

DIREITO ADMINISTRATIVO

Licitação 2 a 7
Agentes Públicos 7 a 11
Intervenção do Estado 11 a 16
Atos administrativos 16 a 20
Serviços Públicos 20 a 25
Improbidade administrativa 25 a 30
Lei Anticorrupção 30 a 32

CONSTITUCIONAL

Remédios constitucionais 32 a 37
Organização do Estado 37 a 41
Controle de Constitucionalidade 41 a 45
Direitos e Garantias Fundamentais 45 a 50
Sistema de Crise constitucional / Estado de defesa e Estado de Sítio Direito Constitucional 50 a 55
Processo Legislativo 55 a 59
Ordem econômica e financeira 59 a 61
Ordem social 61 a 67

DIREITO PENAL

Crimes em Espécie 67 a 70
Legislação extravagante 70 a 75
Aplicação da lei penal 75 a 79
Crimes consumados e tentativas 79 a 83
Ilicitude e Tipicidade 83 87

PROCESSO PENAL

Recursos 87 a 91
Incidentes Processuais / Questões e Processos Incidentes 91 a 95
Provas 95 a 99
Jurisdição e Competência 99 a 103
Prisão e Liberdade provisória 103 a 107
Execução Penal 107 a 111

DIREITO CIVIL

Contratos em espécie 111 a 115
Contratos 115 a 119
Direito de família 119 a 122
Direitos das sucessões 123 a 126
Das obrigações 126 a 130
Responsabilidade civil 130 a 134

PROCESSO CIVIL

Recursos em Espécie 134 a 138
Processo de execução e cumprimento da sentença 138 a 138
Intervenção de terceiro 138 a 140
Resposta do Réu 140 a 144
Formação do Processo e Petição Inicial 144 a 147
Audiência preliminar de conciliação ou mediação 148 a 151
Tutela provisória 151 a 155

ECA

Conselho tutelar e Dos crimes e das infrações Administrativas 155 a 159

DIREITO TRIBUTÁRIO

Impostos estaduais 159 a 163
Legislação Tributária 163 166
Suspensão do crédito tributário 166 a 168
Princípios do Direito Tributário 168 172
Administração Tributária 172 a 173
Impostos municipais 173 a 177

DIREITO AMBIENTAL

Política, instrumentos e sistema nacional do meio ambiente 177 a 181
Dano Ambiental 181 a 183

DIREITO DO CONSUMIDOR

Responsabilidade pelo fato do produto e do serviço 183 a 187
Princípios e Direitos básicos do consumidor 187 a 190

DIREITO EMPRESARIAL

Direito societário 191 a 194
Direito falimentar e recuperacional 194 a 197
Contratos empresariais 197 a 201
Teoria geral do direito empresarial 201 a 205
Títulos de crédito 205 a 208

DIREITO DO TRABALHO

Contratos de Trabalhos 208 a 212
Salário e Remuneração 212 a 215
Interrupção e suspensão do contratos de Trabalho 216 a 219
Estabilidade e garantia de emprego 219 a 223
Direitos coletivos 223 a 227

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

Execução na Justiça do Trabalho 227 a 230
Da audiência Trabalhista 230 a 234
Sentença e coisa julgada 234 a 235
Rito sumário e Sumaríssimo no processo do trabalho 236 a 236
Recursos no Processo do Trabalho 237 a 240

DIREITO HUMANOS

Pacto de san José da Costa Rica 240 a 245
Papel dos Juizes, promotores e advogados na proteção dos direitos humanos 245 a 247

ÉTICA

Órgãos da OAB 247 a 250
Procuração e substabelecimento 250 a 254
Honorários advocatícios 255 a 258
Processo disciplinar 259 a 262
Direitos e prerrogativas dos advogados 262 a 266
Inscrição na OAB 266 a 269
Infrações e sanções disciplinares 269 a 273
Sociedade de advogados 273 a 276
Deveres do advogado e relação com cliente 277 a 280

FILOSOFIA

Positivismo 281 a 283
Ética e direito no mundo antigo 283 a 286

DIREITO INTERNACIONAL

Condição jurídica do estrangeiro 286 a 289
Sentença estrangeira 289 a 292

1. (OAB-BR 2013.2) Em um pregão presencial promovido pela União, foram abertas as propostas de preço, constatando-se que o licitante M ofereceu preço de R\$ 10.000,00; N, o preço de R\$ 10.001,00; O ofertou R\$ 10.150,00; P, o preço de R\$ 10.500,00; QUE apresentou proposta de R\$ 10.999,99 e R, por fim, ofereceu R\$ 12.000,00.

Diante da hipótese sugerida, assinale a afirmativa correta.

A. Devem ser classificados para a fase de lances verbais os licitantes M, N, P e Q, uma vez que ofereceram a proposta mais baixa e as

propostas com preço até dez por cento superiores àquela.

- B. Para a fase de lances verbais, somente devem ser classificados os licitantes M, N, O e P, uma vez que ofereceram a proposta mais baixa e as três outras melhores propostas.
- C. Todos os licitantes devem ser classificados para a próxima fase, uma vez que restringir a participação de algum deles significaria ofensa ao caráter competitivo da licitação.
- D. A Administração deve realizar média de todos os preços ofertados e poderão participar da fase seguinte os licitantes com propostas inferiores a esta média e aqueles que aceitarem reduzir seu preço para este limite.
- A) **CORRETA** - Segundo estabelece o art. 4º, VIII, da Lei 10.520/02 afirma que no curso da sessão, o autor que tenha feito o lance de valor mais baixo (no caso, "M") e os com ofertas de preço até 10% superiores à

melhor proposta terão direito a realizar novos lances verbais e sucessivos, até que haja a proclamação do vencedor.

- B) **ERRADA** - Segundo estabelece o art. 4º, IX, da Lei 10.520/02, se não existirem pelo menos três propostas com condições estabelecidas no inciso VIII, do mesmo artigo, poderão os autores das melhores propostas, até três, oferecer novos lances verbais e sucessivos.
- C) **ERRADA** - Não serão todos os que irão participar dos lances verbais, mas apenas aqueles que apresentarem proposta escrita com valor de até 10% acima do valor da menor proposta.
- D) **ERRADA** - Os critérios de avaliação estão contidos no art. 4º, VIII, da Lei 10.520/02.

2. (OAB-BR 2013.3) A Administração Pública estadual pretende realizar uma licitação em modalidade não prevista na legislação federal. Nesse caso, é correto afirmar que

- A. a intenção é viável, pois o Estado tem ampla competência para legislar sobre licitações.
- B. a intenção somente é viável caso seja realizada a combinação de modalidades de licitação já previstas na Lei n. 8.666/93.
- C. a intenção não é viável por expressa vedação da Lei n. 8.666/93.
- D. a intenção é viável por expressa autorização da Lei n. 8.666/93.
- A) **ERRADA** - O art. 22, XXVII da Constituição Federal afirma que cabe privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades. Tais normas devem ser seguidas por toda a Administração Pública Direta e Indireta.
- B) **ERRADA** - O art. 22, §8º, da Lei 8.666/93 afirma que é vedada a combinação de modalidades de licitação.
- C) **CORRETA** - A combinação de modalidade é vedada conforme estabelece o art. 22, §8º, da Lei 8.666/93.
- D) **ERRADA** - Não é autorizada a combinação de modalidades de licitação, conforme estabelece art. 22, §8º, da Lei 8.666/93.

3. (XVI Exame OAB - 2015.1) O Estado X, após regular processo licitatório, celebrou contrato de concessão de serviço público de transporte intermunicipal de passageiros, por ônibus regular, com a sociedade empresária ?F?, vencedora do certame, com prazo de 10 (dez) anos. Entretanto, apenas 5 (cinco) anos depois da assinatura do contrato, o Estado publicou edital de licitação para a concessão de serviço de transporte de passageiros, por ônibus do tipo executivo, para o mesmo trecho.

Diante do exposto, assinale a afirmativa correta.

- A. A sociedade empresária F pode impedir a realização da nova licitação, uma vez que a lei atribui caráter de exclusividade à outorga da concessão de serviços públicos.
- B. A outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo no caso de inviabilidade técnica ou econômica devidamente justificada.
- C. A lei atribui caráter de exclusividade à concessão de serviços públicos, mas a violação ao comando legal somente confere à sociedade empresária ?F? direito à indenização por perdas e danos.
- D. A lei veda a atribuição do caráter de exclusividade à outorga de concessão, o que afasta qualquer pretensão por parte da concessionária, salvo o direito à rescisão unilateral do contrato pela concessionária, mediante notificação extrajudicial.
- A) **ERRADA** - A Lei 8.987/95 (Lei das Concessões) não atribui caráter de exclusividade à outorga da concessão de serviços públicos.
- B) **CORRETA** - O art. 16 da Lei 8.987/95 determina que a outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo no caso de inviabilidade técnica ou econômica devidamente justificada.
- C) **ERRADA** - O disposto na alternativa "C" vai de encontro ao disposto no art. 16 da Lei 8.987/95.
- D) **ERRADA** - O direito à rescisão unilateral do contrato é do Estado X, pois é prerrogativa da Administração rescindir unilateralmente contrato administrativo, por interesse público, nos termos do inciso XII do art. 78 da Lei 8.666/93, máxime quando

proporcionado à empresa contratada o direito à ampla defesa e ao contraditório.

4. (XV Exame OAB - 2014.3) A Agência Reguladora de Serviços Públicos Estaduais, autarquia do Estado ABC, identificou um imóvel, no centro da cidade XYZ (capital do Estado) capaz de receber as instalações de sua nova sede. O proprietário do imóvel, quando procurado, demonstrou interesse na sua alienação pelo preço de avaliação da Administração Pública.

Considerando a disciplina legislativa a respeito do tema, assinale a opção correta.

- A. É possível a compra de bem imóvel pela Administração, dispensada a licitação no caso de as necessidades de instalação e localização condicionarem a sua escolha.
- B. Não é possível a celebração de contrato de compra e venda, pois a única forma de aquisição de bem imóvel pelo Estado é a desapropriação.
- C. É possível a compra de bem imóvel pela Administração, mas tal aquisição deve ser, obrigatoriamente, precedida de licitação, na modalidade de concorrência.
- D. É possível a compra de bem imóvel pela Administração, mas tal aquisição deve ser, obrigatoriamente, precedida de licitação, na modalidade de leilão.
- A) **CORRETA** - O art. 24, X, da Lei 8.666/93 afirma que será dispensada a licitação para a aquisição de bem imóvel pela administração, desde que a escolha seja condicionada pela necessidade de instalação e localização.
- B) **ERRADA** - A desapropriação é apenas uma das formas previstas para a aquisição de propriedade pela Administração Pública.
- C) **ERRADA** - A Administração Pública não precisará realizar licitação para aquisição de propriedade. O art. 24, X, da Lei 8.666/93 afirma que a licitação será dispensada para a aquisição de bem imóvel pela Administração, porém, será necessário que haja a comprovação da necessidade de instalação e localização.
- D) **ERRADA** - O art. 24, X, da Lei 8.666/93 afirma que não é obrigatório realizar a licitação para aquisição de bens imóveis que a Administração achar necessário para a instalação e localização de serviço.

5. (XV Exame OAB - 2014.3) Diante das chuvas torrenciais que destruíram o telhado do prédio de uma Secretaria de Estado, o administrador entende presentes as condições para a dispensa de licitação com fundamento no Art. 24, IV, da Lei nº 8.666/1993 (contratação direta quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares).

Submete, então, à Assessoria Jurídica a indagação sobre a possibilidade de contratação de empresa de construção civil de renome nacional para a reconstrução da estrutura afetada do edifício.

Sobre as hipóteses de contratação direta, assinale a afirmativa correta.

- A. As hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação não exigem justificativa de preço, porque são casos em que a própria legislação entende inconveniente ou inviável a competição pelas melhores condições de contratação.
- B. A dispensa de licitação, assim como a de inexigibilidade, não prescinde de justificativa de preço, uma vez que a autorização legal para não licitar não significa possibilidade de contratação por preços superiores aos praticados no mercado.
- C. Apenas as hipóteses de dispensa de licitação (e não as situações de inexigibilidade) exigem justificativa de preço, até porque a inexigibilidade significa que somente uma pessoa pode ser contratada, o que afasta possibilidade de discussão quanto ao preço.
- D. A dispensa de licitação não exige justificativa de preço, pois a própria lei prevê, taxativamente, que não se faça licitação nas hipóteses elencadas; na inexigibilidade, a justificativa de preço é inafastável, diante do caráter exemplificativo do Art. 25 da Lei.
- A) **ERRADA** - O inciso III do parágrafo único do art. 26, da Lei 8.666/93 afirma que é necessária justificativa quando houver inexigibilidade do processo licitatório.
- B) **CORRETA** - Tanto na dispensa quanto na inexigibilidade, a Administração não poderá contratar diretamente obras e serviços pelo preço acima do mercado (vide art. 26, parágrafo único, III, da Lei 8.666/93).
- C) **ERRADA** - A lei é clara ao afirmar que caberá justificativa na dispensa ou na inexigibilidade do procedimento licitatório (vide art. 26, parágrafo único, III, da Lei 8.666/93).
- D) **ERRADA** - Conforme mencionado nas alternativas anteriores, a justificativa é obrigatória nos casos de dispensa e inexigibilidade (art. 26, parágrafo único, III, da Lei 8.666/93).

6. (XXVIII Exame OAB - 2019.1) O Município Sigma pretende realizar obras de restauração em uma praça e instalar brinquedos fixos de madeira para o lazer das crianças. A obra foi orçada em R\$ 100.000,00 (cem mil reais), razão pela qual o ente federativo optou pela modalidade convite, remetendo o respectivo instrumento convocatório para três sociedades cadastradas junto ao registro pertinente

e, para uma quarta, não cadastrada. Além disso, a carta-convite foi afixada em local apropriado para o conhecimento dos demais interessados. Na sessão de julgamento, compareceram apenas duas convidadas, certo que a sociedade Alfa apresentou a melhor proposta e preencheu os requisitos para a habilitação. Diante dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta.

- A. O Município Sigma não poderia ter se utilizado da modalidade convite para a situação descrita.
- B. A licitação é inválida, pois o resumo do instrumento convocatório deveria ser publicado em jornal de circulação no Município Sigma.
- C. Se o Município Sigma não justificar a presença de apenas duas licitantes, diante da existência de limitações de mercado ou pelo desinteresse dos convidados, deverá repetir o convite.
- D. Não é cabível realizar o convite de sociedades que não estejam cadastradas no registro pertinente.

A) ERRADA – Em se tratando de realização de obras, a modalidade convite poderá ser utilizada quando o valor orçado não ultrapassar R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)*, portanto, tal modalidade poderia ter sido utilizada, uma vez que a obra foi orçada em valor abaixo deste limite.

B) ERRADA – O convite, por ser a modalidade de licitação utilizada para contratações de menor monta, possui um procedimento mais célere e simplificado. No que pertine a publicidade de sua ocorrência, é dispensada a publicação em jornal ou diário, sendo suficiente fixar a carta convite em local visível ao público, no átrio da repartição, conforme previsão no art. 22, §3º, da Lei 8.666/93.

C) CORRETA – Eis o gabarito da questão! De fato, prevalece o entendimento de que não basta que sejam enviados convites a 03 (três) interessados, mas, sim, a apresentação efetiva de, no mínimo, 03 (três) propostas, tendo em vista a necessidade de fomento à competitividade. Ademais, o art. 22, §7º, da Lei 8.666/93, prevê a necessidade de justificativa do licitante nos casos de limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, sob pena de repetição do convite.¹

D) ERRADA – Não há tal restrição na Lei 8.666/93, pelo contrário, o seu art. 23, §3º, afirma expressamente que podem ser escolhidos e convidados a participar da licitação na modalidade convite interessados do ramo pertinente ao seu objeto cadastrados ou não.

7. (XXXIII Exame OAB - 2021.2) Para fins de contratar serviço de engenharia necessário ao desenvolvimento de sua atividade, que não abarca reforma de edifício ou equipamento, certa empresa pública federal realizou licitação, na forma da Lei nº 13.303/16. A sociedade empresária Feliz sagrou-se vencedora do certame. Após regular formalização do contrato, a entidade administrativa, diante do advento de nova tecnologia relevante, decidiu alterar as especificações do objeto, mediante aditamento. Acerca dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta.

- A. Ainda que haja acordo entre as partes, a alteração do contrato pretendida não é possível, em decorrência do princípio de que o pactuado deve ser respeitado.
- B. A empresa pública tem a prerrogativa de realizar a alteração do contrato, independentemente de acordo com a sociedade empresária Feliz.
- C. A alteração do contrato depende de acordo com a sociedade empresária Feliz e deve respeitar o limite estabelecido na lei de regência.
- D. Se houver acordo entre as partes, não há limitação para a alteração do contrato formalizado com a sociedade empresária Feliz.

A) ERRADA - Ao contrário do que afirma este item, o art. 81 da Lei nº 13.303/16 traz expressamente os casos em que o contrato poderá ser aditado. O caso concreto trazido pelo enunciado enquadra-se no inciso I do art. 81, qual seja, quando há modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos.

B) ERRADA - Ao contrário do que afirma este item, o caput do art. 81 da Lei nº 13.303/16 condiciona a alteração do contrato à existência de acordo entre as partes.

C) CORRETA - Esse é o gabarito da questão! De acordo com o caput do art. 81 da Lei nº 13.303/16, os contratos celebrados contarão com cláusula que estabeleça a possibilidade de alteração, por acordo entre as partes. Além disso, o §1º do art. 183 da Lei nº 13.303/16 estabelece os limites de alteração contratual.

D) ERRADA - Ao contrário do que afirma esse item, o §1º do art. 81 da Lei nº 13.303/16 estabelece que o contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

Obs. Mesmo após a nova lei de Licitações e Contratos, a Lei nº 13.303/16 continua vigente e poderá ser cobrada em sua prova

8. (III Exame OAB - 2010.3) A revogação da licitação pressupõe:

mero juízo de conveniência e oportunidade da Administração, podendo se dar a qualquer tempo.

B. mero juízo de conveniência e oportunidade da Administração, podendo ocorrer até antes da assinatura do contrato.

- C. prévia, integral e justa indenização, podendo, por isso, se dar por qualquer motivo e a qualquer tempo.
- D. razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar essa conduta.
- A) ERRADA** - A regra geral da Administração Pública é que a revogação dos atos administrativos se dê por conveniência e oportunidade, baseados no poder da autotutela, podendo ser exercido apenas pelo poder Executivo, em seus critérios discricionários, gerando efeitos *"ex tunc"*.

No entanto, revogação de licitação só ocorre em duas ocasiões as quais pode ser encontradas no *caput* do art. 49, da Lei 8.666/93, o qual esclarece que a revogação da licitação dar-se-á por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, e art. 64, §2º, ressaltando que a Administração convocará o interessado para assinar o termo de contrato dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, facultando ainda à administração, quando o convocado não assinar, dentre outras alternativas, a revogação da licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 ainda desta lei.

B) ERRADA - O art. 64, *caput*, da Lei 8.666/93 dispõe sobre prazos e condições estabelecidas pela Administração assim como esclarece o art. 81, *caput*, da mesma lei. Além disso, a revogação de um ato só pode ocorrer se, após a expedição deste, ocorrer um fato novo que justifique, diante os interesses públicos, a sua retirada do mundo jurídico, não bastando mero juízo de conveniência.

C) ERRADA - A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, conforme dispõe o art. 49, §1º da Lei 8.666/93.

D) CORRETA - O art. 49, *caput*, da Lei 8.666/93, esclarece que "a autoridade competente para aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. devendo anulá-la por ilegalidade". Vale ressaltar que a Súmula 473 do STF, enfatiza que a Administração Pública pode anular ou revogar seus atos, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

9. (XVIII Exame OAB - 2015.3) Após celebrar contrato de gestão com uma organização social, a União pretende celebrar, com a mesma organização, contrato de prestação de serviços para a realização de atividades contempladas no contrato de gestão.

Com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta.

- A. É obrigatória a realização de licitação para a celebração do contrato de prestação de serviços.
- B. É dispensável a realização de licitação para a celebração do contrato de prestação de serviços.
- C. É inexigível a realização de licitação para a celebração do contrato de prestação de serviços.
- D. Não é possível celebrar contrato de prestação de serviços com entidade qualificada como organização social.

A) ERRADA - Deve-se entender "organização social" como uma qualificação dada a determinadas pessoas jurídicas que se dedicam a atividade de cunho social, sem fins lucrativos, como ensino, cultura, saúde, proteção ao meio ambiente, etc.. O contrato de gestão é utilizado para formalizar o vínculo entre o Estado e estas pessoas jurídicas, a fim de definir seus objetivos, bem como delimitar os direitos e obrigações dos signatários. O contrato de prestação de serviços, por sua vez, busca o cumprimento de atividades ligadas ao contrato de gestão. Uma vez que inexistente o caráter econômico neste tipo de relação, não há motivo para se realizar uma licitação envolvendo terceiros com o intuito de executar os serviços para os quais a organização social é direcionada. Assim, o art. 24, inciso XXIV, da Lei de Licitações (Lei 8.666/1993) dispensa a licitação quando a organização social for prestar serviços referentes a atividades já contempladas em seu contrato de gestão.

B) CORRETA - A alternativa corresponde ao disposto no inciso XXIV do art. 24 da Lei 8.666/1993.

C) ERRADA - Segundo o art. 25 da Lei 8.666/1993, será inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, o que não é o caso da celebração do contrato de prestação de serviços em análise.

D) ERRADA - O art. 24, inciso XXIV, da Lei de Licitações, expressamente possibilita a celebração de contrato de prestação de serviços com entidade qualificada como organização social.

10. (XXII Exame OAB - 2017.1) A Administração Federal irá realizar sucessivos contratos de compra de produtos de papelaria, de uso contínuo nos órgãos para os quais os bens estão

destinados. Para tanto, pretende fazer uso dos mecanismos legais que melhor atendam ao princípio da eficiência.

No caso, acerca da modalidade de licitação a ser adotada, assinale a afirmativa correta.

- A. É cabível a utilização do regime diferenciado de contratações públicas (RDC).
- B. Deverá ser utilizada a modalidade de leilão para cada uma das compras a contratar.
- C. É possível o processamento das compras pelo sistema de registro de preços, mediante a utilização da modalidade pregão.
- D. É obrigatória a utilização da modalidade convite, independentemente do valor orçado. **Portal Prova da Ordem**

A) ERRADA - O RDC é um regime especial para aquisição de bens bastante restrito, somente podendo ser utilizado nas situações expressamente previstas na Lei 12.462/2011 (ex: jogos Olímpicos 2016, PAC, prevenção e recuperação de

desastres, segurança pública, dentre outras).

B) ERRADA - O leilão é modalidade de licitação utilizada para a alienação, e não para a compra de bens, conforme dispõe o art. 22, V, §5º da Lei 8.666/93.

C) CORRETA - A modalidade mais adequada, no presente caso, seria o pregão, porque a licitação visava à compra de bens de natureza comum (produtos de papelaria), conforme o art. 11 da Lei 10.520/2002. O sistema de registro de preços (SRP)

geralmente é utilizado nas unidades que realizam contratações frequentes de determinado bem ou serviço, a exemplo de produtos de papelaria de uso contínuo. Desta forma, quando a Administração deseja contratar determinado bem ou serviço registrado em SRP, não precisa fazer uma nova licitação.

D) ERRADA - A modalidade convite somente poderia ser utilizada para contratações de até R \$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), na forma do art. 22, III, §3º e 23, inciso I, da Lei 8.666/93. Além disso, em razão de se tratar de bens de natureza comum, a modalidade de licitação mais adequada, de qualquer forma, seria o preg

Direito Administrativo: Agentes Públicos

1. (OAB-BR 2011.2) O art. 37, II, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, condiciona a investidura em cargo ou emprego público à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para os cargos em comissão.

Em relação a concurso público, segundo a atual jurisprudência dos tribunais superiores, é correto afirmar que

- A. Os candidatos aprovados em concurso público de provas ou de provas e títulos e classificados entre o número de vagas oferecidas no edital possuem expectativa de direito à nomeação.
 - B. Os candidatos aprovados em concurso público de provas ou de provas e títulos devem comprovar a habilitação exigida no edital no momento de sua nomeação.
 - C. O prazo de validade dos concursos públicos poderá ser de até dois anos prorrogáveis uma única vez por qualquer prazo não superior a dois anos, iniciando-se a partir de sua homologação.
 - D. Os candidatos aprovados em concurso público de provas ou de provas e títulos e classificados dentro do limite de vagas oferecidas no edital possuem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do concurso.
- A) ERRADA** - O erro da assertiva está na afirmação de que os candidatos possuem apenas mera expectativa de direito, quando, na verdade, os Tribunais Superiores já fixaram posicionamento no sentido de que os candidatos classificados em concursos públicos dentro do número de vagas prevista pelo edital, possuem **direito subjetivo à nomeação**. - [RE 598.099 MS](#).
- B) ERRADA** - A apresentação da documentação exigida no edital para habilitação, poderá acontecer na posse e não na data da nomeação para o concurso ou sua nomeação, conforme dispõe a Súmula 266, do STJ "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público".
- C) ERRADA** - De acordo com a CF/88 em seu art. 37, inciso III, "o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período". Deste modo, se o edital prevê que o concurso terá validade de seis meses, a prorrogação se dará uma única vez, e por igual prazo, ou seja, por mais seis meses.
- D) CORRETA** - Conforme assentado nos Tribunais Superiores ([RE 598.099 MS](#)), os candidatos classificados dentro do número de vagas dentro do limite de vagas oferecidas no edital possuem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do concurso.

2. (XXVI Exame OAB - 2018.2) Maria foi aprovada em concurso para o cargo de analista judiciário do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, mas, após ter adquirido a estabilidade, foi demitida sem a observância das normas relativas ao processo administrativo disciplinar. Em razão disso, Maria ajuizou ação anulatória do ato demissional, na qual obteve êxito por meio de decisão jurisdicional transitada em julgado. Nesse interregno, contudo, Alfredo, também regularmente aprovado em concurso e estável, foi promovido e passou a ocupar o cargo que era de Maria.

Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta.

- A. A invalidação do ato demissional de Maria não poderá importar na sua reintegração ao cargo anterior, considerando que está ocupado por Alfredo.
 - B. Maria, em razão de ter adquirido a estabilidade, independentemente da existência e necessidade do cargo que ocupava, deverá ser posta em disponibilidade.
 - C. Maria deverá ser readaptada em cargo superior ao que ocupava anteriormente, diante da ilicitude de seu ato demissional.
 - D. Em decorrência da invalidade do ato demissional, Maria deve ser reintegrada ao cargo que ocupava e Alfredo deverá ser reconduzido para o cargo de origem.
- a) ERRADA** – Quando invalidada a demissão por meio de sentença judicial, o servidor estável será reintegrado (art. 41, §2º da CF/88). Na eventualidade de estar ocupada a vaga, o ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitamento em outro cargo, ou, ainda, posto em disponibilidade - art. 28, §2º da Lei 8.112/90.

b) **ERRADA** – O correto, no caso de Maria, é que ela seja reintegrada ao cargo que ocupava anteriormente - art. 41, §2º da CF/88.

c) **ERRADA** – Diante da ilicitude do ato demissional, Maria deverá ser reintegrada ao cargo que anteriormente ocupava (art. 41, §2º da CF/88). A readaptação é a passagem do Servidor para outro cargo compatível com a deficiência física que ele venha a apresentar.

d) **CORRETA** – Em consonância com o disposto pelo art. 41, §2º da CF/88, este é o gabarito da questão. A reintegração destina-se ao retorno de servidor estável irregularmente demitido, tal como é o caso de Maria. E como o cargo agora está ocupado, o ocupante deverá ser reconduzido ao cargo de origem.

3. (XXII Exame OAB - 2017.1) O governador do estado Alfa, diante de grave crise financeira que assola as contas estaduais, elaborou numerosos projetos de lei para diminuir os gastos públicos e atender ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Dentre esses projetos encontram-se: i) corte de 25% (vinte e cinco por cento) dos cargos em comissão do Poder Executivo; ii) redução dos subsídios e vencimentos dos servidores públicos estáveis em 10% (dez por cento) de seu valor nominal.

Com relação à constitucionalidade de tais projetos, assinale a afirmativa correta.

- A. Os projetos são constitucionais, porque cabe ao Estado zelar por suas finanças, à luz dos princípios aplicáveis à Administração Pública.
- B. O projeto que determina o corte de cargos em comissão é inconstitucional, pois resultará na exoneração dos servidores que os ocupam.
- C. O projeto que reduz diretamente os subsídios e vencimentos pagos aos servidores públicos é inconstitucional.
- D. Os projetos são inconstitucionais, porque há direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico dos servidores públicos.

A) **ERRADA** - Em relação aos cargos em comissão e funções de confiança, o art. 169, §3º, I da CF/88 autoriza a redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Todavia, em se tratando dos vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos, eles são irredutíveis, ressalvados os incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I. Portanto, é inconstitucional o projeto de lei em análise.

B) **ERRADA** - O corte de cargos em comissão não é inconstitucional, pois, conforme dispõe o art. 37, §10 da CF/88, eles são de livre nomeação e exoneração.

C) **CORRETA** - Conforme preceitua o art. 37, XV, da CF/88, o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis. Desta forma, o projeto de lei em análise é inconstitucional.

D) **ERRADA** - O STF, em sede do RE 593304 AgR, Relator Ministro Eros Grau, Segunda Turma, julgamento em 29.9.2009, DJe de 23.10.2009, fixou jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido à regime jurídico-funcional. O projeto de lei em análise, que reduz diretamente os subsídios e vencimentos pagos aos servidores públicos, nos ditames do art. 37, XV da CF, é inconstitucional, pois são eles irredutíveis.

4. (OAB-BR 2013.1) As alternativas a seguir apresentam condições que geram vacância de cargo público, à exceção de uma. Assinale-a.

- A. Falecimento.
- B. Promoção.
- C. Aposentadoria.
- D. Licença para trato de interesse particular.

A) **CORRETA** - O art. 33 da Lei nº 8.112/90 apresenta as hipóteses de vacância do cargo público. O inciso IX, do citado artigo, menciona o falecimento do servidor como uma das possibilidades de vacância.

B) **CORRETA** - De acordo com o inciso III do artigo 33 da Lei nº 8.112/90, ocorrerá vacância do cargo público diante de promoção.

C) **CORRETA** - A aposentadoria do servidor é caso de vacância, nos termos do art. 33, VII, da Lei nº 8.112/90.

D) **INCORRETA** - A alternativa correta é a da letra "D", uma vez que a licença para trato de interesse particular não faz parte das hipóteses para vacância de cargo público, previstas no artigo 33 da Lei 8.112 de 1990. A licença para tratar de interesses particulares está inserida no inciso VI do artigo 81 do mesmo diploma legal.

5. (XXXII Exame OAB - 2021.1) Amadeu, assim que concluiu o ensino médio, inscreveu-se e foi aprovado em concurso público para o cargo de técnico administrativo do quadro permanente de determinado Tribunal Regional Federal, cargo em que alcançou a estabilidade, após o preenchimento dos respectivos requisitos legais. Enquanto estava no exercício das funções desse cargo, Amadeu cursou e concluiu a Faculdade de Direito, razão pela qual decidiu prestar concurso público e foi aprovado para ingressar como advogado de



sociedade de economia mista federal, que recebe recursos da União para o seu custeio geral. Diante dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta.

- A. Amadeu poderá acumular o cargo no Tribunal com o emprego na sociedade de economia mista federal, se houver compatibilidade de horários.
- B. A estabilidade já alcançada por Amadeu estende-se à sociedade de economia mista, considerando-se que aquela se consuma no serviço público, e não no cargo.
- C. Amadeu, ao ser contratado pela sociedade de economia mista, continua submetido ao teto remuneratório do serviço público federal.
- D. Amadeu poderia ser transferido para integrar os quadros da sociedade de economia mista sem a realização de novo concurso público.

A) ERRADA - Atente-se que a questão cobra do candidato a (im)possibilidade de cumulação de cargos públicos, que está regida no art. 37 da CF/88. Já saiba que a regra é a impossibilidade de cumulação, conforme prevê o inciso XVI do art. 37 da CF/88. O caso de Amadeu segue a regra. Ademais, a CF/88 prevê expressamente que a vedação de cumulação de cargos públicos se estende a empregos e funções e abrange sociedades de economia mista e suas subsidiárias, conforme prevê o inciso XVII, do art. 37 da CF/88.

B) ERRADA - Atente-se que Amadeu foi aprovado para um cargo em uma sociedade de economia pública e, caso opte por pedir exoneração do seu cargo no Poder Judiciário, que possui regime estatutário e, consequentemente, passará a ser regido pelo regime celetista, não havendo que se falar em estabilidade, conforme já decidiu o Tribunal Superior do Trabalho em sua súmula nº 390, II¹.

C) CORRETA - Esse é o item correto! O art. 37, XI da CF/88 estabelece o teto remuneratório do serviço público. Atente-se que o §9º do art. 37 da CF/88 determina que o disposto no inciso XI do art. 37 da CF/88 aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.

D) ERRADA - A Súmula vinculante 43 do Supremo Tribunal Federal é clara ao afirmar que é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

Súmula nº 390, II do TST: Ao empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ainda que admitido mediante aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988.

6. (XXVIII Exame OAB - 2019.1) Sávio, servidor público federal, frustrado com a ineficiência da repartição em que trabalha, passou a faltar ao serviço. A Administração Pública, após constatar que Sávio acumulou sessenta dias de ausência nos últimos doze meses, instaurou processo administrativo disciplinar para apurar a conduta do referido servidor. Tendo como premissa esse caso concreto, assinale a afirmativa correta.

- A. O processo administrativo disciplinar será submetido a um procedimento sumário, mais simples e célere, composto pelas fases da instauração, da instrução sumária - que compreende a indicição, a defesa e o relatório - e do julgamento.
- B. A inassiduidade habitual configura hipótese de demissão do serviço público, ficando Sávio impedido de nova investidura em cargo público federal pelo prazo de cinco anos, a contar do julgamento.
- C. Na hipótese de ser imputada a pena de demissão a Sávio, é lícito à Administração Pública exigir depósito de dinheiro como requisito de admissibilidade do recurso administrativo, até mesmo como forma de ressarcir os custos adicionais que o poder público terá com o processamento do apelo.
- D. A falta de advogado constituído por Sávio no processo administrativo é causa de nulidade, tendo em vista que a ausência de defesa técnica prejudica o exercício da ampla defesa por parte do servidor arrolado.

A) CORRETA - Eis o gabarito da questão! Tal procedimento está previsto no art. 133 da Lei 8.112/90, sendo utilizado no caso de cumulação indevida de cargos. Conforme previsto no art. 140 dessa mesma lei, deverá ser utilizado também para os casos de apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, como na hipótese em comento.

B) ERRADA - De fato, conforme previsão do art. 132, inc. III da Lei 8.112/90, a inassiduidade habitual enseja a penalidade de demissão ao servidor público*. Entretanto, tal hipótese não impede nova investidura em cargo público federal pelo prazo de cinco anos, a contar do julgamento, uma vez que não se encontra entre as hipóteses em que se impõe tal sanção, as quais estão elencadas no art. Art. 137, da Lei 8.112/90.

C) ERRADA - Tal afirmativa vai de encontro ao entendimento pacificado pelo STF e que resultou na edição da Súmula Vinculante nº 21, que considera inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo, uma vez que tal condicionamento viola o exercício do direito de petição que deve ser exercido gratuitamente e independentemente do pagamento de taxas, conforme previsão constitucional - art. 5.º, XXXIV, "a", da CRFB.¹

Tal entendimento também está previsto na súmula 373 do STJ.

D) ERRADA - O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado, através da Súmula Vinculante nº 5, de que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição, uma vez que a assistência por advogado é um direito facultativo de Sávio, ou seja, caso queira poderá ser acompanhado por advogado, mas sua ausência não enseja qualquer nulidade ao processo administrativo disciplinar.

7. (XX Exame OAB - 2016.2) Carlos Mário, chefe do Departamento de Contratos de uma autarquia federal descobre, por diversos relatos, que Geraldo, um dos servidores a ele subordinado, deixara de comparecer a uma reunião para acompanhar a tarde de autógrafos de um famoso artista de televisão. Em outra ocasião, Geraldo já se ausentara do serviço, durante o expediente, sem prévia autorização do seu chefe, razão pela qual lhe fora aplicada advertência. Irritado, Carlos Mário determina a instauração de um processo administrativo disciplinar, aplicando a Geraldo a penalidade de suspensão, por 15 (quinze) dias, sem a sua oitiva, em atenção ao princípio da verdade sabida.

Considerando o exposto, assinale a afirmativa correta.

- A. A penalidade aplicada é nula, em razão de violação às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual o princípio da verdade sabida não guarda compatibilidade com a ordem constitucional vigente.
- B. A penalidade aplicada é nula, pois a ausência do serviço sem autorização do chefe é hipótese de aplicação da penalidade de advertência e jamais poderia dar ensejo à aplicação da penalidade
- C. A penalidade aplicada é correta, pois a ausência do servidor no horário de expediente é causa de aplicação da penalidade de suspensão, e o fato era de ciência de vários outros servidores.
- D. A penalidade aplicada contém vício sanável, devendo ser ratificada pelo Diretor-Presidente da autarquia, autoridade competente para tanto.
- A) **CORRETA** - Conforme preceitua o artigo 5º, inciso LV da CF/88, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos e ela inerente.
- B) **ERRADA** - Conforme dispõe o artigo 130 da Lei 8.112/90, a suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 (noventa) dias.
- C) **ERRADA** - A penalidade aplicada não está correta por violar garantia constitucional fundamental que garante o contraditório e a ampla defesa, conforme art. 5º, inciso LV da CF/88.
- D) **ERRADA** - A Violação ao Princípio Constitucional não é vício sanável. Ademais, dispõe o inciso III do artigo 141 da Lei 8.112/90 que o chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, é que seria a autoridade competente para sanar o vício, nos casos de advertência ou de suspensão de até 30 (trinta) dias.

8. (XXV Exame OAB - 2018.1) Ricardo, servidor público federal, especializou-se no mercado imobiliário, tornando-se corretor de imóveis. Em razão do aumento da demanda, passou a atender seus clientes durante o horário de expediente, ausentando-se da repartição pública sem prévia autorização do chefe imediato. Instaurada sindicância, Ricardo foi punido com uma advertência. A despeito disso, ele passou a reincidir na mesma falta que ensejou sua punição. Nova sindicância foi aberta.

Com base na situação narrada, assinale a afirmativa correta.

- A. A sindicância não pode resultar, em nenhuma hipótese, na aplicação da pena de suspensão; neste caso, deve ser instaurado processo administrativo disciplinar.
- B. A reiteração da mesma falta não enseja a aplicação da pena de suspensão; neste caso, a única sanção possível é a advertência.
- C. A sindicância pode dar ensejo à aplicação da pena de suspensão, desde que a sanção seja de até 30 (trinta) dias.
- D. A pena de demissão independe da instauração de processo administrativo disciplinar, podendo ser aplicada após sindicância.
- A) **ERRADA** - A sindicância pode ensejar na aplicação da pena de suspensão, desde que ela não ultrapasse 30 dias, hipótese em que seria obrigatória a instauração de processo disciplinar, nos termos do art. 146 da Lei nº 8.112/90.
- B) **ERRADA** - Pelo contrário, a reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, resulta na aplicação da pena de Suspensão - na forma do art. 130 da Lei 8.112/90.
- C) **CORRETA** - Na forma do art. 146 da Lei nº 8.112/90, é possível a instauração de sindicância com aplicação da pena de suspensão, desde que não ultrapasse 30 dias, ocasião em que seria obrigatória a instauração de processo disciplinar.
- D) **ERRADA** - Conforme estabelece o art. 146 da Lei nº 8.112/90, para aplicação da pena de demissão, é imprescindível a instauração de processo disciplinar, sendo garantido o direito à ampla defesa.

9. (XXXIV Exame OAB - 2022.1) Ataulfo é servidor público estável de um pequeno Município, ocupante de cargo administrativo de carreira junto ao Poder Executivo, cuja remuneração era composta pelas seguintes rubricas, determinadas por lei do mencionado ente federativo: (I) vencimentobase, de valor inferior ao salário-mínimo; (II) abono salarial, utilizado para alcançar o salário-mínimo; (III) adicional de tempo de serviço. O Município editou, recentemente, a Lei XYZ, que conferiu à carreira de Ataulfo nova gratificação, estipulada em 10% (dez por cento) sobre o total da remuneração até então percebida pelo mencionado servidor (somatório das rubricas (I), (II) e (III)).

Acerca da remuneração de Ataulfo, com base na situação hipotética narrada, assinale a afirmativa correta.

- A. A remuneração de Ataulfo é inconstitucional porque seu vencimento-base não poderia ser inferior ao salário-mínimo.
- B. O Município não precisava ter editado lei para instituir a nova gratificação, na medida em que a **Portal** alteração da

remuneração de Ataulfo poderia ser efetuada por decret

- C. A gratificação instituída pela Lei XYZ é inconstitucional, porque o seu cálculo incidirá sobre verbas que não podem ser computadas para a concessão de acréscimos ulteriores.
- D. A remuneração de Ataulfo é inconstitucional, pois é obrigatório que sua remuneração seja realizada, exclusivamente, por subsídio, que é parcela única, vedado o acréscimo de qualquer parcela remuneratória.
- A) **ERRADA** - Ao contrário do que afirma este item, o Supremo Tribunal Federal possui orientação no sentido de que a garantia do salário mínimo, prevista no art. 7º, IV, c/c art. 39, § 3º, da CF/88, é alusiva ao total da remuneração do servidor, incorrendo em inconstitucionalidade material o dispositivo que vincula tal garantia ao vencimento básico. Além disso, a Súmula Vinculante nº 16 estabelece que os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.
- B) **ERRADA** - Ao contrário do que afirma este item, o art. 37, inc. X da CF/88 determina que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica.
- C) **CORRETA** - Este é o item correto. O art. 37, inc. XIV da CF/88 estabelece que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Logo, a gratificação de 10% é inconstitucional. Além disso, a Súmula vinculante nº 15 estabelece que o cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo.
- D) **ERRADA** - O §4º do art. 39 da CF/88 traz o rol de agentes públicos que devem ser remunerados exclusivamente mediante subsídio e o enunciado da questão não faz menção que Ataulfo ocupe nenhum desses cargos.

10. (OAB-BR 2011.2) Tendo o agente público atuado nesta qualidade e dado causa a dano a terceiro, por dolo ou culpa, vindo a administração a ser condenada, terá esta o direito de regresso.

A respeito da ação regressiva, é correto afirmar que

- A. Deve ser exercida, sob pena de afronta ao princípio da indisponibilidade.
- B. O prazo prescricional tem início a contar do fato que gerou a ação indenizatória contra a Administração.
- C. A prescrição será decenal, com base na regra geral da legislação civil.
- D. O prazo prescricional será o mesmo constante da esfera penal para o tipo criminal correspondente.
- A) **CORRETA** - Se o agente atuou com dolo ou culpa, a Administração deve acioná-lo em ação regressiva, sob pena de violação ao princípio da indisponibilidade do interesse público, na forma do art. 37, §5º, da CF/88.
- B) **ERRADA** - O prazo prescricional inicia no momento em que a administração tiver arcado com a indenização em favor da vítima. Para saber mais sobre o tema, veja o conteúdo decisório do [REsp_328.391/DF](#).
- C) **ERRADA** - Conforme dispõe o art. 206, §3º, inciso V, do CC, o prazo prescricional para que a Administração busque o ressarcimento em razão de danos causados por ilícito de particulares é de três anos.
- D) **ERRADA** - Não há relação do prazo prescricional para o ressarcimento da Administração com os prazos da esfera penal. O prazo prescricional será de 03 anos, na forma do art. 206, §3º, inciso V, do

Direito Administrativo: Intervenção do estado na propriedade:

1. (OAB-BR 2013.3) O Município de Barra Alta realizou a desapropriação de grande parcela do imóvel de Manoel Silva e deixou uma parcela inaproveitável para o proprietário. No caso descrito, o proprietário obterá êxito se pleitear

- A. a reintegração de posse de todo o imóvel em função da má-fé do Município.
- B. o direito de extensão da desapropriação em relação à área inaproveitável.
- C. a anulação da desapropriação em relação à parcela do imóvel suficiente para tornar a área restante economicamente aproveitável.
- D. a anulação integral da desapropriação, pois a mesma foi ilegal.
- A) **ERRADA** - O caso em análise trata da requisição administrativa. Ocupação temporária ocorrerá quando o Estado ocupa, por prazo determinado e em situação de normalidade, a propriedade para execução de obra pública ou prestação de serviços públicos.
- B) **ERRADA** - O caso em análise trata da requisição administrativa. Limitações administrativas podem abranger bens móveis e imóveis acarretando obrigações negativas e positivas aos proprietários visando garantir a função social da propriedade.
- C) **ERRADA** - O caso em análise trata da requisição administrativa. Servidão Administrativa é o direito real público que permite a utilização da propriedade alheia pelo Estado ou por seus delegatários com objetivo de atender o interesse público.
- D) **CORRETA** - Esse é o item correto. Requisição administrativa é a intervenção auto executória em que o Estado utiliza-se de bens móveis, imóveis ou serviços particulares no caso de iminente perigo público. Além disso, o art. 5º, inc. XXV da CF/88 assegura o direito à indenização ulterior, caso haja dano.

2. (III Exame OAB - 2010.3) Com relação à intervenção do Estado na propriedade, assinale a alternativa correta.

A. A requisição administrativa é uma forma de intervenção supressiva do Estado na propriedade que somente recai em bens imóveis,



sendo o Estado obrigado a indenizar eventuais prejuízos, se houver dano.

- B. A limitação administrativa é uma forma de intervenção restritiva do Estado na propriedade que consubstancia obrigações de caráter específico e individualizados a proprietários determinados, sem afetar o caráter absoluto do direito de propriedade.
 - C. A servidão administrativa é uma forma de intervenção restritiva do Estado na propriedade que afeta as faculdades de uso e gozo sobre o bem objeto da intervenção, em razão de um interesse público.
 - D. O tombamento é uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada que possui como característica a conservação dos aspectos históricos, artísticos, paisagísticos e culturais dos bens imóveis, excepcionando-se os bens móveis.
- A) **ERRADA** - Esse item é uma pegadinha, uma vez que de fato, via de regra, os bens federais não podem ser expropriados por municípios, todavia, o §3º do art. 2º, do Decreto-lei 3.365/41, traz a ressalva de que esses poderão ser expropriados em caso de prévia autorização, por decreto do Presidente da República, o que ocorreu no caso concreto em análise.
- B) **CORRETA** - Este é o gabarito da questão! Conforme o art. 8º do Decreto-lei 3.365/41 o Poder Legislativo poderá tomar a iniciativa da desapropriação, cumprindo, neste caso, ao Executivo, praticar os atos necessários à sua efetivação.
- C) **ERRADA** - Ao contrário do que afirma este item, o art. 10º do Decreto-lei 3.365/41 afirma que a desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente.
- D) **ERRADA** - Esse item tenta confundir o examinando, na medida em que tal impedimento não existe na legislação pertinente no caso de desapropriação por interesse público, caso concreto em análise.¹

Já a desapropriação de imóvel rural por interesse social para fins de reforma agrária, por descumprimento da função social da propriedade rural, nos termos do art. 184 da CF/88, é que é da competência exclusiva da União.

3. (XXIX Exame OAB - 2019.2) O poder público, com fundamento na Lei nº 8.987/1995, pretende conceder à iniciativa privada uma rodovia que liga dois grandes centros urbanos. O edital, publicado em maio de 2018, previu a duplicação das pistas e a obrigação de o futuro concessionário desapropriar os terrenos necessários à ampliação. Por se tratar de projeto antigo, o poder concedente já havia declarado, em janeiro de 2011, a utilidade pública das áreas a serem desapropriadas no âmbito do futuro contrato de concessão.

Com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta.

- A. O ônus das desapropriações necessárias à duplicação da rodovia não pode ser do futuro concessionário, mas sim do poder concedente.
 - B. O poder concedente e o concessionário só poderão adentrar os terrenos necessários à ampliação da rodovia após a conclusão do processo de desapropriação.
 - C. O decreto que reconheceu a utilidade pública dos terrenos caducou, sendo necessária a expedição de nova declaração.
 - D. A declaração de utilidade pública pode ser emitida tanto pelo poder concedente quanto pelo concessionário.
- A) **ERRADA** - Segundo estabelecem os incisos XXIV e LV do art. 5º, CF, ao proprietário é assegurado o contraditório nos casos de desapropriação, pois a desapropriação não se autoexecuta.
- B) **CORRETA** - Como regra, a CF/88 dispõe, em seu art. 5º, inciso XXIV e LV, sobre os procedimentos para desapropriação por necessidade, utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, assegurando ao proprietário o direito ao contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, em observância ao procedimento administrativo. O artigo 182, §3º da CF/88 também alude sobre a forma de indenização pela desapropriação.
- C) **ERRADA** - Em regra, a desapropriação deverá ocorrer em dinheiro, porém, a Constituição Federal traz as possibilidades em que tal pagamento será realizado de outro modo. Nos casos de desapropriação de imóveis que estão em desacordo com a função social legalmente a eles conferida, a indenização será feita por meio de títulos da dívida pública (vide art. 182, §4º, III, CF).
- D) **ERRADA** - Conforme prevê o art. 5º, XXIV e LV da CF, o pagamento deverá ser prévio, e não posterior, ao ato de imissão na posse pelo Poder Público

4. (XXVIII Exame OAB - 2019.1) Determinado Município fez publicar decreto de desapropriação por utilidade pública de determinada área, com o objetivo de construir um hospital, o que incluiu o imóvel de Ana. A proprietária aceitou o valor oferecido pelo ente federativo, de modo que a desapropriação se consumou na via administrativa. Após o início das obras, foi constatada a necessidade, de maior urgência, da instalação de uma creche na mesma localidade, de modo que o Município alterou a destinação a ser conferida à edificação que estava sendo erigida. Ana se arrependeu do acordo firmado com o poder público. Diante dessa situação hipotética, na qualidade de advogado(a) de Ana, assinale a afirmativa correta.

- A. Ana deverá ajuizar ação de retrocessão do imóvel, considerando que o Município não possui competência para atuar na educação infantil, de modo que não poderia alterar a destinação do bem expropriado para esta finalidade.
- B. Cabe a Ana buscar a anulação do acordo firmado com o Município, que deveria ter ajuizado a indispensável ação de desapropriação para consumir tal modalidade de intervenção do estado na propriedade.
- C. O ordenamento jurídico não autoriza que Ana impugne a desapropriação amigável acordada com o Município, porque a nova

destinação conferida ao imóvel atende ao interesse público, a caracterizar a chamada **tredestinação lícita**.

- D. Ana deverá ajuizar ação indenizatória em face do ente federativo, com base na desapropriação indireta, considerando que o Município não pode conferir finalidade diversa da constante no decreto expropriatório.

- A) ERRADA** - Neste caso há sim conduta vedada pelo ordenamento jurídico, a chamada tredestinação ilícita, a qual ocorre quando há a destinação de um bem expropriado a finalidade diversa da que se planejou inicialmente, sem que seja respeitado o interesse público
- B) ERRADA** - Mesmo os atos discricionários podem ser controlados pelo Judiciário, quanto aos aspectos de legalidade, moralidade e razoabilidade, tal como houve no caso em análise, quando o bem foi destinado ao diretório regional do partido do governador do Estado.
- C) CORRETA** - No caso em análise, tem-se a ocorrência da tredestinação ilícita, que torna inválida a conduta da Administração, ante o desvio de finalidade original que motivou a desapropriação, sem que fosse respeitado o interesse público na nova destinação do bem, permitindo ao expropriado requerer, inclusive, a devolução do bem, por conta do instituto do direito de retrocessão, nos termos do art. 519 do CC.
- D) ERRADA** - A conduta do Estado é sim passível de controle judicial, embora trate de ato discricionário, a fim de garantir a preservação dos princípios elencados pelo art. 37 da CF/88.

Já a desapropriação de imóvel rural por interesse social para fins de reforma agrária, por descumprimento da função social da propriedade rural, nos termos do art. 184 da CF/88, é que é da competência exclusiva da União.

5. (XXIX Exame OAB - 2019.2) Virgílio é proprietário de um imóvel cuja fachada foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ? IPHAN, autarquia federal, após o devido processo administrativo, diante de seu relevante valor histórico e cultural. O logradouro em que o imóvel está localizado foi assolado por fortes chuvas, que comprometeram a estrutura da edificação, a qual passou a apresentar riscos de desabamento. Em razão disso, Virgílio notificou o Poder Público e comprovou não ter condições financeiras para arcar com os custos da respectiva obra de recuperação. Certo de que a comunicação foi recebida pela autoridade competente, que atestou a efetiva necessidade da realização de obras emergenciais, Virgílio procurou você, como advogado(a), para, mediante orientação jurídica adequada, evitar a imposição de sanção pelo Poder Público.

Sobre a hipótese apresentada, assinale a opção que apresenta a orientação correta.

- A. Virgílio poderá demolir o imóvel.
- B. A autoridade competente deve mandar executar a recuperação da fachada tombada, às expensas da União.
- C. Somente Virgílio é obrigado a arcar com os custos de recuperação do imóvel.
- D. As obras necessárias deverão ser realizadas por Virgílio, independentemente de autorização especial da autoridade competente.
- A) ERRADA** - O item está incorreto. O Decreto-lei nº 3.365/41 estabelece em seu art. 3º que os concessionários de serviços públicos e os estabelecimentos de caráter público ou que exerçam funções delegadas de poder público poderão promover desapropriações mediante autorização expressa, constante de lei ou contrato. Quem pode o mais, pode ao menos, se as concessionárias estão autorizadas por lei a realizar a intervenção mais drástica que é a desapropriação, também poderão realizar as mais brandas, tal qual a servidão de passagem. É justamente o que estabelece o art. 40 do Decreto-Lei nº 3.365/41.
- B) ERRADA** - Ao contrário do que afirma este item, o enunciado descreve a intervenção do Estado denominada servidão de passagem e não requisição¹.
- C) ERRADA** - O item está equivocado na medida em que o art. 40 do Decreto-lei nº 3.365/41 traz expressamente a informação de que o expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei.
- D) CORRETA** - Esse é o item correto, conforme determina o art. 15-A do Decreto-lei nº 3.365/41, no caso de imissão provisória na posse deve incidir juros compensatórios de seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos.

A requisição administrativa é a intervenção autoexecutória na qual o Estado utiliza-se de bens imóveis, móveis e de serviços particulares no caso de iminente perigo público.

Exemplo: requisição de hospitais privados, serviços médicos e de ambulâncias em razão da Pandemia do COVID-19 para tratamento dos doentes; requisição de barcos e de ginásios privados na hipótese de inundação para salvamento e alojamento dos desabrigados.

² **Atenção!** O §2º do art. 15-A determina que não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero. Por ser uma exceção só deve ser levada em conta caso a questão faça menção expressa.

6. (XXXI Exame OAB - 2020.1) Diante da necessidade de construção de uma barragem no Município Alfa, a ser efetuada em terreno rural de propriedade de certa sociedade de economia mista federal, o Poder Legislativo local fez editar uma lei para declarar a desapropriação por utilidade pública, após a autorização por decreto do Presidente da República, sendo certo que, diante do sucesso das tratativas entre os chefes do Executivo dos entes federativos em questão, foi realizado acordo na via administrativa para ultimar tal

intervenção do Estado na propriedade.

Diante dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta.

- A. A autorização por decreto não pode viabilizar a desapropriação do bem em questão pelo Município Alfa, porque os bens federais não são expropriáveis.
 - B. A iniciativa do Poder Legislativo do Município Alfa para declarar a desapropriação é válida, cumprindo ao respectivo Executivo praticar os atos necessários para sua efetivação.
 - C. A intervenção na propriedade em tela não pode ser ultimada na via administrativa, mediante acordo entre os entes federativos envolvidos.
 - D. O Município Alfa não tem competência para declarar a desapropriação por utilidade pública de propriedades rurais.
- A) ERRADA** - Não cabe ação possessória na medida em que o referido imóvel foi afetado pela desapropriação indireta, não podendo ser objeto de reivindicação, cabendo, portanto, tão somente a propositura de ação para fixação da indenização - art. 35 do Decreto-Lei 3.365/41.
- B) ERRADA** - Não é caso de prescrição. Não é possível nenhuma providência que reverta a propriedade do imóvel para Josué. Tão somente a propositura de ação para fixação da indenização - art. 35 do Decreto-Lei 3.365/41.
- C) ERRADA** - Após a incorporação do bem expropriado, mesmo que ele venha a ter em algum tempo uma finalidade alheia ao interesse público, mesmo assim não poderá ser reivindicado novamente - art. 35 do Decreto-Lei 3.365/41.
- D) CORRETA** - Considerando que o bem foi expropriado em favor do domínio estatal utilizando-se do instituto da desapropriação indireta (art. 35 do Decreto-Lei 3.365/41), nada mais poderá ser feito para reverter a propriedade do bem. Nesse caso, caberá tão somente o ajuizamento de uma ação objetivando a indenização pecuniária.

7. (OAB-BR 2012.2) A União, após regular licitação, realiza concessão de determinado serviço público a uma sociedade privada. Entretanto, para a efetiva prestação do serviço, é necessário realizar algumas desapropriações.

A respeito desse caso concreto, assinale a afirmativa correta.

- A. A sociedade concessionária poderá promover desapropriações mediante autorização expressa, constante de lei ou contrato.
 - B. As desapropriações necessárias somente poderão ser realizadas pela União, já que a concessionária é pessoa jurídica de direito privado.
 - C. O ingresso de autoridades administrativas nos bens desapropriados, declarada a utilidade pública, somente será lícito após a obtenção de autorização judicial.
 - D. Os bens pertencentes ao(s) Município(s) inserido(s) na área de prestação do serviço não poderão ser desapropriados, mesmo que haja autorização legislativa.
- A) ERRADA** - A fase declaratória restringe-se a declaração pelo Poder Público de necessidade de desapropriação de determinado bem para atendimento da utilização pública, necessidade pública ou interesse social.
- B) CORRETA** - De fato, declarada a necessidade desapropriação do bem, inicia-se o prazo de caducidade do decreto expropriatório, bem como surge para administração o direito de ingressar no bem, podendo inclusive solicitar o auxílio de força policial em caso de resistência, nos termos do art. 7º do Decreto-lei nº 3.365/41.
- C) ERRADA** - A alternativa erra ao prever que a Administração não terá direitos e deveres, uma vez que, após o decreto de expropriação o Poder Público tem o direito de ingressar no bem a fim de realizar vistorias e verificar o estado do bem para fixação da futura indenização das benfeitorias, conforme previsto no art. 7º do Decreto-lei nº 3.365/41. Ademais, possuirá ainda o dever de promover a desapropriação, ou seja, dar início a fase executória no prazo previsto em lei*, sob pena de caducidade do decreto expropriatório.
- D) ERRADA** - O erro da alternativa está em afirmar que a fase declaratória gera direito a imissão na posse, uma vez que, conforme previsto no art. 15, do Decreto-lei 3.365/41, tal imissão na posse só se dará na fase executória, devendo ser autorizada pela autoridade judicial. Ademais, estará ainda condicionada a comprovação de urgência e prévio depósito, nos termos do § 2º do art. 15, desta mesma lei.

***#APROFUNDANDO:** Nos casos de desapropriação por utilidade pública o prazo de caducidade do decreto será de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 10 do Decreto-lei nº 3365/41. Já na desapropriação por interesse social, o prazo de caducidade será de 02 (dois) anos, nos termos do art. 3º da Lei nº 4132/62. Em ambos os casos, conforme previsto no art. 10 do Decreto-lei 3.365/41, caso o decreto de caduque o ente expropriante terá de esperar 01 (um) ano para realizar nova declaração sob aquele bem.

8. (XXXIV Exame OAB - 2022.1) Em determinado hospital municipal ocorreu grave incêndio, iniciado por pane elétrica no sistema de refrigeração. Todos os pacientes foram imediatamente retirados do hospital e, diante do iminente perigo público, a autoridade competente determinou que, até que fosse providenciada a remoção dos pacientes para outras unidades de saúde, os enfermos fossem abrigados no pátio de uma grande escola particular situada em frente ao nosocômio. Buscando obter informações sobre seu eventual direito à indenização, o proprietário da escola particular procurou você, como advogado(a), para obter a orientação jurídica correta.

Segundo sua orientação, no caso em tela, o agente público fez uso da

- A. ocupação administrativa temporária, e o proprietário da escola particular não faz jus à indenização, em razão da supremacia do interesse público.
- B. limitação administrativa, que assegura ao proprietário da escola particular o direito à indenização imediata e ao poder público o direito de preempção.
- C. servidão administrativa, que assegura ao proprietário da escola particular o direito à prévia indenização, em razão do uso temporário de seu bem imóvel.
- D. requisição administrativa, que assegura ao proprietário da escola particular o direito à indenização ulterior, caso haja dano.

A) ERRADA - A requisição administrativa é a utilização temporária de bens ou serviços particulares pela Administração Pública, “no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano”, consoante art. 5º, inciso XXV, da CF/88. Pode recair sobre bem móvel ou imóvel. Para melhor entendimento sobre o assunto, recomendamos a utilização de um clube esportivo para abrigar os afetados por enchente, pode ser utilizado como exemplo, e havendo deterioração do clube, o proprietário poderá ser restituído, sendo incorreto dizer que a intervenção é supressiva do estado

B) ERRADA - A limitação administrativa é a imposição de caráter geral e gratuito, que delimita o direito das pessoas. Quando do caráter geral poderá afetar determinadas pessoas, não proprietários determinados, pode também, impor restrições sobre as faculdades de usar e fruir de bem imóvel. Hely Lopes Meirelles afirma que a limitação administrativa “é toda imposição geral, gratuita, unilateral e de ordem pública condicionadora do exercício de direitos ou de atividades particulares às exigências do bem-estar social. (...) Derivam, comumente do poder de polícia inerente e indissociável da administração.”¹

C) CORRETA - A servidão Administrativa “é um ônus real que incide sobre um bem particular com a finalidade de permitir a sua utilização pública”², é uma forma de intervenção restritiva da propriedade, não tomando de seu dono a propriedade, porém afeta as faculdades de uso e de gozo sobre o bem objeto da intervenção, em razão de interesse público.

D) ERRADA - É uma modalidade de intervenção do Estado na propriedade, por meio de procedimento administrativo, tendo por finalidade a preservação do patrimônio histórico, cultural, artístico, científico, paisagístico e turístico, podendo recair sobre bem móvel ou imóvel, e até mesmo sobre bens imateriais. Ademais, o art. 216, §1, da CF/88, atribui ao Poder Público em colaboração com a comunidade, proteção ao patrimônio cultural brasileiro, entre as diversas formas, está também o tombamento como forma de acatamento e preservação.

9. (XXXII Exame OAB - 2021.1) A União, diante da necessidade de utilização do imóvel produtivo de Astrobaldo para fazer passar importante oleoduto, fez editar Decreto que declarou a utilidade pública do bem para tal finalidade e determinou que a concessionária do setor levasse a efeito a mencionada intervenção, na forma do contrato de concessão, de modo a instituir o respectivo direito real de gozo para a Administração Pública. Astrobaldo recusou-se a permitir o ingresso de prepostos da referida sociedade no bem para realizar as respectivas obras, o que levou a concessionária a ajuizar ação específica, com pedido liminar de imissão provisória na posse, para a implementação do estabelecido no Decreto. Diante dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta.

- A. A concessionária não poderia levar a efeito a intervenção do Estado na propriedade pretendida pela União, porque não pode exercer poder de polícia.
- B. A intervenção do Estado na propriedade pretendida é a requisição, considerando a necessidade do bem de Astrobaldo para a realização de serviço público.
- C. O pedido de imissão provisória na posse foi equivocado, porque não é cabível o procedimento da ação de desapropriação na intervenção em comento, cuja modalidade é a servidão.
- D. O eventual deferimento da imissão provisória na posse importará no dever de acrescer juros compensatórios sobre a indenização que venha a ser determinada no processo.

A) ERRADA – Ao contrário do que prevê este item, o ônus das desapropriações necessárias à duplicação da rodovia pode ser do futuro concessionário, desde que esteja expressamente previsto em lei ou no contrato, conforme prevê o art. 3º do Decreto-Lei nº 3.365/41.

B) ERRADA – Conforme dispõe o art. 7º do Decreto-Lei nº 3.365/41, a partir da declaração de utilidade pública já será possível que as autoridades administrativas penetrem os prédios compreendidos na declaração .

C) CORRETA –Este é o gabarito da questão! Conforme prevê o art. 10 do Decreto-Lei nº 3.365/41, realizada a declaração de utilidade pública, a desapropriação deveria ter sido efetivada em até 05 anos, contados da data de expedição do respectivo decreto. No caso em análise, passaram-se mais de 05 anos, estando, portanto, caduco tal decreto.

D) ERRADA – Ao contrário do que dispõe este item, conforme estatui o art. 6º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, a declaração de utilidade pública será emitida via decreto e somente pode ser realizada pelo Chefe do Poder Executivo.

10. (I Exame OAB - 2010.1) Acerca da desapropriação e dos institutos a ela relacionados, assinale a opção correta.

- A. Tratando-se de desapropriação por utilidade pública para a realização de obra, as áreas contíguas necessárias à execução da obra poderão ser abrangidas pela desapropriação, independentemente da inclusão dessas áreas na declaração de utilidade pública.
 - B. A fase declaratória, durante a qual o poder público manifesta sua vontade na futura desapropriação, é iniciada com a declaração expropriatória e formalizada por meio de ato exclusivo do chefe do Poder Executivo federal, estadual ou municipal; por isso, não pode o dirigente máximo de autarquia ou de agência reguladora, por exemplo, expedir declaração expropriatória.
 - C. O decreto expropriatório caduca no prazo de cinco anos caso a desapropriação por utilidade pública não seja efetivada mediante acordo ou judicialmente, sendo o termo final desse prazo, para as desapropriações que correrem na via judicial, o do trânsito em julgado da ação de desapropriação.
 - D. No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na sentença; desse modo, só serão devidos esses juros se o pagamento não for feito até 1.º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito.
- A) **ERRADA** - O art. 3º da Lei 4.132/62 afirma que o expropriante terá o prazo de dois anos, a partir da decretação da desapropriação por interesse social, para efetivar a aludida desapropriação e iniciar as providências de aproveitamento do bem expropriado.
- B) **ERRADA** - O art. 5º, XXIV, da Constituição Federal prevê o devido procedimento desapropriatório por interesse social. Em tal procedimento, a desapropriação deverá ser por indenização prévia, justa e em dinheiro.
- C) **CORRETA** - A alternativa está correta, pois o art. 5º, XXIV, da CF afirma que qualquer ente da Administração Pública Direta poderá desapropriar o imóvel, desde que haja interesse social. Para essa desapropriação deverá haver uma indenização prévia, justa e em dinheiro.
- D) **ERRADA** - O art. 184 da Constituição Federal afirma que compete privativamente à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel que não esteja cumprindo sua função social, porém a União deverá conceder indenização a tal proprietário, sendo esta prévia, justa e em títulos de dívida agrária.

Direito Administrativo: Atos administrativos

1. (OAB-BR 2011.3) A autorização de uso de bem público por particular caracteriza-se como ato administrativo

- A. discricionário e bilateral, ensejando indenização ao particular no caso de revogação pela administração.
 - B. unilateral, discricionário e precário, para atender interesse predominantemente particular.
 - C. bilateral e vinculado, efetivado mediante a celebração de um contrato com a administração pública, de forma a atender interesse eminentemente público.
 - D. discricionário e unilateral, empregado para atender a interesse predominantemente público, formalizado após a realização de licitação.
- A) **ERRADA** - A autorização (art. 21, incisos XI e XII da CF/88) é ato discricionário mas **não é bilateral**, uma vez que importa somente a vontade da administração, cabendo ao particular o mero requerimento. Também é precário, o que significa que pode ser revogado a qualquer tempo, sem qualquer obrigação de indenização.
- B) **CORRETA** - A autorização é um ato unilateral, uma vez que precisa apenas da manifestação de vontade da administração pública. A autorização é, também, um ato discricionário, pois mesmo que o particular atenda todas as exigências e requisitos necessários para conseguir a licença, a Administração Pública pode (avaliando a conveniência e oportunidade), mesmo assim, não fornecer a autorização ao particular. Além disso, a autorização é um ato precário, uma vez que a qualquer tempo a administração pode revogar a licença fornecida ao particular sem necessidade de indenização. A doutrina indica que a autorização encontra previsão no art. 21, incisos XI e XII da CF/88.
- C) **ERRADA** - A autorização é ato unilateral, mas não é vinculado. Mesmo que o particular preencha os requisitos, não há obrigação da Administração Pública em fornecer a licença.
- D) **ERRADA** - Diferentemente da permissão e concessão, não requer licitação, pois o seu interesse é privado e não público.

2. (XVII Exame OAB - 2015.2) Manoel da Silva é comerciante, proprietário de uma padaria e confeitaria de grande movimento na cidade ABCD. A fim de oferecer ao público um serviço diferenciado, Manoel formulou pedido administrativo de autorização de uso de bem público (calçada), para a colocação de mesas e cadeiras. Com a autorização concedida pelo Município, Manoel comprou mobiliário de alto padrão para colocá-lo na calçada, em frente ao seu estabelecimento. Uma semana depois, entretanto, a Prefeitura revogou a autorização, sem apresentar fundamentação.

A respeito do ato da prefeitura, que revogou a autorização, assinale a afirmativa correta.

- A. Por se tratar de ato administrativo discricionário, a autorização e sua revogação não podem ser investigadas na via judicial.
- B. A despeito de se tratar de ato administrativo discricionário, é admissível o controle judicial do ato.
- C. A autorização de uso de bem público é ato vinculado, de modo que, uma vez preenchidos os pressupostos, não poderia ser negado ao particular o direito ao seu uso, por meio da revogação do ato.
- D. A autorização de uso de bem público é ato discricionário, mas, uma vez deferido o uso ao particular, passa-se a estar diante de

ato vinculado, que não admite revogação.

- A) **ERRADA** - Segundo entendimento doutrinário, todo ato meramente discricionário está sujeito ao controle judicial. O controle jurisdicional analisará todos os aspectos de legalidade dos atos administrativos, verificando se todos os aspectos formais foram preenchidos, sem se estender à valoração da conduta que a lei conferiu ao administrador.
- B) **CORRETA** - A despeito de se tratar de ato administrativo discricionário, é admissível o controle judicial do ato, uma vez que o Administrador deve agir nos limites da lei (princípio da legalidade). Segundo José dos Santos Carvalho Filho, os atos discricionários podem sofrer controle judicial em relação a todos os elementos vinculados, ou seja, aqueles sobre os quais não tem o agente liberdade quanto à decisão a tomar.
- C) **ERRADA** - A autorização de uso de bem público é Ato Administrativo discricionário, precário e unilateral, para atender interesse predominantemente particular, estando sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade do Administrador.
- D) **ERRADA** - A autorização de uso do bem é eivada de natureza extremamente precária, o que permite à Administração, a qualquer momento, revogar o ato sem qualquer necessidade de indenização ao particular.

3. (XXXI Exame OAB - 2020.1) Otacilio, novo prefeito do Município Kappa, acredita que o controle interno é uma das principais ferramentas da função administrativa, razão pela qual determinou o levantamento de dados nos mais diversos setores da Administração local, a fim de apurar se os atos administrativos até então praticados continham vícios, bem como se ainda atendiam ao interesse público.

Diante dos resultados de tal apuração, Otacilio deverá

- A. revogar os atos administrativos que contenham vícios insanáveis, ainda que com base em valores jurídicos abstratos.
 - B. convalidar os atos administrativos que apresentem vícios sanáveis, mesmo que acarretem lesão ao interesse público.
 - C. desconsiderar as circunstâncias jurídicas e administrativas que houvessem imposto, limitado ou condicionado a conduta do agente nas decisões sobre a regularidade de ato administrativo.
 - D. indicar, de modo expresse, as consequências jurídicas e administrativas da invalidação de ato administrativo.
- A) **ERRADA** - Este item tenta confundir o examinando ao inverter os conceitos de revogação e anulação de atos administrativos. De acordo com o art. 53, da Lei nº 9.784/99, os atos serão anulados quando eivados de vício de legalidade e revogados quando por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos¹
- B) **ERRADA** - Ao contrário do que afirma este item, o art. 55, da Lei nº 9.784/99, é claro ao afirmar que apenas quando não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.
- C) **ERRADA** - Este item exige que o examinando esteja atento às novidades legislativas. O art. 21 da LINDB, incluído pela Lei n. 13.655/2018, exige que a decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, que decreta a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa indique de modo expresse suas consequências jurídicas e administrativas. Sendo assim, não há que se falar em desconsideração de tais circunstâncias.
- D) **CORRETA** - Este é o item correto! Incluído em 2018 na LINDB, o art. 21 deixa claro que a decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, que decreta a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresse suas consequências jurídicas e administrativas.

4. (XXX Exame OAB - 2019.3) José, servidor público federal ocupante exclusivamente de cargo em comissão, foi exonerado, tendo a autoridade competente motivado o ato em reiterado descumprimento da carga horária de trabalho pelo servidor. José obteve, junto ao departamento de recursos humanos, documento oficial com extrato de seu ponto eletrônico, comprovando o regular cumprimento de sua jornada de trabalho.

Assim, o servidor buscou assistência jurídica junto a um advogado, que lhe informou corretamente, à luz do ordenamento jurídico, que

- A. não é viável o ajuizamento de ação judicial visando a invalidar o ato de exoneração, eis que o próprio texto constitucional estabelece que cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente, que não está vinculada ou limitada aos motivos expostos para a prática do ato administrativo.
 - B. não é viável o ajuizamento de ação judicial visando a invalidar o ato de exoneração, eis que tal ato é classificado como vinculado, no que tange à liberdade de ação do administrador público, razão pela qual o Poder Judiciário não pode se imiscuir no controle do mérito administrativo, sob pena de violação à separação dos Poderes.
 - C. é viável o ajuizamento de ação judicial visando a invalidar o ato de exoneração, eis que, apesar de ser dispensável a motivação para o ato administrativo discricionário de exoneração, uma vez expostos os motivos que conduziram à prática do ato, estes passam a vincular a Administração Pública, em razão da teoria dos motivos determinantes.
 - D. é viável o ajuizamento de ação judicial visando a invalidar o ato de exoneração, eis que, por se tratar de um ato administrativo vinculado, pode o Poder Judiciário proceder ao exame do mérito administrativo, a fim de aferir a conveniência e a oportunidade de manutenção do ato, em razão do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.
- A) **ERRADA** - De fato, via de regra os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, conforme consta no inciso II, do art. 37, da CF/88. Ademais, trata-se de um ato discricionário, não havendo necessidade de motivação para sua validade. Todavia, no caso em análise, a Administração, ao justificar o ato administrativo, ficou vinculada às razões expostas, que sendo falsas tornam o ato de exoneração padece de vício de validade e, conseqüentemente, cabe o ajuizamento de ação judicial para reconhecimento da sua invalidade .

B) ERRADA - Ao contrário do que afirma esse item, a exoneração de cargo de comissão, conforme prevê o inciso II, do art. 37, da CF/88 é ato discricionário. Ademais, tendo a Administração justificado a exoneração do servidor, atraiu para o caso em análise a aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes¹. Sendo assim, diante da falsidade da justificativa explanada, é possível o ajuizamento de ação judicial para invalidar o ato de exoneração, ainda que o cargo seja comissionado.

C) CORRETA - **Esse é o gabarito da questão!** Esse item traz didaticamente a explicação da Teoria dos Motivos Determinantes, que incide no caso concreto em análise. Tendo a Administração apresentado uma justificativa falsa, o ato apresenta um vício de validade e pode ser contestado judicialmente.

D) ERRADA - O erro desse item está em afirmar que o ato de exoneração do ocupante do cargo de comissão é vinculado, tendo em vista que conforme consta no inciso II, do art. 37, da CF/88 esse tipo de cargo é livre nomeação e exoneração, ou seja, trata-se de um ato discricionário, não sendo necessário que se apresente justificativa para tal exoneração. Todavia, tendo a Administração optado por apresentar uma justificativa, essa para a vinculá-la, ou seja, deve ser verdadeira.

De acordo com essa teoria, a validade do ato administrativo depende da correspondência entre os motivos nele expostos e a existência concreta dos fatos que ensejaram a sua edição.[1] No caso em análise, não havia obrigatoriedade de motivar, mas já que tal motivação fora realizada essa deve ser verdadeira sob pena do ato ser considerado inválido.

5. (OAB-BR 2013.3) O Estado X concedeu a Fulano autorização para a prática de determinada atividade. Posteriormente, é editada lei vedando a realização daquela atividade. Diante do exposto, e considerando as formas de extinção dos atos administrativos, assinale a afirmativa correta.

- A. Deve ser declarada a nulidade do ato em questão.
- B. Deve ser declarada a caducidade do ato em questão.
- C. O ato em questão deve ser cassado.
- D. O ato em questão deve ser revogado.

A) ERRADA - Para que um ato seja declarado nulo é necessário que ele seja revestido por alguma ilegalidade (vide art. 53 da Lei 9.784/99). No caso em tela, não existiu ato algum que se caracterizasse como nulo.

B) CORRETA - Ocorrerá a caducidade de um ato toda vez que uma situação jurídica considerada válida deixa de ser assim considerada em virtude de lei. No caso em questão, é exatamente o que ocorre.

C) ERRADA - Para que ocorra a cassação é necessário que o ato que foi expedido pela Administração Pública ao particular seja executado por este de forma irregular.

D) ERRADA - A revogação irá ocorrer quando o ato for legal, mas for inoportuno ou inconveniente ao interesse público, conforme o disposto no art. 53 da Lei 9.784/99.

Complemento: O termo "caducidade", no Direito Administrativo, possui dois conceitos diversos, um referente ao Ato administrativo (objeto da questão em comento) e outro referente ao Contrato administrativo. Os dois conceitos estão ligados à extinção

6. (OAB-BR 2011.2) A revogação representa uma das formas de extinção de um ato administrativo. Quanto a esse instituto, é correto afirmar que

- A. Pode se dar tanto em relação a atos viciados de ilegalidade ou não, desde que praticados dentro de uma competência discricionária.
- B. Produz efeitos retroativos, retirando o ato do mundo, de forma a nunca ter existido.
- C. Apenas pode se dar em relação aos atos válidos, praticados dentro de uma competência discricionária, produzindo efeitos ex nunc.
- D. Pode se dar em relação aos atos vinculados ou discricionários, produzindo ora efeito ex tunc, ora efeito ex nunc.

A) ERRADA - Atos ilegais não são revogados, mas, sim, anulados. A revogação, portanto, não recai sobre atos viciados, mas apenas sobre atos perfeitos e que, num critério de conveniência e oportunidade da administração pública, decidiu-se pela sua retirada dos seus efeitos.

B) ERRADA - Os efeitos da revogação são ex-nunc, e não ex-tunc. Portanto, os efeitos da revogação atingem apenas atos futuros e não os já realizados.

C) CORRETA - Eis o gabarito da questão. Segundo GARCIA, "A revogação pode ser conceituada como extinção de um ato administrativo legal ou de seus efeitos por outro ato administrativo pela ocorrência de fato novo que torna o ato inconveniente ou inoportuno, respeitando-se os efeitos precedentes (ex nunc)"¹.

D) ERRADA - Os atos vinculados não podem ser revogados, mas, sim, anulados, produzindo efeitos ex-tunc. Os atos discricionários podem ser revogados, produzindo efeitos ex-nunc.

7. (XIX Exame OAB - 2016.1) A associação de moradores do Município F solicitou ao Poder Público municipal autorização para o

fechamento da ?rua de trás?, por uma noite, para a realização de uma festa junina aberta ao público. O Município, entretanto, negou o pedido, ao fundamento de que aquela rua seria utilizada para sediar o encontro anual dos produtores de abóbora, a ser realizado no mesmo dia.

Considerando que tal fundamentação não está correta, pois, antes da negativa do pedido da associação de moradores, o encontro dos produtores de abóbora havia sido transferido para o mês seguinte, conforme publicado na imprensa oficial, assinale a afirmativa correta.

- A. Mesmo diante do erro na fundamentação, o ato é válido, pois a autorização pleiteada é ato discricionário da Administração.
 - B. Independentemente do erro na fundamentação, o ato é inválido, pois a autorização pleiteada é ato vinculado, não podendo a Administração indeferir-lo.
 - C. Diante do erro na fundamentação, o ato é inválido, uma vez que, pela teoria dos motivos determinantes, a validade do ato está ligada aos motivos indicados como seu fundamento.
 - D. Apesar do erro na fundamentação, o ato é válido, pois a autorização pleiteada é ato vinculado, não tendo a associação de moradores demonstrado o preenchimento dos requisitos.
- A) **ERRADA** - Mesmo os atos administrativos discricionários possuem elementos de validade obrigatórios sob pena de invalidade, quais sejam: Competência, Finalidade, Forma, Motivo e Objeto (Mnemônico: Con Fi For Mob). Para chegar a estes elementos a Lei utilizou como base o disposto no artigo 2º da Lei 4.717/65 que prevê nulidade dos atos lesivos ao patrimônio público nos casos de: incompetência; vício de forma; ilegalidade do objeto; inexistência dos motivos e desvio de finalidade.
- B) **ERRADA** - A autorização é ato discricionário, ou seja, a administração pode, aplicando um juízo de conveniência e oportunidade, decidir sobre a sua concessão ou não. Além disso, conforme dispõe o artigo 2º da Lei 4.717/65, é nulo o ato que possui motivos (fundamentos) válidos.
- C) **CORRETA** - O enunciado evidencia a Teoria dos Motivos Determinantes e segundo sustenta essa teoria quando a administração motiva o ato – mesmo que a lei não indique isto como pressuposto inexorável – a validade do mesmo depende da verdade dos motivos alegados.
- D) **ERRADA** - Autorização é ato administrativo unilateral, discricionário e precário pelo qual a Administração faculta ao particular o uso de bem público (autorização de uso), ou a prestação de serviço público (autorização de serviço público), ou o desempenho de atividade material, ou a prática de ato que, sem esse consentimento, seriam legalmente proibidos (autorização como ato de polícia). Caso o ato discricionário seja fundamentado, o fundamento vincula o ato. Dessa forma, se o fundamento for inválido o ato será nulo.

8. (XXXIV Exame OAB - 2022.1) O Parque de Diversões Alegrias ABC obteve legalmente autorização do Município Alfa para uso de bem público, de maneira a montar suas instalações e exercer suas atividades em determinada praça pública, pelo período de três meses. Um mês após a edição do ato de autorização de uso, sobreveio legislação municipal, alterando o plano diretor da cidade, tornando aquela área residencial e proibindo expressamente sua autorização de uso para fins recreativos, como a instalação de parques de diversão.

No caso em tela, houve extinção do ato administrativo de autorização de uso inicialmente válido por meio da

- A. cassação, devendo a autoridade municipal que emitiu o ato revogá-lo expressamente para o fiel cumprimento da lei e o Parque de Diversões Alegrias ABC não tem direito à indenização.
 - B. caducidade, por força de ilegalidade superveniente causada pela alteração legislativa, sem culpa do beneficiário do ato Parque de Diversões Alegrias ABC.
 - C. anulação, que ocorre de forma tácita, em razão de fato do príncipe superveniente, consistente na alteração do plano diretor da cidade, com direito de indenização ao Parque de Diversões Alegrias ABC.
 - D. contraposição, por força de ilegalidade superveniente decorrente da nova lei municipal editada, devendo ser perquirida eventual culpa do Parque de Diversões Alegrias ABC.
- A) **ERRADA** - A cassação é a extinção do ato administrativo por descumprimento das condições fixadas pela Administração ou ilegalidade superveniente imputada ao beneficiário do ato. No caso em análise houve caducidade.
- B) **CORRETA** - Este é o item correto! A caducidade é a extinção do ato administrativo quando a situação nele contemplada não é mais tolerada pela nova legislação, sendo essa a situação trazida pelo enunciado da questão.
- C) **ERRADA** - A anulação é a invalidação do ato administrativo editado em desconformidade com a ordem jurídica, observe que no caso concreto em análise o ato foi editado dentro da legalidade e só após edição de norma superveniente é que passou a estar em desacordo com esta. Sendo assim, o caso é de caducidade.
- D) **ERRADA** - A contraposição ou derrubada é a extinção do ato administrativo em razão de sua incompatibilidade material com ato administrativo posterior. Observe que no caso concreto em análise temos uma lei posterior e não ato administrativo, sendo, portanto, o caso de extinção do ato administrativo por caducidade.

10. (I Exame OAB - 2010.1) Assinale a opção correta no que se refere à revogação dos atos administrativos.

- A. A revogação do ato administrativo produz efeitos ex tunc.

- B. Ato vinculado não pode ser objeto de revogação.
- C. A revogação pode atingir certidões e atestados.
- D. Ato que gerarem direitos adquiridos poderão ser revogados.

A) ERRADA - A alternativa está incorreta, pois a revogação somente produz efeitos prospectivos, para frente (**ex nunc**), porque o ato revogado era válido, não tinha vício nenhum. Não obstante, devem ser respeitados os direitos adquiridos.

B) CORRETA - Os atos vinculados não podem ser objeto de revogação porque não possuem margem de discricionariedade, ou seja, não há aspectos relativos à oportunidade e conveniência. Dessa forma, esse é o gabarito da questão.

C) ERRADA - As certidões, atestados e os atos de conteúdo meramente declaratórios, não podem ser revogados porque eles se limitam a declarar que uma situação existe, ou não existe. Dessa forma, não há como revogar algo que ou é real ou é irreal. Portanto, errada a alternativa.

D) ERRADA - Conforme estabelece o art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, não podem ser revogados atos que já geraram direito adquiridos. Da mesma forma, os atos administrativos, que passam por juízo de mera conveniência e oportunidade administrativa, também não podem interferir em direito adquirido.

Direito Administrativo: Serviços públicos

1. (XXVII Exame OAB - 2018.3) A sociedade empresária Beta assinou, na década de 1990, contrato de concessão de serviço de transporte público. Desde então, vem utilizando os mesmos ônibus no transporte de passageiros, não se preocupando com a renovação da frota, tampouco com o conforto dos usuários ou com o nível de emissão de poluentes. Em paralelo, com a natural evolução tecnológica, sabe-se que os veículos atualmente estão mais bem equipados, são mais seguros e, naturalmente, emitem menos poluentes.

Com base no caso narrado, assinale a afirmativa correta.

- A. A renovação da frota visa a atender ao princípio da atualidade, que exige das concessionárias o emprego de equipamentos modernos.
- B. Constitui interesse público a utilização de ônibus novos, mais econômicos, eficientes e confortáveis; por isso, independentemente de lei autorizativa, pode o poder concedente encampar o contrato de concessão, retomando o serviço público.
- C. Se a concessionária desrespeitar os parâmetros de qualidade do serviço estabelecidos no contrato, a concessão poderá ser extinta unilateralmente pelo poder concedente, aplicando-se o instituto da rescisão.
- D. Ao fim da concessão, os veículos utilizados retornam ao poder concedente, independentemente de expressa previsão no edital e no contrato.
- a) **CORRETA** – O princípio da Atualidade/Modernidade, além dos previstos na CF/88, deve ser observado pela concessionária de serviço público, como parâmetro para prestação de serviço adequado - art. 6º, §1º e §2º da Lei 8.987/95.
- b) **ERRADA** – A encampação, prevista na Lei 8.987/95, em seu art. 37, consistente na retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, em razão de interesse público, precisa de autorização legal específica, além de indenização.
- c) **ERRADA** – Neste caso, operar-se-á a caducidade do contrato, que poderá ser declarada pelo poder concedente, dentre outras hipóteses, quando o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço - art. 38, §1º da Lei 8.987/95.
- d) **ERRADA** – Segundo disposição do art. 18, inciso X, da Lei 8.987/95, a cláusula de indicação dos bens reversíveis deverá estar presente no edital de licitação, previamente ao contrato

2. (XVI Exame OAB - 2015.1) Após fortes chuvas, devido ao enorme volume de água, parte de uma rodovia federal sofreu rachaduras e cedeu, tornando necessária a interdição da pista e o desvio do fluxo de tráfego até a conclusão das obras de reparo. A exploração da rodovia havia sido concedida, mediante licitação, à sociedade empresária ?Traffega?, e esta não foi capaz de lidar com a situação, razão pela qual foi decretada a intervenção na concessão.

Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta:

- A. A intervenção somente pode ser decretada após a conclusão de processo administrativo em que seja assegurada a ampla defesa.
- B. A administração do serviço será devolvida à concessionária, cessada a intervenção, se não for extinta a concessão.
- C. A intervenção decorre da supremacia do interesse público sobre o privado e dispensa a instauração de processo administrativo.
- D. A intervenção é causa obrigatória de extinção da concessão e assunção do serviço pelo poder concedente.
- A) ERRADA** - O art. 33, caput, da Lei 8.987/95 (Lei das Concessões) dispõe que o poder concedente deverá instaurar procedimento administrativo no prazo de trinta dias após decretada a intervenção.

- B) CORRETA** - Conforme o art. 34 da Lei 8.987/95: "cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão".
- C) ERRADA** - A redação do art. 33, caput, da Lei 8.987/95 deixa claro que o poder concedente deverá, no prazo de trinta dias, instaurar procedimento administrativo, não havendo a possibilidade de dispensa.
- D) ERRADA** - A intervenção não é causa obrigatória de extinção da concessão e assunção do serviço pelo poder concedente, visto que é possível devolver a administração do serviço à concessionária (art. 34, Lei 8.987/95).

3. (OAB-BR 2012.3) Um estado da Federação, em processo de recuperação econômica, pretende restaurar o seu antigo Parque de Esportes, uma enorme área que concentra estádio de futebol, ginásio de esportes coletivos e parque aquático. Não dispondo de recursos para custear a totalidade da obra e nem tendo expertise para promover uma boa gestão do espaço, o Estado pretende firmar um contrato de parceria público-privada, nos moldes da Lei n. 11.079/2004.

Sobre o instituto da Parceria Público-Privada, assinale a afirmativa correta.

- A.** As parcerias público-privadas têm natureza de convênio, e não de contrato, uma vez que o ente público e o ente particular conjugam esforços na realização de uma atividade de interesse público.
- B.** As parcerias público-privadas preveem que o ente público executará uma parcela do serviço ou obra, nunca inferior a 50%, e o particular o restante do serviço ou obra.
- C.** As parcerias público-privadas não podem ter por objeto, exclusivamente, a execução de obra pública de restauração do Parque de Esportes.
- D.** As parcerias público-privadas remuneram o ente particular integralmente com o valor das tarifas cobradas dos usuários do serviço, sendo vedado ao ente público o custeio direto das atividades desenvolvidas pelo particular.
- A) ERRADA** – O item tenta confundir o candidato, uma vez que trata do objetivo dos consórcios públicos, dos quais só podem participar entes públicos, sendo regidos pela Decreto nº 6.017/07, querendo atribuí-lo às Parcerias Público Privadas (PPPs). Todavia a PPP é modalidade especial de concessão de serviços públicos, realizada através de contrato entre Ente da Administração Pública e particular, após licitação na modalidade concorrência.
- B) ERRADA** – O erro da questão está em afirmar que parte da obra deverá ser realizada pelo Estado. De início, cumpre esclarecer que o principal objetivo das PPPs é a prestação de serviços, podendo vir a ser ou não precedida de obra pública. Independente da espécie de PPP, seja administrativa ou patrocinada, o Parceiro Privado quando houver obra a ser realizada, a realizará integralmente.
- C) CORRETA** – De fato, tal vedação está expressa no inciso III, § 4º, do art. 2º, da Lei 11.079/2004, ou seja, os contratos de PPPs, após a devida licitação na modalidade concorrência, não poderão ter como único objeto a execução de obras públicas.
- D) ERRADA** – De início, é importante esclarecer que existem 02 (duas) espécies de PPPs. A primeira é a PPP patrocinada, prevista no art. 2º, §1º da Lei nº 11.079/2004, que possui como objeto principal a prestação de serviços públicos e é remunerada em parte pelo Parceiro Público e em parte pelo usuário do serviço ao pagar tarifa. A segunda espécie é a PPP administrativa, prevista no §2º do art. 1º da Lei nº 11.079/2004, que possui como objeto serviços administrativos e é remunerada integralmente pelo Parceiro Público. Sendo assim, ao contrário do previsto neste item, o Parceiro Público sempre custeará os serviços prestados, integralmente nas parcerias administrativas e, parcialmente, nas parcerias patrocinadas.

4. (XXXII Exame OAB - 2021.1) O Município Alfa pretende formalizar uma parceria público-privada para a realização de obras, instalação de postes e prestação de serviços de iluminação pública. A contraprestação da concessionária vencedora da licitação seria inteiramente custeada pela Administração Pública local, mediante ordem bancária e por outorga de direitos sobre bens públicos dominicais do município. Sobre essa situação hipotética, assinale a afirmativa correta.

- A.** A contratação almejada não é possível, porque o ordenamento não admite que a Administração arque com o custeio integral de parceria público-privada.
- B.** A outorga de direitos sobre bens públicos dominicais não é contraprestação admissível para a formalização da parceria.
- C.** O Município Alfa deveria utilizar-se de concessão administrativa para a formalização da contratação pretendida.
- D.** A natureza individual (uti singuli) do serviço em questão exige a cobrança de tarifa do usuário para a realização da parceria público-privada almejada.
- A) ERRADA** - O enunciado da questão deixa claro que o caso concreto trata de uma PPP - Parceria Público Privada, que é regida pela Lei nº 11.079/04. Essa lei traz duas modalidades de parceria, quais sejam, concessão patrocinada e concessão administrativa. Esta última é justamente a prevista pelo enunciado, conforme dispõe o §2º, do art. 2º da Lei nº 11.079/04.
- B) ERRADA** - Ao contrário do que afirma esse item, o art. 6º da Lei nº 11.079/04 estabelece em seu inciso IV a outorga de direitos sobre bens públicos dominicais como uma das formas de contraprestação do Parceiro Público.¹
- C) CORRETA** - Esse é o item correto. O enunciado da questão, de fato, descreve a concessão administrativa, prevista no §2º do art. 2º da Lei nº 11.079/04. Saiba que concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens.
- D) ERRADA** - Ao contrário do que afirma esse item, o serviço de iluminação pública não é considerado uti singuli, conforme já se manifestou o Supremo Tribunal Federal em diversos julgados. Em decorrência disso, a súmula vinculante nº 41 do STF veda que esse serviço

remunerado mediante taxa.

TEMQUESABER: A contraprestação da Administração Pública nos contratos de parceria público-privada poderá ser feita

- por: I – ordem bancária;
- II – cessão de créditos não tributários;
- III – outorga de direitos em face da Administração Pública; IV – outorga de direitos sobre bens públicos dominicais;
- V – outros meios admitidos em lei.

5. (XXIII Exame OAB) O Estado Alfa, com o objetivo de articular a prestação dos serviços de saneamento básico entre municípios limítrofes, instituiu uma região metropolitana, de modo a promover a organização, o planejamento e a execução de tais atividades de interesse comum.

Acerca da criação de regiões metropolitanas para a realização de serviços públicos, assinale a afirmativa correta.

- A. A instituição de região metropolitana para a organização, o planejamento e a execução dos serviços públicos é de competência do Estado Alfa, por meio de lei complementar.
 - B. A organização, o planejamento e a execução dos serviços de saneamento básico entre municípios limítrofes deveria, necessariamente, ser promovida por meio de consórcio público.
 - C. A competência para a criação de regiões metropolitanas é exclusiva da União, sob pena de violar a autonomia dos municípios que seriam por elas alcançados.
 - D. A criação da região metropolitana pretendida pelo Estado Alfa não é possível, diante da ausência de previsão para tanto no nosso ordenamento jurídico.
- A) **CORRETA** - Conforme preceitua o art. 25, §3º da CF/88, compete ao Estado, por meio de lei complementar, definir regiões metropolitanas, a fim de integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.
- B) **ERRADA** - Conforme se verifica da análise da legislação que trata das modalidades de licitação, não há, no caso em tela, informações sobre os valores necessários para a realização de obras que seriam necessárias a instalação de serviços de saneamento básico, o que seria indispensável para aferição da melhor modalidade de contrato aplicável – art. 23, §8º da Lei 8.666/93.
- C) **ERRADA** - A criação de regiões metropolitanas não é de competência da União, conforme se verifica do disposto pelo art. 25, §3º da CF/88, esta competência é do Estado.
- D) **ERRADA** - O art. 25, §3º da CF/88, estabelece o regramento para que seja possível a instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, pelos Estados.

Dica:

São três, portanto, os requisitos constitucionais para a atuação dos estados nas três hipóteses (criação de regiões metropolitanas, de aglomerações urbanas e de microrregiões):

- a) lei complementar estadual;
 - b) tratar-se de um conjunto de municípios limítrofes;
 - c) ter por fim a organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum.
- As regiões metropolitanas são conjuntos de municípios limítrofes, com certa continuidade urbana, que se reúnem em torno de um município-polo.
 - As aglomerações urbanas são áreas urbanas de municípios limítrofes, sem um polo, ou mesmo uma sede. Caracterizam-se pela grande densidade demográfica e continuidade urbana.
 - As microrregiões são também municípios limítrofes, que apresentam características homogêneas e problemas em comum, mas que não se encontram ligados por certa continuidade urbana.

6. (XXIV Exame OAB) Um Estado da Federação lançou um grande programa de concessões como forma de fomentar investimentos, diante das dificuldades financeiras por que vem passando. Por meio desse programa, ele pretende executar obras de interesse da população e ceder espaços públicos para a gestão da iniciativa privada. Como parte desse programa, lançou edital para restaurar um complexo esportivo com estádio de futebol, ginásio de esportes, parque aquático e quadras poliesportivas.

Diante da situação acima, assinale a afirmativa correta.

(QUESTÃO ADAPTADA)

- A. O Estado pode optar por celebrar uma parceria público-privada na modalidade de concessão patrocinada, desde que o contrato tenha valor igual ou superior a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que as receitas decorrentes da exploração dos serviços não sejam suficientes para remunerar o particular.
- B. A constituição de sociedade de propósito específico - SPE, sociedade empresária dotada de personalidade jurídica e incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria, deve ocorrer após a celebração de um contrato de PPP.
- C. O contrato deverá prever o pagamento de remuneração fixa vinculada ao desempenho do parceiro privado, segundo metas e padrões de qualidade e disponibilidade nele definidos.
- D. A contraprestação do Estado deverá ser obrigatoriamente precedida da disponibilização do serviço que é objeto do contrato de parceria público-privada; dessa forma, não é possível o pagamento de contraprestação relativa à parcela fruível do serviço contratado.

A) CORRETA - O objeto da concessão é a execução de obra e a gestão de espaço público. Nesse caso será uma concessão



patrocinada, ou seja, aquela em que haverá uma tarifa paga pelos usuários e uma contraprestação paga pelo poder público. A Lei 13.529/17, em seu art. 2º, §4º, inciso I, estabelece o valor mínimo de R\$ 10.000.000,00)

B) ERRADA - O art. 9º da Lei 11.079/04, estabelece que, antes da celebração do contrato, deverá ser constituída sociedade de propósito específico, incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria. Ou seja, a sua constituição deve ocorrer ANTES e não APÓS a celebração do contrato.

C) ERRADA - Em conformidade com o disposto pelo art. 6º. § 1º, da Lei 11.079/04, o contrato poderá prever o pagamento ao parceiro privado de remuneração variável (e não fixa) vinculada ao seu desempenho, conforme metas e padrões de qualidade e disponibilidade definidos no contrato.

D) ERRADA - De acordo com o art. 7º. § 1º, da Lei 11.079/04, é facultado à administração pública, nos termos do contrato, efetuar o pagamento da contraprestação relativa a parcela fruível do serviço objeto do contrato de parceria público-privada.

7. (II Exame OAB - 2010.2) Uma determinada empresa concessionária transfere o seu controle acionário para uma outra empresa privada, sem notificar, previamente, o Poder concedente, parte no contrato de concessão. Assinale a alternativa que indique a medida que o Poder concedente

poderá tomar, se não restarem atendidas as mesmas exigências técnicas, de idoneidade financeira e regularidade jurídica por esta nova empresa.

A. Poderá o Poder concedente declarar a caducidade da concessão, tendo em vista o caráter *intuitu personae* do contrato de concessão.

B. Poderá retomar o serviço, por motivo de interesse público, através da encampação, autorizada por lei específica, após prévio pagamento da indenização.

C. Poderá o Poder concedente anular o contrato de concessão, através de decisão administrativa, uma vez que a transferência acionária da empresa concessionária sem a notificação prévia ao Poder concedente gera irregularidade, insusceptível de convalidação.

D. Nada poderá fazer o Poder concedente, uma vez que a empresa concessionária, apesar da alteração societária, não desnatura o caráter *intuitu personae* do contrato de concessão.

A) CORRETA - O caráter *intuitu personae*, ou seja, a “pessoalidade” dos contratos administrativos se dá justamente por haver contratação devido às características pessoais e relevantes do contratado. Levando este fato em consideração, compreende-se o disposto no art. 27 da Lei 8.987/95 o qual determina que a transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão.

B) ERRADA - A encampação está definida no art. 37 da Lei 8.987/95 como a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização. Não será aplicada a encampação no caso em tela.

C) ERRADA - O caso em análise trata da caducidade da concessão, prevista na Lei 8.987/95. Observa-se também o fato da afirmativa mencionar “anulação do contrato”, hipótese que se deve descartar, pois não há vício de legalidade na concessão em si.

D) ERRADA - Se ocorrer tal transformação societária, haverá a desconfiguração do caráter *intuitu personae*. O art. 27 da Lei 8.987/95 esclarece sobre a caducidade da concessão quando da transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente.

8. (XXIX Exame OAB - 2019.2) O Município Alfa planeja estabelecer uma parceria público privada para a construção e operação do metrô, cujo contrato terá vigência de trinta e cinco anos. Como a receita com a venda das passagens é inferior ao custo de implantação/operação do serviço, o ente local aportará recursos como complementação da remuneração do parceiro privado.

Sobre a questão, assinale a afirmativa correta.

A. Como o parceiro privado será remunerado pela tarifa do serviço de transporte e por uma contrapartida do poder público, a concessão será celebrada na modalidade administrativa.

B. A contrapartida do parceiro público somente pode se dar em dinheiro, não sendo permitido qualquer outro mecanismo, a exemplo da outorga de direitos em face da Administração Pública.

C. A vigência do futuro contrato é adequada, mas, por se tratar de negócio com duração de trinta e cinco anos, não poderá haver prorrogação contratual.

D. Independentemente da proporção da contrapartida do parceiro público frente ao total da receita auferida pelo parceiro privado, não haverá necessidade de

autorização legislativa específica.

A) ERRADA – Ao contrário do disposto neste item, quando a parceiro privado é remunerado em parte por tarifa paga pelo particular e em parte pelo parceiro público, trata-se de uma parceria público privada na modalidade patrocinada, nos termos do §1º, do art. 2º da Lei nº

B) ERRADA – O erro deste item está em restringir a forma de contrapartida do parceiro público, na medida em que o art. 6º da Lei nº 11.079/04 elenca em seus incisos outras formas que não o pagamento em dinheiro, como por exemplo em seu inciso III mediante outorga de direitos em face da Administração Pública.

C) CORRETA – Este é o gabarito da questão! Para que o examinando acerte esta questão, basta que ele saiba que o prazo máximo de vigência do contrato em uma Parceria Público-Privada é de 35 anos, conforme prevê o inciso I, do artigo 5º da Lei nº 11.079/04.

D) ERRADA – Ao contrário do que dispõe este item, conforme prevê o §3º do art. 10 da Lei 11.079/04, nas concessões patrocinadas em que mais de 70% (setenta por cento) da remuneração do parceiro privado for paga pela Administração Pública será necessária prévia autorização legislativa específica

9. (I Exame OAB - 2010.1) Júlia, que está desempregada, não conseguiu pagar a tarifa de energia elétrica de sua residência, referente ao mês de janeiro de 2010. Por esse motivo, o fornecimento de energia foi suspenso por ordem da diretoria da concessionária de energia elétrica, sociedade de economia mista.

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta.

- A. O fornecimento de energia elétrica à residência de Júlia não poderia ter sido suspenso em razão do inadimplemento, visto que, conforme entendimento do STJ, constitui serviço público essencial.
- B. A lei de regência autoriza a suspensão do serviço desde que haja prévia notificação do usuário.
- C. Lei estadual poderia, de forma constitucional, criar isenção dessa tarifa, nos casos de impossibilidade material de seu pagamento, como no caso do desemprego do usuário.
- D. Não caberia mandado de segurança contra o ato da diretoria da concessionária, porque ela não é autoridade pública.

A) ERRADA - A Primeira Seção e a Corte Especial do STJ entendem legal a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica pelo inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, exceto quanto aos débitos antigos, passíveis de cobrança pelas vias ordinárias - [REsp 1071837/MG](#).

B) CORRETA - Segundo o art. 6º, §3º, da Lei 8.987/95, não resta caracterizada a descontinuidade do serviço, ou sua interrupção em situação de emergência, ou após aviso prévio, em razão do inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Portanto, esse é o gabarito da questão.

C) ERRADA - A alteração das condições da relação contratual entre o poder concedente e os concessionários, causa descompasso entre a tarifa e a obrigação de manter serviço adequado em favor dos usuários. Dessa forma, tal medida afrontaria o disposto nos artigos 175, caput, e parágrafo único, I, III e V, e 37, XXI, da CF/88.

D) ERRADA - É sim impugnável, por Mandado de Segurança, o ato de autoridade dirigente de Sociedade de Economia Mista, quando praticado com abuso e de forma ilegal - REsp 174.085/GO.

#JURISPRUDÊNCIA

REsp 174.085/GO - Recurso especial. Processual civil. Mandado de Segurança. Ato praticado por dirigente de sociedade de economia mista. Corte de energia elétrica. Possibilidade de impugnação pela via mandamental. Recurso provido. 1. **É impugnável, por Mandado de Segurança, o ato de autoridade dirigente de Sociedade de Economia Mista, quando praticado com abuso e de forma ilegal.** In casu, trata-se de ato do Superintendente de Distribuição Norte das Centrais Elétricas de Goiás (CELG) e seu representante local, que visando a compelir o recorrente ao pagamento de contas em atraso, determinou a supressão do fornecimento de energia elétrica em outras unidades ao mesmo pertencentes, que estavam com o seu pagamento em dia, constituindo tal prática, medida passível de impugnação pela via mandamental. 2. Tem-se, atualmente, procurado emprestar ao vocábulo autoridade o conceito mais amplo possível para justificar a impetração de Mandado de Segurança, tendo a lei adicionado-lhe o expletivo "seja de que natureza for" (REsp 84.082/RS, Rel. min. Demócrito Reinaldo). 3. Recurso Especial a que se dá provimento" (REsp 174.085/GO, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18/08/1998, DJ 21/09/1998 p. 96)

10. (XVI Exame OAB - 2015.1) O Estado X, após regular processo licitatório, celebrou contrato de concessão de serviço público de transporte intermunicipal de passageiros, por ônibus regular, com a sociedade empresária ?F?, vencedora do certame, com prazo de 10 (dez) anos. Entretanto, apenas 5 (cinco) anos depois da assinatura do contrato, o Estado publicou edital de licitação para a concessão de serviço de transporte de passageiros, por ônibus do tipo executivo, para o mesmo trecho.

Diante do exposto, assinale a afirmativa correta.

- A. A sociedade empresária ?F? pode impedir a realização da nova licitação, uma vez que a lei atribui caráter de exclusividade à outorga da concessão de serviços públicos.
- B. A outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo no caso de inviabilidade técnica ou econômica devidamente justificada.
- C. A lei atribui caráter de exclusividade à concessão de serviços públicos, mas a violação ao comando legal somente confere à sociedade empresária ?F? direito à indenização por perdas e danos.
- D. A lei veda a atribuição do caráter de exclusividade à outorga de concessão, o que afasta qualquer pretensão por parte da concessionária, salvo o direito à rescisão unilateral do contrato pela concessionária, mediante notificação extrajudicial.

- A) ERRADA** - A Lei 8.987/95 (Lei das Concessões) não atribui caráter de exclusividade à outorga da concessão de serviços públicos.
- B) CORRETA** - O art. 16 da Lei 8.987/95 determina que a outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo no caso de inviabilidade técnica ou econômica devidamente justificada.
- C) ERRADA** - O disposto na alternativa "C" vai de encontro ao disposto no art. 16 da Lei 8.987/95.
- D) ERRADA** - O direito à rescisão unilateral do contrato é do Estado X, pois é prerrogativa da Administração rescindir unilateralmente contrato administrativo, por interesse público, nos termos do inciso XII do art. 78 da Lei 8.666/93, máxime quando proporcionado à empresa contratada o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Direito Administrativo: Improbidade Administrativa

1. (OAB-BR 2014.1) Após conclusão de licitação do tipo menor preço, conduzida por uma autarquia federal para a contratação de serviços de limpeza predial, sagrou-se vencedora a sociedade LYMPA, que ofereceu a melhor proposta. O dirigente da autarquia, entretanto, deixou de adjudicar o objeto à sociedade vencedora e contratou com outra sociedade, pertencente ao seu genro, para realizar o serviço por um preço mais baixo do que o oferecido pela sociedade vencedora. O Ministério Público ajuizou ação de improbidade contra o dirigente da autarquia.

A partir do caso apresentado, assinale a afirmativa correta.

- A.** A improbidade administrativa não está configurada, uma vez que não restou configurado enriquecimento do agente público.
- B.** O resultado da ação de improbidade dependerá da apuração financeira de eventual prejuízo aos cofres do ente público.
- C.** A propositura da ação de improbidade é admissível, ainda que não haja prejuízo ao erário e nem enriquecimento do agente público.
- D.** A ação de improbidade somente é aceita em relação aos atos expressamente tipificados na Lei nº 8.429/1992, o que não atinge a contratação direta sem licitação.
- A) ERRADA** - Para que haja improbidade administrativa por parte do agente público, não é necessário que haja enriquecimento ilícito por parte deste. A improbidade administrativa, segundo estabelecem os artigos 10 e 11 da Lei 8.429/92, resulta de violação aos princípios da Administração Pública.
- B) ERRADA** - A aplicação de sanções de improbidade administrativa será feita de forma cumulativa e independe de real prejuízo ao patrimônio público. Apesar disso, existe uma exceção que é em relação ao ressarcimento ao erário quando houver o efetivo prejuízo ao mesmo (vide art. 12, I, da Lei 8.429/92).
- C) CORRETA** - A ação de improbidade administrativa é admissível, uma vez que o art. 11 da Lei 8.429/92 afirma que constitui improbidade administrativa o ato que atente contra os princípios da administração pública, ainda que não haja prejuízo ao erário ou enriquecimento do agente público.
- D) ERRADA** - Os atos de improbidade contidos na Lei 8.429/92 são apenas exemplificativos e não taxativos. O art. 10, VIII, da Lei 8.429/92 afirma que constitui ato de improbidade a frustração de processo licitatório ou a sua dispensa indevida.
2. (XIV Exame OAB - 2014.2) Caio, chefe de gabinete do prefeito do município X, ocupante exclusivamente de cargo em comissão, conhecendo os planos concretos da prefeitura para levar asfaltamento, saneamento e outras intervenções urbanísticas a um bairro mais distante, revela a alguns construtores tal fato, levando-os a adquirir numerosos terrenos naquela localidade antes que ocorresse sua valorização imobiliária. Caio recusa, expressamente, todos os presentes enviados pelos construtores.

Sobre a situação hipotética descrita acima, assinale a opção correta.

- A.** O ato de improbidade pode estar configurado com a mera comunicação, antes da divulgação oficial, da medida a ser adotada pela prefeitura, que valorizará determinados imóveis, ainda que não tenha havido qualquer vantagem para Caio.
- B.** A configuração da improbidade administrativa depende, sempre, da existência de enriquecimento ilícito por parte de Caio ou de lesão ao erário, requisitos ausentes no caso concreto.
- C.** Caio, caso venha a ser condenado criminalmente pela prática das condutas acima descritas, não poderá responder por improbidade administrativa, sob pena de haver bis in idem.
- D.** Caio não responde por ato de improbidade, por não ser servidor de carreira; responde, todavia, por crime de responsabilidade, na qualidade de agente político, ocupante de cargo em comissão.
- A) CORRETA** - A afirmação está correta com base no art. 11, VII, da Lei 8.429/92. O ato de improbidade não necessariamente deve estar ligado ao recebimento de vantagem ilícita por parte do agente público.
- B) ERRADA** - Para caracterizar improbidade administrativa nem sempre será necessário que haja o enriquecimento ilícito, conforme estabelece o art. 11 da Lei 8.429/92.
- C) ERRADA** - A afirmação está incorreta, com base no art. 12 da Lei 8.429/92. Caso Caio venha a ser condenado criminalmente pela

prática das condutas mencionadas na questão, nada impede que ele também responda por improbidade administrativa.

D) ERRADA - Caio responderá por crime de improbidade, uma vez que é considerado agente público, em virtude do cargo que ocupa, conforme estabelece o art. 2º da Lei 8.429/92

3. (XXIV Exame OAB) Em ação civil pública por atos de improbidade que causaram prejuízo ao erário, ajuizada em desfavor de José, servidor público estadual estável, o Juízo de 1º grau, após os devidos trâmites, determinou a indisponibilidade de todos os bens do demandado, cujo patrimônio é superior aos danos e às demais imputações que constam na inicial.

Apresentado o recurso pertinente, observa-se que a aludida decisão

- A.** não merece reforma, na medida em que José deve responder com todo o seu patrimônio, independentemente do prejuízo causado pelos atos de improbidade que lhe são imputados.
- B.** deve ser reformada, considerando que somente podem ser objeto da cautelar os bens adquiridos depois da prática dos atos de improbidade imputados a José.
- C.** deve ser reformada, pois não é possível, por ausência de previsão legal, a determinação de tal medida cautelar em ações civis públicas por ato de improbidade.
- D.** deve ser reformada, porquanto a cautelar somente pode atingir tantos bens quantos bastassem para garantir as consequências financeiras dos atos de improbidade imputados a José.
- A) ERRADA** - Conforme estabelece o parágrafo único do art. 7º da Lei 8429/92, as penalidades patrimoniais recairão sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Ou seja, não em valor superior, mas tanto quanto baste para garantir o ressarcimento do prejuízo, merecendo, portanto, ser reformada.
- B) ERRADA** - Podem ser objeto da cautelar tantos bens quanto bastem para garantia do ressarcimento dos danos causados ao erário, independentemente de terem sido havido antes ou após a prática dos atos ilícitos - conforme determina o art. 7º da Lei 8429/92.
- C) ERRADA** - Existe amparo legal para a cautelar em comento, todavia, ela merece ser reformada, porquanto não pode vincular mais bens do que o suficiente para o ressarcimento do prejuízo causado ao erário.
- D) CORRETA** - A decisão merece reforma, na medida em que extrapolou o limite dos bens necessários para a garantia dos prejuízos causados ao erário pelos atos praticados por José - Parágrafo único do art. 7º da Lei 8429/92.

4. (XXVIII Exame OAB - 2019.1) A União celebrou convênio com o Município Alfa para a implantação de um sistema de esgotamento sanitário. O Governo Federal repassou recursos ao ente local, ficando o município encarregado da licitação e da contratação da sociedade empresária responsável pelas obras. Após um certame conturbado, cercado de denúncias de favorecimento e conduzido sob a estreita supervisão do prefeito, sagrou-se vencedora a sociedade empresária Vale Tudo Ltda. Em escutas telefônicas, devidamente autorizadas pelo Poder Judiciário, comprovou-se o direcionamento da licitação para favorecer a sociedade empresária Vale Tudo Ltda., que tem, como sócios, os filhos do prefeito do Município Alfa. Tendo sido feita perícia no orçamento, identificou-se superfaturamento no preço contratado. Com base na situação narrada, assinale a afirmativa correta.

A. Não compete ao Tribunal de Contas da União fiscalizar o emprego dos recursos em questão, pois, a partir do momento em que ocorre a transferência de titularidade dos valores, encerra-se a jurisdição da Corte de Contas Federal.

B. O direcionamento da licitação constitui hipótese de frustração da licitude do certame, configurando ato de improbidade administrativa que atenta contra os

princípios da Administração Pública e, por isso, sujeita os agentes públicos somente à perda da função pública e ao pagamento de multa civil.

C. Apenas os agentes públicos estão sujeitos às ações de improbidade, de forma que terceiros, como é o caso da sociedade empresária Vale Tudo Ltda., não podem ser réus da ação judicial e, por consequência, imunes à eventual condenação ao ressarcimento do erário causado pelo

D. Por se tratar de ato de improbidade administrativa que causou prejuízo ao erário, os agentes públicos envolvidos e a sociedade empresária Vale Tudo Ltda. estão sujeitos ao integral ressarcimento do dano, sem prejuízo de outras medidas, como a proibição de contratar com o Poder

Público ou receber incentivos fiscais por um prazo determinado.

A) ERRADA – Ao contrário do previsto neste item, compete ao Tribunal de Contas da União fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, conforme previsto no art. 71, VI da Constituição Federal

B) ERRADA – O item está parcialmente correto, o erro encontra-se na previsão de que os agentes públicos só se sujeitam às penalidades de perda da função pública e ao pagamento de multa civil. Conforme art. 12, inc. III, da Lei nº 8.429/92, poderão ser apenados também com ressarcimento integral do dano, se houve, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo de três anos.

C) ERRADA – Ao contrário do previsto nesse item, particulares podem sim ser responsabilizados, desde que atuem em concorrência com agente público. Ou seja, o terceiro só será responsabilizado por ato de improbidade administrativa se for identificado algum agente público como autor da prática do ato de improbidade. (Informativo 535 do STJ)

D) CORRETA - Eis o gabarito da questão!! Esse item traz as previsões contidas no art. 12, inc. III da Lei nº 8.429/92, no que pertine às penalidades as quais estarão sujeitos os agentes públicos envolvidos e a sociedade empresária Vale Tudo Ltda. Chama-se atenção, mais uma

vez, que a sociedade empresária Vale Tudo Ltda incorreu em ato de improbidade administrativa por ter atuado conjuntamente com agentes públicos, caso tivesse atuado sozinha não estaria configurada a improbidade administrativa, nada impedindo que respondesse por outros ilícitos civis ou penais.

#APROFUDANDO: Nesse caso concreto, conforme previsão na Súmula 208 do STJ, competirá à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal.

Diferente seria se tal verba tivesse sido transferida e incorporada ao patrimônio municipal (Súmula 209 do STJ), como nos casos dos repasses obrigatórios, previstos constitucionalmente, de verbas pela União aos Municípios. Nesse último caso, a competência seria da Justiça Estadual e não caberia controle do Tribunal de Contas da União.

5. (XXIII Exame OAB) O Ministério Público estadual ajuizou ação civil pública por improbidade em desfavor de Odorico, prefeito do Município Beta, perante o Juízo de 1º grau. Após os devidos trâmites e do recebimento da inicial, surgiram provas contundentes de que Odorico se utilizava da máquina administrativa para intimidar servidores e prejudicar o andamento das investigações, razão pela qual o Juízo de 1º grau determinou o afastamento cautelar do chefe do Poder Executivo municipal pelo prazo de sessenta dias.

Nesse caso, o Juízo de 1º grau

- A. não poderia ter dado prosseguimento ao feito, na medida em que Odorico é agente político e, por isso, não responde com base na lei de improbidade, mas somente na esfera política, por crime de responsabilidade.
- B. não tem competência para o julgamento da ação civil pública por improbidade ajuizada em face de Odorico, ainda que o agente tenha foro por prerrogativa junto ao respectivo Tribunal de Justiça estadual.
- C. não poderia ter determinado o afastamento cautelar de Odorico, pois a perda da função pública só se efetiva com o trânsito em julgado da sentença condenatória.
- D. agiu corretamente ao determinar o afastamento cautelar de Odorico, que, apesar de constituir medida excepcional, cabe quando o agente se utiliza da máquina administrativa para intimidar servidores e prejudicar o andamento do processo.
- A) **ERRADA** - Odorico responde com base na Lei de Improbidade, pois é agente político (art. 2º da Lei 8.429/92), espécie de agente público. E, conforme estabelece a jurisprudência anexa, o foro por prerrogativa de função não se estende ao processamento de ações de improbidade administrativa. [1]
- B) **ERRADA** - Considerando que Odorico é agente político, na forma do art. 2º da Lei 8.429/92, vigora o entendimento [1] de que o foro de prerrogativa de função não alcança os processos de ações de improbidade administrativa. Razão pela qual, portanto, é competente o Juízo de 1º grau.
- C) **ERRADA** - Quando a medida se fizer necessária à instrução processual, a autoridade judicial competente está autorizada a determinar o afastamento do agente público (do qual agente político é espécie) do exercício do cargo, função ou emprego, sem prejuízo da remuneração – conforme estabelece o art. 20 da Lei 8.429/92.
- D) **CORRETA** - Na forma do art. 20 da Lei 8.429/92, a autoridade judicial possui o poder para determinar o afastamento do agente público do exercício de cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual, tal como é o caso, já que Odorico se valia da máquina administrativa para intimidar servidores e prejudicar o andamento das investigações.

Fontes: Por fim, na sessão do dia 16.9.2013, no julgamento do AgRg na Rcl 12.514/MT, de relatoria do Ministro Ari Pargendler, a Corte Especial firmou orientação no sentido de que o foro por prerrogativa de função não se estende ao processamento das ações de improbidade administrativa. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e provido. (EDcl no AgRg no REsp 1.216.168/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/9/2013, Dje410/2013.)

Dica:

Com exceção do Presidente da República, os agentes políticos sujeitam-se TANTO ao regime de responsabilização política (Crime de Responsabilidade – Lei 1.079/50), desde que ainda titular da função política, QUANTO à disciplina normativa da responsabilidade por Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92). Conclusão que se extrai do julgado AC 3585 AgR/RS

6. (XX Exame OAB - 2016.2) O diretor-presidente de uma construtora foi procurado pelo gerente de licitações de uma empresa pública federal, que propôs a contratação direta de sua empresa, com dispensa de licitação, mediante o pagamento de uma contribuição? de 2% (dois por cento) do valor do contrato, a ser depositado em uma conta no exterior. Contudo, após consumado o acerto, foi ele descoberto e publicado em revista de grande circulação.

A respeito do caso descrito, assinale a afirmativa correta.

- A. Somente o gerente de licitações da empresa pública, agente público, está sujeito a eventual ação de improbidade administrativa.
- B. Nem o diretor-presidente da construtora e nem o gerente de licitações da empresa pública, que não são agentes públicos, estão sujeitos a eventual ação de improbidade administrativa.
- C. O diretor-presidente da construtora, beneficiário do esquema, está sujeito a eventual ação de Portal

improbidade, mas o gerente da empresa pública, por não ser servidor público, não está sujeito a tal ação.

- D. O diretor-presidente da construtora e o gerente de licitações da empresa pública estão sujeitos a eventual ação de improbidade administrativa.
- A) **ERRADA** - Conforme o artigo 3º da Lei 8.429/92, as disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.
- B) **ERRADA** - O artigo 1º da Lei 8.429/92 dispõe que os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. Combinando este artigo com o artigo 3º do mesmo diploma legal, imputa-se, igualmente, os atos de improbidade, ao diretor-presidente da construtora.
- C) **ERRADA** - O art. 3º da Lei 8.429/92, as sanções nela previstas são aplicáveis para quem é e quem não é agente público e induz ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie de alguma forma.
- D) **CORRETA** - Pelo artigo 1º da Lei de Improbidade Administrativa, fica o gerente de Licitação da empresa pública sujeito a eventual ação de improbidade, assim como o diretor-presidente da construtora, aplicando-se o artigo 3º.

7. (XXIX Exame OAB - 2019.2) O Ministério Público ajuizou ação civil pública por improbidade em desfavor de Felipe dos Santos, servidor público federal estável, com fulcro no Art. 10, inciso IV, da Lei nº 8429/92. O servidor teria facilitado a alienação de bens públicos a certa sociedade empresária, alienação essa que, efetivamente, causou lesão ao erário, sendo certo que, nos autos do processo, restou demonstrado que o agente público não agiu com dolo, mas com culpa.

Com base na hipótese apresentada, assinale a opção que está em consonância com a legislação de regência.

- A. Felipe não pode sofrer as sanções da lei de improbidade, pois todas as hipóteses capituladas na lei exigem o dolo específico para a sua caracterização.
- B. É passível a caracterização da prática de ato de improbidade administrativa por Felipe, pois a modalidade culposa é admitida para a conduta a ele imputada.
- C. Não é cabível a caracterização de ato de improbidade por Felipe, na medida em que apenas os atos que atentam contra os princípios da Administração Pública admitem a modalidade culposa.
- D. Felipe não praticou ato de improbidade, pois apenas os atos que importam em enriquecimento ilícito admitem a modalidade culposa.
- A) **ERRADA** – Ao contrário do disposto neste item, por se tratar o caso em análise de improbidade administrativa que causou lesão ao erário a demonstração atuação culposa de Felipe é suficiente, nos termos do art. 10, caput, da Lei nº 8.429/92 .¹
- B) **CORRETA** – Este é o item correto! Conforme disposto no art. 10 da Lei nº 8.429/92, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens públicos, como no caso em análise
- C) **ERRADA** – Ao contrário do disposto neste item, os atos que atentam contra os Princípios da Administração Pública exigem prática de ação ou omissão dolosa, nos termos do previsto no art. 11 da Lei nº 8.429/92.
- D) **ERRADA** – Ao contrário do previsto neste item, os atos que importam enriquecimento ilícito exigem prática de ato doloso, nos termos do art. 9º da Lei nº 8.429/92.

#DICA: Lembre da frase “Dano Dispensa Dolo”, uma vez que dano ao erário é o único caso em que haverá responsabilização por conduta dolosa ou culposa, todos os demais casos exige-se o dolo.

8. (XXV Exame OAB - 2018.1) Raimundo tornou-se prefeito de um pequeno município brasileiro. Seu mandato teve início em janeiro de 2009 e encerrou-se em dezembro de 2012. Em abril de 2010, sabendo que sua esposa estava grávida de gêmeos e que sua residência seria pequena para receber os novos filhos, Raimundo comprou um terreno e resolveu construir uma casa maior. No mesmo mês, com o orçamento familiar apertado, para não incorrer em novos custos, ele usou um trator de esteiras, de propriedade do município, para nivelar o terreno recémadquirido.

O Ministério Público teve ciência do fato em maio de 2015 e ajuizou, em setembro do mesmo ano, ação de improbidade administrativa contra Raimundo. Após análise da resposta preliminar, o juiz recebeu a ação e ordenou a citação do réu em dezembro de 2015.

Considerando o enunciado da questão e a Lei de Improbidade Administrativa, em especial as disposições sobre prescrição, o prazo prescricional das eventuais sanções a serem aplicadas a Raimundo é de

- A. cinco anos, tendo como termo inicial a data da infração (abril de 2010); logo, como a ação foi ajuizada em setembro de 2015, ocorreu a prescrição no caso concreto.

- B. três anos, tendo como termo inicial a data em que os fatos se tornaram conhecidos pelo Ministério Público (maio de 2015); logo, como a ação foi ajuizada em setembro de 2015, não ocorreu a prescrição no caso concreto.
- C. cinco anos, tendo como termo inicial o término do exercício do mandato (dezembro de 2012); logo, como a ação foi ajuizada em setembro de 2015, não ocorreu a prescrição no caso concreto.
- D. três anos, tendo como termo inicial o término do exercício do mandato (dezembro de 2012); logo, como a ação foi ajuizada em setembro de 2015, ocorreu a prescrição no caso concreto.
- A) **ERRADA** - O prazo prescricional em relação às eventuais sanções a serem aplicadas a Raimundo levarão em conta para contagem a data do término do exercício do mandato (dezembro de 2012), conforme estabelece o art. 23, da Lei nº 8.429/92.
- B) **ERRADA** - O prazo prescricional será de cinco anos, além de ter como termo inicial a data do término do exercício do mandato - na forma do art. 23, da Lei nº 8.429/92.
- C) **CORRETA** - Não operou-se a prescrição, na medida em que o art. 23, da Lei nº 8.429/92 estabelece que o prazo de cinco anos terá como termo inicial a data do término do mandato (dezembro de 2012). Ou seja, considerando que a ação foi ajuizada em setembro de 2015, não ocorreu a prescrição na hipótese em comento.
- D) **ERRADA** - O prazo prescricional para aplicação das eventuais sanções disciplinares a Raimundo é de cinco anos, nos termos do art. 23, da Lei nº 8.429/92.

9. (XXVI Exame OAB - 2018.2) Raul e Alberto inscreveram-se para participar de um concorrido concurso público. Como Raul estava mais preparado, combinaram que ele faria a prova rapidamente e, logo após, deixaria as respostas na lixeira do banheiro para que Alberto pudesse ter acesso a elas. A fraude só veio a ser descoberta após o ingresso de Raul e de Alberto no cargo, fato que ensejou o afastamento deles. Após rígida investigação policial e administrativa, não foi identificada, na época do certame, a participação de agentes públicos no esquema.

Sobre os procedimentos de Raul e de Alberto, com base nas disposições da Lei de Improbidade Administrativa, assinale a afirmativa correta.

- A. Eles enriqueceram ilicitamente graças aos salários recebidos e, por isso, devem responder por ato de improbidade administrativa.
- B. Eles causaram prejuízo ao erário, consistente nos salários pagos indevidamente e, por isso, devem responder por ato de improbidade administrativa.
- C. Eles frustraram a licitude de concurso público, atentando contra os princípios da Administração Pública, e, por isso, devem responder por ato de improbidade administrativa.
- D. Eles não praticaram ato de improbidade administrativa, pois, no momento em que ocorreu a fraude no concurso público, não houve a participação de agentes públicos.
- A) **ERRADA** – A improbidade administrativa é cometida quando agente público, durante o exercício da função ou em razão desta, pratica atos atentatórios aos princípios da administração pública, por qualquer ação ou omissão. Dessa forma, como Raul e Alberto não eram agentes públicos na ocasião dos fatos, fica frustrada a ação de improbidade administrativa - arts. 2º e 11 da Lei 8.429/92.
- B) **ERRADA** – Por não serem agentes públicos (art. 2º da Lei 8.429/92) na ocasião dos fatos, não poderão ser processados pela prática de improbidade administrativa. O Código Penal, em seu art. 311-A, discorre sobre o ilícito de fraude em concurso público.
- C) **ERRADA** – Para que reste caracterizada a prática de improbidade administrativa é imprescindível que o agente, à época do ato ilícito, seja ocupante de cargo público - arts. 2º e 11 da Lei 8.429/92.
- D) **CORRETA** – De fato, não houve participação de agentes públicos na fraude, uma vez que Raul e Alberto não ocupavam cargo público na ocasião dos fatos. Sendo este requisito essencial para caracterização da improbidade administrativa (Art. 2º e 11 da Lei 8.429/92), resta aplicar a eles o disposto no art. 311-A do CP.

Jurisprudência complementar:

Não é possível o ajuizamento de ação de improbidade administrativa exclusivamente em face de particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda. De início, ressalta-se que os particulares estão sujeitos aos ditames da Lei 8.429/1992 (LIA), não sendo, portanto, o conceito de sujeito ativo do ato de improbidade restrito aos agentes públicos. Entretanto, analisando-se o art. 3º da LIA, observa-se que o particular será incurso nas sanções decorrentes do ato ímprobo nas seguintes circunstâncias: a) induzir, ou seja, incutir no agente público o estado mental tendente à prática do ilícito; b) concorrer juntamente com o agente público para a prática do ato; e c) quando se beneficiar, direta ou indiretamente do ato ilícito praticado pelo agente público. Diante disso, é inviável o manejo da ação civil de improbidade exclusivamente contra o particular. Precedentes citados: REsp 896.044-PA, Segunda Turma, DJe 19/4/2011; REsp 1.181.300-PA, Segunda Turma, DJe 24/9/2010. REsp 1.171.017-PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 25/2/2014 (grifamos)

10. (OAB-BR 2011.2) No que tange à chamada ação de improbidade administrativa, assinale a definição correta segundo a doutrina do Direito Administrativo.

(QUESTÃO ADAPTADA)

- A. Trata-se de ação de natureza civil e penal, uma vez que a Lei 8.429/92 prevê sanções de ambas as naturezas.
- B. Trata-se de ação meramente administrativa, uma vez que a Lei 8.429/92 prevê apenas sanções de caráter administrativo.
- C. Trata-se de ação civil, muito embora as sanções previstas pela Lei 8.429/92 ultrapassem o âmbito da simples ação de ressarcimento e importem em penalidades de natureza cível e administrativa.
- D. Não se trata de uma ação judicial e sim de uma ação administrativa, com a previsão legal (Lei 8.429/92) de sanções penais e administrativas.
- A) **ERRADA** - O STF, através do julgamento da [ADI 2797](#), assentou que o ilícito da improbidade administrativa tem natureza civil e até mesmo política, mas não penal. Portanto, equivocada a assertiva.
- B) **ERRADA** - A Ação de Improbidade Administrativa é promovida pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada pelo ato ilícito (art. 17, *caput*, da Lei 8.429/92), sendo que através dela podem ser aplicadas não só sanções de natureza administrativa, **como de natureza civil e política**.
- C) **CORRETA** - Eis o gabarito da questão. Embora trate-se de ação civil, as sanções aplicáveis aos que cometem atos de improbidade administrativa previstas na Lei 8.429/92, também permeiam a esfera política, administrativa e civil.
- D) **ERRADA** - Trata-se SIM de ação judicial e não administrativa, passível de sanções de natureza administrativa, civil e políticas, sem que isso impeça que o mesmo ato também seja avaliado em outras esferas

.Direito administrativo: Lei Anticorrupção

1. (XXIX Exame OAB - 2019.2) Determinado jornal publicou a notícia de que, nos últimos dez anos, a mesma empreiteira (sociedade empresária Beta) venceu todas as grandes licitações promovidas pelo Ministério Alfa. A sociedade empresária Beta, ciente do risco de serem descobertos os pagamentos sistemáticos de propina a servidores públicos em troca de vantagens competitivas, resolve procurar as autoridades competentes para propor a celebração de acordo de leniência.

Com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta.

- A. É requisito do acordo de leniência o compromisso da sociedade empresária de fazer cessar seu envolvimento na irregularidade investigada, qual seja, o pagamento de propina a servidores públicos em troca das vantagens competitivas.
- B. A assinatura do acordo de leniência está condicionada à efetiva colaboração da sociedade empresária na elucidação dos fatos, mas a pessoa jurídica não precisa indicar os agentes públicos recebedores da propina.
- C. Para premiar a colaboração da sociedade empresária Beta, o poder público pode isentá-la do pagamento de multa pela prática de atos lesivos à Administração Pública.
- D. A proposta e os termos do acordo propriamente dito são sempre sigilosos, medida necessária para impedir que outras instituições públicas venham a utilizar as informações em prejuízo da sociedade empresária leniente.
- A) **CORRETA** – Este é o item correto! O acordo de Leniência é regulamentado pela Lei nº 12.846/13, também conhecida com Lei Anticorrupção. O §1º, inciso II, do art. 16, desta lei condiciona a celebração do acordo de leniência a pessoa jurídica cessar completamente seu envolvimento na infração investigada a partir da data de propositura do acordo.
- B) **ERRADA** –O erro deste item está em afirmar que a pessoa jurídica não precisa indicar os agentes públicos recebedores da propina, uma vez que o inciso I do art. 16 da Lei nº 12.846/13, determina que o celebrante do acordo de leniência identifique os demais envolvidos na infração .
- C) **ERRADA** – Ao contrário do disposto neste item, conforme previsto no §2º do art. 16 da Lei nº 12.846/13 não será possível isentar o pagamento da multa, mas apenas reduzi-la em até ⅔ (dois terços).
- D) **ERRADA** – Via de regra, conforme previsto no §6º do art. 16 da Lei nº 12.846/13, a proposta de acordo de leniência se tornará pública após a efetivação do respectivo acordo, salvo em caso de interesse das investigações e do processo administrativo.

2. (XXX Exame OAB - 2019.3) A sociedade empresária Feliz S/A, após apresentar a melhor proposta em licitação para a contratação de obra de grande vulto, promovida por certa empresa pública federal, apresentou os documentos exigidos no edital e foi habilitada. Este último ato foi objeto de recurso administrativo, no qual restou provado que a mencionada licitante foi constituída para burlar a sanção que lhe fora aplicada, já que se constituíra por transformação da sociedade empresária Alegre S/A, com os mesmos sócios e dirigentes, mesmo patrimônio, igual endereço e idêntico objeto social.

A sociedade empresária Alegre S/A, em decorrência de escândalo que envolvia pagamento de propina e fraudes em licitações, foi penalizada em diversos processos administrativos. Após os trâmites previstos na Lei nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção Empresarial), diante do reconhecimento de haver praticado atos lesivos à Administração Pública, ela foi penalizada com a aplicação de multa e a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de quatro anos.

Diante dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta.

- A. A exclusão da sociedade empresária Feliz S/A da licitação em curso é legítima, pois, diante da transformação, subsiste a responsabilidade da sociedade Alegre S/A.
- B. O reconhecimento da responsabilização administrativa da sociedade empresária Alegre S/A, por ato lesivo contra a Administração Pública, dependia da comprovação do elemento subjetivo culpa.
- C. A penalização da sociedade empresária Alegre S/A impede a responsabilização individual de seus dirigentes; por isso, não pode ser estendida à sociedade Feliz S/A.
- D. A imposição da sanção de declaração de inidoneidade à sociedade empresária Alegre S/A deveria impedir a aplicação de multa por ato lesivo à Administração Pública pelos mesmos fatos, sob pena de bis in idem.

A) CORRETA - Esse é o item correto! O candidato deve estar atento para o fato de que a nova empresa (Feliz S/A) fora criada da transformação da empresa Alegre S/A, com objetivo de burlar a sanção de inidoneidade para licitar aplicada àquela empresa e, dessa forma, continuar a participar de licitações e assinar contratos com a Administração Pública Federal. Em casos como esse o art. 14 da Lei nº 12.846/13, autoriza que nesses casos ocorra a desconsideração da personalidade e consequente extensão de todos os efeitos das sanções para a pessoa jurídica criada com objetivo de facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos.¹

B) ERRADA - Esse item tenta confundir o candidato! Observe que a empresa Alegre S/A foi constituída para burlar a sanção que lhe fora aplicada, já que se constituía por transformação da sociedade empresária Alegre S/A, com os mesmos sócios e dirigentes, mesmo patrimônio, igual endereço e idêntico objeto social. Em casos como esse o art. 4º da Lei nº 12.846/13 prevê que subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica, ou seja, não há que se falar em análise de culpa por parte da empresa criada.

C) ERRADA - Ao contrário do que afirma esse item, da análise detida do que dispõe o art. 14 da Lei nº 12.846/13, constata-se que em caso de abuso de direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei serão estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de administração.² Ademais, o art. 3º da Lei nº 12.846/13 prevê que a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores.³

D) ERRADA - Aqui, deve o aluno se atentar que a aplicação de multa é uma sanção de natureza administrativa, conforme prevê o art. 6º da Lei nº 12.846/13. Já a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública decorre de uma ação judicial (cível), ou seja, são esferas independentes e, consequentemente, não há que se falar em impossibilidade de cumulação dessas sanções.[4]

1º APROFUNDANDO - A fim de esclarecer o tema, será apresentado trecho do decidido pelo STJ no RMS 15166 / BA : “A constituição de nova sociedade, com o mesmo objeto social, com os mesmos sócios e com o mesmo endereço, em substituição a outra declarada inidônea para licitar com a Administração Pública Estadual, com o objetivo de burlar a aplicação da sanção administrativa, constitui abuso de forma e fraude à Lei de Licitações Lei n.º 8.666/93, de modo a possibilitar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica para estenderem-se os efeitos da sanção administrativa à nova sociedade constituída.”

2º SELIGA: Para que ocorra a extensão das sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de administração devem ser observados o contraditório e a ampla defesa.

#SELIGA: Ainda conforme dispõe o art. 3º da Lei nº 12.846/13 poderá também ser responsabilizado qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito.

#SELIGA: O §1º, do inciso II, do art. 6º da Lei nº 12.846/13 prevê que as sanções administrativas poderão ser aplicadas fundamentadamente, isolada ou cumulativamente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das infrações.

3. (XXXIII Exame OAB - 2021.2) A sociedade empresária Espertinha praticou atos de corrupção contra determinada organização pública internacional, mediante oferecimento de suborno para a obtenção de vantagens indevidas. Em razão disso, a Controladoria Geral da União (CGU) instaurou procedimento administrativo para apurar a responsabilização administrativa de tal sociedade. Considerando o disposto na Lei nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção), assinale a afirmativa correta.

- A. Não é possível a responsabilização administrativa da sociedade empresária Espertinha por atos de corrupção praticados contra organização pública internacional.
- B. A responsabilização administrativa pela CGU não necessita da caracterização do elemento subjetivo na conduta da sociedade empresária Espertinha, pois tal responsabilidade é objetiva.
- C. A aplicação de penalidades administrativas pela CGU depende da responsabilização individual de pessoa natural, na figura de sócio ou dirigente da sociedade empresária Espertinha.
- D. O processo administrativo instaurado pela CGU poderá resultar na aplicação das penalidades de multa e de dissolução compulsória da sociedade empresária Espertinha.

A) ERRADA - O art. 1º da Lei nº 12.846/13, esclarece que esta Lei dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira.

B) CORRETA - Esse é o item correto! O art. 2º da Lei nº 12.846/13 traz expressamente que a responsabilização das pessoas jurídicas nacionais ou estrangeiras serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta lei praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não.

C) ERRADA - Ao contrário do afirma este item, o caput do art. 3º da Lei nº 12.846/13 estabelece que a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. Já seu §1º traz que A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais referidas no caput no art. 3º da Lei nº 12.846/13.

D) ERRADA - Esse item exige que o candidato saiba quais são as penalidades aplicáveis após o devido processo administrativo. O art. 6º da Lei nº 12.846/13 estabelece que administrativamente poderão ser aplicadas à pessoa jurídica multa e publicação extraordinária da decisão condenatória. A dissolução compulsória da sociedade empresária é uma das sanções judiciais e não administrativas.¹

#SELIGA: As sanções serão aplicadas fundamentadamente, isolada ou cumulativamente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das infrações, conforme o §1º do art. 6º da Lei nº 12.846/13.

#LEVEPARASUAPROVA:

a. **Sanções administrativas (art. 6º da Lei nº 12.846/13)** : multa e publicação extraordinária da decisão condenatória.

Sanções judiciais (art. 19 da Lei nº 12.846/13) : perdimento dos bens, direitos ou valores; suspensão ou interdição parcial de suas atividades; dissolução compulsória da pessoa jurídica e proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo mínimo de 1 (um) e máximo de 5 (cinco) anos.

4. (XXI Exame OAB - 2016.3) As duas maiores empresas do ramo de produção de componentes eletrônicos para máquinas industriais dominam mais de 50% (cinquenta por cento) do mercado. A fim de garantir determinada margem de lucro, elas resolveram acordar um mesmo preço para os bens que elas produzem.

Nesse caso, está-se diante

A. de ato de improbidade administrativa, em conluio.

B. de infração à ordem econômica, punível na forma da lei.

C. de conquista de mercado resultante de processo natural, fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores.

D. de ato que, embora socialmente indesejável, não encontra qualquer vedação legal.

A) ERRADA - De acordo com o art. 36 da Lei 12.529/11, a conduta praticada pelos agentes configura infração à ordem econômica e não ato de improbidade administrativa.

B) CORRETA - Conforme se depreende da leitura do art. 36 da Lei 12.529/11, aqueles que de qualquer forma prejudiquem a livre concorrência, acordando, combinando, manipulando ou ajustando com o concorrente, sob qualquer forma, os preços de bens ou serviços ofertados individualmente, comete infração à ordem econômica independentemente de culpa e, ainda, que seus objetivos não sejam alcançados.

C) ERRADA - A partir do momento em que as duas maiores empresas de determinado ramo acordam entre si a precificação de determinado produto ou serviço deixam de participar da excludente prevista no art. 36, §1º da Lei 12.529/11 e passam a incorrer na infração contra a ordem econômica prevista no §3º do mesmo diploma legal.

D) ERRADA - Além de ser socialmente indesejável, este acordo entre as duas maiores empresas de um determinado ramo caracteriza infração à ordem econômica prevista no §3º do art. 36 da Lei 12.529/11.

5. (XIV Exame OAB - 2014.2) Cinco empresas que, somadas, dominam 90% (noventa por cento) da produção metalúrgica nacional acordam, secretamente, a redução da oferta de bens por elas produzidos, a fim de elevar o preço dos seus produtos.

A partir da hipótese apresentada, assinale a opção correta.

A. A garantia da livre concorrência no texto constitucional impede a intervenção do Estado nessa hipótese.

B. A atuação das empresas configura infração da ordem econômica, sujeitando-as à intervenção do Estado.

C. A situação de domínio do mercado resulta de processo natural fundado na maior eficiência em relação aos demais competidores, não caracterizando, portanto, qualquer infração.

D. A intervenção do Estado na ordem econômica somente será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo.

A) ERRADA - Apesar de assegurada a livre concorrência pelo texto constitucional (art. 170, IV, CF), o Estado poderá intervir na hipótese de abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados para garantir a segurança econômica, conforme dispõe o art. 173, §4º da CF.

B) CORRETA - Essa alternativa está correta, conforme estabelece o art. 173, §4º da CF. A lei reprime todo o abuso de poder econômico que vise a dominação do mercado, eliminando qualquer tipo de concorrência e o aumento arbitrário de lucros.

C) ERRADA - A alternativa está incorreta, pois é possível observar, de acordo com o art. 173 da CF, que houve infração disciplinar no caso narrado, cabendo intervenção do Estado para garantir a ordem econômica.

D) ERRADA - Segundo o art. 173, caput, da CF/88, é a exploração direta de atividade econômica pelo Estado que só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. A intervenção do Estado na ordem econômica, por outro lado, observará o disposto no art. 173, §4º, da CF.

Direito Constitucional: Remédios constitucionais

1. (XXXI Exame OAB - 2020.1) João dos Santos foi selecionado para atuar como praça prestadora de serviço militar inicial, fato que lhe permitirá ser o principal responsável pelos meios de subsistência de sua família. No entanto, ficou indignado ao saber que

sua

remuneração será inferior ao salário mínimo, contrariando o texto constitucional, insculpido no Art. 7º, inciso IV, da CRFB/88.

Desesperado com tal situação, João entrou no gabinete do seu comandante e o questionou, de forma ríspida e descortês, acerca dessa remuneração supostamente inconstitucional, sofrendo, em consequência dessa conduta, punição administrativo-disciplinar de prisão por 5 dias, nos termos da legislação pertinente. Desolada, a família de João procurou um advogado para saber sobre a constitucionalidade da remuneração inferior ao salário mínimo, bem como da possibilidade de a prisão ser relaxada por ordem judicial.

Nessas circunstâncias, nos termos do direito constitucional brasileiro e da jurisprudência do STF, assinale a opção que apresenta a resposta do advogado.

- A. A remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial não viola a Constituição de 1988, bem como não cabe habeas corpus em relação às punições disciplinares militares, exceto para análise de pressupostos de legalidade, excluída a apreciação de questões referentes ao mérito.
 - B. A remuneração inferior ao salário mínimo contraria o Art. 7º, inciso IV, da Constituição de 1988, bem como se reconhece o cabimento de habeas corpus para as punições disciplinares militares, qualquer que seja a circunstância.
 - C. O estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial não viola a Constituição da República, mas é cabível o habeas corpus para as punições disciplinares militares, até mesmo em relação a questões de mérito da sanção administrativa.
 - D. A remuneração inferior ao salário mínimo contraria a ordem constitucional, mais especificamente o texto constitucional inserido no Art. 7º, inciso IV, da Constituição de 1988, bem como não se reconhece o cabimento de habeas corpus em relação às punições disciplinares militares, exceto para análise dos pressupostos de legalidade, excluídas as questões de mérito da sanção administrativa.
- **A) ERRADA** - O Habeas Data é o meio adequado para demonstrar a pendência judicial, já que a ordem jurídica prevê a possibilidade de sua utilização pra complementar dados, conforme disposto no inciso III do artigo 7º da Lei 9.507/97, que regula a matéria.
 - B) ERRADA** - O Mandado de Segurança individual, com previsão no inciso LXIX do artigo 5º da CRFB e Lei 12.016/09, tem caráter subsidiário e não serve para requerer informações de Órgãos Públicos com registro ou Banco de Dados sobre o requerente, nem para incluir informação nos assentamentos do interessado. O mandado de segurança serve para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data.
 - C) CORRETA** - O Habeas Data, remédio constitucional previsto no inciso LXXII do artigo 5º da CRFB e na Lei 9.507/97, no artigo 7º, inciso III, assegura a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável
 - D) ERRADA** - O Habeas Data é um direito individual. O § 4º do artigo 60 aduz que são cláusulas Pétreas os direitos e garantias individuais, contidos no Título II da CF que traz os Direitos e Garantias Fundamentais. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que as modificações jamais poderão suprimi-los, mas poderão ocorrer para ampliar o espectro protegido.

2. (OAB-BR 2012.1) O mandado de segurança coletivo NÃO pode ser impetrado por

- A. organização sindical.
 - B. partido político com representação no Congresso Nacional.
 - C. entidade de classe de âmbito nacional.
 - D. associações paramilitares.
- A) CORRETA** - Esse é o gabarito da questão! Ela exige do examinando o conhecimento de entendimento sumulado pelo STF, combinado com o texto da CF/88. De acordo com a Súmula Vinculante nº 06, não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Já o §2º, do art. 142, da CF/88, determina não caber habeas corpus em relação a punições disciplinares militares, todavia, o STF ao julgar o RE 338-840.1, relativizou tal entendimento ao consolidar que não há que se falar em violação ao art. 142, § 2º, da CF/88, se a concessão de HC, impetrado contra punição disciplinar militar, volta-se tão-somente para os pressupostos de sua legalidade, excluindo a apreciação de questões referentes ao mérito.
- B) ERRADA** - A questão exige que o examinando saiba que o militar praça não é um empregado celetista, sendo regido por um regime jurídico próprio que difere, inclusive, do regime dos servidores civis. Outrossim, a Súmula Vinculante nº 06 do STF deixa claro que não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial.
- C) ERRADA** - Ao contrário do que afirma este item, o §2º, do art. 142 da CF/88 deixa claro que não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares, exceto para análise dos pressupostos de legalidade, excluídas as questões de mérito da sanção administrativa, conforme consta no RE 338-840.1, decidido pelo STF.
- D) ERRADA** - O erro deste item está em afirmar que o militar praça estaria regido pela CLT e, consequentemente não poderia receber remuneração inferior ao salário mínimo, uma vez que ele não é regido por este regime. Ademais, a Súmula Vinculante nº 06 do STF deixa claro que não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial.

3. (XXXI Exame OAB - 2020.1) Alfa, entidade de classe de abrangência regional, legalmente constituída e em funcionamento há mais de 1 ano, ingressa, perante o Supremo Tribunal Federal, com mandado de segurança coletivo para tutelar os interesses jurídicos de seus representados. Considerando a urgência do caso, Alfa não colheu autorização dos seus associados para a impetração da medida.

Com base na narrativa acima, assinale a afirmativa correta.

- A. Alfa não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo, de modo que a defesa dos seus associados em juízo deve ser feita pelo Ministério Público ou, caso evidenciada situação de vulnerabilidade, pela Defensoria Pública.
- B. Alfa goza de ampla legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo, inclusive para tutelar direitos e interesses titularizados por pessoas estranhas à classe por ela representada.
- C. Alfa possui legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses jurídicos dos seus associados, sendo, todavia, imprescindível a prévia autorização nominal e individualizada dos representados, em assembleia especialmente convocada para esse fim.
- D. Alfa possui legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses jurídicos da totalidade ou mesmo de parte dos seus associados, independentemente de autorização.

A) CORRETA - Esse é o item correto! No caso em análise, será cabível a impetração de mandado de injunção previsto no inciso LXXI, do art. 5º, da CF/88. Já no que pertine à legitimidade do Sindicato dos agentes penitenciários, essa consta no inciso III, do art. 12 da Lei n.º 13.300/16. Ademais, é também nesse inciso que consta a previsão de que o ajuizamento do mandado de injunção coletivo independe de autorização especial dos sindicalizados.

B) ERRADA - O caso em análise não se amolda aos casos em que é cabível o ajuizamento da ação civil pública. Ademais, nos termos do inciso III, do art. 12 da Lei n.º 13.300/16 o mandado de injunção coletivo pode ser promovido por organização sindical.

C) ERRADA - O erro desse item está em condicionar a possibilidade de impetração de mandado de injunção à prévia autorização especial dos sindicalizados, tendo em vista que o inciso III, do art. 12 da Lei n.º 13.300/16 estatui expressamente que a legitimidade para tal impetração independe de prévia autorização especial.

D) ERRADA - Ao contrário do que prevê esse item, o inciso II, do art. 8º, da Lei 13.300/16 estabelece que reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamadas

4. (XXVIII Exame OAB - 2019.1) Alisson, cidadão brasileiro, ingressa com requerimento administrativo, perante a Secretaria Fazendária do Município Y, pleiteando a revisão do valor do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), uma vez que não concorda com os cálculos empregados pela autoridade fazendária.

Alisson, decorridos 90 dias sem qualquer atualização no andamento do feito, retorna à repartição administrativa indagando o porquê da demora. Ele obtém como resposta que o trâmite do procedimento é sigiloso, mas que seria possível obter uma certidão com as informações postuladas mediante o pagamento de determinada quantia, a título de ?taxa?.

Diante da situação hipotética apresentada, com base no texto constitucional, assinale a afirmativa correta.

- A. A atuação da Secretaria Fazendária revela-se inconstitucional, pois a obtenção de certidões em repartições públicas, contendo informações de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, é direito de todos, sem o pagamento de taxa, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
- B. Para a obtenção de certidão com informações de direito pessoal, como manifestação do direito de petição aos órgãos e poderes públicos, pode ser exigido o pagamento de taxas caso Alisson não demonstre ser hipossuficiente econômico.
- C. Embora inexistir óbice à cobrança de taxas para cobrir as despesas com a emissão de certidões em repartições públicas, ainda que destinadas à defesa e ao esclarecimento de situações de interesse pessoal, Alisson poderá utilizar o habeas data para obter as informações relativas ao procedimento administrativo instaurado.
- D. Alisson não pode ter acesso ao feito, porque os procedimentos administrativos que versem sobre matéria tributária são de natureza sigilosa, somente podendo ser acessados, sem autorização judicial, por advogado regularmente constituído pelo contribuinte, bem como por órgãos da administração pública direta e indireta.

A) ERRADA - O art. 5º, LXXIII, da CF, afirma que o autor ficará isento de custas judiciais e ônus de sucumbência quando propuser ação popular, salvo comprovada má-fé.

B) ERRADA - Conforme estabelece o art. 18 da lei que regula a ação popular (Lei nº 4.717/65), a afirmação está incorreta, pois Isabella podia intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova, sem ter que arcar com o pagamento de custas.

- C) ERRADA** - O art. 5º, LXXIII, da CF, afirma que apenas haverá pagamento de custas se houver má-fé. A ação de Isabella, como menciona a questão, foi estabelecida em novos elementos, sem qualquer inferência à má-fé na conduta da autora.
- D) CORRETA** - A afirmação está correta, pois determina o art. 5º, LXXIII, da CF, que as custas serão devidas se declarada, expressamente, má-fé do autor da ação popular.

5. (XXIX Exame OAB - 2019.2) O Município X, visando à interligação de duas importantes zonas da cidade, após o regular procedimento licitatório, efetua a contratação de uma concessionária que ficaria responsável pela construção e administração da via.

Ocorre que, em análise do projeto básico do empreendimento, constatou-se que a rodovia passaria em área de preservação ambiental e ensejaria graves danos ao ecossistema local. Com isso, antes mesmo de se iniciarem as obras, Arnaldo, cidadão brasileiro e vereador no exercício do mandato no Município X, constitui advogado e ingressa com Ação Popular postulando a anulação da concessão.

Com base na legislação vigente, assinale a afirmativa correta.

- A. A Ação Popular proposta por Arnaldo não se revela adequada ao fim de impedir a obra potencialmente lesiva ao meio ambiente.
- B. A atuação de Arnaldo, na qualidade de cidadão, é subsidiária, sendo necessária a demonstração de inércia por parte do Ministério Público.
- C. A ação popular, ao lado dos demais instrumentos de tutela coletiva, é adequada à anulação de atos lesivos ao meio ambiente, mas Arnaldo não precisaria constituir advogado para ajuizá-la.
- D. Caso Arnaldo desista da Ação Popular, o Ministério Público ou qualquer cidadão que esteja no gozo de seus direitos políticos poderá prosseguir com a demanda.
- A) ERRADA** - O STF firmou entendimento, no [HC 86.834-7/SP](#), que a competência para o julgamento de habeas corpus contra decisão de Turma recursal de juizados especiais criminais, é do Tribunal de Justiça (se a turma recursal for estadual) ou do Tribunal Regional Federal (se a turma recursal for federal)¹.
- B) ERRADA** - Conforme estabelece a Súmula 694 do STF, **não cabe** habeas corpus contra sentença penal condenatória emanada por juiz militar que imponha pena de exclusão de militar ou de perda de patente, nem de função pública.
- C) CORRETA** - Esse é o item correto! Contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada, não cabe habeas corpus, segundo a Súmula 693 do STF.
- D) ERRADA** - Quando a pena privativa de liberdade já estiver extinta, o habeas corpus não é o instituto adequado, conforme estabelece a Súmula 695 do STF.

#OLHAAJURIS: A súmula nº 690 do STF foi superada!

6. (XXX Exame OAB - 2019.3) O Supremo Tribunal Federal reconheceu a periculosidade inerente ao ofício desempenhado pelos agentes penitenciários, por tratar-se de atividade de risco. Contudo, ante a ausência de norma que regulamente a concessão da aposentadoria especial no Estado Alfa, os agentes penitenciários dessa unidade federativa encontram-se privados da concessão do referido direito constitucional.

Diante disso, assinale a opção que apresenta a medida judicial adequada a ser adotada pelo Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado Alfa, organização sindical legalmente constituída e em funcionamento há mais de 1 (um) ano, em defesa da respectiva categoria profissional.

- A. Ele pode ingressar com mandado de injunção coletivo para sanar a falta da norma regulamentadora, dispensada autorização especial dos seus membros.
- B. Ele não possui legitimidade ativa para ingressar com mandado de injunção coletivo, mas pode pleitear aplicação do direito constitucional via ação civil pública.
- C. Ele tem legitimidade para ingressar com mandado de injunção coletivo, cuja decisão pode vir a ter eficácia ultra partes, desde que apresente autorização especial dos seus membros.
- D. Ele pode ingressar com mandado de injunção coletivo, mas, uma vez reconhecida a mora legislativa, a decisão não pode estabelecer as condições em que se dará o exercício do direito à aposentadoria especial, sob pena de ofensa à separação dos Poderes.
- A) ERRADA** - O rol de legitimados para interpor mandado de injunção coletivo consta no art. 12 da Lei nº 13.300/16. Dentro os legitimados estão a organização sindical, a entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes a suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.

B) ERRADA - Ao contrário do que afirma esse item, o Supremo Tribunal já estabeleceu condições para exercício de um direito, sendo o caso mais conhecido o relativo ao direito de greve dos servidores públicos. O STF foi instado a se manifestar sobre a questão, por ocasião do julgamento dos Mandados de Injunção 670, 708 e 712 e determinou que enquanto a lei de greve dos servidores públicos não fosse editada pelo Poder Legislativo, seria aplicada a Lei nº 7.783/89 (Lei de greve dos trabalhadores privados).

C) ERRADA - A competência para julgamento do mandado de injunção é funcional e é fixada de acordo com a autoridade demandada, ou seja, de acordo com quem está realizando a omissão legislativa. No caso em análise, compete à União (Presidente da República) a edição da lei. Sendo assim, de acordo com o art. 102, inc. I, letra q, a competência para julgar o mandado de injunção coletiva será do Supremo Tribunal Federal.

D) CORRETA - Esse é o item correto! A regra estabelecida no caput do art. 9º, da Lei nº 13.300/16 é de que a decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. Todavia, o §1º do art. 9º da Lei nº 13.300/16 permite que seja conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração.

7. (XXII Exame OAB - 2017.1) A Lei nº 13.300/16, que disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo, surgiu para combater o mal da síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Nesse sentido, o seu Art. 8º, inciso II, inovou a ordem jurídica positivada ao estabelecer que, reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados, ou, se for o caso, as condições em que o interessado poderá promover ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado.

Considerando o conteúdo normativo do Art. 8º, inciso II, da Lei nº 13.300/16 e a teoria acerca da efetividade das normas constitucionais, assinale a afirmativa correta.

A. Foi adotada a posição neoconstitucionalista, na qual cabe ao Poder Judiciário apenas declarar formalmente a mora legislativa, atuando como legislador negativo e garantindo a observância do princípio da separação dos poderes, sem invadir a esfera discricionária do legislador democrático.

B. Foi consolidada a teoria concretista, em prol da efetividade das normas constitucionais, estabelecendo as condições para o ativismo judicial, revestindo-o de legitimidade democrática, sem ferir a separação de Poderes e, ao mesmo tempo, garantindo a força normativa da Constituição.

C. Foi promovida a posição não concretista dentro do escopo de um Estado Democrático de Direito, na qual cabe ao Poder Judiciário criar direito para sanar omissão legiferante dos Poderes constituídos, geradores da chamada "síndrome da inefetividade das normas constitucionais", em típico processo objetivo de controle de constitucionalidade.

D. Foi retomada a posição positivista normativista, concedendo poderes normativos momentâneos aos juízes e tribunais, de modo a igualar os efeitos da ação direta de inconstitucionalidade por omissão (modalidade do controle abstrato) e do mandado de injunção (remédio constitucional).

A) CORRETA - Ainda que tenha decisão do STJ admitindo a impetração de Habeas Data em favor de terceiros, prevalece o entendimento de que não pode ser impetrado em favor de terceiros, uma vez que visa a proteção dos direitos de informação relativa à pessoa do impetrante - art. 5º, inciso LXXII, alíneas "a" e "b", da CF/88.

B) ERRADA - Em relação à afirmação de que o Habeas Data visa tutelar direito à informação relativa à pessoa do impetrante, ela é verdadeira, conforme o fundamento encontrado no art. 5º, inciso LXXII, alíneas "a" e "b", da CF/88.

C) ERRADA - A afirmativa de que o Habeas Data não pode ser impetrado em favor de terceiro é verdadeira, conforme disposição do art. 5º, inciso LXXII, alíneas "a" e "b", da CF/88.

D) ERRADA - Ambas informações são verdadeiras, conforme dispõe o art. 5º, inciso LXXII, alíneas "a" e "b", da CF/88.

8. (XIV Exame OAB - 2014.2) Isabella promove ação popular em face do Município X, por entender que determinados gastos realizados estariam causando graves prejuízos ao patrimônio público. O pedido veio a ser julgado improcedente, por total carência de provas.

Inconformada, Isabella apresenta a mesma ação com fundamento em novos elementos, e, mais uma vez, o pedido vem a ser julgado improcedente por carência de provas.

Nos termos da Constituição Federal e da legislação de regência, assinale a opção correta.

A. Sendo o pedido julgado improcedente, haverá condenação em honorários advocatícios. B. A improcedência por ausência de provas caracteriza a má-fé do autor popular.
C. A reiteração na propositura da mesma ação acarreta o pagamento de custas pelo autor popular. D. As custas serão devidas se declarada, expressamente, a má-fé do autor popular.

A) ERRADA - A questão trata do mandado de segurança coletivo, uma das ações constitucionais prevista no art. 5º, LXX da CF/88 e na Lei nº 12.016/09. Ao contrário do que prevê essa alternativa, a entidade alfa possui legitimidade para propor o mandado de segurança coletivo em favor de seus associados, tendo em vista possuir os requisitos previstos para tanto, quais sejam, ter sido legalmente constituída e estar em funcionamento há pelo menos um ano, conforme prevê o art. 5º, LXX, "b", da CF/88.

B) ERRADA - O erro deste item está em afirmar que a entidade de classe alfa poderia ingressar com o mandado de segurança coletivo para tutelar direitos e interesses titularizados por pessoas estranhas à classe por ela representada, uma vez que o art. 5º, LXX, "b", da CF/88 prevê como um dos requisitos para que a entidade de classe possa ingressar com tal ação constitucional que essa seja em defesa dos interesses de seus membros ou associados.

C) ERRADA - Ao contrário do que afirma esse item não é necessária prévia autorização dos associados em assembleia para que a entidade de classe possa ingressar com mandado de segurança coletivo em favor desses, conforme prevê o art. 21, da Lei nº 12.016/09.

D) CORRETA - Esse é o gabarito da questão! Da análise detida do enunciado, constata-se que a entidade alfa possui os requisitos previstos no art. 5º, LXX, "b", da CF/88 para ingressar com o mandado de segurança coletivos, quais sejam, entidade de classe legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, e tal ação vai se dar em defesa dos interesses de seus membros ou associados.

9. (OAB-BR 2014.1) A ação de habeas data, como instrumento de proteção de dimensão do direito de personalidade, destina-se a garantir o acesso de uma pessoa a informações sobre ela que façam parte de arquivos ou banco de dados de entidades governamentais ou públicas, bem como a garantir a correção de dados incorretos.

A partir do fragmento acima, assinale a opção correta.

- A. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante ou de parente deste até o segundo grau, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou privadas.
- B. Além dos requisitos previstos no Código de Processo Civil para petição inicial, a ação de habeas data deverá vir instruída com prova da recusa ao acesso às informações ou o simples decurso de dez dias sem decisão.
- C. Do despacho de indeferimento da inicial de habeas data por falta de algum requisito legal para o ajuizamento caberá agravo de instrumento.
- D. A ação de habeas data terá prioridade sobre todos os atos judiciais, com exceção ao habeas corpus e ao mandado de segurança.

A) CORRETA - Segundo estabelecem o art. 5º, LXXIII, da CF, e o art. 1º da Lei nº 4.717/65, qualquer cidadão poderá propor ação popular, salvo os estrangeiros, os apátridas, as pessoas jurídicas e brasileiros com direitos políticos suspensos ou perdidos, pois estes não têm legitimidade para propor a ação popular.

B) INCORRETA - Segundo estabelece o art. 23 da Lei nº 12.016/09, o prazo para interpor Mandado de Segurança é de 120 dias, e não de 5 anos, sendo tal prazo decadencial.

C) CORRETA - O Estado poderá atuar ao lado de Marcos, uma vez que não há impedimento legal ou constitucional acerca da possibilidade de o Estado atuar em conjunto com o cidadão.

D) CORRETA - Segundo estabelece o art. 19, §2º, da Lei 4.717/65, "das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação e suscetíveis de recurso, poderá recorrer qualquer cidadão e também o Ministério Público".

Direito Constitucional: Organização do Estado

10. (OAB-BR 2013.2) Em atenção às recentes manifestações populares, fora noticiado na TV que determinados deputados estaduais de dado Estado da Federação estavam utilizando a verba do orçamento destinada à saúde para proveito próprio. Marcos, cidadão brasileiro, insatisfeito com a notícia e de posse de documentação que denota indícios de lesão ao patrimônio de seu Estado, ajuíza Ação Popular no Juízo competente em face dos aludidos deputados e do Estado. Em atenção ao disciplinado na Lei n. 4.717/65, que trata da Ação Popular, assinale a alternativa incorreta.

A. Marta, cidadã brasileira, residente e domiciliada no mesmo Estado, pode habilitar-se como litisconsorte

B. Na mesma linha da ação de Mandado de Segurança, o direito de ajuizá-la decai em 5 (cinco) anos.

C. O Estado, a juízo de seu representante legal, em se afigurando útil ao interesse público, poderá atuar ao lado de Marcos na condução da ação.

D. Sendo julgada improcedente a ação movida por Marcos, poderá este recorrer, além do Ministério Público e qualquer outro cidadão.

A) **ERRADA** – Ao contrário do disposto neste item, o inciso LXXIII, do art. 5º, da CF/88 determina que qualquer cidadão poderá propor Ação Popular com objetivo de anular ato lesivo ao meio ambiente.

B) **ERRADA** – O erro deste item está condicionar a atuação do cidadão a inércia do Ministério Público, uma vez que a própria Constituição Federal, em seu inciso LXXIII, do art. 5º, da CF/88 não realiza tal restrição ao conferir a qualquer cidadão legitimidade para propor ação popular em caso de lesão ao meio ambiente.

C) **ERRADA** – O erro deste item está em dispensar a necessidade de constituição de advogado, uma vez que a única ação constitucional em que a atuação desse profissional não é obrigatória é na impetração de Habeas Corpus, previsto no inciso LXVIII, do art. 5º, da CF/88.

D) **CORRETA** - Este é o gabarito da questão! Conforme previsto no art. 9º, da Lei nº 4.717/65, se o autor desistir da ação ou der motivo à absolvição da instância, é assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público promover o prosseguimento.

1. (XIX Exame OAB - 2016.1) O Governador do Distrito Federal, ao tomar conhecimento de que existe jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal a respeito da competência do Município para legislar sobre os requisitos de segurança das agências bancárias, solicita à Procuradoria Geral do Distrito Federal que se manifeste acerca da possibilidade de lei distrital tratar da matéria. Sobre a hipótese apresentada, de acordo com a Constituição Federal de 1988, assinale a afirmativa correta.

A. Haveria tal possibilidade, pois o Distrito Federal possui competências legislativas reservadas aos Estados e aos Municípios.

B. Haveria tal possibilidade, pois a competência legislativa do Distrito Federal, como sede da União, abarca as competências legislativas da União, dos Estados e dos Municípios.

C. Não seria possível, pois o Distrito Federal tem competências taxativamente expressas, que não podem abarcar aquelas concedidas aos Municípios.

D. Não seria possível, pois as competências legislativas do Distrito Federal seriam apenas aquelas reservadas aos Estados-membros da União.

A) **CORRETA** - Conforme o art. 32, § 1º da CF/88, ao Distrito Federal são atribuídas às competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios, é a chamada "Competência cumulativa". E o art. 30, inciso I, da CF/88 fecha o entendimento da questão quando diz que é competência dos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local. *ARE 784.981 AgR. Rel. min. Rosa Weber. Julgamento em 17.03.2015, Primeira Turma – DJE de 7.4.2015.*

B) **ERRADA** - Conforme dispõe o art. 32, § 1º, da CF/88, o Distrito Federal abarca as competências dos Estados e Municípios, mas não da União.

C) **ERRADA** - O Distrito Federal possui, na forma do art. 32, §1º, da CF/88, a chamada "Competência cumulativa", abrangendo tanto as competências municipais quanto estaduais.

D) **ERRADA** - A afirmação está incorreta, uma vez que o Distrito Federal possui competência cumulativa dos Estados-membros e dos Municípios, na forma do art. 32, §1º, da CF/88.

2. (XVI Exame OAB - 2015.1) Determinado Governador de Estado, inconformado com decisões proferidas pelo Poder Judiciário local, que determinaram o fechamento de diversos estabelecimentos comprovadamente envolvidos com ilícitos, decidiu que os órgãos estaduais a ele subordinados não cumpriram as decisões judiciais. Alegou que os negócios desenvolvidos nesses estabelecimentos, mesmo sendo ilícitos, geravam empregos e aumentavam a arrecadação do Estado, e que o não cumprimento das ordens emanadas do Poder Judiciário se justificava em razão da repercussão econômica que o seu cumprimento teria. Das opções a seguir, assinale a que se mostra consentânea com a Constituição Federal.

A. O Presidente da República, após a requisição do Supremo Tribunal Federal, decretará a intervenção federal, dispensado, nesse caso, o controle pelo Congresso Nacional.

B. O Governador de Estado, tendo por base a inafastável autonomia concedida aos Estados em uma organização federativa, está juridicamente autorizado a adotar o indicado posicionamento.

C. O Presidente da República poderá decretar a intervenção federal, se provocado pelo Procurador Geral da República e com autorização prévia do Congresso Nacional, que exercerá um controle político.

D. O Supremo Tribunal Federal, prescindindo de qualquer atuação por parte do Presidente da República, determinará, ele próprio, a intervenção federal, que será posteriormente apreciada pelo Congresso Nacional.

A) **CORRETA** - O artigo 34 da CRFB aduz que a União não intervirá nos Estados e DF, exceto para, conforme o inciso IV, garantir o livre exercício de quaisquer dos poderes nas unidades da federação. E o artigo 36 da Constituição determina que a decretação de intervenção federal para garantir o disposto no inciso IV, dependerá de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coato ou impedido, ou de requisição do STF, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Dispensando, nesse caso, o controle pelo Congresso Nacional.

B) **ERRADA** - O artigo 34 da CRFB aduz que a União não intervirá nos Estados e DF, exceto para, conforme o inciso IV, garantir o livre exercício de quaisquer dos poderes nas unidades da federação preservando o Pacto Federativo que é uma cláusula pétrea. Portanto não poderá um governador, com base na autonomia concedida aos Estados, ofender o Pacto Federativo que preza pela separação dos poderes.

C) **ERRADA** - O artigo 34 determina que a decretação de intervenção da União nos Estados poderá ocorrer caso se constate as ocorrências arroladas em seus incisos, por solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coato ou impedido, ou de requisição do STF, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário.

D) **ERRADA** - Conforme artigos 34 e 36 da CRFB, combinados com o artigo 84, inciso X, da Constituição, compete ao Presidente da República decretar e executar a Intervenção Federal.

3. (OAB-BR 2014.1) José é cidadão do município W, onde está localizado o distrito de B. Após consultas informais, José verifica o desejo da população distrital de obter a emancipação do distrito em relação ao município de origem.

De acordo com as normas constitucionais federais, dentre outros requisitos para legitimar a criação de um novo Município, são indispensáveis:

A. lei estadual e referendo.

B. lei municipal e plebiscito.

C. lei municipal e referendo.

D. lei estadual e plebiscito.

A) ERRADA - O art. 18, §4º da Constituição Federal determina quais são os requisitos necessários para criação, transformação, incorporação, fusão ou desmembramento de um novo Município. A alternativa menciona que é indispensável a realização de referendo (consulta posterior à população), sendo que o instituto correto é o plebiscito (consulta prévia às populações dos Municípios envolvidos).

B) ERRADA - Para que haja a criação de um novo Município é necessária uma Lei Estadual assim determinando, não Lei Municipal, como prevê a questão (vide art. 18, §4º da Constituição Federal).

C) ERRADA - A Constituição Federal, em seu art. 18, §4º, afirma que entre outros requisitos exigidos para a criação de um novo Município é indispensável que seja feito por Lei Estadual e Plebiscito.

D) CORRETA - A alternativa está correta por trazer os dois requisitos indispensáveis para que ocorra a criação de um novo Município: a existência Lei Estadual e a consulta à população através de plebiscito.

4. (XXVII Exame OAB - 2018.3) A Lei X do Município Sigma estabelece que, em certo bairro, considerado área residencial, fica vedada a instalação de mais de um centro empresarial de grandes proporções, com área superior a 5.000 m² (cinco mil metros quadrados) e que reúna, em suas dependências, mais de 10 (dez) lojas distintas. Ante a existência de um estabelecimento comercial com tais características no bairro ?Y?, a administradora Alfa, visando abrir um shopping center no mesmo bairro, procura você, na qualidade de advogado(a), para obter esclarecimentos quanto à viabilidade deste empreendimento. Diante da situação narrada, com base na ordem jurídico-constitucional vigente e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, assinale a afirmativa correta.

- A. Apenas a União tem competência para, por meio de lei e outros atos normativos, organizar o uso e a ocupação do solo; logo, apenas por esse motivo, a Lei X do Município Sigma é manifestamente inconstitucional.
- B. A Constituição da República de 1988 atribui aos Municípios competência para promover o zoneamento urbano, mas a Lei X do Município Sigma, ao impedir a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área, ofende o princípio da livre concorrência.
- C. A Constituição da República de 1988 dispõe ser competência estadual e distrital promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo, não podendo a lei do Município Sigma dispor sobre a matéria.
- D. Compete privativamente à União dispor sobre o zoneamento urbano e legislar sobre Direito Civil e Comercial; logo, somente os Estados e o Distrito Federal poderiam ser autorizados, mediante lei complementar, a legislar sobre a matéria.

a) ERRADA – A competência para dispor sobre a política urbana é dos Municípios e não da União (Art. 182 da CF/88). Mas a referida lei não é inconstitucional apenas por isso, mas também por ferir o princípio da livre concorrência, na forma do art. 170, inciso IV da CF/88 e Súmula Vinculante nº 49.

b) CORRETA – Conforme estabelece o art. 182 da CF/88, cabe aos municípios legislar sobre as normas de política urbana. Mas a Lei X, do Município Sigma, é inconstitucional por afronta direta ao princípio da livre concorrência, previsto no art. 170, inciso IV da CF/88 e Súmula Vinculante nº 49.

c) ERRADA – Na verdade a CF prevê que cabe aos municípios, dispor sobre políticas de zoneamento urbano (art. 182 da CF/88). Logo, pode sim o Município Sigma dispor sobre a matéria.

d) ERRADA – Alternativa inteiramente equivocada. A competência para legislar sobre o zoneamento urbano é dos municípios, conforme art. 182 da CF/88.

5. (XXIV Exame OAB) Em observância aos princípios da transparência, publicidade e responsabilidade fiscal, o prefeito do Município Alfa elabora detalhado relatório contendo a prestação de contas anual, ficando tal documento disponível, para consulta e apreciação, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração. Carlos, morador do Município Alfa, contribuinte em dia com suas obrigações civis e políticas, constata diversas irregularidades nos demonstrativos apresentados, apontando indícios de superfaturamento e desvios de verbas em obras públicas.

Em função do exposto e com base na Constituição da República, você, como advogado de Carlos, deve esclarecer que

- A. a fiscalização das referidas informações, concernentes ao Município Alfa, conforme previsto na Constituição brasileira, é de responsabilidade exclusiva dos Tribunais de Contas do Estado ou do Município, onde houver.
- B. Carlos tem legitimidade para questionar as contas do Município Alfa, já que, todos os anos, as contas permanecem à disposição dos contribuintes durante sessenta dias para exame e apreciação.
- C. a impugnação das contas apresentadas pelo Chefe do Executivo local exige a adesão mínima de um terço dos eleitores do Município Alfa.
- D. a CRFB/88 não prevê qualquer forma de participação popular no controle das contas públicas, razão pela qual Carlos deve recorrer ao Ministério Público Estadual para que seja apresentada ação civil pública impugnando os atos lesivos ao patrimônio público praticados pelo prefeito do Município Alfa.

A) ERRADA - Conforme estabelece o art. 31, §3º da CF/88, a prestação de contas anual dos Municípios, pode ter a sua lisura questionada por qualquer contribuinte.

B) CORRETA - A legitimidade de Carlos para questionar as contas do Município Alfa encontra guarida no art. 31, §3º da CF/88. Além disso, vale destacar que as contas do Município deverão ficar à disposição dos contribuintes por sessenta dias, anualmente.

C) ERRADA - Conforme o disposto pelo §2º do art. 31 da CF/88, o parecer prévio exarado pelo órgão competente em face das contas apresentadas pelo Prefeito anualmente, somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara. Em relação à impugnação, não há quórum previsto na constituição para que o contribuinte possa questionar as contas apresentadas.

D) ERRADA - A participação popular na fiscalização das contas públicas está disposta no art. 31, §3º da CF/88, sendo a medida cabível para pleitear a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio (em qualquer esfera) a ação popular, prevista na lei 4.717/65.

6. (OAB-BR 2012.3) O Estado ?X? possui Lei Ordinária, que dispõe sobre regras de trânsito e transporte. Determina essa lei a instalação de cinto de segurança em veículos de transporte coletivo de passageiros, impondo penalidades em caso

descumprimento. Inconformado com este diploma legal, o Governador do Estado deseja propor ação direta de inconstitucionalidade. Neste caso, assinale a afirmativa correta.

- A. A ação não poderá ser ajuizada pelo Governador sem prévia autorização da Assembleia Legislativa do Estado X, já que se trata de ação contra lei do próprio Estado.
- B. O Governador não poderá propor a ADI, como pretende, pois a lei não possui vício de inconstitucionalidade.
- C. A lei é inconstitucional, pois viola a competência privativa da União para legislar sobre trânsito.
- D. Não haveria vício de inconstitucionalidade, caso a lei estadual tivesse status de lei complementar, ao invés de lei ordinária.

A) ERRADA – Conforme disposto no inciso V do art. 103 da CF/88, o Governador do Estado possui legitimidade para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade¹, independente de autorização da Assembleia Legislativa do Estado “X”, ou seja, o erro do item está em condicionar a proposição da ADI à autorização da Assembleia Legislativa.

B) ERRADA – O candidato deve perceber que a lei estadual em análise possui vício de constitucionalidade formal, uma vez que ela trata da matéria de trânsito e, nos termos do previsto no art. 22, inciso XI da CF/88, a competência legislativa nesta matéria é privativa da União. Sendo assim, poderá o Governador do Estado “X” propor Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI, uma vez que tal lei viola o texto constitucional.

C) CORRETA – Essa alternativa está de acordo com o art. 22, inciso XI da CF/88, que confere à União a competência privativa para legislar sobre trânsito. Sendo assim, a lei apresenta uma inconstitucionalidade formal uma vez que viola a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte.

D) ERRADA – A questão tentar confundir o candidato, o vício de constitucionalidade da lei e análise não está no fato da lei ser complementar quando deveria ser ordinária², mas sim no fato de que a competência para legislar sobre matéria de trânsito é privativa da União, ou seja, o Estado “X” é incompetente por expressa disposição constitucional no art. 22, inciso XI da CF/88 para editar uma lei acerca do uso do cinto de segurança em veículos de transporte público, como inclusive já se manifestou o STF, na [ADI 2960](#).

¹**SELIGA:** Os Governadores estão no grupo de “legitimados especiais” do art. 103 da CF/88, uma vez que é necessário observarem a chamada pertinência temática no momento da proposição da ADI.

Ex. Não pode o Governador do Estado X querer propor uma ADI em face de uma Lei que trate de tema restrito ao Estado Y e que em nada afete o Estado que ele governa.

#APROFUNDANDO: No que pertine a temática de uso de lei ordinária ou de lei complementar, é importante lembrar que, não existe hierarquia entre essas leis, bem como que as hipóteses de necessidade de uso de lei complementar estão taxativamente dispostas no texto constitucional. Por fim, importante saber que leis ordinárias possuem quorum de aprovação de maioria simples, nos termos do disposto no art. 47 da CF/88, já as leis complementares possuem quorum de aprovação de maioria absoluta, conforme previsto no art. 69 da CF/88.

7. (XXVII Exame OAB - 2018.3) O Estado Y, bastante conhecido pela exuberância de suas praias, que atraem milhares de turistas todos os anos, edita lei estadual impedindo a pesca de peixes regionais típicos, ameaçados de extinção, e limitando o transporte marítimo de passageiros.

A partir da hipótese narrada, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a afirmativa correta.

- A. O Estado Y possui competência legislativa concorrente com a União para dispor sobre pesca, mas poderá legislar sobre transporte e navegação marítima, caso a Lei Complementar federal o autorize.
 - B. O Estado Y tem competência comum com os demais entes federados para legislar sobre a matéria; logo, a lei estadual é constitucional.
 - C. A lei editada pelo Estado Y é inconstitucional, porque compete privativamente à União legislar sobre a proteção do meio ambiente e o controle da poluição.
 - D. A lei editada pelo Estado Y é inconstitucional, porque trata de pesca e navegação marítima, que são de competência exclusiva da União, apesar de o Estado Y ter competência privativa para legislar sobre meio ambiente.
- a) CORRETA** – De acordo com os art. 24, VI e 22, X, XI e parágrafo único da CF/88, a competência para legislar sobre transporte, navegação lacustre, fluvial e marítima, é privativa da União, mas se houver lei complementar autorizando, pode ser tratada por lei Estadual. Enquanto para legislar sobre a pesca, a competência é concorrente entre Estados e União.
- b) ERRADA** – A competência do Estado Y para legislar sobre pesca é concorrente e não comum. E, no tocante às regras de navegação, a competência é privativa da União, salvo se houver Lei complementar que autorize os Estados a legislar sobre questões específicas - art. 24, VI e 22, X e parágrafo único da CF/88.
- c) ERRADA** – O argumento desta alternativa para fundamentar a inconstitucionalidade das normas editadas pelo Estado Y, não são verdadeiros. Primeiramente, porque falta a informação quanto à existência ou não de lei complementar que autorize que o Estado legisle sobre o transporte marítimo. Desta forma, conclui-se que, em princípio, não se vislumbra nenhuma inconstitucionalidade, pois o enunciado atende ao disposto pelo art. 24, VI e 22, X e parágrafo único da CF/88, possuindo o Estado Y competência legislativa concorrente com a União para dispor sobre pesca, mas poderá legislar sobre transporte e navegação marítima, caso Lei Complementar federal autorize.
- d) ERRADA** – O Estado Y não possui competência privativa para legislar sobre o meio ambiente, mas, sim, concorrente com a União, valendo a mesma regra em relação à pesca. No tocante à navegação marítima, a competência é privativa da União, a não ser que haja Lei complementar que autorize o estado a legislar sobre o tema - art. 24, VI e 22, X e parágrafo único da CF/88.

8. (OAB-BR 2013.3) A Constituição da República de 1988 adotou elementos de federalismo cooperativo e de federalismo dual na repartição de competências entre os entes federados, distribuindo competências exclusivas, privativas, comuns e concorrentes. Assim sendo, a respeito da organização do Estado estabelecida na Constituição, assinale a afirmativa correta.

- A. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, competindo à lei complementar fixar normas de cooperação entre os entes.
- B. É vedado aos Estados criar códigos tributários próprios, uma vez que compete privativamente à União legislar sobre direito financeiro e tributário.
- C. É vedado à União decretar intervenção federal em Município localizado em território federal quando este não tiver aplicado o mínimo exigido de sua receita na manutenção e desenvolvimento do ensino.

- D. Em relação às competências legislativas concorrentes da União e dos Estados, havendo norma federal e estadual divergentes, deve prevalecer a norma federal, que serve de fundamento de validade à norma estadual.
- A) **CORRETA** - De acordo com o art. 23, VI, da Constituição Federal é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer das suas formas.
- B) **ERRADA** - No caso trazido pela questão, o Estado possui competência para criar códigos tributários próprios, uma vez que a competência é concorrente, conforme estabelece o art. 24, I, da Constituição Federal.
- C) **ERRADA** - Os incisos do art. 35 da Constituição Federal afirmam que a União, nas hipóteses elencadas, poderá intervir em Município do Território Federal, inclusive quando não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde (art. 35, III, da Constituição Federal).
- D) **ERRADA** - O art. 24, §1º ao §4º da Constituição Federal, trata de legislação concorrente, sendo que a União possui competência para legislar apenas normas gerais, e os Estados possuem competência para legislar sobre normas suplementares.

9. (XV Exame OAB - 2014.3) No município de São José dos Cavaleiros, 87% dos atendimentos médicos nas emergências hospitalares são decorrências de acidentes automobilísticos ocasionados pelo consumo de bebidas alcoólicas. Uma vereadora do município, Sra. X, ciente das estatísticas expostas, apresenta projeto de lei propondo que os cidadãos proprietários de veículos automotores, residentes no município, municiem seus veículos com equipamento que impeça a partida do carro no caso de o condutor ter consumido álcool. A Câmara Municipal, por voto de 2/3 dos vereadores, aprova a lei. Esta legislação deve ser considerada

- A. constitucional, por tratar de proteção de direito fundamental.
- B. inconstitucional, por tratar de matéria de competência privativa da União.
- C. inconstitucional, por vício formal relacionado ao quórum mínimo para votação.
- D. constitucional, por tratar de assunto de interesse local e ter sido aprovada por processo legislativo idôneo.

A) **ERRADA** - Não se trata de direito fundamental e sim de regulamentação dos equipamentos automobilísticos.

B) **CORRETA** - O art. 22, inciso XI, da Constituição Federal afirma que é de competência da União legislar sobre trânsito e transporte.

C) **ERRADA** - O tema em questão deverá ser alvo de Lei Ordinária e o art. 47 da Constituição Federal afirma que esta será aprovada por quórum simples.

D) **ERRADA** - O assunto, apesar de aparentemente parecer de interesse local, tem competência de âmbito federal, cabendo à União legislar sobre o fato (vide art. 22, XI, da Constituição Federal).

10. (OAB-BR 2013.2) Assinale a alternativa que completa corretamente o fragmento a seguir. A desapropriação para fins de reforma agrária ocorre mediante prévia e justa indenização

- A. em dinheiro, incluindo-se as benfeitorias úteis e necessárias.
- B. em dinheiro, mas as benfeitorias não são passíveis de indenização.
- C. em títulos da dívida agrária, incluindo-se as benfeitorias úteis e necessárias.
- D. em títulos da dívida agrária, mas as benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro.

A) **ERRADA** - Segundo estabelece o art. 184 da CF, as indenizações para fins de reforma agrária ocorrerão em títulos de dívida agrária. Todavia, as benfeitorias úteis e necessárias deverão ser indenizadas em dinheiro.

B) **ERRADA** - As benfeitorias úteis e necessárias deverão ser indenizadas em dinheiro, conforme estabelece o art. 184, §1º, da CF.

C) **ERRADA** - Segundo o art. 184, §1º, da CF, as benfeitorias úteis e necessárias serão indenizáveis em dinheiro e não em títulos da dívida agrária.

D) **CORRETA** - Conforme redação do caput do art. 184 da CF, e de seu §1º, compete à União desapropriar, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não cumpra com sua função social, mediante prévia e justa indenização a ser paga em títulos de dívida agrária, enquanto as benfeitorias úteis e necessárias serão pagas em dinheiro

Direito Constitucional: Controle de Constitucionalidade

1. (XXIII Exame OAB) A lei federal nº 123, sancionada em 2012, é objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta por partido político com representação no Congresso Nacional. O referido diploma legal é declarado materialmente inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em março de 2014.

Em outubro de 2016, membro da Câmara dos Deputados apresenta novo projeto de lei ordinária contendo regras idênticas àquelas declaradas materialmente inconstitucionais.

Tomando por base o caso apresentado acima, assinale a afirmativa correta.

- A. A decisão proferida pelo STF produz eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, inclusive nas suas funções típicas; logo, o novo projeto de lei ordinária, uma vez aprovado pelo Congresso Nacional, será nulo por ofensa à coisa julgada.
- B. Em observância ao precedente firmado na referida Ação Direta de Inconstitucionalidade, o plenário do STF pode, em sede de controle preventivo, obstar a votação do novo projeto de lei por conter regras idênticas àquelas já declaradas inconstitucionais.
- C. A decisão proferida pelo STF não vincula o Poder Legislativo ou o plenário do próprio Tribunal em relação a apreciações futuras da temática; logo, caso o novo projeto de lei venha a ser aprovado e sancionado, a Corte pode vir a declarar a constitucionalidade da nova lei.
- D. A decisão proferida pelo STF é ineficaz em relação a terceiros, porque o partido político com representação no Congresso Nacional não está elencado no rol constitucional de legitimados aptos a instaurar o processo objetivo de controle normativo

abstrato.

- A) ERRADA** - O efeito vinculante das decisões proferidas pelo STF não alcança a atividade normativa do Poder Legislativo (atividade típica), não ficando, portanto, o Congresso Nacional impedido de editar nova lei com igual conteúdo. Também não alcança a função legislativa atípica do Poder Executivo (medidas provisórias) [1].
- B) ERRADA** - Considerando que o efeito vinculante das decisões proferidas pelo STF não atinge a atividade típica do Poder Legislativo (legislar), não poderá ser obstada a votação de novo projeto de lei que contenha normas idênticas [1].
- C) CORRETA** - A atividade típica do Poder Legislativo ou do plenário do próprio Tribunal, não é alcançada pelas decisões proferidas pelo STF. Neste diapasão, não há impeditivo para que novo projeto, contendo normas idênticas, seja proposta e seja dada como constitucional pelo STF [1].
- D) ERRADA** - Em regra, a decisão é dotada de eficácia contra todos (erga omnes), que significa que ela alcança todos os indivíduos que estariam sujeitos à aplicação da lei ou ato normativo impugnado; possui efeitos retroativos (ex tunc), pois fulmina a lei ou o ato normativo desde a sua origem; tem efeito repristinatório em relação à legislação anterior, uma vez que se a lei revogadora for declarada nula, ela jamais teve força de revogar a lei anterior, com o que deve ser mantida a vigência desta permanentemente, sem solução de continuidade; e, possui efeito vinculante, o que significa que todos os demais órgãos do Judiciário e todos os órgãos da Administração Pública direta e indireta, nas três esferas de governo, ficam vinculados à decisão proferida pelo STF, não podendo desrespeitá-la. Havendo desrespeito, é cabível reclamação a ser proposta diretamente perante o STF.

2. (XXXI Exame OAB - 2020.1) O governo federal, visando ao desenvolvimento e à redução das desigualdades no sertão nordestino do Brasil, editou a Lei Complementar Y, que dispôs sobre a concessão de isenções e reduções temporárias de tributos federais devidos por pessoas físicas e jurídicas situadas na referida região.

Sobre a Lei Complementar Y, assinale a afirmativa correta.

- A.** É formalmente inconstitucional, eis que a Constituição da República de 1988 proíbe expressamente a criação de regiões, para efeitos administrativos, pela União.
- B.** É materialmente inconstitucional, sendo vedada a concessão de incentivos regionais de tributos federais, sob pena de violação ao princípio da isonomia federativa.
- C.** É formal e materialmente constitucional, sendo possível que a União conceda incentivos visando ao desenvolvimento econômico e à redução das desigualdades no sertão nordestino.
- D.** Apresenta inconstitucionalidade formal subjetiva, eis que cabe aos Estados e ao Distrito Federal, privativamente, criar regiões administrativas visando ao seu desenvolvimento e à redução das desigualdades.
- A) ERRADA** - Ao contrário do que afirma este item, o art. 43, caput, da CF/88 admite a criação de regiões pela União, para efeitos administrativos a fim de que articule sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais.
- B) ERRADA** - De fato o art. 151 da CF/88 veda à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro. Todavia, esse mesmo artigo admite a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País, conforme prevê esse mesmo artigo.
- C) CORRETA** - Este é o item correto! Da leitura do art. 151, da CF/88, constata-se que esse admite a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País, conforme prevê esse mesmo artigo, conforme narra o enunciado desta questão.
- D) ERRADA** - O item tenta confundir o examinando, na medida em que o art. 43 da CF/88 prevê que, para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais. Já o §3º, do art. 25, da CF/88 prevê que cabe aos estados, mediante lei complementar, estabelecer regiões metropolitanas. São coisas distintas, não confunda!

3. (XX Exame OAB - 2016.2) Um Senador da República apresentou projeto de lei visando determinar à União que sejam adotadas as providências necessárias para que toda a população brasileira seja vacinada contra determinada doença causadora de pandemia transmitida por mosquito. O Senado Federal, no entanto, preocupado com o fato de que os servidores da saúde poderiam descumprir o que determinaria a futura lei, isso em razão de seus baixos salários, acabou por emendar o projeto de lei, determinando, igualmente, a majoração da remuneração dos servidores públicos federais da área de saúde pública.

Aprovado em ambas as Casas do Congresso Nacional, o projeto foi encaminhado ao Presidente da República. Com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta.

- A.** O Presidente da República não terá motivos para vetar o projeto de lei por vício de inconstitucionalidade formal, ainda que possa vetá-lo por entendê-lo contrário ao interesse público, devendo fazer isso no prazo de quinze dias úteis.
- B.** O Presidente da República, ainda que tenha motivos para vetar o projeto de lei por vício de inconstitucionalidade formal, poderá, no curso do prazo para a sanção ou o veto presidencial, editar medida provisória com igual conteúdo ao do projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, tendo em vista o princípio da separação dos poderes.
- C.** O Presidente da República poderá vetá-lo, por motivo de inconstitucionalidade material e não por inconstitucionalidade formal, uma vez que os projetos de lei que acarretem despesas para o Poder Executivo são de iniciativa privativa do Presidente da República.
- D.** O Presidente da República poderá vetá-lo, por motivo de inconstitucionalidade formal, na parte que majorou a remuneração dos servidores públicos, uma vez que a iniciativa legislativa nessa matéria é privativa do Chefe do Poder Executivo, devendo o veto ser exercido no prazo de quinze dias úteis.

A) ERRADA - O referido projeto de lei possui vício formal, na medida em que fere a iniciativa privativa do Presidente da República estabelecida pelo art. 61, II, alínea "a" da CF/88, para tratar sobre o aumento de remuneração de servidores públicos.

B) ERRADA - O Presidente da República ao receber o projeto pode sancionar ou vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, conforme estabelece o art. 66, §1º da CF/88. E não editar medida provisória com igual conteúdo.

C) ERRADA - Conforme disciplina o art. 66, §1º da CF/88, há vício formal na medida em que o projeto de lei em questão usurpa, em sua proposição, a exclusividade da iniciativa do Presidente da República para tratar sobre o aumento de remuneração de servidores públicos.

D) CORRETA - Conforme dispõe a alínea "a" do inciso II do artigo 61 da CF/88, são de iniciativa privativa do Presidente da República a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquicas ou aumento de sua remuneração. Assim, há inconstitucionalidade formal na apresentação de emenda parlamentar no Senado Federal tratando de aumento da remuneração dos servidores públicos federais da área de saúde pública. Sendo assim, o Presidente da República poderá vetar o projeto de lei alegando a inconstitucionalidade formal, e o veto deverá ser exercido dentro do prazo de 15 dias úteis, conforme estabelece o § 1º do artigo 66 CF/88.

4. (OAB-BR 2013.2) No que concerne à reclamação constitucional, assinale a afirmativa correta.

A. A reclamação pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, segundo a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.

B. A Súmula do Supremo Tribunal Federal despidida de eficácia vinculante é paradigma apto a dar ensejo ao conhecimento da reclamação.

C. A reclamação é cabível, ainda que já tenha ocorrido o trânsito em julgado do ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.

D. A reclamação pode ser utilizada tanto para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça.

A) ERRADA - Segundo estabelece a Doutrina, a reclamação constitucional tem por objetivo garantir a decisão, isto posto, tal reclamação não se enquadra como ação.

B) ERRADA - De acordo com o que estabelece o art. 103 – A, §3º, da Constituição Federal, apenas caberá reclamação constitucional de Súmula Vinculante.

C) ERRADA - Segundo estabelece o art. 7º da Lei nº 11.417/06 a reclamação somente poderá ser proposta desde que não haja transitado em julgado a decisão.

D) CORRETA - Segundo estabelecem os arts. 102, inciso I, alínea "I" e 105, inciso I, alínea "f", da CF a reclamação constitucional poderá ser utilizada tanto para preservação de competência do STF quanto do STJ.

5. (XXV Exame OAB - 2018.1) O chefe do Poder Executivo do município Ômega, mediante decisão administrativa, resolve estender aos servidores inativos do município o direito ao auxílio-alimentação, contrariando a Súmula Vinculante nº 55 do Supremo Tribunal Federal.

Para se insurgir contra a situação apresentada, assinale a opção que indica a medida judicial que deve ser adotada.

A. Ação Direta de Inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de questionar o decreto.

B. Mandado de injunção, com o objetivo de exigir que o Poder Legislativo municipal edite lei regulamentando a matéria.

C. Reclamação constitucional, com o objetivo de assegurar a autoridade da súmula vinculante. **D.** Habeas data, com o objetivo de solicitar explicações à administração pública municipal.

A) ERRADA - Não é cabível ADI em face de ato normativo administrativo na esfera municipal. A Ação Direta de Inconstitucionalidade destina-se à impugnação de lei ou ato normativo de natureza federal ou estadual - art. 102, inciso I, alínea "a" da CF/88.

B) ERRADA - O Mandado de Injunção é cabível em face de uma omissão legislativa que obsta o exercício de direitos e liberdades - art. 102, inciso I, alínea "q". Não havendo omissão no caso em apreço, incabível tal medida.

C) CORRETA - Conforme estabelece o art. 7º da Lei 11.417/2006 e art. 988, III, do CPC/2015, em face de decisão judicial ou de ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou faça má aplicação da mesma, caberá reclamação ao STF.

D) ERRADA - O *Habeas Data* é o remédio destinado a assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de qualquer entidade de caráter público, bem como para retificação destes - art. 5º, inciso LXXII, alíneas "a" e "b" da CF/88.

6. (OAB-BR 2013.3) Acerca do controle de constitucionalidade, assinale a alternativa INCORRETA.

A. É impossível o esclarecimento de matéria de fato em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade

B. A União Nacional dos Estudantes não tem legitimidade para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade.

C. Não se admite a desistência após a propositura da Ação Declaratória de Constitucionalidade.

D. Os efeitos da decisão que afirma a inconstitucionalidade da norma em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, em regra, são ex tunc.

A) INCORRETA - É possível que haja esclarecimento de matéria de fato em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, conforme estabelece o art. 9º, §1º, da Lei 9.868/99.

B) CORRETA - Não existe previsão legal acerca da possibilidade da União Nacional de Estudantes propor Ação Direta de Inconstitucionalidade.

C) CORRETA - O art. 16 da Lei 9.868/99 afirma que não caberá desistência da Ação Direta de Constitucionalidade.

D) CORRETA - Em regra, os efeitos da ADIN são retroativos. Porém, o STF poderá modular seus efeitos, de modo a fixar outro momento a partir do qual a decisão da inconstitucionalidade deverá produzir efeitos (vide art. 27 da Lei 9.868/99).

7. (XXI Exame OAB - 2016.3) A parte autora em um processo judicial, inconformada com a sentença de primeiro grau de jurisdição que se embasou no ato normativo X, apela da decisão porque, no seu entender, esse ato normativo seria inconstitucional. A 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado Alfa, ao analisar a apelação interposta, reconhece que assiste razão à recorrente, mais especificamente no que se refere à inconstitucionalidade do referido ato normativo X. Ciente da existência de cláusula de reserva de plenário, a referida Turma dá provimento ao recurso sem declarar expressamente a inconstitucionalidade do ato normativo X, embora tenha afastado a sua incidência no caso concreto.

De acordo com o sistema jurídico-constitucional brasileiro, o acórdão proferido pela 3ª Turma Cível

- A. está juridicamente perfeito, posto que, nestas circunstâncias, a solução constitucionalmente expressa é o afastamento da incidência, no caso concreto, do ato normativo inconstitucional.
- B. não segue os parâmetros constitucionais, pois deveria ter declarado, expressamente, a inconstitucionalidade do ato normativo que fundamentou a sentença proferida pelo juízo a quo.
- C. está correto, posto que a 3ª Turma Cível, como órgão especial que é, pode arrogar para si a competência do Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado Alfa.
- D. está incorreto, posto que violou a cláusula de reserva de plenário, ainda que não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do ato normativo.

A) ERRADA - Está incorreto, na medida em que a câmara (órgão fracionário) reconheceu a inconstitucionalidade, embora não a tenha declarado expressamente, afastando a incidência da norma considerada inconstitucional no caso concreto através do provimento do recurso. O que é, na forma da Súmula Vinculante nº 10, inconstitucional, visto não ter respeitado o princípio da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF/88.

B) ERRADA - Conforme determina o art. 97 da CF/88, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Ou seja, a decisão de uma câmara, órgão fracionário de Tribunal, não poderia ter dado provimento ao recurso, em atenção ao que dispõe a Súmula Vinculante nº 10 do STF.

C) ERRADA - De acordo com a Cláusula de Reserva de Plenário, disposta pelo art. 97 da CF/88, apenas pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. A 3ª Turma Cível, que proferiu o acórdão, não é órgão especial, portanto, viola disposição constitucional.

D) CORRETA - A Súmula Vinculante nº 10 estabelece que viola a cláusula de reserva de plenário (artigo 97 da CF/88) a decisão de órgão fracionário de tribunal (tal como é a 3ª Turma Cível) que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

8. (XVIII Exame OAB - 2015.3) A Lei Z, elaborada recentemente pelo Poder Legislativo do Município M, foi promulgada e passou a produzir seus efeitos regulares após a Câmara Municipal ter derrubado o veto apostado pelo Prefeito. A peculiaridade é que o conteúdo da lei é praticamente idêntico ao de outras leis que foram editadas em milhares de outros Municípios, o que lhe atribui inegável relevância. Inconformado com a derrubada do veto, o Prefeito do Município M, partindo da premissa de que a Lei Z possui diversas normas violadoras da ordem constitucional federal, pretende que sua inconstitucionalidade seja submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal.

A partir das informações acima, assinale a opção que se encontra em consonância com o sistema de controle de constitucionalidade adotado no Brasil.

- A. O Prefeito do Município M, como agente legitimado pela Constituição Federal, está habilitado a propor arguição de descumprimento de preceito fundamental questionando a constitucionalidade dos dispositivos que entende violadores da ordem constitucional federal.
- B. A temática pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade ou de arguição de descumprimento de preceito fundamental, se proposta por qualquer um dos legitimados pelo Art. 103 da Constituição Federal.
- C. A Lei Z não poderá ser objeto de ação, pela via concentrada, perante o Supremo Tribunal Federal, já que, de acordo com o sistema de controle de constitucionalidade adotado no Brasil, atos normativos municipais só podem ser objeto de controle, caso se utilize como paradigma de confronto a Constituição Federal, pela via difusa.
- D. Os dispositivos normativos da Lei Z, sem desconsiderar a possibilidade de ser realizado o controle incidental pela via difusa, podem ser objeto de controle por via de arguição de descumprimento de preceito fundamental, se proposta por qualquer um dos legitimados pelo Art. 103 da Constituição Federal.

A) ERRADA - A CF/88 não legitima o Prefeito a propor qualquer tipo de ação de inconstitucionalidade perante o STF. Segundo o art. 2º, I, da Lei 9.882 (Lei da ADPF), os sujeitos legitimados a propor arguição de descumprimento de preceito fundamental estão elencados no art. 103 da CF/88.

B) ERRADA - O art. 1º, caput, da Lei 9.882/99, delimita o objeto da ADPF, que é justamente evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público, portanto, a temática pode ser objeto de ADPF. Contudo, a ação direta de inconstitucionalidade (ADI) não é o instrumento adequado para combater ilegalidade de dispositivo de lei municipal. O art. 102, I, "a", da CF/88, informa que compete ao STF processar e julgar a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo FEDERAL ou ESTADUAL, mas não municipal.

C) ERRADA - O § 1º do artigo 102 da CF/88 autoriza a ADPF, pela via concentrada, perante o STF.

D) CORRETA - Tratando-se de um caso concreto, os dispositivos da Lei Z também poderiam passar pelo controle difuso de

constitucionalidade (ou via de exceção), o qual é exercido tanto pelos Tribunais quanto pelos juízes. Além dessa possibilidade, segundo preceitua o § 1º do artigo 102 da CF/88, qualquer um dos legitimados apresentados no art. 103 da CF/88 poderia propor a arguição de descumprimento de preceito fundamental para ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal (observando-se o disposto na Lei 9.882/99) por meio da via concentrada de controle de constitucionalidade.

9. (OAB-BR 2014.1) A arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), regulada pela Lei nº 9.882/99, tem por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público.

Com base no legalmente disposto sobre a ADPF, assinale a opção correta.

- A. Face à extraordinariedade da ADPF, a decisão de indeferimento liminar da petição inicial é irrecurável.
- B. De acordo com a Lei nº 9.882/99, vige o princípio da subsidiariedade quanto ao cabimento da ADPF. C. A decisão proferida em ADPF produzirá somente efeitos erga omnes e ex tunc.
- D. O prefeito de qualquer município pode propor ADPF contra lei local perante o STF.

A) ERRADA - Na arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) caberá recurso de agravo no prazo de cinco dias, quando a decisão indeferir liminarmente a petição inicial (vide art. 4º, §2º, da Lei 9.882/99).

B) CORRETA - Em virtude do disposto no art. 4º, §1º da Lei 9.882/99, prevalece o princípio da subsidiariedade quanto ao cabimento da ADPF, uma vez que será necessário analisar se existe outro meio mais adequado para que haja o saneamento da lesão ao preceito fundamental.

C) ERRADA - O art. 11 da Lei 9.882/99 afirma que o STF poderá realizar a modulação temporal dos efeitos da decisão, quando aprovada por 2/3 dos seus Ministros. Esta medida, entretanto, somente poderá ocorrer quando for necessária à segurança jurídica ou ao excepcional interesse social.

D) ERRADA - A alternativa está incorreta, visto que os legitimados para propor a ADPF são aqueles dispostos no art. 103 da Constituição Federal e nessa lista não se inclui o Prefeito.

10. (XXXIV Exame OAB - 2022.1) O governador do Estado Alfa propôs, perante o Supremo Tribunal Federal, Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC), com pedido de tutela cautelar de urgência, para ver confirmada a legitimidade jurídico-constitucional de dispositivos da Constituição estadual, isto em razão da recalcitrância de alguns órgãos jurisdicionais na sua observância. Foi requerida medida cautelar.

A partir do caso narrado, assinale a afirmativa correta.

- A. A ADC pode ser conhecida e provida pelo STF, para que venha a ser declarada a constitucionalidade dos dispositivos da Constituição do Estado Alfa indicados pelo governador.
- B. Embora a ADC proposta pelo governador do Estado Alfa possa ser conhecida e julgada pelo STF, revela-se incabível o deferimento de tutela cautelar de urgência nessa modalidade de ação de controle abstrato de constitucionalidade.
- C. A admissibilidade da ADC prescinde da existência do requisito da controvérsia judicial relevante, uma vez que a norma sobre a qual se funda o pedido de declaração de constitucionalidade tem natureza supralegal.
- D. A ADC não consubstancia a via adequada à análise da pretensão formulada, uma vez que a Constituição do Estado Alfa não pode ser objeto de controle em tal modalidade de ação abstrata de constitucionalidade.

A) ERRADA - Ao contrário do que afirma este item, a Ação Direta de Constitucionalidade não será conhecida uma vez que o art. 102, inc. I, alínea A da CF/88 restringe seu objeto a contestação de leis e atos normativos federais.

B) ERRADA - O art. 21 da Lei nº 9.868/99 prevê que o Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, possa deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade. Além disso, a ADC proposta pelo governador do Estado Alfa não será conhecida e julgada pelo STF uma vez que tem por objeto a Constituição Estadual e o art. 102, inc. I, alínea A restringe tal ação apenas para leis e atos normativos federais.

C) ERRADA - O art. 13 da Lei nº 9.868/99 elenca o que deve constar na petição inicial da Ação Declaratória de Constitucionalidade e, em seu inciso III consta a demonstração da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória.¹

D) CORRETA - Este é o gabarito correto! A questão exige que o candidato saiba que as Ações de Controle DIRETO de Constitucionalidade possuem objeto mais restrito, só podendo ser utilizadas para análise de lei ou ato normativo federal, nos termos do art. 102, inc. I, alínea A da CF/88.

#OLHAOVOCABULÁRIO: Prescinde é sinônimo de dispensável, não caia nessa pegadinha.

Direito Constitucional: Direitos e Garantias Fundamentais

1. (I Exame OAB - 2010.1) Considerando as repercussões processuais das garantias constitucionais, assinale a opção correta.

- A. Impõe-se, por ser norma de processo civil, de aplicação imediata, a legislação superveniente à impetração do mandado de segurança.
- B. A ausência de decisão administrativa em prazo razoável não enseja mandado de segurança, pois o Poder Judiciário não pode fixar prazo para decisões do Poder Executivo.
- C. Estrangeiro residente no exterior não pode impetrar mandado de segurança no Brasil.
- D. Mandado de segurança coletivo impetrado pela OAB deve ser ajuizado perante a justiça federal, ainda que não se trate de postulação de direito próprio.

A) ERRADA - Em mandado de segurança não se aplica preceito de lei superveniente à impetração. Ou seja, aplica-se a legislação da época da impetração, conforme [RE 457508- Ag-R/07](#).

B) ERRADA - O prazo razoável de duração do processo administrativo, assim como do processo judicial, é direito fundamental assegurado expressamente ao cidadão pelo inciso LXXVIII do seu art. 5º, da CF/88, e, portanto, a ausência de decisão administrativa em prazo razoável enseja sim mandado de segurança.

C) ERRADA - Mesmo aos turistas em passeio pelo Brasil, é possível a impetração de mandado de segurança em razão do caráter universal dos direitos fundamentais, conforme inciso LIX, do art. 5º, da CF/88.

D) CORRETA - No julgamento da [ADIN nº 3.026/DF](#), o STF decidiu que a OAB é uma exceção, configurando como *sui generis*, nos seguintes termos: "Não procede a alegação de que a OAB sujeita-se aos ditames impostos à Administração Pública Direta e Indireta. A OAB não é uma entidade da Administração Indireta da União. A Ordem é um serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. A OAB não está incluída na categoria na qual se inserem essas que se tem referido como "autarquias especiais" para pretender-se afirmar equivocada independência das hoje chamadas "agências". Por não consubstanciar uma entidade da Administração Indireta, a OAB não está sujeita a controle da Administração, nem a qualquer das suas partes está vinculada". Por ser especial, a **competência para julgar MS coletivo impetrado em favor de seus membros deve ser julgada pela Justiça Federal**, conforme RE 266.689-AgR. Portanto, este é o gabarito da questão.

2. (XXXIV Exame OAB - 2022.1) O perfil de proteção jurídica dos direitos fundamentais já passou e vem passando por momentos de avanços e involuções atrelados aos diferentes paradigmas constitucionais. Formam uma categoria aberta e dinâmica, que se encontra em constante mutação, em razão do Art. 5º, § 2º, da CRFB/88. Nessa perspectiva, em 2017, foi editada a Lei X que regulamentou diversos direitos sociais do rol constante do seu Art. 6º. Com isso, incorporou vários direitos sociais ao patrimônio jurídico do povo. No entanto, em 2019, foi aprovada a Lei Y, que revogou completamente a Lei X, desconstituindo pura e simplesmente o grau de concretização que o legislador democrático já havia dado ao Art. 6º da CRFB/88, sem apresentar nenhum outro instrumento protetivo no seu lugar.

Diante de tal situação e de acordo com o direito constitucional contemporâneo, a Lei Y deve ser considerada

- A. inconstitucional, pois a revogação total da Lei X, sem apresentação de lei regulamentadora alternativa, viola o princípio da ?reserva do possível?.
- B. inconstitucional, pois a revogação total da Lei X, sem apresentação de lei regulamentadora alternativa, viola o princípio da ?proibição de retrocesso social?.
- C. constitucional, pois predomina no direito brasileiro o princípio da ?reserva do possível?, cuja interpretação garante a onipotência do Poder Legislativo na concretização dos direitos sociais.
- D. constitucional, pois predomina no direito brasileiro o princípio da ?proibição do retrocesso social?, de modo que os direitos sociais não têm imperatividade, podendo ser livremente regulamentados.

A) ERRADA - Questão que aborda conceitos queridinhos da FGV. O princípio da reserva do possível é um limitador à efetividade dos direitos fundamentais e sociais utilizado pelo Estado para justificar a não garantia de determinado direito. Observe que não é esse o caso narrado no enunciado da questão.

B) CORRETA - Este é o item correto! O princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive. É também conhecido como efeito cliquet.

C) ERRADA - Ao contrário do que afirma este item, [o Supremo Tribunal Federal](#) já assentou em diversas oportunidades que a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição.

D) ERRADA - O erro deste item está em afirmar que os direitos sociais não têm imperatividade, podendo ser livremente regulamentados.

3. (XXXIII Exame OAB - 2021.2) João, considerado suspeito de ter comercializado drogas ilícitas em festa realizada há duas semanas em badalada praia do Município Delta, após investigação policial, teve localizado seu endereço.

Os policiais, sem perda de tempo, resolvem se dirigir para o referido endereço, e lá chegando, às 22h, mesmo sem permissão, entram na casa de João e realizam uma busca por provas e evidências.

Segundo o sistema jurídico-constitucional brasileiro, a ação policial

- A. respeitou o direito à inviolabilidade domiciliar, já que a Constituição da República dispensa a necessidade de mandado judicial em situações nas quais esteja em questão a possibilidade de obtenção de provas para investigação criminal em curso.
- B. desrespeitou o direito à inviolabilidade domiciliar, já que, como a Constituição da República não prevê explicitamente qualquer exceção a este direito, o ingresso na casa alheia, contra a vontade do morador, sempre exige ordem judicial.
- C. respeitou o direito à inviolabilidade domiciliar, já que o sistema jurídico brasileiro considera que a plena fruição desse direito somente pode ser relativizada em situações nas quais o seu exercício venha a conceder proteção a alguma ação criminosa.
- D. desrespeitou o direito à inviolabilidade domiciliar, já que, embora esse direito não seja absoluto e possua restrições expressas no próprio texto constitucional, a atuação dos agentes estatais não se deu no âmbito destas exceções.

A) ERRADA - Ao contrário do que traz esse item, a atitude dos policiais foi flagrantemente inconstitucional por não estar entre as exceções previstas no art. 5º, inciso XI da CF/88.

B) ERRADA - O erro desse item está em afirmar que a CF/88 não prevê exceções ao direito à inviolabilidade de domicílio, uma vez que o art. 5º, inciso XI da CF/88 traz as seguintes exceções: flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

C) ERRADA - O erro do item está em afirmar que a ação realizada pelos policiais respeitou as garantias constitucionais, tendo em vista que o

caso concreto trazido pelo enunciado não se enquadra em nenhuma das exceções trazidas pelo art. 5º, inc. XI da CF/88.

D) CORRETA - Esse é o item correto! O art. 5º, inciso XI da CF/88 garante que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.¹

#LEVEPARAAPROVA: Só se pode entrar na casa de alguém sem o consentimento do morador nas seguintes hipóteses:

- Durante o dia: flagrante delito, desastre, para prestar socorro, para cumprir uma determinação judicial.
- Durante a noite: flagrante delito, desastre ou para prestar socorro.

Assim, guarde isso: não se pode invadir a casa de alguém durante a noite para cumprir ordem judicial, ainda mais sem autorização judicial, conforme trouxe o enunciado da questão.

#UMPOUCODEJURISPRUDÊNCIA: [O STJ decidiu no HC 589.051/SP](#), em 2021, que a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo.

#ÉINTERDISCIPLINAR: Essa questão também poderia ser cobrada na disciplina de Processo Penal, no assunto provas.

4. (XXXIII Exame OAB - 2021.2) O parlamentar José, em apresentação na Câmara dos Deputados, afirmou que os direitos à informação e à liberdade jornalística possuem normatividade absoluta e, por esta razão, não podem ceder quando em colisão com os direitos à privacidade e à intimidade, já que estes últimos apenas tutelam interesses meramente individuais. Preocupado com o que reputou ?um discurso radical?, o deputado Pedro recorreu a um advogado constitucionalista, a fim de que este lhe esclarecesse sobre quais direitos devem prevalecer quando os direitos à intimidade e à privacidade colidem com os direitos à liberdade jornalística e à informação.

O advogado afirmou que, segundo o sistema jurídicoconstitucional brasileiro, o parlamentar José

- está correto, pois, em razão do patamar atingido pelo Estado Democrático de Direito contemporâneo, os direitos à liberdade jornalística e à informação possuem valor absoluto em confronto com qualquer outro direito fundamental.
- está equivocado, pois os tribunais entendem que os direitos à intimidade e à privacidade têm prevalência apriorística sobre os direitos à liberdade jornalística e à informação.
- está equivocado, pois, tratando-se de uma colisão entre direitos fundamentais, se deve buscar a conciliação entre eles, aplicando-se cada um em extensão variável, conforme a relevância que apresentem no caso concreto específico.
- está correto, pois a questão envolve tão somente um conflito aparente de normas, que poderá ser adequadamente solucionado se corretamente utilizados os critérios da hierarquia, da temporalidade e da especialidade.

A) ERRADA - Ao contrário do que afirma esse item, os direitos à liberdade jornalística e à informação não possuem valor absoluto, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça [na sua Jurisprudência em teses nº 137, item 03.](#)¹

B) ERRADA - Ao contrário do que afirma este item, não há uma prévia definição pelos Tribunais Superiores sobre qual direito fundamental deve prevalecer, devendo ser feita uma ponderação de direitos a partir de cada caso concreto.

C) CORRETA - Esse é o item correto! O item traz o conceito de ponderação dos direitos fundamentais, um dos métodos jurídicos mais comumente utilizados para a solução nos casos entre colisão de direitos e princípios fundamentais, em que não enseja a utilização de métodos mais tradicionais, que seria a exclusão de um ou outro direito.

D) ERRADA - Esse item traz a previsão das técnicas tradicionais de superação de conflitos, todavia, em se tratando de colisão entre direitos fundamentais, tais técnicas não são suficientes.

Atenção! Nenhum direito fundamental é absoluto, leve isso para sua prova!

#UMPOUCODEJURISPRUDÊNCIA : A ampla liberdade de informação, opinião e crítica jornalística reconhecida constitucionalmente à imprensa não é um direito absoluto, encontrando limitações, tais como a preservação dos direitos da personalidade.

5. (XXX Exame OAB - 2019.3) Durante campeonato oficial de judô promovido pela Federação de Judô do Estado Alfa, Fernando, um dos atletas inscritos, foi eliminado da competição esportiva em decorrência de uma decisão contestável da arbitragem que dirigiu a luta.

Na qualidade de advogado(a) contratado(a) por Fernando, assinale a opção que apresenta a medida juridicamente adequada para o caso narrado.

- Fernando poderá ingressar com processo perante a justiça desportiva para contestar o resultado da luta e, uma vez esgotadas as instâncias desportivas e proferida decisão final sobre o caso, não poderá recorrer ao Poder Judiciário.
- Fernando poderá impugnar o resultado da luta perante o Poder Judiciário, independentemente de esgotamento das instâncias da justiça desportiva, em virtude do princípio da inafastabilidade da jurisdição.
- Fernando, uma vez esgotadas as instâncias da justiça desportiva (que terá o prazo máximo de 60 dias, contados da instauração do processo, para proferir decisão final), poderá impugnar o teor da decisão perante o Poder Judiciário.
- A ordem jurídica, que adotou o princípio da unidade de jurisdição a partir da Constituição de 1988, passou a prever a exclusividade do Poder Judiciário para dirimir todas as questões que venham a ser judicializadas em território nacional, deslegitimando a atuação da justiça desportiva.

A) ERRADA - O erro desse item está em afirmar que Fernando não poderá recorrer ao Poder Judiciário após esgotadas as instâncias da Justiça Desportiva, na medida em que tal vedação feriria o direito fundamental do acesso à justiça, insculpido no inciso XXXV, do art. 5º, da CF/88.

B) ERRADA - Ao contrário do disposto nesse item, em observância a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a

sua organização e funcionamento, prevista no inciso I, do art. 217, da CF/88, a Constituição Federal, no §1º do seu art. 217 determina que o Poder Judiciário só deve admitir ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva.

C) CORRETA - Esse é o item correto! Nos termos do §1º, do art. 217, da CF/88 o Poder Judiciário só poderá ser provocado após esgotadas as instâncias administrativas da Justiça Desportiva. Ademais, o §2º, do art. 217, da CF/88, de fato, estatui o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da instauração do processo, para que a Justiça Desportiva profira decisão final.

D) ERRADA - Ao contrário do que consta nesse item, a legitimidade da justiça desportiva não só é garantida pelo texto constitucional, como a CF/88 condiciona no §1º, do seu art. 217 a provocação do Poder Judiciário ao esgotamento das instâncias administrativas da Justiça Desportiva.

6. (XXXI Exame OAB - 2020.1) Preocupado com o grande número de ações judiciais referentes a possíveis omissões inconstitucionais sobre direitos sociais e, em especial, sobre o direito à saúde, o Procurador-Geral do Estado Beta (PGE) procurou traçar sua estratégia hermenêutica de defesa a partir de dois grandes argumentos jurídicos: em primeiro lugar, destacou que a efetividade dos direitos prestacionais de segunda dimensão, promovida pelo Poder Judiciário, deve levar em consideração a disponibilidade financeira estatal; um segundo argumento é o relativo à falta de legitimidade democrática de juízes e tribunais para fixar políticas públicas no lugar do legislador eleito pelo povo.

Diante de tal situação, assinale a opção que apresenta os conceitos jurídicos que correspondem aos argumentos usados pelo PGE do Estado Beta.

- A. Dificuldade contraparlamentar e reserva do impossível.
- B. Reserva do possível fática e separação dos Poderes.
- C. Reserva do possível jurídica e reserva de jurisdição do Poder Judiciário.
- D. Reserva do possível fática e reserva de plenário.

A) ERRADA - Essa questão exige do examinando conhecimento doutrinário, uma vez que trata de dois institutos que são estudados na temática garantia dos direitos de segunda dimensão, quais sejam, a reserva do possível e a separação de poderes. Todavia, esse item traz expressões que não são utilizadas para tratar do caso concreto em análise, tentando, inclusive, confundir o examinando trocando a expressão “reserva do possível” por “reserva do impossível”.

B) CORRETA - Este é o item correto! Ao falar em disponibilidade financeira estadual, o Procurador do Estado refere-se a reserva do possível fática, ou seja, ao fato do Estado não possuir recursos financeiros disponíveis ser levado em consideração pelo poder judiciário ao tomar decisões acerca da garantia dos direitos sociais. Já quando afirma que há falta de legitimidade democrática de juízes e tribunais para fixar políticas públicas no lugar do legislador eleito pelo povo, menciona os poderes judiciário e legislativo, questionando até onde pode o juiz (poder judiciário) interferir no assunto “políticas públicas”, via de regra decidido por aqueles que foram escolhidos pelo povo (poder executivo e poder legislativo).

C) ERRADA - Este item tenta confundir o examinando ao afirmar que a primeira argumentação do Procurador do Estado refere-se à reserva do possível jurídica, quando ela trata da reserva do possível fática. Reserva do possível jurídica tem ligação com a razoabilidade da medida. Será que é razoável/proporcional conferir a apenas uma pessoa um medicamento de alta complexidade não constante na lista do SUS? Apenas uma pessoa está sendo beneficiada, mas outras serão prejudicadas, uma vez que os recursos do Estado são finitos. Já a segunda afirmação trata da separação de poderes e não da reserva de jurisdição do Poder Judiciário, na medida em que questiona até onde pode o poder judiciário interferir nas políticas públicas, que são em regra decididas pelos poderes executivo e legislativo, por representantes eleitos democraticamente.

D) ERRADA - O erro deste item é indicar que o segundo argumento utilizado pelo Procurador de Estado refere-se à reserva de plenário, uma vez que essa é uma garantia prevista no art. 97 da CF/88, quando exige um quorum mínimo de maioria absoluta para o julgamento da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, ou quando efetuada por tribunal, ou pelos membros de seu órgão especial. No caso em análise, questiona-se até onde pode o poder judiciário interferir nas escolhas referentes às políticas públicas, geralmente decididas pelos poderes legislativo e executivo, ou seja, trata do tema separação de poderes.

7. (XXXIII Exame OAB - 2021.2) A União, com o objetivo de recrudescer o combate aos crimes contra o patrimônio, insere, por meio da Lei Ordinária federal X, um novo artigo no Título II da Parte Especial do Código Penal, dispondo que “as penas de prestação de serviços à comunidade, se não forem cumpridas em até 10 (dez) dias após o trânsito em julgado da condenação, comunicam-se, desde que maiores de 18 (dezoito) e menores de 60 (sessenta) anos, aos parentes em linha reta dos condenados.”

Sobre a hipotética situação narrada, com base no ordenamento constitucional vigente, assinale a afirmativa correta.

- A. A Lei X é formal e materialmente constitucional, pois compete à União legislar privativamente sobre direito penal e processual.
- B. A Lei X é inconstitucional, porque, apesar de a edição de normas com conteúdo penal estar inserida no rol de competências privativas da União, normas que impliquem em situação mais gravosa aos apenados demandam lei complementar.
- C. A Lei X é formal e materialmente constitucional, pois o princípio da intransmissibilidade da pena, inserido no rol de direitos e garantias fundamentais, restringe-se às sanções que impliquem em privação ou restrição à liberdade.
- D. A Lei X é materialmente inconstitucional, pois as penas de prestação de serviços não podem transcender a pessoa do condenado, sob pena de ofensa ao princípio da pessoalidade ou intransmissibilidade da pena.

A) ERRADA - O erro desse item está em afirmar que a lei é materialmente constitucional, uma vez que a Lei X viola frontalmente o art. 5º, inciso do XLV da CF/88 que garante que a pena não passará da pessoa do condenado.

B) ERRADA - Ao contrário do que afirma esse item, não há no ordenamento jurídico brasileiro a restrição de que leis que impliquem em situação mais gravosa necessitem do quórum qualificado exigido para edição de lei complementar.

C) ERRADA - O erro desse item está em afirmar que a lei é formalmente inconstitucional, na medida em que a lei não padece de vício formal, o art. 22, inciso I da CF/88 estabelece que compete privativamente à União legislar sobre direito penal e processual penal, o que, de acordo com o enunciado da questão, foi observado.

D) CORRETA - Esse é o item correto! A lei X traz a previsão de que a pena de prestação de serviços à comunidade poderá, em determinadas circunstâncias, ser cumprida por parentes em linha reta² do condenado, o que viola a garantia prevista no art. 5º, inciso XLV da CF/88 que garante que a pena não poderá passar da pessoa do condenado.

#NÃOOCUSTALEMBRAR: A regra é que as leis tenham quórum de maioria simples para sua aprovação, conforme determina o art. 47 da CF/88. Quando determinado assunto deve ser legislado com o quórum qualificado da Lei Complementar, tal determinação vem expressa na CF/88, como no art. 146 da CF/88.

#CONCEITUANDO: Parentes em linha reta são ascendentes (pais, avós, bisavós...) e descendentes (filhos, netos, bisnetos...)

#SELIGA: É uma tendência da FGV trazer cada vez mais questões interdisciplinares, essa questão, por exemplo, poderia ser resolvida com conhecimento de Direito Constitucional o da princiologia de Direito Penal.

#CONCEITUANDO: Parentes em linha reta são ascendentes (pais, avós, bisavós...) e descendentes (filhos, netos, bisnetos...)

#UMPOUCO DE DOCTRINA: Se você quer ser aprovado na OAB precisa saber diferenciar o que é **inconstitucionalidade FORMAL e MATERIAL**.

Obs. Esse tema tem uma série de classificações e discussões, mas vamos ser objetivos, já que seu objetivo é marcar o "x" na alternativa correta.

a) Inconstitucionalidade formal: Tem haver com o processo de edição das leis.

Exemplo: Uma lei foi editada por um ente incompetente ou uma lei não respeitou o quórum de iniciativa e aprovação, deveria ter sido aprovada por maioria absoluta, mas foi aprovada apenas por maioria simples.

b) Inconstitucionalidade material: representa uma violação ao que determina a CF/88, independentemente do procedimento ou do processo de criação das normas. Ou seja, aqui o conteúdo da lei, o que ela permite/proíbe e/ou regulamenta é inconstitucional, como no caso dessa questão.

8. (XXV Exame OAB - 2018.1) Policiais militares do estado Y decidiram entrar em greve em razão dos atrasos salariais e por considerarem inadequadas as condições de trabalho. Em razão desse quadro, a Associação de Esposas e Viúvas dos Policiais Militares procura um advogado para saber da constitucionalidade dessa decisão dos policiais militares.

Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta.

- A. Compete aos referidos policiais militares decidir sobre a oportunidade de exercer o direito de greve, que lhes é assegurado pela CRFB/88.
- B. O direito de greve pode ser livremente exercido pelos policiais militares estáveis, mas aqueles que estiverem em estágio probatório podem ser demitidos por falta injustificada ao serviço.
- C. O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é-lhes vedado, pois sua atividade é essencial à segurança da sociedade, tal qual ocorre com os militares das Forças Armadas.
- D. O direito de greve dos servidores públicos ainda não foi regulamentado por lei específica, o que torna a decisão constitucionalmente incorreta.

A) ERRADA - O art. 142, §3º, IV da CF/88, estabelece que ao militar é proibida a greve. Dessa forma, conclui-se que, embora tenham decidido por entrar em greve, há previsão expressa da CF/88 vedando esse ato.

B) ERRADA - Independentemente de serem estáveis ou estarem em estágio probatório, a CF/88 veda a prática de greve aos militares - art. 142, §3º, IV da CF/88.

C) CORRETA - Conforme preceitua o art. 142, §3º, IV da CF/88, aos militares é vedado o exercício do direito de greve, sendo considerada ilegal a sua prática pois trata-se de atividade essencial à segurança da sociedade e manutenção da paz social.

D) ERRADA - É bem verdade que o exercício do direito de greve dos servidores públicos não foi regulamentado até os dias de hoje, no entanto, o STF decidiu, no MI 712, 670 e 708, que será aplicado, no que couber, as regras Lei 7.783/89 para o exercício do direito de greve. No entanto, aos militares, por força do art. 142, §3º, IV da CF/88, é vedada esta prática.

9. (XXII Exame OAB - 2017.1) A teoria dimensional dos direitos fundamentais examina os diferentes regimes jurídicos de proteção desses direitos ao longo do constitucionalismo democrático, desde as primeiras Constituições liberais até os dias de hoje. Nesse sentido, a teoria dimensional tem o mérito de mostrar o perfil de evolução da proteção jurídica dos direitos fundamentais ao longo dos diferentes paradigmas do Estado de Direito, notadamente do Estado Liberal de Direito e do Estado Democrático Social de Direito. Essa perspectiva, calcada nas dimensões ou gerações de direitos, não apenas projeta o caráter cumulativo da evolução protetiva, mas também demonstra o contexto de unidade e indivisibilidade do catálogo de direitos fundamentais do cidadão comum. A partir dos conceitos da teoria dimensional dos direitos fundamentais, assinale a afirmativa correta.

- A. Os direitos estatais prestacionais, ligados ao Estado Liberal de Direito, nasceram atrelados ao princípio da igualdade formal perante a lei, perfazendo a primeira dimensão de direitos.
- B. A chamada reserva do possível fática, relacionada à escassez de recursos econômicos e financeiros do Estado, não tem nenhuma influência na efetividade dos direitos fundamentais de segunda dimensão do Estado Democrático Social de Direito.
- C. O conceito de direitos coletivos de terceira dimensão se relaciona aos direitos transindividuais de natureza indivisível de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato, como ocorre com o direito ao meio ambiente.
- D. Sob a égide da estatalidade mínima do Estado Liberal, os direitos negativos de defesa dotados de natureza absenteísta são corretamente classificados como direitos de primeira dimensão.
- A) ERRADA** - Os direitos prestacionais estão ligados ao Estado Social de direito, enquanto estão ligados ao Estado liberal os direitos de defesa, os quais são direitos de 1ª dimensão. Desta forma, o erro persiste no fato de que os direitos fundamentais prestacionais não perfazem a primeira dimensão de direitos e nem estão ligados ao Estado Liberal de Direito, muito menos se atrelam ao princípio da igualdade formal. Os direitos fundamentais prestacionais perfazem a segunda dimensão de direitos e estão ligados ao Estado Social de Direitos e se atrelam ao princípio da igualdade material [1].
- B) ERRADA** - A chamada reserva do possível fática, relacionada à escassez de recursos econômicos e financeiros do Estado, não tem nenhuma influência na efetividade dos direitos fundamentais de segunda dimensão do Estado Democrático Social de Direito [1].
- C) ERRADA** - O direito ao meio ambiente é um direito de 3ª geração, possuindo natureza indivisível. No entanto, trata-se de um direito difuso, de titularidade indeterminada. Ou seja, todas as pessoas são titulares deste direito, independentemente de quaisquer circunstâncias de fato que as conecte [1].
- D) CORRETA** - Os direitos de defesa (liberdades negativas) são classificados na 1ª geração de direitos fundamentais, estando relacionados ao Estado Liberal de direito [1].

10. (XXIX Exame OAB - 2019.2) Durval, cidadão brasileiro e engenheiro civil, desempenha trabalho voluntário na ONG Transparência, cujo principal objetivo é apurar a conformidade das contas públicas e expor eventuais irregularidades, apresentando reclamações e denúncias aos órgãos e entidades competentes.

Ocorre que, durante o ano de 2018, a Secretaria de Obras do Estado Alfa deixou de divulgar em sua página da Internet informações referentes aos repasses de recursos financeiros, bem como foram omitidos os registros das despesas realizadas. Por essa razão, Durval compareceu ao referido órgão e protocolizou pedido de acesso a tais informações, devidamente especificadas.

Em resposta à solicitação, foi comunicado que os dados requeridos são de natureza sigilosa, somente podendo ser disponibilizados mediante requisição do Ministério Público ou do Tribunal de Contas.

A partir do enunciado proposto, com base na legislação vigente, assinale a afirmativa correta.

- A. A decisão está em desacordo com a ordem jurídica, pois os órgãos e entidades públicas têm o dever legal de promover, mesmo sem requerimento, a divulgação, em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral que produzam ou custodiem.
- B. Assiste razão ao órgão público no que concerne tão somente ao sigilo das informações relativas aos repasses de recursos financeiros, sendo imprescindível a requisição do Ministério Público ou do Tribunal de Contas para acessar tais dados.
- C. Assiste razão ao órgão público no que concerne tão somente ao sigilo das informações relativas aos registros das despesas realizadas, sendo imprescindível a requisição do Ministério Público ou do Tribunal de Contas para acessar tais dados.
- D. Assiste razão ao órgão público no que concerne ao sigilo das informações postuladas, pois tais dados apenas poderiam ser pessoalmente postulados por Durval caso estivesse devidamente assistido por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

A) CORRETA – Este é o gabarito da questão! Conforme disposto no inciso XXXIII, do art. 5º, da CF/88 o acesso à informação de interesse coletivo ou geral é regra, só podendo ser restringido caso o sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

B) ERRADA – Ao contrário do disposto neste item, conforme prevê o art. 7º, inciso VI da Lei nº 12.527/11, é direito da população o acesso a informações pertinentes à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos, não estando essas condicionadas a autorização do Ministério Público ou do Tribunal de Contas.

C) ERRADA – Ao contrário do que prevê este item, nos moldes do disposto no art. 7º, inciso VI da Lei nº 12.527/11 tais informações, por serem de interesse público, podem ser acessadas pela população independente de qualquer autorização dos órgãos citados.

D) ERRADA – Ao contrário do disposto neste item, não existe na Constituição Federal, tampouco na legislação infraconstitucional a necessidade de assistência de advogado para acesso a tais informações, quando essas foram buscadas por via administrativa, como no caso concreto em análise.

#SELIGA: Este inciso da CF/88 é regulamentado pela Lei nº 12.527/11, conhecida como Lei de Acesso à Informação, que é cobrada com certa frequência no Exame da Ordem, sendo válida a sua leitura.

O candidato deve se atentar que restrições para acesso a informações de interesse público ou geral são excepcionais e devem estar previstas em atos normativos.

Sistema de Crise constitucional / Estado de defesa e Estado de Sítio Direito Constitucional

1. (XXX Exame OAB - 2019.3) As chuvas torrenciais que assolaram as regiões Norte e Nordeste do país resultaram na paralisação de serviços públicos essenciais ligados às áreas de saúde, educação e segurança. Além disso, diversos moradores foram desalojados de suas residências, e o suprimento de alimentos e remédios ficou prejudicado em decorrência dos alagamentos. O Presidente da República, uma vez constatado o estado de calamidade pública de grande proporção, decretou estado de defesa. Dentre as medidas coercitivas adotadas com o propósito de restabelecer a ordem pública estava o uso temporário de ambulâncias e viaturas pertencentes ao Município Alfa.

Diante do caso hipotético narrado, assinale a afirmativa correta.

- A. A fundamentação empregada pelo Presidente da República para decretar o estado de defesa viola a Constituição de 1988, porque esta exige, para tal finalidade, a declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.
- B. Embora seja admitida a decretação do estado de defesa para restabelecer a ordem pública em locais atingidos por calamidades de grandes proporções da natureza, não pode o Presidente da República, durante a vigência do período de exceção, determinar o uso temporário de bens pertencentes a outros entes da federação.
- C. O estado de defesa, no caso em comento, viola o texto constitucional, porque apenas poderia vir a ser decretado pelo Presidente da República caso constatada a ineficácia de medidas adotadas durante o estado de sítio.
- D. A União pode determinar a ocupação e o uso temporário de bens e serviços públicos, respondendo pelos danos e custos decorrentes, porque a necessidade de restabelecer a ordem pública em locais atingidos por calamidades de grandes proporções da natureza é fundamento idôneo para o estado de defesa.

A) ERRADA - O item tenta confundir o candidato ao trazer algumas das hipóteses que podem ensejar a decretação do estado de sítio, nos termos do inciso II, do art. 137, da CF/88. Já o caput do art. 136, da CF/88 prevê expressamente que é fundamento apto a permitir a decretação do estado de defesa a ocorrência de estado de calamidade pública diante de calamidades de grandes proporções na natureza.

B) ERRADA - Ao contrário do que dispõe esse item, o inciso II, do §1º, do art. 136, da CF/88 estatui que o decreto, ao estabelecer o estado de

defesa, poderá determinar a ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes dessa.

C) ERRADA - Esse item tenta confundir o candidato, uma vez que, nos termos do inciso I, do art. 137, da CF/88, é para decretação do estado de sítio que deve ser demonstrada a ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa e não o contrário. Observe que primeiro deve ser decretado o estado de defesa e, em caso de sua ineficácia, poderá ser decretado o estado de sítio.

D) CORRETA – Esse é o gabarito da questão! Conforme prevê o caput do art. 136, da CF/88, o estado de defesa poderá ser decretado pelo Presidente da República para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social, atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Ademais, o inciso II, do §1º, do art. 136, da CF/88 estatui que o decreto que estabelecer o estado de defesa poderá determinar a ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes dessa.

2. (XX Exame OAB - 2016.2) O Presidente da República, cumprido todos os pressupostos constitucionais exigíveis, decreta estado de defesa no Estadomembro Alfa, que foi atingido por calamidades naturais de grandes proporções, o que causou tumulto e invasões a supermercados, farmácias e outros estabelecimentos, com atingimento à ordem pública e à paz social. Mesmo após o prazo inicial de 30 dias ter sido prorrogado por igual período (mais 30 dias), ainda restava evidente a ineficácia das medidas tomadas no decorrer do citado estado de defesa.

Sem saber como proceder, a Presidência da República recorre ao seu corpo de assessoramento jurídico que, de acordo com a CRFB/88, informa que

- A. será possível, cumpridas as exigências formais, uma nova prorrogação de, no máximo, 30 dias do estado de defesa.
 - B. será possível, cumpridas as exigências formais, prorrogar o estado de defesa até que seja a crise completamente debelada.
 - C. será possível, cumpridas as exigências formais, decretar o estado de sítio, já que vedada nova prorrogação do estado de defesa.
 - D. será obrigatoriamente decretada a intervenção federal no Estado Alfa, que possibilita a utilização de meios de ação mais contundentes do que os previstos no estado de defesa.
- A) ERRADA** - Conforme estabelece o art. 136, §2º da CF/88, o estado de defesa não será superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.
- B) ERRADA** - O estado de defesa, conforme se extrai do §2º do art. 136 da CF/88, não pode ser prorrogado até que as razões que lhe deram causa cessem. Devendo ser de no máximo 30 dias, sendo possível a sua prorrogação por igual período uma única vez.
- C) CORRETA** - Dispõe o § 2º do artigo 136 da CF, que o tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Contudo, o problema apresentado traz que ainda restava evidente que as medidas tomadas no decorrer do citado estado de defesa, não foram eficazes. Dessa forma, o inciso I do artigo 137 dispõe que o Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa.
- D) ERRADA** - A intervenção federal (decretação de estado de sítio) não se dá de forma automática, necessitando, na forma do art. 137, I, da CF/88, que sejam ouvidos, antes que qualquer medida, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, devendo o fato ter grave repercussão nacional ou que sejam apresentadas comprovações de fatos que atestem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa (conforme é o caso).

3. (XXXIV Exame OAB - 2022.1) A zona oeste do Estado Delta foi atingida por chuvas de grande intensidade por duas semanas, levando os especialistas a classificar tal situação como de calamidade de grandes proporções na natureza, em virtude dos estragos observados. O governador de Delta, ao decidir pela decretação do estado de defesa, convoca os procuradores do Estado para que estes se manifestem acerca da constitucionalidade da medida.

Os procuradores informam ao governador que, segundo o sistema jurídico-constitucional brasileiro, a decretação do estado de defesa

- A. é um meio institucional adequado para o enfrentamento da crise, mas depende de prévia consulta à Assembleia Legislativa do Estado Delta.
 - B. pode ser promovida pelo governador do Estado Delta, caso o Presidente da República delegue tais poderes ao Chefe do Poder Executivo estadual.
 - C. não pode se concretizar, pois a ocorrência de calamidade de grandes proporções na natureza não configura hipótese justificadora da referida medida.
 - D. é competência indelegável do Presidente da República, não sendo constitucionalmente prevista sua extensão aos chefes do poder executivo estadual.
- A) ERRADA** - O item traz 02 erros. O primeiro é que a competência para decretação do estado de defesa, segundo o art. 84, inciso IX da CF/88, é privativa do Presidente da República. O segundo erro é que, nos termos do art. 49, inc. IV da CF/88, a competência para aprovar o Estado de Defesa é exclusiva do Congresso Nacional, não podendo a Assembleia Legislativa exercer tal competência.
- B) ERRADA** - A decretação do estado de defesa não poderá ser promovida pelo governador do Estado Delta, na medida em que nos termos do art. 84, inc. IV da CF/88 o Presidente da República é competente privativamente para tanto.
- C) ERRADA** - Ao contrário do que afirma este item, calamidades de grandes proporções na natureza está no rol do caput do art. 136 da CF/88 como hipótese apta a ensejar a decretação do estado de defesa. No caso concreto, a inviabilidade de decretação se dá pela ausência de

competência do Governador para tal ato, que é de competência privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, inc. IX da CF/88.

D) CORRETA - Este é o item correto! De acordo com o art. 84, inc. IX da CF/88 compete privativamente ao Presidente da República decretar o Estado de Defesa e o Estado de Sítio.

#NÃOCONFUNDA:

Estado de Defesa (Art. 136 da CF/88) : o Presidente da República Decreta e depois o Congresso Nacional aprecia.

Estado de Sítio (Art. 137 da CF/88) : o Presidente da República solicita autorização ao Congresso Nacional e depois de autorizado por maioria absoluta do Congresso Nacional e só depois é possível decretar.

4. (XXVII Exame OAB - 2018.3) Em determinado órgão integrante da administração pública federal, vinculado ao Ministério da Fazenda, foi apurado que aproximadamente 100 (cem) cargos estavam vagos. O Presidente da República, mediante decreto, delegou ao Ministro da Fazenda amplos poderes para promover a reestruturação do aludido órgão público, inclusive com a possibilidade de extinção dos cargos vagos.

Sobre a hipótese, com fundamento na ordem jurídico-constitucional vigente, assinale a afirmativa correta.

- A. Somente mediante lei em sentido formal é admitida a criação e extinção de funções e cargos públicos, ainda que vagos; logo, o decreto presidencial é inconstitucional por ofensa ao princípio da reserva legal.
 - B. A Constituição de 1988 atribui exclusivamente ao Presidente da República a possibilidade de, mediante decreto, dispor sobre a extinção de funções ou cargos públicos, não admitindo que tal competência seja delegada aos Ministros de Estado.
 - C. O referido decreto presidencial se harmoniza com o texto constitucional, uma vez que o Presidente da República pode dispor, mediante decreto, sobre a extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, sendo permitida a delegação dessa competência aos Ministros de Estado.
 - D. A Constituição de 1988 não permite que cargos públicos legalmente criados, ainda que vagos, sejam extintos, ressalvada a excepcional hipótese de excesso de gastos orçamentários com pessoal; portanto, o Decreto presidencial é inconstitucional.
- a) **ERRADA** – Na verdade o decreto é a medida constitucionalmente prevista para que o Presidente da República realize a extinção de funções e cargos públicos. Sem ferir, portanto, o princípio da reserva legal - art. 84, inciso VI, alínea “b”, da CF/88.
- b) **ERRADA** – De fato a competência é do Presidente da República, todavia, a Constituição Federal, no parágrafo único do art. 84 da CF/88, prevê a possibilidade do Presidente da República delegar esta atribuição aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado Geral da União.
- c) **CORRETA** – Eis o gabarito da questão. Há harmonia entre a constituição e o decreto que delegou ao Ministro da Fazenda a possibilidade de reestruturação do Ministério da Fazenda, inclusive da possibilidade de extinção dos cargos vagos, conforme art. 84, inciso VI, alínea “b”, e parágrafo único da CF/88.
- d) **ERRADA** – A Constituição Federal dispõe que cabe ao Presidente da República a extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos (tal como é o caso), conforme estabelece o art. 84, inciso VI, alínea “b”, da CF/88. Desta forma, o Decreto presidencial é perfeitamente constitucional..

5. (XVI Exame OAB - 2015.1) Determinado Governador de Estado, inconformado com decisões proferidas pelo Poder Judiciário local, que determinaram o fechamento de diversos estabelecimentos comprovadamente envolvidos com ilícitos, decidiu que os órgãos estaduais a ele subordinados não cumpririam as decisões judiciais. Alegou que os negócios desenvolvidos nesses estabelecimentos, mesmo sendo ilícitos, geravam empregos e aumentavam a arrecadação do Estado, e que o não cumprimento das ordens emanadas do Poder Judiciário se justificava em razão da repercussão econômica que o seu cumprimento teria.

Das opções a seguir, assinale a que se mostra consentânea com a Constituição Federal.

- A. O Presidente da República, após a requisição do Supremo Tribunal Federal, decretará a intervenção federal, dispensado, nesse caso, o controle pelo Congresso Nacional.
 - B. O Governador de Estado, tendo por base a inafastável autonomia concedida aos Estados em uma organização federativa, está juridicamente autorizado a adotar o indicado posicionamento.
 - C. O Presidente da República poderá decretar a intervenção federal, se provocado pelo Procurador Geral da República e com autorização prévia do Congresso Nacional, que exercerá um controle político.
 - D. O Supremo Tribunal Federal, prescindindo de qualquer atuação por parte do Presidente da República, determinará, ele próprio, a intervenção federal, que será posteriormente apreciada pelo Congresso Nacional.
- A) CORRETA** - O artigo 34 da CRFB aduz que a União não intervirá nos Estados e DF, exceto para, conforme o inciso IV, garantir o livre exercício de quaisquer dos poderes nas unidades da federação. E o artigo 36 da Constituição determina que a decretação de intervenção federal para garantir o disposto no inciso IV, dependerá de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coato ou impedido, ou de requisição do STF, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Dispensando, nesse caso, o controle pelo Congresso Nacional.
- B) ERRADA** - O artigo 34 da CRFB aduz que a União não intervirá nos Estados e DF, exceto para, conforme o inciso IV, garantir o livre exercício de quaisquer dos poderes nas unidades da federação preservando o Pacto Federativo que é uma cláusula pétrea. Portanto não poderá um governador, com base na autonomia concedida aos Estados, ofender o Pacto Federativo que preza pela separação dos poderes.
- C) ERRADA** - O artigo 34 determina que a decretação de intervenção da União nos Estados poderá ocorrer caso se constate as ocorrências arroladas em seus incisos, por solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coato ou impedido, ou de requisição do STF, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário.
- D) ERRADA** - Conforme artigos 34 e 36 da CRFB, combinados com o artigo 84, inciso X, da Constituição, compete ao Presidente da República decretar e executar a Intervenção Federal.

6. (XIV Exame OAB - 2014.2) O estado de defesa e o estado de sítio são tidos como legalidades extraordinárias, verdadeiras excepcionalidades que possibilitam inclusive a suspensão de determinadas garantias constitucionais. As hipóteses de incidência e o procedimento são exaustivamente tratados pela CRFB/88.

Com base na previsão constitucional dos referidos institutos, assinale a opção correta.

- A. O estado de defesa e o estado de sítio podem ser decretados pelo Presidente da República, bastando a oitiva prévia do Conselho da República, do Conselho de Defesa Nacional e do Procurador-Geral da República.
- B. No estado de defesa, a oitiva do Congresso Nacional é posterior à sua decretação. Por sua vez, no estado de sítio, o Congresso Nacional deve ser ouvido previamente à decretação.
- C. Poderá o Presidente da República, à luz da CRFB/88, decretar estado de defesa em resposta a agressão armada de país vizinho.
- D. Em sendo hipótese de estado de sítio, o Congresso Nacional deverá ser fechado até o término das medidas coercitivas, para sua salvaguarda.

- A) **ERRADA** - No Estado de Defesa, a oitiva do Congresso Nacional poderá ser realizada posteriormente à sua decretação, conforme estabelece o art. 136, §6º da CF. Já no Estado de Sítio, o Congresso Nacional deve ser ouvido previamente, conforme estabelece o art. 137, caput, da CF. Vale ressaltar que em ambos os casos, a decretação será realizada pelo Presidente da República.
- B) **CORRETA** - A alternativa está correta conforme estabelece o art. 136, §6º e art. 137, p.ú, da CF. No Estado de defesa, a oitiva do Congresso Nacional é posterior à sua decretação. Por sua vez, no estado de sítio, o Congresso Nacional deve ser ouvido previamente à decretação.
- C) **ERRADA** - Não será possível a devida decretação, pois, conforme estabelece o art. 137, II, da CF, o Presidente da República apenas poderá decretar estado de sítio em resposta à agressão armada de país estrangeiro quando autorizado pelo Congresso Nacional.
- D) **ERRADA** - O Congresso Nacional deverá permanecer em funcionamento até o término das medidas coercitivas, conforme estabelece o art. 138, §3º, da CF.

7. (XXVI Exame OAB - 2018.2) Durante ato de protesto político, realizado na praça central do Município Alfa, os manifestantes, inflamados por grupos oposicionistas, começam a depredar órgãos públicos locais, bem como invadem e saqueiam estabelecimentos comerciais, situação que foge do controle das forças de segurança.

Diante do quadro de evidente instabilidade social, o Presidente da República, por Decreto, institui o estado de defesa no Município Alfa por prazo indeterminado, até que seja restaurada a ordem pública e a paz social. No Decreto, ainda são fixadas restrições aos direitos de reunião e ao sigilo de correspondência e comunicação telefônica.

Acerca do caso apresentado, assinale a afirmativa correta.

- A. Durante o estado de defesa, podem ser estabelecidas restrições aos direitos de reunião e ao sigilo de correspondência e comunicação telefônica, mas o referido decreto não poderia estender-se por prazo indeterminado, estando em desconformidade com a ordem constitucional.
 - B. Ao decretar a medida, o Chefe do Poder Executivo não poderia adotar medidas de restrição ao sigilo de correspondência e comunicação telefônica, o que denota que o decreto é materialmente inconstitucional.
 - C. O decreto é formalmente inconstitucional, porque o Presidente da República somente poderia decretar medida tão drástica mediante lei previamente aprovada em ambas as casas do Congresso Nacional.
 - D. O decreto presidencial, na forma enunciada, não apresenta qualquer vício de inconstitucionalidade, sendo assegurada, pelo texto constitucional, a possibilidade de o Presidente da República determinar, por prazo indeterminado, restrições aos referidos direitos.
- a) **CORRETA** – Em consonância com o disposto no art. 136, §1º da CF/88, estamos diante do gabarito da questão. O instituto do estado de defesa é medida mais branda que o estado de sítio e pode estabelecer restrições aos direitos de reunião e ao sigilo de correspondência, bem como telefônico. Todavia, conforme estabelece o §2º do mesmo dispositivo legal, o tempo de duração do estado de defesa não poderá ser superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período caso haja real necessidade.
- b) **ERRADA** – Não há óbice em relação ao decreto em comento. É possível, na forma do art. 136, §1º da CF/88, que sejam determinadas restrições aos direitos de correspondência e comunicação telefônica durante a vigência do estado de defesa.
- c) **ERRADA** – Para decretação do estado de defesa não há necessidade de aprovação nas casas do Congresso Nacional. Há, na forma dos arts. 89, 90 e 91 da CF/88, exigência de prévia audiência do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. A manifestação desses dois Conselhos é obrigatória, no entanto, a conclusão que for exarada não vincula a decisão sobre a instauração do Estado de Defesa, ela é apenas opinativa.
- d) **ERRADA** – O decreto presidencial em análise não pode ser por prazo indeterminado. Na forma do §2º do art. 136 da CF/88, o estado de defesa não poderá ser superior a trinta dias, podendo ser prorrogado UMA VEZ, por igual período em caso de real necessidade.

8. (XXXIII Exame OAB - 2021.2) O Município Alfa, situado no Estado Beta, negou-se a apresentar contas anuais de numerosos exercícios ao Tribunal de Contas do referido Estado. Convencido de não se tratar de meros equívocos, mas sim de tentativa de dissimular uma série de irregularidades administrativas, o Governador do Estado Beta encaminhou a questão à Procuradoria do Estado, a fim de saber se a situação ensejaria uma intervenção. A Procuradoria de Beta, após análise da Constituição Federal, informou corretamente que o caso

- A. não admite intervenção em Alfa, pois o fato de os Municípios brasileiros serem entes federativos autônomos lhes garante total independência no trato de seus recursos, impossibilitando a ingerência de outros entes.
- B. pode ensejar intervenção federal no Município Alfa, sendo que o Presidente da República somente poderá vir a decretá-la após solicitação formal por parte do Governador de Beta e o devido controle político pelo Congresso Nacional.
- C. enseja a intervenção estadual por decreto do próprio Governador de Beta, sendo o referido ato necessariamente dirigido, posteriormente, à Assembleia Legislativa de Beta, para que realize o devido controle político.
- D. admite a intervenção estadual no Município Alfa, mas o Governador somente poderá decretá-la após a devida e formal solicitação por parte da Câmara Municipal de Alfa, que deverá, em seguida, exercer o controle político do ato.

A) ERRADA - Esse item tenta confundir o candidato, de fato, os municípios são autônomos, todavia, essa autonomia não é absoluta, sendo mitigada pela própria CF/88, como no art. 35 da CF/88 que traz as hipóteses de intervenção dos estados nos municípios.

B) ERRADA - **Atenção a essa pegadinha da FGV!** A União NUNCA poderá intervir em um município de um estado. A União poderá apenas intervir apenas nos estados, no Distrito Federal e nos municípios situados em seu território federal, conforme prevê o caput do art. 35 caput da CF/88.

C) CORRETA - Esse é o item correto! O art. 35, II da CF/88 traz como uma das causas que ensejam a intervenção dos estados nos municípios a ausência de prestação de contas por parte deste. Além disso, o §1º do art. 36 da CF/88 estabelece que o decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de vinte e quatro horas.

D) ERRADA - Item casca de banana! O §1º do art. 36 da CF/88 deixa claro que quem irá apreciar o decreto que enseja a intervenção do estado em um de seus municípios é a Assembleia Legislativa (Poder Legislativo Estadual) e não pela Câmara de Vereadores (Poder Legislativo municipal).

#SELIGA: As hipóteses que autorizam a intervenção dos estados no seus municípios, por ser uma mitigação da sua autonomia, são taxativas.

#TEMQUESABER: Os territórios federais estão previstos no art. 33 da CF/88 e atualmente não existe nenhum no Brasil.

#MUITAATENÇÃO: O §3º do art. 36 da CF/88 traz 03 hipóteses em que será dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade:

1 - Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:

a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;

b) direitos da pessoa humana;

c) autonomia municipal;

2- Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;

3- O Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.

Em todos os demais casos, **deve haver apreciação pelo Poder Legislativo.**

9. (OAB-BR 2013.1) A Constituição brasileira não pode ser emendada:

- A. na implantação do estado de emergência e durante a intervenção da União nos Estados.
- B. na vigência do estado de sítio e na implantação do estado de emergência.
- C. quando em estado de sítio e durante a intervenção da União nos Municípios.
- D. na vigência de estado de defesa, de estado de sítio e de intervenção federal.

A) ERRADA - O erro dessa alternativa é falar em “estado de emergência”, quando não existe menção a tal circunstância no texto da CF/88. Esta situação estava prevista no art. 166 da Constituição de 1937, a qual poderia ser declarada pelo Presidente da República em caso de eventual perturbação interna ou externa (inclusive se houvesse suspeita de plano ou conspiração tendente a colocar em perigo a estrutura das instituições e a paz pública).

B) ERRADA - O erro desse item também é mencionar o “estado de emergência”, quando tal circunstância não está prevista no texto da CF/88. Já a primeira parte do item está correta, dado que conforme previsto no §1º do art. 60 da CF/88 não se poderá ser realizada a emendada na vigência do estado de sítio.

C) ERRADA - A alternativa está, no mínimo, incompleta. A União não intervém nos Municípios dos Estados, mas poderia intervir nos Municípios localizados em Território Federal (art. 35, da CF/88), se existissem. Neste caso é importante ler atentamente todas as alternativas antes de assinalar a resposta mais adequada.

D) CORRETA - Esse é o gabarito da questão! Conforme dispõe o § 1º do artigo 60 da CF/88, é vedado que a Constituição Federal seja emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.¹

#SELIGA: A vedação se restringe a aprovação de Emenda Constitucional na vigência do Estado de Sítio, nada impede que se discuta projetos que tenham por objetivo essa emenda, ele só não poderá ser aprovado.

10. (XXV Exame OAB - 2018.1) O Estado Alfa deixou de aplicar, na manutenção e no desenvolvimento do ensino, o mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências.

À luz desse quadro, algumas associações de estudantes procuram um advogado e o questionam se, nessa hipótese, seria possível decretar a intervenção federal no Estado Alfa.

Com base na hipótese narrada, assinale a afirmativa correta.

- A. A intervenção federal da União no Estado Alfa pode ser decretada, ex officio, pelo Presidente da República.
- B. A intervenção federal não é possível, pois, por ser um mecanismo excepcional, o rol previsto na Constituição que a autoriza é taxativo, não contemplando a situação narrada.
- C. A intervenção da União no Estado Alfa dependerá de requerimento do Procurador-Geral da República perante o Supremo

Tribunal Federal.

- D. A intervenção federal não seria possível, pois a norma constitucional que exige a aplicação de percentual mínimo de receita na educação nunca foi regulamentada.

- A) **ERRADA** - O Presidente da República pode decretar *ex officio* a intervenção federal nas hipóteses dos incisos I a V do art. 34 da CF/88. Na hipótese em comento, tratada pelo art. 34, VII da CF/88, a decretação de intervenção federal dependerá de representação do PGR perante o STF.
- B) **ERRADA** - A situação narrada é contemplada pela disposição do art. 34, inciso VII, da CF/88. Sendo possível, portanto, a intervenção federal, na forma do art. 36, inciso III da CF/88.
- C) **CORRETA** - A CF/88, em seu art. 36, III, estabelece que, quando não respeitada a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde, é possível a intervenção federal quando houver representação do PGR ao STF.
- D) **ERRADA** - Pontes de Miranda chamou o conjunto de princípios previstos no art. 34, inciso VII, como "*Princípios Constitucionais Sensíveis*". São chamados de sensíveis porque são determinações tão relevantes que, em caso de sua inobservância, a União pode suspender, temporariamente, a autonomia política do ente da Federação que tenha praticado a violação, por meio da Intervenção Federal. O art. 212 da CF/88 estabelece que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem aplicar, no mínimo 25% da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino.

1. (XXII Exame OAB - 2017.1) O Presidente da República, objetivando adotar medidas urgentes para melhorar o desempenho da máquina burocrática pública, solicita delegação ao Congresso Nacional a fim de normatizar, por meio de lei delegada, a tramitação mais eficiente de processos no âmbito da Administração Pública.

O Congresso Nacional, embora tenha concordado com o pedido formulado, especifica, por meio de resolução, que o projeto de lei delegada proposto pelo Presidente da República, antes de adentrar o sistema jurídico vigente pela via legal, deverá ser por ele avaliado. O Presidente da República, tendo dúvidas sobre se a condição imposta pelo Poder Legislativo é violadora da ordem jurídico-constitucional brasileira, solicita esclarecimentos à sua assessoria jurídica.

Sobre a exigência do Congresso Nacional, assinale a afirmativa correta.

- A. A exigência é constitucional, posto que a CRFB/88 prevê a possibilidade de controle prévio sobre o conteúdo normativo da delegação, quando a resolução assim o previr.
- B. A exigência é inconstitucional, posto que a autorização para a edição de lei delegada, quando concedido pelo Congresso Nacional, retira desse órgão qualquer possibilidade de controle sobre o seu conteúdo.
- C. A exigência é constitucional, podendo o Parlamento arrogar-se o direito de propor emendas ao conteúdo normativo do projeto de lei proposto pelo Presidente da República.
- D. A exigência é inconstitucional, pois a lei delegada é espécie normativa cujo fundamento encontra-se alicerçado no princípio da total independência de um Poder nos assuntos de outro.
- A) **CORRETA** - O art. 68, §3º da CF/88, estabelece que em se tratando de leis delegadas, se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, sendo vedada qualquer emenda. Ou seja, este dispositivo prevê a possibilidade de controle prévio sobre o conteúdo normativo da delegação, quando a resolução assim o previr.
- B) **ERRADA** - Esta exigência não é inconstitucional, uma vez que a resolução em apreço determina a possibilidade de controle prévio, em perfeita consonância com a disposição do art. 68, §3º da CF/88.
- C) **ERRADA** - Em que pese a exigência seja constitucional, na forma do art. 68, §3º da CF/88, o caput deste artigo estabelece que é vedada qualquer emenda.
- D) **ERRADA** - A lei delegada encontra suporte na própria Constituição Federal, mais especificamente no art. 68, o que faz dela uma espécie normativa em perfeito estado de constitucionalidade.

2. (OAB-BR 2011.2) A iniciativa popular é uma das formas de exercício da soberania previstas na Constituição da República. O projeto de lei resultante de iniciativa popular deve

- A. Ser dirigido à Mesa do Congresso Nacional.
- B. Ser subscrito por, no mínimo, 2% do eleitorado nacional.
- C. Ser subscrito por eleitores de cinco Estados da Federação.
- D. Dispor sobre matéria de lei ordinária.

A) **ERRADA** - Conforme dispõe o art. 61, §2º, da CF/88, o projeto de lei resultante de iniciativa popular deve ser dirigido à Câmara dos Deputados e não à Mesa do Congresso Nacional.

B) **ERRADA** - Deve ser subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional e não 2%, conforme dispõe o art. 61, §2º, da CF/88.

C) **CORRETA** - Eis o gabarito da questão. O projeto de lei resultante de iniciativa popular deve ser subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, em pelo menos 05 estados da federação, com não menos de 0,3 décimos dos eleitores de cada um deles. Macete para memorizar: **1503**.

D) **ERRADA** - O art. 61, §2º, da CF/88, o qual estabelece os requisitos para os projetos de lei resultantes de iniciativa popular, não delimita a matéria para somente projeto de lei ordinária. Portanto, errada a alternativa.

3. (XXXI Exame OAB - 2020.1) Diante das intensas chuvas que atingiram o Estado Alfa, que se encontra em situação de calamidade pública, o Presidente da República, ante a relevância e urgência latentes, edita a Medida Provisória nº XX/19, determinando a abertura de crédito extraordinário para atender às despesas imprevisíveis a serem realizadas pela União, em decorrência do referido desastre

natural.

A partir da situação hipotética narrada, com base no texto constitucional vigente, assinale a afirmativa correta.

- A. A Constituição de 1988 veda, em absoluto, a edição de ato normativo dessa natureza sobre matéria orçamentária, de modo que a abertura de crédito extraordinário deve ser feita por meio de lei ordinária de iniciativa do Chefe do Executivo.
- B. A Constituição de 1988 veda a edição de ato normativo dessa natureza em matéria de orçamento e créditos adicionais e suplementares, mas ressalva a possibilidade de abertura de crédito extraordinário para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública.
- C. O ato normativo editado afronta o princípio constitucional da anterioridade orçamentária, o qual impede quaisquer modificações nas leis orçamentárias após sua aprovação pelo Congresso Nacional e consequente promulgação presidencial.
- D. O ato normativo editado é harmônico com a ordem constitucional, que autoriza a edição de medidas provisórias que versem sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais, suplementares e extraordinários, desde que haja motivação razoável.

A) ERRADA - Esse item tenta confundir o examinando, pois o texto constitucional, em seu art. 62, §1º, inciso I, alínea "d", veda a edição de medidas provisórias para tratar de planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares. Todavia, permite a sua utilização para estabelecer o crédito extraordinário, a fim de atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes do caso concreto em análise, conforme consta no art. 167, § 3º da CF/88.

B) CORRETA - Este é o item correto! De fato, o art. 167, §3º, da CF/88, ressalva a possibilidade de abertura de crédito extraordinário para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública, de guerra ou comoção interna.

C) ERRADA - O caso em análise menciona o crédito extraordinário, que por suas próprias peculiaridades, quais sejam, só poder ser utilizado para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública, de guerra ou comoção interna, não se submete ao princípio da anterioridade orçamentária.

D) ERRADA - O erro desse item está em generalizar! O art. 62, §1º, inciso I, alínea "d", da CF/88 veda a edição de medidas provisórias para tratar de planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, só admitindo a sua utilização para estabelecer o crédito extraordinário, de modo a atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes do caso concreto em análise, conforme consta no art. 167, § 3º da CF/88.

#APROFUNDANDO: É importante que você saiba, ainda que resumidamente, identificar cada um dos tipos de crédito Créditos Adicionais, que são as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. Esses créditos classificam-se em:

I) Crédito suplementar: reforça uma dotação orçamentária já existente. Exemplo: Para o ano de 2020 a lei orçamentária prevê uma dotação destinada à merenda das escolas do município alfa no valor de R\$ 100.000,00. Ao longo do exercício financeiro destina-se mais R\$ 50.000,00 para essa mesma rubrica. Sendo assim, no ano de 2020 serão destinados R\$ 150.000,00.

II) Crédito extraordinário: previsto no art. 163, §1º da CF/88, é excepcional, só podendo ser utilizado para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública, de guerra ou comoção interna.
Exemplo: com a quebra da barragem de Brumadinho/MG surgiram diversas despesas imprevisíveis, que vierem a ser pagas a partir da fixação de um crédito extraordinário.

III) Crédito especial: destinado a atender a uma necessidade não contemplada no orçamento.

Exemplo: No decorrer do ano surge a necessidade de construir uma creche, tal obra pública pode ser custeada por um crédito especial.

4. (OAB-BR 2012.2) A Assembleia Legislativa do Estado ?M?, verificando que o Estado jamais regulamentou a aposentadoria especial dos servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 40, § 4º, III da Constituição da República), edita lei complementar, de iniciativa do deputado ?X?, que determina a aplicação dos mesmos critérios aplicados aos trabalhadores da iniciativa privada (previstos na Lei n. 8.213/91). O Governador do Estado sanciona a lei, que é publicada dias depois.

Sobre o caso concreto apresentado, assinale a afirmativa correta.

- A. Há vício de iniciativa, devendo a regulamentação do regime dos servidores públicos ser estabelecida em lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo ? no caso, o Governador do Estado.
- B. Ainda que houvesse vício de iniciativa, a sanção pelo Governador do Estado supre tal vício, uma vez que se considera que a autoridade originalmente atribuída do poder de iniciativa ratificou as disposições da lei.
- C. Não há vício de iniciativa, pois as matérias com reserva de iniciativa são somente aquelas que devem ser tratadas por meio de lei ordinária; as leis complementares, pela exigência de quorum qualificado, podem ser encaminhadas pelo Poder Executivo ou pelo Legislativo.
- D. Somente existe vício de iniciativa se não tiver havido tempo razoável para o Poder Executivo encaminhar à Assembleia Legislativa o projeto de lei. Diante da inércia do Governador por diversos anos, pode a Assembleia suprir a mora, elaborando o projeto.

A) CORRETA - Conforme determina o art. 61, § 1º, inciso II, alínea "c", da CF/88, houve vício de iniciativa, a qual pertenceria ao Presidente da República. Entretanto, aplicando-se o princípio da simetria constitucional, a iniciativa da lei a que se refere o enunciado pertence ao Chefe do Poder Executivo do Estado (o Governador) e não ao deputado "X".

B) ERRADA - Segundo entendimento do STF, a sanção do Governador do Estado não convalida o vício de iniciativa.

C) ERRADA - O art. 61, caput e §1º, II, "c", da CF/88, estabelece como prerrogativa do Chefe do Executivo à iniciativa da lei ordinária e de lei

complementar. Portanto, diferente do que sugere a alternativa em comento, há vício de iniciativa na lei a que se refere o enunciado da questão.

D) ERRADA - Tratando-se de competência privativa do Chefe do Executivo, não há previsão na Constituição Federal de efeitos do decurso de prazo na iniciativa de lei.

5. (XV Exame OAB - 2014.3) O Presidente da República edita Medida Provisória que dispõe sobre a injeção extraordinária de verbas para o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). O tema, porém, já havia sido objeto de projeto de lei anteriormente aprovado pelo Congresso Nacional e remetido ao próprio Presidente da República para sanção.

Nessa linha, observado o regramento estabelecido pela Constituição Federal, assinale a afirmativa correta.

- A. É vedada a edição da Medida Provisória, pois a matéria já havia sido disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto pelo Presidente da República.
- B. A Medida Provisória narrada na questão não poderia ser editada, visto que é vedado pela Constituição Federal dispor sobre matéria orçamentária por meio dessa espécie legislativa.
- C. A Medida Provisória é juridicamente viável, mas, se não for apreciada em até sessenta dias contados da sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das Casas, ficando sobrestadas todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando, até que se ultime a votação.
- D. A Medida Provisória é juridicamente viável e prorrogar-se-á por duas vezes, por igual período, a sua vigência se, no prazo de 45 dias contados de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.
- A) CORRETA** - O art. 62, §1º, IV, da Constituição Federal afirma que é vedado a edição de medida provisória sobre matéria que já estão disciplinadas em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e que esteja pendente da sanção ou veto do Presidente da República.
- B) ERRADA** - Em regra, matéria orçamentária não poderá ser objeto de MP. Porém, o caso em questão não se trata de matéria orçamentária, podendo a Lei Orçamentária Anual (LOA) trazer a rubrica, cabendo à Medida Provisória apenas utilização.
- C) ERRADA** - O art. 62, §6º da Constituição Federal afirma que, passados 45 dias, a Medida Provisória entrará em caráter de urgência, subsequentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas até que se ultime a votação.
- D) ERRADA** - O art. 62, §7º da Constituição Federal afirma que a Medida Provisória poderá ser prorrogada uma única vez (em vez de duas), por igual período, a vigência de medida provisória que, no prazo de sessenta dias (em vez de 45 dias), contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.

6. (II Exame OAB - 2010.2) Sobre o instrumento jurídico denominado Medida Provisória que não é lei, mas tem força de lei, assinale a afirmativa correta.

- A. A sua eficácia dura sessenta dias contados da publicação, podendo a medida ser prorrogada apenas duas vezes, ambas por igual período.
- B. Se a Medida Provisória perder eficácia por decurso de prazo ou, em caráter expresso, for rejeitada pelo Congresso Nacional, vedada será sua reedição na mesma sessão legislativa.
- C. A não apreciação pela Câmara dos Deputados e, após, pelo Senado Federal, no prazo de 45 dias contados da publicação, tem como consequência apenas o sobrestamento da deliberação dos projetos de emenda à Constituição.
- D. A edição de Medida Provisória torna prejudicado o projeto de lei que disciplina o mesmo assunto e que, a par de já aprovado pelo Congresso Nacional, está pendente de sanção ou veto do Presidente da República.
- A) ERRADA** - Conforme o art. 62, §3º, da CF, a Medida Provisória possui prazo de eficácia de 60 dias, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.
- B) CORRETA** - A afirmação está de acordo com o art. 62, §10, da CF, uma vez que sendo vedada a Medida Provisória esta não poderá ser reeditada na mesma sessão legislativa.
- C) ERRADA** - Segundo estabelece o art. 62, §6º, da CF, se a Medida Provisória não for apreciada em 45 dias contados da sua publicação, está entrará em regime de urgência, em ambas as casas do Congresso Nacional, sendo prioridade na votação.
- D) ERRADA** - A afirmação em análise veda expressamente o que está previsto no art. 62, §1º, IV, da CF.

7. (III Exame OAB - 2010.3) Projeto de lei estadual de iniciativa parlamentar concede aumento de remuneração a servidores públicos estaduais da área da saúde e vem a ser convertido em lei após a sanção do Governador do Estado. A referida lei é

- A. compatível com a Constituição da República, desde que a Constituição do Estado-membro não reserve à Chefia do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre aumento de remuneração de servidores públicos estaduais.
- B. constitucional, em que pese o vício de iniciativa, pois a sanção do Governador do Estado ao projeto de lei teve o condão de sanar o defeito de iniciativa.
- C. inconstitucional, uma vez que os projetos de lei de iniciativa dos Deputados Estaduais não se submetem à sanção do Governador do Estado, sob pena de ofensa à separação de poderes.
- D. inconstitucional, uma vez que são de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre aumento de remuneração de servidores públicos da administração direta e autárquica estadual.
- A) ERRADA** - Compete privativamente ao Presidente da República dispor sobre o aumento de remuneração, conforme dispõe o art. 61, §1º, inciso II, alínea "a", da CF/88.
- B) ERRADA** - A sanção da lei emitida pelo Governador não tem o condão de suprir o vício de iniciativa, assim é o entendimento da Súmula 5 do STF.

C) ERRADA - Os projetos de leis que cria cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, bem como o aumento de sua remuneração, são de iniciativa privativa do Presidente da República. Ademais, a sanção do governador não supre o vício de iniciativa, conforme jurisprudência do STF, [V.ADI 2.867-7/ES](#).

D) CORRETA - Conforme dispõe o art. 61, §1º, inciso II, alínea "a", da CF/88, são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Ademais, aplicado por simetria federativa aos Estados-Membros. A sanção do Governador não supre o vício de iniciativa, conforme jurisprudência do STF ([V.ADI 2.867-7/ES](#), j. 03.12.2003, re. Min. Celso de Mello, DJ09.02.2007;)

8. (III Exame OAB - 2010.3) Assinale a alternativa que contemple matéria para cuja disciplina é vedada a edição de medida provisória.

A. Instituição ou majoração de impostos.

B. Abertura de crédito extraordinário, ainda que para atendimento a despesas imprevisíveis e urgentes. **C. Normas gerais de licitações e contratos administrativos.**

D. Partidos políticos e direito eleitoral.

A) ERRADA - É permitida a adoção de medidas provisórias que implique instituição ou majoração de impostos, consoante regra do art. 62, § 2º da CF/88.

B) ERRADA - Em regra, não poderá ser adotada medida provisória para abertura de crédito extraordinário, excepcionalmente nos casos de despesas imprevisíveis e urgentes, conforme aclara o art. 62, §1º, inciso I, alínea "d", da CF/88.

C) ERRADA - Não há vedação explicitadas na CF/88, para a adoção de medida provisória sobre direito administrativo, o art. 62 da CF/88 traz as opções, não estando dentre elas menção à esta vedação.

D) CORRETA - O art. 62, §1º, inciso I, alínea "a", da CF/88, em sua interpretação, veda a edição de medidas provisórias sobre matéria, relativa à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral.

9. (XIX Exame OAB - 2016.1) O Presidente da República tem dúvidas sobre como proceder em determinado projeto de lei que vem gerando muitas críticas na imprensa. No décimo quarto dia útil do prazo para sancionar ou vetar o referido projeto de lei, o Chefe do Executivo consulta o Advogado-Geral da União para saber os efeitos jurídicos que adviriam do transcurso do prazo de quinze dias úteis sem a adoção de nenhuma providência expressa, simplesmente permanecendo silente.

De acordo com a sistemática constitucional, essa situação implicaria

A. veto total, que ainda será apreciado em sessão conjunta das casas do Congresso Nacional.

B. sanção tácita, o que não exclui a possibilidade de o Chefe do Poder Executivo promulgar a lei.

C. sanção tácita, o que convalida eventual vício de iniciativa, ainda que da lei decorra aumento de despesa.

D. veto parcial, que ainda será apreciado em sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional.

A) ERRADA - O veto será sempre EXPRESSO, conforme dispõe o § 1º do art. 66 da CF/88.

B) CORRETA - Conforme estabelece o § 3º do art. 66 da CF/88, decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção tácita. E terá prazo de 48 horas para promulgar a lei. Por sua vez o § 7º informa que se a lei não for promulgada dentro dessas 48 horas pelo Presidente da República, nos casos de veto ou manutenção de veto pelo Congresso Nacional, o Presidente do Senado a promulgará e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo.

C) ERRADA - É importante destacar que a sanção tácita ou expressa não convalida vício de iniciativa. A CF/88 fixa, a partir do seu artigo 21, competências específicas para determinadas matérias, e sua violação é hipótese de declaração de inconstitucionalidade. A iniciativa reservada vem consagrar a independência de cada Poder para dispor sobre assuntos afetos diretamente a seu interesse. Isso é uma demonstração cristalina do princípio da separação de poderes, previsto no art. 2º, da CF/88.

D) ERRADA - Conforme determina o § 4º do art. 66 da CF/88, o veto será apreciado em Sessão Conjunta pelos Deputados e Senadores, só podendo ser rejeitado pelo voto da Maioria Absoluta.

10. (OAB-BR 2013.1) Preocupado com a concorrência de eletrodomésticos produzidos na China e com o saldo da balança comercial, o Presidente da República, no dia 1º de abril, editou medida provisória determinando o aumento da alíquota do imposto sobre produtos industrializados (IPI) para os produtos provenientes daquele país. Entretanto, passados 30 (trinta) dias, o Congresso Nacional rejeitou a medida provisória, não a convertendo em lei. Com base no caso acima, assinale a afirmativa correta.

A. A medida provisória terá eficácia por mais 30 (trinta) dias, perfazendo o total de 60 (sessenta) dias.

B. A medida provisória terá eficácia por mais 30 (trinta) dias, período no qual poderá haver nova tentativa de conversão em lei.

C. A medida provisória perderá sua eficácia, cabendo ao Presidente da República, caso haja interesse, reeditá-la imediatamente.

D. A medida provisória perderá sua eficácia, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas dela decorrentes.

A) ERRADA - No caso em análise, a medida provisória foi rejeitada pelo Congresso Nacional, e, consequentemente, não há que se falar em possibilidade ou não de prorrogação do seu prazo de vigência, dado que rejeitada a proposta ela para imediatamente de produzir efeitos, nos termos do disposto no art. 62, §7º, da CF/88.

B) ERRADA – Rejeitada a medida provisória ela para imediatamente de produzir efeitos, nos termos do disposto no art. 62, §7º, da CF/88, não havendo que se falar em possibilidade de nova tentativa de conversão em lei, por ausência de previsão constitucional nesse sentido.

C) ERRADA – O item está correto ao afirmar que a medida provisória perderá sua eficácia. Todavia, o erro dele está em prever a possibilidade de imediata reedição da medida provisória, uma vez que o § 10, do art. 62, da CF/88 veda a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.

D) CORRETA - É importante perceber que no que o caso em análise, houve rejeição da medida provisória. Nesses casos, cessam imediatamente seus efeitos, e, conforme expressa disposição no art. 62, §3º, da CF/88 deverá o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. Todavia, caso não o faça, em até 60 (sessenta) dias após a rejeição ou perda de eficácia desta medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência, permanecerão pela por esta regidas.

Direito Constitucional: Ordem econômica e financeira

1. (XXX Exame OAB - 2019.3) Bento ficou surpreso ao ler, em um jornal de grande circulação, que um cidadão americano adquiriu fortuna ao encontrar petróleo em sua propriedade, situada no Estado do Texas. Acresça-se que um amigo, com formação na área de Geologia, tinha informado que as imensas propriedades de Bento possuíam rochas sedimentares normalmente presentes em regiões petrolíferas.

Antes de pedir um aprofundado estudo geológico do terreno, Bento buscou um advogado especialista na matéria, a fim de saber sobre possíveis direitos econômicos que lhe caberiam como resultado da extração do petróleo em sua propriedade.

O advogado respondeu que, segundo o sistema jurídicoconstitucional brasileiro, caso seja encontrado petróleo na propriedade, Bento

- A. poderá, por ser proprietário do solo e, por extensão, do subsolo de sua propriedade, explorar, per se, a atividade, auferindo para si os ônus e benefícios econômicos advindos da exploração.
- B. receberá indenização justa e prévia pela desapropriação do terreno em que se encontra a jazida, mas não terá direito a qualquer participação nos resultados econômicos provenientes da atividade.
- C. terá assegurada, nos termos estabelecidos pela via legislativa ordinária, participação nos resultados econômicos decorrentes da exploração da referida atividade em sua propriedade.
- D. não terá direito a qualquer participação no resultado econômico da atividade, pois, embora seja proprietário do solo, as riquezas extraídas do subsolo são de propriedade exclusiva da União.

A) ERRADA - Ao contrário do que prevê esse item, Bento não é proprietário do subsolo, uma vez que, conforme prevê o art. 176, da CF/88 os recursos minerais constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento e pertencem à União.

B) ERRADA - Não necessariamente haverá desapropriação da propriedade de Bento. Ademais, ao contrário do que prevê esse item, nos termos da previsão do §2º, do art. 176, da CF/88, será assegurada a Bento, por ser proprietário do solo, participação nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei.

C) CORRETA - Esse é o item correto! Conforme prevê o §2º, do art. 176, da CF/88, Bento, por ser proprietário do solo, terá direito à participação nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei.

D) ERRADA - De fato, nos termos do art. 176, da CF/88 as riquezas minerais extraídas do subsolo pertencem à União, todavia, o §2º, do art. 176, da CF/88 garante ao proprietário do solo direito à participação nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei.

¹ **#SELIGA:** Atente-se que sempre que constar na CF/88 apenas a palavra “lei” ou ainda “lei especial”, estará se referindo à lei ordinária.

2. (OAB-BR 2013.2) ?M? vem desrespeitando o zoneamento estipulado pelo Município X em seu plano diretor, uma vez que mantém, com nítido caráter de especulação, terreno não utilizado em área residencial.

Assinale a alternativa que indica medida que o Município X pode tomar para que ?M? utilize adequadamente seu terreno.

- A. Desapropriar o terreno, sem que haja pagamento de indenização.
- B. Desapropriar o terreno, mediante pagamento de indenização justa, prévia e em dinheiro.
- C. Determinar edificação compulsória naquele terreno.
- D. Instituir multa administrativa no patamar de até 100% do valor no IPTU do imóvel.

A) ERRADA - O item exige 02 conhecimentos do candidato. O primeiro é que o caso concreto trata da desapropriação urbana sanção, prevista no art. 182, §4º da CF/88. A segunda é que, de acordo com o inciso III do §4º, do art. 182 da CF/88, em caso de desapropriação, haverá pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

B) ERRADA - Ao contrário do que afirma esse item, o pagamento, de acordo com o §4º, inc. III do art. 184 da CF/88 será feito mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

C) CORRETA - Esse é o item correto! De acordo com o §4º, do art. 182, da CF/88 poderá o Poder Público, em caso de não edificação, subutilização ou não utilização do solo urbano aplicar sucessivas sanções, sendo a primeira delas prevista no inc. I, do §4º, do art. 182, da CF/88, qual seja, a determinação de parcelamento ou edificação compulsórios.

D) ERRADA - As sanções que poderão ser aplicadas ao proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, para que este promova seu adequado aproveitamento, conforme §4º, do art. 182 da CF/88, não consta a multa administrativa.

#TEMQUESABER: A Constituição Federal, ao tratar da temática política urbana, prevê no §4º do art. 182, da CF/88, que o Poder Público Municipal ou do DF poderá impor sanções caso proprietário particular não edifique, subutilize ou utilize o solo urbano.

Tais sanções devem ser aplicadas **na seguinte ordem:** I - parcelamento ou edificação compulsórios; II - IPTU progressivo no tempo; III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

ATENÇÃO ! A desapropriação sanção somente ocorrerá caso as medidas previstas nos incisos I e II não surtam efeito, ou seja, ela é última medida a ser adotada.

3. (OAB-BR 2013.2) Assinale a alternativa que completa corretamente o fragmento a seguir. A desapropriação para fins de reforma agrária ocorre mediante prévia e justa indenização

- A. em dinheiro, incluindo-se as benfeitorias úteis e necessárias.
- B. em dinheiro, mas as benfeitorias não são passíveis de indenização.
- C. em títulos da dívida agrária, incluindo-se as benfeitorias úteis e necessárias.
- D. em títulos da dívida agrária, mas as benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro.

A) ERRADA - Segundo estabelece o art. 184 da CF, as indenizações para fins de reforma agrária ocorrerão em títulos de dívida agrária. Todavia, as benfeitorias úteis e necessárias deverão ser indenizadas em dinheiro.

B) ERRADA - As benfeitorias úteis e necessárias deverão ser indenizadas em dinheiro, conforme estabelece o art. 184, §1º, da CF.

C) ERRADA - Segundo o art. 184, §1º, da CF, as benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro e não em títulos da dívida agrária.

D) CORRETA - Conforme redação do caput do art. 184 da CF, e de seu §1º, compete à União desapropriar, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não cumpra com sua função social, mediante prévia e justa indenização a ser paga em títulos de dívida agrária, enquanto as benfeitorias úteis e necessárias serão pagas em dinheiro.

4. (I Exame OAB - 2010.1) A respeito dos princípios gerais da atividade econômica, assinale a opção correta com base na CF.

- A. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exerce, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, que são determinantes tanto para o setor público quanto para o privado.
- B. Para todos os efeitos, os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade do solo e, por isso, consideram-se pertencentes ao respectivo estado da Federação.
- C. O aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida depende de autorização do Estado.
- D. Constitui monopólio da União o transporte, por meio de conduto, de gás natural, qualquer que seja a sua origem.

A) ERRADA - Nessa alternativa o examinador buscou conhecimento específico do conteúdo do caput do art. 174 da CF/88, o qual estabelece que essas funções, embora determinantes para o Estado, não são para o setor privado, as quais, para este, são apenas indicativas.

B) ERRADA - Segundo determina o art. 176 da CF/88, os potenciais de energia hidráulica, bem como os demais recursos minerais, constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e **pertencem à União**, não aos Estados.

C) ERRADA - Na forma do parágrafo 4º, do art. 176, da CF/88, vai no sentido contrário do disposto na alternativa, estabelecendo que **não depende de autorização do Estado**, o aproveitamento do potencial de energia renovável.

D) CORRETA - O art. 177 da CF/88, estabelece alguns tipos de exploração que constituem monopólio da União, dentre elas, em seu inciso IV, o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem. Portanto, esse é o gabarito da questão. Também é monopólio da União: a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos; a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores; o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País; a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão.

5. (XXIII Exame OAB) As contas do Município Alfa referentes ao exercício financeiro de 2014, apresentadas pelo prefeito em 2015, receberam parecer desfavorável do Tribunal de Contas do referido Município, o qual foi criado antes da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

O Presidente da Câmara, após o regular trâmite interno, editou resolução e aprovou as referidas contas públicas municipais, uma vez que as demonstrações contábeis de exercícios financeiros anteriores deveriam ter sido analisadas em consonância com o plano plurianual.

Diante da narrativa exposta, assinale a afirmativa correta.

- A. A competência para julgar as contas é do Tribunal de Contas do Município, órgão do Poder Judiciário, não podendo, em nenhuma hipótese, o Legislativo local afastá-la, sob pena de violação ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes.

- B. O parecer do Tribunal de Contas do Município a respeito da rejeição das contas somente não será acatado pela Câmara Municipal por decisão de 2/3 (dois terços) dos membros deste órgão.
- C. Considerando que o Tribunal de Contas do Município é órgão do Poder Legislativo e o Presidente da Câmara é a autoridade máxima de sua estrutura, é constitucional o afastamento, pelo Chefe do Poder Legislativo local, do entendimento de órgão a ele subordinado.
- D. O Presidente da Câmara agiu corretamente, pois a periodicidade para análise das contas públicas do Município deve ser de 5 (cinco) anos, e tal disposição não foi observada pelo Tribunal de Contas do

A) ERRADA - A competência para julgar as contas é do Tribunal de Contas do Município, que não é órgão do Poder Judiciário, nem está subordinado a nenhum dos 03 poderes.

Além disso, o respectivo parecer pode ser rejeitado por decisão de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara Municipal – na forma do §2º do art. 31 da CF/88.

B) CORRETA - Conforme preconiza o §2º do art. 31 da CF/88, a Câmara Municipal somente poderá rejeitar o parecer apresentado pelo Tribunal de Contas do Município, se houver decisão de 2/3 (dois terços) dos seus membros.

C) ERRADA - Os tribunais de contas são órgãos autônomos, com previsão constitucional. Sua função é auxiliar no exercício do controle externo da administração pública, sobretudo o controle financeiro. Não existe hierarquia entre as cortes de contas e o Poder Legislativo. Os tribunais de contas não praticam atos de natureza legislativa, mas tão somente atos de fiscalização e controle, de natureza administrativa

D) ERRADA - A prestação de contas feita pelo Prefeito deve ser anual e não quinquenal, sendo que tais contas serão submetidas a parecer prévio do Tribunal de Contas dos Municípios, o qual poderá ser rejeitado mediante decisão de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara, conforme estabelece o art. 31 da CF/88.

6. (XXIX Exame OAB - 2019.2) O Deputado Federal X, defensor de posições políticas estatizantes, convencido de que seria muito lucrativo o fato de o Estado passar a explorar, ele próprio, atividades econômicas, pretende propor projeto de lei que viabilize a criação de diversas empresas públicas. Esses entes teriam, como único pressuposto para sua criação, a possibilidade de alcançar alto grau de rentabilidade. Com isso, seria legalmente inviável a criação de empresas públicas deficitárias.

Antes de submeter o projeto de lei à Câmara, o Deputado Federal X consulta seus assistentes jurídicos, que, analisando a proposta, informam, corretamente, que seu projeto é

- A. inconstitucional, pois a criação de empresas públicas, sendo ato estratégico da política nacional, é atribuição exclusiva do Presidente da República, que poderá concretizá-la por meio de decreto.
- B. constitucional, muito embora deva o projeto de lei seguir o rito complementar, o que demandará a obtenção de um quórum de maioria absoluta em ambas as casas do Congresso Nacional.
- C. inconstitucional, pois a exploração direta da atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária à segurança nacional ou caracterizado relevante interesse nacional.
- D. constitucional, pois a Constituição Federal, ao estabelecer a livre concorrência entre seus princípios econômicos, não criou obstáculos à participação do Estado na exploração da atividade econômica.

A) ERRADA – De fato o projeto de lei é inconstitucional, todavia, o erro do item está em indicar o porquê da inconstitucionalidade. O inciso XIX, do art. 37, da CF/88 exige lei específica, portanto, não poderia ser utilizado decreto. Ademais, a Constituição Federal não limita a iniciativa dessa lei específica ao Chefe do Poder Executivo.

B) ERRADA – Ao contrário do disposto neste item, a lei é inconstitucional, vez que, conforme disposto no art. 173 da CF/88, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

C) CORRETA – Este é o item correto! O projeto de lei é inconstitucional, uma vez que o objetivo da criação das Empresas Públicas, neste caso concreto, é auferir lucro, desvirtuando-se, portanto, das hipóteses excepcionais previstas no art. 173 da CF/88, quais sejam, relevante interesse nacional ou garantia da segurança nacional.

D) ERRADA – O projeto de lei é inconstitucional, pois, ao contrário do disposto neste item, a CF/88, em seu art. 173 restringiu a exploração direta do Estado na atividade econômica apenas aos casos de necessidade aos imperativos da segurança nacional ou em caso de relevante interesse coletivo.

Direito Constitucional: Ordem econômica e financeira

1. (XXIII Exame OAB) O prefeito do Município Ômega, ante a carência de estabelecimentos públicos de saúde capazes de atender satisfatoriamente às necessidades da população local, celebra diversos convênios com hospitais privados para que passem a integrar a rede de credenciados junto ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Considerando o disposto na Constituição da República de 1988, sobre os convênios firmados pelo prefeito do Município Ômega, assinale a afirmativa correta.

- A. São válidos, uma vez que as instituições privadas podem participar de forma complementar do SUS, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- B. São nulos, pois a CRFB/88 apenas autoriza, no âmbito da assistência à saúde, a participação de entidades públicas, não de instituições privadas, com ou sem fins lucrativos.
- C. São válidos, porque a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenção às instituições privadas com fins

lucrativos está, inclusive, autorizada pela CRFB/88.

- D. São nulos, porque, conforme previsão constitucional expressa, compete privativamente à União, mediante convênio ou contrato de direito público, autorizar a participação de instituições privadas no SUS.
- A) **CORRETA** - A Carta Magna brasileira autoriza, no âmbito da assistência à saúde, não só a participação de entidades públicas, mas também de instituições privadas, sejam elas com finalidade lucrativa ou não (mediante contrato de direito público ou convênio). Ela dá preferência, entretanto, às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos nessa participação – conforme estabelece o art. 199 da CF/88.
- B) **ERRADA** - O art. 199 da CF/88 determina que é livre à iniciativa privada prestar assistência à saúde, independente de ter ou não fins lucrativos
- C) **ERRADA** - Conforme disposto no art. 199, § 2º da CF, inclusive, há proibição expressa (e não autorização) de destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- D) **ERRADA** - É livre a participação da iniciativa privada à assistência à saúde, podendo, ainda, participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos, conforme dispõe o art. 199, §1º da CF/88.

2. (OAB-BR 2013.2) Acerca da disciplina constitucional do direito à educação, assinale a afirmativa correta.

- A. Os municípios atuarão prioritariamente na prestação do ensino fundamental e médio.
- B. Na prestação do ensino fundamental, além da utilização obrigatória da língua portuguesa, é assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas.
- C. É permitido às universidades admitir professores estrangeiros, na forma da lei, mas é expressamente vedada a admissão de técnicos e de pesquisadores estrangeiros.
- D. O ensino é livre à iniciativa privada, independente de autorização e da avaliação de sua qualidade pelo Poder Público.
- A) **ERRADA** - Os entes da Administração Pública Direta (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) irão se organizar em forma de colaboração seus sistemas de ensino. Aos Municípios caberá prioritariamente a atuação no ensino fundamental e educação infantil (art. 211, §2º, CF/88). Já aos Estados e Distrito Federal caberá a atuação, prioritariamente, na educação do ensino fundamental e médio (vide art. 211, §3º da CF).
- B) **CORRETA** - Na prestação do ensino fundamental, além da utilização obrigatória da língua portuguesa, é assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas, em consonância com o art. 210, §2º da CF: “o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem”.
- C) **ERRADA** - A afirmação em tela contraria o art. 207, §1º da CF, o qual determina ser facultativa às universidades a admissão de professores, técnicos e cientistas estrangeiros.
- D) **ERRADA** - Segundo estabelece o art. 209 da CF, o ensino é de livre iniciativa privada, desde que cumpra certos requisitos estabelecidos em lei, especialmente no que diz respeito à autorização e avaliação de sua qualidade pelo Poder Público.

3. (I Exame OAB - 2010.1) No que diz respeito à ordem social, assinale a opção correta.

- A. É lícita a decisão que, provida de diretor de escola pública, impeça aluno de frequentar, temporariamente, aulas do ensino fundamental em razão do não pagamento de contribuição instituída pela associação de pais e mestres para custear despesas, de pequena monta, da escola.
- B. Por gozarem de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, as universidades públicas não estão sujeitas ao controle do tribunal de contas.
- C. Será impedido de concluir o curso fundamental o aluno que, matriculado em escola pública ou particular não curse, pelo menos, um semestre de disciplina voltada para a educação religiosa.
- D. Entre os deveres do Estado para com o ensino fundamental, incluem-se as garantias de acesso gratuito do educando a material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

- A) **ERRADA** - O ensino público fundamental é gratuito, não sendo permitido que qualquer aluno seja impedido de frequentar as aulas. É dever do Estado a garantia do ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta para todos os que a ele não tiverem acesso na idade apropriada, conforme estabelece o art. 208 da CF/88.
- B) **ERRADA** - Embora seja verdade que as universidades públicas gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão patrimonial e financeira, mesmo assim, isso não impede que elas sejam fiscalizadas pelo Tribunal de Contas, conforme estabelecem os arts. 207, 70 e 71 da CF/88..
- C) **ERRADA** - Conforme estabelece o art. 210, §1º, da CF/88, o ensino religioso é de matrícula facultativa, e, portanto, não poderá o aluno ser impedido de concluir o curso fundamental em razão de não tê-la cursado.
- D) **CORRETA** - Eis o gabarito da questão. O art. 208, da CF/88, estabelece como o Estado deverá materializar a garantia da educação, garantindo, dentre outras coisas, o acesso gratuito do educando a material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

4. (XXXIV Exame OAB - 2022.1) Clarisse, em razão da deficiência severa, não possui quaisquer meios de prover sua própria manutenção. Como sua deficiência foi adquirida ainda na infância, jamais exerceu qualquer atividade laborativa, e por essa razão não

contribuiu para a previdência social no decorrer de sua vida. Alguns vizinhos, consternados com o quadro de grandes dificuldades por que passa Clarisse e interessados em auxiliá-la, procuram aconselhamento jurídico junto a competente advogado.

Este, ao tomar ciência detalhada da situação, informa que, segundo o sistema jurídico-constitucional brasileiro, comprovada sua deficiência, Clarisse

- A. possuirá a garantia de receber um salário-mínimo de benefício mensal, independentemente de qualquer contribuição à seguridade social, nos termos da lei.
- B. poderá acessar o sistema previdenciário para que este lhe conceda uma pensão por invalidez, cujo valor, nos termos da lei, não ultrapassará dois salários-mínimos.

- C. possuirá direito a um benefício de metade do salário-mínimo vigente, mensalmente, se vier a comprovar, nos termos da lei, sua filiação ao sistema previdenciário.
- D. terá que contribuir com ao menos uma parcela, a fim de ser considerada filiada ao sistema previdenciário e, só assim, terá direito a benefício no valor estabelecido em lei.

A) CORRETA - Esse é o item correto! De acordo com o caput do art. 203 da CF/88, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social. Ademais, o inciso V do art. 203 da CF/88 garante 01 salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência que comprove não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, que é o caso de Clarisse.

B) ERRADA - Observe que Clarisse nunca exerceu qualquer atividade laboral, logo, o caso em análise não é de aposentadoria por invalidez, que depende de prévia contribuição previdenciária, mas sim de direito ao BPC- Benefício de Prestação continuada previsto no art. 203, inciso V da CF/88.

C) ERRADA - Observe que Clarisse nunca exerceu qualquer atividade laboral, logo, não há que se falar em previdência social. Por ser pessoa com deficiência e não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, Clarice terá direito, nos termos do art. 203, inciso V da CF/88, ao BPC no valor de 01 salário mínimo.

D) ERRADA - Ao contrário do que afirma este item, a assistência social é prestada a quem dela necessitar independentemente de prévia contribuição, nos termos do caput do art. 203 da CF/88.

5. (XXIV Exame OAB) Maria, maior e capaz, reside no Município Sigma e tem um filho, Lucas, pessoa com deficiência, com 8 (oito) anos de idade. Por ser uma pessoa humilde, sem dispor de recursos financeiros para arcar com os custos de um colégio particular, Maria procura a

Secretaria de Educação do Município Sigma para matricular seu filho na rede pública. Seu requerimento é encaminhado à assessoria jurídica do órgão municipal, para que seja emitido o respectivo parecer para a autoridade executiva competente.

A partir dos fatos narrados, considerando a ordem jurídicoconstitucional vigente, assinale a afirmativa correta.

- A. O pedido formulado por Maria deve ser indeferido, uma vez que incumbe ao Município atuar apenas na educação infantil, a qual é prestada até os 5 (cinco) anos de idade por meio de creches e pré-escolas. Logo, pelo sistema constitucional de repartição de competências, Lucas, pela sua idade, deve cursar o Ensino Fundamental em instituição estadual de ensino.
- B. O parecer da assessoria jurídica deve ser favorável ao pleito formulado por Maria, garantindo ao menor uma vaga na rede de ensino municipal. Pode, ainda, alertar que a Constituição da República prevê expressamente a possibilidade de a autoridade competente ser responsabilizada pelo não oferecimento do ensino obrigatório ou mesmo pela sua oferta irregular.
- C. O pleito de Maria deve ser deferido, ressalvando-se que Lucas, por ser pessoa com deficiência, necessita de atendimento educacional especializado, não podendo ser incluído na rede regular de ensino do Município Sigma.
- D. A assessoria jurídica da Secretaria de Educação do Município Sigma deve opinar pela rejeição do pedido formulado por Maria, pois incumbe privativamente à União, por meio do Ministério da Educação e Cultura (MEC), organizar e prestar a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade.
- A) ERRADA** - O parecer deve ser favorável. A Educação Básica é obrigatória e gratuita para as crianças de 4 aos adolescentes de 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria (isso significa que independentemente se Lucas tiver idade de 4 à 17 terá o direito de ingressar gratuitamente na escola pública). Não obstante, o art. 208 da CF/88, estabelece que é dever do Estado (União, Estados Distrito Federal e Municípios), garantir o direito à educação (competência comum). Além disso, na forma do §2º do referido diploma legal, o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.
- B) CORRETA** - Considerando que, na forma do art. 208 da CF/88, o direito à educação é dever do Estado (em sentido amplo), o qual deve ser garantido de forma gratuita, o parecer da assessoria jurídica deve ser favorável ao pleito formulado por Maria. Não obstante, na hipótese de não fornecimento do acesso ou fornecimento irregular, existe a possibilidade, na forma do §2º do referido diploma legal, de haver responsabilização da autoridade competente.
- C) ERRADA** - Considerando que o acesso à educação é dever do Estado (art. 208 da CF/88), o parecer da assessoria jurídica deve ser favorável ao pleito formulado por Maria, mãe de Lucas. Não obstante, a despeito dele ser portador de deficiência, sendo possível, deve ser incluído sim. Nos termos do Art. 208, III, da CF/88, o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência deve ser preferencialmente na rede regular de ensino.
- A prestação de educação básica obrigatória e gratuita, prevista no art. 208, incisos I e IV da CF/88, é de competência comum (e não privativa) entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

6. (XXII Exame OAB - 2017.1) Enzo, brasileiro naturalizado há três anos, apaixonado por ópera, ao saber que a sociedade empresária de radiodifusão, Rádio WXZ, situada na capital do Estado Alfa, encontra-se em dificuldade econômica, apresenta uma proposta para ingressar na sociedade.

Nessa proposta, compromete-se a adquirir 25% do capital total da sociedade empresária, com a condição inafastável de que o controle total sobre o conteúdo da programação veiculada pela rádio seja de sua inteira responsabilidade, de forma a garantir a inclusão de um programa diário, com duração de uma hora, sobre ópera.

A proposta foi aceita pelos atuais sócios, mas Enzo, preocupado com a licitude do negócio, dada a sua condição de brasileiro naturalizado, procura a consultoria de um advogado.

Considerando a hipótese apresentada, segundo o sistema jurídico-constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta.

- A. Não será possível a concretização do negócio nos termos apresentados, tendo em vista que a Constituição da República não permite que os meios de comunicação divulguem manifestações culturais estrangeiras.
- B. Será possível a concretização do negócio nos termos apresentados, posto que Enzo é brasileiro naturalizado e a Constituição da República veda qualquer distinção entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado.
- C. Não será possível a concretização do negócio nos termos acima apresentados, pois a Constituição da República veda que

brasileiro naturalizado há menos de dez anos possa estabelecer o conteúdo da programação da rádio.

- D. Será possível a concretização do negócio nos termos acima apresentados, pois a Constituição da República, em respeito aos princípios liberais que sustenta, não interfere no conteúdo pactuado entre contratantes privados.
- A) **ERRADA** - Não há qualquer impedimento a que Enzo detenha 25% do capital total da empresa de radiodifusão. Isso porque os outros 75% do capital total pertencerá, a princípio, a brasileiros natos. A CF/88, em seu art. 222, exige que 70% do capital total e do capital votante pertença a brasileiros natos e brasileiros naturalizados há mais de 10 anos.
- B) **ERRADA** - Enzo não poderá ser o responsável pelo controle total sobre o conteúdo da programação veiculada pela rádio. Isso, pois, a Constituição Federal, em seu art. 222, estabelece que a responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos.
- C) **CORRETA** - A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos (e não de apenas três), ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País, conforme dispõe o art. 222, §2º da CF/88.
- D) **ERRADA** - O fato impeditivo para que fosse possível a concretização do negócio nos termos acima apresentados se encontra no prazo de 03 anos, que é inferior ao mínimo de 10 anos para os brasileiros natos ou naturalizados, na forma do art. 222 da CF/88.

7. (XXX Exame OAB - 2019.3) Em decorrência de um surto de dengue, o Município Alfa, após regular procedimento licitatório, firmou ajuste com a sociedade empresária Mata Mosquitos Ltda., pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos, visando à prestação de serviços relacionados ao combate à proliferação de mosquitos e à realização de campanhas de conscientização da população local. Nos termos do ajuste celebrado, a sociedade empresarial passaria a integrar, de forma complementar, o Sistema Único de Saúde (SUS).

Diante da situação narrada, com base no texto constitucional, assinale a afirmativa correta.

- A. O ajuste firmado entre o ente municipal e a sociedade empresária é inconstitucional, eis que a Constituição de 1988 veda a participação de entidades privadas com fins lucrativos no Sistema Único de Saúde, ainda que de forma complementar.
- B. A participação complementar de entidades privadas com fins lucrativos no Sistema Único de Saúde é admitida, sendo apenas vedada a destinação de recursos públicos para fins de auxílio ou subvenção às atividades que desempenhem.
- C. O ajuste firmado entre o Município Alfa e a sociedade empresária Mata Mosquito Ltda. encontra-se em perfeita consonância com o texto constitucional, que autoriza a participação de entidades privadas com fins lucrativos no Sistema Único de Saúde e o posterior repasse de recursos públicos.
- D. As ações de vigilância sanitária e epidemiológica, conforme explicita a Constituição de 1988, não se encontram no âmbito de atribuições do Sistema Único de Saúde, razão pela qual devem ser prestadas exclusivamente pelo poder público.
- A) **ERRADA** - Não existe tal vedação no texto constitucional, ao contrário, o caput do art. 199, da CF/88 prevê que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Já o §1º, do art. 199, da CF/88 esclarece que as instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio.
- B) **CORRETA** - Esse é o gabarito da questão! Conforme dispõe o §1º, do art. 199, da CF/88, as instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde. Ademais, o §2º, do art. 199, da CF/88 veda a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- C) **ERRADA** - O erro desse item está em afirmar que poderá ocorrer o repasse de recursos públicos para a sociedade empresária Mata Mosquito Ltda., uma vez que por essa possuir fins lucrativos, tal repasse é vedado pelo §2º, do art. 199 da CF/88.
- D) **ERRADA** - Ao contrário do que prevê esse item, o inciso II, do art. 200, da CF/88 prevê que compete ao Sistema Único de Saúde - SUS executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica.

8. (XXIII Exame OAB) Ao constatar que numerosas tribos indígenas, que ocupam determinadas áreas em caráter permanente, estão sendo fortemente atingidas por uma epidemia de febre amarela, o Governador do Estado Alfa remove-as da localidade de maneira forçada. Dada a repercussão do caso, logo após a efetivação da remoção, submete suas justificativas à Assembleia Legislativa do Estado Alfa, informando que o deslocamento das tribos será temporário e que ocorreu em defesa dos interesses das populações indígenas da região. A Assembleia Legislativa do Estado Alfa termina por referendar a ação do Chefe do Poder Executivo estadual.

Sobre o ato do Governador, com base no quadro acima apresentado, assinale a afirmativa correta.

- A. Agiu em consonância com o sistema jurídico-constitucional brasileiro, pois é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo decidir quais as medidas a serem tomadas nos casos que envolvam perigo de epidemia.
- B. Não agiu em consonância com o sistema jurídicoconstitucional brasileiro, pois o princípio da irremovibilidade dos índios de suas terras é absoluto e, por essa razão, torna ilegítima a ação de remoção das tribos.
- C. Agiu em consonância com a CRFB/88, pois, como o seu ato foi referendado pelo Poder Legislativo do Estado Alfa, respeitou os ditames estabelecidos pelo sistema jurídicoconstitucional brasileiro.
- D. Não agiu em consonância com o sistema jurídicoconstitucional brasileiro, posto que, no caso concreto, as autoridades estaduais não poderiam ter decidido, de modo conclusivo, pela remoção das tribos.
- A) **ERRADA** - Sobre a possibilidade de remoção dos grupos indígenas de suas terras, em caso de epidemia, o art. 231, §5º, da CF/88, dispõe que somente será possível se aprovado pelo Congresso Nacional.
- B) **ERRADA** - O princípio da irremovibilidade dos índios de suas terras não é absoluto e também não é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo decidir quais as medidas a serem tomadas no caso em questão, conforme disposto no art. 231, § 5º da CF/88.

C) ERRADA - Cabe ao Congresso Nacional, e não à Assembleia Legislativa do Estado Alfa, referendar a ação do Chefe do Poder Executivo estadual, não podendo esta, portanto, ter decidido, de modo conclusivo, pela remoção das tribos – conforme estabelece o art. 231, §5º da CF/88.

D) CORRETA - É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, se referendado pelo Congresso Nacional (e não pela Assembleia Legislativa do Estado Alfa), em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco, conforme dispõe o art. 231, §5º da CF/88.

9. (XXI Exame OAB - 2016.3) Finalizadas as Olimpíadas no Brasil, certo deputado federal pelo Estado Beta, ex-desportista conhecido nacionalmente, resolve elaborar projeto de lei visando a melhorar a performance do Brasil nos Jogos Olímpicos de 2020. Para realizar esse objetivo, o projeto dispõe que os recursos públicos devem buscar promover, prioritariamente, o esporte de alto rendimento. Submetida a ideia à sua assessoria jurídica, esta exteriorizou o único posicionamento que se mostra harmônico com o sistema jurídico-constitucional brasileiro, afirmando que o projeto

- A.** é constitucional, contanto que o desporto educacional também seja contemplado com uma parcela, mesmo que minoritária, dos recursos.
- B.** é inconstitucional, pois, segundo a Constituição da República, a destinação de recursos públicos deve priorizar o desporto educacional.
- C.** é constitucional, pois, não havendo tratamento explícito da questão pela Constituição da República, o poder público tem discricionariedade para definir a destinação da verba.
- D.** é inconstitucional, pois a Constituição da República prevê que a destinação de recursos públicos para o desporto contemplará exclusivamente o desporto educacional.

A) ERRADA - É inconstitucional o fomento prioritário do desporto de alto rendimento, sendo prioritário o incentivo e destinação de dinheiro público para o desporto educacional, conforme aduz o art. 217, inciso II, da CF/88. Portanto, o foco fomento público será para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para o desporto de alto rendimento.

B) CORRETA - O fomento prioritário para promoção do esporte de alto rendimento, conforme se depreende da leitura do art. 217, II da CF/88, é inconstitucional. Sendo que a prioridade dos investimentos deve ser direcionada ao desporto educacional.

C) ERRADA - A Constituição Federal, em seu art. 217, inciso II, estabelece que a prioridade do investimento de recursos públicos deve estar direcionada preponderantemente ao desporto educacional, claramente deixando aquele destinado ao de alto rendimento como exceção.

D) ERRADA - Embora seja prioridade a destinação de recursos públicos para o desporto educacional, não se destina exclusivamente a ele, comportando, excepcionalmente, também, o de alto rendimento em determinados casos, na forma do art. 217, II da CF/88.

10. (XXV Exame OAB - 2018.1) Após uma vida dura de trabalho, Geraldo, que tem 80 anos, encontra-se doente em razão de um problema crônico nos rins e não possui meios de prover a própria manutenção. Morando sozinho e não possuindo parentes vivos, sempre trabalhou, ao longo da vida, fazendo pequenos biscates, jamais contribuindo com a previdência social. Instruído por amigos, procura um advogado para saber se o sistema jurídico-constitucional prevê algum meio assistencial para pessoas em suas condições.

O advogado informa a Geraldo que, segundo a Constituição Federal,

- A.** é garantido o amparo à velhice somente àqueles que contribuíram com a seguridade social no decorrer de uma vida dedicada ao trabalho.
- B.** é assegurado o auxílio de um salário mínimo apenas àqueles que comprovem, concomitantemente, ser idosos e possuir deficiência física impeditiva para o trabalho.
- C.** seria garantida a prestação de assistência social a Geraldo caso ele comprovasse, por intermédio de laudos médicos, ser portador de deficiência física.
- D.** há previsão, no âmbito da seguridade social, de prestação de assistência social a idosos na situação em que Geraldo se encontra.

A) ERRADA - Conforme dispõe o caput do art. 203 da CF/88, a assistência social será prestada a quem dela necessitar independentemente de contribuição.

B) ERRADA - A assistência social será prestada tanto aos portadores de deficiência quanto aos idosos, sem necessidade de cumulação das duas características - art. 203 inciso I e V, da CF/88.

C) ERRADA - Ser portador de deficiência física é apenas uma das hipóteses que sustentam o amparo pela assistência social, mas não é condição sine qua non - art. 203 da CF/88.

D) CORRETA - O art. 203, inciso V, da CF/88, pessoas na condição de Geraldo são amparados pela assistência social, independentemente de contribuição à previdência social, quando não possuírem meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.

Direito Penal Crimes em Espécie

1. (OAB-BR 2013.1) José e Maria estavam enamorados, mas posteriormente vieram a descobrir que eram irmãos consanguíneos, separados na maternidade. Extremamente infelizes com a notícia recebida, que impedia por completo qualquer possibilidade de relacionamento, resolveram dar cabo à própria vida. Para tanto, combinaram e executaram o seguinte: no apartamento de Maria, com todas as portas e anelas trancadas, José abriu o registro do gás de cozinha.

Ambos inspiraram o ar envenenado e desmaiaram, sendo certo que somente não vieram a falecer porque os vizinhos, assustados com o cheiro forte que vinha do apartamento de Maria, decidiram arrombar a porta e resgatá-los. Ocorre que, não obstante o socorro ter chegado a tempo, José e Maria sofreram lesões corporais de natureza grave.

Com base na situação descrita, assinale a afirmativa correta.

- A. José responde por tentativa de homicídio e Maria por instigação ou auxílio ao suicídio.
- B. José responde por lesão corporal grave e Maria não responde por nada, pois sua conduta é atípica.
- C. José e Maria respondem por instigação ou auxílio ao suicídio, em concurso de agentes. D. José e Maria respondem por tentativa de homicídio.

O caso narrado pelo enunciado da questão trata-se da figura do “**ambicídio**”.

O ambicídio ocorre quando as mortes decorrem de um pacto (como o caso narrado pela questão). Olavo Pereira define ambicídio como “a fuga à vida combinada e realizada, conjuntamente, por duas ou mais”.

Um exemplo esclarecedor na doutrina, encontra-se na obra do professor Rogério Sanches:

“Existindo um sobrevivente, pergunta-se: foi ele (sobrevivente) quem abriu a válvula de gás?”

- Em caso positivo, responderá por homicídio (art. 121), praticando verdadeiro ato executório de matar.
- Em caso negativo, seu crime será o de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio (art. 122).
- Sobrevivendo os dois, o que abriu a torneira responde por tentativa de homicídio (art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP) e o outro por induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio (art. 122 do CP)”.

A) **CORRETA** - O autor da ação – José abriu o registro de gás de cozinha – responde por tentativa de homicídio, com previsão no art. 121 c/c art. 14, II, do CP, e Maria responde por instigação ou auxílio ao suicídio, com previsão no artigo 122 do CP. Importante lembrar que a responsabilidade dos agentes está intimamente relacionada às condutas de José e Maria aos resultados práticos obtidos.

B) **ERRADA** - José pretendia matar Maria quando liberou o gás no apartamento, por isso deverá responder pelo crime de homicídio na forma tentada. Maria, por outro lado, prestou auxílio ao suicídio, devendo responder pela conduta tipificada no art. 122 do CP.

C) **ERRADA** - Só haverá “auxílio” ao suicídio quando o agente não se envolver no verbo “matar”, ou seja, a partir do momento que José abriu o registro de gás, ele praticou ação objetivando matar Maria, incorrendo numa tentativa de homicídio (o resultado final foram lesões corporais graves). Maria, por sua vez, cometeu auxílio ao suicídio, pois embora desejasse que José tirasse a própria vida, o resultado prático foram lesões de natureza grave.

D) **ERRADA** - A conduta de Maria foi de induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o fizesse, não respondendo por tentativa de homicídio. Somente José será punido por tentativa de homicídio, visto que buscava tirar a própria vida, bem como a da irmã.

2. (XIV Exame OAB - 2014.2) José, mestre de obras, foi contratado para realizar a reforma de um escritório no centro da cidade de Niterói. Durante a reforma, José, sem analisar a planta do edifício, derruba uma parede do escritório, com o intuito de unir duas salas contíguas. Dois dias após a derrubada da parede, o prédio desaba, e, no desabamento, morre uma pessoa que estava no local na hora da queda. A perícia consegue apurar que a queda foi provocada pela obra realizada por José, que não poderia derrubar a parede, pois esta seria estrutural no edifício.

Diante dos fatos narrados, assinale a opção que indica a responsabilidade penal de José.

- A. Desabamento doloso em concurso formal com o crime de homicídio doloso.
- B. Desabamento doloso em concurso material com o crime de homicídio culposo.
- C. Desabamento culposo, circunstanciado pela causa de aumento de pena em razão da morte culposa da vítima.
- D. Desabamento culposo, circunstanciado pela causa de aumento de pena em razão da morte dolosa da vítima.

A) **ERRADA** - O desabamento não foi doloso, pois José não tinha a intenção de derrubar o prédio (vide art. 256, parágrafo único, do Código Penal). O mestre de obras também não pode ser responsabilizado por homicídio doloso (art. 121, do Código Penal), pois não pretendia matar ninguém.

B) **ERRADA** - Não se trata de desabamento doloso, visto que não havia dolo (intenção) de derrubar o edifício (vide art. 256, parágrafo

único, do CP). No caso narrado, não se pode falar de homicídio culposo, visto que, diante do resultado morte em delito de desabamento culposo, trata-se de forma qualificada de crime de perigo comum (vide art. 258 do CP).

C) CORRETA - Esta alternativa é a correta, pois o desabamento ocorreu na modalidade culposa (vide art. 256, parágrafo único, do CP) e em sua forma qualificada, pois houve um crime de perigo comum culposo com resultado morte. Assim sendo, a redação da parte final do art. 258 do CP dispõe que, no caso de culpa em crime de perigo comum, se houver morte, aplica-se a pena cominada ao homicídio culposo, aumentada de um terço.

D) ERRADA - Conforme explicado nas alternativas anteriores, José cometeu o delito de desabamento na modalidade culposa (art. 256, parágrafo único, do CP), mas por se tratar de forma qualificada de um crime de perigo, por ter havido culpa e um resultado morte, aplica-se o disposto na parte final do art. 258 do CP: "(...) No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se de metade; se resulta morte, aplica-se a pena cominada ao homicídio culposo, aumentada de um terço".

3. (OAB-BR 2013.1) José, rapaz de 23 anos, acredita ter poderes espirituais excepcionais, sendo certo que todos conhecem esse seu dom, já que ele o anuncia amplamente.

Ocorre

que José está apaixonado por Maria, jovem de 14 anos, mas não é correspondido. Objetivando manter relações sexuais com Maria e conhecendo o misticismo de sua vítima, José a faz acreditar que ela sofre de um mal espiritual, o qual só pode ser sanado por meio de um ritual mágico de cura e purificação, que consiste em manter relações sexuais com alguém espiritualmente capacitado a retirar o malefício. José diz para Maria que, se fosse para livrá-la daquilo, aceitaria de bom grado colaborar no ritual de cura e purificação. Maria, muito assustada com a notícia, aceita e mantém, de forma consentida, relação sexual com José, o qual fica muito satisfeito por ter conseguido enganá-la e, ainda, satisfazer seu intento, embora tenha ficado um pouco frustrado por ter descoberto que Maria não era mais virgem. Com base na situação descrita, assinale a alternativa que indica o crime que José praticou.

- A. Corrupção de menores (Art. 218, do CP).
- B. Violência sexual mediante fraude (Art. 215, do CP).
- C. Estupro qualificado (Art. 213, § 1º, parte final, do CP).
- D. Estupro de vulnerável (Art. 217-A, do CP).

A) ERRADA - O crime descrito no artigo 218 do CP (Corrupção de Menores), concretiza-se quando o agente induz alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. No caso em tela, o agente instigou a jovem de 14 anos a satisfazer sua própria lascívia.

B) CORRETA - Por José ter praticado conjunção carnal com Maria, utilizando-se de ardil ("lábria") para dificultar a livre manifestação de vontade da vítima, o caso em tela tratava-se de crime de Violação Sexual Mediante Fraude, previsto no artigo 215 do Código Penal. Nota-se, porém, que o enunciado da questão errou o nome do crime: Violência sexual mediante Fraude, quando na verdade deveria ser Violação Sexual mediante Fraude.

C) ERRADA - Quando o agente constranger vítima menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, resultando em lesão corporal grave, restará tipificado o Estupro Qualificado, previsto no artigo 213, § 1º, parte final, do CP. O crime cometido por José não envolveu violência ou grave ameaça.

D) ERRADA - O Estupro de Vulnerável está previsto no artigo 217-A, do CP: "Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos". Como Maria, ao tempo do crime, já era maior de 14 anos, não restou tipificado o delito apresentado pela alternativa.

4. (XIX Exame OAB - 2016.1) Após realizarem o roubo de um caminhão de carga, os roubadores não sabem como guardar as coisas subtraídas até o transporte para outro Estado no dia seguinte. Diante dessa situação, procuram Paulo, amigo dos criminosos, e pedem para que ele guarde a carga subtraída no seu galpão por 24 horas, admitindo a origem ilícita do material. Paulo, para ajudá-los, permite que a carga fique no seu galpão, que é utilizado como uma oficina mecânica, até o dia seguinte. A polícia encontra na mesma madrugada todo o material no galpão de Paulo, que é preso em flagrante.

Diante desse quadro fático, Paulo deverá responder pelo crime de

- A. receptação.
- B. receptação qualificada.
- C. roubo majorado.
- D. favorecimento real.

A) ERRADA - O artigo 180 do Código Penal preceitua como agente da receptação aquele que adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa fé, a adquira, receba ou oculte. Em que pese possa se assemelhar ao gabarito correto, favorecimento real, quando traz em seu escopo o ocultamento, a diferença primordial é que na receptação o beneficiado é o próprio receptador ou terceiro, diverso de quem praticou a infração precedente.

B) ERRADA - A receptação qualificada encontra previsão no artigo 180, §1º do Código Penal, incorrendo neste crime aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, tem em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe a venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime.

C) ERRADA - O Roubo Majorado possui verbo de ação diferente da conduta trazida pelo enunciado da questão. Incorre em Roubo Majorado, segundo o artigo 157, §2º do Código Penal, aquele que subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Atenção para o § 2º: "a pena aumenta-se de um terço até metade". Ou seja, o crime não é qualificado, toda vez que houver aumento de uma equação (pena ou não) o

termo que deve ser usado é "MAJORADO", enquanto nas ocasiões que há diminuição, chamamos de MINORADO.

D) CORRETA - A conduta típica é definida pelo verbo prestar, que significa conceder, dedicar, render. O objeto da prestação deve ser auxílio (ajuda, socorro) destinado a tornar seguro o proveito do crime. O crime se consuma com a prestação do auxílio, independente do êxito na empreitada. Não se confunde a figura da receptação dolosa com a de favorecimento real. Na primeira, o agente visa o proveito econômico próprio, ou de terceiro, enquanto que no favorecimento, ele visa assegurar o proveito do autor do crime, ou seja, beneficiar o criminoso. Embora não previsto na Lei como condição de procedibilidade, alguns doutrinadores entendem ser necessário o trânsito em julgado do crime anterior, (devido ao constante do artigo 349 – C.P. criminoso) para o início da ação penal contra o favorecedor.

Atenção: Só ocorrerá o crime de favorecimento real, quando o crime estiver consumado. Se o agente e o favorecedor combinarem anteriormente a conduta, o favorecedor deixará de responder pelo crime de favorecimento real e passará a ser co-autor ou partícipe do crime.

5. (XXI Exame OAB - 2016.3) Alberto, policial civil, passando por dificuldades financeiras, resolve se valer de sua função para ampliar seus vencimentos. Para tanto, durante o registro de uma ocorrência na Delegacia onde está lotado, solicita à noticiante R\$2.000,00 para realizar as investigações necessárias à elucidação do fato.

Indignada com a proposta, a noticiante resolve gravar a conversa. Dizendo que iria pensar se aceitaria pagar o valor solicitado, a noticiante deixa o local e procura a Corregedoria de Polícia Civil, narrando a conduta do policial e apresentando a gravação para comprovação.

Acerca da conduta de Alberto, é correto afirmar que configura crime de

- A. corrupção ativa, em sua modalidade tentada.
- B. corrupção passiva, em sua modalidade tentada.
- C. corrupção ativa consumada.
- D. corrupção passiva consumada.

A) ERRADA - Alberto cometeu o crime de corrupção passiva consumada, que se configura com a mera prática da conduta pelo agente (crime formal), sendo irrelevante se este realmente obteve a vantagem solicitada indevidamente, conforme preceitua o art. 317 do Código Penal.

B) ERRADA - Crime formal é aquele que se consuma através da mera prática da conduta, tal como é o crime de corrupção passiva tipificado no art. 317 do Código Penal. Portanto, Alberto cometeu o crime de corrupção passiva consumada.

C) ERRADA - A corrupção ativa é "oferecer vantagem indevida a um funcionário público, em troca de algum tipo de favor ou benefício. O crime é cometido por particular que não é funcionário público. Quando a vantagem é exigida funcionário público a outro, trata-se de outro tipo de crime, a concussão" [1].

D) CORRETA - No caso narrado pela questão, Alberto praticou o crime de corrupção passiva, em sua modalidade consumada, nos termos do art. 317 do Código Penal. Esta é uma modalidade de crime é considerada formal, ou seja, se consuma através da mera prática da conduta pelo agente (no caso, solicitar a vantagem indevida), sendo irrelevante se a vantagem chega a ser efetivamente obtida.

6. (XXXI Exame OAB - 2020.1) Durante uma reunião de condomínio, Paulo, com o animus de ofender a honra objetiva do condômino Arthur, funcionário público, mesmo sabendo que o ofendido foi absolvido daquela imputação por decisão transitada em julgado, afirmou que Artur não tem condições morais para conviver naquele prédio, porquanto se apropriaria de dinheiro do condomínio quando exercia a função de síndico.

Inconformado com a ofensa à sua honra, Arthur ofereceu queixa-crime em face de Paulo, imputando-lhe a prática do crime de calúnia. Preocupado com as consequências de seu ato, após ser regularmente citado, Paulo procura você, como advogado(a), para assistência técnica.

Considerando apenas as informações expostas, você deverá esclarecer que a conduta de Paulo configura crime de

- A. difamação, não de calúnia, cabendo exceção da verdade por parte de Paulo.
- B. injúria, não de calúnia, de modo que não cabe exceção da verdade por parte de Paulo.
- C. calúnia efetivamente imputado, não cabendo exceção da verdade por parte de Paulo.
- D. calúnia efetivamente imputado, sendo possível o oferecimento da exceção da verdade por parte de Paulo.

Nota Prévia

Na sistemática dos crimes contra honra é cabível instrumento jurídico da Exceção da Verdade, nos crimes de Calúnia e Difamação.

Exceção da verdade significa a possibilidade que tem o sujeito ativo de poder provar a veracidade do fato imputado, não há crime nesse caso. Porém, pode existir responsabilidade civil, conforme o caso.

- Na Calúnia é possível se utilizar da Exceção da Verdade (art. 138, §3º do CP), salvo:

- * se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível
- * se o fato é imputado contra o Presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro.
- * se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível (caso da questão)

- Na Difamação somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções - Art. 139, parágrafo único, do CP.

A) ERRADA - A difamação consiste em difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. No caso narrado pela questão temos a imputação de crime, logo, o teremos o delito de Calúnia. Notem que os dois crimes fazem menção a FATOS, portanto, se "A" diz que "B" é ladrão, teremos crime de injúria (ofensa à dignidade ou ao decoro), e não de calúnia ou difamação (se fosse teria que descrever um fato, v.g., "A" disse que viu "B" roubando uma loja de informática).

B) ERRADA - De fato não cabe exceção da verdade no delito de injúria. Contudo, na injúria temos uma ofensa irrogada por uma pessoa a outra. Ex.: Maria disse que Tícia era prostituta (crime de injúria - proferiu uma ofensa); Ex.: Maria disse que Tícia se prostituía todo final de semana (crime de difamação - narrou um *fato* ofensivo à reputação).

C) CORRETA - O delito é de calúnia, considerando que temos a narração de um FATO CRIMINOSO, não cabendo exceção da verdade tendo em vista o ofendido ter sido absolvido por sentença irrecorrível.

D) ERRADA - Não é possível a exceção da verdade, considerando que o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível.

7. (XXXII Exame OAB - 2021.1) Paulo é dono de uma loja de compra e venda de veículos usados. Procurado por um cliente interessado na aquisição de um veículo Audi Q7 e não tendo nenhum similar para vender, Paulo promete ao cliente que conseguirá aquele modelo no prazo de sete dias. No dia seguinte, Paulo verifica que um carro, do mesmo modelo pretendido, se achava estacionado no pátio de um supermercado e, assim, aciona Júlio e Felipe, conhecidos furtadores de carros da localidade, prometendo a eles adquirir o veículo após sua subtração pela dupla, logo pensando na venda vantajosa que faria para o cliente interessado. Júlio e Felipe, tranquilos com a venda que seria realizada, subtraíram o carro referido e Paulo efetuou a compra e o pagamento respectivo. Dias após, Paulo vende o carro para o cliente. Todavia, a polícia identificou a autoria do furto, em razão de a ação ter sido monitorada pelo sistema de câmeras do supermercado, sendo o veículo apreendido e recuperado com o cliente de Paulo. Paulo foi denunciado pela prática dos crimes de receptação qualificada e furto qualificado em concurso material. Confirmados integralmente os fatos durante a instrução, inclusive com a confissão de Paulo, sob o ponto de vista técnico, cabe ao advogado de Paulo buscar o reconhecimento do

- A. crime de receptação simples e furto qualificado, em concurso material.
- B. crime de receptação qualificada, apenas.
- C. crime de furto qualificado, apenas.
- D. crime de receptação simples, apenas.

A) ERRADA - No crime de receptação o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa (delito comum). Porém, não se inclui o coautor do crime antecedente, por se tratar, nessa hipótese, de pós-fato impunível.

B) ERRADA - Na receptação qualificada (art. 180, §1.º, do CP) o agente deve ser comerciante ou industrial (no exercício de atividade comercial ou industrial), tratando-se, assim, de delito especial próprio, ressalvando-se, no entanto, a hipótese de concurso de pessoas, pela participação de outrem, não revestido de tais qualificações.

C) CORRETA - O crime cometido por Paulo foi de Furto qualificado pelo Abuso de Confiança e pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, II, do CP). Nas palavras do professor Luiz Regis Prado, "*define-se como confiança aquela decorrente da natureza da relação que é estabelecida entre os sujeitos ativo e passivo. Assim, valendo-se dela e violando-a, o agente subtrai a coisa que foi deixada ao seu alcance ou ostensivamente exposta*". Caso típico de tal modalidade delitiva é o furto praticado pelo empregado doméstico, que, abusando da confiança estabelecida pelo seu empregador e do livre acesso que tem às dependências da residência deste, subtrai, para si, bens ali existentes.

D) ERRADA - Paulo é o autor do crime de furto qualificado do automóvel, sendo assim, não poderá ser também autor do crime de receptação.

Referências

PRADO, Luiz Regis. **Curso de direito penal brasileiro**: parte geral e parte especial. Rio de Janeiro: Forense, 2020.

8. (XVIII Exame OAB - 2015.3) Maria mantém relacionamento clandestino com João. Acreditando estar grávida, procura o seu amigo Pedro, que é auxiliar de enfermagem, e implora para que ele faça o aborto. Pedro, que já auxiliou diversas cirurgias legais de aborto, acreditando ter condições técnicas de realizar o ato sozinho, atende ao pedido de sua amiga, preocupado com a situação pessoal de Maria, que não poderia assumir a gravidez por ela anunciada. Durante a cirurgia, em razão da imperícia de Pedro, Maria vem a falecer, ficando apurado que, na verdade, ela não estava grávida.

Em razão do fato narrado, Pedro deverá responder pelo crime de

- A. aborto tentado com consentimento da gestante qualificado pelo resultado morte.
- B. aborto tentado com consentimento da gestante.
- C. homicídio culposo.
- D. homicídio doloso.

A) ERRADA - Haveria um aborto tentado com consentimento da gestante, qualificado pelo resultado morte (arts. 126 e 127 do CP), se Maria estivesse mesmo grávida e viesse a falecer em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo.

B) ERRADA - No caso apresentado, o crime de aborto tentado com consentimento da gestante (art. 126 do CP) é um crime impossível (art. 17 do CP), em razão da impropriedade absoluta do objeto (pessoa), visto que Maria não estava grávida

C) CORRETA - Pedro era auxiliar de enfermagem e, por imperícia, provocou a morte de Maria ao tentar realizar o aborto por ela consentido. Entretanto, a intenção de Pedro era praticar um aborto, mas como não foi possível em razão de Maria não estar grávida, ele responderá pelo resultado culposo, qual seja, a morte da amiga. Assim, o crime praticado por Pedro foi o homicídio culposo, previsto no artigo 121, § 3º, do CP.

D) ERRADA - O homicídio é doloso quando o agente, com a sua ação, quer o resultado morte. No caso em tela, Pedro, ao praticar o aborto, não queria como resultado a morte de Maria.

9. (XX Exame OAB - 2016.2) Wellington pretendia matar Ronaldo, camisa 10 e melhor jogador de futebol do time Bola Cheia, seu adversário no campeonato do bairro. No dia de um jogo do Bola Cheia, Wellington vê, de costas, um jogador com a camisa 10 do time rival. Acreditando ser Ronaldo, efetua diversos disparos de arma de fogo, mas, na verdade, aquele que vestia a camisa 10 era Rodrigo, adolescente que substituiria Ronaldo naquele jogo. Em virtude dos disparos, Rodrigo faleceu.

Considerando a situação narrada, assinale a opção que indica o crime cometido por Wellington.

- A. Homicídio consumado, considerando-se as características de Ronaldo, pois houve erro na execução.
- B. Homicídio consumado, considerando-se as características de Rodrigo.
- C. Homicídio consumado, considerando-se as características de Ronaldo, pois houve erro sobre a pessoa.
- D. Tentativa de homicídio contra Ronaldo e homicídio culposo contra Rodrigo.

A) ERRADA - O Erro na Execução, segundo o artigo 73 do CP ocorre quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa.

B) ERRADA - As características de Rodrigo, neste caso, não importam para aferição da tipificação. Mas, sim, as de Ronaldo, uma vez que houve erro sobre a pessoa, na forma do §3º do art. 20 do CP.

C) CORRETA - Conforme leciona o § 3º do artigo 20 do CP, o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime.

D) ERRADA - Uma pessoa não pode ser penalizada duas vezes pela mesma conduta, uma vez que isso caracteriza *bis-in-idem*.

10. (OAB-BR 2014.1) Maria, jovem de 22 anos, após sucessivas decepções, deseja dar cabo à própria vida. Com o fim de desabafar, Maria resolve compartilhar sua situação com um amigo, Manoel, sem saber que o desejo dele, há muito, é vê-la morta. Manoel, então, ao perceber que poderia influenciar Maria, resolve instigá-la a matar-se. Tão logo se despede do amigo, a moça, influenciada pelas palavras deste, pula a janela de seu apartamento, mas sua queda é amortecida por uma lona que abrigava uma barraca de feira. Em consequência, Maria sofre apenas escoriações pelo corpo e não chega a sofrer nenhuma fratura. Considerando apenas os dados descritos, assinale a afirmativa correta.

- A. Manoel deve responder pelo delito de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio em sua forma consumada.
- B. Manoel deve responder pelo delito de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio em sua forma tentada.
- C. Manoel não possui responsabilidade jurídico-penal, pois Maria não morreu e nem sofreu lesão corporal de natureza grave.
- D. D) Manoel, caso tivesse se arrependido daquilo que falou para Maria e esta, em virtude da queda, viesse a óbito, seria responsabilizado pelo delito de homicídio.

Nota Prévia

O crime de Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação sofreu algumas alterações trazidas pela Lei nº 13.968, de 2019. A conduta de “*Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça*” configura crime formal ou de resultado cortado. Assim sendo, eventuais lesões corporais de natureza grave ou gravíssima, ou até mesmo o resultado morte, não são condições para a consumação do delito, mas qualificam o crime com um patamar de pena mais gravoso.

A) CORRETA - Pela redação dada pela Lei n. 13.968/19, o crime de Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação é delito formal. Nesse sentido, basta a conduta de induzir, instigar ou auxiliar para que o crime se consuma.

B) ERRADA - É possível a tentativa na hipótese de indução ou instigação entre ausentes, v.g., por meio de uma carta ou e-mail. No caso narrado pela questão, torna-se impossível a tentativa, considerando que o crime se consumou no momento da instigação.

C) ERRADA - O fato de ocorrer lesão de natureza grave ou gravíssima ou o resultado morte qualifica o crime, não sendo, portanto, condição para a consumação do delito em comento.

D) ERRADA - A responsabilização, in casu, será pelo crime de Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação (Art. 122 do CP), e não por homicídio (Art. 121 do CP).

Direito Penal Legislação extravagante

1. (II Exame OAB - 2010.2) Relativamente à legislação sobre lavagem de capitais (Lei n. 9.613/98), assinale a alternativa correta.

- A. O crime de lavagem só ocorre quando os bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de um dos crimes antecedentes completam todo o processo de lavagem (ocultação, dissimulação e integração).
- B. Não constitui lavagem de dinheiro, mas crime de descaminho, a importação ou exportação de bens com valores não correspondentes aos verdadeiros, feita com o propósito de ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos na Lei n. 9.613/98.
- C. O processo e julgamento dos crimes previstos na Lei n. 9.613/98 dependem do processo e julgamento dos crimes antecedentes.
- D. Pratica crime de lavagem de dinheiro quem utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores que sabe serem provenientes de qualquer dos crimes antecedentes previstos na Lei n. 9.613/98.

ATENÇÃO: LEGISLAÇÃO BASE DA QUESTÃO FOI REVOGADA.

- A) ERRADA** - Não é necessário que os bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de um dos crimes antecedentes completam todo o processo de lavagem (ocultação, dissimulação e integração) para que haja a configuração da lavagem de capitais (art. 1º, caput, §§1º e 2º da Lei 9.613/98). Assim, a ocultação e dissimulação dos bens provenientes de qualquer atividade ilícita já configuram o crime independentemente do término do processo de lavagem.
- B) ERRADA** - A importação ou exportação de bens com valores não correspondentes aos verdadeiros, feita com o propósito de ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos na Lei n. 9.613/98, é figura equiparada ao crime de lavagem, conforme determina o art. 1º, §1º, III, da Lei 9.613/98.
- C) ERRADA** - Segundo estabelece o art. 2º, II, da Lei 9.613/98, o processo e julgamento dos crimes previstos nesta lei independem do processo e julgamento de crimes anteriores, mesmo que praticado no estrangeiro.
- D) CORRETA** - Pratica crime de lavagem de dinheiro quem utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores que sabe serem provenientes de infração penal. Esta alternativa está correta porque está de acordo com o previsto no art. 1º, §2º, I, da Lei 9.613/98.

2. (XXVII Exame OAB - 2018.3) Cátia procura você, na condição de advogado(a), para que esclareça as consequências jurídicas que poderão advir do comportamento de seu filho, Marlon, pessoa primária e de bons antecedentes, que agrediu a ex-namorada ao encontrá-la em um restaurante com um colega de trabalho, causando-lhe lesão corporal de natureza leve.

Na oportunidade, você, como advogado(a), deverá esclarecer que:

- A. o início da ação penal depende de representação da vítima, que terá o prazo de seis meses da descoberta da autoria para adotar as medidas cabíveis.
- B. no caso de condenação, em razão de ser Marlon primário e de bons antecedentes, poderá a pena privativa de liberdade ser substituída por restritiva de direitos.
- C. em razão de o agressor e a vítima não estarem mais namorando quando ocorreu o fato, não será aplicada a Lei nº 11.340/06, mas, ainda assim, não será possível a transação penal ou a suspensão condicional do processo.
- D. no caso de condenação, por ser Marlon primário e de bons antecedentes, mostra-se incabível a aplicação do sursis da pena.

Nota Prévia

Em questões que envolvam a Lei Maria da Penha é necessário o conhecimento de posicionamentos de tribunais superiores sobre o tema, anoto alguns deles:

Súmula 536-STJ: A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.

Súmula 600-STJ: Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não se exige a coabitação entre autor e vítima.

Súmula 588-STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Súmula 542-STJ: A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. (Info 574) - Cabe habeas corpus para apurar eventual ilegalidade na fixação de medida protetiva de urgência consistente na proibição de aproximar-se de vítima de violência doméstica e familiar. STJ. 5ª Turma. HC 298499-AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 1º/12/2015.

(Info 550) - O Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher tem competência para julgar a execução de alimentos que tenham sido fixados a título de medida protetiva de urgência fundada na Lei Maria da Penha em favor de filho do casal em conflito. STJ. 3ª Turma. REsp 1475006-MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 14/10/2014.

(Info 535) - As medidas protetivas de urgência da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) podem ser aplicadas em ação cautelar cível satisfativa, independentemente da existência de inquérito policial ou processo criminal contra o suposto agressor. STJ. 4ª Turma. REsp 1419421-GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11/2/2014.

(Info 572) - A extinção de medida protetiva de urgência diante da homologação de acordo entre as partes não afasta a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica ou Familiar contra a Mulher para julgar ação de divórcio fundada na mesma situação de agressividade vivenciada pela vítima e que fora distribuída por dependência à medida extinta. STJ. 3ª Turma. REsp 1496030-MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 6/10/2015.

Não se aplica a Lei Maria da Penha. O sujeito passivo (vítima) não pode ser do sexo masculino. STJ. 5ª Turma. RHC 51481/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 21/10/2014.

Obs.: Contudo, a qualificadora prevista no § 9º do art. 129 do CP aplica-se também às lesões corporais cometidas contra HOMEM no âmbito das relações domésticas.

Aplica-se a Lei Maria da Penha. O agressor também pode ser mulher. STJ. 5ª Turma. HC 277561/AL, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 06/11/2014.

Em suma, a incidência da Lei Maria da Penha se resume a três situações, são elas:

- (a) relação íntima de afeto
- (b) motivação de gênero
- (c) situação de vulnerabilidade

A) ERRADA - Nos termos da Súmula 542 do STJ, a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada, ou seja, dependerá apenas da análise dos requisitos de justa causa a ser feito pelo Ministério Público.

B) ERRADA - Em caso de condenação, não haverá a substituição de pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, pois a Súmula 588

do STJ, dispõe que a prática de crimes violentos contra a mulher impossibilita o oferecimento da Suspensão Condicional do Processo e a Transação Penal.

C) ERRADA - O fato de não manterem mais o relacionamento de namorados, não isenta o autor de responder pela prática de lesão corporal, uma vez que o art. 5º, inciso III, da Lei Maria da Penha - 11.340/06, dispõe que a violência doméstica é configurada quando praticada em relação ao gênero, em qualquer relação íntima de afeto, a qual o agente agressor conviva ou tenha convivido com a vítima, independentemente de coabitação.

D) CORRETA - Nos termos da Súmula 536 do STJ, a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.

3. (XX Exame OAB - 2016.2) A Lei Maria da Penha objetiva proteger a mulher da violência doméstica e familiar que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial, desde que o crime seja cometido no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto.

Diante deste quadro, após agredir sua antiga companheira, porque ela não quis retomar o Portal relacionamento encerrado, causando-lhe lesões leves, Jorge o (a) procura para saber se sua conduta fará incidir as regras da Lei nº 11.340/06.

Considerando o que foi acima destacado, você, como advogado (a) irá esclarecê-lo de que

- A. o crime em tese praticado ostenta a natureza de infração de menor potencial ofensivo.
 - B. a violência doméstica de que trata a Lei Maria da Penha abrange qualquer relação íntima de afeto, sendo indispensável a coabitação.
 - C. a agressão do companheiro contra a companheira, mesmo cessado o relacionamento, mas que ocorra em decorrência dele, caracteriza a violência doméstica e autoriza a incidência da Lei nº 11.340/06.
 - D. ao contrário da transação penal, em tese se mostra possível a suspensão condicional do processo na hipótese de delito sujeito ao rito da Lei Maria da Penha.
- A) ERRADA** - Segundo o artigo 5º, para os efeitos da Lei 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
- B) ERRADA** - A coabitação não é indispensável, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei 11.340/2006, para configuração do crime, que se dá em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
- C) CORRETA** - Conforme o artigo 5º, inciso III da Lei 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
- D) ERRADA** - A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha, este é o entendimento sumulado sob o nº 536 pelo STJ.

4. (II Exame OAB - 2010.2) João da Silva, José da Silva e Maria da Silva são os acionistas controladores do Banco Silva's e Família, cada um com 30% das ações com direito a voto e exercendo respectivamente os cargos de Diretor-Presidente, Diretor Comercial e Diretora de Contabilidade. Em razão das dificuldades financeiras que afetaram o Banco Silva's e Família, os diretores decidem por em curso as seguintes práticas:

(1) adquirir no mercado títulos do tesouro nacional já caducos (portanto sem valor algum) e, utilizando-os como simulacro de lastro, emitir títulos do banco para captar recursos financeiros junto aos investidores;

(2) forjar negócios com pessoas jurídicas inexistentes a fim de simular ganhos; e, por quê Em,

(3) fraudar o balanço da instituição simulando lucros no exercício ao invés dos prejuízos efetivamente sofridos.

Os primeiros doze meses demonstraram resultados excelentes, com grande aumento do capital, mas os vinte e quatro meses seguintes são marcados por uma perda avassaladora de recursos, levando o banco à beira da insolvência, com um passivo cerca de 50 vezes maior que o ativo. Nesse momento, o Banco Silva's e Família sofre uma intervenção do Banco Central e todos os fatos narrados acima vêm à tona.

Assinale a alternativa que indique o(s) crime(s) praticado(s) pelos acionistas controladores.

- A. Crimes de falsidade ideológica, falsidade documental e estelionato qualificado.
- B. Crime de gestão temerária de instituição financeira.
- C. Crime de gestão fraudulenta de instituição financeira.
- D. Crime de gestão temerária em concurso com crime de gestão fraudulenta de instituição financeira.

A) ERRADA - Conforme estabelece o art. 4º da Lei 7.492/86, o caso apresentado na questão se caracteriza como gestão fraudulenta de instituição financeira. O crime de falsidade ideológica está previsto no art. 299, caput do CP, que aborda a omissão em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir, ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, caso este, não configurado na questão em tela. Quanto ao crime de falsificação de documento público, também não insere-se nesta alternativa, pois o art. 297 do mesmo código trata sobre a falsificação total ou parcial de documento público verdadeiro. Por fim, o crime de estelionato qualificado não se refere ao que expõe o caso, já que estelionato implica na obtenção para si ou outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

B) ERRADA - No caso em tela não há caracterização de gestão temerária (art. 4º, parágrafo único, Lei 7.492/86), pois tal crime apenas se configura com a atuação imprudente, sem cautela, dos administradores.

C) CORRETA - Segundo estabelece o art. 4º da Lei 7.492/86, o caso em tela caracteriza-se como gestão fraudulenta de instituição financeira.

D) ERRADA - Para que haja a caracterização de gestão temerária, os administradores deverão atuar de maneira imprudente em negociações perigosas, sem a observância da devida cautela.

5. (XXXI Exame OAB - 2020.1) André, nascido em 21/11/2001, adquiriu de Francisco, em 18/11/2019, grande quantidade de droga, com o fim de vendê-la aos convidados de seu aniversário, que seria celebrado em 24/11/2019. Imediatamente após a compra, guardou a droga no armário de seu quarto.

Em 23/11/2019, a partir de uma denúncia anônima e munidos do respectivo mandado de busca e apreensão deferido judicialmente, policiais compareceram à residência de André, onde encontraram e apreenderam a droga que era por ele armazenada. De imediato, a mãe de André entrou em contato com o advogado da família.

Considerando apenas as informações expostas, na Delegacia, o advogado de André deverá esclarecer à família que André, penalmente, será considerado

- A. inimputável, devendo responder apenas por ato infracional análogo ao delito de tráfico, em razão de sua menoridade quando da aquisição da droga, com base na Teoria da Atividade adotada pelo Código Penal para definir o momento do crime.
- B. inimputável, devendo responder apenas por ato infracional análogo ao delito de tráfico, tendo em vista que o Código Penal adota a Teoria da Ubiquidade para definir o momento do crime.
- C. imputável, podendo responder pelo delito de tráfico de drogas, mesmo adotando o Código Penal a Teoria da Atividade para definir o momento do crime.
- D. imputável, podendo responder pelo delito de associação para o tráfico, que tem natureza permanente, tendo em vista que o Código Penal adota a Teoria do Resultado para definir o momento do crime.

Nota Prévia

O delito de tráfico de drogas se constitui em um tipo penal misto alternativo, ou seja, são várias condutas trazidas pela lei, sendo que basta que o agente pratique uma delas para que o crime se consuma.

- Art. 33 da Lei de Drogas - Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Percebe-se, então, que André teve a droga em depósito no momento em que já tinha 18 (dezoito anos), portanto, é imputável e o crime de tráfico foi consumado.

A) ERRADA - De fato, o Código Penal adota como tempo do crime a teoria da atividade. Conduto, o item se torna errado ao afirmar que André é inimputável, sendo que no dia 23/11/2019 o mesmo já tinha 18 anos. A conduta "ter em depósito" denota um crime permanente, cuja a consumação se prolonga no tempo.

B) ERRADA - Para definir o momento do crime, o Código Penal adota a teoria da atividade, senão vejamos: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado (Art. 4º do CP)

C) CORRETA - A conduta de André em guardar a droga no armário de seu quarto é suficiente para a consumação do delito de tráfico de drogas (verificar que o art. 33 da Lei de Drogas prever a conduta "ter em depósito"). Mas André não tinha menos de 18 anos no momento em que comprou a droga? Não é relevante, a modalidade "ter em depósito" configura um delito permanente, cujos efeitos se prolongam no tempo, é como se o crime se consumasse a cada segundo, minuto, hora e dia.

D) ERRADA - O momento do crime é definido pela teoria da atividade. Na associação para o tráfico é exigido o elo entre duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei de Drogas.

6. (OAB-BR 2011.1) À luz da lei que dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais (Lei 9.099/95), assinale a alternativa correta.

A. A competência do juizado será determinada pelo lugar em que se consumar a infração penal. B. A citação será pessoal e se fará no próprio juizado, sempre que possível, ou por edital. C. O instituto da transação penal pode ser concedido pelo juiz sem a anuência do Ministério Público.

D. Tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta.

A) ERRADA - O art. 63, caput, da Lei 9.099/95 dispõe que "a competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal", enquanto o art. 70, caput, do CPP, dispõe que "a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução". Ou seja, no caso em tela, considerar-se-á o local onde foi praticada a infração penal, pois essa é a alusão da lei 9.099/95

B) ERRADA - Está parcialmente correta, visto que o art. 66, caput, da Lei 9.099/95 pois "a citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado", e não por edital.

C) ERRADA - É vedado ao juiz substituir-se ao membro do Ministério Público e, ele próprio, oferecer proposta penal, visto que caso o Promotor de Justiça injustificadamente a recusa, caberá ao magistrado aplicar por analogia, consoante o art. 28, caput, do CPP.

D) CORRETA - De acordo com o art. 76, caput, da Lei 9.099/95, que trata sobre as transações penais, "havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta".

7. (XXX Exame OAB - 2019.3) Zélia, professora de determinada escola particular, no dia 12 de setembro de 2019, presença, em via pública, o momento em que Luiz, nascido em 20 de dezembro de 2012, adota comportamento extremamente mal-educado e pega brinquedos de outras crianças que estavam no local.

Insatisfeita com a omissão da mãe da criança, sentindo-se na obrigação de intervir por ser professora, mesmo sem conhecer Luiz anteriormente, Zélia passa a, mediante grave ameaça, desferir golpes com um pedaço de madeira na mão de Luiz, como forma de lhe aplicar castigo pessoal, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental.

Descobertos os fatos, foi instaurado inquérito policial. Nele, Zélia foi indiciada pelo crime de tortura com a causa de aumento em

razão da idade da vítima. Após a instrução, confirmada a integralidade dos fatos, a ré foi condenada nos termos da denúncia, reconhecendo o magistrado, ainda, a presença da agravante em razão da idade de Luiz. Considerando apenas as informações expostas, a defesa técnica de Zélia, no momento da apresentação da apelação, poderá, sob o ponto de vista técnico, requerer

- A. a absolvição de Zélia do crime imputado, pelo fato de sua conduta não se adequar à figura típica do crime de tortura.
- B. a absolvição de Zélia do delito de tortura, com fundamento na causa de exclusão da ilicitude do exercício regular do direito, em que pese a conduta seja formalmente típica em relação ao crime imputado.
- C. o afastamento da causa de aumento de pena em razão da idade da vítima, restando apenas a agravante com o mesmo fundamento, apesar de não ser possível pugnar pela absolvição em relação ao crime de tortura.
- D. o afastamento da agravante em razão da idade da vítima, sob pena de configurar bis in idem, já que não é possível requerer a absolvição do crime de tortura majorada.

Nota Prévia

A prática de tortura vem expressamente referida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, sendo crime inafiançável e insuscetível de graça e anistia.

O crime de tortura vem previsto no art. 1º da Lei de Tortura, consistindo num crime material, que se consuma com o sofrimento físico ou mental provocado na vítima. Por sofrimento físico entende-se a dor física. Por sofrimento mental, a angústia ou a dor psíquica

Previsão Legal

Art. 1º Constitui crime de tortura:

I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:

- a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;
- b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosas;
- c) em razão de discriminação racial ou religiosa;

II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

A) CORRETA - Em que pese o sofrimento físico ou mental provocado na vítima, para que exista o delito de tortura, no caso narrado pela questão, é necessário a vítima esteja sob a guarda, poder ou autoridade do agente. Note-se que Zélia, apesar de professora, não exercia qualquer dessas elementares, bem como a questão é clara ao afirmar que Zélia observou o comportamento travesso do garoto em via pública, ausentes, portanto, a guarda, poder ou autoridade.

B) ERRADA - O exercício regular do direito se apresenta como o desempenho de uma atividade ou a prática de uma conduta autorizada por lei, que torna lícito um fato típico. Se alguém exercita um direito, previsto e autorizado de algum modo pelo ordenamento jurídico, não pode ser punido, como se praticasse um delito. A conduta praticada por Zélia é ilícita, sendo, em tese, crime de Lesão Corporal.

C) ERRADA - É possível a absolvição de Zélia pelo crime de Tortura considerando que ausentes a guarda, o poder ou a autoridade sobre a vítima.

D) ERRADA - A tortura majorada apresenta-se nos seguintes casos, são eles: (1) se o crime é cometido por agente público; (2) se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos; (3) se o crime é cometido mediante sequestro. Em tais hipóteses, a pena aumenta-se a pena de um sexto até um terço (Art. 1º, § 4º, da Lei de Tortura). Não se configura crime de tortura, considerando que Zélia não possuía a guarda, o poder ou a autoridade sobre a vítima.

8. (OAB-BR 2011.2) Joaquim, conduzindo seu veículo automotor (que se encontrava sem as placas de identificação) em velocidade superior à máxima permitida para a via - 50km/h -, pratica o crime de lesões corporais culposas em virtude da sua não observância ao dever objetivo de cuidado no trânsito.

Com base na situação acima e à luz do Código de Trânsito Brasileiro, assinale a alternativa correta.

- A. Por se tratar a lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor de uma infração de menor potencial ofensivo, Joaquim responderá pelo seu crime no Juizado Especial Criminal.
- B. Sem prejuízo da pena de detenção correspondente, Joaquim estará sujeito à suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
- C. Pelo fato de Joaquim praticar o fato na condução de veículo automotor sem placas de identificação, o Juiz poderá, caso entenda necessário, agravar a penalidade do crime.
- D. A pena a que Joaquim estará sujeito não se alterará se a lesão corporal culposa for praticada em faixa de pedestres ou mesmo na calçada.

A) ERRADA - Conforme disposição do art. 291, §1º, inciso III, do CTB, o qual esclarece que os crimes cometidos na direção dos veículos automotores previsto neste código, aplicar-se-ão, as regras do CP e CPP, aclarando também que os crimes de trânsito de lesão corporal culposa quando o agente transita na velocidade superior à máxima permitida em via de 50 km/h. Assim, é visto que Joaquim não responderá pelo seu crime no JECRim, mas sim, nos termos do CP e CPP. Além disso, se faz necessário frisar que, conforme o artigo 61, da Lei nº 9.099/95, para que uma infração faça parte do grupo de infrações de menor potencial ofensivo, deve necessariamente ter uma pena de no máximo dois anos, para poder ser de competência do Juizado Especial Criminal.

B) CORRETA - A alternativa demonstra o dispositivo elencado no art. 303 do CTB, o qual dispõe sobre a prática de lesão corporal, o qual remete à pena de detenção e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir.

C) ERRADA - O fato de Joaquim estar dirigindo veículo sem placas de identificação, impõe ao juiz elevar a pena, não se tratando de mera faculdade para esta ação. Assim, determina o art. 298, II, do CTB, ao dispor que a utilização do veículo sem placa são circunstâncias que sempre agravam a penalidades de crimes de trânsito.

D) ERRADA - O crime de lesão corporal culposa, em que praticada em faixa de pedestres ou em calçadas é caso de elevação de pena de 1/3 à 1/2, em determinação do art. 303, parágrafo único, do CTB.

9. (XVIII Exame OAB - 2015.3) Vinícius, primário e de bons antecedentes e regularmente Portal habilitado, dirigia seu veículo em rodovia na qual a velocidade máxima permitida era de 80 km/h. No banco do carona estava sua

namorada Estefânia. Para testar a potência do automóvel, ele passou a dirigir a 140 km/h, acabando por perder o controle do carro, vindo a cair em um barranco. Devido ao acidente, Estefânia sofreu lesão corporal e foi socorrida por policiais rodoviários. No marcador do carro ficou registrada a velocidade desenvolvida. Apesar do ferimento sofrido, a vítima afirmou não querer ver o autor processado por tal comportamento imprudente.

Apresentado o inquérito ao Ministério Público, foi oferecida denúncia contra Vinícius pela prática do injusto do Art. 303 da Lei nº 9503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), que prevê a pena de 06 meses a 02 anos de detenção e a suspensão ou proibição da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor.

Considerando o acima exposto, a defesa de Vinícius deverá requerer

- A. a extinção do processo por não ter o Ministério Público legitimidade para oferecer denúncia, em razão da ausência de representação da vítima.
- B. a realização de audiência de composição civil.
- C. a realização de audiência para proposta de transação penal.
- D. a suspensão condicional do processo, caso a denúncia seja recebida.

A) ERRADA - O crime cometido por Vinícius é de ação penal pública incondicionada, conforme dispõe o art. 291, § 1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Assim, o MP é parte legítima para oferecer a denúncia.

B) ERRADA - Não será realizada a audiência de composição civil, prevista no art. 74 da Lei 9.099/95, ao caso em tela por força do disposto no art. 291, § 1º, III, do CTB.

C) ERRADA - Segundo o art. 291, § 1º, III, do CTB, não cabe transação penal (art. 76 da Lei 9.099/95) no caso da infração cometida por Vinícius.

D) CORRETA - O fato de Vinícius dirigir a uma velocidade de 140km/h enseja a aplicação do art. 291, § 1º, III, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), o qual determina que os crimes de trânsito de lesão corporal culposa cometidos pelo agente que estiver transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km/h (cinquenta quilômetros por hora) não terão direito à composição civil dos danos e a transação penal (arts. 74 e 76 da Lei 9.099/95), ou seja, o crime passará a ser de ação pública incondicionada. Caberá à defesa de Vinícius, neste caso, somente requerer a suspensão condicional do processo, pois o crime tem pena mínima inferior a 1 ano (art. 89 da Lei 9.099/95).

Direito Penal: Aplicação da lei penal

10. (XXXII Exame OAB - 2021.1) Cláudio, durante a comemoração do aniversário de 18 anos do filho Alceu, sem qualquer envolvimento pretérito com o aparato policial e judicial, permitiu que este conduzisse seu veículo automotor em via pública, mesmo sabendo que o filho não tinha habilitação legal para tanto. Cerca de 50 minutos após iniciar a condução, apesar de não ter causado qualquer acidente, Alceu é abordado por policiais militares, que o encaminham para a Delegacia ao verificarem a falta de carteira de motorista. Em sede policial, Alceu narra o ocorrido, e Cláudio, preocupado com as consequências jurídicas de seus atos, liga para o advogado da família para esclarecimentos, informando que a autoridade policial pretendia lavrar termo circunstanciado pela prática do crime de entregar veículo a pessoa não habilitada (Art. 310 da Lei nº 9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro, cuja pena em abstrato prevista é de detenção de 06 meses a 01 ano, ou multa). Considerando apenas as informações narradas, o(a) advogado(a) de Cláudio deverá esclarecer que, de acordo com as previsões da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), sua conduta

- A. configura o delito imputado, na forma consumada, com natureza de crime de perigo abstrato, cabendo oferecimento de proposta de transação penal por parte do Ministério Público.
- B. configura o crime previsto no Art. 310 do CTB, na forma consumada, que independe de lesão ou perigo concreto, cabendo oferecimento de proposta de composição civil dos danos por parte do Ministério Público.
- C. não configura o crime do Art. 310 do CTB, mas mero ilícito de natureza administrativa, tendo em vista que o crime trazido pelo Código de Trânsito Brasileiro para aquele que entrega a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada é classificado como de perigo concreto.
- D. configura o crime de entrega de veículo a pessoa não habilitada, em sua modalidade tentada, tendo em vista que a punição do agente pelo crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro na modalidade consumada exige que haja resultado lesão, sendo classificado como crime de dano.

A) CORRETA - Considerando que a pena máxima prevista em abstrato é de 1 ano, o crime em análise enquadra-se no conceito de infração de menor potencial ofensivo. Por tal razão, o julgamento é feito no Juizado Especial Criminal e são cabíveis os benefícios da Lei n. 9.099/95, como a transação penal se o acusado for primário e de bons antecedentes.

B) ERRADA - A composição civil dos danos somente é possível nos crimes que sejam de Ação Penal Privada ou Ação Penal Pública Condicionada (art. 74 da Lei 9.099/95). O delito em comento (art. 310 do CTB) é Ação Penal Pública Incondicionada.

C) ERRADA - Nesse sentido, existe a Súmula n. 575 do Superior Tribunal de Justiça: “*Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no artigo 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo*”.

D) ERRADA - A conduta de quem confia ou entrega a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada subsume-se, agora, na figura típica descrita no seu artigo 310 do CTB, que, ao contrário do que ocorre com o delito do art. 309, prescinde do exame de qualquer perigo concreto (ou da ocorrência de dano) resultante da ação incriminada.

1. (XXIX Exame OAB - 2019.2) Após discussão em uma casa noturna, Jonas, com a intenção de causar lesão, aplicou um golpe de arte marcial em Leonardo, causando fratura em seu braço. Leonardo, então, foi encaminhado ao hospital, onde constatou-se a desnecessidade de intervenção cirúrgica e optou-se por um tratamento mais conservador com analgésicos para dor, o que permitiria que ele retornasse às suas atividades normais em 15 dias. A equipe médica, sem observar os devidos cuidados exigidos, ministrou o remédio a Leonardo sem observar que era composto por substância à qual o paciente informara ser alérgico em sua ficha de internação. Em razão da medicação aplicada, Leonardo sofreu choque anafilático, evoluindo a óbito, conforme demonstrado em seu laudo de exame cadavérico.

Recebidos os autos do inquérito, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Jonas, imputando-lhe o crime de homicídio doloso.

Diante dos fatos acima narrados e considerando o estudo da teoria da equivalência, o(a) advogado(a) de Jonas deverá alegar que a morte de Leonardo decorreu de causa superveniente

- A. absolutamente independente, devendo ocorrer desclassificação para que Jonas responda pelo crime de lesão corporal seguida de morte.
- B. relativamente independente, devendo ocorrer desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, já que a morte teve relação com sua conduta inicial.
- C. relativamente independente, que, por si só, causou o resultado, devendo haver desclassificação para o crime de homicídio culposos.
- D. relativamente independente, que, por si só, produziu o resultado, devendo haver desclassificação para o crime de lesão corporal, não podendo ser imputado o resultado morte.

A) ERRADA - As concausas absolutamente independentes são aquelas que não se originam da conduta do agente, isto é, são absolutamente desvinculadas da sua ação ou omissão ilícita. E, por serem independentes, produzem por si só o resultado naturalístico.

B) ERRADA - a lesão corporal seguida de morte, que se verifica quando da ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Ademais, não é a lesão corporal seguida de morte exemplo claro de responsabilidade penal objetiva ou pelo resultado. De fato, o evento morte deve ser imputado a título de culpa, o que não reflete os fatos narrados pela questão.

C) ERRADA - Considerando que o resultado naturalístico ocorre independentemente da conduta do agente. As causas surgem de forma autônoma, isto é, não se ligam ao comportamento criminoso do agente. E, por serem independentes, produzem por si só o resultado material. Logo, devem ser imputados ao agente somente os atos praticados, e não o resultado naturalístico, em face da quebra da relação de causalidade.

D) CORRETA - concausa é a convergência de uma causa externa à vontade do autor da conduta. No caso da questão, ocorreu o fenômeno da superveniência de causa independente, logo, exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. A expressão "por si só" revela a autonomia da causa superveniente que, embora relativa, não se encontra no mesmo curso do desenvolvimento causal da conduta praticada pelo autor.

2. (XXXI Exame OAB - 2020.1) Yuri foi denunciado pela suposta prática de crime de estupro qualificado em razão da idade da vítima, porque teria praticado conjunção carnal contra a vontade de Luana, de 15 anos, mediante emprego de grave ameaça. No curso da instrução, Luana mudou sua versão e afirmou que, na realidade, havia consentido na prática do ato sexual, sendo a informação confirmada por Yuri em seu interrogatório.

Considerando apenas as informações expostas, no momento de apresentar alegações finais, a defesa técnica de Yuri deverá pugnar por sua absolvição, sob o fundamento de que o consentimento da suposta ofendida, na hipótese, funciona como

- A. causa supralegal de exclusão da ilicitude.
- B. causa legal de exclusão da ilicitude.
- C. fundamento para reconhecimento da atipicidade da conduta.
- D. causa supralegal de exclusão da culpabilidade.

A) ERRADA - A causa supralegal de ilicitude diz respeito a uma hipótese, não prevista em lei, que exclui a ilicitude do crime. A causa supralegal de exclusão da ilicitude por todos aceita é o consentimento do ofendido. Contudo, deve haver os seguintes requisitos: a) Deve ser expresso; b) Deve respeitar os bons costumes; c) Deve ser manifestado previamente; d) O ofendido deve ser capaz. No caso narrado pela questão, temos um fato atípico — Luana consentiu e é maior de 14 (catorze) anos, o que afasta possível estupro de vulnerável — portanto, não se faz necessário analisar a ilicitude se o fato sofre de ausência de tipicidade.

B) ERRADA - As causas de exclusão da ilicitude previstas no art. 23 do CP são: estado de necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento de dever legal; exercício regular de direito. Assim, não existe nenhuma correlação entre a conduta de Yuri com as causas legais de justificação da antijuridicidade.

C) CORRETA - A conduta é atípica. Para a configuração do crime de estupro (art. 213 do CP) são exigidos dois elementos, alternativamente ou cumulativamente: a) Violência; b) Grave Ameaça. No caso, não ocorreu nenhum dos dois. Restaria analisar o crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A, do CP) — não exige violência ou grave ameaça — o qual reclama três elementos, alternativamente ou cumulativamente: a) Vítima menor de 14 (catorze) anos; b) Vítima que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato; c) Vítima que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência (v.g. — a droga Boa noite, Cinderela). o caso, não ocorreu nenhum dos três.

D) ERRADA - Não se trata de causas de exclusão da culpabilidade. Não temos o Estado de Necessidade Exculpante (Teoria Diferenciadora que não foi adotada no CP), nem a legítima defesa exculpante, por exemplo.

3. (I Exame OAB - 2010.1) Assinale a opção correta acerca da pena cumprida no estrangeiro e da eficácia da sentença estrangeira.

- A. É possível a homologação, pelo STJ, de sentença penal condenatória proferida pela justiça de outro país, para obrigar o condenado residente no Brasil à reparação do dano causado pelo crime que cometeu.
- B. A competência para a homologação de sentença estrangeira é do STF, restringindo-se a referida homologação a casos que envolvam cumprimento de pena privativa de liberdade no Brasil.
- C. Apenas nas hipóteses de infração penal de menor potencial ofensivo, admite-se que a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta, no Brasil, pelo mesmo crime.
- D. A pena cumprida no estrangeiro não atenua nem compensa a pena imposta, no Brasil, pelo mesmo crime, dado o caráter independente das justiças nacional e estrangeira.

A) CORRETA - Em relação a eficácia da sentença estrangeira, temos que a mesma pode ser homologada no Brasil para obrigar o condenado à

reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências (Art. 9º do CP). conforme artigo 105, I, "i", da CF/88 a competência para homologação da sentença estrangeira será do STJ.

- B) ERRADA** - A homologação de sentenças estrangeiras será da competência do STJ, nos termos do art. 105, I, "i", da CF/88. Vale ressaltar, que tal competência fora fixada a partir da emenda constitucional n. 45 de 2004 (reforma do judiciário).
- C) ERRADA** - tratando-se de extraterritorialidade condicionada, a pena cumprida no estrangeiro faz desaparecer o interesse do Brasil em punir o criminoso, pouco importando se o delito é de menor ou elevado potencial ofensivo. Entretanto, nos casos de extraterritorialidade incondicionada, o infrator, ingressando no País, estará sujeito à punição, pouco importando já ter sido condenado ou absolvido no exterior.
- D) ERRADA** - A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas (Art. 8º do CP). Contudo, nos casos de extraterritorialidade incondicionada, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro (Art. 7º, § 1º, do CP)

4. (XXV Exame OAB - 2018.1) Laura, nascida em 21 de fevereiro de 2000, é inimiga declarada de Livia, nascida em 14 de dezembro de 1999, sendo que o principal motivo da rivalidade está no fato de que Livia tem interesse no namorado de Laura. Durante uma festa, em 19 de fevereiro de 2018, Laura vem a saber que Livia anunciou para todos que tentaria manter relações sexuais com o referido namorado. Soube, ainda, que Livia disse que, na semana seguinte, iria desferir um tapa no rosto de Laura, na frente de seus colegas, como forma de humilhá-la.

Diante disso, para evitar que as ameaças de Livia se concretizassem, Laura, durante a festa, desfere facadas no peito de Livia, mas terceiros intervêm e encaminham Livia diretamente para o hospital. Dois dias depois, Livia vem a falecer em virtude dos golpes sofridos. Descobertos os fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Laura pela prática do crime de homicídio qualificado.

Confirmados integralmente os fatos, a defesa técnica de Laura deverá pleitear o reconhecimento da

- A. inimizabilidade da agente.
B. legítima defesa.
C. inexigibilidade de conduta diversa.
D. atenuante da menoridade relativa.

A) CORRETA - Considerando que Laura nasceu no dia 21/02/2000, verifica-se que ainda era menor de 18 anos à época do fato, que ocorreu em 19/02/2018. Dessa forma, aplicar-se-á o disposto no art. 27 do CP, que dispõe que os menores de 18 anos são penalmente inimizáveis, ficando sujeitos à legislação do ECA.

B) ERRADA - Em análise do caso hipotético trazido pelo enunciado, verifica-se que não houve agressão atual ou iminente contra Laura para justificar legítima defesa - art. 25 do CP.

C) ERRADA - Sem dúvida Laura poderia ter praticado outras inúmeras condutas diversas, não sendo aplicável o disposto no art. 22 do CP.

D) ERRADA - Não é possível a aplicação da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do CP, pois o instituto somente se destina aqueles menores de 21 anos e maiores de 18, ou seja, que possuam 18, 19 ou 20 anos no momento do crime.

5. (OAB-BR 2013.2) Débora estava em uma festa com seu namorado Eduardo e algumas amigas quando percebeu que Camila, colega de faculdade, insinuava-se para Eduardo. Cega de raiva, Débora esperou que Camila fosse ao banheiro e a seguiu. Chegando lá e percebendo que estavam sozinhas no recinto, Débora desferiu vários tapas no rosto de Camila, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Camila, por sua vez, atordoada com o acontecido, somente deu por si quando Débora já estava saindo do banheiro, vangloriando-se da surra dada. Neste momento, com ódio de sua algoz, Camila levanta-se do chão, agarra Débora pelos cabelos e a golpeia com uma tesourinha de unha que carregava na bolsa, causando-lhe lesões de natureza grave.

Com relação à conduta de Camila, assinale a afirmativa correta

- A. Agiu em legítima defesa.
B. Agiu em legítima defesa, mas deverá responder pelo excesso doloso.
C. Ficará isenta de pena por inexigibilidade de conduta diversa.
D. Praticou crime de lesão corporal de natureza grave, mas poderá ter a pena diminuída.

A) ERRADA - Segundo estabelece o art. 25 do CP, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

B) ERRADA - A conduta de Camila não se enquadra nos moldes estabelecidos pelo art. 25 do CP como legítima defesa. Pode-se dizer que o excesso é a falta de moderação utilizada pelo agente, sob legítima defesa, para repelir uma agressão sofrida de forma injusta.

C) ERRADA - O caso em tela não se enquadra como inexigibilidade de conduta diversa.

D) CORRETA - Conforme estabelece o art. 129, §§ 1º e 2º, do CP, o caso em tela se caracteriza por lesão corporal de natureza grave, mas o agente terá a pena diminuída em razão de circunstância relevante, face aos fatos narrados na questão (art. 66, CP).

6. (XVI Exame OAB - 2015.1) Carlos e seu filho de dez anos caminhavam por uma rua com pouco movimento e bastante escura, já de madrugada, quando são surpreendidos com a vinda de um cão pitbull na direção deles. Quando o animal iniciou o ataque contra a criança, Carlos, que estava armado e tinha autorização para assim se encontrar, efetuou um disparo na direção do cão, que não foi atingido, ricocheteando a bala em uma pedra e acabando por atingir o dono do animal, Leandro, que chegava correndo em sua busca, pois notou que ele fugira clandestinamente da casa. A vítima atingida veio a falecer, ficando constatado que Carlos não teria outro modo de agir para evitar o ataque do cão contra o seu filho, não sendo sua conduta tachada de descuidada. Diante desse quadro, assinale a opção que apresenta a situação jurídica de Carlos.

- A. Carlos atuou em legítima defesa de seu filho, devendo responder, porém, pela morte de Leandro. B. Carlos atuou em estado de necessidade defensivo, devendo responder, porém, pela morte de Leandro. C. Carlos atuou em estado de necessidade e não deve responder pela morte de Leandro.
D. Carlos atuou em estado de necessidade putativo, razão pela qual não deve responder pela morte de Leandro.

A) ERRADA - A atitude de Carlos se enquadra no comportamento tipificado como Estado de Necessidade (art. 24, CP) e não Legítima Defesa, a qual se configura quando alguém, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

B) ERRADA - O inciso I do artigo 23 do Código Penal descreve o estado de necessidade como uma das excludentes de ilicitude (não

há crime), portanto, Carlos não deve responder pela morte de Leandro.

- C) **CORRETA** - Conforme determina o artigo 24 do CP, considera-se em Estado de Necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Carlos atuou em estado de necessidade e não deve responder pela morte de Leandro.
- D) **ERRADA** - Seria o caso de Estado de Necessidade Putativo se Carlos tivesse confundido o animal com Leandro, e atirado em Leandro por confundi-lo com o cão.

7. (XXIX Exame OAB - 2019.2) Em 05/10/2018, Lúcio, com o intuito de obter dinheiro para adquirir uma moto em comemoração ao seu aniversário de 18 anos, que aconteceria em 09/10/2018, sequestra Danilo, com a ajuda de um amigo ainda não identificado. No mesmo dia, a dupla entra em contato com a família da vítima, exigindo o pagamento da quantia de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para sua liberação. Duas semanas após a restrição da liberdade da vítima, período durante o qual os autores permaneceram em constante contato com a família da vítima exigindo o pagamento do resgate, a polícia encontrou o local do cativo e conseguiu libertar Danilo, encaminhando, de imediato, Lúcio à Delegacia. Em sede policial, Lúcio entra em contato com o advogado da família.

Considerando os fatos narrados, o(a) advogado(a) de Lúcio, em entrevista pessoal e reservada, deverá esclarecer que sua conduta

- A. não permite que seja oferecida denúncia pelo Ministério Público, pois o Código Penal adota a Teoria da Ação para definição do tempo do crime, sendo Lúcio inimputável para fins penais.
- B. não permite que seja oferecida denúncia pelo órgão ministerial, pois o Código Penal adota a Teoria do Resultado para definir o tempo do crime, e, sendo este de natureza formal, sua consumação se deu em 05/10/2018.
- C. configura fato típico, ilícito e culpável, podendo Lúcio ser responsabilizado, na condição de imputável, pelo crime de extorsão mediante sequestro qualificado na forma consumada.
- D. configura fato típico, ilícito e culpável, podendo Lúcio ser responsabilizado, na condição de imputável, pelo crime de extorsão mediante sequestro qualificado na forma tentada, já que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, pois não houve obtenção da vantagem indevida.

A) **ERRADA** -O Código Penal preferiu a teoria da atividade em relação ao tempo do crime, assim sendo, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão (Art. 4º do CP). Em que pese o início da prática criminosa ter sido antes do aniversário de 18 anos de Lúcio, o mesmo praticou um crime que é exemplo de delito permanente, consequentemente, os efeitos se prolongam ao longo do tempo.

B) **ERRADA** -A teoria do resultado ou do evento reputa praticado o crime no momento em que ocorre a consumação. É irrelevante a ocasião da conduta. Contudo, o Código Penal adotou a teoria da atividade, senão vejamos: Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado (Art. 4º do CP).

C) **CORRETA** -O crime permanente é caracterizado reiteração de ofensa ao bem jurídico, já que a conduta criminosa continua após o alcance da maioridade penal, por conseguinte, haverá, no caso, responsabilização penal do agente.

D) **ERRADA** -A obtenção da vantagem é irrelevante para considerar-se consumado o delito, constituindo-se em mero exaurimento (pós-fato impunível), podendo ser analisado como circunstância judicial no momento da fixação da pena (Art. 59 do CP).

8. (XXX Exame OAB - 2019.3) Enquanto assistia a um jogo de futebol em um bar, Francisco começou a provocar Raul, dizendo que seu clube, que perdia a partida, seria rebaixado. Inconformado com a indevida provocação, Raul, que estava acompanhado de um cachorro de grande porte, ataca o animal a atacar Francisco, o que efetivamente acontece. Na tentativa de se defender, Francisco desfere uma facada no cachorro de Raul, o qual vem a falecer.

O fato foi levado à autoridade policial, que instaurou inquérito para apuração.

Francisco, então, contrata você, na condição de advogado(a), para patrocinar seus interesses.

Considerando os fatos narrados, com relação à conduta praticada por Francisco, você, como advogado(a), deverá esclarecer que seu cliente

- A. não poderá alegar qualquer excludente de ilicitude, em razão de sua provocação anterior.
- B. atuou escorado na excludente de ilicitude da legítima defesa.
- C. praticou conduta atípica, pois a vida do animal não é protegida penalmente.
- D. atuou escorado na excludente de ilicitude do estado de necessidade.

Nota Prévia

A questão exige do candidato habilidades relativas ao elemento do fato típico denominado de ilicitude ou antijuridicidade. No caso narrado pela questão, é importante saber diferenciar a Legítima Defesa do Estado de Necessidade.

- Estado de necessidade é a causa de exclusão da ilicitude que depende de uma situação de perigo, caracterizada pelo conflito de interesses lícitos, ou seja, uma colisão entre bens jurídicos pertencentes a pessoas diversas, que se soluciona com a autorização conferida pelo ordenamento jurídico para o sacrifício de um deles para a preservação do outro.
- A Legítima Defesa se trata da causa de justificação consistente em repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, usando moderadamente dos meios necessários.

É importante destacar, nas palavras de Masson (2019, p. 336) que a agressão é toda ação ou omissão humana, consciente e voluntária, que lesa ou expõe a perigo de lesão um bem ou interesse consagrado pelo ordenamento jurídico. Trata-se de atividade exclusiva do ser humano.

Não pode ser efetuada por um animal, ou por uma coisa, por faltar-lhes a consciência e a voluntariedade ínsitas ao ato de agredir. Portanto, animais que atacam e coisas que oferecem riscos às pessoas podem ser sacrificados ou danificados com fundamento no estado de necessidade, e não na legítima defesa, reservada a agressões emanadas do homem.

Nada impede, entretanto, a utilização de animais como instrumentos do crime, como nos casos em que são ordenados, por alguém, ao ataque de determinada pessoa. Funcionam como verdadeiras armas, autorizando a legítima defesa. Exemplo: "A" determina ao seu cão bravo o ataque contra "B". Esse último poderá matar o animal, acobertado pela legítima defesa.

A) ERRADA - Para que se configure a legítima defesa é necessário que a agressão seja: (1) injusta; (2) atual ou iminente; (3) contra direito próprio ou alheio. A provocação anterior do agente não retira a injustiça da agressão contra si praticada, podendo utilizar dos meios adequados para repelir tal agressão. Por conseguinte, agressão injusta é a de natureza ilícita, isto é, contrária ao Direito. Pode ser dolosa ou culposa. É obtida com uma análise objetiva, consistindo na mera contradição com o ordenamento jurídico.

B) CORRETA - A legítima defesa é formada pelo binômio agressão + reação. No caso, temos uma agressão humana e uma reação lícita por parte do agente que é agredido. Vale ressaltar, que o animal utilizado no contexto da agressão é mero instrumento do crime, sendo o autor da conduta a pessoa humana.

C) ERRADA - A lei de crimes ambientais protege a vida do animal silvestre (Art. 29 da Lei 9.605/98). Nesse sentido, é crime matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida. A mesma lei elenca causas que excluem a ilicitude, são elas: (a) estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família; (b) para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente; (c) por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente.

D) ERRADA - Certo é que a legítima defesa é reservada a condutas humana, e que animais que atacam e coisas que oferecem riscos às pessoas podem ser sacrificados ou danificados com fundamento no estado de necessidade. Porém, quando o animal é utilizado como mero instrumento do crime, temos que a conduta é imputada à pessoa humana que utiliza o animal como uma verdadeira arma para cometer seu intento, nesse caso, existe legítima defesa, e não estado de necessidade.

Direito Penal: Crimes consumados e tentativas

1. (III Exame OAB - 2010.3) Marcus, visando roubar Maria, a agride, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Antes, contudo, de subtrair qualquer pertence, Marcus decide abandonar a empreitada criminoso, pedindo desculpas à vítima e se evadindo do local. Maria, então, comparece à delegacia mais próxima e narra os fatos à autoridade policial. No caso acima, o delegado de polícia

A. deverá instaurar inquérito policial para apurar o crime de roubo tentado, uma vez que o resultado pretendido por Marcus não se concretizou.

B. nada poderá fazer, uma vez que houve a desistência voluntária por parte de Marcus. C. deverá lavrar termo circunstanciado pelo crime de lesões corporais de natureza leve. D. nada poderá fazer, uma vez que houve arrependimento posterior por parte de Marcus

A) ERRADA - O delegado deverá lavrar Termo Circunstanciado pela prática das lesões corporais consumadas, pois conforme esclarece o art. 15, *caput*, do CP, Marcus responde apenas pelos atos já praticados quando há desistência voluntária.

B) ERRADA - A alternativa está incorreta, pois deverá lavrar Termo Circunstanciado pelo crime de lesões corporais de natureza leve, pois o art. 15, *caput*, do CP, esclarece que quando há a desistência voluntária por parte do agente, o mesmo responde apenas pelos atos já praticados, afastando assim, a prática do roubo tentado, pois para a sua configuração, seria necessária que a consumação não tivesse ocorrido por circunstâncias alheias à vontade do agente, e na questão levantada, o fato não se consumou por desistência voluntária do agente.

C) CORRETA - O termo Circunstanciado de Ocorrência é um registro de um fato tipificado como infração de menor potencial ofensivo, ou seja, crimes considerados de menor relevância, por constituir a pena máxima em até dois anos de cerceamento de liberdade ou multa, conforme dispõe o art. 61, *caput*, da Lei 9.099/95. Ademais, ao tomar conhecimento da ocorrência, a autoridade policial lavrará Termo Circunstanciado de Ocorrência e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, juntamente com requisições de exames periciais, conforme prevê o art. 69, *caput*, da Lei 9.099/95. Deste modo, Marcus responderá pela prática da Lesão Corporal elencado no art. 129, *caput*, do CP, que dispõe da ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem.

D) ERRADA - A alternativa em tela apresenta o mesmo texto que à alternativa "B" trouxe, porém em outras palavras. Logo, a questão deve ser desconsiderada, pois o delegado ao receber a denúncia, deverá lavrar o Termo Circunstanciado de Ocorrência previsto no art. 69, *caput*, da Lei 9.099/95, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo tratado pelo art. 61, *caput*, da Lei 9.099/95.

2. (XXVII Exame OAB - 2018.3) No dia 05/03/2015, Vinícius, 71 anos, insatisfeito e com ciúmes em relação à forma de dançar de sua esposa, Clara, 30 anos mais nova, efetua disparos de arma de fogo contra ela, com a intenção de matar. Arrependido, após acertar dois disparos no peito da esposa, Vinícius a leva para o hospital, onde ela ficou em coma por uma semana. No dia 12/03/2015, porém, Clara veio a falecer, em razão das lesões causadas pelos disparos da arma de fogo. Ao tomar conhecimento dos fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Vinícius, imputando-lhe a prática do crime previsto no Art. 121, § 2º, inciso VI, do Código Penal, uma vez que, em 09/03/2015, foi publicada a Lei nº 13.104, que previu a qualificadora antes mencionada, pelo fato de o crime ter sido praticado contra a mulher por razão de ser ela do gênero feminino. Durante a instrução da 1ª fase do procedimento do Tribunal do Júri, antes da pronúncia, todos os fatos são confirmados, pugnando o Ministério Público pela pronúncia nos termos da denúncia. Em seguida, os autos são encaminhados ao(a) advogado(a) de Vinícius para manifestação.

Considerando apenas as informações narradas, o(a) advogado(a) de Vinícius poderá, no momento da manifestação para a qual foi intimado, pugnar pelo imediato

A. reconhecimento do arrependimento eficaz.

B. afastamento da qualificadora do homicídio.

C. reconhecimento da desistência voluntária.

D. reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa.

a) ERRADA - A questão em comento não trata sobre o arrependimento eficaz, visto que houve o falecimento da vítima, o agente, ainda que tenha levado-na às pressas para o hospital, não conseguiu impedir o resultado. Deste modo, nota-se que as alegações da defesa para o caso em comento, seria o afastamento da qualificadora de homicídio.

b) CORRETA - A lei não pode alcançar fatos ocorridos anteriormente ao início de sua vigência, e não pode ser aplicada após revogada. Portanto, a defesa deve afastar a qualificadora de homicídio, conforme o art. 4º, do CP.

c) ERRADA - Não trata-se de desistência voluntária, pois ainda que houvesse a desistência, Vinícius atingiu o resultado intentado contra a

vítima. Em nenhum momento ele desistiu da execução e efetuou os disparos. Caberia a possibilidade de arrependimento eficaz, caso o resultado não fosse consumado, conforme art. 15 do CP.

d) **ERRADA** - Houve a consumação do crime, assim, não há no que se falar em tentativa.

3. (XXIV Exame OAB) No dia 28 de agosto de 2011, após uma discussão no trabalho quando todos comemoravam os 20 anos de João, este desferiu uma facada no braço de Paulo, que fica revoltado e liga para a Polícia, sendo João preso em flagrante pela prática do incurso de homicídio tentado, obtendo liberdade provisória logo em seguida. O laudo de exame de delito constatou a existência de lesão leve. A denúncia foi oferecida em 23 de agosto de 2013 e recebida pelo juiz em 28 de agosto de 2013. Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ocasião em que a vítima compareceu, confirmou os fatos, inclusive dizendo acreditar que a intenção do agente era efetivamente matá-la, e demonstrou todo seu inconformismo com a conduta do réu, João foi pronunciado, sendo a decisão publicada em 23 de agosto de 2015, não havendo impugnação pelas partes. Submetido a julgamento em sessão plenária em 18 de julho de 2017, os jurados afastaram a intenção de matar, ocorrendo em sentença, então, a desclassificação para o crime de lesão corporal simples, que tem a pena máxima prevista de 01 ano, sendo certo que o Código Penal prevê que a pena de 01 a 02 anos prescreve em 04 anos. Na ocasião, você, como advogado(a) de João, considerando apenas as informações narradas, deverá requerer que seja declarada a extinção da punibilidade pela

- A. decadência, por ausência de representação da vítima.
- B. prescrição da pretensão punitiva, porque já foi ultrapassado o prazo prescricional entre a data do fato e a do recebimento da denúncia.
- C. prescrição da pretensão punitiva, porque já foi ultrapassado o prazo prescricional entre a data do oferecimento da denúncia e a da publicação da decisão de pronúncia.
- D. prescrição da pretensão punitiva, porque entre a data do recebimento da denúncia e a do julgamento pelo júri decorreu o prazo prescricional.

A) **ERRADA** - Neste caso, não há que se falar em decadência uma vez que o crime de homicídio tentado, pelo qual João foi preso em flagrante, é ação penal incondicionada, não prescindindo de representação.

B) **CORRETA** - A consumação do fato ocorreu no dia 28/08/2011, enquanto o recebimento da denúncia se deu no dia 28/08/2013. Desta forma, considerando que a contagem de prazo no Direito Penal inclui o dia do começo e exclui o dia final (art. 10 do CP), o delito prescreveu no dia 27/08/2013, uma vez que, conforme estabelece o art. 115, são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

C) **ERRADA** - A prescrição considerará o lapso de tempo entre a data do fato e a do recebimento da denúncia (art. 109 do CP).

D) **ERRADA** - Para que seja verificada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, é necessário que haja ultrapassado o prazo prescricional (art. 109 e 115 do CP), considerando o período entre a data do fato e a do recebimento da denúncia.

4. (XX Exame OAB - 2016.2) Aproveitando-se da ausência do morador, Francisco subtraiu de um sítio diversas ferramentas de valor considerável, conduta não assistida por quem quer que seja. No dia seguinte, o proprietário Antônio verifica a falta das coisas subtraídas, resolvendo se dirigir à delegacia da cidade.

Após efetuar o devido registro, quando retornava para o sítio, Antônio avistou Francisco caminhando com diversas ferramentas em um carrinho, constatando que se tratavam dos bens dele subtraídos no dia anterior. Resolve fazer a abordagem, logo dizendo ser o proprietário dos objetos, vindo Francisco, para garantir a impunidade do crime anterior, a desferir um golpe de pá na cabeça de Antônio, causando-lhe as lesões que foram a causa de sua morte. Apesar de tentar fugir em seguida, Francisco foi preso por policiais que passavam pelo local, sendo as coisas recuperadas, ficando constatado o falecimento do lesado.

Revoltada, a família de Antônio o procura, demonstrando interesse em sua atuação como assistente de acusação e afirmando a existência de dúvidas sobre a capitulação da conduta do agente.

Considerando o caso narrado, o advogado esclarece que a conduta de Francisco configura o(s) crime(s) de

- A. latrocínio consumado.
- C. furto tentado e homicídio qualificado.
- D. furto consumado e homicídio qualificado.

A) **ERRADA** - O crime de latrocínio, previsto no § 3º do artigo 157 do CP, exige que o homicídio seja praticado para assegurar a posse sobre a coisa furtada, tudo praticado num mesmo contexto.

B) **ERRADA** - O STF fixou entendimento, através da Súmula nº 610, que há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima.

C) **ERRADA** - As condutas de Francisco configuram o crime de furto consumado e homicídio qualificado, previstos nos artigos 155 e 121, §2º, inciso V, do Código Penal. O STJ adotou a seguinte tese sobre a consumação de furto:

Consuma-se o crime de FURTO com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

(STJ. 3ª Seção. REsp 1.524.450-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 14/10/2015)

D) **CORRETA** - Conforme dispõe o artigo 155 do CP, comete crime de furto, quem subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Ainda, o inciso V do § 2º do artigo 121 do CP, nos informa que o homicídio é qualificado se é cometido para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Assim, depreende-se da situação narrada que Francisco cometeu o crime de furto e homicídio qualificado.

5. (XXXIV Exame OAB - 2022.1) Após ter sido exonerado do cargo em comissão que ocupava há mais de dez anos, Lúcio, abatido com a perda financeira que iria sofrer, vai a um bar situado na porta da repartição estadual em que trabalhava e começa a beber para tentar esquecer os problemas financeiros que viria a encontrar. Duas horas depois, completamente embriagado, na saída do trabalho, encontra seu chefe Plínio, que fora o responsável por sua exoneração. Assim, com a intenção de causar a morte de Plínio, resolve empurrá-lo na direção de um ônibus que trafegava pela rua, vindo a vítima efetivamente a ser atropelada. Levado para o hospital totalmente consciente, mas com uma lesão significativa na perna a justificar o recebimento de analgésicos, Plínio vem a falecer, reconhecendo o auto de necropsia que a causa da morte foi unicamente

envenenamento, decorrente de erro na medicação que lhe fora ministrada ao chegar ao hospital, já que o remédio estaria fora de validade e sequer seria adequado no tratamento da perna da vítima. Lúcio foi denunciado, perante o Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio consumado, imputando a denúncia a agravante da embriaguez preordenada. Confirmados os fatos, no momento das alegações finais da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, sob o ponto de vista técnico, a defesa deverá pleitear

- A. o afastamento da agravante da embriaguez, ainda que adequada a pronúncia pelo crime de homicídio consumado.
- B. o afastamento, na pronúncia, da forma consumada do crime, bem como o afastamento da agravante da embriaguez.
- C. o afastamento, na pronúncia, da forma consumada do crime, ainda que possível a manutenção da agravante da embriaguez.
- D. a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, bem como o afastamento da agravante da embriaguez.

A) ERRADA - O resultado não foi produzido (ou não teve como causa) pelas lesões perpetradas por Lúcio. A morte foi provocada por envenenamento, o que afasta possibilidade de responsabilização penal por homicídio consumado.

B) CORRETA - Trata-se de causa superveniente relativamente independente. Devendo ser aplicado a norma esculpida no **Art. 13, § 1º do CP**: “a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. **Cuidado!!!** A embriaguez que é uma circunstância agravante é a preordenada, isto é: a finalidade do agente não é somente embriagar-se, mas se valer do álcool para criar coragem para o cometimento do delito.

C) ERRADA - De fato Lúcio responderá por homicídio na forma tentada, considerando que seu dolo era de matar. Contudo, a embriaguez de Lúcio foi voluntária, e não preordenada, o que afasta também a aplicação da agravante

D) ERRADA - O dolo de Lúcio era de matar, e não de lesionar. Deve, portanto, responder por tentativa de homicídio (Art. 121 do CP), e não por Lesão Corporal seguida de Morte.

6. (XVIII Exame OAB - 2015.3) Mário subtraiu uma TV do seu local de trabalho. Ao chegar em casa com a coisa subtraída, é convencido pela esposa a devolvê-la, o que efetivamente vem a fazer no dia seguinte, quando o fato já havia sido registrado na delegacia.

O comportamento de Mário, de acordo com a teoria do delito, configura

- A. desistência voluntária, não podendo responder por furto.
- B. arrependimento eficaz, não podendo responder por furto.
- C. arrependimento posterior, com reflexo exclusivamente no processo dosimétrico da pena.
- D. furto, sendo totalmente irrelevante a devolução do bem a partir de convencimento da esposa.

A) ERRADA - Na desistência voluntária, prevista no art. 15 do Código Penal (Decreto-lei nº 2.848/1940), o agente desiste voluntariamente de prosseguir na execução. Haveria desistência voluntária caso Mário entrasse no lugar de trabalho, desistisse de furtar a TV, e deixasse o local.

B) ERRADA - No arrependimento eficaz, assim como na desistência voluntária, o resultado, por vontade do agente, não chega a se concretizar (art. 15 do CP). A diferença entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz é que neste, logo após o término do ato executório, mas antes da consumação, o agente impede o resultado do crime.

C) CORRETA - O arrependimento posterior busca o ressarcimento da vítima em crimes que foram consumados, mas nos quais não houve violência ou grave ameaça à pessoa. Conforme dispõe o artigo 16 do CP, se até o recebimento da denúncia ou da queixa o agente restituir a coisa ou repara o dano de forma voluntária (deve haver arrependimento), a sua pena será reduzida de um a dois terços. O arrependimento posterior tem como um dos requisitos ser ato voluntário do agente, mas não precisa ser espontâneo, pode ser sugerido por um terceiro ou até pela autoridade policial, conforme a melhor doutrina.

D) ERRADA - Apesar de a conduta de Mário configurar o crime de furto, o convencimento da esposa o fez devolver (voluntariamente) o aparelho de TV antes do recebimento da denúncia, caracterizando o arrependimento posterior, previsto no art. 16 do CP, o qual refletirá na dosimetria da pena.

7. (XXIX Exame OAB - 2019.2) Após discussão em uma casa noturna, Jonas, com a intenção de causar lesão, aplicou um golpe de arte marcial em Leonardo, causando fratura em seu braço. Leonardo, então, foi encaminhado ao hospital, onde constatou-se a desnecessidade de intervenção cirúrgica e optou-se por um tratamento mais conservador com analgésicos para dor, o que permitiria que ele retornasse às suas atividades normais em 15 dias.

A equipe médica, sem observar os devidos cuidados exigidos, ministrou o remédio a Leonardo sem observar que era composto por substância à qual o paciente informara ser alérgico em sua ficha de internação. Em razão da medicação aplicada, Leonardo sofreu choque anafilático, evoluindo a óbito, conforme demonstrado em seu laudo de exame cadavérico.

Recebidos os autos do inquérito, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Jonas, imputando-lhe o crime de homicídio doloso.

Diante dos fatos acima narrados e considerando o estudo da teoria da equivalência, o(a) advogado(a) de Jonas deverá alegar que a morte de Leonardo decorreu de causa superveniente

- A. absolutamente independente, devendo ocorrer desclassificação para que Jonas responda pelo crime de lesão corporal seguida de morte.
- B. relativamente independente, devendo ocorrer desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, já que a morte teve relação com sua conduta inicial.
- C. relativamente independente, que, por si só, causou o resultado, devendo haver desclassificação para o crime de homicídio culposo.
- D. relativamente independente, que, por si só, produziu o resultado, devendo haver desclassificação para o crime de lesão corporal, não podendo ser imputado o resultado morte.

A) ERRADA - As concausas absolutamente independente são aquelas que não se originam da conduta do agente, isto é, são absolutamente desvinculadas da sua ação ou omissão ilícita. E, por serem independentes, produzem por si só o resultado naturalístico.

B) ERRADA - a lesão corporal seguida de morte, que se verifica quando da ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Ademais, não é a lesão corporal seguida de morte exemplo claro de responsabilidade penal objetiva ou pelo resultado. De fato, o evento morte deve ser imputado a título de culpa, o que não refletem os fatos narrados pela questão.

C) ERRADA - Considerando que o resultado naturalístico ocorre independentemente da conduta do agente. As causas surgem de forma autônoma, isto é, não se ligam ao comportamento criminoso do agente. E, por serem independentes, produzem por si só o resultado material. Logo, devem ser imputados ao agente somente os atos praticados, e não o resultado naturalístico, em face da quebra da relação de causalidade.

D) CORRETA - concausa é a convergência de uma causa externa à vontade do autor da conduta. No caso da questão, ocorreu o fenômeno da superveniência de causa independente, logo, exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores,

entretanto,



imputam-se a quem os praticou. A expressão “por si só” revela a autonomia da causa superveniente que, embora relativa, não se encontra no mesmo curso do desenvolvimento causal da conduta praticada pelo autor.

8. (XIX Exame OAB - 2016.1) Durante uma discussão, Theodoro, inimigo declarado de Valentim, seu cunhado, golpeou a barriga de seu rival com uma faca, com intenção de matá-lo. Ocorre que, após o primeiro golpe, pensando em seus sobrinhos, Theodoro percebeu a incorreção de seus atos e optou por não mais continuar golpeando Valentim, apesar de saber que aquela única facada não seria suficiente para matá-lo.

Neste caso, Theodoro

- A. não responderá por crime algum, diante de seu arrependimento.
- B. responderá pelo crime de lesão corporal, em virtude de sua desistência voluntária.
- C. responderá pelo crime de lesão corporal, em virtude de seu arrependimento eficaz.
- D. responderá por tentativa de homicídio.

A) ERRADA - O arrependimento puro e simples não afasta a responsabilidade penal do agente. Eventualmente, de acordo com previsão do artigo 66 do Código Penal, poderá ser considerado circunstância atenuante inominada quando da dosimetria da pena pelo juiz.

B) CORRETA - O artigo 15 do Código Penal diz que o agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução, só responde pelos atos já praticados. É a chamada “desistência voluntária”.

C) ERRADA - Já no arrependimento eficaz, com fulcro no artigo 16 do Código Penal, após serem esgotados todos os atos de execução, o agente se arrepende, passando, nesse momento, a buscar o impedimento do evento (após desferir três facadas na vítima, arrepende-se, socorrendo, eficazmente, a vítima).

D) ERRADA - Diz Rogério Greco: “(...) só nos é permitido punir a tentativa quando existe uma norma de extensão, como aquela prevista no inciso II do art. 14 do Código Penal. A lei penal, ao determinar que o agente responderá pelos atos já praticados, quis, nos casos de desistência voluntária e arrependimento eficaz, afastar a punição pelo conatus. Assim, devemos concluir que, devido à total impossibilidade de ampliarmos o tipo penal, para nele abranger fatos não previstos expressamente pelo legislador, tal situação nos conduzirá (...) a atipicidade da conduta inicial do agente. Como o art. 15 do Código Penal visa, justamente, evitar (sic) a punição do agente pela tentativa, uma vez que a lei nos retira a possibilidade de aplicação da norma de extensão do inciso II do art. 14 (...), o caso é de atipicidade no que diz respeito à tentativa

9. (XXIX Exame OAB - 2019.2) Durante a madrugada, Lucas ingressou em uma residência e subtraiu um computador. Quando se preparava para sair da residência, ainda dentro da casa, foi surpreendido pela chegada do proprietário. Assustado, ele o empurrou e conseguiu fugir com a coisa subtraída.

Na manhã seguinte, arrependeu-se e resolveu devolver a coisa subtraída ao legítimo dono, o que efetivamente veio a ocorrer. O proprietário, revoltado com a conduta anterior de Lucas, compareceu em sede policial e narrou o ocorrido.

Intimado pelo Delegado para comparecer em sede policial, Lucas, preocupado com uma possível responsabilização penal, procura o advogado da família e solicita esclarecimentos sobre a sua situação jurídica, reiterando que já no dia seguinte devolveria o bem subtraído.

Na ocasião da assistência jurídica, o(a) advogado(a) deverá informar a Lucas que poderá ser reconhecido(a)

- A. a desistência voluntária, havendo exclusão da tipicidade de sua conduta.
- B. o arrependimento eficaz, respondendo o agente apenas pelos atos até então praticados.
- C. o arrependimento posterior, não sendo afastada a tipicidade da conduta, mas gerando aplicação de causa de diminuição de pena.
- D. a atenuante da reparação do dano, apenas, não sendo, porém, afastada a tipicidade da conduta.

A) ERRADA -. Para que haja desistência voluntária é necessário observar dois requisitos, são eles: **a) Requisito Objetivo** – interrupção definitiva do processo executivo pelo agente; **b) Requisito Subjetivo** – voluntariedade da desistência (não é necessário que seja espontânea). Na análise do caso concreto, verificamos que não houve interrupção do *iter criminis* em desenvolvimento, consequentemente, não há que se falar em também em voluntariedade da desistência.

B) ERRADA -. Para que haja arrependimento eficaz é necessário observar dois requisitos, são eles: **a) Requisito Objetivo** – impedimento eficaz do resultado; **b) Requisito Subjetivo** – voluntariedade do agente. Em que pese na questão ter ficado evidente a voluntariedade do agente em devolver a coisa subtraída ao legítimo dono, restou o impedimento eficaz do resultado, considerando a consumação do delito de roubo (observar que houve violência no caso concreto).

C) ERRADA -. Segundo a Exposição de Motivos da atual Parte Geral do Código Penal (item 15), o arrependimento posterior trata-se de “providência de Política Criminal e é instituída menos em favor do agente do crime do que da vítima. Objetiva-se, com ela, instituir um estímulo à reparação do dano, nos crimes cometidos “sem violência ou grave ameaça à pessoa”. Ocorre que, *in casu*, Lucas empurrou o proprietário da residência, não cabendo, por conseguinte, o arrependimento posterior, considerando o elemento violência na conduta do agente.

D) CORRETA -. São circunstâncias que sempre atenuam a pena: ter o agente procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano (Art. 65, III, “b”, do CP)

10. (XXIV Exame OAB) Decidido a praticar crime de furto na residência de um vizinho, João procura o chaveiro Pablo e informa do seu desejo, pedindo que fizesse uma chave que possibilitasse o ingresso na residência, no que foi atendido. No dia do fato, considerando que a porta já estava aberta, João ingressa na residência sem utilizar a chave que lhe fora entregue por Pablo, e subtrai uma TV. Chegando em casa, narra o fato para sua esposa, que o convence a devolver o aparelho subtraído. No dia seguinte, João atende à sugestão da esposa e devolve o bem para a vítima, narrando todo o ocorrido ao lesado, que, por sua vez, comparece à delegacia e promove o registro próprio.

Considerando o fato narrado, na condição de advogado(a), sob o ponto de vista técnico, deverá ser esclarecido aos familiares de Pablo e João que

- A. nenhum deles responderá pelo crime, tendo em vista que houve arrependimento eficaz por parte de João e, como causa de excludente da tipicidade, estende-se a Pablo.
- B. ambos deverão responder pelo crime de furto qualificado, aplicando-se a redução de pena apenas a João, em razão do arrependimento posterior.
- C. ambos deverão responder pelo crime de furto qualificado, aplicando-se a redução de pena para os dois, em razão do arrependimento posterior, tendo em vista que se trata de circunstância objetiva.
- D. João deverá responder pelo crime de furto simples, com causa de diminuição do arrependimento posterior, enquanto Pablo não responderá pelo crime contra o patrimônio.

- A) ERRADA** - Não houve arrependimento eficaz (art. 15 do CP), pois o crime foi consumado. Além disso, no arrependimento eficaz, não se exclui a tipicidade, uma vez que o agente responde pelos atos já praticados.
- B) ERRADA** - Não restou caracterizada a prática de furto qualificado, pois, a chave não foi utilizada (art. 155, §4º, III do CP), bem como não houve concurso de agentes.
- C) ERRADA** - Considerando que a chave não foi utilizada, não se verifica a prática da conduta de furto qualificado - art. 155, §4º, III do CP.
- D) CORRETA** - João responderá por furto simples, com causa de diminuição do arrependimento posterior, por força do disposto no art. 16 do CP. Vale ressaltar, ainda, que Pablo não responderá pelo crime, pois, sua "participação", não foi suficiente para configurar o concurso de agentes, uma vez que não houve a relevância causal da conduta, o qual é um dos requisitos para o concurso de pessoas.

Direito Penal: Ilicitude

1. (XXIV Exame OAB) Bárbara, nascida em 23 de janeiro de 1999, no dia 15 de janeiro de 2017, decide sequestrar Felipe, por dez dias, para puni-lo pelo fim do relacionamento amoroso. No dia 16 de janeiro de 2017, efetivamente restringe a liberdade do ex-namorado, trancando-o em uma casa e mantendo consigo a única chave do imóvel. Nove dias após a restrição da liberdade, a polícia toma conhecimento dos fatos e consegue libertar Felipe, não tendo, assim, se realizado, em razão de circunstâncias alheias, a restrição da liberdade por dez dias pretendida por Bárbara. Considerando que, no dia 23 de janeiro de 2017, entrou em vigor nova lei, mais gravosa, alterando a sanção penal prevista para o delito de sequestro simples, passando a pena a ser de 01 a 05 anos de reclusão e não mais de 01 a 03 anos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Bárbara, imputando-lhe a prática do crime do Art. 148 do Código Penal (Sequestro e Cárcere Privado), na forma da legislação mais recente, ou seja, aplicando-se, em caso de condenação, pena de 01 a 05 anos de reclusão.

Diante da situação hipotética narrada, é correto afirmar que o advogado de Bárbara, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deverá pleitear

- A. a aplicação do instituto da suspensão condicional do processo.
 B. a aplicação da lei anterior mais benéfica, ou seja, a aplicação da pena entre o patamar de 01 a 03 anos de reclusão.
 C. o reconhecimento da inimizabilidade da acusada, em razão da idade.
 D. o reconhecimento do crime em sua modalidade tentada.

A) CORRETA - O que deve ser observado é que a pena mínima, em abstrato, não ultrapassa 01 (um) ano, nas duas leis. Desta forma, de acordo com o art. 89, da lei 9.099/95, Bárbara poderá ter direito a aplicação da suspensão condicional do processo.

B) ERRADA - O crime de sequestro e cárcere privado, tipificado no art. 148, do CP, é considerado crime permanente, uma vez que a consumação da infração penal se perpetua no tempo. Dessa forma, de acordo com a Súmula 711 do STF (A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência), mesmo que a lei seja mais grave, aplica-se ao caso, se sua vigência é anterior ao encerramento do delito.

C) ERRADA - Embora na data do início sequestro, Bárbara era menor de idade, o crime se prolongou no tempo, quando em poucos dias a mesma completou 18 anos, portanto, não há que se falar na possibilidade de inimizabilidade em razão da idade.

D) ERRADA - Em que pese a doutrina admita a possibilidade de tentativa (por se tratar de crime material), se a vítima, mesmo que por curto espaço de tempo, se viu limitada no seu direito ambulatorial, o delito restará consumado.

2. (XVII Exame OAB - 2015.2) Cristiane, revoltada com a traição de seu marido, Pedro, decide matá-lo. Para tanto, resolve esperar que ele adormeça para, durante a madrugada, acabar com sua vida. Por volta das 22h, Pedro deita para ver futebol na sala da residência do casal. Quando chega à sala, Cristiane percebe que Pedro estava deitado sem se mexer no sofá. Acreditando estar dormindo, desfere 10 facadas em seu peito. Nervosa e arrependida, liga para o hospital e, com a chegada dos médicos, é informada que o marido faleceu. O laudo de exame cadavérico, porém, constatou que Pedro havia falecido momentos antes das facadas em razão de um infarto fulminante. Cristiane, então, foi denunciada por tentativa de homicídio.

Você, advogado(a) de Cristiane, deverá alegar em seu favor a ocorrência de

- A. crime impossível por absoluta impropriedade do objeto.
 B. desistência voluntária.
 C. arrependimento eficaz.
 D. crime impossível por ineficácia do meio.

A) CORRETA - Conforme inteligência do artigo 17 do CP, não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumir-se o crime. Houve absoluta impropriedade do objeto no caso concreto, já que é impossível matar o que já está morto.

B) ERRADA - A desistência voluntária ocorre quando o agente, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução, só respondendo pelos atos já praticados – Art. 15, do CP.

C) ERRADA - O arrependimento eficaz ocorre quando o agente, voluntariamente, impede que o resultado se produza, só respondendo pelos atos já praticados – Art. 15, do CP.

D) ERRADA - Crime impossível por ineficácia absoluta do meio ocorreria se Cristiane, por exemplo, tentasse matar o marido utilizando uma faca de brinquedo.

3. (OAB-BR 2013.1) Jane, dirigindo seu veículo dentro do limite de velocidade para a via, ao efetuar manobra em uma rotatória, acaba

abaloando o carro de Lorena, que, desrespeitando as regras de trânsito, ingressou na rotatória enquanto Jane fazia a manobra. Em virtude do abaloamento, Lorena sofreu lesões corporais.

Nesse sentido, com base na teoria da imputação objetiva, assinale a afirmativa correta.

- A. Jane não praticou crime, pois agiu no exercício regular de direito.
 - B. Jane não responderá pelas lesões corporais sofridas por Lorena com base no princípio da intervenção mínima.
 - C. Jane não pode ser responsabilizada pelo resultado com base no princípio da confiança.
 - D. Jane praticou delito previsto no Código de Trânsito Brasileiro, mas poderá fazer jus a benefícios penais.
- A) **ERRADA** - O Exercício regular de direito é uma excludente de ilicitude prevista no artigo 23 do CP, contudo, esta não foi a ação praticada por Jane, trazida no enunciado.
- B) **ERRADA** - Segundo Fernando Capez, o Princípio da Intervenção Mínima consiste em se aplicar o Direito Penal somente quando houver extrema necessidade, mantendo-o como instrumento subsidiário (última *ratio*) e fragmentário.
- C) **CORRETA** - O princípio da confiança refere-se à situação na qual uma pessoa age de acordo com as regras avençadas pela sociedade para uma determinada conduta, e acredita que as demais também respeitarão as mesmas normas. O princípio da confiança, embora não seja absoluto, funciona como uma espécie de guia para a conduta humana, pois objetiva organizar o convívio social.
- D) **ERRADA** - Jane não cometeu qualquer delito, pois agiu em conformidade com o princípio da confiança.

4. (XIX Exame OAB - 2016.1) Patrício, ao chegar em sua residência, constatou o desaparecimento de um relógio que havia herdado de seu falecido pai. Suspeitando de um empregado que acabara de contratar para trabalhar em sua casa e que ficara sozinho por todo o dia no local, Patrício registrou o fato na Delegacia própria, apontando, de maneira precipitada, o empregado como autor da subtração, sendo instaurado o respectivo inquérito em desfavor daquele ?suspeito?. Ao final da investigação, o inquérito foi arquivado a requerimento do Ministério Público, ficando demonstrado que o indiciado não fora o autor da infração. Considerando que Patrício deu causa à instauração de inquérito policial em desfavor de empregado cuja inocência restou demonstrada, é correto afirmar que o seu comportamento configura

- A. fato atípico.
 - B. crime de denúncia caluniosa dolosa.
 - C. crime de denúncia caluniosa culposa.
 - D. calúnia.
- A) **CORRETA** - O agente, em que pese tenha ocasionado a instauração de inquérito policial em desfavor de alguém cuja inocência acabou demonstrada, não há prática do crime de denúncia caluniosa, com previsão no art. 339 do Código Penal. Ocorre que o delito de denúncia caluniosa exige que o agente impute falsamente o crime à alguém, sabendo que a pessoa é inocente, ou seja, pratique a conduta para prejudicar a pessoa, tendo conhecimento que ela não praticou o delito. No caso, o patrão apenas se equivocou, de maneira que não teve a intenção de prejudicar o empregado.
- B) **ERRADA** - Conforme preceitua o artigo 339 do CP, o delito de Denúncia Caluniosa é praticado quando alguém dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente.
- C) **ERRADA** - Conforme entendimento exarado na decisão [APR 66030002548 TJ/ES](#), não há que se falar em denúncia caluniosa culposa, por ausência de previsão legal.
- D) **ERRADA** - Incabível falar em calúnia, eis que também não há previsão na forma culposa [[ROSA MOREIRA, LEONARDO SÉRGIO CESAR LOPES - Dos crimes contra a honra: da calúnia, difamação e injúria](#) – Consultado em 08/06/2016] - [APR 66030002548 TJ/ES](#).

5. (OAB-BR 2013.1) João, com intenção de matar, efetua vários disparos de arma de fogo contra Antônio, seu desafeto. Ferido, Antônio é internado em um hospital, no qual vem a falecer, não em razão dos ferimentos, mas queimado em um incêndio que destrói a enfermaria em que se encontrava. Assinale a alternativa que indica o crime pelo qual João será responsabilizado.

- A. Homicídio consumado.
 - B. Homicídio tentado.
 - C. Lesão corporal.
 - D. Lesão corporal seguida de morte.
- A) **ERRADA** - Nos crimes materiais, de ação e resultado, o momento consumativo é o da produção deste; assim, consuma-se o homicídio com a morte da vítima. Pelo fato de Antônio não ter falecido em decorrência dos tiros desferidos por João, este não poderá responder pelo homicídio consumado (art. 121, do CP).
- B) **CORRETA** - Trata-se de Homicídio Tentado (art. 121 c/c art. 14, II, do CP) uma vez que a morte da vítima ocorreu em decorrência de superveniência de causa relativamente independente – morte em decorrência de incêndio, prevista no § 1º do artigo 13 do CP.
- C) **ERRADA** - João agiu com intenção de matar e para tanto efetuou vários disparos com arma de fogo contra a vítima. Restaria tipificado o crime de lesão corporal (art. 129 do CP) se João desejasse simplesmente ofender a integridade física de Antônio, sem intentar matá-lo.
- D) **ERRADA** - O Crime de lesão corporal seguida de morte é o chamado crime preterdoloso. Há dolo na primeira ação e culpa na segunda. No enunciado, o agente agiu com dolo de matar e, portanto, não é o caso do crime previsto no § 3º do artigo 129 do CP.

6. (XIX Exame OAB - 2016.1) Durante uma discussão, Theodoro, inimigo declarado de Valentim, seu cunhado, golpeou a barriga de seu rival com uma faca, com intenção de matá-lo. Ocorre que, após o primeiro golpe, pensando em seus sobrinhos, Theodoro percebeu a incorreção de seus atos e optou por não mais continuar golpeando Valentim, apesar de saber que aquela única facada não seria suficiente para matá-lo.

Neste caso, Theodoro

- A. não responderá por crime algum, diante de seu arrependimento.
- B. responderá pelo crime de lesão corporal, em virtude de sua desistência voluntária.
- C. responderá pelo crime de lesão corporal, em virtude de seu arrependimento eficaz.
- D. responderá por tentativa de homicídio.

A) ERRADA - O arrependimento puro e simples não afasta a responsabilidade penal do agente. Eventualmente, de acordo com previsão do artigo 66 do Código Penal, poderá ser considerado circunstância atenuante inominada quando da dosimetria da pena pelo juiz.

B) CORRETA - O artigo 15 do Código Penal diz que o agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução, só responde pelos atos já praticados. É a chamada "desistência voluntária".

C) ERRADA - Já no arrependimento eficaz, com fulcro no artigo 16 do Código Penal, após serem esgotados todos os atos de execução, o agente se arrepende, passando, nesse momento, a buscar o impedimento do evento (após desferir três facadas na vítima, arrepende-se, socorrendo, eficazmente, a vítima).

D) ERRADA - Diz Rogério Greco: "(...) só nos é permitido punir a tentativa quando existe uma norma de extensão, como aquela prevista no inciso II do art. 14 do Código Penal. A lei penal, ao determinar que o agente responderá pelos atos já praticados, quis, nos casos de desistência voluntária e arrependimento eficaz, afastar a punição pelo conatus. Assim, devemos concluir que, devido à total impossibilidade de ampliarmos o tipo penal, para nele abranger fatos não previstos expressamente pelo legislador, tal situação nos conduzirá (...) a atipicidade da conduta inicial do agente. Como o art. 15 do Código Penal visa, justamente, evitar (sic) a punição do agente pela tentativa, uma vez que a lei nos retira a possibilidade de aplicação da norma de extensão do inciso II do art. 14 (...), o caso é de atipicidade no que diz respeito à tentativa

7. (XXIV Exame OAB) Com dificuldades financeiras para comprar o novo celular pretendido, Vanessa, sem qualquer envolvimento pretérito com aparato policial ou judicial, aceita, a pedido de namorado de sua prima, que havia conhecido dois dias antes, transportar 500 g de cocaína de Alagoas para Sergipe. Apesar de aceitar a tarefa, Vanessa solicitou como recompensa R\$ 5.000,00, já que estava muito nervosa por nunca ter adotado qualquer comportamento parecido. Após a transferência do valor acordado, Vanessa esconde o material entorpecente na mala de seu carro e inicia o transporte da substância. Ainda no estado de Alagoas, 30 minutos depois, Vanessa é abordada por policiais e presa em flagrante. Após denúncia pela prática do crime de tráfico de drogas com causa de aumento do Art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 (?caracterizado tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal?), durante a instrução, todos os fatos são confirmados: Folha de Antecedentes Criminais sem outras anotações, primeira vez no transporte de drogas, transferência de valores, que o bem transportado era droga e que a pretensão era entregar o material em Sergipe.

Intimado da sentença condenatória nos termos da denúncia, o advogado de Vanessa, de acordo com as previsões da Lei nº 11.343/06 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deverá pleitear

- A. o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e reconhecimento da tentativa.
- B. o afastamento da causa de aumento e o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico
- C. o afastamento da causa de aumento, apenas.
- D. o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, apenas.

A) ERRADA - De acordo com o disposto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa - conhecido como tráfico privilegiado. Considerando o histórico de Vanessa, isso se aplica no caso em análise. Todavia, relação a tentativa, o crime de tráfico não suporta tal possibilidade.

B) ERRADA - A causa de aumento não pode ser afastada em face do disposto pela Súmula 587 do STJ, a qual diz que: "Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual".

C) ERRADA - Em conformidade com o entendimento exarado pela Súmula 587 do STJ, não é possível afastar a causa de aumento de pena, pois para caracterização da majorante em comento, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.

D) CORRETA - Considerando que Vanessa é ré primária, de bons antecedentes, e não se dedica às atividades criminosas, tampouco integra organização criminosa, o §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, dispõe sobre a possibilidade das penas relativas ao caput e §1º do referido diploma legal, ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos.

8. (XIV Exame OAB - 2014.2) Wallace, hemofílico, foi atingido por um golpe de faca em uma região não letal do corpo. Júlio, autor da facada, que não tinha dolo de matar, mas sabia da condição de saúde específica de Wallace, sai da cena do crime sem desferir outros golpes, estando Wallace ainda vivo. No entanto, algumas horas depois, Wallace morre, pois, apesar de a lesão ser em local não letal, sua condição fisiológica agravou o seu estado de saúde.

Acerca do estudo da relação de causalidade, assinale a opção correta.

- A. O fato de Wallace ser hemofílico é uma causa relativamente independente preexistente, e Júlio não deve responder por homicídio culposo, mas, sim, por lesão corporal seguida de morte.
- B. O fato de Wallace ser hemofílico é uma causa absolutamente independente preexistente, e Júlio não deve responder por homicídio culposo, mas, sim, por lesão corporal seguida de morte.
- C. O fato de Wallace ser hemofílico é uma causa absolutamente independente concomitante, e Júlio deve responder por homicídio culposo.
- D. O fato de Wallace ser hemofílico é uma causa relativamente independente concomitante, e Júlio não deve responder pela lesão corporal seguida de morte, mas, sim, por homicídio culposo.

Nota Prévia

O dolo é a vontade livre e consciente de se realizar determinada conduta com a finalidade de produzir determinado resultado. No caso em tela, o dolo do agente era de lesionar, porém, em razão da condição de saúde da vítima (preexistente) e pela sede das lesões, se produz o resultado Morte.

A questão é clara ao dizer que o Júlio não tinha o dolo de matar, nem mesmo a título de dolo eventual. Ademais, para que se configure o dolo eventual é necessário que o agente tenha inequívoca ciência que sua conduta poderá ter potencialidade lesiva para causar determinado resultado, o que não é caso da questão.

Para a solução da questão é necessário o conhecimento acerca das concausas, neste caso, temos uma concausa relativamente preexistente, senão vejamos: "A concausa relativamente preexistente existe previamente à prática da conduta do agente. Antes de seu agir ela já estava presente. Exemplo: "A", com ânimo homicida, efetua disparos de arma de fogo contra "B", atingindo-a de raspão. Os ferimentos, contudo, são agravados pela diabetes da vítima, que vem a falecer" (MASSON, 2019, p. 204).

- Mas qual a consequência jurídica da concausa relativamente preexistente? Incide a teoria da equivalência dos antecedentes ou da conditio sine qua non, adotada como regra geral no tocante à relação de causalidade (CP, art. 13, caput, in fine). O agente responde pelo resultado naturalístico, pois, suprimindo-se mentalmente a sua conduta, o resultado não teria ocorrido como e quando ocorreu.

A) CORRETA - O dolo de Júlio é de lesionar, o resultado naturalístico é causado por uma causa que já existia previamente à prática da conduta do agente, e não somente pela conduta criminosa do sujeito ativo do crime. Nesse caso, aplicando-se a teoria da conditio sine qua non, Júlio responderá por lesão corporal seguida de morte.

B) ERRADA - O fato de Wallace ser hemofílico é uma causa relativamente independente preexistente, devendo Júlio responder por lesão corporal seguida de morte (art. 13, caput, do Código Penal).

C) ERRADA - A hemofilia não é causa absolutamente independente no caso em questão, pois se Wallace não fosse portador da doença, provavelmente não teria falecido com a facada desferida por Júlio e este responderia apenas pelo crime de lesão corporal, sem o resultado morte (art. 129, do CP).

D) ERRADA - A alternativa está incorreta por dois motivos: primeiro, pelo fato de a hemofilia de Wallace não ser uma causa concomitante, pois não surgiu ao mesmo tempo em que o delito foi cometido (é preexistente); segundo, Júlio não responderá pelo crime de homicídio culposo porque, apesar de não haver intenção de matar, foi autor de um delito preterdoloso, ou seja, realizou uma conduta dolosa (intenção de ofender a integridade física de Wallace) com resultado culposos (morte de Wallace), enquadrando-se na tipificação prevista pelo art. 129, §3º, do CP.

9. (XXII Exame OAB - 2017.1) Tony, a pedido de um colega, está transportando uma caixa com cápsulas que acredita ser de remédios, sem ter conhecimento que estas, na verdade, continham Cloridrato de Cocaína em seu interior. Por outro lado, José transporta em seu veículo 50g de Cannabis Sativa L. (maconha), pois acreditava que poderia ter pequena quantidade do material em sua posse para fins medicinais.

Ambos foram abordados por policiais e, diante da apreensão das drogas, denunciados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Tony e José deverá alegar em favor dos clientes, respectivamente, a ocorrência de

- A. erro de tipo, nos dois casos.
- B. erro de proibição, nos dois casos.
- C. erro de tipo e erro de proibição.
- D. erro de proibição e erro de tipo.

A) ERRADA - Em relação ao primeiro caso, verifica-se a ocorrência do erro de tipo previsto no art. 20 do CP, já que o agente acredita que não se tratava de substância entorpecente, mas, sim, de remédio. Todavia, em relação ao segundo fato, houve erro de proibição, na medida em que o agente sabia o que estava portando, mas acreditava que sua conduta era lícita – nos termos do art. 21 do CP.

B) ERRADA - No tocante ao segundo fato, realmente, houve erro de proibição, na medida em que o agente sabia o que estava portando, mas acreditava que sua conduta era lícita – nos termos do art. 21 do CP. Todavia, em relação ao primeiro fato, o erro foi de tipo, uma vez que o agente acredita que não se tratava de substância entorpecente, mas, sim, de remédio – nos termos do art. 20 do CP.

C) CORRETA - Considerando que no primeiro fato o agente acredita que não se tratava de substância entorpecente, mas, sim, de remédio, resta caracterizado o erro de tipo nos termos do art. 20 do CP. Em relação ao segundo fato, houve erro de proibição, na medida em que o agente sabia o que estava portando, mas acreditava que sua conduta era lícita perante o ordenamento penal brasileiro – conforme dispõe o art. 21 do CP.

D) ERRADA - Em verdade ocorre exatamente o contrário, em relação ao primeiro fato verificamos a ocorrência do erro de tipo previsto pelo art. 20 do CP, em que o agente acredita que a substância que ele porta é remédio e não uma substância ilícita. E no segundo, por sua vez, houve erro de proibição, pois o agente acredita que a sua conduta perante o Direito Penal era lícita, nos termos do art. 21 do CP.

10. (OAB-BR 2013.3) Lúcia, objetivando conseguir dinheiro, sequestra Marcos, jovem cego. Quando estava escrevendo um bilhete para a família de Marcos, estipulando o valor do resgate, Lúcia fica sabendo, pela própria vítima, que sua família não possui dinheiro algum. Assim, verificando que nunca conseguiria obter qualquer ganho, Lúcia desiste da empreitada criminosa e coloca Marcos dentro de um ônibus, orientando-o a descer do coletivo em determinado ponto. Com base no caso apresentado, assinale a afirmativa correta.

- A. Lúcia deve responder pelo delito de sequestro ou cárcere privado, apenas
- B. Lúcia não praticou crime algum, pois beneficiada pelo instituto da desistência voluntária.
- C. Lúcia deve responder pelo delito de extorsão mediante sequestro em sua modalidade consumada.
- D. Lúcia não praticou crime algum, pois beneficiada pelo instituto do arrependimento eficaz.

A) ERRADA - O caso em tela fica caracterizado pela intenção do agente em obter uma vantagem indevida, pois houve a condição ou preço do resgate, portanto, não pode ser considerado o crime do art. 148 do Código Penal (sequestro e cárcere

privado) e sim o do art. 159 do Código Penal (extorsão mediante sequestro).

B) ERRADA - Para que a desistência voluntária ocorra é necessário que haja conduta voluntária do agente, impedindo que o resultado seja produzido, conforme determina o art. 15 do CP. No caso em tela, a agente não praticou nenhuma desistência voluntária, visto que o crime foi consumado.

C) CORRETA - Para que ocorra a consumação do delito de sequestro e cárcere privado (art. 148 do CP) é necessário que não haja como finalidade a obtenção, para si ou para outrem, de qualquer vantagem eco. Para ser consumado o crime de extorsão mediante sequestro (art. 159 do CP) é preciso comprovar apenas a intenção de obter vantagem pecuniária com o sequestro da vítima, sendo o pagamento efetivo mero exaurimento do delito.

D) ERRADA - Não se pode falar em arrependimento eficaz, uma vez que o crime já fora consumado, conforme anteriormente explicado (art. 15 do CP).

Processo Penal: Recursos

1. (XXIV Exame OAB) Bárbara, nascida em 23 de janeiro de 1999, no dia 15 de janeiro de 2017, decide sequestrar Felipe, por dez dias, para puni-lo pelo fim do relacionamento amoroso. No dia 16 de janeiro de 2017, efetivamente restringe a liberdade do ex-namorado, trancando-o em uma casa e mantendo consigo a única chave do imóvel. Nove dias após a restrição da liberdade, a polícia toma conhecimento dos fatos e consegue libertar Felipe, não tendo, assim, se realizado, em razão de circunstâncias alheias, a restrição da liberdade por dez dias pretendida por Bárbara. Considerando que, no dia 23 de janeiro de 2017, entrou em vigor nova lei, mais gravosa, alterando a sanção penal prevista para o delito de sequestro simples, passando a pena a ser de 01 a 05 anos de reclusão e não mais de 01 a 03 anos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Bárbara, imputando-lhe a prática do crime do Art. 148 do Código Penal (Sequestro e Cárcere Privado), na forma da legislação mais recente, ou seja, aplicando-se, em caso de condenação, pena de 01 a 05 anos de reclusão.

Diante da situação hipotética narrada, é correto afirmar que o advogado de Bárbara, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deverá pleitear

- A. a aplicação do instituto da suspensão condicional do processo.
- B. a aplicação da lei anterior mais benéfica, ou seja, a aplicação da pena entre o patamar de 01 a 03 anos de reclusão.
- C. o reconhecimento da inimizabilidade da acusada, em razão da idade.
- D. o reconhecimento do crime em sua modalidade tentada.

A) ERRADA - No caso concreto, o recurso cabível será o RESE. O Código de Processo Penal assinala que caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença que não receber a denúncia ou a queixa (Art. 581, I, do CPP).

B) ERRADA - Tecnicamente, apeláveis somente podem ser as decisões com força de definitivas (trata-se de decisões proferidas pelos juízes em procedimentos incidentais que resolvam não o mérito do processo principal, mas o mérito do próprio procedimento dependente, na maioria dos casos - Ex.: decisão sobre o pedido de restituição de coisas apreendidas) e as sentenças propriamente ditas. A decisão que recebe a denúncia não se enquadra na hipótese de decisão com força definitiva, considerando que a decisão se refere ao processo principal e não a incidente processual, também não é uma sentença, mas sim uma decisão interlocutória.

C) CORRETA - Dentro de dois dias, contados da interposição do recurso, ou do dia em que o escrivão, extraído o traslado, o fizer com vista ao recorrente, este oferecerá as razões e, em seguida, será aberta vista ao recorrido por igual prazo para oferecer contrarrazões (Art. 588 do CPP). Após, com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz, que, dentro de dois dias, reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários (Art. 589 do CPP)

D) ERRADA - Publicada a decisão do tribunal ad quem, deverão os autos ser devolvidos, dentro de cinco dias, ao juiz de primeira instância (Art. 592 do CPP). A ação penal deverá tomar imediatamente seu rumo regular, proibido ao magistrado proceder juízo deliberativo acerca do recebimento ou não da denúncia, já tendo decidido o tribunal a respeito.

2. (XVII Exame OAB - 2015.2) Cristiane, revoltada com a traição de seu marido, Pedro, decide matá-lo. Para tanto, resolve esperar que ele adormeça para, durante a madrugada, acabar com sua vida. Por volta das 22h, Pedro deita para ver futebol na sala da residência do casal. Quando chega à sala, Cristiane percebe que Pedro estava deitado sem se mexer no sofá. Acreditando estar dormindo, desferiu 10 facadas em seu peito. Nervosa e arrependida, liga para o hospital e, com a chegada dos médicos, é informada que o marido faleceu. O laudo de exame cadavérico, porém, constatou que Pedro havia falecido momentos antes das facadas em razão de um infarto fulminante. Cristiane, então, foi denunciada por tentativa de homicídio.

Você, advogado(a) de Cristiane, deverá alegar em seu favor a ocorrência de

- A. crime impossível por absoluta impropriedade do objeto.
- B. desistência voluntária.
- C. arrependimento eficaz.
- D. crime impossível por ineficácia do meio.

A questão aborda conhecimento a respeito dos seguintes recursos, são eles:

a) **Ordinário Constitucional** - o recurso ordinário poderá ser interposto tanto para o STJ como para o STF, assim sendo:

- **No Âmbito do STF**

* Decisões dos Tribunais Superiores (STJ, TSE, TST e STM) que, em única instância (hipóteses de competência originária), denegarem o mandado de segurança, o mandado de injunção, o habeas data e o habeas corpus (art. 102, II, "a", da CF).

* Decisões relativas a crimes políticos

- **No Âmbito do STJ**

* Decisões dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal ou dos Tribunais Regionais Federais, que, em única ou última instância, denegarem a ordem de habeas corpus (art. 105, II, "a", da CF).

* Decisões dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal ou dos Tribunais Regionais Federais, que, em única instância, denegarem o mandado de segurança (art. 105, II, "b", da CF)

- **Recurso Especial** - tem por objetivo submeter ao Superior Tribunal de Justiça decisões dos Tribunais dos Estados e dos Tribunais Regionais

Federais, que tenham violado a lei federal ou que lhe tenham dado interpretação diversa da que foi dada por outro tribunal. Visa esse recurso, em última análise, uniformizar a interpretação da lei federal no território nacional.

- **Recurso Extraordinário** - destina-se à impugnação de decisão de única ou última instância que importe em violação da Constituição Federal, ressalvando-se que não é possível sua interposição contra acórdão que defere medida liminar (Súmula 735 do STF)

- **Embargos infringentes e de nulidade** - Os embargos infringentes são destinados ao reexame de acórdãos de segunda instância proferidos pelos Tribunais de Justiça e pelos Tribunais Regionais Federais, desde que não unânimes (decisão por dois votos a um) e desfavoráveis ao réu.

A) CORRETA - Nos termos do art. 105, II, "b", da CF, é cabível ROC de decisões dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal ou dos Tribunais Regionais Federais, que, em *única* ou *última instância*, denegarem a ordem de habeas corpus.

B) ERRADA - Ao Supremo Tribunal Federal é cabível julgar em sede de ROC, na seara criminal, duas hipóteses, quais sejam: (a) Decisões dos Tribunais Superiores (STJ, TSE, TST e STM) que, em única instância (hipóteses de competência originária), denegarem o mandado de segurança, o mandado de injunção, o habeas data e o habeas corpus (art. 102, II, "a", da CF); (b) Decisões relativas a crimes políticos

C) ERRADA - É cabível Recurso Especial em relação às causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: (a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; (b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; (c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Já o Recurso Extraordinário é cabível nas seguintes hipóteses, são elas: (a) contrariar dispositivo desta Constituição; (b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; (c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. (d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Percebe-se que nenhuma das hipóteses retromencionadas se amolda no caso narrado pela questão.

D) ERRADA - Não é cabível embargos infringentes contra acórdão proferido em sede de Habeas Corpus, consoante art. 609 do CPP.

3. (OAB-BR 2013.1) Jane, dirigindo seu veículo dentro do limite de velocidade para a via, ao efetuar manobra em uma rotatória, acaba abalroando o carro de Lorena, que, desrespeitando as regras de trânsito, ingressou na rotatória enquanto Jane fazia a manobra. Em virtude do abaloamento, Lorena sofreu lesões corporais.

Nesse sentido, com base na teoria da imputação objetiva, assinale a afirmativa correta.

A. Jane não praticou crime, pois agiu no exercício regular de direito.

B. Jane não responderá pelas lesões corporais sofridas por Lorena com base no princípio da intervenção mínima.

C. Jane não pode ser responsabilizada pelo resultado com base no princípio da confiança.

D. Jane praticou delito previsto no Código de Trânsito Brasileiro, mas poderá fazer jus a benefícios penais.

A) ERRADA - Os Embargos de Nulidade se destinam à rediscussão de matéria estritamente processual, enquanto os Embargos Infringentes objetivam atacar o mérito da ação penal. Desta forma, conforme o art. 609, parágrafo único, do CPP, deverá ser interposto apenas Embargos Infringentes, buscando o afastamento da causa de aumento do emprego de arma, que foi o sobre o que tratou o voto vencido.

B) ERRADA - Não caberá embargos de nulidade em relação a discussão do afastamento da causa de aumento do emprego de arma, pois tal medida serve apenas para abordar temas de matéria processual de decisão não unânime. Como houve unanimidade em relação ao tema, não caberá embargos de nulidade - art. 609, parágrafo único, do CPP.

C) ERRADA - O recurso de Embargos de Nulidade destina-se à rediscussão de matéria processual de decisão não unânime. Como houve unanimidade em relação à análise da preliminar, não caberá o referido recurso - art. 609, parágrafo único, do CPP.

D) CORRETA - Eis o gabarito da questão. O recurso de Embargos Infringentes é medida cabível em face de decisão não unânime de segunda instância e desfavorável ao réu. Como a matéria que tratava do afastamento da causa de aumento de pena em razão do emprego de arma teve decisão não unânime, poderá ser questionada em sede recursal utilizando os Embargos Infringentes - art. 609, parágrafo único, do CPP.

4. (XIX Exame OAB - 2016.1) Patrício, ao chegar em sua residência, constatou o desaparecimento de um relógio que havia herdado de seu falecido pai. Suspeitando de um empregado que acabara de contratar para trabalhar em sua casa e que ficara sozinho por todo o dia no local, Patrício registrou o fato na Delegacia própria, apontando, de maneira precipitada, o empregado como autor da subtração, sendo instaurado o respectivo inquérito em desfavor daquele "suspeito". Ao final da investigação, o inquérito foi arquivado a requerimento do Ministério Público, ficando demonstrado que o indiciado não fora o autor da infração.

Considerando que Patrício deu causa à instauração de inquérito policial em desfavor de empregado cuja inocência restou demonstrada, é correto afirmar que o seu comportamento configura

A. fato atípico.

B. crime de denúncia caluniosa dolosa.

C. crime de denúncia caluniosa culposa.

D. calúnia.

A) ERRADA - Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença que não receber a denúncia ou a queixa (Art. 581, I, do CPP).

B) ERRADA - Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá apelação (Art. 416 do CPP)

C) CORRETA - O recurso em sentido estrito sempre é utilizado contra a rejeição e não contra o recebimento da denúncia, de acordo com o art. 581, I, do CPP.

D) ERRADA - No âmbito do Juizado Especial Criminal, o recurso cabível será apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado (Art. 82 da 9.099/95).

5. (OAB-BR 2013.1) João, com intenção de matar, efetua vários disparos de arma de fogo contra Antônio, seu desafeto. Ferido, Antônio é internado em um hospital, no qual vem a falecer, não em razão dos ferimentos, mas queimado em um incêndio que destrói a enfermaria em que se encontrava.

Assinale a alternativa que indica o crime pelo qual João será responsabilizado.

A. Homicídio consumado.

B. Homicídio tentado.

C. Lesão corporal.

D. Lesão corporal seguida de morte.

A) ERRADA - Para que o Tribunal anule a sentença, é necessário que se encontre algum vício de nulidade e, no caso em tela, não houve reconhecimento.

B) ERRADA - O magistrado deveria ter aplicado o art. 384 do CPP antes de condenar João nas penas do crime de roubo (art. 157, CP), pois surgiu nova circunstância elementar da infração penal que não foi narrada na denúncia (o uso de violência contra a vítima). Com base nos eventos apresentados na questão, não deve o Tribunal manter a condenação pelo crime de roubo, uma vez que o juiz de primeiro grau proferiu a sentença sem que João tivesse a chance de se manifestar acerca do novo fato apresentado pela testemunha.

C) ERRADA - Segundo estabelece o art. 384 do CPP, a sentença deveria ter sido aditada pelo Ministério Público antes da prolação da sentença de primeiro grau. No caso em tela, a participação do Ministério Público não se faz necessária, visto que, sendo o processo baixado, a defesa poderia manifestar-se apresentando oitiva de testemunhas. Após os novos fatos terem sido apresentados por Antônio durante a instrução, o juiz poderia ter determinado aditamento da sentença, segundo esclarece o art. 384 do CPP, porém, com o advento da insuficiência probatória, houve absolvição do recorrente consoante art. 386, inciso VII, do CPP.

D) CORRETA - A absolvição do réu se impõe quando existe insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP).

6. (XIX Exame OAB - 2016.1) Durante uma discussão, Theodoro, inimigo declarado de Valentim, seu cunhado, golpeou a barriga de seu rival com uma faca, com intenção de matá-lo. Ocorre que, após o primeiro golpe, pensando em seus sobrinhos, Theodoro percebeu a incorreção de seus atos e optou por não mais continuar golpeando Valentim, apesar de saber que aquela única facada não seria suficiente para matá-lo.

Neste caso, Theodoro

A. não responderá por crime algum, diante de seu arrependimento.

B. responderá pelo crime de lesão corporal, em virtude de sua desistência voluntária.

C. responderá pelo crime de lesão corporal, em virtude de seu arrependimento eficaz.

D. responderá por tentativa de homicídio.

A) ERRADA - O art. 580 do CPP afirma que no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 29), a decisão do recurso interposto por um dos réus, desde que não esteja fundado em motivos exclusivamente de caráter pessoal, aproveitará aos outros.

B) CORRETA - A alternativa está correta, nos termos do art. 580 do CPP, que afirma que a decisão do recurso interposto por um dos réus irá beneficiar o outro, salvo se tal recurso estiver fundamentado em motivos de caráter pessoal.

C) ERRADA - Não é necessário que Andrea e Tiago interponham recurso especial, pois, se um deles interpor o recurso de apelação (como foi feito por Andrea), tal recurso irá gerar efeitos para ambos, desde que o recurso não esteja fundado em motivos de caráter pessoal (vide art. 580 do CPP).

D) ERRADA - Mesmo que Tiago não tenha interposto recurso, o art. 580 do CPP afirma que os efeitos do recurso, quando houver concurso de agentes, será aproveitado por todos, salvo por motivo de caráter pessoal.

7. (XXIV Exame OAB) Com dificuldades financeiras para comprar o novo celular pretendido, Vanessa, sem qualquer envolvimento pretérito com aparato policial ou judicial, aceita, a pedido de namorado de sua prima, que havia conhecido dois dias antes, transportar 500 g de cocaína de Alagoas para Sergipe. Apesar de aceitar a tarefa, Vanessa solicitou como recompensa R\$ 5.000,00, já que estava muito nervosa por nunca ter adotado qualquer comportamento parecido. Após a transferência do valor acordado, Vanessa esconde o material entorpecente na mala de seu carro e inicia o transporte da substância. Ainda no estado de Alagoas, 30 minutos depois, Vanessa é abordada por policiais e presa em flagrante. Após denúncia pela prática do crime de tráfico de drogas com causa de aumento do Art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 (?caracterizado tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal?), durante a instrução, todos os fatos são confirmados: Folha de Antecedentes Criminais sem outras anotações, primeira vez no transporte de drogas, transferência de valores, que o bem transportado era droga e que a pretensão era entregar o material em Sergipe.

Intimado da sentença condenatória nos termos da denúncia, o advogado de Vanessa, de acordo com as previsões da Lei nº 11.343/06 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deverá pleitear

A. o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e reconhecimento da tentativa.

B. o afastamento da causa de aumento e o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico

C. o afastamento da causa de aumento, apenas.

D. o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, apenas.

A) ERRADA - O art. 399, *caput*, do CPP esclarece que quando recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do MP e, se for o caso, do querelante e do assistente. Ademais, o art. 531, *caput*, do CPP, elenca a ordem em que serão ouvidos os envolvidos, na instrução de julgamento, que será sempre em primeiro o ofendido, as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como os esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se, finalmente ao debate.

B) ERRADA - O juiz ordenará a citação do acusado para que apresente sua resposta à acusação por escrito no prazo de 10 dias, de acordo com o *caput*, do art. 396 do CPP. O art. 399, *caput*, do CPP, dispõe que, o juiz designará dia e hora para audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do MP e, se for o caso, do querelante e do assistente. Em continuidade, na instrução de julgamento, que será sempre em primeiro o ofendido, as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como os esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se, finalmente ao debate, conforme o disposto pelo art. 531, *caput*, do CPP.

C) ERRADA - A primeira parte desta alternativa está correta, no entanto o prazo é de 10 dias, para que o acusado apresente a resposta à acusação por escrito, conforme dispõe o art. 396, *caput*, do CPP.

D) CORRETA - A alternativa está de acordo com a letra do art. 396, *caput*, do CPP, o qual esclarece que nos procedimentos ordinários e sumários, oferecida denúncia ou queixa, se o juiz não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para que apresente resposta à acusação por escrito no prazo de 10 dias.

8. (XIV Exame OAB - 2014.2) Wallace, hemofílico, foi atingido por um golpe de faca em uma região não letal do corpo. Júlio, autor da facada, que não tinha dolo de matar, mas sabia da condição de saúde específica de Wallace, sai da cena do crime sem desferir outros golpes, estando Wallace ainda vivo. No entanto, algumas horas depois, Wallace morre, pois, apesar de a lesão ser em local não letal, sua condição fisiológica agravou o seu estado de saúde.

Acerca do estudo da relação de causalidade, assinale a opção correta.

- A. O fato de Wallace ser hemofílico é uma causa relativamente independente preexistente, e Júlio não deve responder por homicídio culposo, mas, sim, por lesão corporal seguida de morte.
 - B. O fato de Wallace ser hemofílico é uma causa absolutamente independente preexistente, e Júlio não deve responder por homicídio culposo, mas, sim, por lesão corporal seguida de morte.
 - C. O fato de Wallace ser hemofílico é uma causa absolutamente independente concomitante, e Júlio deve responder por homicídio culposo.
 - D. O fato de Wallace ser hemofílico é uma causa relativamente independente concomitante, e Júlio não deve responder pela lesão corporal seguida de morte, mas, sim, por homicídio culposo.
- A) **CORRETA** - Será cabível a oposição de Recurso Ordinário Constitucional (por força do art. 105, inciso II, alínea "a" da CF/88, em razão da denegação de Habeas Corpus em 2ª instância. E, o RESE, por força do art. 581, inciso X, do CPP, pela denegação de Habeas Corpus pelo juiz de 1º grau.
- B) **ERRADA** - O RESE apenas será cabível em face da decisão do juiz de 1º grau, conforme estabelece o art. 581, inciso X, do CPP.
- C) **ERRADA** - Caberá o Recurso Ordinário Constitucional apenas em face da decisão que negou o Habeas Corpus em 2ª instância (art. 105, inciso II, alínea "a" da CF/88). Em face da decisão que nega Habeas Corpus em 1º instância, caberá RESE (art. 581, inciso X, do CPP).
- D) **ERRADA** - O recurso especial é cabível quando a decisão em análise traz interpretação divergente sobre lei federal, o que não é o caso (art. 105, inciso III, alínea "c" da CF/88). Enquanto o ROC, por sua vez, é oponível em face de decisões que negam HC em 2ª instância (art. 105, inciso II, alínea "a" da CF/88).

9. (XXII Exame OAB - 2017.1) Tony, a pedido de um colega, está transportando uma caixa com cápsulas que acredita ser de remédios, sem ter conhecimento que estas, na verdade, continham Cloridrato de Cocaína em seu interior. Por outro lado, José transporta em seu veículo 50g de Cannabis Sativa L. (maconha), pois acreditava que poderia ter pequena quantidade do material em sua posse para fins medicinais.

Ambos foram abordados por policiais e, diante da apreensão das drogas, denunciados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Tony e José deverá alegar em favor dos clientes, respectivamente, a ocorrência de

- A. erro de tipo, nos dois casos.
- B. erro de proibição, nos dois casos.
- C. erro de tipo e erro de proibição.
- D. erro de proibição e erro de tipo.

Nota Prévia

O indeferimento, de forma injustificada, da oitiva de uma testemunha, mesmo se tratando de uma faculdade processual do magistrado, ensejará violação ao princípio da Ampla Defesa (Art. 5º, inciso LV da CF/88). É necessário que o aluno faça uma leitura do CPP a partir dos valores e princípios expressos pela CRFB/88.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedente sobre o caso, se manifestou da seguinte forma: "*o indeferimento **justificado** da inquirição de testemunha, notadamente quando as razões por ela mesma apresentadas se mostram plausíveis, longe de implicar em violação ao princípio da ampla defesa, se apresenta, a uma, como medida em perfeita consonância com as funções do juiz no processo penal*". Portanto, no caso de indeferimento **injustificado**, tem-se violação ao princípio da ampla defesa e contraditório.

- A) **ERRADA** - Com base exclusivamente nos fatos narrados na questão, não é possível alegar na apelação a redução da pena ou a fixação de um regime de cumprimento de pena mais vantajoso, visto que faltam elementos para fundamentar essa afirmação. Vale ressaltar também que a redução de pena e o regime de cumprimento não são questões preliminares que estão relacionadas ao mérito.
- B) **CORRETA** - Segundo estabelece o art. 402 do CPP, houve uma violação ao princípio da ampla defesa, (art. 5º, inciso LV da CF/88) e, por consequência, nulidade. O dispositivo mencionado ressalta a possibilidade, das partes, requererem novas diligências, caso haja necessidade, ao final da instrução. As testemunhas referidas são uma exceção, não integrando o número máximo de testemunhas permitidas no procedimento. Porém, vale ressaltar que não há obrigatoriedade na oitiva, pois é facultado ao juiz quando julgar necessário, pelo exposto no art. 209, §1º, do CPP.
- C) **ERRADA** - Não há cabimento sobre tal diligência, pois é facultado ao juiz, quando julgar necessário, ouvir as referidas testemunhas, consoante art. 209, § 1º do CPP.
- D) **ERRADA** - A defesa não pediu a suspensão do prazo prescricional, uma vez que tal pedido poderia prejudicar o réu. O prazo prescricional apenas poderá ser suspenso pelas hipóteses trazidas em lei, no art. 366 e 368 do CPP.

10. (OAB-BR 2013.3) Lúcia, objetivando conseguir dinheiro, sequestra Marcos, jovem cego. Quando estava escrevendo um bilhete para a família de Marcos, estipulando o valor do resgate, Lúcia fica sabendo, pela própria vítima, que sua família não possui dinheiro algum. Assim, verificando que nunca conseguiria obter qualquer ganho, Lúcia desiste da empreitada criminosa e coloca Marcos dentro de um ônibus, orientando-o a descer do coletivo em determinado ponto. Com base no caso apresentado, assinale a afirmativa correta.

- A. Lúcia deve responder pelo delito de sequestro ou cárcere privado, apenas
- B. Lúcia não praticou crime algum, pois beneficiada pelo instituto da desistência voluntária.
- C. Lúcia deve responder pelo delito de extorsão mediante sequestro em sua modalidade consumada.
- D. Lúcia não praticou

crime algum, pois beneficiada pelo instituto do arrependimento eficaz.

A) ERRADA - Embora Flávio tenha manifestado o desejo de renunciar ao direito de recorrer, o recurso apresentado por Rafael deve ser conhecido pelo Tribunal, uma vez que o réu não teve acesso à defesa técnica previamente.

B) ERRADA - O réu pode desejar renunciar ao direito de recorrer, desde que formalize o pedido. Havendo conflito entre o desejo do réu e o de seu procurador, deve prevalecer a vontade do que deseja recorrer.

C) ERRADA - O recurso poderá ser conhecido, em função do disposto na Súmula 705 do STF.

D) CORRETA - Conforme determina a Súmula 705 do STF: “A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta”.

1. (XX Exame OAB - 2016.2) Clodoaldo figura como indiciado em inquérito policial que investiga a prática de um crime de estupro de vulnerável. Já no curso das investigações, Clodoaldo apresenta sinais de que poderia ser portador de doença mental. Concluídas as investigações, é oferecida denúncia contra o indiciado.

Durante a audiência, o advogado de Clodoaldo requer a instauração de incidente de insanidade mental, sendo o pleito indeferido pelo magistrado, que considerou o ato protelatório.

Sobre o tema incidente de insanidade mental, é correto afirmar que

A. se o perito concluir que o acusado era inimputável ao tempo da infração, o processo prosseguirá, mas se a insanidade surgiu após o ato criminoso imputado, o processo ficará suspenso.

B. da decisão do magistrado que indeferiu a instauração do incidente caberá recurso em sentido estrito.

C. diante da suspeita da autoridade policial, poderia ela mesmo ter instaurado incidente de insanidade mental.

D. o incidente de insanidade mental é processado em autos em apartado e não gera, de imediato, qualquer suspensão do processo.

A) CORRETA - Conforme dispõe o artigo 151 do CPP, se os peritos concluírem que o acusado era, ao tempo da infração, irresponsável nos termos do artigo 22 do CP, o processo prosseguirá, com a presença do curador. E o artigo 152 do CPP aduz que se se verificar que a doença mental sobreveio à infração o processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça, observado o § 2º do artigo 149 do CPP.

B) ERRADA - Conforme estabelece o art. 581 do CPP, caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença no processo. Assim, não cabe de decisão que indeferiu a instauração do incidente.

C) ERRADA - Conforme dispõe o § 1º do artigo 149 do CPP, o exame médico-legal poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito, mediante representação da autoridade policial ao Juiz competente.

D) ERRADA - O artigo 153 do CPP aduz que o incidente de insanidade mental processar-se-á em auto apartado, que só depois da apresentação do laudo, será apenso ao processo principal. Contudo, o § 2º do artigo 149 do CPP determina que o juiz nomeará curador ao acusado, quando determinar o exame, ficando suspenso o processo, se já iniciada ação penal, salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento.

2. (I Exame OAB - 2010.1) Márcio foi denunciado pelo crime de bigamia. O advogado de defesa peticionou ao juízo criminal requerendo a suspensão da ação penal, por entender que o primeiro casamento de Márcio padecia de nulidade, fato que gerou ação civil anulatória, em trâmite perante o juízo cível da mesma comarca. Nessa situação hipotética:

A. deverá o juízo criminal, de ofício, extinguir a punibilidade de Márcio, uma vez que o delito de bigamia foi revogado.

B. considerando-se a independência das instâncias, o processo criminal deverá ter seguimento independentemente do desfecho da ação anulatória civil.

C. apesar de as instâncias cível e criminal serem independentes, o juízo criminal poderá, por cautela, determinar a suspensão da ação penal até que se resolva, no juízo cível, a controvérsia relativa à nulidade do primeiro casamento de Márcio.

D. a ação penal deverá ser suspensa até que a nulidade do primeiro casamento de Márcio seja resolvida definitivamente no juízo cível.

A) ERRADA - O delito de adultério foi revogado pela Lei nº 11.106, de 2005. Contudo, em relação ao delito de bigamia, o mesmo continua tipificado no art. 235 do CP.

B) ERRADA - Se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia, que o juiz reputar séria e fundada, sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso até que no juízo cível seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente (Art. 92 do CPP). Sendo o crime de Ação Pública, o Ministério Público, quando necessário, promoverá a ação civil ou prosseguirá na que tiver sido iniciada, com a citação dos interessados.

C) ERRADA - Em se tratando de Estado Civil da Pessoa é Obrigatória a suspensão do processo. No entanto, o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão sobre questão diversa, da competência do juízo cível, e se neste houver sido proposta ação para resolvê-la, o juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite, suspender o curso do processo, após a inquirição das testemunhas e realização das outras provas de natureza urgente (Art. 92 do CPP).

D) CORRETA - Nesse caso, o curso da ação penal ficará suspenso até que no juízo cível seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente (Art. 92 do CPP).

3. (XXXII Exame OAB - 2021.1) Vitor foi denunciado pela suposta prática dos crimes de furto e ameaça, já que teria ingressado em estabelecimento comercial e, enquanto subtraía produtos, teria, para garantir o sucesso da empreitada delitiva, ameaçado o funcionário que realizava sua abordagem. Considerando que o funcionário não compareceu em juízo para esclarecimento dos fatos,

Vitor veio a ser absolvido por insuficiência de provas, transitando em julgado a

sentença. Outro promotor de justiça, ao tomar conhecimento dos fatos e localizar o funcionário para ser ouvido em juízo, veio a

denunciar Vitor pelo mesmo evento, mas, dessa vez, pelo crime de roubo impróprio. Após citação, caberá ao(à) advogado(a) de Vitor, sob o ponto de vista técnico,

- A. buscar a desclassificação para o crime de furto simples em concurso com o de ameaça no momento das alegações finais, mas não a extinção do processo, considerando que a absolvição anterior foi fundamentada em insuficiência probatória.
- B. requerer, em resposta à acusação, a absolvição sumária de Vitor, pois está provado que o fato não ocorreu.
- C. apresentar exceção de litispendência, requerendo a extinção do processo.
- D. apresentar exceção de coisa julgada, buscando extinção do processo.

A) ERRADA - Um dos efeitos de uma sentença de mérito definitiva (condenatória ou absolutória) é o surgimento de coisa julgada material, com efeitos extraprocessuais. Assim, não cabe desclassificação, mas sim a oposição de exceção de coisa julgada material.

B) ERRADA - A absolvição sumária é uma hipótese de "julgamento antecipado do mérito" no processo penal, e só tem lugar nos seguintes casos: a) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; b) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimizabilidade; c) que o fato narrado evidentemente não constitui crime; d) extinta a punibilidade do agente.

C) ERRADA - Nas palavras do professor Norberto Avena, a exceção de coisa julgada difere, absolutamente, da exceção de litispendência, pois esta pressupõe a coexistência de dois ou mais processos idênticos em andamento, enquanto aquela se justifica na existência de um processo em andamento e outro já extinto definitivamente com julgamento de mérito.

D) CORRETA - A exceção de coisa julgada advém do princípio do *ne bis in idem* (ninguém pode ser punido ou processado pelo mesmo fato mais de uma vez). Norberto Avena ensina que poderá ser deduzida quando se encontrar em tramitação processo criminal por fato já decidido em outro processo por sentença transitada em julgado.

4. (XVIII Exame OAB - 2015.3) Bruna foi presa em flagrante e denunciada pela prática de um crime de falsificação de documento público. Na ocasião da prisão, foi apreendida uma mochila que estava dentro do veículo de Bruna, sendo que em seu interior existiam algumas joias. Diante da natureza do crime apurado, não existe mais interesse na mochila apreendida com as joias para o desenrolar do processo. Cláudia, colega de trabalho de Bruna, requer a restituição desses bens, alegando ser proprietária. Existe, porém, dúvida quanto ao direito da reclamante.

Considerando as informações narradas na hipótese, é correto afirmar que

- A. a restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz, sempre ouvido o Ministério Público.
- B. o pedido de restituição não deverá ser autuado em autos em apartado.
- C. havendo dúvida sobre o verdadeiro dono, não superada no incidente, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas.
- D. não caberá produção de provas no incidente de restituição.

A) ERRADA - Havendo dúvida quanto ao direito do reclamante referente à restituição das coisas apreendidas, apenas o juiz criminal poderá decidir o incidente, conforme menciona o § 1º do art. 120 do CPP (Decreto-lei nº 3.689/41).

B) ERRADA - O pedido de restituição deve ser autuado em autos apartados (art. 120, § 1º, do CPP).

C) CORRETA - Segundo dispõe o art. 120, § 4º, do CPP, caso ainda reste dúvida sobre o verdadeiro dono das coisas, mesmo após o incidente de restituição, o juiz remeterá as partes ao juízo cível e ordenará o depósito das coisas até que se resolva o caso.

D) ERRADA - O § 1º do art. 120 do CPP estabelece um prazo de 5 dias para que o requerente possa realizar a produção de provas no incidente de restituição de coisas.

5. (OAB-BR 2011.1) Em relação ao incidente de falsidade, é correto afirmar que

- A. se reconhecida a falsidade por decisão irrecurável, mandará desentranhar o documento e remetê-lo, com os autos do processo incidente, ao Ministério Público.
- B. arguida, por escrito, a falsidade de documento constante dos autos, o juiz observará o seguinte processo: mandará autuar em apartado a impugnação e em seguida ouvirá a parte contrária, que, num prazo de 24 (vinte e quatro) horas, oferecerá resposta.
- C. a arguição de falsidade, feita por procurador, não exige poderes especiais.
- D. o juiz não poderá, de ofício, proceder à verificação da falsidade.

A) Correta - tendo como fundamentação o artigo 145, inciso IV do CPP.

Art. 145. Arguida, por escrito, a falsidade de documento constante dos autos, o juiz observará o seguinte processo:

IV - se reconhecida a falsidade por decisão irrecurável, mandará desentranhar o documento e remetê-lo, com os autos do processo incidente, ao Ministério Público.

B) Incorreta - Pois o prazo não é de 24 (vinte e quatro) horas e sim de 48 (quarenta e oito) horas. Artigo 145, inciso I do CPP. Art. 145. Arguida, por escrito, a falsidade de documento constante dos autos, o juiz observará o seguinte processo:

I - mandará autuar em apartado a impugnação, e em seguida ouvirá a parte contrária, que, no prazo de 48 horas, oferecerá resposta;

C) Incorreta - uma vez que a arguição de falsidade, feita por procurador, exige poderes especiais. Esta alternativa viola o artigo 146 do CPP. Art. 146. A arguição de falsidade, feita por procurador, exige poderes especiais.

A alternativa

D) Incorreta - já que viola o artigo 147 do CPP.

Art. 147. O juiz poderá, de ofício, proceder à verificação da falsidade.

6. (XXXIV Exame OAB - 2022.1) Matheus está sendo investigado por suposta prática de crime de uso de documento público falso. Após representação da autoridade policial, o juiz deferiu que fosse realizada busca e apreensão na residência do investigado. Realizadas diversas diligências e concluído o procedimento investigatório, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, ocasião em que Lúcia, promotora de justiça junto à 5ª Vara Criminal daquela mesma comarca, ofereceu denúncia imputando a Matheus a prática do crime do Art. 304 (uso de documento falso) do Código Penal.

O magistrado recebeu a denúncia oferecida, e a defesa técnica de Matheus foi intimada, após citação, para a adoção das medidas cabíveis. Ocorre que o advogado de Matheus veio a tomar conhecimento que o denunciado devia R\$ 2.000,00 (dois mil reais) a Lúcia, pois, em momento anterior, não havia prestado um serviço contratado e pago pela promotora de justiça.

Considerando as informações narradas e de acordo com as previsões do Código de Processo Penal, o advogado de Matheus

poderá

- A. apresentar resposta à acusação, mas não exceção, tendo em vista que as causas de suspeição e impedimento do magistrado não são aplicáveis aos membros do Ministério Público.
- B. opor exceção de ilegitimidade da parte, diante da constatação de causa de impedimento do membro do Ministério Público que ofereceu denúncia.
- C. opor exceção de suspeição, diante da causa de impedimento do membro do Ministério Público que ofereceu a denúncia.
- D. opor exceção de suspeição, diante da constatação de causa de suspeição do membro do Ministério Público que ofereceu a denúncia.

A) ERRADA - Nos termos do **Art. 258 do CPP**, “ os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, e a eles se estendem, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes”.

B) ERRADA - A ilegitimidade de parte afasta o próprio direito de ação, já que a legitimidade (junto com o interesse) é uma condição da ação. Assim, ocorreria ilegitimidade de parte se o MP oferecesse denúncia por um crime de ação penal privada, já que a **legitimidade** para tanto pertence ao querelante.

C) ERRADA - Não é caso de impedimento (ordem objetiva), mas sim de suspeição (ordem subjetiva). Diante disso será cabível a oposição de exceção de suspeição.

- D) CORRETA** - A suspeição deriva da norma esculpida no **Art. 254, V, do CPP**: “juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes: [...] V - se for **credor** ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes”. Ademais, cabe ressaltar que ao MP se estendem, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes (Art. 258 do CPP).

7. (XXXII Exame OAB - 2021.1) Rita foi denunciada pela suposta prática de crime de furto qualificado, pois teria, mediante fraude, subtraído uma bicicleta de sua amiga Regina. Ao ser citada, de imediato Rita procurou seu advogado, informando que, na verdade, a bicicleta seria de sua propriedade e que, inclusive, já era autora de ação cível na qual buscava o reconhecimento da propriedade do objeto, mas que a questão não seria de simples solução. Com base apenas nas informações expostas, o advogado de Rita poderá buscar

- A. a suspensão da ação penal diante da existência de questão prejudicial obrigatória, ficando, nessa hipótese, suspenso também o curso do prazo prescricional.
- B. a suspensão da ação penal diante da existência de questão prejudicial facultativa, e, caso o juiz indefira o pedido, caberá recurso em sentido estrito.
- C. a suspensão da ação penal diante da existência de questão prejudicial facultativa, podendo o magistrado também decretar a suspensão de ofício

D. a intervenção do Ministério Público na ação de natureza cível, mas não a suspensão da ação penal, diante da independência entre as instâncias.

A) **ERRADA** - A questão prejudicial obrigatória é somente aquela relativa ao estado civil das pessoas: “se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia, que o juiz reputar séria e fundada, sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso até que no juízo cível seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente” (Art. 92 do CPP).

B) **ERRADA** - Na decisão de uma questão prejudicial facultativa não caberá recurso (Art. 93, § 2º, da CPP).

C) **CORRETA** - Antes de comentar o item é necessário fazer uma indagação: o que seria uma questão prejudicial facultativa? Simples! É toda aquela que não seja obrigatória. Parece até redundante, mas é o que a lei adjetiva penal diz: “Se o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão sobre questão diversa da prevista no artigo anterior (Art. 92 do CPP), da competência do juízo cível, e se neste houver sido proposta ação para resolvê-la, o juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite, suspender o curso do processo, após a inquirição das testemunhas e realização das outras provas de natureza urgente” (Art. 93 do CPP).

D) **ERRADA** - Suspenso o processo, e tratando-se de crime de ação pública, incumbirá ao Ministério Público intervir imediatamente na causa cível, para o fim de promover-lhe o rápido andamento. Até nesse ponto o item está correto. Contudo, em ambas questões prejudiciais (obrigatória ou facultativa, se admitida pelo juiz) deve o processo ser suspenso.

8. (XXIX Exame OAB - 2019.2) Luiz foi denunciado pela prática de um crime de estelionato. Durante a instrução, o ofendido apresentou, por meio de assistente de acusação, documento supostamente assinado por Luiz, que confirmaria a prática delitiva. Ao ter acesso aos autos, Luiz informa ao patrono ter certeza de que aquele documento seria falso, pois não foi por ele assinado. Com base nas informações narradas, de acordo com as previsões do Código de Processo Penal, o advogado de Luiz poderá

- A. alegar apenas a insuficiência de provas e requerer a extração de cópias para o Ministério Público, mas não poderá, neste processo, verificar a veracidade do documento.
- B. alegar, desde que seja procurador com poderes especiais, a falsidade do documento para fins de instauração de incidente de falsidade.
- C. arguir, com procuração com poderes gerais, a falsidade do documento, gerando incidente de falsidade em autos em apartado.
- D. alegar, oralmente, a falsidade do documento, devendo o incidente ser decidido nos autos principais.

A) **ERRADA** - Quando se fala em processo ou procedimento incidente, está se referindo à tramitação paralela de determinada questão, cujo objeto não é o mesmo daquele tratado no processo principal. Assim sendo, no caso em tela, será cabível o incidente de falsidade.

B) **CORRETA** - A arguição de falsidade, feita por procurador, exige poderes especiais (Art. 146 do CPP).

C) **ERRADA** - A primeira afirmação está incorreta, considerando que deve ser arguido o incidente por procurador com poderes especiais (Art. 146 do CPP). A segunda parte está correta, o procedimento do incidente de falsidade deve ser feito em autos apartados (Art. 145, I, do CPP).

D) **ERRADA** - A falsidade de documento constante dos autos deverá ser arguida por escrito (Art. 145 do CPP)

9. (XXII Exame OAB - 2017.1) Ricardo foi denunciado, perante a 1ª Vara Criminal de determinada cidade, pela prática de crime de associação para o tráfico com mais 04 outros indivíduos, destacando a denúncia o local, o período e a existência de outros indivíduos não identificados, integrantes da mesma associação. Foi condenado em primeira instância e foi mantida a prisão preventiva, apresentando a defesa recurso de apelação. No dia seguinte da condenação, na cadeia, Ricardo vem a ser notificado em razão de denúncia diversa oferecida pelo Ministério Público, agora perante a 2ª Vara Criminal da mesma cidade, pela prática do mesmo crime de associação para o tráfico, em iguais período e local da primeira denúncia, mas, dessa vez, foram denunciados também os indivíduos não identificados mencionados no primeiro processo. Ricardo, então, entra em contato com seu advogado, informando da nova notificação. Considerando a situação narrada, caberá ao advogado de Ricardo apresentar exceção de

- A. litispendência.
- B. coisa julgada.
- C. incompetência.
- D. ilegitimidade.

A) **CORRETA** - Considerando que Ricardo está sendo processado duas vezes pelo mesmo fato, estando ambas as ações penais em curso, uma vez que houve recurso em relação a primeira ação penal, a defesa deverá apresentar exceção de litispendência, na forma do art. 95, III do CPP.

B) **ERRADA** - Não houve coisa julgada, uma vez que em relação a primeira ação penal ainda há em curso a análise do recurso apresentado pela defesa. Dessa forma, deverá ser apresentada exceção de litispendência, conforme o art. 95, III do CPP.

C) **ERRADA** - Não há que se falar em incompetência, mas, sim, em hipótese de arguição de exceção de litispendência, uma vez que ambas as ações penais estão em curso tratando do mesmo fato imputado a Ricardo, conforme preceitua o art. 95, III do CPP.

D) **ERRADA** - Em análise do caso hipotético trazido pela questão, se verifica que Ricardo está sendo processado duplamente pelo mesmo fato, com ambas as ações penais em curso (já que em relação a primeira ação penal ainda consta recurso apresentado pela defesa, ou seja, sem trânsito em julgado), sendo necessário, portanto, que a defesa apresente exceção de litispendência, nos termos do art. 95, III do CPP.

10. (XVI Exame OAB - 2015.1) Melinda Cunha foi denunciada pela prática do crime de bigamia. Ocorre que existe ação em curso no juízo cível onde se discute a validade do primeiro casamento celebrado pela denunciada.

Entendendo o magistrado penal que a existência da infração penal depende da solução da controvérsia no juízo cível e que esta é séria e fundada, estaremos diante de:

- A. prejudicial obrigatória, o que levará à suspensão do processo criminal e do prazo prescricional.
- B. prejudicial facultativa, podendo o magistrado suspender o processo por, no máximo, 06 meses.
- C. prejudicial obrigatória, o que levará à suspensão do processo criminal, mas não do curso do prazo prescricional.
- D. prejudicial facultativa, podendo o magistrado suspender o processo por, no máximo, 01 ano.

A) **CORRETA** - Constitui crime de bigamia contrair alguém, sendo casado, novo casamento, conforme artigo 235 do CP. Ocorrendo o crime de bigamia, a pessoa prejudicada ingressará com ação criminal e quando houver ação no cível onde se discute a validade do primeiro casamento, essa questão prejudicial implicará na suspensão obrigatória do processo criminal, até que no juízo cível seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, conforme entendimento do artigo 92 do CPP. E por força do artigo 116, inciso I, do CP, enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime, a prescrição não correrá.

B) **ERRADA** - Questões prejudiciais são aquelas que devem ser avaliadas pelo juiz com valoração penal ou extrapenal e devem ser decididas antes do mérito da ação principal. No caso em análise, verifica-se a incidência de questão prejudicial obrigatória, pois o juiz penal está diante de uma questão que deve ser dirimida no juízo cível. Assim, observa-se o disposto no art. 92, caput, do CPP: “se a decisão sobre a existência da infração depende da solução de controvérsia, que o juiz reputar séria e fundada, sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso até que no juízo cível seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado (...)”.

C) **ERRADA** - Conforme mencionado na explicação da alternativa anterior, a questão trata de prejudicial obrigatória, portanto, a suspensão deve permanecer pelo tempo necessário.

D) **ERRADA** - No caso em tela há questão prejudicial obrigatória, portanto, o juiz da causa suspenderá o processo até que a questão seja resolvida, conforme artigo 116 do CP.

Processo Penal: Provas

1. (XXIX Exame OAB - 2019.2) Glauber foi denunciado pela prática de um crime de roubo majorado. Durante a audiência de instrução e julgamento, que ocorreu na ausência do réu, em razão do temor da vítima e da impossibilidade de realização de videoconferência, o Ministério Público solicitou que a vítima descrevesse as características físicas do autor do fato. Após a vítima descrever que o autor seria branco e baixo e responder às perguntas formuladas pelas partes, ela foi conduzida à sala especial, para a realização de reconhecimento formal.

No ato de reconhecimento, foram colocados, com as mesmas roupas, lado a lado, Glauber, branco e baixo, Lucas, branco e alto, e Thiago, negro e baixo, apesar de a carceragem do Tribunal de Justiça estar repleta de presos para a realização de audiências, inclusive com as características descritas pela ofendida. A vítima reconheceu Glauber como o autor dos fatos, sendo lavrado auto subscrito pelo juiz, pela vítima e por duas testemunhas presenciais.

Considerando as informações narradas, o advogado de Glauber, em busca de futuro reconhecimento de nulidade da instrução ou absolvição de seu cliente, de acordo com o Código de Processo Penal e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, deverá consignar, na assentada da audiência, seu inconformismo em relação ao reconhecimento realizado pela vítima,

- A. em razão da oitiva da vítima na ausência do réu, já que o direito de autodefesa inclui o direito de presença em todos os atos do processo.
- B. tendo em vista que, de acordo com as previsões do Código de Processo Penal, ela não poderia ter descrito as características do autor dos fatos antes da realização do reconhecimento.
- C. em razão das características físicas apresentadas pelas demais pessoas colocadas ao lado do réu quando da realização do ato, tendo em vista a possibilidade de participarem outras pessoas com características semelhantes.
- D. tendo em vista que o auto de reconhecimento deveria ter sido subscrito pelo juiz, pelo réu, por seu defensor e pelo Ministério Público, além de três testemunhas presenciais.

A) **ERRADA** - A regra adotada pelo Código de Processo Penal é que o acusado esteja presente no momento da oitiva da testemunha ou ofendido, contudo, se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor (Art. 217 do CPP).

B) **ERRADA** - O reconhecimento de pessoa se constitui em meio de prova para a formação do convencimento do magistrado acerca procedência ou improcedência da pretensão punitiva estatal. A primeira etapa do reconhecimento de pessoa é a descrição pela testemunha ou ofendido da pessoa que deva ser reconhecida, no caso, o acusado (Art. 226, I, do CPP).

C) **CORRETA** - Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la (Art. 226, II, do CPP).

D) **ERRADA** - O auto de reconhecimento deverá ser subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais (Art. 226, III, do CPP).

2. (XXVIII Exame OAB - 2019.1) A autoridade policial recebeu denúncia anônima informando que Gabriel seria autor de um crime de apropriação indébita (Art. 168 do CP. Pena: 01 a 04 anos de reclusão e multa). Realizou, então, diligências para verificar a relevância daquela informação e, após constatar que havia motivos para justificar o início de investigação, instaurou inquérito para apurar a infração penal antes mencionada, indiciando Gabriel. O primeiro ato da investigação foi requerer, ao juízo competente, interceptação das comunicações telefônicas de Gabriel, pedido esse que foi deferido. Após a interceptação, a autoridade policial buscou obter outros elementos informativos, ouvindo a vítima e testemunhas que tinham conhecimento dos fatos e da autoria delitiva.

Após o fim do prazo de 15 dias fixado para interceptação, com nova representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público, o juiz deferiu a prorrogação da medida, reiterando os termos da Portaria decisória que autorizou a medida inicial e destacando que aqueles fundamentos persistiam e foram confirmados pelo teor das transcrições das conversas já obtidas.

Gabriel, no curso das investigações, foi intimado para prestar esclarecimentos, momento em que entrou em contato com seu advogado, que obteve acesso ao procedimento. Considerando as informações narradas, o(a) advogado(a) de Gabriel poderá questionar a interceptação telefônica realizada, porque

- A. a primeira notícia do crime foi oriunda de denúncia anônima, o que impede que seja instaurada investigação, ainda que a autoridade policial realize diligências para confirmar a necessidade de iniciar procedimento investigatório.
 - B. o crime investigado é punido com pena de reclusão que não ultrapassa 04 anos de pena privativa de liberdade.
 - C. a prova da infração poderia ter sido obtida por outros meios disponíveis.
 - D. a decisão de prorrogação do prazo da medida utilizou-se de fundamentação per relationem, o que não é admitido no Processo Penal brasileiro.
- A) ERRADA** - É possível sim a instauração de procedimento investigatório com base em denúncia anônima. O tema inclusive já foi objeto de análise pelo STF no [Habeas Corpus 117.988](#).
- B) ERRADA** - Não procede a afirmação de que a pena do crime de apropriação indébita não pode ultrapassar 04 anos de pena privativa de liberdade, uma vez que o próprio dispositivo legal que prevê o delito, art. 168, do CP, dispõe em seus parágrafos sobre as hipóteses de aumento da pena.
- C) CORRETA** - Eis o gabarito da questão. Conforme determina o art. 2º, inciso II, da Lei 9.296/96, a interceptação não será admitida quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Os incisos I e II do referido dispositivo também trazem outras hipóteses de não admissão da interceptação, quais sejam: não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; e, o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.
- D) ERRADA** - A *per relationem*, trata-se de da motivação por meio da qual se faz remissão ou referência às alegações de uma das partes, a precedente ou a decisão anterior nos autos do mesmo processo. Essa fundamentação é admitida pela jurisprudência, conforme [AI 738982 AgR](#), Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012.

3. (XXIX Exame OAB - 2019.2) Tomás e Sérgio foram denunciados como incurso nas sanções penais do crime do Art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), narrando a acusação que, no delito, teria ocorrido ato libidinoso diverso da conjunção carnal, já que os denunciados teriam passado as mãos nos seios da criança, e que teria sido praticado em concurso de agentes.

Durante a instrução, foi acostado ao procedimento laudo elaborado por um perito psicólogo oficial, responsável pela avaliação da criança apontada como vítima, concluindo que o crime teria, de fato, ocorrido. As partes tiveram acesso posterior ao conteúdo do laudo, apesar de intimadas da realização da perícia anteriormente. O magistrado responsável pelo julgamento do caso, avaliando a notícia concreta de que Tomás e Sérgio, durante o deslocamento para a audiência de instrução e julgamento, teriam um plano de fuga, o que envolveria diversos comparsas armados, determinou que o interrogatório fosse realizado por videoconferência.

No momento do ato, os denunciados foram ouvidos separadamente um do outro pelo magistrado, ambos acompanhados por defesa técnica no estabelecimento penitenciário e em sala de audiência durante todo ato processual. Insatisfeitos com a atuação dos patronos e acreditando na existência de ilegalidades no procedimento, Tomás e Sérgio contratam José para assistência técnica. Considerando apenas as informações narradas, José deverá esclarecer que

- A. o interrogatório dos réus não poderia ter sido realizado separadamente, tendo em vista que o acusado tem direito a conhecer todas as provas que possam lhe prejudicar.
 - B. não poderia ter sido realizado interrogatório por videoconferência, mas tão só oitiva das testemunhas na ausência dos acusados, diante do direito de presença do réu e ausência de previsão legal do motivo mencionado pelo magistrado.
 - C. o laudo acostado ao procedimento foi válido em relação à sua elaboração, mas o juiz não ficará adstrito aos termos dele, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.
 - D. o laudo deverá ser desentranhado dos autos, tendo em vista que elaborado por apenas um perito oficial, sendo certo que a lei exige que sejam dois profissionais e que seja oportunizada às partes apresentação de quesitos complementares.
- A) ERRADA** - Havendo mais de um acusado, serão interrogados separadamente (Art. 191 do CPP)
- B) ERRADA** - O interrogatório por videoconferência poderá ser utilizado para prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento (Art. 185, § 2º, II, do CPP)
- C) CORRETA** - O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte (Art. 182 do CPP).
- D) ERRADA** - O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior (Art. 159 do CPP). Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame (Art. 159, § 2º, do CPP).

4. (XIV Exame OAB - 2014.2) O Delegado de Polícia, desconfiado de que Fabiano é o líder de uma quadrilha que realiza assaltos à mão armada na região, decide, com a sua equipe, realizar uma interceptação telefônica sem autorização judicial. Durante algumas semanas, escutaram diversas conversas, por meio das quais descobriram o local onde a res telefônica era armazenada para posterior revenda.

Com essa informação, o Delegado de Polícia representou pela busca e apreensão a ser realizada na residência suspeita, sendo tal diligência autorizada pelo Juízo competente. Munidos do mandado de busca e apreensão, ingressam na residência

diversos objetos fruto de roubo, como joias, celulares, documentos de identidade etc., tudo conforme indicou a interceptação telefônica. Assim, Fabiano foi conduzido à Delegacia, onde se registrou a ocorrência.

Acerca do caso narrado, assinale a opção correta.

- A. A realização da busca e apreensão é admissível, tendo em vista que houve autorização prévia do juízo competente, existindo justa causa para ajuizamento da ação penal.
 - B. A realização da busca e apreensão é admissível, apesar da interceptação telefônica ter sido realizada sem autorização judicial, existindo justa causa para ajuizamento da ação penal.
 - C. A realização da busca e apreensão não é admissível porque houve representação do Delegado de Polícia, não existindo justa causa para o ajuizamento da ação penal.
 - D. A realização da busca e apreensão não é admissível, pois derivou de uma interceptação telefônica ilícita, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, não existindo justa causa para o ajuizamento da ação penal.
- A) **ERRADA** - Apesar de realizada mediante autorização do juiz, a busca e apreensão não é admitida neste caso, pois derivou de interceptações telefônicas ilícitas, não existindo justa causa para o ajuizamento da ação penal (vide art. 157, §1º do Código de Processo Penal).
- B) **ERRADA** - O art. 157, §1º, do CPP, determina que são inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas no processo penal, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Assim, a realização da busca e apreensão é inadmissível.
- C) **ERRADA** - A inadmissão da busca e apreensão não se deve ao fato de ter havido representação do Delegado de Polícia, mas porque o Código de Processo Penal não permite que sejam utilizadas provas lícitas que derivem de provas ilícitas para a instrução do feito (vide art. 157, §1º, do CPP).
- D) **CORRETA** - A realização de busca e apreensão não é admissível, pois se aplica a teoria dos frutos da árvore envenenada, constante no art. 157, §1º do Código de Processo Penal, o qual afirma: *"São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras."*

5. (OAB-BR 2012.1) Huguinho está sendo acusado pela prática do delito de tráfico de entorpecentes. O Ministério Público narra na inicial acusatória que o acusado foi preso em flagrante com 120 papelotes de cocaína, na subida do morro ?X?, em conhecido ponto de venda de entorpecentes. O Magistrado competente notifica o denunciado Huguinho para apresentar a defesa preliminar. Após a resposta prévia, a denúncia é recebida, oportunidade em que o Juiz designará dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, ordenará a citação pessoal do acusado e a intimação do Ministério Público. De acordo com a Lei nº. 11.343/06, na Audiência de Instrução e Julgamento.

- A. o juiz interrogará o acusado, promoverá a inquirição das testemunhas (acusação e defesa), dando a palavra, sucessivamente, para a acusação e para a defesa, para sustentação oral, proferindo, posteriormente, sentença.
 - B. o juiz procederá a inquirição das testemunhas (acusação e defesa), interrogando-se em seguida o acusado e, após, proferirá sentença.
 - C. o juiz ouvirá a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença.
 - D. o juiz providenciará o interrogatório do acusado, a oitiva da vítima e das testemunhas de defesa, nessa ordem, passando aos debates orais e à prolação da sentença.
- A) **ERRADA** - Apesar de realizada mediante autorização do juiz, a busca e apreensão não é admitida neste caso, pois derivou de interceptações telefônicas ilícitas, não existindo justa causa para o ajuizamento da ação penal (vide art. 157, §1º do Código de Processo Penal).
- B) **ERRADA** - O art. 157, §1º, do CPP, determina que são inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas no processo penal, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Assim, a realização da busca e apreensão é inadmissível.
- C) **ERRADA** - A inadmissão da busca e apreensão não se deve ao fato de ter havido representação do Delegado de Polícia, mas porque o Código de Processo Penal não permite que sejam utilizadas provas lícitas que derivem de provas ilícitas para a instrução do feito (vide art. 157, §1º, do CPP).
- D) **CORRETA** - A realização de busca e apreensão não é admissível, pois se aplica a teoria dos frutos da árvore envenenada, constante no art. 157, §1º do Código de Processo Penal, o qual afirma: *"São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras."*

6. (OAB-BR 2011.2) A respeito da prova no processo penal, assinale a alternativa correta.

- A. A prova objetiva demonstra a existência/inexistência de um determinado fato ou a veracidade/falsidade de uma determinada alegação. Todos os fatos, em sede de processo penal, devem ser provados.
 - B. São consideradas provas ilícitas aquelas obtidas com a violação do direito processual. Por outro lado, são consideradas provas ilegítimas as obtidas com a violação das regras de direito material.
 - C. As leis em geral e os costumes não precisam ser comprovados.
 - D. A lei processual pátria prevê expressamente a inadmissibilidade da prova ilícita por derivação, perfilhando-se à "teoria dos frutos da árvore envenenada" ("fruits of poisonous tree").
- A) **ERRADA** - O objeto da prova é a coisa, o fato, o acontecimento que deve ser conhecido pelo juiz, a fim de que possa emitir um juízo de valor. Entretanto, não podemos confundir o objeto da prova com objeto de prova. Este significa que fatos ou coisas devem ser provados, pois os fatos notórios não necessitam ser provados, como, por exemplo, se o dia 25 de dezembro é ou não Natal. Por fato notório entendemos aquele que é do conhecimento de qualquer pessoa medianamente informada, assim sendo, nem todo fato precisa ser provado.

B) ERRADA - A vedação da prova pode estar estabelecida em norma processual ou em norma de direito material, surgindo, em nível doutrinário, a diferença entre as duas: será prova ilegítima quando a ofensa for ao direito processual e será ilícita quando a ofensa for ao direito material.

C) ERRADA - Não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir de quem a invoca prova do texto e da vigência (Art. 14 da LINB). Utilizando o Código de Processo Civil de forma analógica, percebemos que a parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário (costumes) provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar (Art. 376 do CPC).

D) CORRETA - São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras (Art. 157, § 1º, do CPP).

7. (XXIV Exame OAB) Tiago, funcionário público, foi vítima de crime de difamação em razão de suas funções. Após Tiago narrar os fatos em sede policial e demonstrar interesse em ver o autor do fato responsabilizado, é instaurado inquérito policial para investigar a notícia de crime. Quando da elaboração do relatório conclusivo, a autoridade policial conclui pela prática delitiva da difamação, majorada por ser contra funcionário público em razão de suas funções, bem como identifica João como autor do delito. Tiago, então, procura seu advogado e informa a este as conclusões 1 (um) mês após os fatos. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Tiago, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deverá esclarecer que

- A. caberá ao Ministério Público oferecer denúncia em face de João após representação do ofendido, mas Tiago não poderá optar por oferecer queixa-crime.
- B. caberá a Tiago, assistido por seu advogado, oferecer queixa-crime, não podendo o ofendido optar por oferecer representação para o Ministério Público apresentar denúncia.
- C. Tiago poderá optar por oferecer queixa-crime, assistido por advogado, ou oferecer representação ao Ministério Público, para que seja analisada a possibilidade de oferecimento de denúncia.
- D. caberá ao Ministério Público oferecer denúncia, independentemente de representação do **Portal**

A) ERRADA - De acordo com a Súmula 714 do STF, em crimes contra a honra de servidor público no exercício de suas funções, é concorrente entre o ofendido e o Ministério Público.

B) ERRADA - Conforme entendimento fixado pelo STF em sua Súmula 714, o Ministério Público pode analisar representação feita por servidor público nos casos de crimes contra a honra.

C) CORRETA - É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público (desde que haja representação do ofendido), para ação penal por crime contra a honra de servidor público no exercício de suas funções (Súmula 714 do STF).

D) ERRADA - Para que o Ministério Público possa apresentar denúncia, é necessária a representação do ofendido na hipótese de crime contra a honra de servidor público, no exercício de suas funções, conforme estabelece a Súmula 714 do STF.

8. (XXXIV Exame OAB - 2022.1) Francisco foi preso em flagrante, logo após a prática de um crime de furto qualificado, pelo rompimento de obstáculo. Agentes públicos compareceram ao local dos fatos e constataram, por meio de exame pericial, o arrombamento do fecho da janela que protegia a residência de onde os bens foram subtraídos. No interior da Delegacia, em conversa informal com a autoridade policial, Francisco confessou a prática delitiva, fato que foi registrado em gravação de áudio no aparelho celular pessoal do Delegado. Quando ouvido formalmente, preferiu exercer o direito ao silêncio que lhe foi assegurado naquele momento.

Francisco, reincidente, foi denunciado, sendo juntados pelo Ministério Público, já no início da ação penal, o laudo de exame de local que constatou o arrombamento e o áudio da confissão informal encaminhado pela autoridade policial.

No momento das alegações finais, o advogado de Francisco, sob o ponto de vista técnico, deverá destacar que

- A. a condenação não poderá se basear exclusivamente no laudo de exame de local, considerando que não foi produzido sob crivo do contraditório, e o áudio acostado, apesar de não poder ser considerado prova ilícita, se valorado na sentença, deverá justificar o reconhecimento da atenuante da pena da confissão.
- B. tanto o áudio com a confissão informal quanto o laudo de exame de local são provas lícitas, podendo, inclusive, o magistrado fundamentar eventual condenação com base exclusivamente no exame pericial produzido antes da instrução probatória.
- C. a confissão informal foi obtida de maneira ilícita, devendo ser o áudio desentranhado do processo, mas poderá o laudo pericial ser considerado em eventual sentença, apesar de produzido antes de ser instaurado o contraditório.
- D. tanto o áudio com a confissão informal quanto o laudo de exame de local são provas ilícitas, devendo ser desentranhados do processo.

A) ERRADA - Uma prova ilícita não serve para nada no processo, a não ser para seu imediato desentranhamento. A confissão informal, colhida sem o prévio "aviso de Miranda", é prova ilícita, decidiu os Tribunais Superiores.

B) ERRADA - Trata-se de afronta à norma do Art. 155 do CPP: "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

C) CORRETA - A confissão informal foi ilegal, tendo como única solução o desentranhamento do processo. Na jurisprudência pacificada do STJ e STF para que a confissão informal seja lícita é necessário o prévio "aviso de miranda", isto é da menção do direito constitucional ao silêncio pela autoridade policial. Contudo, o laudo pericial é prova lícita, já que seguiu todos os procedimentos previstos em Lei.

D) ERRADA - O laudo não prova ilícita, considerando que possui uma fonte independente da confissão informal colhida de forma ilegal (não existe nexo de causalidade entre uma e outra). Portanto, somente a confissão informal ilegal deve ser desentranhada do processo.

9. (XXII Exame OAB - 2017.1) Fagner, irmão de Vitor, compareceu à Delegacia e narrou que foi vítima de agressões que lhe causaram lesão corporal de natureza leve. Afirmou Fagner, em sede policial, que Vitor desferiu um soco em seu rosto, deixando a agressão vestígios, mas esclareceu que não necessitou de atendimento médico.

Apesar de demonstrar interesse inequívoco em ver seu irmão responsabilizado criminalmente pelo ato praticado, não assinou termo de representação formal, além de não realizar exame de corpo de delito. Vitor foi denunciado pela prática do crime do Art. 129, § 9º, do Código Penal.

Durante a instrução, Fagner não foi localizado para ser ouvido, não havendo outras testemunhas presenciais. Vitor, em seu interrogatório, contudo, confirmou que desferiu um soco no rosto de seu irmão. Em relação aos documentos do processo, consta apenas a Folha de Antecedentes Criminais do acusado.

Considerando apenas as informações narradas na hipótese, assinale a afirmativa correta.

- A. O processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, pois a representação do ofendido necessariamente deve ser expressa e formal.
 - B. Não existe prova da materialidade, pois, quando a infração penal deixa vestígios, o exame de corpo de delito é indispensável, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
 - C. Não existe prova da materialidade, pois o Código de Processo Penal apenas admite o exame de corpo de delito direto.
 - D. Existe prova da materialidade, pois o Código de Processo Penal admite a figura do exame de corpo de delito indireto e este ocorreu no caso concreto.
- A) **ERRADA** - O processo não deve ser extinto, pois houve representação da vítima, que pode ser feita de forma verbal ou escrita, nos termos do art. 39 do CPP.
- B) **CORRETA** - O art. 158 do CPP estabelece que nos crimes que deixam vestígios, a realização do exame de corpo de delito é indispensável, não podendo ser suprida pela confissão do acusado. Na hipótese de não poder ser mais viável a realização do exame, é possível a comprovação da materialidade do crime por meio de outras provas, mas, de forma alguma, unicamente pela confissão do acusado.
- C) **ERRADA** - O exame de corpo de delito pode ser direto, quando os peritos o realizam diretamente sobre a pessoa ou objeto da ação delituosa, ou indireto, quando não é propriamente um exame, uma vez que os peritos se baseiam nos depoimentos das testemunhas em razão do desaparecimento dos vestígios, nessa hipótese, o exame pode ser suprimido pela prova testemunhal, conforme se depreende dos artigos 158 a 184, e 564, inciso III, alínea "b", do CPP.
- D) **ERRADA** - Não havendo testemunhas presenciais do fato, não há que se falar em exame de corpo de delito indireto, em que os peritos se baseiam nos depoimentos das testemunhas em razão do desaparecimento dos vestígios e levam em consideração os depoimentos acostados – na forma dos artigos 158 a 184, e 564, inciso III, alínea "b", do CPP.

10. (XVIII Exame OAB - 2015.3) Determinada autoridade policial recebeu informações de vizinhos de Lucas dando conta de que ele possuía arma de fogo calibre .38 em sua casa, razão pela qual resolveu indiciá-lo pela prática de crime de posse de arma de fogo de uso permitido, infração de médio potencial ofensivo, punida com pena de detenção de 01 a 03 anos e multa. No curso das investigações, requereu ao Judiciário interceptação telefônica da linha do aparelho celular de Lucas para melhor investigar a prática do crime mencionado, tendo sido o pedido deferido.

De acordo com a situação narrada, a prova oriunda da interceptação deve ser considerada

- A. ilícita, pois somente o Ministério Público tem legitimidade para representar pela medida. B. válida, desde que tenha sido deferida por ordem do juiz competente para ação principal. C. ilícita, pois o crime investigado é punido com detenção.
 - D. ilícita, assim como as dela derivadas, ainda que estas pudessem ser obtidas por fonte independente da primeira.
- A) **ERRADA** - Segundo estabelece art. 3º da Lei nº 9.296/96 (Lei de Interceptações Telefônicas), a autoridade policial também pode requerer a interceptação das comunicações telefônicas, bem como o juiz pode determiná-la de ofício.
- B) **ERRADA** - De acordo com a situação narrada, a prova em comento é ilícita mesmo que tenha sido deferida por juiz competente, pois não se admite interceptação telefônica de fato investigado que constituir infração punida com, no máximo, detenção.
- C) **CORRETA** - O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), tem pena de detenção, de 1 a 3 anos, e multa. Tendo em vista que o art. 2º, III, da Lei nº 9.296/96, não admite a interceptação telefônica de fatos que constituam infração penal punida com, no máximo, pena de detenção, a prova obtida contra Lucas é ilícita.
- D) **ERRADA** - O art. 157, § 1º, do CPP (Decreto-lei nº 3.689/41) faz uma ressalva quanto às provas derivadas das ilícitas, determinando que se provas derivadas puderem ser obtidas de maneira independente das ilícitas, serão válidas no processo.

Processo Penal: Jurisdição e Competência

1. (OAB-BR 2011.3) A Constituição do Estado X estabeleceu foro por prerrogativa de função aos prefeitos de todos os seus Municípios, estabelecendo que "os prefeitos serão julgados pelo Tribunal de Justiça". José, Prefeito do Município Y, pertencente ao Estado X, está sendo acusado da prática de corrupção ativa em face de um policial rodoviário federal. Com base na situação acima, o órgão competente para o julgamento de José é

- A. a Justiça Estadual de 1ª Instância.

- B. o Tribunal de Justiça.
- C. o Tribunal Regional Federal.
- D. a Justiça Federal de 1ª Instância.

A) ERRADA - Não será julgado pela Justiça Estadual. Segundo

dispõe o art. 29, inciso X, da CF/88, o Prefeito tem foro privilegiado por prerrogativa de função, sendo julgado perante o Tribunal de Justiça. Todavia, de acordo com entendimento fixado pela Súmula 702, do STF, é o crime praticado que define o foro competente, estabelecendo que: em crimes estaduais - TJ; crimes federais - TRF; e, crimes eleitorais - TRE. O caso em comento trata de crime federal. Assim sendo, o TRF será competente para o julgamento.

B) ERRADA - A competência do Tribunal de Justiça é residual. Ou seja, será o foro competente quando não for competência dos demais órgãos da justiça. No caso em comento, a competência é originária do TRF, por se tratar de crime federal, de acordo com a exposição da Súmula 702, do STF.

C) CORRETA - Os prefeitos possuem foro privilegiado por prerrogativa de função, previsto no art. 29, inciso X, da CF/88. Todavia, de acordo com entendimento sumulado do STF, é o crime praticado pelo prefeito que definirá a competência para seu julgamento. Desta feita, caso o prefeito pratique crime de competência estadual, será julgado pelo TJ, se o crime for eleitoral, será julgado pelo TRE, e, por último, - na hipótese trazida pelo enunciado - o crime praticado pelo prefeito é federal, e, desta forma, a competência para processar e julgá-lo será do TRF, em conformidade com a Súmula 702 do STF.

D) ERRADA - O entendimento da Súmula 702 do STF, dispõe que os órgãos competentes para processar e julgar os prefeitos, serão o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal e o Tribunal Regional Estadual, não estando entre eles a 1ª instância da justiça Federal.

2. (III Exame OAB - 2010.3) José é denunciado sob a acusação de que teria praticado o crime de roubo simples contra Ana Maria. Na audiência de instrução e julgamento, o magistrado indefere, imotivadamente, que sejam ouvidas duas testemunhas de defesa. Ao proferir sentença, o juiz condena José a pena de quatro anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Após a sentença passar em julgado para a acusação, a defesa interpõe recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a nulidade do processo em razão do indeferimento imotivado de se ouvirem duas testemunhas, e alegando, no mérito, a improcedência da acusação. Analisando o caso, o Tribunal de Justiça dá provimento ao recurso e declara nulo o processo desde a Audiência de Instrução e Julgamento. Realizado o ato e apresentadas novas alegações finais por meio de memoriais, o juiz profere outra sentença, desta vez condenando José a pena de quatro anos de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pois, sendo reincidente, não poderia iniciar o cumprimento de sua reprimenda em regime aberto. Com base no relatado acima, é correto afirmar que o juiz agiu

- A. equivocadamente, pois a primeira sentença transitou em julgado para a acusação, de sorte que não poderia a segunda decisão trazer consequência mais gravosa para o réu em razão da interposição de recurso exclusivo da defesa.
- B. equivocadamente, pois, por ser praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, o crime de roubo impõe o início do cumprimento da pena em regime fechado.
- C. corretamente, pois a pena atribuída proíbe a imposição do regime aberto para o início do cumprimento de pena.
- D. corretamente, pois, embora a pena atribuída permita a fixação do regime aberto para o início do cumprimento de pena, o fato de ser o réu reincidente impede tal providência, não se podendo falar em prejuízo para o réu uma vez que o recurso de apelação da defesa foi provido pelo Tribunal de Justiça.

A) CORRETA - Uma vez anulada a condenação proferida em recurso exclusivo da defesa, a nova decisão a ser prolatada não poderá ser mais gravosa ao réu do que aquela que foi anulada. Aqui trata-se da “*reformatio in pejus*”, catalogado no art. 617, *caput*, do CPP, na segunda parte deste que esclarece que “não poderá ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença”. Para elucidar: a *reformatio in pejus* consiste no agravamento da situação jurídica do réu em face de recurso interposto exclusivamente pela defesa.

B) ERRADA - A questão trata sobre o agravamento de sentença de forma que o réu não possa ser prejudicado, pois está amparado pelo princípio da *reformatio in pejus*, a qual estabelece que uma sentença proferida posterior à que transitou em julgado não poderá ser mais gravosa para o réu, conforme estabelece a segunda parte do art. 617, do CPP.

C) ERRADA - O juiz agiu equivocadamente, pois a segunda condenação não poderá ser mais gravosa que a primeira pelo resguardo do princípio da *reformatio in pejus*, aludida no art. 617, do CPP, em sua segunda parte.

D) ERRADA - Se assim agir, o juiz ferirá o princípio da *reformatio in pejus*, pois o art. 617, do CPP, na segunda parte esclarece que “não poderá ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença”.

3. (XXXII Exame OAB - 2021.1) Caio praticou um crime de furto (Art. 155 ? pena: reclusão, de 1 a 4 anos, e multa) no interior da sede da Caixa Econômica Federal, empresa pública, em Vitória (ES), ocasião em que subtraiu dinheiro e diversos bens públicos. Ao sair do estabelecimento, para assegurar a fuga, subtraiu, mediante grave ameaça, o carro da vítima, Cláudia (Art. 157 ? pena: reclusão, de 4 a 10 anos, e multa). Houve perseguição policial, somente vindo Caio a ser preso na cidade de Cariacica, onde foi encontrado em seu poder um celular produto de crime anterior (Art. 180 ? pena: reclusão, de 1 a 4 anos, e multa). Considerando a conexão existente entre os crimes de furto simples, roubo simples e receptação, bem como a jurisprudência dos Tribunais Superiores, assinale a opção que indica a Vara Criminal competente para o julgamento de Caio.

- A. A Justiça Estadual, em relação aos três crimes, sendo competente, territorialmente, a comarca de Vitória.
- B. A Justiça Estadual, em relação aos três crimes, sendo competente, territorialmente, a comarca de Cariacica.
- C. A Justiça Federal, em relação ao crime de furto, e a Vara Criminal de Vitória, da Justiça Estadual, no que tange aos crimes de roubo e receptação.
- D. A Justiça Federal, em relação a todos os delitos.

Nota Prévia

Para resolução da questão, que versa sobre competência criminal, é necessário observar os seguintes pontos:

- Se o crime for praticado no interior de uma empresa pública, como a Caixa Econômica Federal, a competência será da JUSTIÇA FEDERAL.
- Se o crime for praticado no interior de uma Sociedade de Economia Mista, como o Banco do Brasil, a competência será da JUSTIÇA

ESTADUAL.

- E se houver um crime praticado dentro de uma empresa pública e posteriormente, em conexão, outro delito de competência estadual? Súmula 122 do STJ: "Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, a, do Código de Processo Penal."

A) ERRADA - Considerando que o crime foi cometido dentro de uma Empresa Pública Federal, a competência será da Justiça Federal, e não da Justiça Estadual.

B) ERRADA - De igual forma, considerando que a Caixa Econômica Federal é uma Empresa Pública Federal, a competência deverá ser da Justiça Federal.

C) ERRADA - Deverá haver julgamento de todos os crimes na Justiça Federal, nos termos da Súmula 122 do STJ.

D) CORRETA - A solução do enunciado da questão encontra-se na **Súmula 122 do STJ**: "Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, a, do Código de Processo Penal".o.

4. (II Exame OAB - 2010.2) João da Silva foi denunciado por homicídio qualificado por motivo fútil. Nos debates orais ocorridos na primeira fase do procedimento de júri, a Defesa alegou que João agira em estrito cumprimento de dever legal, postulando sua absolvição sumária. Ao proferir sua decisão, o juiz rejeitou a tese de estrito cumprimento de dever legal e o pedido de absolvição sumária, e pronunciou João por homicídio simples, afastando a qualificadora contida na denúncia. A decisão de pronúncia foi confirmada pelo Tribunal de Justiça, operando-se a preclusão. Considerando tal narrativa, assinale a alternativa correta.

- A.** Nos debates orais perante os jurados, o promotor de justiça não poderá sustentar a qualificadora de motivo fútil, mas a defesa poderá alegar a tese de estrito cumprimento de dever legal.
- B.** Nos debates orais perante os jurados, o promotor de justiça poderá sustentar a qualificadora de motivo fútil e a defesa poderá alegar a tese de estrito cumprimento de dever legal.
- C.** Nos debates orais perante os jurados, o promotor de justiça não poderá sustentar a qualificadora de motivo fútil e a defesa não poderá alegar a tese de estrito cumprimento de dever legal.
- D.** Nos debates orais perante os jurados, o promotor de justiça poderá sustentar a qualificadora de motivo fútil, mas a defesa não poderá alegar a tese de estrito cumprimento de dever legal.

A) CORRETA - Tratando-se de procedimento referente ao tribunal do júri, é preciso pontuar que a pronúncia (decisão que julga admissível a acusação perante o Tribunal do Júri) limita a acusação, mas não a defesa. O art. 476 do CPP dispõe que o Ministério Público fará a acusação nos limites da pronúncia, mas a defesa pode sustentar qualquer tese que acredite ser benéfica ao réu. Plenitude da Defesa expressa na CF/88 no art. 5º XXXVIII assegura à defesa sustentar qualquer tese que julgar necessária.

B) ERRADA - Nos termos do art. 476 do CPP, o promotor de justiça não poderá sustentar a qualificadora de motivo fútil, visto que o réu não teve a oportunidade de se defender por escrito desta acusação. O réu não poderá ir a júri popular sem saber o que pode lhe acontecer de pior ou haverá afronta ao princípio do contraditório.

C) ERRADA - A defesa poderá alegar a tese de estrito cumprimento de dever legal, pois o fato de o juiz não ter acolhido o pedido de absolvição sumária não impede que sejam apresentadas outras excludentes de antijuridicidade ou de culpabilidade.

D) ERRADA - Conforme o art. 476 do CPP, o promotor de justiça não poderá sustentar qualificadora que não foi apresentada na decisão de pronúncia do magistrado, enquanto a defesa poderá explanar todas as teses que sejam de interesse do réu.

5. (OAB-BR 2011.2) Quando se tratar de acusação relativa à prática de infração penal de menor potencial ofensivo, cometida por estudante de direito, a competência jurisdicional será determinada pelo(a)

- A.** Natureza da infração praticada e pelo local em que tiver se consumado o delito.
- B.** Local em que tiver se consumado o delito.
- C.** Natureza da infração praticada.
- D.** Natureza da infração praticada e pela prevenção.

A) CORRETA - Sob a ótica do Código de Processo Penal, essa alternativa encontra-se correta, considerando que a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração (Art. 71 do CPP - Teoria do Resultado).

B) ERRADA - A alternativa está incorreta, a Lei 9.099/95 adotou como regra a Teoria da Atividade ao afirmar que a competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal (Art. 63 da Lei 9.099/95).

C) ERRADA - O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo Art. 60 da Lei 9.099/95. No entanto, é necessário observar a regra da competência firmada pelo lugar em que foi praticada a infração penal (Art. 63 da Lei 9.099/95). Item quase correto, porém, incompleto.

D) ERRADA - A competência, conforme relatado anteriormente, será determinada pela local da prática da infração penal + natureza da infração praticada.

Notas do Professor sobre o Gabarito: Contudo, a competência traçada pela Lei 9.099/95 não foi a mesma adotada pelo CPP, com efeito, no JECrim, a competência será do lugar em que foi praticada a infração penal e não do local em que foi consumada a infração, como disposto na questão (Art. 63 da Lei 9.099/95 - Teoria da Atividade). O gabarito da questão foi Letra "A", mas, com devido respeito, discordo pelas razões expostas.

6. (XVII Exame OAB - 2015.2) Durante 35 anos, Ricardo exerceu a função de juiz de direito junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Contudo, no ano de 2012, decidiu se aposentar e passou a morar em Florianópolis, Santa Catarina. No dia 22/01/2015, travou uma discussão com seu vizinho e acabou por ser autor de um crime de lesão corporal seguida de morte, consumado na cidade em que reside.

Oferecida a denúncia, de acordo com a jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores, será competente para julgar Ricardo

- A.** o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
- B.** uma das Varas Criminais de Florianópolis.
- C.** o Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
- D.** o Tribunal do Júri de Florianópolis.

A) ERRADA - Juiz aposentado não possui mais o foro por prerrogativa de função, desse modo, como o crime não ocorreu no Estado de Minas Gerais, esta não é a alternativa correta.

B) **CORRETA** - Em razão do autor do crime não ter mais o foro por prerrogativa de função, haja vista sua aposentadoria, e a ação ter ocorrido em Florianópolis, é competente para o julgamento de Ricardo uma das Varas Criminais de Florianópolis (art. 70, do CPP).

C) **ERRADA** - Se Ricardo ainda exercesse a função de juiz, e estivesse atuando em Florianópolis, seria competente para julgá-lo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (art. 96, III, da CF/88).

D) **ERRADA** - O Tribunal do Júri é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida: Homicídio; induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio; infanticídio e aborto. Ricardo cometeu um crime de lesão corporal seguida de morte. Crime Preterdoloso, isto é, dolo no antecedente e culpa no consequente – Art. 19, do CP.

7. (OAB-BR 2012.1) A Constituição do Estado ?X? estabeleceu foro por prerrogativa de função aos Secretários de Estado, estabelecendo que Os secretários serão julgados pelo Tribunal de Justiça". José, Secretário de Estado, mata João, amante de sua esposa. Pergunta-se, qual o órgão competente para o Julgamento de José?
(ADAPTADA)

A. Justiça Estadual de 1ª Instância.

B. Tribunal de Justiça.

C. Tribunal Regional Federal.

D. Justiça Federal de 1ª Instância.

A) **CORRETA** - Seguindo a lógica da Súmula Vinculante nº 45 do STF, "a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela constituição estadual". Considerando que a Constituição Federal não estabeleceu foro por prerrogativa de função aos secretários de Estados, no caso somente a constituição do Estado "X" estabeleceu tal previsão, a competência do tribunal do júri prevalece sobre foro especial previsto na Constituição do Estado "X".

B) **ERRADA** - A competência do júri é preterida em razão da competência fixada por foro por prerrogativa de função, desde que tal foro esteja previsto na Constituição Federal (Súmula Vinculante nº 45 do STF). No caso da questão, a competência por foro por prerrogativa de função foi fixado somente pela Constituição do Estado "X", consequentemente, não é o caso de julgamento no TJ, mas sim no tribunal do júri.

C) **ERRADA** - Não se constitui caso de competência do Tribunal Regional Federal. Ausentes os requisitos do art. 108, I e II, da CF/88.

D) **ERRADA** - Não se constitui caso de competência dos Juízes Federais. Ausentes os requisitos do art. 109, I ao XI, da CF/88.

8. (XVIII Exame OAB - 2015.3) Estando preso e cumprindo pena na cidade de Campos, interior do estado do Rio de Janeiro, Paulo efetua ligação telefônica para a casa de Maria, localizada na cidade de Niterói, no mesmo Estado, anunciando o falso sequestro do filho desta e exigindo o depósito da quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser efetuado em conta bancária na cidade do Rio de Janeiro. Maria, atemorizada, efetua a transferência do respectivo valor, no mesmo dia, de sua conta-corrente de uma agência bancária situada em São Gonçalo.

Descoberto o fato e denunciado pelo crime de extorsão, assinale a opção que indica o juízo competente para o julgamento.

A. Vara Criminal de Campos.

B. Vara Criminal de Niterói.

C. Vara Criminal de São Gonçalo.

D. Vara Criminal do Rio de Janeiro.

A) **ERRADA** - Embora Paulo tenha efetuado a ligação da cidade de Campos, pelo disposto no art. 70 do CPP, a competência é, em regra, determinada pelo local de consumação da infração, portanto, em Niterói, local em que Maria recebeu o telefonema.

B) **CORRETA** - Segundo estabelece o art. 70 do CPP (Decreto-lei nº 3.689/41), o foro competente é o do lugar em que se consumar a infração. Levando-se em consideração que o crime de extorsão (art. 158 do CP) se consumou quando a vítima atendeu ao telefone e foi ameaçada (não é necessária a obtenção da vantagem econômica), o juízo competente para julgar o caso é a Vara Criminal de Niterói.

C) **ERRADA** - Pela regra de competência determinada pelo lugar da consumação da infração, o delito de extorsão será julgado em Niterói, onde a vítima recebeu a ameaça. A transferência dos valores feita da conta em São Gonçalo para a conta no Rio de Janeiro constitui mero exaurimento do crime.

D) **ERRADA** - Uma vez que o local de consumação da infração não foi o Rio de Janeiro, não será a Vara Criminal desta cidade a competente para julgar o delito de extorsão.

9. (XXIX Exame OAB - 2019.2) Anderson, Cláudio e Jorge arquitetam um plano para praticar crime contra a agência de um banco, empresa pública federal, onde Jorge trabalhava como segurança. Encerrado o expediente, em 03/12/2017, Jorge permite a entrada de Anderson e Cláudio no estabelecimento e, em conjunto, destroem um dos cofres da agência e subtraem todo o dinheiro que estava em seu interior.

Após a subtração do dinheiro, os agentes roubam o carro de Júlia, que trafegava pelo local, e fogem, sendo, porém, presos dias depois, em decorrência da investigação realizada. Considerando que a conduta dos agentes configura os crimes de furto qualificado (pena: 2 a 8 anos e multa) e roubo majorado (pena: 4 a 10 anos e multa, com causa de aumento de 1/3 até metade), praticados em conexão, após

solicitação de esclarecimentos pelos envolvidos, o(a) advogado(a) deverá informar que

A. a Justiça Federal será competente para julgamento de ambos os delitos conexos.

B. a Justiça Estadual será competente para julgamento de ambos os delitos conexos.

C. a Justiça Federal será competente para julgamento do crime de furto qualificado e a Justiça Estadual, para julgamento do crime de roubo majorado, havendo separação dos processos.

D. tanto a Justiça Estadual quanto a Federal serão competentes, considerando que não há relação de especialidade entre estas, prevalecendo o critério da prevenção.

A) **CORRETA** -. Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II «a», do CPP (Súmula 122 STJ). A competência da Justiça Federal estará adstrita às infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas (Art. 109, IV, CF). Cuidado!!! - se for Sociedade de Economia Mista a competência será da Justiça Estadual, considerando que o Art. 109, IV, da CF não contemplou esta entidade da administração indireta como uma das hipóteses de incidência da competência criminal da Justiça Federal, assim sendo, compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A (Súmula 508 do STF).

B) **ERRADA** -.A competência será da Justiça Federal, considerando que se trata de Empresa Pública. Sendo Sociedade de Economia Mista, a competência será da Justiça Estadual.

C) ERRADA - Nos termos do Art. 76 do CPP, a competência será determinada pela conexão se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras. A consequência da conexão será a reunião dos processos em um único juízo, no caso, a Justiça Federal.

D) ERRADA - *In casu*, a competência fixada constitucionalmente no Art. 109, IV, da CF é material, outrossim, verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, o que não é o caso, considerando que a Constituição estabelece a competência somente para Justiça Federal de processar e julgar as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse das empresas públicas.

10. (XVI Exame OAB - 2015.1) Juan da Silva foi autor de uma contravenção penal, em detrimento dos interesses da Caixa Econômica Federal, empresa pública. Praticou, ainda, outra contravenção em conexão, dessa vez em detrimento dos bens do Banco do Brasil, sociedade de economia mista.

Dessa forma, para julgá-lo será competente:

- A. a Justiça Estadual, pelas duas infrações.
- B. a Justiça Federal, no caso da contravenção praticada em detrimento da Caixa Econômica Federal, e Justiça Estadual, no caso da infração em detrimento do Banco do Brasil.
- C. a Justiça Federal, pelas duas infrações.
- D. a Justiça Federal, no caso de contravenção praticada em detrimento do Banco do Brasil, e Justiça Estadual pela infração em detrimento da Caixa Econômica Federal.

A) CORRETA - A JUSTIÇA ESTADUAL é competente para julgar as infrações praticadas por Juan da Silva, por força do inciso IV do artigo 109 da CF, que exclui da competência de Juiz Federal processar e julgar delito de contravenção. Corroborando com a Carta MAGNA há a Súmula nº 38, STJ: “*Compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da Constituição de 1988, o processo por contravenção penal, ainda que praticada em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades*”.

B) ERRADA - A sociedade de economia mista (como o Banco do Brasil) não é mencionada no artigo 109 da Constituição Federal, portanto, a competência para processar e julgar os crimes e as contravenções praticados contra esta entidade é da Justiça Estadual. A Caixa Econômica Federal, por sua vez, é uma empresa pública e consta na redação do citado artigo da Constituição. Todavia, a competência será da justiça federal apenas se for verificado crime e não contravenção penal, como apresentado na questão. Desta forma, caberá à Justiça Estadual julgar a contravenção penal praticada por Juan da Silva em detrimento dos interesses da Caixa Econômica Federal.

C) ERRADA - Juiz Federal não processa e julga contravenção. Os Tribunais Regionais Federais só julgam um Juiz Federal quando, por exemplo, este comete uma contravenção, por força do artigo 108, inciso I, da CF/88.

D) ERRADA - Conforme as explicações anteriores, será competente para julgar as contravenções penais cometidas por Juan da Silva a Justiça Estadual.

Processo Penal: Liberdade Provisória

1. (XXIII Exame OAB) Paulo foi preso em flagrante pela prática do crime de corrupção, sendo encaminhado para a Delegacia. Ao tomar conhecimento dos fatos, a mãe de Paulo entra, de imediato, em contato com o advogado, solicitando esclarecimentos e pedindo auxílio para seu filho.

De acordo com a situação apresentada, com base na jurisprudência dos Tribunais Superiores, deverá o advogado esclarecer que

- A. diante do caráter inquisitivo do inquérito policial, Paulo não poderá ser assistido pelo advogado na delegacia.
- B. a presença da defesa técnica, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, é sempre imprescindível, de modo que, caso não esteja presente, todo o procedimento será considerado nulo.
- C. decretado o sigilo do procedimento, o advogado não poderá ter acesso aos elementos informativos nele constantes, ainda que já documentados no procedimento.
- D. a Paulo deve ser garantida, na delegacia, a possibilidade de assistência de advogado, de modo que existe uma faculdade na contratação de seus serviços para acompanhamento do procedimento em sede policial.

A) ERRADA - Considerando a natureza inquisitorial do inquérito, não se aplicam as garantias do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, não será obrigatória a presença do advogado, embora ela seja permitida, conforme estabelece o art. 7º, XXI da Lei 13.245/16 – que alterou o art. 7º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

B) ERRADA - A presença de defesa técnica no momento do auto de prisão em flagrante não é sempre imprescindível, e a sua ausência, consequentemente, não gera nulidade do procedimento [1].

C) ERRADA - Mesmo quando decretado o sigilo do procedimento, é garantido ao advogado eventualmente constituído o acesso aos autos do inquérito policial, no tocante aos elementos de prova já documentados nos autos – conforme determina a Súmula Vinculante 14 do STF.

D) CORRETA - O art. 7º, XXI da Lei 13.245/16 – que alterou o art. 7º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – dispõe sobre a possibilidade de o advogado ter acesso ao procedimento inquisitorial da esfera policial. Todavia, não será obrigatória a presença de defensor na fase do inquérito devido à natureza inquisitorial do procedimento, que não prescinde das garantias da ampla defesa e contraditório.

2. (XXXIV Exame OAB - 2022.1) Ricardo, motorista profissional e legalizado para transporte escolar, conduzia seu veículo de trabalho por uma rua da Comarca de Celta (MS), sendo surpreendido com a travessia repentina de Igor que conduzia uma bicicleta, vindo com isso a atropelá-lo. Igor ficou caído no chão reclamando de muita dor no peito, não conseguindo levantar-se.

Ricardo, diante das reclamações de dor da vítima, e com receio de agravar o seu estado de saúde, permaneceu no local e pediu ajuda ao Corpo de Bombeiros, ligando para o número 193. A polícia militar chegou, fez o teste em Ricardo para apurar a concentração de álcool por litro de sangue, sendo 0 (zero) o resultado de miligrama de álcool. Diante da situação de flagrância, Ricardo foi preso e, no dia seguinte, levado à audiência de custódia. Igor foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros constatando-se no hospital, por exame de imagem, que a vítima havia fraturado 03 (três) costelas e o tornozelo direito, sendo operado com sucesso. Você, como advogado(a) de Ricardo, postularia

- A. concessão da liberdade provisória, sem fiança, diante da legalidade da prisão, por se tratar de indiciado primário e de bons antecedentes, além de ter prestado imediato e integral socorro à vítima.
- B. somente a imposição da medida cautelar diversa da prisão, consistente no comparecimento periódico em juízo, diante da legalidade da prisão e considerando que a custódia cautelar deve ser a última medida imposta diante do princípio da proporcionalidade.
- C. relaxamento da prisão de Ricardo por ser ilegal, haja vista que prestou imediato e integral socorro à vítima.
- D. concessão da liberdade provisória, mediante fiança, arbitrado o menor valor legal, diante da legalidade da prisão, por ser o indiciado primário e de bons antecedentes, bem como em razão da sua capacidade econômica.

A) ERRADA - Só existe prisão em flagrante se houver a prática de crime e não existe este se não houver o dolo ou a culpa (imprudência, negligência ou imperícia) por parte do agente. No caso narrado, não existiu qualquer prática delitiva. O flagrante só tem lugar nas seguintes hipóteses: 1) quem está cometendo a infração penal; 2) acaba de cometê-la; 3) quem é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; 4) quem é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

B) ERRADA - Para a decretação de uma medida cautelar é necessário a conjugação de dois requisitos genéricos: 1) necessidade; 2) adequação. Nas palavras de Guilherme Nucci, “o primeiro deles diz respeito à indispensabilidade da medida, sob pena de gerar prejuízo à sociedade, direta ou indiretamente. O segundo guarda harmonia com a justaposição entre o fato criminoso e seu autor em confronto com a exigência restritiva a ser feita”. Da análise dos fatos trazidos pelo enunciado da questão, a imposição de medida cautelar não necessária e também não é adequada (não existe nem crime).

C) CORRETA - O relaxamento da prisão em flagrante ocorre em situações de ilegalidade (Art. 310, I, do CPP). Explica Nucci que se o juiz concluir pela ilegalidade, relaxa a prisão e determina a imediata soltura do indiciado, expedindo-se o alvará. Nesse caso, não se fixa qualquer condição.

D) ERRADA - A prisão em flagrante foi ilegal, diante da ausência de conduta delitiva por parte do agente, ao contrário do que se afirma no item, a solução é relaxar a prisão, e não conceder liberdade provisória mediante fiança.

3. (XXIII Exame OAB) Douglas responde a ação penal, na condição de preso cautelar, pela prática do crime de furto qualificado, sendo ele triplamente reincidente específico. No curso do processo, foi constatado por peritos que Douglas seria semi-imputável e que haveria risco de reiteração.

O magistrado em atuação, de ofício, revoga a prisão preventiva de Douglas, entendendo que não persistem os motivos que justificaram essa medida mais grave, aplicando, porém, a medida cautelar de internação provisória, com base no Art. 319 do Código de Processo Penal.

Diante da situação narrada, o advogado de Douglas poderá requerer o afastamento da cautelar aplicada, em razão

- A. da não previsão legal da cautelar de internação provisória, sendo certo que tais medidas estão sujeitas ao princípio da taxatividade.
- B. de somente ser cabível a cautelar quando os peritos concluírem pela inimputabilidade, mas não pela semi-imputabilidade.
- C. de o crime imputado não ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.
- D. de não ser cabível, na hipótese, a aplicação de medida cautelar de ofício, sem requerimento pretérito do Ministério Público.

A) ERRADA - A cautelar de internação provisória encontra guarida no art. 319, VII do CPP, sendo cabível nos casos em que o acusado praticou crime com violência ou grave ameaça.

B) ERRADA - Tanto na hipótese de os peritos concluírem ser o acusado inimputável ou semi-imputável (art. 26 do CP), são causas que possibilitam a medida cautelar de internação provisória – na forma do art. 319, VII do CPP.

C) CORRETA - Furto qualificado é um crime que não é praticado com emprego de violência ou grave ameaça, portanto, inaplicável a medida cautelar prevista pelo art. 319, VII do CPP.

D) ERRADA - As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Porém, caso haja o descumprimento, poderá o Juiz de ofício ou a pedido das partes, substituir por outra mais gravosa (Art. 282, § 5º, do CPP). Resumindo: a) Para decretar uma medida cautelar: deve haver prévio requerimento do MP ou representação da Autoridade Policial (no curso do IP); b) Para substituir (por uma menos grave), revogar ou decretar novamente uma medida cautelar: o juiz pode decidir de ofício.

4. (XXV Exame OAB - 2018.1) No dia 15 de maio de 2017, Caio, pai de um adolescente de 14 anos, conduzia um veículo automotor, em via pública, às 14h, quando foi solicitada sua parada em uma blitz. Após consultar a placa do automóvel, os policiais constataram que o veículo era produto de crime de roubo ocorrido no dia 13 de maio de 2017, às 09h. Diante da suposta prática do crime de receptação, realizaram a prisão e encaminharam Caio para a Delegacia. Em sede policial, a vítima do crime de roubo foi convidada a comparecer e, em observância a todas as formalidades legais, reconheceu Caio como o autor do crime que sofrera. A autoridade policial lavrou auto de prisão em flagrante pelo crime de roubo em detrimento de receptação. O Ministério Público, em audiência de custódia, manifesta-se pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, valorizando o fato de Caio ser reincidente, conforme confirmação constante de sua Folha de Antecedentes Criminais.

Quando de sua manifestação, o advogado de Caio, sob o ponto de vista técnico, deverá requerer

- A. liberdade provisória, pois, apesar da prisão em flagrante ser legal, não estão presentes os **Portal Prova B**. relaxamento da prisão, em razão da ausência de situação de flagrante.
- C. revogação da prisão preventiva, pois a prisão em flagrante pelo crime de roubo foi ilegal.
- D. substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, pois Caio é responsável pelos cuidados de adolescente de 14 anos.

A) ERRADA - Não estão presentes as hipóteses caracterizadoras do flagrante delito, devendo, portanto, ser relaxada a prisão - Art. 302 do CPP.

B) CORRETA - Considerando que ausentes os elementos que caracterizam o flagrante delito, a prisão deverá ser relaxada - art. 302 do CPP.

C) **ERRADA** - Do ponto de vista técnico, o mais correto é requerer o relaxamento da prisão, uma vez que ausentes os elementos que caracterizam o flagrante delito - art. 302 do CPP.

D) **ERRADA** - Tal substituição somente será aplicável ao homem, caso ele seja o único responsável pelos cuidados do filho que possua até 12 anos de idade incompletos. Na hipótese em comento, seu filho tem 14 anos, razão pela qual não aplicar-se-á o disposto pelo art. 318, inciso VI, do CPP.

5. (OAB-BR 2012.3) O Código de Processo Penal pátrio menciona que também se considera em flagrante delito quem é perseguido, logo após o delito, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o perseguido autor da infração.

A essa modalidade dá-se o nome de flagrante

- A. impróprio.
- B. ficto.
- C. diferido ou retardado.
- D. esperado.

A) **CORRETA** - Conforme determina o inciso III, do artigo 302 do Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/41), considera-se em flagrante impróprio quem é perseguido, logo após o delito, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o perseguido autor da infração.

B) **ERRADA** - O flagrante ficto ou presumido, previsto no inciso IV, do artigo 302 do CPP, ocorre quando o agente é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam supor seriamente ser ele o autor da infração penal.

C) **ERRADA** - O flagrante diferido, retardado ou prorrogado encontra-se no artigo 3º, inciso III, da Lei nº 12.850/13, tratando-se de uma ação controlada, a qual consiste em retardar a interdição policial do que se supõe ação praticada por organizações criminosas ou a elas vinculadas, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz do ponto de vista da formação de provas e fornecimento de informações.

D) **ERRADA** - O flagrante esperado ou preparado (provocado) é uma construção doutrinária, e ocorre quando uma pessoa (agente provocador), policial ou qualquer do povo, inclusive o ofendido, induz o agente a praticar um ato criminoso, mas, concomitantemente, toma cautelas que tornam impossível a consumação da infração penal. Com relação ao tema, o STF editou a Súmula nº 145, com o seguinte teor: "Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação."

6. (XXVII Exame OAB - 2018.3) Após ser instaurado inquérito policial para apurar a prática de um crime de lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor (Art. 303 da Lei nº 9.503/97 ? pena: detenção de seis meses a dois anos), foi identificado que o autor dos fatos seria Carlos, que, em sua Folha de Antecedentes Criminais, possuía três anotações referentes a condenações, com trânsito em julgado, pela prática da mesma infração penal, todas aptas a configurar reincidência quando da prática do delito ora investigado. Encaminhados os autos ao Ministério Público, foi oferecida denúncia em face de Carlos pelo crime antes investigado; diante da reincidência específica do denunciado civilmente identificado, foi requerida a decretação da prisão preventiva. Recebidos os autos, o juiz competente decretou a prisão preventiva, reiterando a reincidência de Carlos e destacando que essa circunstância faria com que todos os requisitos legais estivessem preenchidos.

Ao ser intimado da decisão, o(a) advogado(a) de Carlos deverá requerer

- A. a liberdade provisória dele, ainda que com aplicação das medidas cautelares alternativas.
- B. o relaxamento da prisão dele, tendo em vista que a prisão, em que pese ser legal, é desnecessária.
- C. a revogação da prisão dele, tendo em vista que, em que pese ser legal, é desnecessária.
- D. o relaxamento da prisão dele, pois ela é ilegal.

a) **ERRADA** - Não será admitida a liberdade provisória. O relaxamento de prisão deverá ser requerida no caso em comento, tendo fundamento jurídico no art. 313, e incisos do CPP.

b) **ERRADA** - O relaxamento de prisão é cabível nas hipóteses em que a prisão é ilegal, conforme estabelece o art. 310 do CPP. Portanto, ao afirmar que a prisão é legal, a alternativa se torna incorreta.

c) **ERRADA** - A revogação da prisão é cabível quando a prisão é legal, mas deixa de ser necessária, conforme estabelece o art. 316 do CPP. No caso em comento, verifica-se a existência de prisão ilegal, pois a prisão preventiva é cabível nos casos de crime doloso, e aqui fala-se de crime culposos.

d) **CORRETA** - Por se tratar de um crime culposos, foge do rol dos requisitos para a prisão preventiva que ampara os crimes dolosos, de maneira que a prisão torna-se ilegal e arbitrária, sendo cabível a admissão do relaxamento de prisão, nos termos do art. 310 do CPP.

7. (OAB-BR 2012.2) O deputado ?M? é um famoso político do Estado ?Y?, e tem grande influência no governo estadual, em virtude das posições que já ocupou, como a de Presidente da Assembleia Legislativa. Atualmente, exerce a função de Presidente da Comissão de Finanças e Contratos. Durante a reunião semestral com as empresas interessadas em participar das inúmeras contratações que a Câmara fará até o final do ano, o deputado ?M? exigiu do presidente da empresa ?Z? R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para que esta pudesse participar da concorrência para a realização das obras na sede da Câmara dos Deputados.

O presidente da empresa ?Z?, assustado com tal exigência, visto que sua empresa preenchia todos os requisitos legais para participar das obras, compareceu à Delegacia de Polícia e informou ao Delegado de Plantão o ocorrido, que o orientou a combinar a entrega da quantia para daqui a uma semana, oportunidade em que uma equipe de policiais estaria presente para efetuar a prisão em flagrante do deputado. No dia e hora apazados para a entrega da quantia indevida, os policiais prenderam em flagrante o deputado ?M? quando este conferia o valor entregue pelo presidente da empresa ?Z?.

Na qualidade de advogado contratado pelo Deputado, assinale a alternativa que indica a peça processual ou pretensão processual, exclusiva de advogado, cabível na hipótese acima.

- A. Liberdade Provisória.
- B. Habeas Corpus.
- C. Relaxamento de Prisão.
- D. Revisão Criminal.

A) **ERRADA** - A liberdade provisória (art. 321 do CPP) está fundamentada no art. 5º, inciso LXVI, da CF/88, a qual possibilita que o acusado,

diante de uma prisão legal, e quando ausentes os pressupostos da prisão preventiva, permaneça em liberdade durante o trâmite do processo. No caso em tela, a prisão do deputado "M" decorreu de flagrante provocado, considerado nulo no ordenamento jurídico brasileiro (Súmula 145 do STF); configurando-se, assim, uma prisão ilegal (da qual não cabe liberdade provisória).

B) ERRADA - O *habeas corpus*, segundo o art. 654, caput, do CPP, pode ser impetrado por qualquer pessoa, não sendo peça exclusiva do advogado.

C) CORRETA - A partir dos fatos narrados no enunciado, o advogado do deputado "M" deveria requerer ao juiz o relaxamento da prisão, com base no art. 5º, LXV, CF/88, c/c art. 310, inciso I, do CPP, tendo em vista a sua ilegalidade diante do flagrante provocado pela equipe policial, de acordo com a Súm 145 do STF.

D) ERRADA - Na hipótese narrada, a revisão criminal não é a peça processual cabível, pois a revisão consiste em uma ação autônoma de impugnação utilizada para questionar a sentença penal condenatória transitada em julgado que contenha eventual injustiça, de modo que a questão em tela não configura nenhuma das hipóteses de cabimento da revisão criminal, do art. 621 do CPP.

8. (XX Exame OAB - 2016.2) José Augusto foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de receptação (Art. 180 do Código Penal ? pena: 01 a 04 anos de reclusão e multa). Em que pese seja tecnicamente primário e de bons antecedentes e seja civilmente identificado, possui, em sua Folha de Antecedentes Criminais, duas anotações pela prática de crimes patrimoniais, sem que essas ações tenham resultados definitivos.

Neste caso, de acordo com as previsões expressas do Código de Processo Penal, assinale a afirmativa correta.

- A. Estão preenchidos os requisitos para decretação da prisão preventiva, pois as ações penais em curso demonstram a existência de risco para a ordem pública.
- B. A autoridade policial não poderá arbitrar fiança neste caso, ficando tal medida de responsabilidade do magistrado.
- C. Antes de decidir pela liberdade provisória ou conversão em preventiva, poderá a prisão em flagrante do acusado perdurar pelo prazo de 10 dias úteis, ou seja, até o oferecimento da denúncia.
- D. O juiz não poderá converter a prisão em flagrante em preventiva, mas poderá aplicar as demais medidas cautelares.

A) ERRADA - Os requisitos da prisão preventiva estão arrolados no artigo 312 CPP, que estabelece que ela poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Portanto, verifica-se que o caso em tela não preenche os requisitos da Prisão Preventiva. Ademais, ainda vale ressaltar que o inciso LVII do artigo 5º da CF/88, determina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

B) ERRADA - O artigo 322 do CPP nos informa que a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. E o enunciado esclarece que a pena cominada para o delito previsto no artigo 180 do Código Penal é de 01 a 04 anos de reclusão e multa. No caso em tela, a autoridade policial poderia arbitrar fiança.

C) ERRADA - A Prisão em Flagrante tem duração de até 24 horas, quando será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante, conforme § 1º do art. 306 do CPP. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: relaxar a prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, conforme o artigo 310 do CPP.

D) CORRETA - Como não estão presentes os requisitos da prisão preventiva o juiz poderá aplicar as medidas cautelares diversas da prisão, eis que se trata de crime para o qual é cominada pena privativa de liberdade, nos termos do art. 283, §1º do CPP.

9. (XXVI Exame OAB - 2018.2) Durante as investigações de um crime de associação criminosa (Art. 288 do CP), a autoridade policial representa pela decretação da prisão temporária do indiciado Jorge, tendo em vista que a medida seria imprescindível para a continuidade das investigações.

Os autos são encaminhados ao Ministério Público, que se manifesta favoravelmente à representação da autoridade policial, mas deixa de requerer expressamente, por conta própria, a decretação da prisão temporária. Por sua vez, o magistrado, ao receber o procedimento, decretou a prisão temporária pelo prazo de 10 dias, ressaltando que a lei admite a prorrogação do prazo de 05 dias por igual período. Fez o magistrado constar, ainda, que Jorge não poderia permanecer acautelado junto com outros detentos que estavam presos em razão de preventivas decretadas.

Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Jorge, ao ser constituído, deverá alegar que

- A. o prazo fixado para a prisão temporária de Jorge é ilegal.
- B. a decisão do magistrado de determinar que Jorge ficasse separado dos demais detentos é ilegal.
- C. a prisão temporária decretada é ilegal, tendo em vista que a associação criminosa não está prevista no rol dos crimes hediondos e nem naquele que admite a decretação dessa espécie de prisão.
- D. a decretação da prisão foi ilegal, pelo fato de ter sido decretada de ofício, já que não houve requerimento do Ministério Público.

a) CORRETA – Em relação ao tempo de acautelamento temporário, o juiz poderá decretá-la pelo período máximo de 5 dias e, em caso de extrema e comprovada necessidade, prorrogá-lo por igual período - art. 2º da Lei 7.960/89 (Lei da Prisão Temporária).

b) ERRADA – A medida de manter o acautelado temporária separado dos demais detentos é legal e encontra amparo no art. 3º da Lei 7.960/89.

c) ERRADA – Conforme aduz o art. 1º, inciso III, alínea "I" da Lei 7.960/89, caberá prisão temporária no caso de formação de quadrilha ou bando (art. 288 do CP).

d) ERRADA – O juiz poderá decretar a prisão temporária tanto em face de representação de autoridade policial (como foi o caso), como a requerimento do Ministério Público - art. 2º da Lei 7.960/89.

10. (XXXII Exame OAB - 2021.1) Em 14/01/2021, Valentim, reincidente, foi denunciado como incurso nas sanções penais do Art. 14 da

Lei n° 10.826/03, cuja pena prevista é de reclusão, de 2 a 4 anos, narrando a denúncia que, em 10/01/2017, o denunciado portava, em via pública, arma de fogo de uso permitido. Após recebimento da denúncia e apresentação de resposta à acusação, o magistrado, verificando que a única outra anotação que constava da Folha de Antecedentes Criminais era referente a delito da mesma natureza, decretou, apesar da ausência de requerimento, a prisão preventiva do denunciado, destacando o risco de reiteração delitiva. Ao tomar conhecimento dos fatos, sob o ponto de vista técnico, a defesa de Valentim deverá argumentar que a prisão é inadequada porque

- A. não poderia ter sido decretada de ofício e pela ausência de contemporaneidade, apesar de a pena máxima, por si só, não impedir o decreto prisional na situação diante da reincidência.
- B. não poderia ter sido decretada de ofício, não havia contemporaneidade e porque, considerando a **Portal** pena máxima, os pressupostos legais não estariam preenchidos.
- C. não haveria contemporaneidade, apesar da possibilidade de decretação de ofício pelo momento processual e com base na reincidência.
- D. não haveria contemporaneidade e considerando a pena máxima prevista para o delito, apesar de, pelo momento processual, ser possível a decretação de ofício.

A) CORRETA - Para que se decrete a prisão preventiva é necessário observar os seguintes requisitos: a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado; se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Outrossim, para seja decretada a prisão preventiva é necessário requerimento do Ministério Público ou por representação da autoridade policial. (Art. 311 do CPP).

B) ERRADA - Infere-se que a prisão preventiva não poderá, em regra (acerca da conversão da prisão em flagrante em preventiva), ser ordenada pelo juiz ex officio, podendo fazê-lo, então: a) Durante as investigações policiais, por meio de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público. b) No curso do processo penal, por meio de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente de acusação. Existe, porém, uma causa de decretação da prisão preventiva: reincidência.

C) ERRADA - Não é possível a decretação de prisão preventiva de ofício, no processo ou nas peças de informações. Depende de representação da autoridade policial ou de requerimento do MP.

D) ERRADA - De fato não é possível a aplicação de prisão preventiva de ofício, porém, em que pese a pena não ser superior a 4 (quatro) anos, é possível a decretação da prisão preventiva diante da reincidência.

Processo Penal: Execução Penal

1. (XXX Exame OAB - 2019.3) Enquanto cumpria pena em regime fechado, Antônio trabalhava na unidade prisional de maneira regular. Após progressão para o regime semiaberto, o apenado passou a estudar por meio de metodologia de ensino a distância, devidamente certificado pelas autoridades educacionais. Com a obtenção de livramento condicional, passou a frequentar curso de educação profissional. Ocorre que havia contra Antônio procedimento administrativo disciplinar em que se investigava a prática de falta grave durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, sendo, após observância de todas as formalidades legais, reconhecida a prática da falta grave. Preocupado, Antônio procura seu advogado para esclarecimentos sobre o tempo de pena que poderá ser remido e as consequências do reconhecimento da falta grave. Considerando as informações narradas, o advogado de Antônio deverá esclarecer que

- A. o trabalho na unidade prisional e o estudo durante cumprimento de pena em regime semiaberto justificam a remição da pena, mas não o curso frequentado durante livramento condicional, sendo certo que a falta grave permite perda de parte dos dias remidos.
- B. o trabalho somente quando realizado em regime fechado ou semiaberto justifica a remição de pena, mas o estudo a distância e a frequência ao curso poderão gerar remição mesmo no regime aberto ou durante livramento condicional, podendo a punição por falta grave gerar perda de parte dos dias remidos.
- C. o reconhecimento de falta grave não permite a perda dos dias remidos com o trabalho na unidade e a frequência a curso em regime semiaberto, mas tão só a regressão do regime de cumprimento da pena.
- D. o tempo remido exclusivamente com o trabalho em regime fechado, mas não com o estudo, será computado como pena cumprida, para todos os efeitos, mas, diante da falta grave, poderá haver perda de todos os dias remidos anteriormente.

A) ERRADA - A frequência de curso ou curso de ensino regular ou de educação profissional podem remir a pena do condenado (Art. 126, § 6º, do LEP).

B) CORRETA - A regra é que o condenado que cumpre a pena em regime *fechado* ou *semiaberto* poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena (Art. 126 da LEP). O condenado que cumpre pena em regime *aberto* ou *semiaberto* e o que *usufrui liberdade condicional* poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova. No tocante a punição por falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido.

C) ERRADA - Nos termos do art. 118, I, da LEP, execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido (Art. 127 da LEP).

D) ERRADA - Ao contrário do que afirma a alternativa, a perda dos dias remidos será de até 1/3 (um terço), nos termos do Art. 127 da LEP.

2. (XV Exame OAB - 2014.3) Daniel foi condenado à pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de estupro (Art. 213, do Código Penal). Tendo decorrido lapso temporal para progressão de regime prisional e ostentando o reeducando bom comportamento carcerário, sua defesa pleiteou a concessão do benefício. Em 26/07/2013, o Juízo das Execuções, tendo em vista a necessidade de melhor aferição do requisito subjetivo, determinou a realização de exame criminológico, em decisão devidamente fundamentada.

Sobre o caso apresentado, segundo entendimento sumulado nos Tribunais Superiores, assinale a opção correta.

- A. Agiu corretamente o magistrado, eis que é possível a realização de exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.
- B. Agiu corretamente o magistrado, pois a realização de exame criminológico é sempre necessária.
- C. Não agiu corretamente o magistrado, uma vez que não é possível a realização de exame criminológico.
- D. Não agiu corretamente o magistrado, na medida em que o exame criminológico só poderá ser realizado no caso de crimes graves e hediondos.

A) **CORRETA** - A Súmula 439 do STJ afirma que é admissível exame criminológico pelas peculiaridades do caso, porém, a decisão deverá ser motivada.

B) **ERRADA** - O exame criminológico não é obrigatório, sendo um instrumento facultativo. O juiz deverá motivar sua decisão.

C) **ERRADA** - Para que o exame criminológico ocorra é necessário que o juiz fundamente sua decisão (Súmula 439 do STJ e Súmula Vinculante 26 STF).

D) **ERRADA** - O exame criminológico poderá ser realizado independente do crime ser grave ou hediondo.

3. (XXVII Exame OAB - 2018.3) Vanessa cumpre pena em regime semiaberto em razão de segunda condenação definitiva por crime de tráfico armado. Durante o cumprimento, após preencher o requisito objetivo, requer ao juízo da execução, por meio de seu advogado, a progressão para o regime aberto. Considerando as peculiaridades do caso, a reincidência específica e o emprego de arma, o magistrado, em decisão fundamentada, entende por exigir a realização do exame criminológico. Com o resultado, o magistrado competente concedeu a progressão de regime, mas determinou que Vanessa comparecesse em juízo, quando determinado, para informar e justificar suas atividades; que não se ausentasse, sem autorização judicial, da cidade onde reside; e que prestasse, durante o período restante de cumprimento de pena, serviços à comunidade.

Intimada da decisão, considerando as informações expostas, poderá a defesa técnica de Vanessa apresentar recurso de agravo à execução, alegando que

- A. a lei veda a fixação de condições especiais não previstas em lei.
- B. poderiam ter sido fixadas condições especiais não previstas em lei, mas não prestação de serviços à comunidade.
- C. não poderia ter sido fixada a condição de proibição de se ausentar da cidade em que reside sem autorização judicial.
- D. a decisão foi inválida como um todo, porque é vedada a exigência de exame criminológico para progressão de regime, ainda que em decisão fundamentada.

a) **ERRADA** - A proibição é para a prestação de serviços comunitários, pois a Súmula 493 do STJ veda a fixação de pena substitutiva como condição especial ao regime aberto. Ademais, o juiz pode estabelecer condições especiais para a concessão do regime aberto, conforme previsto na Lei 7.210/84, em seu art. 115, incisos I, II, III e IV.

b) **CORRETA** - Por força do entendimento exarado na Súmula 493 do STJ, não é admitida a fixação de pena substitutiva como condição especial ao regime aberto, de modo que não poderia ter sido imposto à Vanessa a prestação de serviços comunitários. Outrossim, poderiam ser fixadas condições especiais, ainda que não prevista em lei, conforme disposição do art. 115, incisos I, II, III e IV, da Lei 7.210/84.

c) **ERRADA** - A condição de proibição para ausentar-se da cidade em que reside, é condição especial para a concessão do regime aberto, consoante art. 115, inciso III, da Lei 7.210/84.

d) **ERRADA** - O erro da decisão do juiz está na fixação de pena substitutiva como condição especial para a concessão do regime aberto, o que é vedado pela Súmula 493, do STJ.

4. (OAB-BR 2013.1) No curso de uma investigação policial que apurava a ocorrência dos delitos de sonegação fiscal e evasão de divisas, o Procurador da República "X" requereu ao Juízo Federal Criminal medida assecuratória, já que obteve documentos que informavam os bens que teriam sido adquiridos pelo investigado com proventos da infração penal. O Juiz Federal decretou a medida assecuratória, que foi cumprida a contento.

A partir do caso apresentado, assinale a alternativa que indica a medida assecuratória adotada.

- A. Busca e Apreensão.
- B. Arresto.
- C. Sequestro.

A) **ERRADA** - O Código de Processo Penal prevê três espécies de medidas assecuratórias para garantir a efetiva reparação do prejuízo causado ao ofendido: o Sequestro (arts. 125 e 132, do CPP), a Hipoteca Legal (art. 134, do CPP) e o Arresto (art. 136, do CPP). A Busca e a Apreensão estão previstas nos artigos 240 a 250 do Título VII (Da Prova) do Código de Processo Penal. Na Busca e Apreensão, busca-se o próprio produto na infração, e não o bem adquirido posteriormente com os proventos do delito. Também é possível buscar e apreender pessoas (art. 240, caput; §1º, alíneas "a" e "g"; e §2º do CPP).

B) **ERRADA** - O Arresto, previsto nos artigos 136 e seguintes do CPP, consiste na constrição de bens móveis ou imóveis pertencentes ao ofensor, para garantir a satisfação da pretensão indenizatória do ofendido. Como a especialização da Hipoteca Legal pode demorar muito, então é possível o ARRESTO do imóvel antes de especializá-lo.

C) **CORRETA** - O Sequestro, no processo penal, é medida assecuratória prevista nos artigos 125 a 133 do CPP, e diz respeito a antecipação de perdimento de bens como efeito da condenação. Requisitos: para o sequestro, é necessário haver indícios de PROVENIÊNCIA ILÍCITA DO BEM e prova da materialidade.

D) **ERRADA** - A Hipoteca Legal (art. 135 do CP) e o Arresto (art. 136 do CPP) visam garantir a eficácia do efeito de condenação do artigo 91, I do Código Penal: tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Essas garantias incluem também as custas processuais e penas pecuniárias, mas o grande objetivo é a indenização. A Hipoteca Legal é um direito real de garantia que recai sobre bens imóveis de

origem lícita do réu ou indiciado. Requisitos: prova cabal da existência material do fato criminoso e indícios suficientes de autoria.

5. (XIV Exame OAB - 2014.2) Washington foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa pela prática do delito de roubo (Art. 157, do CP), em regime semiaberto, tendo iniciado o cumprimento da pena logo após a publicação da sentença condenatória. Decorrido certo lapso temporal, a defesa de Washington pleiteia a progressão de regime prisional ao argumento de que, com a remição de pena a que faz jus, já cumpriu a fração necessária para ser agraciado com o avanço prisional, estando, assim, presente o requisito objetivo. Washington ostentaria, ainda, bom comportamento carcerário, atestado pelo diretor do estabelecimento prisional. Na decisão, o juiz a quo concedeu a progressão para o regime aberto, mediante a condição especial de prestação de serviços à comunidade (Art. 43, IV, do CP).

De acordo com entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, assinale a opção correta.

- A. O magistrado não agiu corretamente, eis que é inadmissível a fixação de prestação de serviços à comunidade (Art. 43, IV, do CP) como condição especial para o regime aberto.
- B. O magistrado agiu corretamente, uma vez que é admissível a fixação de prestação de serviços à comunidade (Art. 43, IV, do CP) como condição especial para o regime aberto.
- C. O magistrado não agiu corretamente, tendo em vista que deveria ter fixado mais de uma pena substitutiva prevista no Art. 44, do CP, como condição especial para a concessão do regime aberto.
- D. O magistrado agiu corretamente, pois poderia estabelecer qualquer condição como requisito para a concessão do regime aberto.

A) **CORRETA** - A Súmula 493 do Superior Tribunal de Justiça expressamente determina a vedação da aplicação das penas substitutivas previstas no artigo 44 do Código Penal como condição para a concessão de regime aberto ao preso. "É inadmissível a fixação de pena substitutiva (artigo 44 do CP) como condição especial ao regime aberto". Assim, o magistrado agiu incorretamente por não ser admitida a prestação de serviço à comunidade como condição especial para progressão de regime.

B) **ERRADA** - Conforme determina a súmula 493 do STJ, inadmite-se a fixação de prestação de serviços à comunidade como condição para o regime aberto. Cabe ainda mencionar que mesmo no regime aberto trata-se de pena privativa de liberdade, enquanto que prestação de serviço à comunidade é espécie do gênero: penas restritivas de direitos.

C) **ERRADA** - Esta alternativa está incorreta porque se o magistrado fixasse mais de uma pena substitutiva prevista no art. 44, do CP (por exemplo) como condição especial para a concessão do regime aberto, estaria indo de encontro à redação da Súmula 493 do STJ.

D) **ERRADA** - A alternativa está incorreta, uma vez que o juiz deveria estabelecer apenas as condições previstas no art. 115 da Lei de Execução Penal para a concessão do regime aberto, não aquelas elencadas no art. 44, do CP.

6. (XIX Exame OAB - 2016.1) No dia 18 de março de 2015, Bruce foi indiciado pela prática de um crime de roubo majorado que teve como vítima Lourdes, famosa atriz com patrimônio avaliado em R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Antes de oferecer denúncia, entendendo que haveria indícios veementes da autoria e de que a casa de Bruce havia sido adquirida com os proventos da infração, o Ministério Público requereu, em 14 de abril de 2015, o sequestro desse bem imóvel, sendo a medida deferida e concluída a diligência do sequestro no dia seguinte.

Em 26 de agosto de 2015, Bruce o procura para, na condição de advogado, confirmar que a casa foi adquirida com proventos do crime, mas diz que, até aquela data, não foi denunciado.

Considerando a situação narrada, em relação à medida assecuratória decretada, o advogado de Bruce deverá requerer o levantamento do sequestro, pois

- A. a medida assecuratória decretada pelo magistrado foi inadequada, tendo em vista que caberia o arresto.
- B. a ação penal não foi intentada nos 60 dias posteriores à conclusão da diligência.
- C. a medida assecuratória não poderia ter sido decretada antes do oferecimento da denúncia.
- D. o Ministério Público não tinha legitimidade para requerer a medida, pois não havia interesse da Fazenda Pública e o ofendido não era pobre.

A) **ERRADA** - O sequestro é medida cautelar que visa garantir um dos efeitos da condenação, que é o fato do réu perder em favor da União (interesse público) todos os bens que forem considerados fruto do crime. O arresto, por sua vez, visa garantir o interesse privado de garantir eventual reparação de danos do particular. As hipóteses de decretação de sequestro podem ser encontradas do artigo 125 e seguintes do Código de Processo Penal.

B) **CORRETA** - O sequestro deverá ser levantado porque a ação penal não foi ajuizada dentro de sessenta dias a contar da efetivação da diligência (que ocorreu em 15 de abril de 2015), nos termos do artigo 131, inciso I do Código de Processo Penal.

C) **ERRADA** - Na forma do artigo 127 do Código de Processo Penal, o sequestro é medida que pode ser decretada antes do ajuizamento da ação penal.

D) **ERRADA** - Uma das finalidades do sequestro é garantir o interesse público, e, portanto, possuindo ampla legitimidade ativa, conforme dispõe o artigo 127 do Código de Processo Penal.

7. (XXXIII Exame OAB - 2021.2) Paulo, advogado, foi intimado de duas decisões proferidas pelo juízo da execução penal do Rio de Janeiro, em relação a dois de seus clientes. Na primeira, foi determinada a perda de 1/5 (um quinto) dos dias remidos por Lúcio, considerando que foi reconhecida, por meio de procedimento regular, observadas as exigências legais, a prática de falta grave pelo mesmo. Na segunda decisão, o pedido de progressão de regime formulado por Paulo em relação ao apenado Flávio foi deferido, tendo o magistrado fixado, como condição a ser observada no regime aberto, o cumprimento de prestação de serviços à comunidade. Diante das intimações, Paulo poderá apresentar

- A. recurso em sentido estrito para questionar as duas decisões do magistrado, que seriam ilegais.

B. agravo para questionar as duas decisões do magistrado, que seriam ilegais.

C. agravo para questionar apenas a decisão que determinou a perda dos dias remidos, que seria ilegal, mas não a que fixou condições especiais para a progressão de regime.

D. agravo para questionar a decisão que fixou a prestação de serviço à comunidade como condição para a progressão para o regime aberto, não havendo ilegalidade, porém, na determinação da perda de 1/5 (um quinto) dos dias remidos por Lúcio.

A) ERRADA - O Recurso em Sentido Estrito não se presta mais para impugnar decisões proferidas em sede de Execução Penal. Toda e qualquer decisão prolatada por um Juiz, na Execução Penal, será impugnável por **Agravo em Execução**.

B) ERRADA - Nos termos do Art. 127 da LEP, “em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”. Assim sendo, não há qualquer ilegalidade na decisão do juiz.

C) ERRADA - O direito à progressão de regime não se submete à condição de cumprimento de prestação de serviços à comunidade. Primeiro, a Lei de Execuções Penais diz que, em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão (Art. 127, § 1º, da LEP). Outrossim, somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que: a) estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente; b) apresentar, pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido, fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime (Art. 114, I e II, da LEP)

D) CORRETA - Nos termos do Art. 197 da LEP, das decisões proferidas pelo Juiz **caberá recurso de agravo**, sem efeito suspensivo.

8. (XXVII Exame OAB - 2018.3) Paulo, ofendido em crime contra o patrimônio, apesar de sua excelente condição financeira, veio a descobrir, após a identificação da autoria, que o autor dos fatos adquiriu, com os proventos da infração, determinado bem imóvel. Diante da descoberta, procurou você, na condição de advogado(a), para a adoção das medidas cabíveis.

Com base apenas nas informações expostas, a defesa técnica do ofendido deverá esclarecer ser cabível

A. o sequestro, desde que após o oferecimento da denúncia, mas exige requerimento do Ministério Público ou decisão do magistrado de ofício.

B. o arresto, ainda que antes do oferecimento da denúncia, mas a ação principal deverá ser proposta no prazo máximo de 30 dias, sob pena de levantamento.

C. o sequestro, ainda que antes do oferecimento da denúncia, podendo a decisão judicial ser proferida a partir de requerimento do próprio ofendido.

D. o arresto, que deve ser processado em autos em apartados, exigindo requerimento do Ministério Público ou decisão do magistrado de ofício.

A) ERRADA - A decisão judicial que determina o sequestro dos bens poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante requerimento do MP ou do ofendido, consoante a combinação dos art's. 125 e 127, ambos do CPP.

B) ERRADA - Não caberá arresto, pois este instituto se aplica sobre bens indeterminados de origem lícita (bens do acusado que servem como garantia e que possuem origem regular), o que não é o caso. Não obstante, o levantamento do arresto ocorre em caso de decisão irreversível que absolve ou extingue a punibilidade do réu, conforme estabelece o art. 141 do CPP.

C) CORRETA - Em concordância com os art's. 125 e 127, ambos do CPP, eis o gabarito da questão. É cabível o sequestro dos bens imóveis, podendo a decisão ser de ofício, a requerimento do Ministério público ou do ofendido, em qualquer fase do processo.

D) ERRADA - O arresto, de fato, será processado em autos apartados (art. 138 do CPP), todavia, não há disposição legal no sentido de exigir requerimento do Ministério Público ou que indique a possibilidade de declaração de ofício, mas, sim, de início, tal como dispõe o art. 136 do CPP.

9. (II Exame OAB - 2010.2) Relativamente às regras sobre ação civil ?xadas no Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta.

A. São fatos que impedem a propositura da ação civil: o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação, a decisão que julgar extinta a punibilidade e a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime.

B. Sobrevindo a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil não poderá ser proposta em nenhuma hipótese.

C. Transitada em julgado a sentença penal condenatória, a execução só poderá ser efetuada pelo valor ?xado na mesma, não se admitindo, neste caso, a liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido.

D. Transitada em julgado a sentença penal condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros.

A) ERRADA - Conforme o art. 67 do CPP, a ação civil poderá ser proposta mesmo quando houver o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação ou a decisão que julgar extinta a punibilidade ou ainda quando existir sentença absolutória que decida que o fato imputado não constitui crime.

B) ERRADA - Segundo estabelece o art. 66 do CPP: “*não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato*”.

C) ERRADA - A execução civil do valor fixado na sentença penal condenatória poderá ser executada, sem que haja prejuízo da liquidação para a devida apuração do dano efetivamente sofrido (vide art. 63, parágrafo único, do CPP).

D) CORRETA - Segundo estabelece o art. 63 do CPP, a sentença penal condenatória é considerada título executivo judicial e pode ser utilizada como base para a propositura de uma Ação Civil *Ex Delicto*.

10. (XXXII Exame OAB - 2021.1) Rafael, preso provisório, agride dolosamente o seu companheiro de cela, causando-lhe lesão corporal de natureza grave e gerando grande confusão que iniciou uma subversão da ordem interna. Após procedimento disciplinar, assegurado direito de defesa, o diretor do estabelecimento prisional aplica a Rafael sanção disciplinar consistente na sua inclusão no regime disciplinar diferenciado, pelo período de 45 dias. Considerando os fatos narrados, o advogado de Rafael poderá buscar o

reconhecimento da ilegalidade da sanção aplicada, porque



A. o fato praticado pelo preso não constitui falta grave.

B. a inclusão do preso em regime disciplinar diferenciado depende de decisão do juízo competente. C. o preso provisório não está sujeito ao regime disciplinar diferenciado.

D. a inclusão no regime disciplinar diferenciado não pode ultrapassar o período inicial de 30 dias, apesar da possível prorrogação por igual período.

A) ERRADA - De acordo com a Lei de Execução Penal (Art. 50), comete falta grave o preso que: a) incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; b) fugir; c) possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem; d) provocar acidente de trabalho; e) descumprir, no regime aberto, as condições impostas; e) tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo; f) recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético; g) desobediência ao servidor e desrespeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; h) execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas; i) prática de fato previsto como crime doloso (Art. 52 da LEP).

B) CORRETA - Em regra, o poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares (Art. 47 da LEP). Contudo, em se tratando de falta grave, a autoridade administrativa deverá representar ao Juiz da execução para os devidos fins legais (Art. 48, p.ú., da LEP)

C) ERRADA - É possível a aplicação do RDD aos presos provisórios, (Art. 52, § 1º, da LEP) desde que estejam enquadrados em uma dessas hipóteses: a) apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade; b) recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, *independentemente da prática de falta grave*.

D) ERRADA - O RDD tem duração máxima de até 2 (dois) anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie, nos termos do Art. 52, I, da LEP.

Direito civil: Contratos em espécie

1. (XXXII Exame OAB - 2021.1) Hugo, corretor de imóveis, recebe oferta de contrato, por prazo indeterminado, para intermediar a realização de negócios sobre novo empreendimento imobiliário, cujo lançamento ocorrerá em data próxima, obtendo as seguintes informações: (i) as características gerais do empreendimento, com a descrição da planta, da área e do valor de cada unidade autônoma projetada, em condomínio edilício; (ii) o valor oferecido em remuneração pelos serviços de corretagem correspondente a 4% sobre o valor da venda. Entusiasmado, Hugo entra em contato com diversos clientes (potenciais compradores), a fim de mediar a celebração de compromissos de compra e venda com o dono do negócio. Nesse interim, consegue marcar uma reunião entre o incorporador (dono do negócio) e seu melhor cliente, sócio de uma grande rede de farmácias, pretendendo adquirir a loja principal do empreendimento. Após a reunião, em que as partes se mostraram interessadas em prosseguir com as negociações, nenhum dos futuros contratantes tornou a responder ao corretor, que não mais atuou nesse empreendimento, ante a sua dispensa. Soube, meses depois, que o negócio havia sido fechado entre o incorporador e o comprador, em negociação direta, ao valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Diante do exposto, assinale a afirmativa correta.

- A. A dispensa do corretor não ilide o dever de pagar a remuneração que lhe era devida, pois o negócio se realizou posteriormente, como fruto de sua mediação.
- B. Ainda que tenha iniciado a negociação com a atuação do corretor, uma vez concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida.
- C. A ausência do corretor na negociação que resultou no acordo de venda evidencia o descumprimento do dever de diligência e prudência, motivo pelo qual perde o direito à remuneração.
- D. O corretor tem direito à remuneração parcial e proporcional, pois, apesar de dispensado, iniciou a intermediação, e o negócio ao final se concretizou.

A) CORRETA - Alternativa está correta, conforme o art. 727 do CC. Apesar de ter sido dispensado, o corretor tem direito a receber a remuneração devida, visto que o negócio se deu pelo fruto da sua mediação, ou seja, pelo fruto de seu trabalho, mesmo que em momento posterior.

B) ERRADA - De acordo com o art. 727 do CC, o corretor faz jus a remuneração, mesmo que o negócio se realize posteriormente a sua mediação, mas como fruto dela.

C) ERRADA - Alternativa errada. O corretor acompanhou a negociação prévia que resultou na venda do imóvel. Só não estava presente no momento da transação devido a sua dispensa, o que não é requisito para o não pagamento de sua remuneração, conforme art. 727 do CC.

D) ERRADA - Alternativa incorreta, pois o corretor tem direito à remuneração total, pois, apesar de dispensado, iniciou a intermediação e o negócio ao final se concretizou.

2. (XXXIV Exame OAB - 2022.1) Ivan, sócio da Soluções Inteligentes Ltda., celebra contrato de empreitada, na qualidade de dono da obra, com Demétrio, sócio da Construções Sólidas Ltda., tendo esta como a empresa empreiteira. A obra tem prazo de duração de 1 (um) ano, contratada a um custo de R\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), fracionados em 12 (doze) prestações mensais de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

O contratante, Ivan, necessita da obra pronta no prazo acordado. Em razão disso, acordou com Demétrio uma cláusula resolutiva expressa, informando que o atraso superior a 30 (trinta) dias importaria em extinção automática do contrato. Para se resguardar, Ivan exigiu de Demétrio que expusesse seu acervo patrimonial, mostrando o balanço contábil da empresa, de modo a ter convicção em torno da capacidade econômica da empreiteira para levar a cabo uma obra importante, sem maiores riscos.

Transcorridos três meses de obra, que seguia em ritmo normal, em conformidade com o cronograma, Ivan teve conhecimento de que a

empreiteira sofreu uma violenta execução judicial, impondo redução de mais de 90% (noventa por cento) de seu ativo patrimonial, fato que tornou ao menos duvidosa a capacidade da empreiteira de executar plenamente a obrigação pela qual se obrigou.

Diante deste fato, assinale a afirmativa correta.

- A. Ivan pode se recusar a pagar o restante das parcelas da remuneração da obra até que Demétrio dê garantia bastante de satisfazê-la.
- B. O dono da obra pode requerer a extinção do contrato, ao fundamento de que há inadimplemento anterior ao termo, pela posterior redução da capacidade financeira da empreiteira.
- C. A cláusula resolutiva expressa prevista no contrato é nula, pois o ordenamento não permite a resolução automática dos contratos, por inadimplemento, impondo-se a via judicial.
- D. A parte contratante tem direito de invocar a exceção de contrato não cumprido, em face do risco iminente de inadimplemento.

A) CORRETA - Este é o item correto! Nos termos do art. 477 do CC/02, se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la.

B) ERRADA - Não há que se falar em extinção do contrato, mas sim no uso da regra estipulada no art. 477 do CC/02. Sendo assim, Ivan poderá recusar a pagar o restante das parcelas da remuneração da obra até que Demétrio dê garantia bastante de satisfazê-la.

C) ERRADA - Ao contrário do que afirma este item, a cláusula resolutiva não só é lícita, como se opera de pleno direito quando expressa, conforme art. 474 do CC/02.

D) ERRADA - A regra de exceção ao contrato na cumprido está estampada no art. 476 do CC/02, que estabelece que os contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Todavia, o caso concreto em análise amolda-se a particularidade trazida pelo art. 477 do CC/02, segundo o qual se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la.

3. (XXV Exame OAB - 2018.1) Em 05 de dezembro de 2016, Sérgio, mediante contrato de compra e venda, adquiriu de Fernando um computador seminovo (ano 2014) da marca Massa pelo valor de R\$ 5.000,00. O pagamento foi integralizado à vista, no mesmo dia, e foi previsto no contrato que o bem seria entregue em até um mês, devendo Fernando contatar Sérgio, por telefone, para que este buscase o computador em sua casa. No contrato, também foi prevista multa de R\$ 500,00 caso o bem não fosse entregue no prazo combinado.

Em 06 de janeiro de 2017, Sérgio, muito ansioso, ligou para Fernando perguntando pelo computador, mas teve como resposta que o atraso na entrega se deu porque a irmã de Fernando, Ana, que iria trazer um computador novo para ele do exterior, tinha perdido o voo e só

chegaria após uma semana. Por tal razão, Fernando ainda dependia do computador antigo para trabalhar e não poderia entregá-lo de imediato a Sérgio.

Acerca dos fatos narrados, assinale a afirmativa correta.

- A. Sérgio poderá exigir de Fernando a execução específica da obrigação (entrega do bem) ou a cláusula penal de R\$ 500,00, não podendo ser cumulada a multa com a obrigação principal.
- B. Sérgio poderá exigir de Fernando a execução específica da obrigação (entrega do bem) simultaneamente à multa de R\$ 500,00, tendo em vista ser cláusula penal moratória.
- C. Sérgio somente poderá exigir de Fernando a execução específica da obrigação (entrega do bem), não a multa, pois o atraso foi por culpa de terceiro (Ana), e não de Fernando.
- D. Sérgio somente poderá exigir de Fernando a cláusula penal de R\$ 500,00, não a execução específica da obrigação (entrega do bem), que depende de terceiro (Ana).

A) ERRADA - A possibilidade trazida por esta alternativa ilustra o disposto no art. 410 do CC, aplicável, todavia, somente nos casos de inadimplemento absoluto, o que não é a hipótese do enunciado.

B) CORRETA - Considerando tratar-se de inadimplemento relativo, na forma do art. 411 do CC, o credor, neste caso, poderá exigir a satisfação da pena estipulada expressamente para hipótese de mora, bem como a efetivação da obrigação principal (entrega do bem).

C) ERRADA - A informação da condicionante que envolvia a irmã de Fernando não foi tratada no contrato, portanto não é possível falar em promessa de terceiro nesse caso - arts. 439 e 440 do CC

D) ERRADA - Se houvesse no presente caso uma promessa de terceiro (que não há), mesmo assim Fernando haveria de responder pela mora - arts. 439 do CC.

4. (OAB-BR 2014.1) Pedro, menor impúbere, e sem o consentimento de seu representante legal, celebrou contrato de mútuo com Marcos, tendo este lhe entregue a quantia de R\$400,00, a fim de que pudesse comprar uma bicicleta.

A respeito desse caso, assinale a afirmativa incorreta.

- A. O mútuo poderá ser reavido somente se o representante legal de Pedro ratificar o contrato.
- B. Se o contrato tivesse por fim suprir despesas com a própria manutenção, o mútuo poderia ser reavido, ainda que ausente ao ato o representante legal de Pedro.
- C. Se Pedro tiver bens obtidos com o seu trabalho, o mútuo poderá ser reavido, ainda que contraído sem o consentimento do seu representante legal.
- D. O mútuo também poderia ser reavido caso Pedro tivesse obtido o empréstimo maliciosamente.

A) INCORRETA - Determina o art. 588 do Código Civil que o mútuo feito a pessoa menor, sem prévia autorização daquele sob cuja guarda estiver, não pode ser reavido nem do mutuário, nem de seus fiadores. Entretanto, o art. 589 do mesmo Diploma Legal prevê algumas hipóteses de reaver o mútuo e não somente mediante a ratificação do contrato pelo representante legal.

- B) CORRETA** - O art. 589, II, do Código Civil, afirma que se o contrato tivesse por fim suprir despesas com a própria manutenção, o mútuo poderia ser reavido.
- C) CORRETA** - A alternativa está correta, pois o art. 589, III, do Código Civil, afirma que o mútuo poderá ser reavido se o menor tiver bens obtidos com seu trabalho, ainda que tenha contraído a dívida sem o consentimento do seu representante legal.
- D) CORRETA** - O art. 589, V, do Código Civil, afirma que o mútuo poderá ser reavido caso Pedro tivesse obtido o empréstimo maliciosamente.

5. (II Exame OAB - 2010.2) Por meio de uma promessa de compra e venda, celebrada por instrumento particular registrada no cartório de Registro de Imóveis e na qual não se pactuou arrependimento, Juvenal foi residir no imóvel objeto do contrato e, quando quitou o pagamento, deparou-se com a recusa do promitente-vendedor em outorgar-lhe a escritura definitiva do imóvel. Diante do impasse, Juvenal poderá

- A.** requerer ao juiz a adjudicação do imóvel, a despeito de a promessa de compra e venda ter sido celebrada por instrumento particular.
- B.** usucapir o imóvel, já que não faria jus à adjudicação compulsória na hipótese.
- C.** desistir do negócio e pedir o dinheiro de volta.
- D.** exigir a substituição do imóvel prometido à venda por outro, muito embora inexistisse previsão expressa a esse respeito no contrato preliminar.
- A) CORRETA** - Segundo estabelece o art. 1.417 do CC, a promessa de compra e venda, celebrada por instrumento público ou particular, registrada no Cartório de Registro de Imóveis, em que se não pactuou cláusula de arrependimento, concede ao promitente comprador direito real à aquisição do referido imóvel. O art. 1.418, do Código Civil por sua vez, determina que o promitente comprador, no caso em tela, Juvenal, por ser titular de direito real, poderá requerer ao juiz a adjudicação do imóvel caso o promitente vendedor se recuse a outorgar-lhe a escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar.
- B) ERRADA** - Conforme estabelecem os art. 1.417 e 1.418 do CC, o comprador faz jus à aquisição do referido bem, podendo exigir a adjudicação do imóvel.
- C) ERRADA** - O promitente que estabelece contrato de promessa de compra e venda sem pactuar cláusula de arrependimento não poderá desistir do negócio (vide art. 1.417 e 1.418 do CC)
- D) ERRADA** - Segundo estabelece o art. 1.418, do CC, o promitente terá o direito de requerer ao juiz a adjudicação compulsória do imóvel objeto do contrato de compra e venda, não sendo possível exigir a substituição do mesmo por outro bem.
- Acha que essa questão está desatualizada? [Clique aqui para nos avisar e ajudar a manter o conteúdo sempre atualizado.](#)

6. (XXXIV Exame OAB - 2022.1) Joana e Mário são pais de Ricardo, atualmente com 8 anos, e que se encontra no início de sua vida escolar. Tércio, irmão de Joana, decide doar, ao sobrinho Ricardo, certa quantia em dinheiro. Para que esta doação seja válida, o contrato

- A.** deve ser anuído pelo próprio sobrinho, Ricardo.
- B.** precisa contar com o consentimento de Ricardo, expressado por Joana e Mário.
- C.** dispensa a aceitação, por ser pura e realizada em favor de absolutamente incapaz.
- D.** prescinde de consentimento de Ricardo, pois se trata de negócio jurídico unilateral.
- A) ERRADA** - O art. 543 do CC/02 estabelece que sendo o donatário absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação, desde que se trate de doação pura, como ocorre no caso concreto em análise. Sendo assim, Ricardo não precisará aceitar a doação no caso concreto em análise.
- B) ERRADA** - Por ser a doação pura e simples, o art. 543 do CC/02 dispensa o consentimento do donatário Ricardo, consequentemente, não há necessidade de qualquer atuação por parte dos pais.
- C) CORRETA** - Esse é o item correto! Observe que Ricardo possui 08 anos, logo, é absolutamente incapaz. O art. 543 do CC/02 estabelece que, sendo o donatário absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação, desde que se trate de doação pura, como ocorre no caso concreto em análise.
- D) ERRADA** - O erro deste item está em justificar a dispensa da necessidade de consentimento por ser o negócio jurídico unilateral. Nos termos do art. 543 do CC/02, o consentimento é dispensado por ser a doação pura e simples

7. (XVI Exame OAB - 2015.1) Maria entregou à sociedade empresária JL Veículos Usados um veículo Vectra, ano 2008, de sua propriedade, para ser vendido pelo valor de R\$ 18.000,00. Restou acordado que o veículo ficaria exposto na loja pelo prazo máximo de 30 dias.

Considerando a hipótese acima e as regras do contrato estimatário, assinale a afirmativa correta.

- A.** O veículo pode ser objeto de penhora pelos credores da JL Veículos Usados, mesmo que não pago integralmente o preço.
- B.** A sociedade empresária JL Veículos Usados suportará a perda ou deterioração do veículo, não se eximindo da obrigação de pagar o preço ajustado, ainda que a restituição se impossibilite sem sua culpa.
- C.** Ainda que não pago integralmente o preço a Maria, o veículo consignado poderá ser objeto de penhora, caso a sociedade empresária JL Veículos Usados seja acionada judicialmente por seus credores.
- D.** Maria poderá dispor do veículo enquanto perdurar o contrato estimatário, com fundamento na manutenção da reserva do domínio e da posse indireta da coisa.

A) ERRADA - Conforme Inteligência do artigo 536 do CC/02, a coisa consignada não pode ser objeto de penhora ou sequestro pelos credores do consignatário, enquanto não pago integralmente o preço. O dispositivo aduz que o consignante permanece dono da coisa.

B) CORRETA - Conforme o art. 535, CC, acerca das normas referentes ao contrato estimatário, com a transmissão da posse direta, o consignatário assume o risco pela destruição ou perda dos objetos consignados. Isto é, mesmo não sendo proprietário, pelo fato de receber a guarda da coisa perante o consignante, na modalidade do risco integral, eis que não será exonerado nem mesmo

pelo fortuito. Assim sendo, a sociedade empresária JL Veículos Usados (consignatária) suportará a perda ou deterioração do veículo, não se eximindo da obrigação de pagar o preço ajustado, ainda que a restituição se impossibilite sem sua culpa.

C) ERRADA - Se, durante o período em que as coisas estiverem na posse direta do consignatário, este sofrer processo executivo, será vedado ao credor efetuar qualquer tipo de constrição judicial sobre as mercadorias consignadas. Como consequência da intangibilidade do objeto, deverá o consignante opor embargos de terceiro para excluir a medida constritiva dos bens que lhe pertenciam. (CC comentado pg. 574)

D) ERRADA - Apesar de permanecer proprietária até a coisa ser vendida, Maria (consignante) perde a faculdade de disposição. Este é o traço marcante do Contrato Estimatório, a disponibilização da coisa ao consignatário. (CC Comentado pg. 575).

Acha que essa questão está desatualizada? [Clique aqui para nos avisar e ajudar a manter o conteúdo sempre atualizado.](#)

8. (XVIII Exame OAB - 2015.3) Por meio de contrato verbal, João alugou sua bicicleta a José, que se comprometeu a pagar o aluguel mensal de R\$ 100,00 (cem reais), bem como a restituir a coisa alugada ao final do sexto mês de locação. Antes de esgotado o prazo do contrato de locação, João deseja celebrar contrato de compra e venda com Otávio, de modo a transmitir imediatamente a propriedade da bicicleta.

Não obstante a coisa permanecer na posse direta de José, entende-se que

A. o adquirente Otávio, caso venda a bicicleta antes de encerrado o prazo da locação, deve obrigatoriamente depositar o preço em favor do locatário José.

B. João não pode celebrar contrato de compra e venda da bicicleta antes de encerrado o prazo da locação celebrada com José.

C. é possível transmitir imediatamente a propriedade para Otávio, por meio da estipulação, no contrato de compra e venda, da cessão do direito à restituição da coisa em favor de Otávio.

D. é possível transmitir imediatamente a propriedade para Otávio, por meio da estipulação, no contrato de compra e venda, do constituto possessório em favor de Otávio.

A) ERRADA - Se o adquirente Otávio celebrar contrato de compra e venda e pagar o valor total da bicicleta em favor de José, extingue-se o negócio jurídico entre ambos.

B) ERRADA - José pode celebrar o negócio deixando expressamente estipulado no contrato de compra e venda a cessão de direito à restituição, em favor de Otávio, notificando o devedor.

C) CORRETA - O Código Civil (Lei nº 10.406/2002) estabelece em seu art. 1.267, parágrafo único, modalidade de tradição ficta pela qual o titular cede ao adquirente o direito à restituição da coisa que está em poder de terceiro. No caso em tela, João é proprietário e tem a posse indireta da bicicleta, podendo transmiti-la a Otávio, por meio da estipulação, no contrato de compra e venda, da cessão do direito à restituição da coisa em favor de Otávio.

D) ERRADA - O constituto possessório (art. 1.267, parte inicial do parágrafo único, do CC/02) é considerado espécie de tradição ficta, pois o alienante continua na posse do bem alienado, mesmo que não detenha mais a propriedade. Assim, a cláusula *constituti* deve ser expressa, garantindo ao comprador apenas a posse indireta da coisa, a qual permanece em poder do vendedor. Para se tratar de constituto possessório no caso em tela, João deveria vender a bicicleta a Otávio, mas permanecer na posse direta como locatário.

9. (OAB-BR 2013.2) A Lanchonete Mirim celebrou contrato de fornecimento de bebidas com a Distribuidora Céu Azul, ficando ajustada a entrega mensal de 200 latas de refrigerante, com pagamento em 30 dias após a entrega. Para tanto, Luciana, mãe de uma das sócias da lanchonete, sem o conhecimento das sócias da sociedade e de seu marido, celebrou contrato de fiança, por prazo indeterminado, com a distribuidora, a fim de garantir o cumprimento das obrigações assumidas pela lanchonete.

Diante desse quadro, assinale a afirmativa correta.

A. Luciana não carece da autorização do cônjuge para celebrar o contrato de fiança com a sociedade Céu Azul, qualquer que seja o regime de bens.

B. Pode-se estipular a fiança, ainda que sem o consentimento do devedor ou mesmo contra a sua vontade, sendo sempre por escrito e não se admitindo interpretação extensiva.

C. Em caso de dação em pagamento, se a distribuidora vier a perder, por evicção, o bem dado pela lanchonete para pagar o débito, remanesce a obrigação do fiador.

D. Luciana não poderá se exonerar, quando lhe convier, da fiança que tiver assinado, ficando obrigada por todos os efeitos da fiança até a extinção do contrato de fornecimento de bebidas.

A) ERRADA - A situação em tela viola o art. 1.647, III, do CC. Vale ressaltar que os casamentos celebrados pelo regime que não seja o de separação absoluta de bens, precisarão obrigatoriamente, da anuência conjugal nos casos de prestação de fiança ou aval.

B) CORRETA - De acordo com os artigos 819 e 820 do CC, pode-se estipular a fiança, ainda que sem o consentimento do devedor ou mesmo contra a sua vontade, sendo sempre por escrito e não se admitindo interpretação extensiva.

C) ERRADA - O fiador ficará desobrigado caso o credor (Distribuidora Céu Azul), em pagamento de dívida, aceite amigavelmente do devedor (Lanchonete Mirim) objeto diverso do que este era obrigada a lhe dar, ainda que depois venha a perdê-lo por evicção (vide art. 838, III, do CC).

D) ERRADA - Luciana (fiadora) poderá se exonerar, quando lhe convier, da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, ficando obrigada por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do fornecedor de bebidas (credor), como determina o art. 835 do CC.

10. (OAB-BR 2012.3) Tiago celebrou com Ronaldo contrato de compra e venda de dez máquinas de costura importadas da China. Restou acordado que o pagamento se daria em trinta e seis prestações mensais e consecutivas com reajuste a cada doze meses conforme taxa Selic, a ser efetuado no domicílio do credor. O contrato estabeleceu, ainda, a incidência de juros moratórios, no importe de 2% (dois por cento) do valor da parcela em atraso, e cláusula penal, fixada em 10% (dez por cento) do valor do contrato, em caso de inadimplência. Após o pagamento de nove parcelas, Tiago foi surpreendido com a notificação extrajudicial enviada por Ronaldo, em que se comunicava um reajuste de 30% (trinta por cento) sobre o valor da última parcela paga sob o argumento de que ocorreu elevada desvalorização no câmbio. Tiago não concordou com o reajuste e ao tentar efetuar o pagamento da décima parcela com base no valor inicialmente ajustado teve o pagamento recusado por Ronaldo.

Considerando o caso acima e as regras previstas no Código Civil, assinale a afirmativa correta.

A. Caso Tiago consigne o valor da décima parcela por meio de depósito judicial, poderá levá-lo enquanto Ronaldo não informar o aceite ou não o impugnar, desde que pague todas as despesas.

- B. Na hipótese de Tiago consignar judicialmente duas máquinas de costura com a finalidade de afastar a incidência dos encargos moratórios e da cláusula penal, este depósito será apto a liberá-lo da obrigação assumida.
- C. O depósito consignatário realizado por Tiago em seu domicílio terá o poder liberatório do vínculo obrigacional, isentando-o do pagamento dos juros moratórios e da cláusula penal.
- D. Tiago poderá depositar o valor referente à décima parcela sob o fundamento de injusta recusa, porém não poderá discutir, no âmbito da ação consignatória, a abusividade ou ilegalidade das cláusulas contratuais.
- A) **CORRETA** - Conforme dispõe o artigo 338 do CC/02, enquanto o credor não declarar que aceita o depósito, ou não o impugnar, poderá o devedor requerer o levantamento, pagando as respectivas despesas, e subsistindo a obrigação para todas as consequências de direito.
- B) **ERRADA** - Para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento, segundo determina o artigo 336 do CC/02. A entrega das máquinas, em vez da décima parcela, apenas seria considerada como pagamento no caso de o credor consentir em receber prestação diversa da que lhe era devida (art. 356, do CC/02).
- C) **ERRADA** - No contrato celebrado entre credor (Ronaldo) e devedor (Tiago), ficou estabelecido que o pagamento seria no domicílio do credor. O artigo 540 do CPC/15 determina que se requererá a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor, tanto que se efetue o depósito, os juros e os riscos, salvo se for julgada improcedente. Portanto o foro competente para o ajuizamento da Ação de Consignação é o do domicílio do Credor.
- D) **ERRADA** - Conforme jurisprudência ([Resp 645756](#)), vem se aceitando que eventual ilegalidade das cláusulas contratuais possa ser discutida no bojo da ação consignatória, em caráter incidente.

Direito Civil: Contratos

1. (XXXIV Exame OAB - 2022.1) Bento Albuquerque com o intuito de realizar o sonho de passar a aposentadoria na beira da praia, procura Inácio Monteiro, proprietário de uma quadra de lotes a 100 (cem) metros da famosa Praia dos Coqueiros, para comprar um lote sobre o qual seria construída sua sonhada casa de veraneio. Bento mostrou o projeto arquitetônico de sua futura casa na praia a Inácio e ressaltou que o lote para construção do projeto deveria contar com, no mínimo, 420 m² (quatrocentos e vinte metros quadrados), metragem necessária para construção da piscina, sauna e churrasqueira, além da casa projetada para ter quatro quartos. Nas tratativas e na escritura de compra e venda do imóvel, restou consignado que o imóvel possui 420 m² (quatrocentos e vinte metros quadrados) e que o preço certo e ajustado para essa metragem era de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). No entanto, Bento ao levar o arquiteto para medidas de praxe e conhecer o lote sobre o qual o projeto seria construído, foi surpreendido ao ser informado que o imóvel contava apenas com 365m² (trezentos e sessenta e cinco metros quadrados) e que o projeto idealizado não poderia ser construído naquele lote.

Sobre a hipótese narrada, assinale a afirmativa correta.

- A. Bento nada pode fazer em relação a metragem faltante, tendo em vista que era sua obrigação conferi-la antes de adquirir o imóvel.
- B. Bento tem o direito de exigir o complemento da área faltante, e, caso não seja possível, tem a faculdade de rescindir o contrato ou pedir pelo abatimento do preço de acordo com a metragem correta do imóvel.
- C. Não haverá complemento de área, pois o imóvel foi vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões.
- D. Presume-se que a referência às dimensões do imóvel é enunciativa, pois a diferença de metragem não chega a 20%, (vinte por cento), logo, deverá ter, prioritariamente, abatimento do preço, mas não a complementação da metragem faltante.
- A) **ERRADA** - Observe que o contrato foi realizado como uma venda ad mensuram, aquela em que a dimensão do imóvel é requisito essencial para a compra e venda. Logo, nos termos do art. 500 do CC/02, Bento Albuquerque terá o direito de exigir o complemento da área, e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço.
- B) **CORRETA** - Esse é o item correto! A questão exige que o candidato conheça o instituto da venda Ad mensuram. Nos termos do art. 500 do CC/02, Bento Albuquerque terá o direito de exigir o complemento da área, e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço.
- C) **ERRADA** - Da leitura atenta do enunciado constata-se que a venda do imóvel se deu com estipulação da respectiva área, logo, trata-se de venda ad mensuram prevista no art. 500 do CC/02. Sendo assim, Bento Albuquerque terá o direito de exigir o complemento da área, e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço.
- D) **ERRADA** - Pegadinha pesada da FGV, o §1º do art. 500 do CC/02 estabelece que presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa, quando a diferença encontrada não exceder de um vigésimo da área total enunciada, ressalvado ao comprador o direito de provar que, em tais circunstâncias, não teria realizado o negócio. Atente-se que 1/20 equivale a 5% e não 20% como consta neste item.

2. (XXX Exame OAB - 2019.3) Arnaldo, publicitário, é casado com Silvana, advogada, sob o regime de comunhão parcial de bens. Silvana sempre considerou diversificar sua atividade profissional e pensa em se tornar sócia de uma sociedade empresária do ramo de tecnologia. Para realizar esse investimento, pretende vender um apartamento adquirido antes de seu casamento com Arnaldo; este, mais conservador na área negocial, não concorda com a venda do bem para empreender.

Sobre a situação descrita, assinale a afirmativa correta.

- A. Silvana não precisa de autorização de Arnaldo para alienar o apartamento, pois destina-se ao incremento da renda familiar.
- B. A autorização de Arnaldo para alienação por Silvana é necessária, por conta do regime da **Portal** comunhão parcial de bens.
- C. Silvana não precisa de autorização de Arnaldo para alienar o apartamento, pois se trata de bem particular.
- D. A autorização de Arnaldo para alienação por Silvana é necessária e decorre do casamento, independentemente do regime de bens.
- A) **ERRADA** - Conforme estabelece o art. 1.647, inciso I, do CC, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, alienar ou gravar de ônus reais bens imóveis. Como Arnaldo e Silvana são casados pelo regime da comunhão parcial de

bens, a autorização de Arnaldo é necessária.

B) CORRETA - Os bens particulares dos cônjuges, que embora não estejam sujeitos a comunicabilidade, em caso de alienação estarão sujeitos a outorga conjugal, isso ocorre pelas reações patrimoniais decorrentes desses bens, conforme o art. 1.660, incisos IV e V do CC, que estabelece que entram na comunhão as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge; e, os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão.

C) ERRADA - Está incorreta, pois mesmo se tratando de bem particular, se for alienado na vigência do casamento será necessária a autorização do cônjuge, em respeito ao inciso I do art. 1.647 do CC.

D) ERRADA - Depende sim do regime de bens, pois na separação absoluta de bens, tal autorização não é necessária, conforme o art. 1.647, inciso I, do CC..

3. (OAB-BR 2012.3) Tiago celebrou com Ronaldo contrato de compra e venda de dez máquinas de costura importadas da China. Restou acordado que o pagamento se daria em trinta e seis prestações mensais e consecutivas com reajuste a cada doze meses conforme taxa Selic, a ser efetuado no domicílio do credor. O contrato estabeleceu, ainda, a incidência de juros moratórios, no importe de 2% (dois por cento) do valor da parcela em atraso, e cláusula penal, fixada em 10% (dez por cento) do valor do contrato, em caso de inadimplência. Após o pagamento de nove parcelas, Tiago foi surpreendido com a notificação extrajudicial enviada por Ronaldo, em que se comunicava um reajuste de 30% (trinta por cento) sobre o valor da última parcela paga sob o argumento de que ocorreu elevada desvalorização no câmbio. Tiago não concordou com o reajuste e ao tentar efetuar o pagamento da décima parcela com base no valor inicialmente ajustado teve o pagamento recusado por Ronaldo.

Considerando o caso acima e as regras previstas no Código Civil, assinale a afirmativa correta.

A. Caso Tiago consigne o valor da décima parcela por meio de depósito judicial, poderá levá-lo enquanto Ronaldo não informar o aceite ou não o impugnar, desde que pague todas as despesas.

B. Na hipótese de Tiago consignar judicialmente duas máquinas de costura com a finalidade de afastar a incidência dos encargos moratórios e da cláusula penal, este depósito será apto a liberá-lo da obrigação assumida.

C. O depósito consignatório realizado por Tiago em seu domicílio terá o poder liberatório do vínculo obrigacional, isentando-o do pagamento dos juros moratórios e da cláusula penal.

D. Tiago poderá depositar o valor referente à décima parcela sob o fundamento de injusta recusa, porém não poderá discutir, no âmbito da ação consignatória, a abusividade ou ilegalidade das cláusulas contratuais.

A) CORRETA - Conforme dispõe o artigo 338 do CC/02, enquanto o credor não declarar que aceita o depósito, ou não o impugnar, poderá o devedor requerer o levantamento, pagando as respectivas despesas, e subsistindo a obrigação para todas as consequências de direito.

B) ERRADA - Para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento, segundo determina o artigo 336 do CC/02. A entrega das máquinas, em vez da décima parcela, apenas seria considerada como pagamento no caso de o credor consentir em receber prestação diversa da que lhe era devida (art. 356, do CC/02).

C) ERRADA - No contrato celebrado entre credor (Ronaldo) e devedor (Tiago), ficou estabelecido que o pagamento seria no domicílio do credor. O artigo 540 do CPC/15 determina que se requererá a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor, tanto que se efetue o depósito, os juros e os riscos, salvo se for julgada improcedente. Portanto o foro competente para o ajuizamento da Ação de Consignação é o do domicílio do Credor.

D) ERRADA - Conforme jurisprudência ([Resp 645756](#)), vem se aceitando que eventual ilegalidade das cláusulas contratuais possa ser discutida no bojo da ação consignatória, em caráter incidente.

4. (OAB-BR 2013.2) Diante de chuva forte e inesperada, Márcio constatou a inundação parcial da residência de sua vizinha Bianca, fato este que o levou a contratar serviços de chaveiro, bombeamento d'água e vigilância, de modo a evitar maiores prejuízos materiais até a chegada de Bianca. Utilizando-se do quadro fático fornecido pelo enunciado, assinale a afirmativa correta.

A. A falta de autorização expressa de Bianca a Márcio para a prática dos atos de preservação dos bens autoriza aquela a exigir reparação civil deste

B. Bianca não estará obrigada a adimplir os serviços contratados por Márcio, cabendo a este a quitação dos contratados.

C. Se Márcio se fizer substituir por terceiro até a chegada de Bianca, promoverá a cessação de sua responsabilidade transferindo-a ao terceiro substituto.

D. Os atos de solidariedade e espontaneidade de Márcio na proteção dos bens de Bianca são capazes de gerar a responsabilidade desta em reembolsar as despesas necessárias efetivadas, acrescidas de juros legais.

A) ERRADA - Márcio agiu dentro do interesse presumível de Bianca. Ao proceder desse modo, ele atuou nos termos de uma GESTÃO DE NEGÓCIOS. De acordo com o que estabelece o art. 861 do CC, Bianca não poderá exigir indenização de Márcio. Tal dispositivo entende ser possível ao terceiro que intervém na gestão de negócio alheio, agindo segundo a vontade presumível do dono, ficando responsável a este às pessoas com que tratar.

B) ERRADA - Houve violação ao art. 869, caput, do CC, pois o dono do imóvel ficará vinculado às obrigações que forem contraídas, em seu nome, pelo gestor. O dono do imóvel terá que reembolsar as despesas úteis e necessárias que tiverem sido realizadas.

C) ERRADA - O art. 867 do CC foi violado. Tal dispositivo menciona que o gestor que se fizer substituir por outrem, responderá pelas faltas do substituto, mesmo que a pessoa tenha bom caráter, seja idônea.

D) CORRETA - O caso em tela trata de administração espontânea de negócios alheios e tal relação ocorre independente de contrato (vide

5. (II Exame OAB - 2010.2) Durante dez anos, empregados de uma fabricante de extrato de tomate distribuíram, gratuitamente, sementes de tomate entre agricultores de uma certa região. A cada ano, os empregados da fabricante procuravam os agricultores, na época da colheita, para adquirir a safra produzida. No ano de 2009, a fabricante distribuiu as sementes, como sempre fazia, mas não retornou para adquirir a safra. Procurada pelos agricultores, a fabricante recusou-se a efetuar a compra. O tribunal competente entendeu que havia responsabilidade pré-contratual da fabricante. A responsabilidade pré-contratual é aquela que:

- A. deriva da violação à boa-fé objetiva na fase das negociações preliminares à formação do contrato.
- B. deriva da ruptura de um pré-contrato, também chamado contrato preliminar.
- C. surgiu, como instituto jurídico, em momento histórico anterior à responsabilidade contratual.
- D. segue o destino da responsabilidade contratual, como o acessório segue o principal.

A) **CORRETA** - O princípio da boa-fé objetiva deve prevalecer em todas as fases do contrato (desde as negociações preliminares, passando pela formulação do contrato, até a sua execução). O art. 113 do Código Civil alude sobre a interpretação dos Negócios Jurídicos à luz do princípio da boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Os contratantes têm o dever de guardar os princípios de probidade e boa-fé de acordo com o art. 422 do Código Civil.

B) **ERRADA** - A responsabilidade pré-contratual não é aquela que deriva da ruptura de um pré-contrato (contrato preliminar), pois este vem a ser um negócio jurídico e, como tal, está sujeito às regras da responsabilidade contratual, como se observa no art. 462 do Código Civil: "O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado".

C) **ERRADA** - A responsabilidade pré-contratual não surgiu antes da responsabilidade contratual.

D) **ERRADA** - Em tal hipótese não se aplica o princípio de que o acessório segue o principal, pois a responsabilidade pré-contratual independe da contratual.

6. (XXXIV Exame OAB - 2022.1) Joana e Mário são pais de Ricardo, atualmente com 8 anos, e que se encontra no início de sua vida escolar. Tércio, irmão de Joana, decide doar, ao sobrinho Ricardo, certa quantia em dinheiro. Para que esta doação seja válida, o contrato

- A. deve ser anuído pelo próprio sobrinho, Ricardo.
- B. precisa contar com o consentimento de Ricardo, expressado por Joana e Mário.
- C. dispensa a aceitação, por ser pura e realizada em favor de absolutamente incapaz.
- D. prescinde de consentimento de Ricardo, pois se trata de negócio jurídico unilateral.

A) **ERRADA** - O art. 543 do CC/02 estabelece que sendo o donatário absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação, desde que se trate de doação pura, como ocorre no caso concreto em análise. Sendo assim, Ricardo não precisará aceitar a doação no caso concreto em análise.

B) **ERRADA** - Por ser a doação pura e simples, o art. 543 do CC/02 dispensa o consentimento do donatário Ricardo, consequentemente, não há necessidade de qualquer atuação por parte dos pais.

C) **CORRETA** - Esse é o item correto! Observe que Ricardo possui 08 anos, logo, é absolutamente incapaz. O art. 543 do CC/02 estabelece que, sendo o donatário absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação, desde que se trate de doação pura, como ocorre no caso concreto em análise.

D) **ERRADA** - O erro deste item está em justificar a dispensa da necessidade de consentimento por ser o negócio jurídico unilateral. Nos termos do art. 543 do CC/02, o consentimento é dispensado por ser a doação pura e simples

7. (OAB-BR 2013.2) Visando ampliar sua linha de comércio, Mac Geral & Companhia adquiriu de AC Industrial S.A. mil unidades do equipamento destinado à fabricação de churros. Dentre as cláusulas contratuais firmadas pelas partes, fez-se inserir a obrigação de Mac Geral & Companhia realizar o transporte dos equipamentos, exclusivamente e ao preço de R\$100,00 por equipamento, por meio de Rota Transportes Ltda., pessoa estranha ao instrumento contratual assinado. Com relação aos contratos civis, assinale a afirmativa incorreta.

- A. AC Industrial S.A. poderá exigir de Mac Geral & Companhia o cumprimento da obrigação firmada em favor de Rota Transportes Ltda.
- B. Ao exigir o cumprimento da obrigação, Rota Transportes Ltda. deverá efetuar o transporte ao preço previamente ajustado pelas partes contratantes.
- C. Somente Rota Transportes Ltda. poderá exigir o cumprimento da obrigação.
- D. AC Industrial S/A poderá reservar-se o direito de substituir Rota Transportes Ltda., independentemente de sua anuência ou de Mac Geral & Companhia.

A) ERRADA - O art. 543 do CC/02 estabelece que sendo o donatário absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação, desde que se trate de doação pura, como ocorre no caso concreto em análise. Sendo assim, Ricardo não precisará aceitar a doação no caso concreto em análise.

B) ERRADA - Por ser a doação pura e simples, o art. 543 do CC/02 dispensa o consentimento do donatário Ricardo, consequentemente, não há necessidade de qualquer atuação por parte dos pais.

C) CORRETA - Esse é o item correto! Observe que Ricardo possui 08 anos, logo, é absolutamente incapaz. O art. 543 do CC/02 estabelece que, sendo o donatário absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação, desde que se trate de doação pura, como ocorre no caso concreto em análise.

D) ERRADA - O erro deste item está em justificar a dispensa da necessidade de consentimento por ser o negócio jurídico unilateral. Nos termos do art. 543 do CC/02, o consentimento é dispensado por ser a doação pura e simples.

8. (XXX Exame OAB - 2019.3) Joana doou a Renata um livro raro de Direito Civil, que constava da coleção de sua falecida avó, Marta. Esta, na condição de testadora, havia destinado a biblioteca como legado, em testamento, para sua neta, Joana (legatária).

Renata se ofereceu para visitar a biblioteca, circunstância na qual se encantou com a coleção de clássicos franceses.

Renata, então, ofereceu-se para adquirir, ao preço de R\$ 1.000,00 (mil reais), todos os livros da coleção, oportunidade em que foi informada, por Joana, acerca da existência de ação que corria na Vara de Sucessões, movida pelos herdeiros legítimos de Marta. A ação visava impugnar a validade do testamento e, por conseguinte, reconhecer a ineficácia do legado (da biblioteca) recebido por Joana. Mesmo assim, Renata decidiu adquirir a coleção, pagando o respectivo preço.

Diante de tais situações, assinale a afirmativa correta

- A. Quanto aos livros adquiridos pelo contrato de compra e venda, Renata não pode demandar Joana pela evicção, pois sabia que a coisa era litigiosa.
- B. Com relação ao livro recebido em doação, Joana responde pela evicção, especialmente porque, na data da avença, Renata não sabia da existência de litígio.
- C. A informação prestada por Joana a Renata, acerca da existência de litígio sobre a biblioteca que recebeu em legado, deve ser interpretada como cláusula tácita de reforço da responsabilidade pela evicção.
- D. O contrato gratuito firmado entre Renata e Joana classifica-se como contrato de natureza aleatória, pois Marta soube posteriormente do risco da perda do bem pela evicção.

A) CORRETA - Eis o gabarito da questão. Como Renata sabia que a coisa era objeto de litígio, não poderia demandar Joana pela evicção, conforme preconiza o art. 457 do CC.

B) ERRADA - Conforme dispõe o art. 552, do CC, o doador não está sujeito às consequências da evicção ou do vício redibitório. Portanto, Joana, na condição de doadora, não responderá pela evicção. Não obstante, Renata sabia da existência do litígio sim, já que foi informada pela própria Joana de tal fato.

C) ERRADA - A convenção das partes sobre o reforço, diminuição ou exclusão da responsabilidade pela evicção não pode ser feita de forma tácita, devendo ser expressamente convencionado (art. 448, do CC) - o que não ocorreu na hipótese em comento -.

D) ERRADA - O contrato aleatório trata-se de contrato bilateral e oneroso em que pelo menos um dos contraentes não pode antever a vantagem que receberá, em troca da prestação fornecida (art. 458, do CC). Diferente do contrato de doação objeto da questão em comento, que é, em regra, gratuito, unilateral e formal e solene.

9. (XXX Exame OAB - 2019.3) Vilmar, produtor rural, possui contratos de compra e venda de safra com diversos pequenos proprietários. Com o intuito de adquirir novos insumos, Vilmar procurou Geraldo, no intuito de adquirir sua safra, cuja expectativa de colheita era de cinco toneladas de milho, que, naquele momento, estava sendo plantado em sua fazenda. Como era a

primeira vez que Geraldo contratava com Vilmar, ele ficou em dúvida quanto à estipulação do preço do contrato.

Considerando a natureza aleatória do contrato, bem como a dúvida das partes a respeito da estipulação do preço deste, assinale a afirmativa correta.

- A. A estipulação do preço do contrato entre Vilmar e Geraldo pode ser deixada ao arbítrio exclusivo de uma das partes.
- B. Se Vilmar contratar com Geraldo a compra da colheita de milho, mas, por conta de uma praga inesperada, para cujo evento o agricultor não tiver concorrido com culpa, e este não conseguir colher nenhuma espiga, Vilmar não deverá lhe pagar nada, pois não recebeu o objeto contratado.
- C. Se Vilmar contratar com Geraldo a compra das cinco toneladas de milho, tendo sido plantado o exato número de sementes para cumprir tal quantidade, e se, apesar disso, somente forem colhidas três toneladas de milho, em virtude das poucas chuvas, Geraldo não receberá o valor total, em virtude da entrega em menor quantidade.
- D. A estipulação do preço do contrato entre Vilmar e Geraldo poderá ser deixada ao arbítrio de terceiro, que, desde logo, prometerem designar.

A) ERRADA - Diante da incerteza em relação a estipulação do preço, não seria razoável, nem equilibrado, que uma das partes ficasse responsável por essa aferição. De acordo com o art. 485, do CC, a fixação do preço pode ser deixada ao arbítrio de terceiro que as partes logo

designarem ou prometerem designar.

B) ERRADA - Esta alternativa está incorreta, uma vez que mesmo que o objeto não venha a existir, verifica-se a intenção de ambas as partes na conclusão do contrato. Dessa forma, conforme estabelece o art. 483, do CC, Vilmar deverá pagar o que ficar convencionado no contrato.

C) ERRADA - O contrato aleatório é modalidade de pacto em que as partes não conseguem prever a vantagem futura. Como a intenção das partes era concluir um contrato aleatório, conforme preconiza o art. 483, do CC, o contrato, mesmo que haja entrega em menor quantidade, segue vigente nos termos em que foi convencionado.

D) CORRETA - Eis o gabarito da questão. O art. 485, do CC, prevê a possibilidade de a fixação do preço ser deixada ao arbítrio de terceiro, que os contratantes designarem ou prometerem designar. Caso o terceiro não aceite a incumbência, o contrato fica sem efeito, salvo se as partes acordarem em relação à designação de outra pessoa.

10. (III Exame OAB - 2010.3) Maria celebrou contrato de compra e venda do carro da marca X com Pedro, pagando um sinal de R\$ 10.000,00. No dia da entrega do veículo, a garagem de Pedro foi invadida por bandidos, que furtaram o referido carro. A respeito da situação narrada, assinale a alternativa CORRETA:

A. Haverá resolução do contrato pela falta superveniente do objeto, sendo restituído o valor já pago por Maria.

B. Não haverá resolução do contrato, pois Pedro pode alegar caso fortuito.

C. Maria poderá exigir a entrega de outro carro.

D. Pedro poderá entregar outro veículo no lugar no automóvel furtado.

Para que esta questão seja melhor compreendida, vale ressaltar o conceito de Obrigação de Dar: *“É aquela de entregar ou restituir uma coisa. Na compra e venda, temos a entrega da coisa. No comodato, a restituição. Essas duas formas de dar são espécies do gênero tradição”*.¹

A) CORRETA - Se perdendo a coisa sem a culpa do devedor, resolve-se as obrigações sem perdas e danos. Assim sendo, Maria dentre outras opções, poderá receber o valor pago como sinal, devido o perecimento do bem, consoante art. 234 e 235 *caput*, do CC.

B) ERRADA - O caso fortuito apenas absolverá Pedro de ressarcimentos possíveis requeridos por perdas e danos, por ausência de culpabilidade. Ademais, até o momento da entrega, a responsabilidade total sobre a coisa correm por conta de Pedro, e os do preço por conta de Maria, disposto art. 492, *caput*, do CC. Sendo assim, o art. 393, parágrafo único, do CC, exime Pedro de responder pelos prejuízos resultantes de caso fortuito, por estar isento de responsabilidades, pois os efeitos não foram possíveis serem evitados ou impedidos de acontecer.

C) ERRADA - Maria não poderá exigir outro carro no lugar, pois há ausência de culpabilidade de Pedro, no caso em tela, cabe apenas a aceitação do valor pago, pelo disposto no art. 235 *caput* do CC.

D) ERRADA - A Pedro é facultado a entrega de outro veículo, pois, o art. 313, *caput*, do CC não obriga Maria a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

Direito Civil: Família

1. (OAB-BR 2011.2) Em relação à união estável, assinale a alternativa correta. (QUESTÃO ADAPTADA)

A. Para que fique caracterizada a união estável, é necessário, entre outros requisitos, tempo de convivência mínima de cinco anos, desde que durante esse período a convivência tenha sido pública e duradoura.

B. Quem estiver separado apenas de fato não pode constituir união estável, sendo necessária, antes, a dissolução do anterior vínculo conjugal; nesse caso, haverá simples concubinato.

C. Há presunção legal de paternidade no caso de filho nascido na constância da união estável. **D.** O contrato de união estável é solene, rigorosamente formal e sempre público.

A) ERRADA - Não se exige prazo mínimo de convivência, dependendo a caracterização da União Estável das circunstâncias concretas de cada caso art. 1.723, *caput* do CC. O “intuito de constituir família” trata-se, efetivamente, da intenção de viver como se casados fossem.

B) ERRADA - Não poderá constituir União Estável se estiverem presentes os impedimentos do art. 1.521 do CC; entretanto, se houver separação de fato, a pessoa estará livre para constituição de União Estável, conforme art. 1.723, §1º do CC e [REsp 408.296/RJ](#).

C) CORRETA - Essa questão é de uma prova de 2011, e foi feita a partir de uma análise primária da lei seca (art. 1.597 do CC), entretanto já nos anos seguintes o entendimento sobre esse tema passou a ser diferente. A presunção de concepção dos filhos na constância do casamento prevista no art.1.597, II, do CC se estende à união estável, conforme STF: ADPF 132-RJ, DJe 14/10/2011; do STJ: REsp 1.263.015-RN, DJe 26/6/2012, e REsp 646.259-RS, DJe 24/8/2010. REsp 1.194.059-SP, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 6/11/2012.

D) ERRADA - O contrato de convivência não precisa ser formulado por instrumento público de acordo com o art. 107 do CC. Não havendo exigência legal o contrato de União Estável pode ser formulado por instrumento particular ou escritura pública, produzindo, em qualquer das hipóteses a mesma eficácia, conforme art. 1.725 do CC.

2. (OAB-BR 2013.3) Tiago, com 17 anos de idade e relativamente incapaz, sob autoridade de seus pais Mário e Fabiana, recebeu, por doação de seu tio, um imóvel localizado na rua Sete de Setembro, com dois pavimentos, contendo três lojas comerciais no primeiro piso e dois apartamentos no segundo piso. Tiago trabalha como cantor nos finais de semana, tendo uma renda mensal de R\$ 3.000,00 (três mil reais). Face aos fatos narrados e considerando as regras de Direito Civil, assinale a opção correta

A. Mário e Fabiana exercem sobre os bens imóveis de Tiago o direito de usufruto convencional, inerente à relação de parentesco que perdurará até a maioridade civil ou emancipação de Tiago.

B. Mário e Fabiana poderão alienar ou onerar o bem imóvel de Tiago, desde que haja prévia autorização do Ministério Público e seja demonstrado o evidente interesse da prole.

- C. Mário e Fabiana não poderão administrar os valores auferidos por Tiago no exercício de atividade de cantor, bem como os bens com tais recursos adquiridos.
- D. Mario e Fabiana, entrando em colisão de interesses com Tiago sobre a administração dos bens, facultam ao juiz, de ofício, nomear curador especial.
- A) **ERRADA** - Embora o enunciado da questão informe que Tiago está sob a autoridade dos pais, estes não exercerão o usufruto convencional em relação aos bens do menor; pois Tiago torna-se legalmente emancipado devido à sua idade e renda própria (vide art. 5º, V, do CC). Vale ressaltar que o usufruto legal dos pais em relação aos bens dos filhos se dá apenas no tempo em que durar o poder familiar. Todavia, no caso em tela, o poder familiar não existe mais, uma vez que fora extinto com a emancipação legal do menor (vide art. 1.689 c/c art. 1.635, II, do CC).
- B) **ERRADA** - Segundo estabelece o art. 5º, V, do CC, adquire o menor a emancipação legal, uma vez que tem dezessete anos e economia própria. Ainda é necessário mencionar que os pais, para poderem alienar o bem imóvel do menor, teriam que requerer autorização ao Magistrado e não ao MP, como preconiza o art. 1.690, parágrafo único, CC.
- C) **CORRETA** - Devido à emancipação legal de Tiago (vide art. 5º, V, do CC), não podem seus pais administrar os valores auferidos pelo menor na carreira de cantor, bem como os bens com tais recursos adquiridos, segundo o art. 1.693, II, do CC.
- D) **ERRADA** - Apesar dos interesses de Tiago e de seus pais entrarem em colisão, não poderá o juiz nomear de ofício curador especial. É necessário que haja requerimento do menor ou do MP para que o magistrado nomeie curador especial (vide art. 1.692 do CC).

3. (XVII Exame OAB - 2015.2) Maria, solteira, após a morte de seus pais em acidente automobilístico, propõe demanda por alimentos em face de Pedro, seu parente colateral de segundo grau.

Diante dos fatos narrados e considerando as normas de Direito Civil, assinale a opção correta.

- A. Como Pedro é parente colateral de Maria, não tem obrigação de prestar alimentos a esta, ainda que haja necessidade por parte dela.
- B. Pedro só será obrigado a prestar alimentos caso Maria não possua ascendentes nem descendentes, ou, se os possuir, estes não tiverem condições de prestá-los ou complementá-los.
- C. A obrigação de prestar alimentos é solidária entre ascendentes, descendentes e colaterais, em havendo necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
- D. Pedro não tem obrigação de prestar alimentos, pois não é irmão de Maria.
- A) **ERRADA** - Pedro, sendo irmão de Maria, tem obrigação de prestar alimentos a esta, caso ela não tenha mais ascendentes ou descendentes (vide art. 1.697, do CC/02), ou, se possuir, estes não tiverem condições de prestá-los.
- B) **CORRETA** - Pedro só será obrigado a prestar alimentos caso Maria não possua ascendentes nem descendentes, ou, se os possuir, estes não tiverem condições de prestar alimentos ou complementá-los (art. 1.698, do CC/02).
- C) **ERRADA** - A obrigação de prestar alimentos é uma responsabilidade subsidiária entre ascendentes, descendentes e colaterais, em havendo necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
- D) **ERRADA** - Pedro tem obrigação de prestar alimento, pois é irmão de Maria (parente colateral de 2º grau), nos termos do art. 1.697, do CC/02.

4. (III Exame OAB - 2010.3) Em relação aos alimentos, assinale a alternativa correta.

- A. Eles não servem apenas para garantir as necessidades básicas do alimentando, mas também para preservar a condição social de quem os pleiteia.
- B. No atual Código Civil, o cônjuge eventualmente declarado culpado pela separação não sofre qualquer restrição em seu direito de pedir alimentos ao outro cônjuge.
- C. A obrigação alimentar possui como característica básica ser irrenunciável, não poder ser restituída ou compensável e ser intransmissível.
- D. A possibilidade de os filhos maiores pedirem alimentos aos pais continua a existir após se atingir a maioridade, em razão da continuação do poder familiar que esses exercem sobre os filhos necessitados.
- A) **CORRETA** - O *caput*, do art. 1.694 do CC, estabelece que os alimentos por ter característica básica, são indispensáveis à subsistência, quando necessitados de forma compatível com sua condição social, atendendo também, às necessidades de sua educação. Ademais, o §1º, deste artigo ainda dispõe que, os alimentos deverão ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, deste modo garantem as necessidades de quem solicita e mantêm a condição de quem os pleiteia.
- B) **ERRADA** - Segundo dispõe o §2º, do art. 1.694, do CC, os alimentos serão apenas os indispensáveis para a subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.
- C) **ERRADA** - Consoante o art. 1.700, do CC, existe a possibilidade de transmissão aos herdeiros da obrigação de prestar alimentos, nas formas do art. 1.694, ainda do mesmo Código. Assim, é errado afirmar que a obrigação alimentar é irrenunciável, não restituída, não compensável ou intransmissível.
- D) **ERRADA** - Realmente há a possibilidade de ser exigido alimentos após a maioridade, porém, decorre do vínculo de família, e não da continuação do poder familiar, visto que tal poder cessa com a maioridade do filho. Neste sentido, o art. 1.630, do CC, dispõe que os filhos são sujeitos ao poder familiar, quando menores de idade.

5. (XXI Exame OAB - 2016.3) Augusto e Raquel casam-se bem jovens, ambos com 22 anos. Um ano depois, nascem os filhos do casal: dois meninos gêmeos. A despeito da ajuda dos avós das crianças, o casamento não resiste à dura rotina de criação dos dois recém-nascidos. Augusto e Raquel separam-se ainda com os filhos em tenra idade, indo as crianças residir com a mãe. Raquel, em pouco tempo, contrai novas núpcias. Augusto, em busca de um melhor emprego, muda-se para uma cidade próxima. A respeito da guarda dos filhos, com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta.

- A. A guarda dos filhos de tenra idade será atribuída preferencialmente, de forma unilateral, à mãe.

- B. Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos será dividido de forma matemática entre o pai e a mãe.
- C. O pai ou a mãe que contrair novas núpcias perderá o direito de ter consigo os filhos.
- D. Na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será a que melhor atender aos interesses dos filhos.

6. (XX Exame OAB - 2016.2) Juliana é sócia de uma sociedade empresária que produz bens que exigem alto investimento, por meio de financiamento significativo. Casada com Mário pelo regime da comunhão universal de bens, desde 1998, e sem filhos, decide o casal alterar o regime de casamento para o de separação de bens, sem prejudicar direitos de terceiros, e com a intenção de evitar a colocação do patrimônio já adquirido em risco.

Sobre a situação narrada, assinale a afirmativa correta.

- A. A alteração do regime de bens mediante escritura pública, realizada pelos cônjuges e averbada no Registro Civil, é possível.
- B. A alteração do regime de bens, tendo em vista que o casamento foi realizado antes da vigência do Código Civil de 2002, não é possível.
- C. A alteração do regime de bens mediante autorização judicial, com pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros, é possível.
- D. Não é possível a alteração para o regime da separação de bens, tão somente para o regime de bens legal, qual seja, o da comunhão parcial de bens.

A) **ERRADA** - É possível a alteração do regime de bens mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros, conforme preceitua o §2º do art. 1.639 do CC/02.

B) **ERRADA** - A alteração do regime de bens, muito embora o casamento tenha sido realizado antes da vigência do Código Civil de 2002, é possível, conforme se extrai da leitura do artigo 2.035 c/c o §2º do artigo 1.639 do CC/02.

C) **CORRETA** - Conforme o artigo 2.035 c/c o § 2º do artigo 1.639 do CC/02, é admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros.

D) **ERRADA** - Conforme estabelece o artigo 1.639, §2º do CC/02, É possível a alteração para o regime da separação de bens, desde que haja autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros.

7. (OAB-BR 2011.3) Rejane, solteira, com 16 anos de idade, órfã de mãe e devidamente autorizada por seu pai, casa-se com Jarbas, filho de sua tia materna, sendo ele solteiro e capaz, com 23 anos de idade. A respeito do casamento realizado, é correto afirmar que é

- A. nulo, tendo em vista o parentesco existente entre Rejane e Jarbas.
- B. é anulável, tendo em vista que, por ser órfã de mãe, Rejane deveria obter autorização judicial a fim de suprir o consentimento materno.
- C. válido.
- D. anulável, tendo em vista o parentesco existente entre Rejane e Jarbas.

A) **ERRADA** - Ao contrário do que afirma esse item, o grau de parentesco não torna nulo o casamento no caso concreto em análise, uma vez que Rejane e Jarbas são primos e tal parentesco não está previsto no rol dos impedimentos para o casamento previsto no art. 1.521, e incisos do CC/02.

B) **ERRADA** - Não existe tal previsão no texto do Código Civil. Tendo a mãe de Rejane falecido, o consentimento do seu pai é suficiente para que essa possa se casar, uma vez que possui 16 anos, nos termos do art. 1.517 do CC/02.

C) **CORRETA** - O casamento é válido, pois houve o consentimento do genitor e a mãe da nubente já havia falecido. Ademais Rejane possuía 16 anos na data da celebração, atendidos assim os requisitos do art. 1.517, do CC/02.¹ Destarte, não havendo impedimentos legais, o casamento é válido.

D) **ERRADA** - O parentesco entre Rejane e o esposo não é motivo para anulação, uma vez que não está entre os impedimentos elencados no art. 1.521 do CC/02.

#SELIGA: A Lei nº 13.811/2019, alterou o artigo 1.520 do CC/02 vedando casamento do menor de 16 anos. Já o maior de 16 e menor de 18 anos só poderá casar, nos termos do art. 1.517 do CC/02, com a autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais, salvo se um dos genitores houver falecido como no caso concreto em análise, uma vez que estando apenas o pai vivo, cabe a ele conceder a autorização.

8. (XX Exame OAB - 2016.2) Em maio de 2005, Sérgio e Lúcia casaram-se pelo regime da comunhão parcial de bens. Antes de se casar, ele já era proprietário de dois imóveis. Em 2006, Sérgio alugou seus dois imóveis e os aluguéis auferidos, mês a mês, foram depositados em conta corrente aberta por ele, um mês depois da celebração dos contratos de locação. Em 2010, Sérgio recebeu o prêmio máximo da loteria, em dinheiro, que foi imediatamente aplicado em uma conta poupança aberta por ele naquele momento. Em 2013, Lúcia e Sérgio se separaram. Lúcia procurou um advogado para saber se tinha direito à partilha do prêmio que Sérgio recebeu na loteria, bem como aos valores oriundos dos aluguéis dos imóveis adquiridos por ele antes do casamento e, mensalmente, depositados na conta corrente de Sérgio.

Com base na hipótese narrada, assinale a afirmativa correta.

- A. Ela não tem direito à partilha do prêmio e aos valores depositados na conta corrente de Sérgio, oriundos dos aluguéis de seus imóveis, uma vez que se constituem como bens particulares de Sérgio.
- B. Ela tem direito à partilha dos valores depositados na conta corrente de Sérgio, oriundos dos aluguéis de seus imóveis, mas não tem direito à partilha do prêmio obtido na loteria.
- C. Ela tem direito à partilha do prêmio, mas não poderá pleitear a partilha dos valores depositados na conta corrente de Sérgio, oriundos dos aluguéis de seus imóveis.
- D. Ela tem direito à partilha do prêmio e dos valores depositados na conta corrente de Sérgio, oriundos dos aluguéis dos imóveis de Sérgio, uma vez que ambos constituem-se bens comuns do casal.

A) **ERRADA** - Ela tem direito à partilha do prêmio (bem adquirido por fato eventual – ganhar na loteria), e aos valores depositados na conta

corrente de Sérgio, oriundos dos aluguéis de seus imóveis – frutos dos bens percebidos na constância do casamento, pois ambos são bens comuns do casal, conforme os artigos 1.658, 1.659 e 1.660 do Código Civil.

B) ERRADA - Lúcia terá direito à partilha dos valores depositados na conta corrente de Sérgio, oriundos dos aluguéis de seus imóveis (frutos percebidos na constância do casamento), e tem direito à partilha do prêmio obtido na loteria (bem adquirido por fato eventual), pois ambos são bens comuns do casal, na forma dos artigos 1.658, 1.659 e 1.660 do Código Civil.

C) ERRADA - Conforme se extrai da leitura dos artigos 1.658, 1.659 e 1.660 do Código Civil, Lúcia tem direito à partilha do prêmio, bem como dos valores depositados na conta corrente de Sérgio, oriundos dos aluguéis de seus imóveis.

D) CORRETA - O artigo 1.660, inciso II, do CC/02, estabelece que entram na comunhão os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior. Nesse caso, fato eventual diz respeito ao prêmio máximo de loteria, recebido por Sérgio. E no inciso V, consta que entram na comunhão os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Os frutos dos bens comuns ou particulares de cada cônjuge refere-se aos aluguéis.

9. (III Exame OAB - 2010.3) João foi registrado ao nascer com o gênero masculino. Em 2008, aos 18 anos, fez cirurgia para correção de anomalia genética e teve seu registro retificado para o gênero feminino, conforme sentença judicial. No registro não constou textualmente a indicação de retificação, apenas foi lavrado um novo termo, passando a adotar o nome de Joana. Em julho de 2010, casou-se com Antônio, homem religioso e de família tradicional interiorana, que conheceu em janeiro de 2010, por quem teve uma paixão fulminante e correspondida. Joana omitiu sua história registral por medo de não ser aceita e perdê-lo. Em dezembro de 2010, na noite de Natal, a tia de Joana revela a Antônio a verdade sobre o registro de Joana/João. Antônio, não suportando ter sido enganado, deseja a anulação do casamento. Conforme a análise da hipótese formulada, é correto afirmar que o casamento de Antônio e Joana

- A. só pode ser anulado até 90 dias da sua celebração.
- B. poderá ser anulado pela identidade errônea de Joana/João perante Antônio e a insuportabilidade da vida em comum.
- C. é inexistente, pois não houve a aceitação adequada, visto que Antônio foi levado ao erro de pessoa, o que tornou insuportável a vida em comum do casal.
- D. é nulo, portanto, não há prazo para a sua arguição.

A) ERRADA - O prazo para o ajuizamento da ação que anula o casamento é de três anos, conforme expõe o art. 1.560, inciso III, do CC.

B) CORRETA - O casamento poderá ser anulado pelo erro essencial quanto à pessoa do outro, conforme esclarece o art. 1.556, *caput*, do CC. No mesmo entendimento, o art. 1.557 do mesmo código, explana sobre o erro essencial, cabendo trazer à esta questão, o inciso I, o qual considera erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge, questões que diz respeito à sua identidade, sendo que esse erro torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado após o seu conhecimento.

C) ERRADA - O fato de João ter o seu nome retificado, o que o tornou mulher perante a lei, não torna o casamento inexistente, sendo passível de anulação (art. 1.556, *caput*, do CC) mediante o erro essencial a que configura a alternativa “B”, sustentado pelo disposto no art. 1.557, inciso I, do CC.

D) ERRADA - É de fato passível de anulação pelo erro essencial, porém, a lei sustenta em seu art. 1.560, inciso III, do CC que o prazo para o ajuizamento da ação que irá anular o casamento é de três anos.

10. (OAB-BR 2013.3) José, brasileiro, casado no regime da separação absoluta de bens, professor universitário e plenamente capaz para os atos da vida civil, desapareceu de seu domicílio, estando em local incerto e não sabido, não havendo indícios ou notícias das razões de seu desaparecimento, não existindo, também, outorga de poderes a nenhum mandatário, nem feita de testamento. Vera (esposa) e Cássia (filha de José e Vera, maior e capaz) pretendem a declaração de sua morte presumida, ajuizando ação pertinente, diante do juízo competente. De acordo com as regras concernentes ao instituto jurídico da morte presumida com declaração de ausência, assinale a opção correta.

- A. Na fase de curadoria dos bens do ausente, diante da ausência de representante ou mandatário, o juiz nomeará como sua curadora legítima Cássia, pois apenas na falta de descendentes, tal curadoria caberá ao cônjuge supérstite, casado no regime da separação absoluta de bens.
- B. Na fase de sucessão provisória, mesmo que comprovada a qualidade de herdeiras de Vera e Cássia, estas, para se imitirem na posse dos bens do ausente, terão que dar garantias da restituição deles, mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos.
- C. Na fase de sucessão definitiva, regressando José dentro dos dez anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, terá ele direito aos bens ainda existentes, no estado em que se encontrarem, mas não aos bens que foram comprados com a venda dos bens que lhe pertenciam.
- D. Quanto ao casamento de José e Vera, o Código Civil atual reconhece efeitos pessoais e não apenas patrimoniais ao instituto da ausência, possibilitando que a sociedade conjugal seja dissolvida como decorrência da morte presumida do ausente.

A) ERRADA - Segundo estabelece o art. 25, §1º, do Código Civil o cônjuge deverá ser nomeado para a curadoria sempre que não esteja separado judicialmente, ou de fato por mais de dois anos antes da declaração da ausência. Apenas na falta do cônjuge será nomeado ascendente ou descendente para que se torne curador do ausente.

B) ERRADA - O art. 30, §2º do CC afirma que os descendentes, ascendentes e cônjuges uma vez no domínio dos bens, não serão obrigados a prestar garantia.

C) ERRADA - O art. 39 do CC determina que regressando o ausente nos dez anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aquele ou estes haverão só os bens existentes no estado em que se acharem, os sub-rogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos bens alienados depois daquele tempo.

D) CORRETA - O art. 1.571, I, §1º, do Código Civil afirma que ao se ausentar o cônjuge, ficará dissolvida a relação conjugal, aplicando-se a presunção estabelecida pelo CC no tocante ao ausente..

Direito Civil: Direitos da sucessões

1. (XIV Exame OAB - 2014.2) Marcos e Paula, casados, pais de Isabel e Marcelo, menores impúberes, faleceram em um grave acidente automobilístico. Em decorrência deste fato, Pedro, avô materno nomeado tutor dos menores, restou incumbido, nos termos do testamento, do dever de administrar o patrimônio dos netos, avaliado em dois milhões de reais. De acordo com o testamento, o tutor foi dispensado de prestar contas de sua administração.

Diante dos fatos narrados e considerando as regras de Direito Civil sobre prestação de contas no exercício da tutela, assinale a opção correta.

- A. Pedro está dispensado de prestar contas do exercício da tutela, tendo em vista o disposto no testamento deixado pelos pais de Isabel e Marcelo, por ser um direito disponível.
- B. Caso Pedro falecesse no exercício da tutela, haveria dispensa de seus herdeiros prestarem contas da administração dos bens de Isabel e Marcelo.
- C. A responsabilidade de Pedro de prestar contas da administração da tutela cessará quando Isabel e Marcelo atingirem a maioridade e derem a devida quitação.
- D. Pedro tem a obrigação de prestar contas da administração da tutela de dois em dois anos e também quando deixar o exercício da tutela, ou sempre que for determinado judicialmente.

A) ERRADA - A alternativa está equivocada, visto que o art. 1.755 do Código Civil determina a obrigação do tutor em prestar contas do exercício da sua tutela, mesmo que o testamento deixado pelos pais tenha disposto o contrário. Esse direito não é considerado disponível.

B) ERRADA - Se, por ventura, Pedro viesse a falecer no exercício da tutela, seus herdeiros não seriam dispensados de prestar contas da administração dos bens de Isabel e Marcelo, conforme estabelece o art. 1.759 do Código Civil.

C) ERRADA - Com o fim da tutela, a quitação do menor não produzirá efeitos antes de aprovada as contas pelo Juiz (vide art. 1.758 do Código Civil).

D) CORRETA - Pedro terá a obrigação de prestar contas da administração da tutela de dois em dois anos até quando deixar o exercício da tutela, ou sempre que for requisitado pelo juiz. Esta afirmação tem como base o art. 1.755 c/c o art. 1.757, ambos do Código Civil.

2. (XIX Exame OAB - 2016.1) Júlia, casada com José sob o regime da comunhão universal de bens e mãe de dois filhos, Ana e João, fez testamento no qual destinava metade da parte disponível de seus bens à constituição de uma fundação de amparo a mulheres vítimas de violência obstétrica. Aberta a sucessão, verificou-se que os bens destinados à constituição da fundação eram insuficientes para cumprir a finalidade pretendida por Júlia, que, por sua vez, nada estipulou em seu testamento caso se apresentasse a hipótese de insuficiência de bens.

Diante da situação narrada, assinale a afirmativa correta.

- A. A disposição testamentária será nula e os bens serão distribuídos integralmente entre Ana e João.
- B. O testamento será nulo e os bens serão integralmente divididos entre José, Ana e João.
- C. Os bens de Júlia serão incorporados à outra fundação que tenha propósito igual ou semelhante ao amparo de mulheres vítimas de violência obstétrica.
- D. Os bens destinados serão incorporados à outra fundação determinada pelos herdeiros necessários de Júlia, após a aprovação do Ministério Público.

A) ERRADA - Conforme o artigo 1.857 do CC toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade dos seus bens, ou de parte deles, para depois de sua morte. E segundo dispõe o § 1º do mesmo diploma legal, a legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. Portanto Júlia só poderá doar em testamento metade dos bens que possuir no momento da liberalidade.

B) ERRADA - Segundo leciona o artigo 1.799 do CC é possível, na sucessão testamentária, serem chamados a suceder, entre outros, as pessoas jurídicas.

C) CORRETA - O artigo 63 do CC determina que quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante.

D) ERRADA - O parâmetro para destinação dos bens do de cujus quando insuficientes para constituição de uma fundação, deverá ser destinado à outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante, se o instituidor não houver estipulado uma alternativa, conforme preceitua o art. 63 do CC.

3. (OAB-BR 2012.1) Edgar, solteiro, maior e capaz, faleceu deixando bens, mas sem deixar testamento e contando com dois filhos maiores, capazes e também solteiros, Lúcio e Arthur. Lúcio foi regularmente excluído da sucessão de Edgar, por tê-lo acusado caluniosamente em juízo, conforme apurado na esfera criminal. Sabendo-se que Lúcio possui um filho menor, chamado Miguel, assinale a alternativa correta.

- A. O quinhão de Lúcio será acrescido à parte da herança a ser recebida por seu irmão, Arthur, tendo em vista que Lúcio é considerado como se morto fosse antes da abertura da sucessão.
- B. O quinhão de Lúcio será herdado por Miguel, seu filho, por representação, tendo em vista que Lúcio é considerado como se morto fosse antes da abertura da sucessão.
- C. O quinhão de Lúcio será acrescido à parte da herança a ser recebida por seu irmão, Arthur, tendo em vista que a exclusão do herdeiro produz os mesmos efeitos da renúncia à herança.
- D. O quinhão de Lúcio se equipara, para todos os efeitos legais, à herança jacente, ficando sob a guarda e administração de um curador, até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou à declaração de sua vacância.

A) ERRADA - Lúcio é considerado como morto antes da abertura da sucessão, no entanto, o art. 1.816, do CC, dispõe sobre os efeitos pessoais, sucedendo os descendentes do excluído por representação. Assim, o filho de Lúcio aproveitará a herança no lugar do pai, e Arthur receberá a parte que já lhe era devida, não tendo sido acrescido o quinhão de Lúcio.

B) CORRETA - Conforme dispõe o art. 1.814, do CC, os herdeiros que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança, serão excluídos da sucessão. Ademais, o art. 1.816, do CC, esclarece que os efeitos da exclusão são pessoais, de modo que os descendentes do herdeiro excluído os sucedem, como se o herdeiro fosse morto antes da abertura da sucessão.

C) ERRADA - O quinhão de Lúcio será recebido por seu filho por representação, como se morto fosse Lúcio antes da abertura da sucessão, pelo fato de ter acusado caluniosamente em juízo o autor da herança. Deste modo, Arthur não receberá a parte de Lúcio, mas seu filho, Miguel herdará sua parte, conforme dispõe os art's. 1.814 e 1.816, ambos do CC.

D) ERRADA - A parte do quinhão que caberia à Lúcio, será recebido por seu filho Miguel por representação, pois, de acordo com o art. 1.816, do CC, o qual considera pessoais os efeitos da exclusão, de modo que os descendentes do herdeiro excluído os sucedem, como se ele fosse morto ainda antes da abertura da sucessão.

4. (XX Exame OAB - 2016.2) Antônio deseja lavrar um testamento e deixar toda a sua herança para uma instituição de caridade que cuida de animais abandonados. O único parente de Antônio é seu irmão João, com quem almoça todos os domingos. Antônio não possui outros parentes nem cônjuge ou companheiro. Antônio procura você na condição de advogado e indaga se a vontade dele é tutelada pela lei.

Diante da indagação de Antônio, assinale a afirmativa correta.

A. Antônio pode deixar toda a herança para a instituição de caridade, uma vez que seu irmão não é seu herdeiro necessário.

B. Antônio não pode testar em favor da instituição de caridade que cuida de animais, uma vez que a herança cabe inteiramente a parente vivo mais próximo, no caso, seu irmão.

C. Antônio pode deixar por testamento apenas metade da herança para a instituição de caridade, uma vez que a outra metade pertence por lei a seu irmão, a quem deve alimentos.

D. Antônio pode deixar para a instituição de caridade 3/4 de seu patrimônio, uma vez que é preciso garantir no mínimo 1/4 da herança a seu irmão bilateral.

A) CORRETA - Dispõe o artigo 1.857 do CC/02, que toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade dos seus bens, ou de parte deles, para depois de sua morte. Contudo, o § 1º determina que a legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída em testamento. Não obstante, o art. 1.845 do Código Civil estabelece que são herdeiros necessários os Descendentes, Ascendentes e o Cônjuge. Desta forma, como Antônio não possui herdeiro necessário, pode doar, por testamento, a totalidade de seus bens a quem quiser.

B) ERRADA - Só quando há descendentes, ascendentes e cônjuge, é que o autor da herança só dispõe de 50% de seus bens para dispor em testamento, conforme discorre o artigo 1.846 CC/02.

C) ERRADA - Os colaterais não estão no rol do artigo 1.845 CC que enumera quem são os herdeiros necessários, a quem pertence a legítima, isto é, os 50% da herança do autor.

D) ERRADA - Conforme preceitua o art. 1.845 do Código Civil, são herdeiros necessários apenas os descendentes, ascendentes e o Cônjuge. Desta forma, não há montante mínimo a ser reservado em nome de seu irmão bilateral, razão pela qual Antônio poderá doar, por testamento, a totalidade dos seus bens a quem quiser.

5. (XXIII Exame OAB) Paulo, viúvo, tinha dois filhos: Mário e Roberta. Em 2016, Mário, que estava muito endividado, cedeu para seu amigo Francisco a quota-parte da herança a que fará jus quando seu pai falecer, pelo valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), pago à vista. Paulo falece, sem testamento, em 2017, deixando herança líquida no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Sobre a partilha da herança de Paulo, assinale a afirmativa correta.

A. Francisco não será contemplado na partilha porque a cessão feita por Mário é nula, razão pela qual Mário e Roberta receberão, cada um, R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

B. Francisco receberá, por força da partilha, R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), Mário ficará com R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e Roberta com R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

C. Francisco e Roberta receberão, cada um, por força da partilha, R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e Mário nada receberá.

D. Francisco receberá, por força da partilha, R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), Roberta ficará com R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e Mário nada receberá.

A) CORRETA - Considerando que o contrato realizado entre Mário e Francisco precede o falecimento de Paulo, ele é considerado nulo. Pois, conforme dispõe o art. 426 do Código Civil, não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva.

B) ERRADA - A partilha não contemplará Francisco, na medida em que a cessão feita por Mário é nula em razão do que dispõe o art. 426 do Código Civil – que proíbe que a herança de pessoa viva seja objeto de contrato.

C) ERRADA - Francisco não será contemplado na partilha da herança deixada por Paulo, uma vez que, por força do art. 426 do Código Civil, o contrato celebrado com Mário é nulo.

D) ERRADA - Conforme preceitua o art. 426 do Código Civil, o contrato que tiver por objeto a herança de pessoa viva, é nulo. Portanto, Francisco não poderá fazer parte da partilha da herança deixada por Paulo, que era vivo ao tempo da celebração do contrato com Mário.

6. (XXV Exame OAB - 2018.1) Ana, sem filhos, solteira e cujos pais são pré-mortos, tinha os dois avós paternos e a avó materna vivos, bem como dois irmãos: Bernardo (germano) e Carmem (unilateral). Ana falece sem testamento, deixando herança líquida no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

De acordo com os fatos narrados, assinale a afirmativa correta.

A. Seus três avós receberão, cada um, R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), por direito de representação dos pais de Ana, pré-mortos.

B. Seus avós paternos receberão, cada um, R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) e sua avó materna receberá R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), por direito próprio.

C. Bernardo receberá R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por ser irmão germano, e Carmem receberá R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), por ser irmã unilateral.

D. Bernardo e Carmem receberão, cada um, R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), por direito próprio.

A) ERRADA - A representação é possível na linha descendente e não ascendente, nos termos do art. 1.836 do CC.

B) CORRETA - A avó materna receberá a metade da herança por força do art. 1.836, §2º do CC, que determina que, havendo igualdade em grau e diversidade de linha, os ascendentes da linha paterna herdam a metade e a outra parte aos da linha materna.

C) ERRADA - Conforme estabelece o art. 1.838 do CC, havendo falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente. Considerando que há ascendentes na hipótese narrada pelo enunciado, esta alternativa está errada.

D) ERRADA - Os irmãos somente herdam na hipótese de não haver ascendentes ou descendentes, o que não é o caso - art. 1.838 c/c 1.839 do CC.

7. (III Exame OAB - 2010.3) Josefina e José, casados pelo regime da comunhão universal de bens, tiveram três filhos: Mário, Mauro e Moacir. Mário teve dois filhos: Paulo e Pedro. Mauro teve três filhos: Breno, Bruno e Brian. Moacir teve duas filhas: Isolda e Isabel. Em um acidente automobilístico, morreram Mário e Mauro. José, muito triste com a perda dos filhos, faleceu logo em seguida, deixando um patrimônio de R\$ 900.000,00. Nesse caso hipotético, como ficaria a divisão do monte?

A. Josefina receberia R\$ 450.000,00. Os filhos de Mário receberiam cada um R\$ 75.000,00. Os filhos de Mauro receberiam R\$ 50.000,00 cada um. E, por fim, as filhas de Moacir receberiam R\$ 75.000,00 cada uma.

B. A herança seria dividida em três partes de R\$ 300.000,00. Paulo e Pedro receberiam cada um R\$ 150.000,00. Breno, Bruno e Brian receberiam, cada um, R\$ 100.000,00. E, por fim, Isolda e Isolda receberiam cada uma a importância de R\$ 150.000,00.

C. Paulo e Pedro receberiam cada um R\$ 150.000,00. Breno, Bruno e Brian receberiam, cada um, R\$ 100.000,00. E, por fim, Moacir receberia R\$ 300.000,00.

D. Josefina receberia R\$ 450.000,00. Paulo e Pedro receberiam cada um R\$ 75.000,00. Breno, Bruno e Brian receberiam cada um R\$ 50.000,00. Moacir receberia R\$ 150.000,00.

A) ERRADA - O erro desta alternativa está na inclusão de Isolda e Isabel, filhas de Moacir na divisão da herança, pois o art. 1.854, *Caput*, do CC, aclara que o representante só pode herdar, o que herdaria o representado, se fosse vivo, como Moacir ainda vive, só ele receberá o quinhão equivalente à R\$ 150.000,00, vindo suas filhas receberem algo apenas se Moacir vier a falecer.

B) ERRADA - Esta alternativa está errada por completo, visto que a divisão correta seria, Josefina com metade do quinhão advindo do regime da comunhão universal dos bens, a outra metade do quinhão será dividida em três partes iguais, ficando Moacir com sua parte integral, correspondendo o valor de R\$ 150.000,00, Paulo e Pedro dividem o quinhão que seria de seu falecido pai, sendo então R\$ 75.000,00 para cada, enquanto Breno, Bruno e Brian dividem o quinhão que seria herdado por seu também falecido pai, Mauro, ficando cada um com R\$ 50.000,00 cada.

C) ERRADA - Visto que o art. 1.855, *caput*, do CC dispõe que “o quinhão do representado partir-se-á por igual entre os representantes”, assim, Paulo e Pedro receberiam cada um, o quinhão que seria de Mário, para dividirem em partes iguais, tendo a importância de R\$ 75.000,00 pra cada um. Nos mesmos termos, Breno, Bruno e Brian dividem o quinhão de Mauro para dividirem em partes iguais, ficando com a importância de R\$ 50.000,00 cada um. Moacir ainda vivo, herda sozinho a importância de R\$ 150.000,00.

D) CORRETA - Eis a alternativa correta. Pois o art. 1.854, *caput*, do CC, esclarece que os representantes só podem herdar, como tais, o que herdaria o representado, se fosse vivo. No mesmo entendimento, o art. 1.829, inciso I, do CC, aclara que a sucessão legítima defere-se aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado em regime da comunhão universal dos bens. Sendo assim, Josefina herdará metade do quinhão, o equivalente à R\$ 450.000,00, pelo efetivo regime da comunhão universal dos bens, a outra metade será dividida entre Moacir e os filhos de Mário e Mauro por serem seus respectivos representantes, ficando, Moacir com o valor de R\$ 150.000,00 (se fosse morto, Isolda e Isabel iriam dividir o quinhão de Moacir, ficando com R\$ 75.000,00 cada uma), o quinhão que caberia à Mario será dividido entre seus filhos, ficando cada um com R\$ 75.000,00 cada, enquanto os outros R\$ 150.000,00 que corresponde o quinhão de Mauro, com seu falecimento, seus filhos dividem em partes iguais, ficando cada um com R\$ 50.000,00 cada um.

8. (XXVI Exame OAB - 2018.2) Lúcio, viúvo, tendo como únicos parentes um sobrinho, Paulo, e um tio, Fernando, fez testamento de acordo com todas as formalidades legais e deixou toda a sua herança ao seu amigo Carlos, que tinha uma filha, Juliana. O herdeiro instituído no ato de última vontade morreu antes do testador. Morto Lúcio, foi aberta a sucessão. Assinale a opção que indica como será feita a partilha.

A. Juliana receberá todos os bens de Lúcio.

B. Juliana receberá a parte disponível e Paulo, a legítima.

C. Paulo e Fernando receberão, cada um, metade dos bens de Lúcio.

D. Paulo receberá todos os bens de Lúcio.

a) ERRADA – Juliana não receberá quaisquer bens da herança deixada por Lúcio, uma vez que não há direito de representação na sucessão testamentária, somente na sucessão legítima, devendo os bens serem partilhados seguindo a ordem de vocação hereditária, mais precisamente o disposto no art. 1.843 do CC.

b) ERRADA – Na verdade Paulo receberá todos os bens deixados por Lúcio, por ocasião do disposto no art. 1.843 do CC. Juliana não receberá nada, uma vez que o direito de representação não existe na sucessão testamentária, apenas na sucessão legítima.

c) ERRADA – Conforme aduz o art. 1.843 do CC, os tios somente herdarão na hipótese de não existirem filhos dos irmãos (sobrinhos). Por isso, Fernando não receberá nenhuma parte da sucessão legítima.

d) CORRETA – Com base no disposto pelo art. 1.843 do CC, Paulo, sobrinho de Lúcio, receberá toda herança deixada por ele. Em relação a sucessão testamentária, ela é personalíssima e não comporta direito de representação. Ou seja, na ausência de Carlos, proceder-se-á a sucessão legítima seguindo a ordem da vocação hereditária prevista no CC.

9. (OAB-BR 2013.1) Rogério, solteiro, maior e capaz, estando acometido por grave enfermidade, descobre que é pai biológico de Mateus, de dez anos de idade, embora não conste a filiação paterna no registro de nascimento. Diante disso, Rogério decide lavar testamento público, em que reconhece ser pai de Mateus e deixa para este a totalidade de seus bens. Sobrevindo a morte de Rogério, Renato, maior e capaz, até então o único filho reconhecido por Rogério, é surpreendido com as disposições testamentárias e resolve consultar um advogado a respeito da questão.

A partir do fato narrado, assinale a afirmativa correta.

- A. Todas as disposições testamentárias são inválidas, tendo em vista que, em seu testamento, Rogério deixou de observar a parte legítima legalmente reconhecida a Renato, o que inquina todo o testamento público, por ser este um ato único.
- B. A disposição testamentária que reconhece a paternidade de Mateus é válida, devendo ser incluída a filiação paterna no registro de nascimento; a disposição testamentária relativa aos bens deverá ser reduzida ao limite da parte disponível, razão pela qual Mateus receberá o quinhão equivalente a 75% da herança e Renato o quinhão equivalente a 25% da herança.
- C. Todas as disposições testamentárias são inválidas, uma vez que Rogério não poderia reconhecer a paternidade de Mateus em testamento e, ainda, foi desconsiderada a parte legítima de seu filho Renato.
- D. A disposição testamentária que reconhece a paternidade de Mateus é válida, devendo ser incluída a filiação paterna no registro de nascimento; é, contudo, inválida a disposição testamentária relativa aos bens, razão pela qual caberá a cada filho herdar metade da herança de Rogério.

A) **ERRADA** - O inciso III, artigo 1.609, do Código Civil de 2002, determina que o reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito por testamento, ainda que incidentalmente manifestado. O reconhecimento é válido ainda que o testamento tenha sido julgado nulo ou revogado, salvo se o motivo que promova a nulidade for doença mental do testador à época da feitura do testamento.

B) **CORRETA** - Observado o disposto no art. 1.789, do CC/02, combinado com o artigo 1.967 do mesmo diploma legal, a disposição testamentária que reconhece a paternidade de Mateus é válida, devendo ser incluída a filiação paterna no registro de nascimento; a disposição testamentária relativa aos bens deverá ser reduzida ao limite da parte disponível, razão pela qual Mateus receberá o quinhão equivalente a 75% da herança e Renato o quinhão equivalente a 25% da herança.

C) **ERRADA** - O artigo 1.609, III, do CC/02 prevê o reconhecimento de filho por meio de testamento e o artigo 1.610 do aludido diploma aduz que o reconhecimento não pode ser revogado, nem mesmo quando feito em testamento. Contudo, o artigo 549, do CC/02, referente à disposição testamentária relativa aos bens, diz que é nula a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento.

D) **ERRADA** - A disposição testamentária que reconhece a paternidade de Mateus é válida, devendo ser incluída a filiação paterna no registro de nascimento. Entretanto, quanto à disposição testamentária relativa aos bens, Mateus herdará a parte disponível (metade dos bens de Rogério), além da legítima.

10. (OAB-BR 2012.3) José, viúvo, é pai de Mauro e Mário, possuindo um patrimônio de R\$ 300.000,00. Casou-se com Roberta, que tinha um patrimônio de R\$ 200.000,00, pelo regime da comunhão universal de bens. José e Roberta tiveram dois filhos, Bruno e Breno. Falecendo Roberta, a divisão do monte seria a seguinte:

- A. José recebe R\$ 250.000,00 e Mauro, Mário, Bruno e Breno recebem cada um R\$ 62.500,00.
- B. O monte, no valor total de R\$ 500.000,00, deve ser dividido em cinco partes, ou seja, José, Mauro, Mário, Breno e Bruno recebem, cada um, R\$ 100.000,00.
- C. José recebe R\$ 250.000,00 e Bruno e Breno recebem, cada um, a importância de R\$ 125.000,00.
- D. A herança deve ser dividida em três partes, cabendo a José, Bruno e Breno 1/3 do monte, ou seja, R\$ 166.666,66 para cada um.

A) **ERRADA** - O caso traz um casamento cujo Regime de Bens é o da Comunhão Universal que importa na comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas (vide art. 1.667 do Código Civil), com algumas exceções. Vindo a falecer um dos cônjuges, o sobrevivente é MEEIRO e não herdeiro. Antes da partilha é feita a meação. Portanto, são sucessores necessários de Roberta, no quinhão depois da meação, apenas os filhos casal, conforme disciplina o artigo 1.829, I, do CC/02. Mauro e Mário estão fora da sucessão por não terem qualquer relação com o cônjuge falecido (Roberta).

B) **ERRADA** - O evento jurídico "morte" gera duas realidades distintas no caso narrado: a extinção do vínculo conjugal e a abertura da sucessão. Por extinção do vínculo conjugal, de acordo com as normas do regime de comunhão universal de bens, adotado por Roberta e José, este tem direito à metade de todo o patrimônio, ou seja, R\$ 250.000,00 (vide art. 1.667 do CC/02). Contudo, por direito sucessório, José não tem direito a nada, pois o cônjuge, na comunhão universal de bens, não é herdeiro e não compete com os descendentes (artigo 1.829, I do CC/02). A herança (os outros R\$ 250.000,00), portanto, será dividida igualmente entre Bruno e Breno (filhos de Roberta e José), ou seja, os dois deverão receber a importância de R\$ 125.000,00 cada. Mauro e Mário não são herdeiros de Roberta, então não receberão herança da falecida.

C) **CORRETA** - Em razão da comunicação dos bens, decorrente do Regime de Bens escolhido pelo casal, José receberá R\$ 250.000,00, mesmo que seu patrimônio fosse maior antes do casamento. Quando houve a meação, José passou a ser proprietário de metade do patrimônio total adquirido por ele e por Roberta. Os filhos comuns do casal sucedem, cabendo a eles 50% do total dos seus bens dividido pela quantidade de descendentes, isto é R\$ 125.000,00 para cada um (vide Art. 1.829, I, CC/02).

D) **ERRADA** - José não é herdeiro de Roberta, portanto recebe metade do patrimônio por extinção do vínculo conjugal. Bruno e Breno receberão a herança de Roberta e a dividirão igualmente.

Direito Civil: Das Obrigações

1. (XIV Exame OAB - 2014.2) Marcos e Paula, casados, pais de Isabel e Marcelo, menores impúberes, faleceram em um grave acidente automobilístico. Em decorrência deste fato, Pedro, avô materno nomeado tutor dos menores, restou incumbido, nos termos do testamento, do dever de administrar o patrimônio dos netos, avaliado em dois milhões de reais. De acordo com o testamento, o tutor foi dispensado de prestar contas de sua administração.

Diante dos fatos narrados e considerando as regras de Direito Civil sobre prestação de contas no exercício da tutela, assinale a opção correta.

- A. Pedro está dispensado de prestar contas do exercício da tutela, tendo em vista o disposto no testamento deixado pelos pais de Isabel e Marcelo, por ser um direito disponível.
- B. Caso Pedro falecesse no exercício da tutela, haveria dispensa de seus herdeiros prestarem contas da administração dos bens de Isabel e Marcelo.

- C. A responsabilidade de Pedro de prestar contas da administração da tutela cessará quando Isabel e Marcelo atingirem a maioridade e derem a devida quitação.
- D. Pedro tem a obrigação de prestar contas da administração da tutela de dois em dois anos e também quando deixar o exercício da tutela, ou sempre que for determinado judicialmente.

A) ERRADA - A sub-rogação real é a substituição **de uma coisa por outra** com os mesmos ônus e atributos, sem relação com a substituição de uma das partes como propõe a alternativa.

B) ERRADA - Ao contrário do que propõe a alternativa, caso o sub-rogado não consiga receber a importância devida, não poderá cobrá-la do credor original

C) CORRETA - De acordo com o art. 357, do CC, eis o gabarito da questão. Determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações entre as partes regular-se-ão pelas normas do contrato de compra e venda – incluídas, dessa forma, as normas referentes aos vícios redibitórios.

D) ERRADA - Não há novação no oferecimento de nova garantia ao credor. A simples constituição de uma garantia ao credor constitui elemento acessório ou secundário do negócio jurídico. Como a regra impede que o principal, que é o negócio jurídico, seja modificado pela garantia, que é elemento acessório, não há como se conceber a novação.

Fontes:

2. (XIX Exame OAB - 2016.1) Júlia, casada com José sob o regime da comunhão universal de bens e mãe de dois filhos, Ana e João, fez testamento no qual destinava metade da parte disponível de seus bens à constituição de uma fundação de amparo a mulheres vítimas de violência obstétrica. Aberta a sucessão, verificou-se que os bens destinados à constituição da fundação eram insuficientes para cumprir a finalidade pretendida por Júlia, que, por sua vez, nada estipulou em seu testamento caso se apresentasse a hipótese de insuficiência de bens.

Diante da situação narrada, assinale a afirmativa correta.

- A. A disposição testamentária será nula e os bens serão distribuídos integralmente entre Ana e João.
- B. O testamento será nulo e os bens serão integralmente divididos entre José, Ana e João.
- C. Os bens de Júlia serão incorporados à outra fundação que tenha propósito igual ou semelhante ao amparo de mulheres vítimas de violência obstétrica.
- D. Os bens destinados serão incorporados à outra fundação determinada pelos herdeiros necessários de Júlia, após a aprovação do Ministério Público.

A) CORRETA - A alternativa está correta, com base no art. 287 do Código Civil, pois quando ocorrer a cessão de crédito, a obrigação acessória acompanha a obrigação principal.

B) ERRADA - O cedente não se responsabilizará pela solvência do devedor, salvo disposição em contrário (vide art. 296 do Código Civil).

C) ERRADA - Esta alternativa está incorreta porque a transmissão de um crédito não precisa ser celebrada única e exclusivamente por instrumento público para ser eficaz em relação a terceiros, podendo ocorrer mediante instrumento particular revestido das solenidades do §1º do art. 654 do Código Civil (vide art. 288, do CC).

D) ERRADA - O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente (art. 294 do Código Civil).

3. (OAB-BR 2012.1) Edgar, solteiro, maior e capaz, faleceu deixando bens, mas sem deixar testamento e contando com dois filhos maiores, capazes e também solteiros, Lúcio e Arthur. Lúcio foi regularmente excluído da sucessão de Edgar, por tê-lo acusado caluniosamente em juízo, conforme apurado na esfera criminal. Sabendo-se que Lúcio possui um filho menor, chamado Miguel, assinale a alternativa correta.

- A. O quinhão de Lúcio será acrescido à parte da herança a ser recebida por seu irmão, Arthur, tendo em vista que Lúcio é considerado como se morto fosse antes da abertura da sucessão.
- B. O quinhão de Lúcio será herdado por Miguel, seu filho, por representação, tendo em vista que Lúcio é considerado como se morto fosse antes da abertura da sucessão.
- C. O quinhão de Lúcio será acrescido à parte da herança a ser recebida por seu irmão, Arthur, tendo em vista que a exclusão do herdeiro produz os mesmos efeitos da renúncia à herança.
- D. O quinhão de Lúcio se equipara, para todos os efeitos legais, à herança jacente, ficando sob a guarda e administração de um curador, até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou à declaração de sua vacância.

A) ERRADA - Arras é o sinal pelo qual os contratantes sinalizam que estão com propósitos sérios a respeito do contrato, com a verdadeira intenção de contratar e manter o negócio. Se o negócio jurídico não se confirmar, quem deu as Arras perde-as em benefício da outra parte, conforme dispõe a primeira parte do art. 418 do CC/02 (Lei nº 10.406/2002). Se quem deu causa ao descumprimento do contrato foi que recebeu as Arras, devolve-as em dobro (art. 418, in fine, do CC/02). Caso o negócio efetivamente se estabeleça e as Arras tiverem a mesma natureza do objeto principal, segundo o art. 417 do CC/02, servirão como início de pagamento. Assim, Renato perde o sinal e ainda poderá ter que indenizar Mário pelos prejuízos que este teve em razão da não celebração do negócio. Quanto à comissão do corretor, esta ainda é devida, pois assim dispõe o art. 725 do CC/02.

B) ERRADA - Se no contrato de Renato e Mário fossem estipuladas arras penitenciais (ou arras do arrependimento), previstas no artigo 420 do CC/02, para qualquer um deles o sinal teria função indenizatória. Assim, Mário perderia as arras em benefício de Renato; e este as devolveria, mais o equivalente. Em ambos os casos não haveria direito à indenização suplementar. No caso em tela, o negócio entre Renato e Mário foi irrevogável, não constando o direito de arrependimento. Sem as Arras Penitenciais, previstas no artigo 420 do CC/02, a parte prejudicada, provando prejuízo, tem direito à indenização suplementar.

C) ERRADA - O artigo 418 do CC/02 preceitua que se a parte que recebeu as arras não executar o contrato, poderá a outra parte

ter o contrato por desfeito, e exigir a devolução do sinal mais o equivalente, incluindo atualização monetária, juros e honorários de advogado. Além disso, comprovado o prejuízo da parte inocente pela desistência da outra, é possível pedir indenização suplementar, servindo as arras como taxa mínima (art. 419, parte inicial, CC/02). A comissão do corretor é devida, uma vez que o negócio não se realizou por arrependimento das partes (art. 725, do CC/02).

- D) CORRETA** - No caso narrado, o adquirente teve prejuízo, pois já havia alugado o imóvel para a temporada. Assim sendo, segundo informa o art. 419 do CC/02, a parte inocente, Mário, poderá pedir indenização suplementar valendo as arras como taxa mínima, bem como exigir a execução do contrato, com as perdas e danos, valendo, as arras como o mínimo de indenização. No que diz respeito à comissão do corretor, esta ainda é devida, nos termos do art. 725 do CC/02, pois a desistência do negócio se deu por arrependimento do alienante.

4. (XX Exame OAB - 2016.2) Antônio deseja lavrar um testamento e deixar toda a sua herança para uma instituição de caridade que cuida de animais abandonados. O único parente de Antônio é seu irmão João, com quem almoça todos os domingos. Antônio não possui outros parentes nem cônjuge ou companheiro. Antônio procura você na condição de advogado e indaga se a vontade dele é tutelada pela lei.

Diante da indagação de Antônio, assinale a afirmativa correta.

- A.** Antônio pode deixar toda a herança para a instituição de caridade, uma vez que seu irmão não é seu herdeiro necessário.
B. Antônio não pode testar em favor da instituição de caridade que cuida de animais, uma vez que a herança cabe inteiramente a parente vivo mais próximo, no caso, seu irmão.
C. Antônio pode deixar por testamento apenas metade da herança para a instituição de caridade, uma vez que a outra metade pertence por lei a seu irmão, a quem deve alimentos.
D. Antônio pode deixar para a instituição de caridade 3/4 de seu patrimônio, uma vez que é preciso garantir no mínimo 1/4 da herança a seu irmão bilateral.

- A) CORRETA** - A afirmação está correta, pois o art. 475 do Código Civil determina ser possível que a parte lesada pelo inadimplemento possa pedir a resolução do contrato, se não quiser exigir seu cumprimento, cabendo perdas e danos.

- B) ERRADA** - De acordo com o que estabelece o art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, pois esta decorre da vontade das partes ou por lei. O art. 259 do Código Civil afirma que havendo dois ou mais devedores e a prestação não for divisível, cada um será obrigado por toda a dívida.

- C) ERRADA** - Conforme estabelece o art. 259 do Código Civil, pelo fato da obrigação ser indivisível, cada um dos devedores poderá ser cobrado pela dívida toda. O parágrafo único do art. 259, do CC, ainda acrescenta o direito de sub-rogação, em relação aos outros coobrigados, ao devedor que pagar pela dívida toda.

- D) ERRADA** - O art. 259 do Código Civil afirma que a obrigação que seja indivisível e que tenha dois ou mais devedores, cada um será obrigado por toda a dívida.

5. (XXIII Exame OAB) Paulo, viúvo, tinha dois filhos: Mário e Roberta. Em 2016, Mário, que estava muito endividado, cedeu para seu amigo Francisco a quota-parte da herança a que fará jus quando seu pai falecer, pelo valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), pago à vista. Paulo falece, sem testamento, em 2017, deixando herança líquida no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Sobre a partilha da herança de Paulo, assinale a afirmativa correta.

- A.** Francisco não será contemplado na partilha porque a cessão feita por Mário é nula, razão pela qual Mário e Roberta receberão, cada um, R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).
B. Francisco receberá, por força da partilha, R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), Mário ficará com R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e Roberta com R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).
C. Francisco e Roberta receberão, cada um, por força da partilha, R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e Mário nada receberá.
D. Francisco receberá, por força da partilha, R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), Roberta ficará com R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e Mário nada receberá.

- A) ERRADA** - Obrigação *propter rem*, também denominada de obrigação ambulatoria, é a que recai sobre uma pessoa, por força de determinado direito real. Só existe em razão da situação jurídica do obrigado, de titular do domínio ou de detentor de determinada coisa. Caracteriza-se pela transmissibilidade automática e pela origem (se o direito do qual se origina é transmitido, a obrigação o segue). Na afirmativa em questão, conforme art. 1.250 do CC, não há obrigação de indenizar decorrente da aluvião, ainda que a decorrente da avulsão seja uma obrigação *propter rem* (vide art. 1.251, CC). Portanto, é incorreta esta alternativa.

- B) ERRADA** - É importante mencionar que a hipoteca (art. 1.419, CC) não é considerada uma obrigação *propter rem*, mas um ônus real, pois é a garantia do pagamento da obrigação principal que acompanha o imóvel. As cotas condominiais são obrigações *propter rem*.

- C) ERRADA** - Desforço possessório é direito previsto no art. 1.210 do CC, entendido como a permissão para defender, com a própria força, a posse. Não se trata, portanto, de uma obrigação *propter rem* e sim de um vínculo, de natureza pessoal, existente entre o possuidor e o servidor da posse (é facultativo o seu exercício).

- D) CORRETA** - A alternativa trata sobre uma obrigação *Propter Rem* decorrente do direito real de propriedade de um imóvel. O art. 1.219, do Código Civil, trata sobre o direito à indenização ao possuidor de boa-fé pelas benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. No mesmo entendimento, para exemplificar o instituto da obrigação *Propter Rem*, o art. 1.280, do Código Civil, discorre sobre o direito que o proprietário ou o possuidor tem de exigir do dono do prédio vizinho a demolição, ou a reparação deste, quando este ameaçar ruínas, bem como que lhe preste caução pelo dano iminente.

6. (XXV Exame OAB - 2018.1) Ana, sem filhos, solteira e cujos pais são pré-mortos, tinha os dois avós paternos e a avó materna vivos, bem como dois irmãos: Bernardo (germano) e Carmem (unilateral). Ana falece sem testamento, deixando herança líquida no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

De acordo com os fatos narrados, assinale a afirmativa correta.

- A. Seus três avós receberão, cada um, R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), por direito de representação dos pais de Ana, pré-mortos.
- B. Seus avós paternos receberão, cada um, R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) e sua avó materna receberá R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), por direito próprio.
- C. Bernardo receberá R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por ser irmão germano, e Carmem receberá R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), por ser irmã unilateral.
- D. Bernardo e Carmem receberão, cada um, R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), por direito próprio.

A) **CORRETA** - O inadimplemento foi absoluto, já que não havia mais interesse do credor em receber o objeto do contrato – afinal, a festa já havia acontecido. Considerando que a multa estabelecida, está dentro do patamar autorizado pelo artigo 412 do Código Civil, por força do art. 410 do Código Civil o valor reverterá ao credor.

B) **ERRADA** - O valor estipulado de multa está em perfeita consonância com a previsão do art. 412 do Código Civil, o qual estabelece que o valor da cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal (R\$1.000,00).

C) **ERRADA** - No caso hipotético trazido pela questão, o atraso na entrega da encomenda caracteriza o inadimplemento absoluto da obrigação, uma vez que o dia da festa, para a qual se destinava o pedido, já passou – conforme art. 410 do Código Civil.

D) **ERRADA** - A relação ora sob análise não se trata de relação de consumo, na medida em que o enunciado explicita que “o contrato foi assinado após negociações paritárias” – Art. 2º do Código de Defesa do Consumidor e art. 395 do Código Civil.

7. (III Exame OAB - 2010.3) Josefina e José, casados pelo regime da comunhão universal de bens, tiveram três filhos: Mário, Mauro e Moacir. Mário teve dois filhos: Paulo e Pedro. Mauro teve três filhos: Breno, Bruno e Brian. Moacir teve duas filhas: Isolda e Isabel. Em um acidente automobilístico, morreram Mário e Mauro. José, muito triste com a perda dos filhos, faleceu logo em seguida, deixando um patrimônio de R\$ 900.000,00. Nesse caso hipotético, como ficaria a divisão do monte?

- A. Josefina receberia R\$ 450.000,00. Os filhos de Mário receberiam cada um R\$ 75.000,00. Os filhos de Mauro receberiam R\$ 50.000,00 cada um. E, por fim, as filhas de Moacir receberiam R\$ 75.000,00 cada uma.
- B. A herança seria dividida em três partes de R\$ 300.000,00. Paulo e Pedro receberiam cada um R\$ 150.000,00. Breno, Bruno e Brian receberiam, cada um, R\$ 100.000,00. E, por fim, Isolda e Isabel receberiam cada uma a importância de R\$ 150.000,00.
- C. Paulo e Pedro receberiam cada um R\$ 150.000,00. Breno, Bruno e Brian receberiam, cada um, R\$ 100.000,00. E, por fim, Moacir receberia R\$ 300.000,00.
- D. Josefina receberia R\$ 450.000,00. Paulo e Pedro receberiam cada um R\$ 75.000,00. Breno, Bruno e Brian receberiam cada um R\$ 50.000,00. Moacir receberia R\$ 150.000,00.

A) **ERRADA** - O possível óbito do credor não exime o devedor de cumprir suas obrigações dentro do prazo, pois a locação transfere-se aos seus herdeiros por tempo determinado (vide art. 577, do Código Civil).

B) **ERRADA** - Essa alternativa não traz a devida solução ao caso, conforme estabelece o art. 352 do Código Civil. A Imputação de pagamento é a situação pelo qual o devedor possui vários débitos de mesma natureza. No caso narrado, João não possui mais de um débito com o mesmo credor, aquele apenas não sabe para quem efetuar o pagamento após ter ocorrido a morte do seu credor.

C) **CORRETA** - A afirmação está correta, com base no art. 335, IV, do Código Civil. A solução mais adequada ao caso analisado é a consignação em pagamento, uma vez que há dúvidas quanto a quem deve receber o aluguel devido por João.

D) **ERRADA** - Dação em pagamento (art. 356 e seguintes do Código Civil) é a operação pela qual o credor consente em receber prestação diversa da combinada, não estando, portanto, os filhos de Marcela obrigados a aceitar esta modalidade de adimplemento da obrigação.

8. (XXVI Exame OAB - 2018.2) Lúcio, viúvo, tendo como únicos parentes um sobrinho, Paulo, e um tio, Fernando, fez testamento de acordo com todas as formalidades legais e deixou toda a sua herança ao seu amigo Carlos, que tinha uma filha, Juliana. O herdeiro instituído no ato de última vontade morreu antes do testador. Morto Lúcio, foi aberta a sucessão.

Assinale a opção que indica como será feita a partilha.

- A. Juliana receberá todos os bens de Lúcio.
- B. Juliana receberá a parte disponível e Paulo, a legítima.
- C. Paulo e Fernando receberão, cada um, metade dos bens de Lúcio.
- D. Paulo receberá todos os bens de Lúcio.

A) **CORRETA** - Conforme dispõe o artigo 410 do CC/02, quando se estipular cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor.

B) **ERRADA** - O parágrafo único, artigo 416, do CC/02, determina que, mesmo no caso de o prejuízo exceder ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado.

C) **ERRADA** - No caso em tela ficou convencionado no contrato a Cláusula Penal Compensatória que ensejaria à sociedade, no caso de total inadimplemento, a exigência do cumprimento obrigacional ou, alternativamente, satisfazer-se com a pena convencional.

D) **ERRADA** - Como é sabido, o contrato faz lei entre as partes, devendo ser cumprido nos moldes contratados. E, conforme traz o enunciado, ficou convencionado que o total inadimplemento da obrigação por qualquer das partes ensejaria o pagamento, pelo infrator, do valor de R\$ 50.000,00.

9. (OAB-BR 2013.1) Rogério, solteiro, maior e capaz, estando acometido por grave enfermidade, descobre que é pai biológico de Mateus, de dez anos de idade, embora não conste a filiação paterna no registro de nascimento. Diante disso, Rogério decide lavrar testamento público, em que reconhece ser pai de Mateus e deixa para este a totalidade de seus bens. Sobrevindo a morte de Rogério, Renato, maior e capaz, até então o único filho reconhecido por Rogério, é surpreendido com as disposições testamentárias e resolve consultar um advogado a respeito da questão.

A partir do fato narrado, assinale a afirmativa correta.

- A. Todas as disposições testamentárias são inválidas, tendo em vista que, em seu testamento, Rogério deixou de observar a parte legítima legalmente reconhecida a Renato, o que inquina todo o testamento público, por ser este um ato único.
- B. A disposição testamentária que reconhece a paternidade de Mateus é válida, devendo ser incluída a filiação paterna no registro de nascimento; a disposição testamentária relativa aos bens deverá ser reduzida ao limite da parte disponível, razão pela qual Mateus receberá o quinhão equivalente a 75% da herança e Renato o quinhão equivalente a 25% da herança.
- C. Todas as disposições testamentárias são inválidas, uma vez que Rogério não poderia reconhecer a paternidade de Mateus em testamento e, ainda, foi desconsiderada a parte legítima de seu filho Renato.
- D. A disposição testamentária que reconhece a paternidade de Mateus é válida, devendo ser incluída a filiação paterna no registro de nascimento; é, contudo, inválida a disposição testamentária relativa aos bens, razão pela qual caberá a cada filho

herdar metade da herança de Rogério.

- A) **ERRADA** - Conforme nos informa o artigo 278 do CC/02, qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional, estipulada entre um dos devedores solidários e o credor, não poderá agravar a posição dos outros sem consentimento destes.
- B) **CORRETA** - Conforme dispõe artigo 284, do CC/02, no caso de rateio entre os codevedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente. Além disso, o parágrafo único do artigo 282 CC/02 diz que se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais. Assim, Pedro pode exigir de Paulo R\$ 3.000,00, isto é, a soma de R\$ 2.000,00 da parte dele e mais R\$ 1.000,00 do insolvente João.
- C) **ERRADA** - O erro desta alternativa está em dizer que Paulo cobrará a integralidade da dívida, quando, na verdade, cobrará apenas a quota referente aos demais, considerando o artigo 283 do CC.
- D) **ERRADA** - Conforme dispõe o artigo 282, do CC/02, o credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores. Além disso, o parágrafo único desse artigo diz que se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais.

10. (OAB-BR 2012.3) José, viúvo, é pai de Mauro e Mário, possuindo um patrimônio de R\$ 300.000,00. Casou-se com Roberta, que tinha um patrimônio de R\$ 200.000,00, pelo regime da comunhão universal de bens. José e Roberta tiveram dois filhos, Bruno e Breno. Falecendo Roberta, a divisão do monte seria a seguinte:

- A. José recebe R\$ 250.000,00 e Mauro, Mário, Bruno e Breno recebem cada um R\$ 62.500,00.
- B. O monte, no valor total de R\$ 500.000,00, deve ser dividido em cinco partes, ou seja, José, Mauro, Mário, Breno e Bruno recebem, cada um, R\$ 100.000,00.
- C. José recebe R\$ 250.000,00 e Bruno e Breno recebem, cada um, a importância de R\$ 125.000,00.
- D. A herança deve ser dividida em três partes, cabendo a José, Bruno e Breno 1/3 do monte, ou seja, R\$ 166.666,66 para cada um.

- A) **ERRADA** - A respeito, assevera Senise que, tratando-se de entrega de coisa incerta, aplica-se "a regra genus non perit, ou seja, o gênero jamais perece, quando houver ilimitação de sua quantidade para que o devedor dele disponha em prol do credor (genus ilimitatum). (...) antes da escolha, o devedor não poderá alegar a perda ou a deterioração do bem, mesmo sob o fundamento da ocorrência de força maior ou de caso fortuito, porque, como lembra Sílvia Rodrigues, não se pode cogitar de riscos sobre uma coisa indicada tão somente pelo gênero (genus non perit), porém ainda não indicada mediante a concentração". Está é a regra disposta no art. 246 do CC.
- B) **ERRADA** - As obrigações facultativas são aquelas em que há somente uma prestação acompanhada por uma faculdade a ser cumprida pelo devedor de acordo com seus próprios critérios de conveniência. Caso haja o perecimento da coisa devida **como faculdade**, não é possível exigi-la do devedor. Nesse caso, portanto, implica sim a liberação do devedor do vínculo obrigacional, não podendo o credor exigir a realização da obrigação devida.
- C) **ERRADA** - Na prestação de coisa indeterminada (coisa incerta) ela pode ser divisível ou não, dependendo de como foi convencionado entre as partes. Segundo o art. 263, do CC, a perda da qualidade de indivisível se dá nas obrigações que se resolver em perdas e danos.
- D) **CORRETA** - Em consonância com o disposto pelo art. 234 do CC, eis o gabarito da questão. Se a coisa certa se perder, sem culpa do devedor, antes da tradição ou mediante condição suspensiva, a obrigação será extinta.

Direito Civil: Responsabilidade Civil

1. (XIX Exame OAB - 2016.1) Renato, desejando ajuizar uma ação de obrigação de fazer em face de seu vizinho Túlio, procurou Roberto, advogado recém formado, que usou um modelo de petição inicial encontrado na Internet. Protocolizada a petição, o juízo indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ao fundamento de que a narração dos fatos não decorria logicamente a conclusão.

Considerando que o autor interpôs o recurso cabível contra esse ato decisório, assinale a afirmativa correta.
(QUESTÃO ADAPTADA)

- A. O recurso interposto nesse caso permite ao magistrado exercer o juízo de retratação, podendo reformar a decisão que indeferiu a petição inicial em 5 (cinco) dias.
- B. O recurso interposto pelo autor foi o agravo de instrumento, uma vez que o ato do juízo não pôs fim ao processo, tratando-se de decisão interlocutória.
- C. É indispensável a citação do réu para integrar a relação processual e oferecer contrarrazões, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
- D. Caso a sentença seja confirmada pelo Tribunal, Renato deverá ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
- A) **CORRETA** - Por ser inepta, a petição inicial foi indeferida na forma do §1º, inciso III do art. 330 do CPC/15. Nestes casos, é facultado ao juiz, no prazo de 05 dias, retratar-se, conforme dispõe o art. 331 do CPC/15.
- B) **ERRADA** - A decisão que indefere a petição inicial extingue o processo sem resolução do mérito e, portanto, é uma sentença. Dessa forma, conforme artigo 1.009 do CPC/15, recorrível através do recurso de apelação.
- C) **ERRADA** - Quando o juiz indefere a petição inicial, a sentença é proferida antes de qualquer ordem de citação do réu.

D) ERRADA - Diante do silêncio do artigo 485 do CPC/15 sobre a fixação de honorários advocatícios, é entendimento dos tribunais que há que se falar em honorários advocatícios sucumbenciais nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito.

2. (XXXIV Exame OAB - 2022.1) Paulo é possuidor com animus domini, há 35 (trinta e cinco) anos, de apartamento situado no Município X. O referido imóvel foi adquirido da construtora do edifício mediante escritura pública, a qual não foi levada a registro, tendo havido pagamento integral do preço.

Em processo movido por credor da construtora do edifício, a qual é proprietária do bem perante o Registro de Imóveis, foi deferida a penhora do apartamento em fase de cumprimento de sentença, a qual foi averbada junto à matrícula do imóvel 6 (seis) meses após a publicação da decisão que determinou tal penhora no órgão oficial de publicações. Na hipótese, assinale a opção que indica a medida processual cabível para a defesa dos interesses de Paulo.

- A. Propositura de ação de oposição, buscando se opor ao credor da construtora e à medida por ele requerida.
- B. Ajuizamento de embargos de terceiro, buscando atacar a medida constritiva em face do imóvel adquirido.
- C. Formular pedido de habilitação nos autos do processo movido pelo credor da construtora, para a defesa de seus interesses.
- D. Interposição de agravo de instrumento em face da decisão que determinou a penhora do bem, buscando reformá-la.

A) ERRADA - De acordo com o art. 682 do CPC/15 a ação de oposição deve ser imposta por quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. Não é esse o caso concreto narrado no enunciado.

B) CORRETA - Esse é o item correto. Observe que Paulo mesmo não sendo parte no processo, sofreu penhora de um bem do qual é possuidor. Sendo assim, nos termos no art. 674 do CPC/15, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Ademais, a Súmula nº 84 do STJ determina ser admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.

C) ERRADA - Estando o processo em fase de cumprimento de sentença a via adequada para que Paulo possa defender seu interesse no caso concreto é a interposição de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC/15.

D) ERRADA - Observe que Paulo só tomou conhecimento da penhora 06 meses após a decisão, sendo o prazo recursal para interpor agravo de instrumento de 15 dias úteis, este já precluiu.

3. (III Exame OAB - 2010.3) Em um processo físico que observa o rito comum ordinário, o juiz profere decisão interlocutória contrária aos interesses do réu. É certo que, se a decisão em questão não for rapidamente apreciada e revertida, sofrerá a parte dano grave, de difícil ou impossível reparação. Assim sendo, o advogado do réu prepara o recurso de agravo de instrumento, cuja petição de interposição contém a exposição dos fundamentos de fato e de direito, as razões do pedido de reforma da decisão agravada, além do nome e endereço dos advogados que atuam no processo. A petição está, ainda, instruída com todas as peças obrigatórias que irão formar o instrumento do agravo. Contudo, o agravante deixou de requerer a juntada, no prazo legal, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o recurso, fato que foi arguido e provado pelo agravado. Com base no relatado acima, assinale a alternativa correta a respeito da consequência processual decorrente.

- A. Haverá prosseguimento normal do recurso, pois tal juntada caracteriza mera faculdade do agravante.
- B. Não será admitido o agravo de instrumento.
- C. O agravo de instrumento será julgado pelo tribunal, inviabilizando-se, apenas, o exercício do juízo de retratação pelo magistrado.
- D. Estará caracterizada a litigância de má-fé, por força de prática de ato processual manifestamente protelatório, devendo a parte agravante ser sancionada, e o feito, extinto sem resolução do mérito.

A) ERRADA - A juntada do respectivo agravo não é mera faculdade do agravante, apesar de o *Caput*, do art. 1.018, do CPC/15, se referir de forma a entender que é faculdade ao empregar a palavra "poderá", os §2º e §3º do mesmo artigo, esclarecem que, caso o processo não seja eletrônico, o agravante requererá a juntada no prazo de três dias, a contar da interposição do agravo de instrumento, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o processo, sob pena de inadmissibilidade do agravo de instrumento.

B) CORRETA - O prazo para a juntada da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso, deverá ser no prazo de três dias da interposição do referido agravo, como no caso em tela o agravante deixou de cumprir o requerido no prazo legal, o que tornou inadmissível o seu agravo, pelo disposto no art. 1.018, §2º e §3º, do CPC/15.

C) ERRADA - Caberá ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante art. 932, inciso III, do CPC/15.

D) ERRADA - A sanção a ser adotada no caso em tela não está elencada no rol do art. 80 e incisos do CPC/15, pois, apesar de o inciso VII, deste artigo reputa a litigância de má-fé, ao que interpuser recurso com o intuito manifestamente protelatório, a questão apontada no caso em tela, trata apenas da não juntada do Agravo de Instrumento que implica na inadmissibilidade do Agravo.

4. (XIV Exame OAB - 2014.2) O Mandado de Segurança é a ferramenta jurídica hábil para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando, ilegalmente ou com abuso de poder, autoridade coatora praticar ato que viole ou cause justo receio de violação daquele direito.

Com relação ao Mandado de Segurança, assinale a opção correta.

- A. Poderá ser impetrado somente por pessoa física, não sendo cabível para tutelar direito de pessoa jurídica de direito privado.
- B. Indeferida a petição inicial pelo juiz de primeiro grau, o impetrante poderá interpor recurso de apelação.
- C. Admite-se o ingresso de litisconsorte ativo até que se esgote o prazo para a autoridade coatora prestar informações.
- D. Não se admite, em qualquer hipótese, a impetração de Mandado de Segurança por telegrama, radiograma, fax ou qualquer

outro meio eletrônico.

- A) **ERRADA** - O Mandado de Segurança poderá ser impetrado tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica, conforme estabelece o art. 1º da Lei 12.016/09.
- B) **CORRETA** - No que diz respeito ao Mandado de Segurança, quando houver o indeferimento da petição inicial pelo juiz de primeiro grau, o impetrante poderá interpor recurso de apelação, conforme estabelece o art. 10, §1º, da Lei 12.016/09.
- C) **ERRADA** - Não será possível o litisconsórcio ativo após o despacho da petição inicial, conforme estabelece o art. 10, §2º, da Lei 12.016/09.
- D) **ERRADA** - Admite-se a impetração de Mandado de Segurança por telegrama, radiograma, ou outro meio, desde que se trate de caso de urgência, conforme determina o art. 4º da Lei 12.016/09.

5. (I Exame OAB - 2010.1) Ajuizada ação de indenização por danos morais, o autor foi devidamente intimado para apresentar emenda à inicial, haja vista não estarem presentes os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC/15. O autor, contudo, não apresentou a devida emenda, tendo sido indeferida a petição inicial. Nessa situação, caso entenda que sua petição inicial preenche os requisitos, o autor poderá interpor

- A. agravo de instrumento, independentemente da citação do réu, sendo possível a retratação pelo juiz.
- B. apelação, processada com a determinação de citação do réu e sem possibilidade de retratação pelo juiz.
- C. agravo interno, com a determinação de citação do réu, sendo possível a retratação pelo juiz.
- D. apelação, sendo possível a retratação da decisão pelo juiz no prazo de 05 dias.

A) **ERRADA** - Ao contrário do que afirma este item, no caso concreto em análise, conforme prevê o caput 331, do CPC/15, caberá o recurso de apelação.¹ O cabimento do recurso de agravo de instrumento está previsto no rol do art. 1.015 do CPC/15, que a priori é taxativo.

B) **ERRADA** - O erro desse item está em afirmar que não será dada ao juiz a faculdade da retratação, tendo em vista que no caso concreto em análise, caso o autor ingresse com o recurso de apelação é facultado ao juiz retratar-se no prazo de 05 dias, conforme consta no art. 331, do CPC/15¹. Ou seja, essa apelação terá efeito regressivo.

C) **ERRADA** - Ao contrário do que afirma este item, o recurso cabível será apelação, conforme prevê o caput do art. 331, do CPC/15. O agravo interno é recurso cabível contra decisão proferida pelo relator monocraticamente em processos que já estão no segundo grau de jurisdição, conforme prevê o caput do art. 1.021 do CPC/15.

D) **CORRETA** - Esse é o gabarito da questão! O item é exatamente o que prevê o caput do art. 331, do CPC/15. Sendo assim, indeferida a petição inicial liminarmente pelo magistrado, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se.

¹APROFUNDANDO: No caso concreto em análise, caso o autor ingresse com o recurso de apelação é facultado ao juiz retratar-se no prazo de 05 dias, conforme consta no art. 331, do CPC/15. Se não houver retratação, o magistrado mandará citar o réu para responder ao recurso, conforme prevê o §1º desse mesmo artigo.

6. (XXII Exame OAB - 2017.1) Jorge ajuizou demanda contra Maria, requerendo sua condenação à realização de obrigação de fazer e ao pagamento de quantia certa. Fez requerimento de tutela provisória de urgência em relação à obrigação de fazer. Após o transcurso da fase postulatória e probatória sem a análise do mencionado requerimento, sobreveio sentença de procedência de ambos os pedidos autorais, em que o juízo determina o imediato cumprimento da obrigação de fazer.

Diante de tal situação, Maria instruiu seu advogado a recorrer apenas da parte da sentença relativa à obrigação de fazer. Nessa circunstância, o advogado de Maria deve

- A. impetrar Mandado de Segurança contra a decisão que reputa ilegal, tendo como autoridade coatora o juízo sentenciante.
- B. interpor Agravo de Instrumento, impugnando o deferimento da tutela provisória, pois ausentes seus requisitos.
- C. interpor Apelação, impugnando o deferimento da tutela provisória e a condenação final à obrigação de fazer.
- D. interpor Agravo de Instrumento, impugnando a tutela provisória e a condenação final à obrigação de fazer.

A) **ERRADA** - Considerando que o deferimento da tutela provisória foi concedido na sentença, sem efetivo trânsito em julgado, e não por não por decisão interlocutória, com fundamento no caput do art. 1.009, do CPC/2015, o advogado de Maria deve interpor recurso de apelação.

B) **ERRADA** - Não caberá agravo de instrumento, pois não se trata de decisão interlocutória, mas, sim, de decisão exarada através de sentença sem trânsito em julgado, razão pela qual caberá a impugnação através do recurso de apelação – na forma do art. 1.009, do CPC/2015.

C) **CORRETA** - Consoante a previsão do art. 1.009 do CPC/2015, caberá a interposição de recurso de apelação, uma vez que se trata de sentença sem trânsito em julgado.

D) **ERRADA** - Não é cabível a interposição de agravo de instrumento, pois não se trata de decisão interlocutória, mas, sim, de sentença sem trânsito em julgado. Razão pela qual, segundo o art. 1.009 do CPC/2015, caberá a impugnação através do recurso de apelação.

7. (XXIV Exame OAB) Arthur ajuizou ação perante o Juizado Especial Cível da Comarca do Rio de Janeiro, com o objetivo de obter reparação por danos materiais, em razão de falha na prestação de serviços pela sociedade empresária Consultex. A sentença de improcedência dos pedidos iniciais foi publicada, mas não apreciou juridicamente um argumento relevante suscitado na inicial, desconsiderando, em sua fundamentação, importante prova do nexo de causalidade. Arthur pretende opor embargos de declaração para ver sanada tal omissão. Diante de tal cenário, assinale a afirmativa correta.

- A. Arthur poderá opor embargos de declaração, suspendendo o prazo para interposição de recurso para a Turma Recursal.
- B. Os embargos não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de recurso para a Turma Recursal, de modo que Arthur deverá optar entre os embargos ou o recurso, sob pena de preclusão.
- C. Eventuais embargos de declaração interpostos por Arthur interromperão o prazo para interposição de recurso para a Turma Recursal.
- D. Arthur não deverá interpor embargos de declaração pois estes não são cabíveis no âmbito de Juizados Especiais.

A) **ERRADA** - Conforme disposição trazida pelo art. 1.065 do CPC/2015, o art. 50 da Lei 9.099/95 passou a dispor que os embargos de declaração interrompem (e não suspendem) o prazo para interposição de recursos.

B) **ERRADA** - Conforme estabelece o art. 50 da Lei 9.099/95, a oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de recursos.

C) **CORRETA** - O Novo CPC corrigiu o art. 50 da Lei dos Juizados Especiais por meio do art. 1.065, ocasião em que aquele diploma legal passou a dispor que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso.

D) **ERRADA** - O recurso de embargos de declaração é sim cabível em sede dos Juizados Especiais, conforme dispõe o art. 50 da Lei 9.099/95, interrompendo o prazo para interposição de recursos.

8. (XIX Exame OAB - 2016.1) Em determinada execução fundada em um cheque, o juiz, atendendo pedido do credor, defere a penhora de 50% do faturamento da sociedade empresária devedora. Inconformada, tendo em vista que tal decisão poderia gerar a interrupção de suas atividades, a executada interpõe agravo de instrumento, recurso esse que, apesar de regularmente admitido, é desprovido, à unanimidade, pelo competente Tribunal de Justiça. Ato contínuo, a executada interpõe recurso especial, o qual se encontra pendente de julgamento, sem previsão de análise de sua admissibilidade.

Levando em conta a legislação processual, assinale a opção que indica o procedimento que o advogado deve adotar para, ao menos, suspender os efeitos da referida decisão.

- A. Deverá requerer o efeito suspensivo ao Desembargador Relator do Agravo de Instrumento, demonstrando, na oportunidade, a urgência e a gravidade da situação.
- B. Deverá requerer o efeito suspensivo diretamente ao Superior Tribunal de Justiça, órgão competente para o julgamento do Recurso Especial.
- C. Deverá, em razão da impossibilidade de concessão de efeito suspensivo em sede de recurso especial, impetrar Mandado de Segurança junto ao Superior Tribunal de Justiça, requerendo, na oportunidade, a concessão de medida liminar.
- D. Deverá apresentar requerimento dirigido ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, uma vez que o recurso ainda não foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça.

A) **ERRADA** - Consoante o inciso III, do §5º do art. 1.029 do CPC/15, por não ter sido ainda julgada a admissibilidade do recurso, o requerimento de efeito suspensivo deverá ser dirigido ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido.

B) **ERRADA** - Não é possível requerer o efeito suspensivo diretamente ao STJ, pois o processo ainda não foi remetido. Desta forma, aplicar-se-á o disposto no inciso III, do §5º do art. 1.029 do CPC/15.

C) **ERRADA** - Existe a possibilidade de concessão de efeito suspensivo em sede de recurso especial, sendo esta uma das inovações pelo CPC/15, precisamente em seu art. 1.029.

D) **CORRETA** - Em consonância com o disposto no inciso III, §5º do art. 1.029 do CPC/15, este é o gabarito da questão. Verifica-se que o processo ainda não foi remetido ao STJ, razão pela qual, o **requerimento** de efeito suspensivo deverá ser encaminhado ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso.

9. (XXVII Exame OAB - 2018.3) Pedro ajuizou ação indenizatória contra Diego, tendo o juiz de primeira instância julgado integralmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, por meio de sentença que veio a ser mantida pelo Tribunal em sede de apelação.

Contra o acórdão, Pedro interpôs recurso especial, sob o argumento de que teria ocorrido violação de dispositivo da legislação federal. A Presidência do Tribunal, no entanto, inadmitiu o recurso especial, ao fundamento de que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de julgamento de recurso repetitivo. Diante dessa situação hipotética, assinale a opção que indica o recurso que Pedro deverá interpor.

- A. Agravo em recurso especial, para que o Superior Tribunal de Justiça examine se o recurso especial preenche ou não os requisitos de admissibilidade.
- B. Agravo interno, para demonstrar ao Plenário do Tribunal, ou ao seu Órgão Especial, que o acórdão recorrido versa sobre matéria distinta daquela examinada pelo Superior Tribunal de Justiça no regime de julgamento do recurso repetitivo.
- C. Agravo interno, para demonstrar ao Superior Tribunal de Justiça que o acórdão recorrido versa sobre matéria distinta daquela examinada pelo mesmo Tribunal Superior no regime de julgamento do recurso repetitivo.
- D. Recurso Extraordinário, para demonstrar ao Supremo Tribunal Federal que o recurso especial deveria ter sido admitido pela Presidência do Tribunal de origem.

a) **ERRADA** – De acordo com o art. 1.042, do CPC/15, cabe agravo contra decisão recorrida que não admitir recurso extraordinário ou especial, salvo quando fundada em entendimentos firmados em casos de repercussão geral ou em julgamentos repetitivos. Dessa forma, considerando que o fundamento da inadmissão encontra respaldo em entendimento do STJ exarado no regime de julgamento de recurso repetitivo, o correto seria ajuizar agravo interno, direcionado ao próprio tribunal que proferiu a sentença, a fim de que se comprove que a matéria é distinta daquela examinada pelo STJ no regime de julgamento do recurso repetitivo, conforme estabelece o art. 1.030, §2º, do CPC/15.

b) **CORRETA** – Conforme dispõe o art. 1.030, §2º, do CPC/15, caberá o agravo interno para o tribunal local, a fim de que se demonstre que o acórdão objeto de recurso versa sobre matéria distinta daquela examinada pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo.

- c) **ERRADA** – Quem irá apreciar o agravo interno não será o STJ, mas, sim, ao próprio Plenário do Tribunal, ou ao seu Órgão Especial, em conformidade com o art. 1.030, §2º, c/c 1.042, em seu *caput*, ambos do CPC/15.
- d) **ERRADA** – O recurso extraordinário comporta suas hipóteses de cabimento no art. 102, inciso III, da CF/88, não estando o caso em comento dentre elas.

10. (XVII Exame OAB - 2015.2) O Banco Financeiro S.A. ajuizou contra Marco Antônio ação de busca e apreensão de veículo, em razão do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por cláusula de alienação fiduciária. A primeira tentativa de citação foi infrutífera, uma vez que o réu não mais residia no endereço constante da inicial. O Juízo, então, determinou a indicação de novo endereço para a realização da diligência, por decisão devidamente publicada na imprensa oficial. Considerando que o advogado do autor se manteve inerte por prazo superior a 30 dias, o processo foi julgado extinto, sem resolução do mérito, por abandono. Sabendo da impossibilidade de extinção do processo por abandono sem a prévia intimação pessoal da parte para dar regular andamento ao feito, o advogado do autor interpôs recurso de apelação.

Assinale a opção que contém a correta natureza do vício apontado e o pedido adequado à pretensão recursal.

A. Por se tratar de erro in procedendo e a causa não estar madura para julgamento, o pedido recursal deve ser de anulação da sentença.

B. Trata-se de erro material, que justifica o pedido de integração da sentença pelo Tribunal.

C. Em se tratando de error in iudicando, o pedido adequado, no caso sob exame, é de reforma da sentença.

D. Trata-se de erro de procedimento, que justifica o pedido de julgamento do mérito da lide no estado em que se encontra.

A) **CORRETA** - Determina o inciso III do artigo 485 do CPC/15 a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Entretanto, o § 1º do mesmo artigo impõe ao juiz a obrigação de ordenar o arquivamento dos autos, declarando extinto o processo, apenas depois de a parte ser intimada pessoalmente e não suprir a falta em 5 (cinco) dias. Portanto, verifica-se que houve um erro no procedimento processual (*erro in procedendo*), devendo a sentença, no caso narrado, ser anulada.

B) **ERRADA** - O erro material (*error in iudicando ou error in iudicando*), na sentença, ocorre tanto quando ela ofende flagrantemente a lei ou quando a decisão é repulsiva à lei, segundo ensina Moacyr Amaral Santos. Portanto, no caso apresentado, não há que se pedir a integração da sentença, mas a anulação da mesma para que se corrija vício de procedimento.

C) **ERRADA** - A situação não configura *error in iudicando* (vício no conteúdo), mas *error in procedendo* (vício na forma/procedimento).

D) **ERRADA** - A primeira parte da alternativa está correta, pois se trata de erro de procedimento, mas este fato não justifica o pedido de julgamento do mérito da lide no estado em que se encontra (art. 355, do CPC/15). O julgamento antecipado da lide que desrespeitar a forma adequada poderá levar a um erro de procedimento, e não o inverso.

Direito Civil: Recursos em espécie

1. (XIX Exame OAB - 2016.1) Renato, desejando ajuizar uma ação de obrigação de fazer em face de seu vizinho Túlio, procurou Roberto, advogado recém formado, que usou um modelo de petição inicial encontrado na Internet. Protocolizada a petição, o juízo indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ao fundamento de que da narração dos fatos não decorria logicamente a conclusão.

Considerando que o autor interpôs o recurso cabível contra esse ato decisório, assinale a afirmativa correta.

(QUESTÃO ADAPTADA)

A. O recurso interposto nesse caso permite ao magistrado exercer o juízo de retratação, podendo reformar a decisão que indeferiu a petição inicial em 5 (cinco) dias.

B. O recurso interposto pelo autor foi o agravo de instrumento, uma vez que o ato do juízo não pôs fim ao processo, tratando-se de decisão interlocutória.

C. É indispensável a citação do réu para integrar a relação processual e oferecer contrarrazões, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

D. Caso a sentença seja confirmada pelo Tribunal, Renato deverá ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A) **CORRETA** - Por ser inepta, a petição inicial foi indeferida na forma do §1º, inciso III do art. 330 do CPC/15. Nestes casos, é facultado ao juiz, no prazo de 05 dias, retratar-se, conforme dispõe o art. 331 do CPC/15.

B) **ERRADA** - A decisão que indefere a petição inicial extingue o processo sem resolução do mérito e, portanto, é uma sentença. Dessa forma, conforme artigo 1.009 do CPC/15, recorrível através do recurso de apelação.

C) **ERRADA** - Quando o juiz indefere a petição inicial, a sentença é proferida antes de qualquer ordem de citação do réu.

D) **ERRADA** - Diante do silêncio do artigo 485 do CPC/15 sobre a fixação de honorários advocatícios, é entendimento dos tribunais que há que se falar em honorários advocatícios sucumbenciais nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito.

2. (XXXIV Exame OAB - 2022.1) Paulo é possuidor com animus domini, há 35 (trinta e cinco) anos, de apartamento situado no Município X. O referido imóvel foi adquirido da construtora do edifício mediante escritura pública, a qual não foi levada a registro, tendo havido pagamento integral do preço.

Em processo movido por credor da construtora do edifício, a qual é proprietária do bem perante o Registro de Imóveis, foi deferida a penhora do apartamento em fase de cumprimento de sentença, a qual foi averbada junto à matrícula do imóvel 6 (seis) meses após a publicação da decisão que determinou tal penhora no órgão oficial de publicações. Na hipótese, assinale a opção que indica a medida processual cabível para a defesa dos interesses de Paulo.

- A. Propositura de ação de oposição, buscando se opor ao credor da construtora e à medida por ele requerida.
- B. Ajuizamento de embargos de terceiro, buscando atacar a medida constritiva em face do imóvel adquirido.
- C. Formular pedido de habilitação nos autos do processo movido pelo credor da construtora, para a defesa de seus interesses.
- D. Interposição de agravo de instrumento em face da decisão que determinou a penhora do bem, buscando reformá-la.

A) ERRADA - De acordo com o art. 682 do CPC/15 a ação de oposição deve ser imposta por quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. Não é esse o caso concreto narrado no enunciado.

B) CORRETA - Esse é o item correto. Observe que Paulo mesmo não sendo parte no processo, sofreu penhora de um bem do qual é possuidor. Sendo assim, nos termos no art. 674 do CPC/15, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Ademais, a Súmula nº 84 do STJ determina ser admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.

C) ERRADA - Estando o processo em fase de cumprimento de sentença a via adequada para que Paulo possa defender seu interesse no caso concreto é a interposição de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC/15.

D) ERRADA - Observe que Paulo só tomou conhecimento da penhora 06 meses após a decisão, sendo o prazo recursal para interpor agravo de instrumento de 15 dias úteis, este já precluiu.

3. (III Exame OAB - 2010.3) Em um processo físico que observa o rito comum ordinário, o juiz profere decisão interlocutória contrária aos interesses do réu. É certo que, se a decisão em questão não for rapidamente apreciada e revertida, sofrerá a parte dano grave, de difícil ou impossível reparação. Assim sendo, o advogado do réu prepara o recurso de agravo de instrumento, cuja petição de interposição contém a exposição dos fundamentos de fato e de direito, as razões do pedido de reforma da decisão agravada, além do nome e endereço dos advogados que atuam no processo. A petição está, ainda, instruída com todas as peças obrigatórias que irão formar o instrumento do agravo. Contudo, o agravante deixou de requerer a juntada, no prazo legal, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o recurso, fato que foi arguido e provado pelo agravado. Com base no relatado acima, assinale a alternativa correta a respeito da consequência processual decorrente.

- A. Haverá prosseguimento normal do recurso, pois tal juntada caracteriza mera faculdade do agravante.
- B. Não será admitido o agravo de instrumento.
- C. O agravo de instrumento será julgado pelo tribunal, inviabilizando-se, apenas, o exercício do juízo de retratação pelo magistrado.
- D. Estará caracterizada a litigância de má-fé, por força de prática de ato processual manifestamente protelatório, devendo a parte agravante ser sancionada, e o feito, extinto sem resolução do mérito.

A) ERRADA - A juntada do respectivo agravo não é mera faculdade do agravante, apesar de o *Caput*, do art. 1.018, do CPC/15, se referir de forma a entender que é faculdade ao empregar a palavra “poderá”, os §2º e §3º do mesmo artigo, esclarecem que, caso o processo não seja eletrônico, o agravante requererá a juntada no prazo de três dias, a contar da interposição do agravo de instrumento, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o processo, sob pena de inadmissibilidade do agravo de instrumento.

B) CORRETA - O prazo para a juntada da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso, deverá ser no prazo de três dias da interposição do referido agravo, como no caso em tela o agravante deixou de cumprir o requerido no prazo legal, o que tornou inadmissível o seu agravo, pelo disposto no art. 1.018, §2º e §3º, do CPC/15.

C) ERRADA - Caberá ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante art. 932, inciso III, do CPC/15.

D) ERRADA - A sanção a ser adotada no caso em tela não está elencada no rol do art. 80 e incisos do CPC/15, pois, apesar de o inciso VII, deste artigo reputa a litigância de má-fé, ao que interpuser recurso com o intuito manifestamente protelatório, a questão apontada no caso em tela, trata apenas da não juntada do Agravo de Instrumento que implica na inadmissibilidade do Agravo.

4. (XIV Exame OAB - 2014.2) O Mandado de Segurança é a ferramenta jurídica hábil para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando, ilegalmente ou com abuso de poder, autoridade coatora praticar ato que viole ou cause justo receio de violação daquele direito.

Com relação ao Mandado de Segurança, assinale a opção correta.

- A. Poderá ser impetrado somente por pessoa física, não sendo cabível para tutelar direito de pessoa jurídica de direito privado.
- B. Indeferida a petição inicial pelo juiz de primeiro grau, o impetrante poderá interpor recurso de apelação.
- C. Admite-se o ingresso de litisconsorte ativo até que se esgote o prazo para a autoridade coatora prestar informações.
- D. Não se admite, em qualquer hipótese, a impetração de Mandado de Segurança por telegrama, radiograma, fax ou qualquer outro meio eletrônico.

A) ERRADA - O Mandado de Segurança poderá ser impetrado tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica, conforme estabelece o art. 1º da Lei 12.016/09.

B) CORRETA - No que diz respeito ao Mandado de Segurança, quando houver o indeferimento da petição inicial pelo juiz de primeiro grau, o impetrante poderá interpor recurso de apelação, conforme estabelece o art. 10, §1º, da Lei 12.016/09.

C) ERRADA - Não será possível o litisconsórcio ativo após o despacho da petição inicial, conforme estabelece o art. 10, §2º, da Lei 12.016/09.

D) ERRADA - Admite-se a impetração de Mandado de Segurança por telegrama, radiograma, ou outro meio, desde que se trate de caso de urgência, conforme determina o art. 4º da Lei 12.016/09.

5. (I Exame OAB - 2010.1) Ajuizada ação de indenização por danos morais, o autor foi devidamente intimado para apresentar emenda à inicial, haja vista não estarem presentes os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC/15. O autor, contudo, não apresentou a devida emenda, tendo sido indeferida a petição inicial. Nessa situação, caso entenda que sua petição inicial preenche os requisitos, o autor poderá interpor

- A. agravo de instrumento, independentemente da citação do réu, sendo possível a retratação pelo juiz.
- B. apelação, processada com a determinação de citação do réu e sem possibilidade de retratação pelo juiz.
- C. agravo interno, com a determinação de citação do réu, sendo possível a retratação pelo juiz.
- D. apelação, sendo possível a retratação da decisão pelo juiz no prazo de 05 dias.

A) **ERRADA** - Ao contrário do que afirma este item, no caso concreto em análise, conforme prevê o caput 331, do CPC/15, caberá o recurso de apelação.¹ O cabimento do recurso de agravo de instrumento está previsto no rol do art. 1.015 do CPC/15, que a priori é taxativo.

B) **ERRADA** - O erro desse item está em afirmar que não será dada ao juiz a faculdade da retratação, tendo em vista que no caso concreto em análise, caso o autor ingresse com o recurso de apelação é facultado ao juiz retratar-se no prazo de 05 dias, conforme consta no art. 331, do CPC/15¹. Ou seja, essa apelação terá efeito regressivo.

C) **ERRADA** - Ao contrário do que afirma este item, o recurso cabível será apelação, conforme prevê o caput do art. 331, do CPC/15. O agravo interno é recurso cabível contra decisão proferida pelo relator monocraticamente em processos que já estão no segundo grau de jurisdição, conforme prevê o caput do art. 1.021 do CPC/15.

D) **CORRETA** - Esse é o gabarito da questão! O item é exatamente o que prevê o caput do art. 331, do CPC/15. Sendo assim, indeferida a petição inicial liminarmente pelo magistrado, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se.

¹APROFUNDANDO: No caso concreto em análise, caso o autor ingresse com o recurso de apelação é facultado ao juiz retratar-se no prazo de 05 dias, conforme consta no art. 331, do CPC/15. Se não houver retratação, o magistrado mandará citar o réu para responder ao recurso, conforme prevê o §1º desse mesmo artigo.

6. (XXII Exame OAB - 2017.1) Jorge ajuizou demanda contra Maria, requerendo sua condenação à realização de obrigação de fazer e ao pagamento de quantia certa. Fez requerimento de tutela provisória de urgência em relação à obrigação de fazer. Após o transcurso da fase postulatória e probatória sem a análise do mencionado requerimento, sobreveio sentença de procedência de ambos os pedidos autorais, em que o juízo determina o imediato cumprimento da obrigação de fazer.

Diante de tal situação, Maria instruiu seu advogado a recorrer apenas da parte da sentença relativa à obrigação de fazer. Nessa circunstância, o advogado de Maria deve

- A. impetrar Mandado de Segurança contra a decisão que reputa ilegal, tendo como autoridade coatora o juízo sentenciante.
- B. interpor Agravo de Instrumento, impugnando o deferimento da tutela provisória, pois ausentes seus requisitos.
- C. interpor Apelação, impugnando o deferimento da tutela provisória e a condenação final à obrigação de fazer.
- D. interpor Agravo de Instrumento, impugnando a tutela provisória e a condenação final à obrigação de fazer.

A) **ERRADA** - Considerando que o deferimento da tutela provisória foi concedido na sentença, sem efetivo trânsito em julgado, e não por não por decisão interlocutória, com fundamento no caput do art. 1.009, do CPC/2015, o advogado de Maria deve interpor recurso de apelação.

B) **ERRADA** - Não caberá agravo de instrumento, pois não se trata de decisão interlocutória, mas, sim, de decisão exarada através de sentença sem trânsito em julgado, razão pela qual caberá a impugnação através do recurso de apelação – na forma do art. 1.009, do CPC/2015.

C) **CORRETA** - Consoante a previsão do art. 1.009 do CPC/2015, caberá a interposição de recuso de apelação, uma vez que se trata de sentença sem trânsito em julgado.

D) **ERRADA** - Não é cabível a interposição de agravo de instrumento, pois não se trata de decisão interlocutória, mas, sim, de sentença sem trânsito em julgado. Razão pela qual, segundo o art. 1.009 do CPC/2015, caberá a impugnação através do recurso de apelação.

7. (XXIV Exame OAB) Arthur ajuizou ação perante o Juizado Especial Cível da Comarca do Rio de Janeiro, com o objetivo de obter reparação por danos materiais, em razão de falha na prestação de serviços pela sociedade empresária Consultex. A sentença de improcedência dos pedidos iniciais foi publicada, mas não apreciou juridicamente um argumento relevante suscitado na inicial, desconsiderando, em sua fundamentação, importante prova do nexo de causalidade. Arthur pretende opor embargos de declaração para ver sanada tal omissão. Diante de tal cenário, assinale a afirmativa correta.

- A. Arthur poderá opor embargos de declaração, suspendendo o prazo para interposição de recurso para a Turma Recursal.
- B. Os embargos não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de recurso para a Turma Recursal, de modo que Arthur deverá optar entre os embargos ou o recurso, sob pena de preclusão.
- C. Eventuais embargos de declaração interpostos por Arthur interromperão o prazo para interposição de recurso para a Turma Recursal.
- D. Arthur não deverá interpor embargos de declaração pois estes não são cabíveis no âmbito de Juizados Especiais.

A) **ERRADA** - Conforme disposição trazida pelo art. 1.065 do CPC/2015, o art. 50 da Lei 9.099/95 passou a dispor que os embargos de declaração interrompem (e não suspendem) o prazo para interposição de recursos.

B) **ERRADA** - Conforme estabelece o art. 50 da Lei 9.099/95, a oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de recursos.

C) CORRETA - O Novo CPC corrigiu o art. 50 da Lei dos Juizados Especiais por meio do art. 1.065, ocasião em que aquele diploma legal passou a dispor que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso.

D) ERRADA - O recurso de embargos de declaração é sim cabível em sede dos Juizados Especiais, conforme dispõe o art. 50 da Lei 9.099/95, interrompendo o prazo para interposição de recursos.

8. (XIX Exame OAB - 2016.1) Em determinada execução fundada em um cheque, o juiz, atendendo pedido do credor, defere a penhora de 50% do faturamento da sociedade empresária devedora. Inconformada, tendo em vista que tal decisão poderia gerar a interrupção de suas atividades, a executada interpõe agravo de instrumento, recurso esse que, apesar de regularmente admitido, é desprovido, à unanimidade, pelo competente Tribunal de Justiça. Ato contínuo, a executada interpõe recurso especial, o qual se encontra pendente de julgamento, sem previsão de análise de sua admissibilidade.

Levando em conta a legislação processual, assinale a opção que indica o procedimento que o advogado deve adotar para, ao menos, suspender os efeitos da referida decisão.

- A. Deverá requerer o efeito suspensivo ao Desembargador Relator do Agravo de Instrumento, demonstrando, na oportunidade, a urgência e a gravidade da situação.
- B. Deverá requerer o efeito suspensivo diretamente ao Superior Tribunal de Justiça, órgão competente para o julgamento do Recurso Especial.
- C. Deverá, em razão da impossibilidade de concessão de efeito suspensivo em sede de recurso especial, impetrar Mandado de Segurança junto ao Superior Tribunal de Justiça, requerendo, na oportunidade, a concessão de medida liminar.
- D. Deverá apresentar requerimento dirigido ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, uma vez que o recurso ainda não foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça.

A) ERRADA - Consoante o inciso III, do §5º do art. 1.029 do CPC/15, por não ter sido ainda julgada a admissibilidade do recurso, o requerimento de efeito suspensivo deverá ser dirigido ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido.

B) ERRADA - Não é possível requerer o efeito suspensivo diretamente ao STJ, pois o processo ainda não foi remetido. Desta forma, aplicar-se-á o disposto no inciso III, do §5º do art. 1.029 do CPC/15.

C) ERRADA - Existe a possibilidade de concessão de efeito suspensivo em sede de recurso especial, sendo esta uma das inovações pelo CPC/15, precisamente em seu art. 1.029.

D) CORRETA - Em consonância com o disposto no inciso III, §5º do art. 1.029 do CPC/15, este é o gabarito da questão. Verifica-se que o processo ainda não foi remetido ao STJ, razão pela qual, o **requerimento** de efeito suspensivo deverá ser encaminhado ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso.

9. (XXVII Exame OAB - 2018.3) Pedro ajuizou ação indenizatória contra Diego, tendo o juiz de primeira instância julgado integralmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, por meio de sentença que veio a ser mantida pelo Tribunal em sede de apelação.

Contra o acórdão, Pedro interpôs recurso especial, sob o argumento de que teria ocorrido violação de dispositivo da legislação federal. A Presidência do Tribunal, no entanto, inadmitiu o recurso especial, ao fundamento de que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de julgamento de recurso repetitivo. Diante dessa situação hipotética, assinale a opção que indica o recurso que Pedro deverá interpor.

- A. Agravo em recurso especial, para que o Superior Tribunal de Justiça examine se o recurso especial preenche ou não os requisitos de admissibilidade.
- B. Agravo interno, para demonstrar ao Plenário do Tribunal, ou ao seu Órgão Especial, que o acórdão recorrido versa sobre matéria distinta daquela examinada pelo Superior Tribunal de Justiça no regime de julgamento do recurso repetitivo.
- C. Agravo interno, para demonstrar ao Superior Tribunal de Justiça que o acórdão recorrido versa sobre matéria distinta daquela examinada pelo mesmo Tribunal Superior no regime de julgamento do recurso repetitivo.
- D. Recurso Extraordinário, para demonstrar ao Supremo Tribunal Federal que o recurso especial deveria ter sido admitido pela Presidência do Tribunal de origem.

a) ERRADA - De acordo com o art. 1.042, do CPC/15, cabe agravo contra decisão recorrida que não admitir recurso extraordinário ou especial, salvo quando fundada em entendimentos firmados em casos de repercussão geral ou em julgamentos repetitivos. Dessa forma, considerando que o fundamento da inadmissão encontra respaldo em entendimento do STJ exarado no regime de julgamento de recurso repetitivo, o correto seria ajuizar agravo interno, direcionado ao próprio tribunal que proferiu a sentença, a fim de que se comprove que a matéria é distinta daquela examinada pelo STJ no regime de julgamento do recurso repetitivo, conforme estabelece o art. 1.030, §2º, do CPC/15.

b) CORRETA - Conforme dispõe o art. 1.030, §2º, do CPC/15, caberá o agravo interno para o tribunal local, a fim de que se demonstre que o acórdão objeto de recurso versa sobre matéria distinta daquela examinada pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo.

c) ERRADA - Quem irá apreciar o agravo interno não será o STJ, mas, sim, ao próprio Plenário do Tribunal, ou ao seu Órgão Especial, em conformidade com o art. 1.030, §2º, c/c 1.042, em seu *caput*, ambos do CPC/15.

d) ERRADA - O recurso extraordinário comporta suas hipóteses de cabimento no art. 102, inciso III, da CF/88, não estando o caso em comento dentre elas.

10. (XVII Exame OAB - 2015.2) O Banco Financeiro S.A. ajuizou contra Marco Antônio ação de busca e apreensão de veículo, em razão do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por cláusula de alienação fiduciária. A primeira tentativa de citação foi infrutífera, uma vez que o réu não mais residia no endereço constante da inicial. O Juízo, então, determinou a indicação de novo endereço para a realização da diligência, por decisão devidamente publicada na imprensa oficial. Considerando que o advogado do autor se manteve inerte por prazo superior a 30 dias, o processo foi julgado extinto, sem resolução do mérito, por abandono. Sabendo da impossibilidade de extinção do processo por abandono sem a prévia intimação pessoal da parte para dar regular

andamento ao feito, o advogado do autor interpôs recurso de apelação.

Assinale a opção que contém a correta natureza do vício apontado e o pedido adequado à pretensão recursal.

- A. Por se tratar de error in procedendo e a causa não estar madura para julgamento, o pedido recursal deve ser de anulação da sentença.
 - B. Trata-se de erro material, que justifica o pedido de integração da sentença pelo Tribunal.
 - C. Em se tratando de error in iudicando, o pedido adequado, no caso sob exame, é de reforma da sentença.
 - D. Trata-se de erro de procedimento, que justifica o pedido de julgamento do mérito da lide no estado em que se encontra.
- A) **CORRETA** - Determina o inciso III do artigo 485 do CPC/15 a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Entretanto, o § 1º do mesmo artigo impõe ao juiz a obrigação de ordenar o arquivamento dos autos, declarando extinto o processo, apenas depois de a parte ser intimada pessoalmente e não suprir a falta em 5 (cinco) dias. Portanto, verifica-se que houve um erro no procedimento processual (*erro in procedendo*), devendo a sentença, no caso narrado, ser anulada.
- B) **ERRADA** - O erro material (*error in iudicando ou error in procedendo*), na sentença, ocorre tanto quando ela ofende flagrantemente a lei ou quando a decisão é repulsiva à lei, segundo ensina Moacyr Amaral Santos. Portanto, no caso apresentado, não há que se pedir a integração da sentença, mas a anulação da mesma para que se corrija vício de procedimento.
- C) **ERRADA** - A situação não configura *error in iudicando* (vício no conteúdo), mas *error in procedendo* (vício na forma/procedimento).
- D) **ERRADA** - A primeira parte da alternativa está correta, pois se trata de erro de procedimento, mas este fato não justifica o pedido de julgamento do mérito da lide no estado em que se encontra (art. 355, do CPC/15). O julgamento antecipado da lide que desrespeitar a forma adequada poderá levar a um erro de procedimento, e não o inverso.

Processo civil: Intervenção de terceiro

1. (XXVIII Exame OAB - 2019.1) Amauri ingressou com ação ordinária em face de Mercadinho dos Suínos Ltda., em decorrência do consumo de alimento inapropriado vendido pelo réu. O pedido foi julgado procedente em decisão transitada em julgado, condenando a pessoa jurídica ré a indenizar o autor em R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Na fase de cumprimento de sentença, não foram encontrados bens penhoráveis pertencentes à sociedade, razão pela qual o juízo competente decretou, de ofício, a desconsideração da personalidade jurídica, penhorando um automóvel pertencente a Flávio, sócio majoritário da sociedade ré. Diante de tal cenário, assinale a afirmativa correta.

- A. A decisão está correta, pois o CPC admite a desconsideração da personalidade jurídica, independentemente de requerimento da parte interessada.
 - B. A decisão está incorreta, diante da necessidade de requerimento da parte para que haja a desconsideração da personalidade jurídica, a qual possui natureza jurídica de processo autônomo.
 - C. A decisão está incorreta, pois a desconsideração da personalidade jurídica exige, cumulativamente, o requerimento da parte interessada e a instauração do incidente, nos termos do CPC.
 - D. Não é admissível a desconsideração da personalidade jurídica à luz do CPC.
- A) **ERRADA** – Pelo contrário, o CPC/15, em seu art. 133, determina que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público. Dessa forma, está equivocada a decisão.
- B) **ERRADA** – O CPC/15, em seu art. 133, fala em **incidente de desconsideração da personalidade jurídica**. Embora seja arguido em ação própria (§1º do art. 134, do CPC/15), apartada dos autos principais do processo, suspendendo, inclusive o andamento do processo principal. Ou seja, não é processo autônomo. Vale lembrar que ele pode ser apresentado em qualquer fase do processo.
- C) **CORRETA** – Os arts. 133 e 134, §1º, do CPC/15, evidenciam que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige, cumulativamente, o requerimento da parte interessada (ou do Ministério Público, se for o caso), juntamente com a instauração do incidente. Tal instituto não pode ser reconhecido de ofício pelo juiz.
- D) **ERRADA** – Pelo contrário. O novo CPC, traz um capítulo inteiro para tratar do instituto do incidente da desconsideração da personalidade jurídica - arts. 133 a 137 do CPC/15, juntamente com os artigos do Título III.

2. (XXVIII Exame OAB - 2019.1) Felipe, a fim de cobrar dívida proveniente de contrato de mútuo firmado com Aline, ajuizou demanda de conhecimento em face de João Alberto, fiador. Surpreendido pela citação, João Alberto procura, no mesmo dia, um(a) advogado(a). Diante de tal quadro, assinale a opção que apresenta a medida mais adequada a ser adotada pelo(a) advogado(a) para obter a responsabilização de Aline.

- A. Realizar o chamamento ao processo de Aline.
 - B. Efetuar a denunciação da lide de Aline.
 - C. Sustentar a ilegitimidade passiva de João Alberto, na medida em que somente após eventual tentativa malsucedida de responsabilização de Aline, João Alberto poderia ser demandado.
 - D. Não promover a intervenção de terceiros e aguardar a fase executiva, momento em que deverá ser requerido o benefício de ordem, de modo que os bens de Aline sejam executados antes dos de João Alberto.
- A) **CORRETA** – Seguindo as orientações do art. 130, inciso I, do CPC/15, eis o gabarito da questão. A medida cabível para alcançar a responsabilização de Aline é o chamamento ao processo, que pode ser requerido pelo réu do afiançado, na ação em que o fiador for réu. Tal como ocorre na hipótese narrada pelo enunciado da presente questão.
- B) **ERRADA** – A denunciação à lide é uma modalidade de intervenção de terceiro, tal como também o é o chamamento ao processo. Todavia, a denunciação à lide objetiva garantir o direito de evicção ou de regresso em face do terceiro acionado pela medida, na forma do art. 125 e

- C) ERRADA** – O art. 829 do CC estabelece a regra da solidariedade nos contratos de fiança conjuntamente prestada. Diante disso, o credor pode exigir de um ou de todos a prestação, conforme estabelece o art. 275 do CC.
- D) ERRADA** – O art. 131 do CPC/15, estabelece que o chamamento deve ser realizado na contestação pelo réu. Portanto, ele só é cabível no processo de conhecimento e não na fase executiva.

3. (XXX Exame OAB - 2019.3) Daniel, sensibilizado com a necessidade de Joana em alugar um apartamento, disponibiliza-se a ser seu fiador no contrato de locação, fazendo constar nele cláusula de benefício de ordem. Um ano e meio após a assinatura do contrato, Daniel é citado em ação judicial visando à cobrança de aluguéis atrasados. Ciente de que Joana possui bens suficientes para fazer frente à dívida contraída, Daniel consulta você, como advogado(a), sobre a possibilidade de Joana também figurar no polo passivo da ação. Diante do caso narrado, assinale a opção que apresenta a modalidade de intervenção de terceiros a ser arguida por Daniel em sua contestação.

- A. Assistência.
B. Denúnciação da lide.
C. Chamamento ao processo.
D. Nomeação à autoria.

A) ERRADA - A assistência é uma modalidade de intervenção de terceiros espontânea e facultativa, prevista no art. 119 e seguintes do CPC/15, que se dá quando um terceiro juridicamente interessado ingressa na lide processual por ter interesse de que a sentença seja favorável a uma das partes.

B) ERRADA - A denúncia a lide é uma modalidade de intervenção de terceiros facultativa, prevista no art. 125 e seguintes do CPC/15, que ocorrerá quando uma das partes tiver direito de regresso em face de um terceiro que até então não integra a lide. No caso em análise Daniel não quer efetuar o direito de regresso em face de Joana, mas sim que ela figure no polo passivo juntamente com ele.

C) CORRETA - **Esse é o item correto!** O inciso I, do art. 130, do CPC/15 esclarece que é admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu do afofado (Joana) na ação em que o fiador (Daniel) for réu.

D) ERRADA - Nomeação à autoria no CPC/15 é um incidente previsto nos arts. 338 e 339 do CPC/15, em que o réu entende que não deveria estar no polo passivo de determinada demanda, indica que seria verdadeiro sujeito a figurar no polo passivo da ação. Observe que no caso em análise o fiador não entende que não deve estar no polo passivo, mas sim que a Joana deveria estar nele também.

#DICA: Para memorizar as hipóteses de intervenção de terceiros previstas no CPC/15 utilize o mnemônico **A DICA**:

Assistência - Tenho interesse mas não sou parte.

Denúnciação a lide - Tenho direito de regresso.

Incidente de desconsideração da personalidade jurídica

Chamamento ao processo - Eu devo mas ele também (apenas o réu). Amicus Curiae.

4. (OAB-BR 2012.3) Considerando a assistência e as demais formas de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil, assinale a afirmativa correta.

- A. É admissível o chamamento ao processo daquele que detiver a coisa em nome alheio.
B. A oposição consiste na intervenção daquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar o prejuízo do réu da demanda.
C. O terceiro deve demonstrar que possui interesse jurídico que a sentença seja favorável a uma das partes, para ser admitido como assistente.
D. Feita a denúncia da lide, se o denunciante aceitar, ele será assistente simples do denunciado.

A) ERRADA - Chamamento ao Processo é uma forma de intervenção de terceiro provocada, prevista no art. 130 do CPC/15. Trata-se de ato exclusivo e facultativo do devedor demandado (réu) para que passem a integrar o mesmo processo os coobrigados pela dívida, de modo a fazê-los também responsáveis pelo resultado do feito. A alternativa traz hipótese de nomeação à autoria, que era prevista no antigo CPC.

B) ERRADA - Faz oposição, de conformidade com o art. 682 do CPC/15, aquele que pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre o que controvertem autor e réu. Ademais, deve-se ter em vista que a oposição não é uma modalidade da intervenção de terceiros. Ela passou a ser tratada no título referente aos Procedimentos Especiais.

C) CORRETA - Conforme dispõe o artigo 119 do CPC/15, pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo como assistente.

D) ERRADA - De acordo com o art. 127 do CPC/15, feita a denúncia, o denunciado pode assumir a posição de litisconsorte.

5. (XXIV Exame OAB) Marcos se envolveu em um acidente, abalroando a motocicleta de Bruno, em razão de não ter visto que a pista estava interditada. Bruno ajuizou, em face de Marcos, ação de indenização por danos materiais, visando receber os valores necessários ao conserto de sua motocicleta. Marcos, ao receber a citação da ação, entendeu que a responsabilidade de pagamento era da Seguradora Confiança, em virtude de contrato de seguro que havia pactuado para seu veículo, antes do acidente.

Diante de tal situação, assinale a afirmativa correta.

- A. Marcos pode promover oposição em face de Bruno e da seguradora.
B. Marcos pode promover denúncia da lide à seguradora.
C. Marcos pode pedir a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da seguradora.
D. Marcos pode promover o chamamento ao processo da seguradora.

A) ERRADA - A partir do advento do CPC/2015, a Oposição deixou de ser modalidade de intervenção de terceiros, passando a ocupar espaço dentro o rol dos procedimentos especiais. Portanto, no caso em apreço, o instituto aplicável é a denunciação da lide, prevista pelo art. 125, inciso II, do CPC/2015.

B) CORRETA - No caso, o réu Bruno pretende trazer à lide a seguradora que é obrigada contratualmente a indenizar o prejuízo causado pelo réu. Desse modo, com fundamento com o art. 125, II, do NCP, Marcos deve promover a denunciação da lide.

C) ERRADA - Tratando-se de contrato de seguro, a intervenção de terceiros utilizada para acionar a seguradora é a denunciação da lide, prevista no art. 125, inciso II do CPC/2015.

D) ERRADA - O chamamento ao processo trata-se de espécie de intervenção de terceiro provocada, pela qual o réu, no prazo da contestação, tem a possibilidade de chamar ao processo os outros devedores, que também atuarão no polo passivo da lide e serão condenados na mesma sentença, caso o pedido seja julgado procedente (art. 130 a 132 do CPC/2015). Dessa forma, se verifica que este não é o instituto mais adequado para solução da questão em apreço, mas, sim, a denunciação da lide, prevista no art. 125, inciso II, do CPC/2015.

6. (XXI Exame OAB - 2016.3) Lucas foi citado para apresentar defesa em ação de indenização por danos materiais, em razão de acidente de veículo. Contudo, o proprietário e condutor do veículo que causou o acidente era Cláudio, seu primo, com quem Lucas havia pego uma carona.

Lucas, em contestação, deverá

- A. requerer a alteração do sujeito passivo, indicando Cláudio como réu.
- B. requerer que Cláudio seja admitido na condição de assistente litisconsorcial.
- C. denunciar Cláudio à lide.
- D. requerer o chamamento de Cláudio ao processo.

A) CORRETA - Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito (em sede de preliminar), alegar a ausência de legitimidade, na forma do art. 337, XI do CPC/2015. Não obstante, quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica sempre que tiver conhecimento, conforme preceitua o art. 339 do mesmo diploma legal.

B) ERRADA - Segundo o art. 119 do CPC/2015, dá-se a assistência quando o terceiro, na pendência de uma causa entre outras pessoas, tendo interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma das partes, intervém no processo para prestar-lhe colaboração. A medida correta, nesse caso, portanto, seria alegar a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, indicando Cláudio como réu, na forma no art. 339 do CPC/2015.

C) ERRADA - A denunciação da lide presta-se à dupla função de, cumulativamente; notificar a existência do litígio a terceiro; e propor antecipadamente a ação de regresso contra quem deva reparar os prejuízos do denunciante, na eventualidade de sair vencido na ação originária. Não obstante, consiste em chamar o terceiro (denunciado), que mantém um vínculo de direito com a parte (denunciante), para vir responder pela garantia do negócio jurídico, caso o denunciante saia vencido no processo, conforme aduz o art. 125 e seguintes do CPC/2015. Todavia, não é a solução correta para o caso, devendo Lucas, em sua defesa, preliminarmente, alegar sua ilegitimidade e indicar Cláudio como réu, conforme determina o art. 339 do CPC/2015.

D) ERRADA - Na forma do art. 132 do CPC/2015, o chamamento ao processo é o incidente pelo qual o devedor demandado chama para integrar o mesmo processo os coobrigados pela dívida, de modo a fazê-los também responsáveis pelo resultado do feito, o que não é o caso. Devendo Lucas, portanto, recorrer a medida prevista no art. 339 do CPC/2015, indicando Cláudio como réu.

7. (OAB-BR 2012.2) Vinícius foi demandado em uma ação de cobrança por ter sido fiador de sua sogra, Francisca. Assinale a alternativa que indica a medida a ser adotada por Vinícius para trazer Francisca para o pólo passivo desse processo. (QUESTÃO ADAPTADA)

- A. Reconvenção.
- B. Denunciação à lide.
- C. Chamamento ao processo.
- D. Assistência.

A) ERRADA - A reconvenção, prevista no art. 343 do CPC/15, consiste em contra-ataque do réu, o qual propõe uma ação conexa com a principal ou com o fundamento da defesa, no mesmo feito, contra o autor da ação principal. No caso em tela, a medida adequada para trazer Francisca ao polo passivo da demanda não é a reconvenção, pois, para isso, a sogra de Vinícius precisaria, inicialmente, ser a autora da ação principal contra ele.

B) ERRADA - Não será a denunciação à lide, pois, esta é considerada medida obrigatória, é forma de intervenção de terceiro para chamar o denunciado (terceiro), que mantém um vínculo de direito com a parte (denunciante), a responder pela garantia do negócio jurídico, caso o denunciante não logre êxito no processo. As hipóteses de denunciação à lide estão elencadas no art. 125 do CPC/15.

C) CORRETA - Este é o gabarito da questão, pois o chamamento ao processo, previsto nos artigos 130 do CPC/15, é uma faculdade que o réu tem de acionar os outros devedores da dívida para estender-lhes os efeitos da sentença de execução, ou seja, para que sejam obrigados a pagar o débito também ou, pelo menos, assegurar o direito do réu de cobrar-lhes aquilo que pagaria sozinho. Portanto, com base na situação narrada no enunciado, percebe-se que o chamamento de Francisca (devedora) ao processo, conforme o inciso I, art. 130, do CPC/15, é a medida adequada ao caso concreto.

D) ERRADA - No caso em comento não será cabível a assistência, que é instituto cabível quando pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, um terceiro, que tem interesse jurídico na sentença favorável a uma delas, pode intervir no processo para assisti-la, conforme estabelece o art. 119 do CPC/15. O que não é o caso.

Processo Civil: Resposta do réu

1. (II Exame OAB - 2010.2) Um advogado é procurado em seu escritório por um cliente que lhe narra que a empresa da qual ele é diretor foi citada pelo poder judiciário, em decorrência de um con?ito surgido em razão de contrato de compra e venda no qual inseriram cláusula compromissória cheia, estabelecendo que em caso de eventual con?ito entre as partes, o mesmo será apreciado por um tribunal arbitral. O advogado ao peticionar no referido processo, representando os interesses do seu cliente, no sentido de

exigir cumprimento da cláusula compromissória cheia, deverá:

- A. requerer a designação de audiência de conciliação, pois o juiz pode conhecer de ofício da pré-existência da convenção de arbitragem.
- B. apresentar desde logo contestação, restringindo sua argumentação ao exame do mérito da causa.
- C. apresentar contestação e alegar expressamente, em preliminar, a existência de convenção de arbitragem, solicitando a extinção do feito.
- D. solicitar ao juiz o julgamento antecipado da lide.

A) ERRADA - Não existe uma audiência como ato autônomo, sem que haja a existência do processo e dos atos anteriores. Cabe mencionar que o juiz não pode conhecer de ofício a convenção de arbitragem pois de acordo com o art. 4º, § 1º, da lei 9.307/96, a cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito.

B) ERRADA - Pelo aludido no art. 4º, § 1º, da lei 9.307/96, a cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito. No mesmo entendimento, o art. 485, inciso VII do NCPC, afirma que o juiz não resolverá o mérito quando acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem.

C) CORRETA - Segundo estabelece o art. 337, inciso X, do NCPC, ao réu é facultado alegar, em matéria preliminar de contestação, a convenção de arbitragem. Assim, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, pois a cláusula compromissória, validamente pactuada, impede que uma das partes, sem o consentimento da outra, venha a obter pronunciamento de mérito no Poder Judiciário. Confira também o art. 485, inciso VII do NCPC.

D) ERRADA - A existência da convenção de arbitragem não é causa para julgamento antecipado da lide, uma vez que tal antecipação só ocorrerá nas hipóteses elencadas no art. 335 e seguintes, do NCPC (em caso de revelia do réu ou se a questão for unicamente de direito ou ainda se não houver a necessidade de produção de prova em audiência sobre matéria de fato). Se existir a convenção de arbitragem, afasta-se a hipótese de julgamento do mérito, visto o disposto no art. 485, inciso VII, do NCPC.

2. (XXI Exame OAB - 2016.3) A sociedade Palavras Cruzadas Ltda. ajuizou ação de responsabilidade civil em face de Helena e requereu o benefício da gratuidade de justiça, na petição inicial. O juiz deferiu o requerimento de gratuidade e ordenou a citação da ré.

Como a autora não juntou qualquer documento comprobatório de sua hipossuficiência econômica, a ré pretende atacar o benefício deferido.

Com base na situação apresentada, assinale a afirmativa correta.

- A. O instrumento processual adequado para atacar a decisão judicial é o incidente de impugnação ao benefício de gratuidade, que será processado em autos apartados.
- B. A ré alegará na contestação que não estão presentes os requisitos para o deferimento do benefício de gratuidade.
- C. A ré alegará na contestação que o benefício deve ser indeferido, mas terá que apresentar documentos comprobatórios, pois a lei presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida.
- D. O instrumento processual previsto para atacar a decisão judicial de deferimento do benefício é o agravo de instrumento.

A) ERRADA - Nesse caso, não há formação de incidente, devendo o réu atacar a gratuidade no corpo da contestação, em sede preliminar, conforme determina o art. 337, XIII, do CPC/2015.

B) CORRETA - A presunção de veracidade sobre a alegação de hipossuficiência para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, em relação às pessoas jurídicas, não se aplica – na forma do art. 99, §3º do CPC/2015. Devendo, nesse caso, o réu atacar a concessão do referido benefício na contestação, em sede de preliminar, conforme estabelece o art. 337, XIII, do CPC/2015.

C) ERRADA - Em relação às pessoas jurídicas não há presunção de veracidade no tocante a alegação de insuficiência de recursos, conforme dispõe o art. 99, §3º do CPC/2015.

D) ERRADA - Não há no corpo do art. 1.015 do CPC/2015, que determine o cabimento de agravo para essas situações. Sendo cabível, nesse caso, que seja feita impugnação na contestação, em sede de preliminar, tal como dispõe o art. 337, XIII do CPC/2015.

3. (I Exame OAB - 2010.1) Fabrício ajuizou ação de interdição contra José, seu pai, alegando, em síntese, que este sofria de demência senil. José foi, então, citado para comparecer ao interrogatório, ocasião em que respondeu às perguntas feitas pelo juiz e externou seu inconformismo com a ação ajuizada pelo filho. Aberto o prazo de cinco dias, após o interrogatório, para o interditando impugnar o pedido de sua interdição, este se quedou inerte, em que pese não ser portador de doença mental alguma, além de não haver, nos autos, prova da suposta demência. Na situação hipotética acima, em face dos fatos apresentados, o juiz

- A. não poderá aplicar os efeitos da revelia, pois a ação versa sobre direito indisponível.
- B. deve reconhecer e aplicar os efeitos da revelia, presumindo verdadeiros os fatos alegados pelo autor.
- C. deve ordenar nova citação do requerido, obrigando-o a apresentar resposta.
- D. deve designar audiência preliminar para tentar conciliar as partes.

A) CORRETA - Este é o gabarito da questão! Em que pese o pai de Fabrício tenha sido revel, deve o candidato se atentar que a ação de interdição tem por objetivo declarar a incapacidade de José, ou seja, versa sobre direito indisponível, que de acordo com o inciso II, do art. 345 do CPC/15 é um dos casos em que a revelia não produzirá seus efeitos.

B) ERRADA - Ao contrário do que afirma este item, o caso concreto em análise trata de um dos casos excepcionais previstos no art. 345, do CPC/15 em que a revelia não produzirá seus efeitos, uma vez que versa sobre direito indisponível.

C) ERRADA - Não há tal previsão legal do CPC/15, tendo o réu não apresentado sua contestação incorrerá em revelia e segundo o parágrafo único do art. 346, poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.¹

D) ERRADA - Em que pese possa o magistrado realizar a tentativa de conciliação entre as partes em qualquer fase processual, não há a previsão

de que essa deva ocorrer em caso de revelia.

¹#NÃOCONFUNDA: Não tendo José apresentado sua defesa, será considerado revel, todavia, o efeito da revelia, qual seja, a presunção de serem verdadeiras as alegações formuladas pelo seu filho Fabrício não ocorrerá, tendo em vista que o caso concreto versa sobre direito indisponível. Ele é revel, todavia, os efeitos não incidem porque a demanda versa sobre direito indisponível, conforme prevê o inciso II, do art. 345, do CPC/15.

4. (OAB-BR 2011.1) Júlia ingressou com ação de indenização por danos morais e materiais em face da Gráfica Bela Escrita, bem como do Ateliê Alta-Costura, sob a alegação de que o seu casamento não pôde ser realizado tendo em vista que a Gráfica escreveu o endereço errado do local da cerimônia em todos os convites confeccionados, e o Ateliê, por sua vez, não entregou o vestido de noiva no dia do casamento. Tendo sido ambos os réus regularmente citados, o Ateliê Alta-Costura apresentou contestação tempestiva, em que afirmou se isentar de responsabilidade, uma vez que o vestido de noiva já estava praticamente pronto, quando, na véspera da cerimônia, a noiva subitamente decidiu solicitar inúmeras alterações no modelo da roupa, o que inviabilizou a sua tempestiva entrega. A Gráfica Bela Escrita, por seu turno, não se manifestou nos autos.

A respeito da situação descrita, é correto afirmar que a contestação apresentada pelo Ateliê Alta-Costura:
(QUESTÃO ADAPTADA)

- A. automaticamente aproveita à Gráfica Bela Escrita, não se operando o efeito material da revelia contra este réu.
- B. reabre automaticamente o prazo para a apresentação de contestação pela Gráfica Bela Escrita, operando-se o efeito material da revelia somente se este réu, mesmo assim, permanecer inerte.
- C. não aproveita à Gráfica Bela Escrita, operando-se o efeito material da revelia contra este réu.
- D. aproveita à Gráfica Bela Escrita, não se operando o efeito material da revelia contra este réu, desde que o Ateliê Alta-Costura, uma vez intimado, manifeste expressa concordância.

A) **ERRADA** - No caso a contestação apresentada pelo Ateliê Alta-Costura não aproveita à Gráfica Bela Escrita, já que referente a fatos específicos em relação a ela, ou seja, a contestação apenas seria aproveitada pelo outro litisconsorte em caso de fatos comuns a ambos os réus, o que não se verifica no caso em apreço.

B) **ERRADA** - Não há previsão de reabertura de prazo pelo fato ter sido apresentada a contestação por apenas um dos réus. O art. 221 do CPC/15 prevê a reabertura de prazo em caso de obstáculo criado pela parte, o que não se verificou no caso em análise.

C) **CORRETA** - Este é o item correto! Como dito na resposta da alternativa "A" não há o aproveitamento da contestação justamente por se referir a fatos próprios (específicos) de uma das rés. A ideia de aproveitamento da contestação por outro litisconsorte somente ocorre quando disser respeito a fatos comuns. Note que as alegações fáticas em relação à Gráfica (inserção equivocada dos endereços nos convites) não foram contestadas na contestação apresentada pelo Ateliê, já que não diziam respeito a esta.

D) **ERRADA** - O fundamento do erro nesta alternativa segue a mesma linha anterior. Ressalte-se que não há o aproveitamento da contestação pela Gráfica, já que a defesa apresentada pelo Ateliê refere-se a fatos próprios, ou seja, fatos que não dizem respeito à gráfica, por isso esta sofrerá sim os efeitos da revelia.

5. (OAB-BR 2013.3) A respeito da relação entre a reconvenção e a ação na qual ela foi oferecida, assinale a afirmativa correta.

- A. São ações autônomas e, por isso, a reconvenção não tem o seu prosseguimento obstado pela desistência da ação primitiva.
- B. Em caso de extinção da demanda primitiva, sem resolução do mérito, a reconvenção não pode prosseguir, em razão da sua subordinação perante aquela.
- C. A reconvenção, por seu caráter acessório, não deve ser conhecida, no caso de desistência da ação primitiva, mas terá prosseguimento nos outros casos de extinção sem resolução de mérito.
- D. Em razão da prejudicialidade existente entre elas, a ação primitiva deve ser julgada em momento anterior à reconvenção.

A) **CORRETA** - Segundo estabelece o art. 343 do CPC/15, a reconvenção é uma das modalidades de manifestação do réu no processo. Tal ação é autônoma à ação principal e sua desistência ou a existência de qualquer causa que a extinga, não impede o prosseguimento desta ação (vide art. 343, §2º do CPC/15).

B) **ERRADA** - Segundo estabelece o art. 343, §2º do CPC/15, a reconvenção por ser autônoma, terá prosseguimento mesmo se houver extinção da ação principal.

C) **ERRADA** - A reconvenção não possui caráter acessório e sim autônomo, seu prosseguimento ocorrerá mesmo com a extinção da ação principal (vide art. 343, §2º do CPC/15).

D) **ERRADA** - Segundo estabelece o art. 343, §2º do CPC/15, há autonomia da reconvenção em relação à contestação, no sentido de que "a desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção". Além disso, o art. 356 do CPC/15 dispõe sobre a possibilidade do julgamento antecipado ou parcial do mérito.

6. (III Exame OAB - 2010.3) Na ação proposta por Jofre em face de Catarina, em trâmite sob o rito comum ordinário, devidamente citada, a ré oferece contestação e reconvenção. Em preliminar de contestação, Catarina informa a existência de causa que poderá produzir a extinção do processo sem resolução do mérito. Intimado o reconvindo para se manifestar, ele deverá

- A. apresentar contestação à reconvenção no prazo de 15 dias, visto que a extinção da ação proposta por Jofre não obsta o prosseguimento da reconvenção aforada por Catarina.
- B. aguardar a manifestação do juiz, já que, se a alegada causa de extinção assim for reconhecida, a reconvenção obrigatoriamente será extinta sem resolução do mérito em razão da conexão entre essa e a ação principal.
- C. peticionar ao juiz da causa alegando inexistência de citação do reconvindo, requerendo que ela seja regularizada para que possa responder à reconvenção.
- D. requerer a extinção da reconvenção, visto ser medida incompatível com o rito processual ordinário, que, por sua própria natureza, destina-se às ações dúplices, alegando ainda que Catarina deveria ter formulado pedido contraposto.

A) CORRETA - É lícito à Catarina, na condição de ré, em contestação propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento de defesa, assim sendo, Jofre será intimado, na pessoa do seu advogado à apresentação de resposta no prazo de quinze dias, consoante art. 343, e §1º do CPC/15. Ademais, §6º do mesmo artigo e código, dispõe que o réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação.

B) ERRADA - Em decorrência do artigo 343, §2º, do CPC/15, a desistência da ação, ou a existência de qualquer causa que a extinga ou impeça o exame do seu mérito, não obsta ao prosseguimento do processo, quanto à reconvenção.

C) ERRADA - Em razão do artigo 343, § 1º, do CPC/15, proposta a reconvenção, o autor reconvinado será intimado, na pessoa do seu procurador, para contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias.

D) ERRADA - Esta alternativa está incorreta, já que o enunciado afirma que é um trâmite que ocorre sob o rito comum ordinário, sendo assim é possível a reconvenção. Além disso, o pedido contraposto será viável nos processos referentes aos Juizados Especiais Cíveis, pois em tais processos não é viável a reconvenção. O artigo 31 da Lei 9.099/95 e seu parágrafo único, tratam desta questão, quando não admite a reconvenção, pois, é lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Podendo o autor, responder ao pedido do réu na própria audiência ou requerer a designação da nova data, que será desde logo fixada, cientes todos os presentes.

7. (XXV Exame OAB - 2018.1) Alcebiades ajuizou demanda de obrigação de fazer pelo procedimento comum, com base em cláusula contratual, no foro da comarca de Petrópolis. Citada para integrar a relação processual, a ré Benedita lembrou-se de ter ajustado contratualmente que o foro para tratar judicialmente de qualquer desavença seria o da comarca de Niterói, e comunicou o fato ao seu advogado.

Sobre o procedimento a ser adotado pela defesa, segundo o caso narrado, assinale a afirmativa correta.

- A. A defesa poderá alegar a incompetência de foro antes da audiência de conciliação ou de mediação.
- B. A defesa poderá alegar a incompetência a qualquer tempo.
- C. A defesa só poderá alegar a incompetência de foro como preliminar da contestação, considerando tratar-se de regra de competência absoluta, sob pena de preclusão.
- D. A defesa tem o ônus de apresentar exceção de incompetência, em petição separada, no prazo de resposta.

A) CORRETA - Na forma do arts. 64 e 340, §3º do CPC/15, a defesa poderá alegar na contestação a incompetência de foro, antes da audiência de conciliação ou de mediação. O protocolo pode ser realizado no foro de domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico.

B) ERRADA - O caso em análise traz hipótese de incompetência relativa, que deve ser alegada em sede de preliminar de contestação (arts. 64 e 340, §3º do CPC/15). A incompetência absoluta é que pode ser alegada a qualquer tempo.

C) ERRADA - O enunciado em questão traz hipótese de incompetência relativa e não absoluta. A incompetência absoluta pode ser alegada a qualquer tempo (art. 61, §1º do CPC/15), enquanto a relativa deve ser trazida em sede de contestação (arts. 64 e 340, §3º do CPC/15), sob pena do fenômeno "prorrogação de competência" (art. 65 do CPC/15).

D) ERRADA - A incompetência deve ser alegada em sede de preliminar de contestação, conforme preceituam os arts. 64, 337 e 340 do CPC/15.

8. (OAB-BR 2012.2) O procedimento dos Juizados Especiais Cíveis deve ser adotado em causas cujo valor não supere quarenta salários mínimos ou em situações, qualquer que seja o valor da causa, em que se debata um dos assuntos previstos na lei. Indique, dentre as alternativas abaixo, a que contém espécie de resposta que não pode ser apresentada pelo réu nos Juizados Especiais Cíveis.

- A. Reconvenção.
- B. Exceção de Incompetência.
- C. Contestação.
- D. Exceção de Suspeição.

A) CORRETA - No âmbito dos Juizados Especiais não cabe reconvenção, mas, sim, **pedido contraposto**. Logo, conforme dispõe o art. 31 da Lei 9.099/95, o réu, na contestação, poderá formular pedido em seu favor, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.

B) ERRADA - A exceção de incompetência nos Juizados Especiais Cíveis é oferecida em sede de preliminar de contestação, conforme arts. 30, da Lei 9.099/95 e art. 64 do CPC/15. Portanto, é medida que pode ser apresentada.

C) ERRADA - Conforme determina o art. 30, da Lei 9.099/95, a contestação é resposta cabível nos Juizados Especiais Cíveis, devendo conter toda matéria de defesa e podendo ser apresentada pela via oral ou escrita.

D) ERRADA - A exceção de suspeição é cabível nos Juizados Especiais Cíveis, devendo ser apresentada em até 15 dias a contar do conhecimento do fato, em petição específica dirigida ao juiz do processo, conforme arts. 30, da Lei 9.099/95 e 146 do CPC/15.

9. (XXX Exame OAB - 2019.3) João dirigia seu carro a caminho do trabalho quando, ao virar em uma esquina, foi atingido por Fernando, que seguia na faixa ao lado. Diante dos danos ocasionados a seu veículo, João ingressou com ação, junto a uma Vara Cível, em face de Fernando, alegando que este trafegava pela faixa que teria como caminho obrigatório a rua para onde aquele seguiria. Realizada a citação, Fernando procurou seu advogado, alegando que, além de oferecer sua defesa nos autos daquele processo, gostaria de formular pedido contra João, uma vez que este teria invadido a faixa sem antes acionar a ?seta?, sendo, portanto, o verdadeiro culpado pelo acidente.

Considerando o caso narrado, o advogado de Fernando deve

- A. instruí-lo a ajuizar nova ação, uma vez que não é possível formular pedido contra quem deu origem ao processo.
- B. informar-lhe que poderá, na contestação, propor reconvenção para manifestar pretensão própria, sendo desnecessária a conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa, bastando a identidade das partes.
- C. informar-lhe sobre a possibilidade de propor a reconvenção, advertindo-o, porém, que, caso João desista da ação, a reconvenção restará prejudicada.
- D. informar-lhe que poderá, na contestação, propor reconvenção para manifestar pretensão própria, desde que conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

10. (XXXIV Exame OAB - 2022.1) João Eustáquio, após passar por situação vexatória promovida por Lucia Helena, decide procurar um advogado. Após narrar os fatos, o advogado de João Eustáquio promove uma ação indenizatória em face de Lucia Helena, no Juizado Especial Cível de Sousa/PB.

Lucia Helena, devidamente representada por seu advogado, apresenta contestação de forma oral, bem como apresenta uma reconvenção contra João Eustáquio.

João Eustáquio, indignado com tal situação, questiona se é válida a defesa processual promovida por Lucia Helena.

Como advogado de João Eustáquio, nos termos da Lei nº 9.099/95, assinale a afirmativa correta.

- A. A contestação pode ser apresentada de forma oral, porém não se admitirá a apresentação de reconvenção.
 - B. A contestação não pode ser apresentada de forma oral, sendo somente permitida de forma escrita. Além disso, não se admitirá a apresentação de reconvenção.
 - C. A reconvenção pode ser apresentada, prezando pelo princípio da eventualidade, porém a contestação deve ser feita de forma escrita.
 - D. A contestação pode ser apresentada de forma oral, bem como é cabível a apresentação de reconvenção.
- A) CORRETA** - Este é o item correto! De acordo com o caput do art. 30 da Lei nº 9.099/95, Lucia Helena poderá apresentar contestação oral. Além disso, o art. 30 da Lei nº 9.099/95 veda expressamente o uso da reconvenção.
- B) ERRADA** - O erro deste item está em afirmar que a contestação não poderá ser apresentada oralmente, tendo em vista que o art. 30 da Lei nº 9.099/95 admite sua apresentação na forma oral ou escrita.
- C) ERRADA** - A reconvenção não poderá ser apresentada nas demandas sob o rito do juizado especial tendo em vista que o art. 31 da Lei nº 9.099/95 veda expressamente seu uso. Além disso, o art. 30 da Lei nº 9.099/95 admite expressamente a apresentação oral da contestação.
- D) ERRADA** - O erro do item está em trazer a possibilidade de apresentação de reconvenção no caso concreto, uma vez que o art. 31 da Lei nº 9.099/95 veda expressamente seu uso no rito do Juizado Especial.

Processo Civil: Formação do Processo e petição Inicial

1. (XXXI Exame OAB - 2020.1) Um advogado elabora uma petição inicial em observância aos requisitos legais. Da análise da peça postulatória, mesmo se deparando com controvérsia fática, o magistrado julga o pedido improcedente liminarmente. Diante dessa situação, o patrono do autor opta por recorrer contra o provimento do juiz, arguindo a nulidade da decisão por necessidade de dilação probatória.

Com base nessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta.

- A. O advogado pode aduzir que, antes de proferir sentença extintiva, o juiz deve, necessariamente, determinar a emenda à inicial, em atenção ao princípio da primazia de mérito.
 - B. Não existem hipóteses de improcedência liminar no atual sistema processual, por traduzirem restrição do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional e ofensa ao princípio do devido processo legal.
 - C. Somente a inépcia da petição inicial autoriza a improcedência liminar dos pedidos.
 - D. Nas hipóteses em que há necessidade de dilação probatória, não cabe improcedência liminar do pedido.
- A) ERRADA** - Via de regra, o magistrado antes de extinguir o processo deve determinar emenda à inicial caso verifique que essa não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC/15 ou ainda que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, conforme prevê o art. 321 do CPC/15. Todavia, o erro deste item está em generalizar, uma vez que o art. 332 do CPC/15 traz as hipóteses de improcedência liminar do pedido.
- B) ERRADA** - Ao contrário do que afirma este item, o CPC/15 traz em seu art. 332 expressamente hipóteses em que poderá o magistrado julgar a improcedência liminar do pedido.¹
- C) ERRADA** - Deve o aluno se atentar que a inépcia da petição inicial não é sequer uma das hipóteses previstas no art. 332 do CPC/15 como apta a gerar a improcedência liminar do pedido, mas sim o indeferimento da petição inicial, conforme consta no inc. I, do art. 330, do CPC/15. Não confunda!
- D) CORRETA** - Este é o item correto! O caput do art. 332, do CPC/15 é claro ao afirmar que a improcedência liminar do pedido só poderá ocorrer em causas que dispensem dilação probatória. No caso concreto em análise, o enunciado da questão deixa claro que há controvérsia fática e, conseqüentemente, necessidade de produção de provas para saná-la.

¹#SELIGA: O candidato deve sempre se atentar para o fato de que não existem princípios absolutos ou que não podem vir a ser restringidos.

2. (XXXIII Exame OAB - 2021.2) Joana, em decorrência de diversos problemas conjugais, decidiu se divorciar de Marcelo. Contudo, em razão da resistência do cônjuge em consentir com sua decisão, foi preciso propor ação de divórcio.

Após distribuída a ação, o juiz determinou a emenda da petição inicial, tendo em vista a ausência de cópia da certidão do casamento celebrado entre as partes, dentre os documentos anexados à inicial.

Considerando o caso narrado e as disposições legais a respeito da ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, assinale a afirmativa correta.

- A. Ausente documento indispensável à propositura da ação, a petição inicial deve ser indeferida de imediato.
- B. A certidão de casamento é documento indispensável à propositura de qualquer ação. Constatando-se sua ausência, deve o autor ser intimado para emendar ou completar a inicial no prazo de 5 (cinco) dias.
- C. Ausente documento indispensável à propositura da ação, o autor deve ser intimado para emendar ou completar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias.
- D. A ausência de documento indispensável à propositura da ação configura hipótese de improcedência liminar.

A) ERRADA - Esse item contraria frontalmente a principiologia trazida pelo Código de Processo Civil. Além disso, o art. 321 do CPC/15, em

obediência aos princípios da primazia da solução de mérito e da cooperação, determina que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deve determinar que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

B) ERRADA - O erro deste item é o prazo, o art. 321 do CPC/15 concede à parte o prazo de 15 dias e não de 05 dias.

C) CORRETA - Esse é o item correto! Conforme preconiza o art. 321 do CPC/15, o magistrado, ao verificar que a petição inicial não trouxe documento indispensável à propositura da demanda, deve determinar que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

D) ERRADA - Os casos de improcedência liminar do pedido¹ estão previstos no art. 332 do CPC/15. No caso concreto em análise, o magistrado deve intimar o autor para emendar ou completar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 312 do CPC/15.

#TEMQUESABER: São casos de improcedência liminar do pedido pedido que contrarie:

- enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;
- acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
- entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
- enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

Além disso, o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.

3. (XXII Exame OAB - 2017.1) João ajuizou ação indenizatória contra Maria, postulando a condenação ao pagamento de R\$ 100.000,00 a título de reparação por danos materiais e R\$ 50.000,00 por indenização de danos morais, em razão do descumprimento de um contrato firmado entre eles, referente à compra e venda de dois imóveis, cujos valores eram R\$ 500.000,00 e R\$ 200.000,00.

Maria, citada, apresentou contestação e reconvenção, pedindo a declaração de invalidade parcial do contrato relativo ao imóvel de R\$ 200.000,00, bem como a condenação de João ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$ 20.000,00. Diante de tal situação, assinale a opção que apresenta o valor da causa da reconvenção.

- A.** O valor deve ser o mesmo da ação principal, qual seja, R\$ 150.000,00, por ser ação acessória. **B.** Não é necessário dar valor à causa na reconvenção.
- C.** O valor deve ser de R\$ 220.000,00, referente à soma do pedido de declaração de invalidade parcial do contrato e do pleito de indenização por danos morais.
- D.** O valor deve ser de R\$ 200.000,00, referente ao pedido de declaração de invalidade parcial do contrato, sendo o pleito de indenização por danos morais meramente estimado, dispensando a indicação como valor da causa.

A) ERRADA - O valor da causa obedecerá ao comando do art. 292, II e V, do CPC/2015, razão pela qual a reconvenção deverá apontar o valor da causa no montante de R\$ 220.000,00.

B) ERRADA - Na forma do art. 292 do CPC/2015, tanto a petição inicial como a reconvenção deverão apontar o valor da causa em seu escopo.

C) CORRETA - Na ação indenizatória por danos morais, na petição inicial se apontará o valor pretendido, bem como, em relação a parte controvertida em relação a validade de algum ato jurídico. Havendo a cumulação de pedidos, todos os valores deverão ser somados, conforme preceitua o art. 292, II, V e VI do CPC/2015.

D) ERRADA - O art. 292 do CPC/2015, determina que tanto na petição inicial, como na reconvenção, deverá ser indicado o valor da causa, que, no caso em análise, somando a parte controvertida e os danos morais pretendidos, será de R\$ 220.000,00.

4. (OAB-BR 2012.1) As regras processuais impõem as partes deveres que devem ser observados ao longo do processo judicial. Tais deveres têm, como corolário lógico, a existência de uma responsabilidade processual civil. Acerca de tal responsabilidade, é correto afirmar que:

- A.** a responsabilidade por dano processual não pode ser reconhecida em face de terceiros intervenientes, sendo um fenômeno tipicamente atrelado à atuação das partes da demanda.
- B.** havendo mais de um litigante de má-fé, o juiz deverá condená-los na proporção de seus interesses ou solidariamente, caso tenham se coligado para lesar o adversário.
- C.** a indenização a ser fixada imediatamente após a prática do ato punível poderá exceder vinte por cento sobre o valor da causa, ficando sua fixação sujeita ao livre arbítrio do juiz.
- D.** a apresentação em juízo de petição que não corresponda, com perfeição, ao original anteriormente remetido por fax, não enseja responsabilização por dano processual, mas tão somente a prática de crime a ser punido nos termos do Código Penal.

A) ERRADA - O art. 79 do CPC/15 assenta que responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Ou seja, a responsabilidade por dano processual PODE ser reconhecida em face de terceiros intervenientes.

B) CORRETA - Conforme disposto no art. 81, §1º, do CPC/15, o juiz condenará de ofício ou a requerimento, os litigantes de má-fé a pagar multa na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

C) ERRADA - O art. 81 do CPC/15 dispõe que a multa deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa.

D) ERRADA - Conforme dispõe o art. 4º, parágrafo único, da Lei n. 9.800/99, quem fizer uso de sistema de transmissão torna-se responsável pela qualidade e fidelidade (=identidade, igualdade, concordância) do material transmitido, e por sua entrega ao órgão judiciário, sendo que será considerado litigante de má-fé o usuário do sistema se não houver perfeita concordância entre o original remetido pelo fac-símile e o original entregue em juízo.

5. (XIV Exame OAB - 2014.2) A respeito da participação do Ministério Público no Processo Civil, assinale a opção correta.

- A.** O Ministério Público tem a faculdade de intervir nas causas em que há interesses de incapazes.
- B.** O Ministério Público, intervindo como fiscal da lei, terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo.

- C. O Ministério Público, quando for parte, não gozará de prazos diferenciados para interposição de recursos.
- D. O Ministério Público, intervindo como fiscal da lei, não pode requerer diligências com intuito de comprovar a verdade de fatos relevantes para a causa.

A) ERRADA - O erro do item está em dizer que o Ministério Público tem a faculdade de intervir nas demandas que envolvam interesses de incapazes. Nessas demandas o MP deverá sempre intervir, não sendo uma faculdade. É o que se extrai do art.178, II do CPC/15.

B) CORRETA - O art. 179, I do CPC/15 traduz a afirmação do item ao dizer que o MP terá vista dos autos depois das partes, devendo ser intimado de todos os atos.

C) ERRADA - Ao contrário do que afirma o item, o MP terá prazo em dobro para de manifestar nos autos (art.180 do CPC/15), inclusive para recorrer.

D) ERRADA - Da redação do art.179, II, do CPC/15, extrai-se que o MP, ainda que na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pode requerer diligências e produção de provas. Atente-se que na nova ordem processual fala-se em fiscal da "ordem jurídica", e não apenas da lei.

6. (XXVIII Exame OAB - 2019.1) O fornecimento de energia elétrica à residência de Vicente foi interrompido em 2 de janeiro de 2018, porque, segundo a concessionária de serviço público, haveria um ?gato? no local, ou seja, o medidor de energia teria sido indevidamente adulterado.

Indignado, Vicente, representado por um(a) advogado(a), propôs, aproximadamente um mês depois, demanda em face da fornecedora e pediu o restabelecimento do serviço, pois o medidor estaria hígido. A fim de provar os fatos alegados, o autor requereu a produção de prova pericial. Citado poucos meses depois da propositura da demanda, a ré defendeu a correção de sua conduta, ratificou a existência de irregularidade no medidor de energia e, tal qual o autor, requereu a produção de perícia.

Em dezembro de 2018, após arbitrar o valor dos honorários periciais e antes da realização da perícia, o juiz atribuiu apenas ao autor, que efetivamente foi intimado para tanto, o pagamento de tal verba.

Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta.

- A. A decisão judicial está correta, uma vez que, se ambas as partes requererem a produção de perícia, apenas o autor deve adiantar o pagamento.
- B. O juiz decidiu de modo incorreto, pois se ambas as partes requererem a produção de perícia, autor e réu devem adiantar os honorários periciais.
- C. A decisão está equivocada, na medida em que os honorários periciais são pagos apenas ao final do processo.
- D. A decisão está correta, pois o magistrado tinha a faculdade de atribuir a apenas uma das partes o pagamento do montante.
- A) ERRADA** – A decisão está incorreta. Se ambas as partes requererem a produção de perícia, ambas devem adiantar os honorários periciais (rateando os custos), conforme estabelece o art. 95 do CPC/15.
- B) CORRETA** – Eis o gabarito da questão. Nos casos em que ambas as partes requerem a produção de prova pericial, os honorários devidos deverão ser rateados pelas partes, conforme determina o art. 95 do CPC/15.
- C) ERRADA** – Os honorários periciais são pagos de forma adiantada à produção das provas e não ao final do processo, conforme aduz o art. 95 do CPC/15.
- D) ERRADA** – Não há faculdade do magistrado para determinar a quem cabe pagar o montante relativo aos honorários. O art. 95, do CPC/15, determina que caberá a parte que requereu a perícia adiantar os honorários do perito e, caso ambas as partes requeiram, que seja rateada por ambas.

7. (I Exame OAB - 2010.1) Ajuizada ação de indenização por danos morais, o autor foi devidamente intimado para apresentar emenda à inicial, haja vista não estarem presentes os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC/15. O autor, contudo, não apresentou a devida emenda, tendo sido indeferida a petição inicial. Nessa situação, caso entenda que sua petição inicial preenche os requisitos, o autor poderá interpor

- A. agravo de instrumento, independentemente da citação do réu, sendo possível a retratação pelo juiz.
- B. apelação, processada com a determinação de citação do réu e sem possibilidade de pelo juiz.
- C. agravo interno, com a determinação de citação do réu, sendo possível a retratação pelo juiz.
- D. apelação, sendo possível a retratação da decisão pelo juiz no prazo de 05 dias.

A) ERRADA - Ao contrário do que afirma este item, no caso concreto em análise, conforme prevê o caput 331, do CPC/15, caberá o recurso de apelação.¹ O cabimento do recurso de agravo de instrumento está previsto no rol do art. 1.015 do CPC/15, que a priori é taxativo.

B) ERRADA - O erro desse item está em afirmar que não será dada ao juiz a faculdade da retratação, tendo em vista que no caso concreto em análise, caso o autor ingresse com o recurso de apelação é facultado ao juiz retratar-se no prazo de 05 dias, conforme consta no art. 331, do CPC/15¹. Ou seja, essa apelação terá efeito regressivo.

C) ERRADA - Ao contrário do que afirma este item, o recurso cabível será apelação, conforme prevê o caput do art. 331, do CPC/15. O agravo interno é recurso cabível contra decisão proferida pelo relator monocraticamente em processos que já estão no segundo grau de jurisdição, conforme prevê o caput do art. 1.021 do CPC/15.

D) CORRETA - Esse é o gabarito da questão! O item é exatamente o que prevê o caput do art. 331, do CPC/15. Sendo assim, indeferida a petição inicial liminarmente pelo magistrado, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se.

#APROFUNDANDO: No caso concreto em análise, caso o autor ingresse com o recurso de apelação é facultado ao juiz retratar-se no prazo de 05 dias, conforme consta no art. 331, do CPC/15. Se não houver retratação, o magistrado mandará citar o réu para responder ao recurso, conforme prevê o §1º desse mesmo artigo

8. (OAB-BR 2014.1) Com relação aos poderes, deveres e responsabilidades das partes, dos procuradores e dos juízes, assinale a

afirmativa correta.

- A. O Juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer, em qualquer hipótese, questões conhecíveis de ofício.
- B. Os motivos de impedimento e suspeição são aplicáveis aos juízes, não cabendo o mesmo contra os serventuários de justiça ou órgão do Ministério Público, quando não for parte.
- C. O Juiz deve declarar-se suspeito de parcialidade, mas deverá demonstrar claramente sua motivação, não se admitindo mera arguição de motivo íntimo.
- D. O Juiz, caso as partes e seus advogados empreguem expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, poderá mandar riscá-las, podendo assim agir, inclusive, de ofício.

A) ERRADA - Segundo estabelece o art. 141 do CPC/15: “o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte”.

B) ERRADA - Os motivos de impedimento e suspeição são aplicáveis aos juízes e aos serventuários de justiça ou órgão do Ministério Público, quando não for parte (vide art. 148, I, II e III, do CPC/15).

C) ERRADA - Não será necessário que o Juiz motive sua parcialidade de suspeição quando alegar motivo íntimo (vide art. 145, §1º, do CPC/15).

D) CORRETA - A alternativa está correta, pois é vedada às partes, aos advogados e quaisquer participantes do processo, a utilização de expressões injuriosas no decorrer do processo, podendo, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, mandar riscá-las (vide art. 78, caput e §2º, do CPC/15).

9. (XXV Exame OAB - 2018.1) Tancredo ajuizou equivocadamente, em abril de 2017, demanda reivindicatória em face de Gilberto, caseiro do sítio Campos Verdes, porque Gilberto parecia ostentar a condição de proprietário. Diante do narrado, assinale a afirmativa correta.

- A. Gilberto deverá realizar a nomeação à autoria no prazo de contestação.
- B. Gilberto poderá alegar ilegitimidade ad causam na contestação, indicando aquele que considera proprietário.
- C. Trata-se de vício sanável, podendo o magistrado corrigir o polo passivo de ofício, substituindo Gilberto da relação processual, ainda que este não tenha indicado alguém.
- D. Gilberto poderá promover o chamamento ao processo de seu padrão, a quem está subordinado.

A) ERRADA - A partir do advento do CPC/15, a nomeação à autoria deixou de ser uma espécie autônoma de intervenção para se tornar uma questão a ser suscitada em preliminar da contestação, conforme verifica-se na leitura do art. 337, inciso XI do CPC/15.

B) CORRETA - Em conformidade com o disposto nos arts. 337, XI e 339 do CPC/15, este é o gabarito da questão. Cabe ao réu, na contestação, antes de discutir o mérito, alegar a ausência de legitimidade, indicando o sujeito passivo da relação jurídica discutida.

C) ERRADA - Conforme preceitua o art. 339 do CPC/15, cabe ao réu indicar, quando alega ilegitimidade, o sujeito passivo da relação jurídica, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.

D) ERRADA - Conforme explicitado na justificativa da alternativa “a”, a nomeação à autoria deixou de ser uma espécie autônoma de intervenção, tornando-se uma questão a ser suscitada em sede de preliminar da contestação, na forma do art. 337, inciso XI do CPC/15.

10. (XXVII Exame OAB - 2018.3) Márcia está muito doente e necessita fazer uso contínuo do medicamento XYZ para sobreviver. Embora, durante os últimos anos, tenha obtido os medicamentos no único hospital público da cidade em que reside, foi informada de que aquela era a última caixa e que, no mês seguinte, o medicamento não seria mais fornecido pela rede pública. Diante de tal circunstância, desejando obter o fornecimento do medicamento, Márcia procura você, como advogado(a), para elaborar a petição inicial e ajuizar a demanda que obrigue o Poder Público ao fornecimento do medicamento XYZ. A petição inicial distribuída trouxe o pedido de medicamentos em caráter antecedente e tão somente a indicação do pedido de tutela final, expondo na lide o direito que busca realizar e o perigo de dano à saúde de Márcia. A respeito do caso mencionado, assinale a afirmativa correta.

- A. O(A) advogado(a) de Márcia fez uso da denominada tutela da evidência, em que se requer a demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
- B. O procedimento adotado está equivocado, pois a formulação completa da causa de pedir e do pedido final é requisito do requerimento de tutela antecedente.
- C. O(A) advogado(a) agiu corretamente, sendo possível a formulação de requerimento de tutela antecipada antecedente para o fornecimento de medicamento.
- D. Ocorrerá o indeferimento de plano da petição inicial, caso o juiz entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada.

a) ERRADA – A tutela de evidência caracteriza-se pela ausência de necessidade de demonstração do perigo ou comprometimento ao resultado do dano para seu deferimento, vide art. 311, do CPC/15.

b) ERRADA – Conforme estabelece o art. 308, §1º do CPC/15, o pedido principal pode ou não, ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.

c) CORRETA – O art. 303, do CPC/15, dispõe que a petição inicial pode se limitar ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final.

d) ERRADA – De acordo com a exposição do art. 310, do CPC/15, a tutela é que poderá ser indeferida e não a petição.

Processo Civil: Audiência preliminar de conciliação ou mediação

1. (XXVII Exame OAB - 2018.3) Diego e Thaís, maiores e capazes, ambos sem filhos, são formalmente casados pelo regime legal da comunhão parcial de bens. Ocorre que, devido a problemas conjugais e divergências quanto à divisão do patrimônio comum do casal, o matrimônio teve fim de forma conturbada, o que motivou Thaís a ajuizar ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens em face do ex-cônjuge. Na petição inicial, a autora informa que tem interesse na realização de audiência de conciliação ou de mediação. Diego, regularmente citado, busca orientação jurídica sobre os possíveis desdobramentos da demanda ajuizada por sua ex-cônjuge.

Na qualidade de advogado(a) de Diego, assinale a opção que apresenta os esclarecimentos corretos que foram prestados.

- A. Diego, ainda que de forma injustificada, possui a faculdade de deixar de comparecer à audiência regularmente designada para fins de solução consensual do conflito, não sofrendo qualquer sanção processual em virtude da ausência.
 - B. Descabe, no processo contencioso de divórcio ajuizado por Thaís, a solução consensual da controvérsia, uma vez que o direito em questão possui feição extrapatrimonial e, portanto, indisponível.
 - C. Ante a existência de vínculo prévio entre as partes, a audiência a ser realizada para fins de autocomposição entre Diego e Thaís deverá ser conduzida por um conciliador, que poderá sugerir soluções para o litígio, vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação.
 - D. A partir de requerimento que venha a ser formulado por Diego e Thaís, o juiz pode determinar a suspensão do processo enquanto os litigantes se submetem à mediação extrajudicial.
- a) **ERRADA** – O não comparecimento do autor ou réu à audiência, importa em ato atentatório à dignidade da justiça culminando ao faltante multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, que será revertida em favor da União ou do Estado, conforme o art. 334, §8º, do CPC/15.
- b) **ERRADA** – O art. 694, *caput*, do CPC/15, contraria a afirmativa desta alternativa, pois nas ações de família, a solução consensual da controvérsia empreenderá todos os esforços de solução consensual serão considerados, bem como o juiz disporá de toda ajuda cabível de profissionais, a fim de chegar à uma mediação ou conciliação com êxito.
- c) **ERRADA** – De acordo com o art. 165, §2º, do CPC/15, quando houver vínculo anterior entre as partes, quem deverá atuar, preferencialmente, será o mediador.
- d) **CORRETA** – O juiz, a requerimento das partes, poderá suspender o processo enquanto os litigantes são submetidos a mediação extrajudicial, conforme estabelece o art. 694, parágrafo único, do CPC/15.

2. (XXV Exame OAB - 2018.1) Almir ingressa com ação pelo procedimento comum em face de José, pleiteando obrigação de fazer consistente na restauração do sinteco aplicado no piso de seu apartamento, uma vez que, dias após a realização do serviço ter sido concluída, o verniz começou a apresentar diversas manchas irregulares.

Em sua inicial, afirma ter interesse na autocomposição. O juiz da causa, verificando que a petição inicial preenche os requisitos essenciais, não sendo caso de improcedência liminar do pedido, designa audiência de conciliação a ser realizada dentro de 60 (sessenta) dias, promovendo, ainda, a citação do réu com 30 (trinta) dias de antecedência.

Com base na legislação processual aplicável ao caso apresentado, assinale a afirmativa correta.

- A. Caso Almir e José cheguem a um acordo durante a audiência de conciliação, a autocomposição obtida será reduzida a termo pelo conciliador e, independentemente da sua homologação pelo magistrado, já constitui título executivo judicial, bastando que o instrumento seja referendado pelos advogados dos transatores ou por conciliador credenciado junto ao tribunal.
 - B. Agiu equivocadamente o magistrado, uma vez que o CPC/15 prevê a imprescindibilidade do prévio oferecimento de contestação por José, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a serem contados de sua citação e antes da designação da audiência conciliatória, sob pena de vulnerar o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, também reproduzido na legislação adjetiva.
 - C. Caso Almir, autor da ação, deixe de comparecer injustificadamente à audiência de conciliação, tal ausência é considerada pelo CPC/15 como ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado.
 - D. Almir e José não precisam comparecer à audiência de conciliação acompanhados por seus advogados, uma vez que, nessa fase processual, a relação processual ainda não foi integralmente formada e não há propriamente uma lide, a qual apenas surgirá quando do oferecimento da contestação pelo réu.
- A) **ERRADA** - O erro da alternativa está no seguinte trecho “será reduzida a termo pelo conciliador e, independentemente da sua homologação pelo magistrado, já constitui título executivo”. Pois, conforme determina o art. 334, §1º do CPC/15, a autocomposição será reduzida a termo e homologada por sentença.
- B) **ERRADA** - A alternativa está errada pois, conforme esclarece o art. 335, inciso I, do CPC/15, a contestação só ocorrerá após a audiência de conciliação e mediação, sendo este ato uma das possibilidades de termo inicial para contagem do prazo de 15 dias para o oferecimento da contestação.
- C) **CORRETA** - Quase que repetindo a íntegra do art. 334, §8º do CPC/15, este é o gabarito da questão. É considerado ato atentatório à dignidade da justiça, punível com multa, quando o autor ou réu deixa de comparecer à audiência de conciliação sem apresentar uma justificativa.
- D) **ERRADA** - É errado afirmar que autor e réu não precisam comparecer à audiência de conciliação acompanhados por seus advogados, pois, conforme determina o art. 334, §9º do CPC/15, é obrigatória a presença dos defensores.

3. (XV Exame OAB - 2014.3) No procedimento comum tratado pelo Código de Processo Civil, uma vez ausentes as hipóteses que determinam o julgamento antecipado da lide ou a extinção do processo, poderá o juiz designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

Sobre essa etapa procedimental, assinale a afirmativa correta.

(QUESTÃO ADAPTADA)

- A. A sentença judicial que homologa acordo de conciliação ou transação em sede de audiência preliminar não será dotada de eficácia de título executivo judicial.

- B. É obrigatória a presença das partes na audiência preliminar regularmente designada, sob pena de extinção do processo, caso a falta seja do autor, ou de decretação da revelia, quando o réu não comparecer.
- C. O juiz não poderá, em quaisquer hipóteses, dispensar a realização da audiência preliminar.
- D. Se, por qualquer motivo, não for obtida a conciliação, o juiz deverá, em decisão de saneamento e de organização do processo, designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

A) ERRADA - De acordo com o art. 515, inciso II, do CPC/15, a decisão homologatória de autocomposição judicial é sim título executivo judicial.

B) ERRADA - Quando qualquer das partes não comparecer à audiência de conciliação, serão penalizados com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, que será revertida em favor da União ou do Estado, conforme estabelece o art. 334, §8º do CPC/15.

C) ERRADA - Na forma do §4º, do art. 334, do CPC/15, a audiência não será realizada quando: a) ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na realização da audiência de composição consensual; e, b) quando não se admitir a autocomposição.

D) CORRETA - Conforme estabelece o inciso V, do art. 357, do CPC/15, quando não for hipótese de extinção do processo e julgamento antecipado da lide, dentre outras medidas, o juiz deve, se necessário, designar audiência de instrução e julgamento. Portanto, este é o gabarito da questão.

4. (XX Exame OAB - 2016.2) Distribuída a ação, Antônia (autora) é intimada para a audiência de conciliação na pessoa de seu advogado. Explicado o objetivo desse ato pelo advogado, Antônia informa que se recusa a participar da audiência porque não tem qualquer possibilidade de conciliação com Romero (réu).

Acerca da audiência de conciliação ou de mediação, com base no CPC/15, assinale a afirmativa correta.

A. Romero deverá ser citado para apresentar defesa com, pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência. B. A audiência não será realizada, uma vez que Antônia manifestou expressamente seu desinteresse

C. Ainda que ambas as partes manifestem desinteresse na conciliação, quando a matéria não admitir autocomposição, a audiência de conciliação ocorrerá normalmente.

D. Antônia deve ser informada que o seu não comparecimento é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sob pena de multa.

A) ERRADA - Já ocorreu a citação de Romero. Na nova sistemática processualista de 2015, o réu será citado para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do art. 334 do CPC/2015. Assim, se a autora e o réu não manifestaram, ambos, o desinteresse na audiência, ela ocorrerá. Dispõe o caput do supracitado artigo que 20 dias antes da audiência, o réu (Romero) será citado para comparecer a mesma, e não para apresentar defesa. O prazo de 15 dias será concedido APÓS a audiência, conforme aduz o art. 335, inciso I do CPC/2015.

B) ERRADA - À luz do art. 334, § 4º do CPC/2015, a audiência de conciliação só NÃO se realizará se, e apenas se, ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse. Ou quando não for admitida autocomposição. Então, se apenas a autora não deseja a audiência, ela se realizará. Não obstante, o **ENUNCIADO 61 EFAM**, esclarece que somente a recusa expressa de ambas as partes impedirá a realização da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, não sendo a manifestação de desinteresse externada por uma das partes justificativa para afastar a multa de que trata o art. 334, § 8º.

C) ERRADA - Conforme disposto no inciso I do § 4º do artigo 334 do CPC/2015, a audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual.

D) CORRETA - Conforme leciona o § 8º do artigo 334 CPC/2015, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

5. (XXIV Exame OAB) Leilane, autora da ação de indenização por danos morais, proposta em face de Carlindo na 5ª Vara Cível da comarca da capital, informou, em sua petição inicial, que não possuía interesse na audiência de conciliação prevista no Art. 334 do CPC/15. Mesmo assim, o magistrado marcou a audiência de conciliação e ordenou a citação do réu. O réu, regularmente citado, manifestou interesse na realização da referida audiência, na qual apenas o réu compareceu. O juiz, então, aplicou à autora a multa de 2% sobre o valor da causa.

Sobre o procedimento do magistrado, a partir do caso apresentado, assinale a afirmativa correta.

A. O magistrado não deveria ter marcado a audiência de conciliação, já que a autora informou, em sua petição inicial, que não possuía interesse.

B. O magistrado agiu corretamente, tendo em vista que a conduta da autora se caracteriza como um ato atentatório à dignidade da justiça.

C. O magistrado deveria ter declarado o processo extinto sem resolução do mérito, e a multa não possui fundamento legal.

D. A manifestação de interesse do réu na realização da referida audiência pode ser feita em até 72 horas antes da sua realização.

A) ERRADA - Na forma do artigo 334, §4º, inciso I do CPC/2015, é necessário que ambas as partes manifestem o desinteresse pela realização da audiência de conciliação para que o juiz possa dispensá-la.

B) CORRETA - Conforme se depreende da leitura do artigo 334, §8º do CPC 2015, o juiz está autorizado a aplicar multa de até 2% da vantagem pretendida ou do valor da causa, em caso de não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes na audiência de conciliação. Considerando que o réu não se manifestou na forma do art. 334, §4º do CPC/2015, a audiência se realizaria e a sua ausência enseja multa conforme diploma legal anteriormente mencionado.

C) ERRADA - Audiência conciliatória é de realização obrigatória, salvo se as partes se manifestarem expressamente em sentido contrário, na forma do artigo 334, §4º do CPC/2015. Sendo que, em caso de não comparecimento de qualquer das partes, há fundamento legal, no artigo 334, §8º do CPC/2015, para que o juiz aplique multa que pode chegar até o valor de 2% da vantagem pretendida ou do valor da causa.

- D) **ERRADA** - O prazo para que o réu manifeste o seu desinteresse na autocomposição (Audiência conciliatória), é de 10 dias contados da data da audiência - Conforme se depreende do artigo 334, §5º do CPC/2015.

6. (XXVI Exame OAB - 2018.2) Marina propôs ação de reconhecimento e extinção de união estável em face de Caio, que foi regularmente citado para comparecer à audiência de mediação.

Sobre a audiência de mediação, assinale a afirmativa correta.

- A. Se houver interesse de incapaz, o Ministério Público deverá ser intimado a comparecer à audiência de mediação.
- B. É faculdade da parte estar acompanhada de advogado ou defensor público à audiência.
- C. Em virtude do princípio da unidade da audiência, permite-se apenas uma única sessão de mediação que, se restar frustrada sem acordo, deverá ser observado o procedimento comum.
- D. É lícito que, para a realização de mediação extrajudicial, Marina e Caio peçam a suspensão do processo.
- a) **ERRADA** – Quando há interesse de incapaz, o Ministério Público deverá ser ouvido antes da homologação de acordo, sendo dispensado, no entanto, seu comparecimento à audiência de conciliação e mediação - art. 698 do CPC/15.
- b) **ERRADA** – É obrigatório que as partes estejam acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, nos termos do art. 334, §9º do CPC/15.
- c) **ERRADA** – Nos termos do §2º do art. 334 do CPC/15, é permitida mais de uma sessão destinada à realização de audiência de conciliação e mediação, não podendo exceder, no entanto, dois meses da data de realização da primeira sessão.
- d) **CORRETA** – De acordo com o art. 313, inciso II do CPC/15, é lícito às partes, por convenção, suspenderem o processo.

7. (OAB-BR 2014.1) Mateus ajuizou ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais em face de Tiago, pelo rito comum. Os autos foram distribuídos para a 21ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA. No curso do processo, o juiz proferiu a seguinte decisão: ?Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 24.01.2021, às 14 horas, a ser realizada na sala de audiências do Fórum Ruy Barbosa. Intimem-se. Diligencie-se.?

Considerando o caso narrado e as regras sobre Audiência de Instrução e Julgamento previstas no Código de Processo Civil, assinale a afirmativa correta.

- A. A audiência designada para o dia 24.01.2021 é una e contínua, todavia, não sendo possível concluir, num só dia, a instrução, o debate e o julgamento, o juiz marcará o seu prosseguimento para dia próximo.
- B. Mateus e Tiago poderão, desde que haja comum acordo, requerer o adiamento da audiência designada no caso de atraso injustificado de seu início em tempo superior a trinta minutos.
- C. Concluída a instrução, o magistrado dará a palavra ao advogado de Tiago (réu) e ao de Mateus (autor), sucessivamente, pelo prazo de 40 minutos para cada um, admitindo expressamente o Código de Processo Civil a substituição do debate oral por memoriais, a serem apresentados no prazo máximo de 10 dias.
- D. Na audiência de instrução designada para o dia 24.01.2021, as provas a serem produzidas obedecerão à seguinte ordem: oitiva de testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu; depoimento pessoal do autor e do réu; e, por fim, prestação de esclarecimentos do perito e dos assistentes técnicos aos quesitos formulados pelas partes.
- A) **CORRETA** - A alternativa está correta. O art. 365 do CPC/15 afirma que audiência é una e contínua. Não sendo possível concluí-la em um único dia, o juiz terá que marcar o seu prosseguimento para a data mais próxima possível, em pauta preferencial. Assim, será excepcional a cisão da audiência de instrução e julgamento.
- B) **ERRADA** - O art. 362, I, do CPC/15 traz a possibilidade de que as partes, de comum acordo, requeiram o adiamento da audiência. Porém, no caso de atraso injustificado do seu início, o adiamento não necessita de comum acordo, já que a lei não faz esta exigência, nos termos do disposto no art. 362, III do CPC/15.
- C) **ERRADA** - Há três erros na alternativa, conforme art. 364 do CPC/15. O primeiro deles é que a ordem das alegações finais está invertida, primeiramente será dada a palavra ao advogado do autor e depois do réu. O segundo erro está no prazo, que não será de 40 (quarenta) minutos, mas sim de 20 (vinte) minutos para cada um, podendo ser prorrogado por mais 10 (dez) minutos, a critério do juiz. Por fim, o último erro está no prazo dos memoriais escritos. De fato eles poderão substituir as alegações finais orais, conforme art. 364, §2º do CPC/15, mas o prazo para tanto será de 15 (quinze) dias para cada uma das partes e não dez dias, como constou na alternativa.
- D) **ERRADA** - O art. 361 do CPC/15 afirma que a ordem de produção de provas será a seguinte: oitiva do perito e seus assistentes técnicos para certos esclarecimentos; depoimentos pessoais, sendo o autor o primeiro a ser ouvido e depois o réu; e, por último, a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes. Assim, a alternativa acabou invertendo a ordem dos depoimentos. Vale esclarecer que na prática é pouco comum a presença do perito e dos assistentes na audiência de instrução e julgamento, por isso muitos se esquecem que a oitiva destes ocorre antes do que a oitiva das partes.

8. (XXX Exame OAB - 2019.3) Carolina foi citada para comparecer com seu advogado ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC) da comarca da capital, para Audiência de Mediação (Art. 334 do CPC), interessada em restabelecer o diálogo com Nestor, seu ex-marido.

O fato de o advogado de seu ex-cônjuge conversar intimamente com o mediador Teófilo, que asseverava ter celebrado cinco acordos na qualidade de mediador na última semana, retirou sua concentração e a deixou desconfiada da lisura daquela audiência. Não tendo sido possível o acordo nessa primeira oportunidade, foi marcada uma nova sessão de mediação para buscar a composição entre as partes, quinze dias mais tarde.

Sobre o caso narrado, assinale a afirmativa correta.

- A. Carolina pode comparecer sem seu advogado na próxima sessão de mediação.
- B. O advogado só pode atuar como mediador no CEJUSC se realizar concurso público específico para integrar quadro próprio do tribunal.
- C. Pode haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder 2 (dois) meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessária(s) à composição das partes.
- D. O mediador judicial pode atuar como advogado da parte no CEJUSC, pois o CPC apenas impede o exercício da advocacia nos juízos

em que desempenhe suas funções.

- A) ERRADA** - Ao contrário do que dispõe esse item, o § 6º, do art. 334 do CPC/15 determina que as partes devem estar acompanhadas de seus advogados nas sessões de mediação e conciliação, sob pena de nulidade.
- B) ERRADA** - Não existe tal exigência. O § 6º do art. 167, do CPC/15 esclarece que o tribunal poderá optar pela criação de quadro próprio de conciliadores e mediadores, a ser preenchido por concurso público de provas e títulos, todavia, nos termos § 1º do art. 165, do CPC/15 a composição e a organização dos centros serão definidas pelo respectivo tribunal, observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça.
- C) CORRETA** - Esse é o gabarito da questão! Esse item transcreve o previsto no § 2º, do art. 334, do CPC/15, que autoriza a realização de mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, observando-se o prazo de no máximo dois meses da data da realização da primeira sessão de conciliação. Não obstante, ressalta-se que os prazos do artigo não se aplicam aos processos de competência dos juizados especiais, sem prejuízo da adoção de técnicas de mediação e conciliação, consoante o [Enunciado 509 do FPPC](#).
- D) ERRADA** - Ao contrário do que dispõe esse item, o § 5º, do art. 167, do CPC/15 esclarece que os conciliadores e mediadores judiciais cadastrados, se advogados, estarão impedidos de exercer a advocacia nos juízos em que desempenhem suas funções.

Processo Civil: Tutela Provisória

1. (XXIV Exame OAB) O Sr. João, pessoa idosa e beneficiária de plano de saúde individual da sociedade ?ABC Saúde Ltda.?, começa a sentir fortes dores no peito durante a madrugada e, socorrido por seus familiares, é encaminhado para a unidade hospitalar mais próxima. O médico responsável pelo atendimento inicial constata um quadro clínico grave, com risco de morte, sendo necessário o imediato encaminhamento do Sr. João para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. Ao ser constatado, o plano de saúde informa que não autoriza a internação, uma vez que o Sr. João ainda não havia cumprido o período de carência exigido em contrato. Imediatamente, um dos filhos do Sr. João, advogado, elabora a ação cabível e recorre ao plantão judicial do Tribunal de Justiça do estado em que reside.

A partir do caso narrado, assinale a alternativa correta.

- A.** A tutela de urgência a ser requerida deve ser deferida, tendo em vista os princípios da cooperação e da não surpresa que regem a codificação processual vigente, após a prévia oitiva do representante legal do plano de saúde ?ABC Saúde Ltda.?, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
- B.** Uma vez demonstrado o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, o magistrado poderá conceder tutela de evidência em favor do Sr. João, autorizando sua internação provisória na Unidade de Terapia Intensiva do hospital.
- C.** Diante da urgência do caso, contemporânea à propositura da ação, a petição inicial redigida poderia limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido final. Concedida a tutela antecipada, o autor deverá aditar a petição inicial em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar.
- D.** Concedida a tutela provisória requerida em favor do Sr. João, ela conserva sua eficácia na pendência do processo, apenas podendo vir a ser revogada ou modificada com a prolação da sentença definitiva de mérito.

A) ERRADA - Não há vínculo dos princípios mencionados com o caso hipotético narrado. O princípio da não-surpresa, significa que o juiz não pode surpreender as partes com uma decisão sobre um tema que não havia sido discutido (art. 9 e 10 do CPC/2015). Enquanto o Princípio da Cooperação, pressupõe que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º do CPC/2015). Aplicar-se-á, neste caso, o disposto pelo art. 303 do CPC/2015.

B) ERRADA - A negativa de realização de cirurgia de urgência caracteriza situação evidente de tutela de urgência antecipada, ajuizável de forma antecedente prevista no art. 303 do CPC/2015. A tutela de evidência encontra fundamento no art. 311 do CPC/2015, sendo concedida quando: a) ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; b) as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; c) se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; d) – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

C) CORRETA - Existindo a urgência desde o momento do ajuizamento, o art 303 do CPC/2015 permite que se formule apenas o pedido de urgência, sem o pedido principal (que poderá ser incluso mediante aditamento posterior).

D) ERRADA - Conforme disposto pelo art. 296 do CPC/2015, a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

2. (I Exame OAB - 2010.1) No que se refere a tutela provisória, assinale a opção correta. (QUESTÃO ADAPTADA)

- A.** Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória cessa a sua eficácia durante o período de suspensão do processo.
- B.** Tratando-se de medida cautelar, o indeferimento da medida não obsta a que a parte intente a ação nem influi no julgamento desta, salvo se o juiz, no procedimento cautelar, acolher a alegação de decadência do direito do autor.
- C.** Cabe ao requerente da tutela provisória cautelar antecipada propor ação principal no prazo de 15 dias, contado da data da efetivação da medida, quando esta tiver sido concedida em pedido de tutela cautelar.
- D.** Somente quando admitido recurso, eventual tutela provisória será requerida diretamente ao tribunal.

A) ERRADA - O item está incorreto! De acordo com o que prevê o parágrafo único do art. 296, do CPC/15, a regra é que a tutela provisória conserve sua eficácia durante a eficácia do processo, a menos que o magistrado profira decisão em juízo contrário.

B) CORRETA - Esse é o gabarito da questão! O art. 310, do CPC/15 estatui que o indeferimento da tutela provisória cautelar não obsta que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição.

C) ERRADA - O erro deste item está em afirmar que o prazo é de 15 dias, tendo em vista que o art. 308 do CPC/15 é claro ao afirmar que efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos

autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar¹

D) ERRADA - O parágrafo único do art. 299, do CPC/15 prevê que, ressalvada disposição especial, nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito², não condicionando tal pedido a prévia admissão do recurso como consta neste item.

#SELIGA: Também de acordo como art. 308 do CPC/15, a formulação do pedido principal não dependerá do adiantamento de novas custas processuais.

#OABDICA: Segundo o parágrafo, do art. 299, do CPC/15, na ação de competência originária de tribunal a tutela provisória também será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.

3. (OAB-BR 2014.1) Antônio ajuizou demanda indenizatória em face de Maria, tendo obtido tutela de urgência determinando o embargo de obra em fase de edificação por Maria. Com vistas a impossibilitar a apuração da extensão do dano material reconhecido pela sentença condenatória, Maria retoma a obra sem aguardar o fim do processo, que se encontra em fase de julgamento da apelação pelo Tribunal de Justiça.

Sobre a hipótese apresentada, de acordo com o CPC, assinale a alternativa correta.

A. Antônio poderá ajuizar medida cautelar típica preparatória perante o Tribunal de Justiça.

B. O CPC não prevê medida cautelar incidental típica capaz de proteger a alteração do estado de fato do bem por Maria.

C. A alteração ilegal do estado de fato do bem configura ato atentatório à dignidade da justiça, sujeitando Maria ao pagamento de multa e à proibição de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo de outras sanções.

D. A procedência do pedido de concessão da medida cautelar incidental típica ajuizada por Antônio não acarretará a vedação de Maria falar nos autos.

A) ERRADA - A assertiva está incorreta, pois a medida mais adequada para ser proposta ao caso narrado é a do atentado. Conforme previsto no art. 77, VI, §7º do CPC/15, instituto aplicável aos casos em que foi praticada inovação ilegal no estado de fato do bem ou direito litigioso.

B) ERRADA - A medida cautelar incidental adequada para proteger a alteração do estado de fato do bem, no caso apresentado, é o atentado, de acordo com o art. 77, VI, §7º do CPC/15.

C) CORRETA - A alternativa está correta, pois a medida aplicada será o atentado (art. art. 77, VI, §7º do CPC/15). O processamento da ação deverá ocorrer perante o mesmo juiz da causa principal, que determinará o restabelecimento do estado anterior, podendo, ainda, proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do §2º do art. 77, VI, do CPC/15.

D) ERRADA - Uma das consequências do atentado, é a proibição da parte falar nos autos até a purgação do atentado, conforme preceitua o art. 77, VI, §7º do CPC/15.

4. (XIX Exame OAB - 2016.1) Juliana ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela para retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, em face de BG Financeira S/A, com quem mantém contrato de empréstimo bancário. A autora instruiu a inicial com os comprovantes de pagamento das prestações que atestam a pontualidade no cumprimento das parcelas do empréstimo.

Considerando a hipótese narrada e as regras sobre a tutela de urgência no Código de Processo Civil, assinale a afirmativa correta. (QUESTÃO ADAPTADA)

A. O juiz somente poderá conceder a antecipação dos efeitos da tutela após a BG Financeira S/A apresentar sua contestação.

B. Tendo sido demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, deverá o juiz deferir a antecipação dos efeitos da tutela, in limine, para a retirada do nome de Juliana dos órgãos de restrição ao crédito.

C. A concessão dos efeitos da tutela antecipada, uma vez deferida, somente perderá sua eficácia com o trânsito em julgado da sentença.

D. O CPC veda expressamente a concessão dos efeitos da tutela antecipada no bojo da sentença que extingue o processo com resolução de mérito.

A) ERRADA - Conforme dispõe o artigo 300, §2º do CPC/15, o juiz poderá, desde que presentes os requisitos, antecipar a tutela, até mesmo antes de o réu ser citado para apresentar contestação.

B) CORRETA - Conforme dispõe o artigo 300, §2º do CPC/15, o juiz poderá conceder a tutela antecipada quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo, inclusive, ser em caráter liminar.

C) ERRADA - Na forma do art. 296 do CPC/15, a tutela provisória conserva sua eficácia no decorrer do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revista.

D) ERRADA - Não há nenhuma vedação no CPC/15 nesse sentido, podendo o pedido dos efeitos da tutela ser apreciado tão logo seja ajuizada a ação, após a manifestação do réu ou, até mesmo, na sentença, ou, mais especificamente, quando forem verificados os elementos que lhe autorizam, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

5. (XXVII Exame OAB - 2018.3) Márcia está muito doente e necessita fazer uso contínuo do medicamento XYZ para sobreviver. Embora, durante os últimos anos, tenha obtido os medicamentos no único hospital público da cidade em que reside, foi informada de que aquela era a última caixa e que, no mês seguinte, o medicamento não seria mais fornecido pela rede pública. Diante de tal circunstância, desejando obter o fornecimento do medicamento, Márcia procura você, como advogado(a), para elaborar a petição inicial e ajuizar a demanda que obrigue o Poder Público ao fornecimento do medicamento XYZ. A petição inicial distribuída trouxe o pedido de medicamentos em caráter antecedente e tão somente a indicação do pedido de tutela final, expondo na lide o direito que busca realizar e o perigo de dano à saúde de Márcia.

A respeito do caso mencionado, assinale a afirmativa correta.

A. O(A) advogado(a) de Márcia fez uso da denominada tutela da evidência, em que se requer a demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

B. O procedimento adotado está equivocado, pois a formulação completa da causa de pedir e do pedido final é requisito do requerimento de tutela antecedente.

- C. O(A) advogado(a) agiu corretamente, sendo possível a formulação de requerimento de tutela antecipada antecedente para o fornecimento de medicamento.
- D. Ocorrerá o indeferimento de plano da petição inicial, caso o juiz entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada.

- a) **ERRADA** – A tutela de evidência caracteriza-se pela ausência de necessidade de demonstração do perigo ou comprometimento ao resultado do dano para seu deferimento, vide art. 311, do CPC/15.
- b) **ERRADA** – Conforme estabelece o art. 308, §1º do CPC/15, o pedido principal pode ou não, ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.
- c) **CORRETA** – O art. 303, do CPC/15, dispõe que a petição inicial pode se limitar ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final.

- d) **ERRADA** – De acordo com a exposição do art. 310, do CPC/15, a tutela é que poderá ser indeferida e não a petição.

6. (OAB-BR 2011.2) No curso dos processos, os juízes são dotados de poderes que lhes permitem conduzir os feitos de maneira adequada, garantindo, ao término do processo, a prestação da tutela jurisdicional de maneira eficaz. Um dos poderes atribuídos aos magistrados pelo ordenamento jurídico pátrio é o chamado poder geral de cautela, que decorre da evidente impossibilidade de abstrata previsão da totalidade das situações de risco para o processo que podem vir a ocorrer em concreto.

Acerca desse importante instrumento processual de concessão da tutela cautelar, é correto afirmar que:

- A. Se trata de autorização concedida ao Estado-Juiz para que conceda não apenas as medidas cautelares típicas previstas no Código de Processo Civil ou em outras leis, mas também medidas cautelares uninominadas.
- B. O poder geral de cautela é exercido pelo juiz, a quem caberá, com base em tal poder, optar livremente por prestar a tutela adequada por meio das medidas cautelares nominadas existentes e aplicáveis ao caso concreto ou por meio de medidas cautelares uninominadas.
- C. O sistema processual pátrio não prevê, no Código de Processo Civil, nenhum caso de medida cautelar uninominada a ser deferida pelo juiz com base em seu poder geral de cautela, razão pela qual cabe ao magistrado decidir, em cada caso concreto, a medida cautelar atípica que pretende conceder.
- D. O poder geral de cautela pode ser exercido pelo magistrado mesmo que inexistir qualquer processo em curso, uma vez que se pauta no princípio da efetividade das decisões judiciais. Além disso, por força do seu caráter de urgência, dispensa qualquer tipo de fundamentação por parte do magistrado que profere a decisão.

A) **CORRETA** – Este é o gabarito da questão! De acordo com a doutrina processualista, a exemplo do que expõe Daniel Amorim Assumpção Neves, Poder Geral de cautela é o generalizado poder estatal de evitar no caso concreto que o tempo necessário para a concessão da tutela definitiva gere a ineficácia dessa tutela. Com base nesse poder, é possível que o juiz adote toda e qualquer medida, desde que lícita, para ter acautelado o direito que se busca efetivar ao final da demanda, evitando seu perecimento, ainda que a medida adotada não seja alguma daquelas que a lei prevê. O fundamento legal do Poder Geral de Cautela está no art. 301 do CPC/15.

B) **ERRADA** – O erro do item B é verificado no termo “livremente”. Embora no exercício do Poder Geral de Cautela o magistrado tenha ampla discricionariedade para definir a medida a ser adotada, deve sempre estar pautado na razoabilidade e na proporcionalidade da medida elencada.

C) **ERRADA** – No CPC/15 existem algumas medidas cautelares típicas indicadas pelo art.301, a exemplo do arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assecuração do direito. Esse mesmo dispositivo autoriza a adoção de medidas uninominadas. Essas são justamente as medidas que, embora lícitas, não são previstas em lei, já que podem ser dos mais variados tipos, conforme as circunstâncias do caso, a razoabilidade e a proporcionalidade.

D) **ERRADA** – Conforme prevê o art. 11 do CPC/15, a fundamentação é pressuposto inafastável de qualquer decisão judicial, inclusive as antecipatórias de tutela, sejam elas antecedentes ou cautelares. No caso específicos das tutelas, conforme prevê o art. 300 do CPC/15, a demonstração do “perigo na demora” e da “fumaça do bom direito” é, via de regra, medida que se impõe. Ademais é dever do magistrado destacar o porquê de dentre tantas possíveis àquela foi a medida a ser adotada.

7. (II Exame OAB - 2010.2) As tutelas provisórias estão expressamente previstas no CPC como forma de instrumentalizar a tutela. Assinale a alternativa que apresente uma regra que disciplina a concessão de tutelas provisórias.
(QUESTÃO ADAPTADA)

- A. o Juiz, como regra, deve deferir tutelas provisórias sem a prévia audiência do requerido.
- B. o direito brasileiro admite apenas tutelas provisórias de urgência.
- C. uma vez concedida a tutela provisória ela somente poderá ser revogada ou modificada em grau de recurso.
- D. salvo decisão em contrário, a tutela provisória mantém sua eficácia mesmo durante o período de suspensão do processo.

A) **ERRADA** - As tutelas provisórias de urgência podem ser concedidas liminarmente ou após justificação prévia, conforme estabelece o art. 300, §2º do CPC/15. Ou seja, não é regra que elas sejam concedidas sem audiência de justificação prévia.

B) **ERRADA** - Conforme estabelece o art. 294 do CPC/15, tutelas provisórias poderão fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que as tutelas provisórias de urgência, cautelar ou antecipada, poderão ser concedidas em caráter antecedente ou incidental, segundo informa o parágrafo único do aludido diploma legal.

C) **ERRADA** - O juiz pode, a qualquer tempo, revogar ou modificar a tutela provisória concedida, tal como dispõe o art. 296 do CPC/15.

D) **CORRETA** - Conforme aduz o parágrafo único do art. 296 do CPC/15, salvo decisão judicial em sentido contrário, a tutela provisória conserva seus efeitos mesmo durante o período de suspensão do processo.

8. (OAB-BR 2013.2) O arresto e o sequestro constituem procedimentos cautelares específicos. Portanto, constituem medidas concedidas mediante cognição sumária, nas quais o juiz, para a sua concessão, deve verificar a existência de fumus boni iuris e periculum in mora.

No que tange a estas medidas cautelares, assinale a afirmativa incorreta.

- A. O arresto busca garantir a efetividade da futura execução de pagar quantia certa, consistindo na apreensão de bens indeterminados do patrimônio do devedor.

- B. No sequestro, considerando que o objetivo é assegurar a entrega de coisa, sempre haverá certeza sobre quem é o dono da coisa. Ou seja, no sequestro a coisa não é e nunca será litigiosa.
- C. A futura execução garantida pelo sequestro não precisa ser desenvolvida, necessariamente, por meio de processo autônomo, sendo admitida que esta seja desenvolvida através de mera fase procedimental (cumprimento de sentença).
- D. O sequestro tem por objetivo assegurar a eficácia de futura execução para a entrega de coisa, consistindo na busca e apreensão de determinado bem do patrimônio do requerido.

A) CORRETA - O art. 301 do CPC/15 traz a lista de tutelas de urgência admitidas e, dentre elas, está o arresto, o qual possui como finalidade a garantia efetiva de uma futura execução de pagar quantia certa, impedindo o perecimento do patrimônio do devedor.

B) INCORRETA - No sequestro o bem sempre será litigioso, porque ele é determinado. Não obstante, o sequestro se destina, dentre outras hipóteses, à garantia da integridade do bem em razão de disputa sobre sua propriedade ou a posse, havendo fundado receio de rixas ou danificações - art. 301 do CPC/15.

C) CORRETA - A futura execução garantida pelo sequestro não precisa ser desenvolvida, necessariamente, por meio de processo autônomo, sendo admitida que esta seja desenvolvida através de mera fase procedimental (cumprimento de sentença), tendo em vista o sincretismo processual.

D) CORRETA - Assim como o arresto possui como finalidade garantir a execução de pagar quantia certa (prestação pecuniária), o sequestro tem por objetivo assegurar a eficácia de futura execução para a entrega de coisa (prestação de entregar/dar), consistindo na busca e apreensão de determinado bem do patrimônio do requerido.

9. (XXIX Exame OAB - 2019.2) Pedro, na qualidade de advogado, é procurado por Alfredo, para que seja proposta uma demanda em face de João, já que ambos não conseguiram se compor amigavelmente. A fim de embasar suas alegações de fato, Alfredo entrega a Pedro contundentes documentos, que efetivamente são juntados à petição inicial, pela qual, além da procedência dos pedidos, Pedro requer a concessão de liminar em favor de seu cliente. Malgrado a existência de tese firmada em julgamento de recurso repetitivo favorável a Alfredo, o juiz indefere a liminar, sob o fundamento de que não existe urgência capaz de justificar o requerimento.

Posto isso, a decisão está

- A. correta, pois, ainda que o autor tenha razão, o devido processo legal impõe que seu direito seja reconhecido apenas na sentença, exceto na hipótese de urgência, o que não é o caso.
- B. incorreta, pois, se as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documental e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos, como no caso, a liminar pode ser deferida.
- C. correta, pois a liminar só poderia ser deferida se, em vez de tese firmada em sede de recurso repetitivo, houvesse súmula vinculante favorável ao pleito do autor.
- D. incorreta, pois a tutela de evidência sempre pode ser concedida liminarmente.

A) ERRADA – Ao contrário do que dispõe este item, havendo tese firmada em julgamento de recurso repetitivo favorável a Alfredo e as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documental e, não há exigência de que reste comprovada nos autos a urgência para concessão da tutela de evidência, conforme dispõe caput do art. 311, do CPC/15, por incidir o caso em análise no inciso II deste artigo.

B) CORRETA – Este é o item correto! A questão exige que o candidato saiba que pode ser concedida liminar em sede de tutela de evidência. No caso em análise, o enunciado deixa claro que existem documentos aptos a comprovar o direito de Alfredo, como também há tese firmada em julgamento de recurso repetitivo que lhe é favorável. Sendo assim, constata-se que estão adimplidos os requisitos contidos no art. 311, inciso II do CPC/15 e, conseqüentemente, a liminar deveria lhe ter sido concedida.

C) ERRADA – Este item tenta confundir o candidato, na medida em que, o inciso II, do art. 311 do CPC/15 admite a concessão liminar em sede de tutela de evidência caso e exista tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante e não apenas a última como dispõe o enunciado deste item.

D) ERRADA – O erro deste item está em generalizar a possibilidade de concessão de liminar em tutela de evidência, na medida em que os incisos do art. 311 do CPC/15 trazem requisitos para sua concessão.

10. (XXVII Exame OAB - 2018.3) Em virtude de acidente sofrido nas dependências da loja da operadora de celular Fale Mais S/A, Luana ajuizou ação em face da empresa em questão, buscando indenização por danos materiais e morais, com a concessão de tutela de urgência para o pagamento imediato de despesas médicas. Os aspectos fáticos de suas alegações foram comprovados por meio de documentos, sendo certo que sua tese jurídica encontra respaldo em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas.

Sobre o caso, assinale a afirmativa correta.

- A. Será possível a concessão da tutela da evidência, podendo ser dispensada, para tanto, a prévia oitiva da ré.
- B. A concessão da tutela de urgência poderá ser liminar e independerá da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
- C. A tutela antecipada que for concedida em caráter incidental torna-se estável se, da decisão que a conceder, não for interposto o respectivo recurso, levando à extinção do processo.
- D. Concedida a tutela de urgência ou da evidência, somente poderá ser revogada até o fim da instrução processual.

a) **CORRETA** – De acordo o art. 311, inciso II, do CPC/15, a tutela de evidência será concedida, independentemente de demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato comprovarem-se apenas documental e e houver tese firmada anteriormente em julgamento.

b) **ERRADA** – Conforme dispõe o art. 300, CPC/15, a tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo.

c) **ERRADA** – A hipótese de estabilização refere-se à tutela antecipada em caráter antecedente, na forma do art. 304, do CPC/15.

- d) **ERRADA** - A tutela provisória poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, conforme estabelece o art. 296, do CPC/15. Por isso, inclusive, leva no nome o termo "Provisória".

ECA

1. (OAB-BR 2012.2) Acerca das atribuições do Conselho Tutelar determinadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta.

- A. O Conselho Tutelar, considerando sua natureza não jurisdicional, destaca-se no aconselhamento e na orientação à família ou responsável pela criança ou adolescente, inclusive na hipótese de inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos.
- B. O Conselho Tutelar, em consequência de sua natureza não jurisdicional, não é competente para encaminhar ao Ministério Público as ocorrências administrativas ou criminais que importem violação aos direitos da criança e do adolescente.
- C. O Conselho Tutelar pode assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, em decorrência de sua natureza jurisdicional não autônoma.
- D. O Conselho Tutelar não poderá promover a execução de suas decisões, razão pela qual só lhe resta encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente.

A) CORRETA - De acordo com o art. 131, do ECA, o Conselho Tutelar é órgão autônomo e de natureza não jurisdicional, tendo por atribuições o aconselhamento e orientação à família ou responsável pela criança ou adolescente de acordo com o art. 136, II, do ECA; inclusive na hipótese prevista no art. 129, II do ECA, de inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos.

B) ERRADA - Dentre as atribuições do Conselho Tutelar está o encaminhamento ao MP de ocorrências administrativas ou criminais que importem violações aos direitos da criança e do adolescente, como prevê o art. 136, inciso IV, do ECA.

C) ERRADA - A primeira parte da alternativa está correta, pois vai ao encontro do disposto no art. 136, IX, do ECA. O erro da assertiva encontra-se quando faz menção à natureza jurisdicional não autônoma ao Conselho Tutelar, ferindo o art. 131 do ECA.

D) ERRADA - O Conselho Tutelar, nos termos do art. 136, inciso III, do ECA, tem atribuição para promover a execução de suas decisões.

2. (XVII Exame OAB - 2015.2) Um conselheiro tutelar, ao passar por um parquinho, observa Ana corrigindo o filho, João, por ele não permitir que os amigos brinquem com o seu patinete. Para tanto, a genitora grita, puxa o cabelo e dá beliscões no infante, na presença das outras crianças e mães, que assistem a tudo assustadas.

Assinale a opção que indica o procedimento correto do Conselheiro Tutelar.

- A. Requisitar a Polícia Militar para conduzir Ana à Delegacia de Polícia e, após a atuação policial, dar o caso por encerrado.
- B. Não intervir, já que Ana está exercendo o seu poder de correção, decorrência do atributo do poder familiar.
- C. Intervir imediatamente, orientando Ana para que não corrija o filho dessa forma, e analisar se não seria recomendável a aplicação de uma das medidas previstas no ECA.
- D. Apenas colher elementos para ingressar em Juízo com uma representação administrativa por descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar.

A) ERRADA - Diante da situação apresentada, o Conselheiro Titular não deveria requisitar a Polícia Militar para conduzir Ana à Delegacia de Polícia, mas orientá-la, podendo aplicar-lhe medida prevista na Lei nº 8.069/90.

B) ERRADA - O Conselheiro Tutelar tem a obrigação de agir no caso narrado, pois houve abuso no exercício do poder familiar por parte de Ana. Poderia o Conselheiro, inclusive, advertir Ana, sob a forma de admoestação verbal e por escrito, nos termos do art. 129, VII, do ECA.

C) CORRETA - O procedimento correto do Conselheiro Tutelar seria intervir imediatamente, orientando Ana para que não corrigisse o filho daquela forma, e analisar se não seria recomendável a aplicação de uma das medidas previstas no artigo 129 do ECA (vide art. 136, do ECA).

D) ERRADA - Embora seja possível colher elementos para ingressar em Juízo com uma representação administrativa por descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar (art. 136, IV, ECA), esta não é a única opção de ação do Conselheiro Tutelar, competindo-lhe a possibilidade de aplicar as medidas previstas no art. 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente a Ana.

3. (XIX Exame OAB - 2016.1) O adolescente F, 16 anos, filho de Pedro, foi surpreendido por seu pai enquanto falava pela internet com Fábio, 30 anos, que o induzia à prática de ato tipificado como infração penal. Pedro informou imediatamente o ocorrido à autoridade policial, que instaurou a persecução penal cabível.

No caso narrado, ao induzir o adolescente F à prática de ato tipificado como infração penal, a conduta de Fábio

- A. configura crime nos termos do ECA, ainda que realizada por meio eletrônico e que não venha a ser provada a corrupção do adolescente, por se tratar de delito formal.
- B. não configura crime nos termos do ECA, pois a mera indução sem a prática do ato pelo adolescente configura infração administrativa, já que se trata de delito material.
- C. configura infração penal, tipificada na Lei de Contravenções Penais, mas a materialidade do crime com a prova da corrupção do adolescente é imprescindível à condenação do réu em observância ao princípio do favor rei.
- D. não configura crime nos termos estabelecidos pelo ECA, posto que inexistente tipificação se o ato for praticado por meio eletrônico, não havendo de se aplicar analogia em malam partem.

A) CORRETA - A conduta praticada Fábio configura crime tipificado no artigo 244-B do ECA (Lei 8.069/90), denominado Corrupção de Menores. Havendo previsão específica, no §1º do mesmo diploma legal, para que as penas previstas pelo caput também sejam aplicadas a quem corrompe ou facilita a corrupção de menores de 18 anos, praticando em conjunto ou instigando para que pratique ação delituosa valendo-se de salas de bate-papo na internet. Por se tratar de delito formal, não se exige a prova da efetiva corrupção do menor.

- B) ERRADA** - Primeiramente vale ressaltar que a corrupção de menores é crime formal e não material. Doutra banda, esta prática encontra sim previsão no ECA (Lei 8.069/90), em seu artigo 244-B, que determina pena de reclusão de 01 a 04 anos para aqueles que corrompem ou facilitam a corrupção de menores de 18 anos, praticando em conjunto ou incentivando a prática de condutas delitivas.
- C) ERRADA** - A infração em tela não encontra guarida na Lei de Contravenções Penais, sendo considerado crime na forma do artigo 244-B do ECA (Lei 8.069/90). Além disso, por se tratar de crime formal, dispensa a prova material da corrupção do adolescente para sua configuração.
- D) ERRADA** - A conduta ora descrita no enunciado configura crime previsto pelo artigo 244-B do ECA, possuindo, inclusive, em seu §1º, previsão específica que torna equivalente a conduta que é praticada por meio eletrônico.

4. (XXXII Exame OAB - 2021.1) Augusto, que atua como Promotor de Justiça com atribuição na área de Justiça da Infância e da Juventude do Município Sigma, é casado com a filha de Isabela, cujo outro filho, Ramiro, pretende se candidatar à função de conselheiro tutelar no mesmo município. Considerando o caso hipotético narrado e de acordo com as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a afirmativa correta.

- A. O impedimento legal para que Ramiro desempenhe a função de conselheiro tutelar no Município Sigma não se extingue com a dissolução do casamento de sua irmã.
- B. O parentesco por afinidade entre Augusto e Ramiro configura impedimento legal para que Ramiro desempenhe a função de conselheiro tutelar no município da comarca em que Augusto atua.
- C. A situação não impede que Ramiro sirva na função de conselheiro tutelar no município sob a atuação de Augusto, mas o impede de atuar nos atendimentos em que Augusto figure como promotor.
- D. A situação não impede que Ramiro atue na função de conselheiro tutelar, porque o ECA veda apenas que parentes, consanguíneos ou por adoção, do representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude sirvam no mesmo conselho tutelar.

Nota Prévia

O enunciado da questão cobrou conhecimentos relativos ao Conselho Tutelar (Arts. 131 a 140 do ECA). Para ser um Conselheiro Tutelar é necessário cumprir três requisitos genéricos do art. 133 do ECA, quais sejam:

- reconhecida idoneidade moral;
- idade superior a vinte e um anos;
- residir no município.

Além do cumprimento desses três requisitos básicos, existem outros de caráter negativo (denominados de impedimentos - art. 140 do ECA):

- São impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado.
- Estende-se o impedimento do conselheiro em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na comarca, foro regional ou distrital.

A) ERRADA - O impedimento decorrente da relação entre cunhados somente dura na constância do cunhadio. Portanto, com a dissolução do casamento de sua irmã, extingue-se também o impedimento para oficial como Conselheiro Tutelar (art. 140 do ECA).

B) CORRETA - Por ser cunhado de Augusto (membro do MP com atribuições perante o juízo da infância e juventude), Ramiro não poderá ser Conselheiro Tutelar, na constância do cunhadio.

C) ERRADA - Nos termos do art. 140 do ECA, "são impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado". Estende-se o impedimento do conselheiro, na forma deste artigo, em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na comarca, foro regional ou distrital.

D) ERRADA - O art. 140 do ECA, conforme já mencionado anteriormente, não atinge somente aos parentes consanguíneos, mas também aos parentes por afinidade (como o cunhado). Nesse ponto, destaca-se o art. 1.595 do CC: "Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade [...]. O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro".

5. (XV Exame OAB - 2014.3) José, tutor da criança Z, soube que Juarez vem oferecendo recompensa àqueles que lhe entregam crianças ou adolescentes em caráter definitivo. Entusiasmado com a quantia oferecida, José promete entregar a criança exatamente dez dias após o início da negociação. José contou aos seus vizinhos que não queria mais ?ter trabalho com o menino?. Indignada, Marieta, vizinha de José, comunicou imediatamente o fato à autoridade policial, que conseguiu impedir a entrega da criança Z a Juarez.

Nesse caso, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a afirmativa correta

- A. A promessa de entrega de Z, por si só, já configura infração penal, do mesmo modo que o seria em caso de efetiva entrega da criança.
- B. Somente a efetiva entrega da criança mediante paga ou recompensa configuraria a prática de infração penal tanto para quem entrega quanto para quem oferece o valor pecuniário.
- C. Tratar-se-ia de infração penal somente se a criança Z fosse filho de José, sendo a figura do tutor atípica para esse tipo de infração penal, não se podendo aplicar analogia para a configuração de crime.
- D. Somente incorre na pena pela prática de infração penal o sujeito que oferece a paga ou recompensa, sendo atípica para o responsável legal a mera promessa de entrega da criança.

A) CORRETA - A alternativa está correta com base no art. 238 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois, a promessa da entrega

Z, por si só, já configura crime.

B) ERRADA - Segundo o art. 238 do Estatuto da Criança e Adolescente, o tipo penal já se caracteriza com a promessa de entrega.

C) ERRADA - Os pais ou tutores poderão cometer tal crime, conforme estabelece o art. 238 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

D) ERRADA - O art. 238, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente afirma que serão aplicadas as mesmas penas a quem oferece ou efetiva a paga ou recompensa.

6. (XXXIII Exame OAB - 2021.2) Paulo recebeu vídeos pornográficos em seu celular, enviados por um amigo para um grupo de mensagens do qual faz parte. Em um dos vídeos, Paulo percebeu que havia uma criança em cena de ato libidinoso e nudez. Por isso, Paulo não repassou o vídeo ou o divulgou sob qualquer forma, mantendo-o em sigilo, arquivado no seu celular, sequer mencionando-o. Sobre o fato acima, assinale a afirmativa correta.

- A. A conduta de Paulo foi correta, pois produzir e divulgar imagens de cunho pornográfico envolvendo crianças, e não apenas seu armazenamento, é crime específico do ECA.
- B. Paulo praticou ato designado genericamente como pedofilia, mas sem cunho criminoso, por não ter sido ele o autor do vídeo.
- C. Paulo ao armazenar, ainda que sem divulgar a terceiros, o vídeo de natureza pornográfica envolvendo criança, cometeu crime específico do ECA.
- D. Paulo praticou ato designado genericamente como pedofilia, mas sem cunho criminoso, por não ter divulgado o vídeo, mas apenas o armazenado.

A) ERRADA - Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente é crime previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, em seu Art. 240. Contudo, a conduta de "armazenar" insere-se nas elementares do delito tipificado no Art. 241-B do ECA.

B) ERRADA - A conduta de Paulo é crime previsto no Art. 241-B do ECA, não constituindo fato atípico. O simples fato de ter em depósito já é suficiente para consumação do delito (crime formal).

C) CORRETA - Paulo cometeu o crime tipificado no Art. 241-B do ECA, senão vejamos: "Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente". Lembrando que existem três causas de armazenamento que excluem o crime: a) agente público no exercício de suas funções; b) membro de entidade, legalmente constituída, que inclua, entre suas finalidades institucionais, o recebimento, o processamento e o encaminhamento de notícia dos crimes; c) representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ou serviço prestado por meio de rede de computadores, até o recebimento do material relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário.

D) ERRADA - A conduta típica de "divulgar" está tipificada no Art. 241-A do ECA: "*Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente*". Contudo, a conduta de "armazenar" insere-se nas elementares do delito tipificado no Art. 241-B do ECA.

7. (XXX Exame OAB - 2019.3) Roberta produziu, em seu computador, vídeo de animação em que se percebe a simulação de atos pornográficos entre crianças. O vídeo não mostra nenhuma imagem reconhecível, nenhuma pessoa identificável, mas apresenta, inequivocamente, figuras de crianças, e bem jovens.

Sobre o fato apresentado, sob a perspectiva do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a afirmativa correta.

- A. Não é ilícito penal: o crime ocorre quando se simula a atividade pornográfica com imagens reais de crianças.
- B. É crime, pois o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a conduta típica de simular a participação de criança ou adolescente em cena pornográfica por meio de qualquer forma de representação visual.
- C. É crime se houver a divulgação pública do filme, pois a mera produção de filme envolvendo simulacro de imagem de criança ou adolescente em situação pornográfica não é reprovada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
- D. Não é ilícito penal, pois a animação somente se afigura como simulação suficientemente apta a despertar a reprovabilidade criminal se reproduzir a imagem real de alguma criança diretamente identificável.

A) ERRADA - A imagem não precisa ser real, podendo ter sofrido adulteração, montagem ou modificação de fotografia (art. 241-C do Estatuto da Criança e Adolescente). Nucci (2018, p. 853) entende que simular significa representar ou reproduzir algo com a aparência de realidade. O objeto da conduta é a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica. Na realidade, o que se busca nesta figura típica é a punição daquele que, não possuindo material verdadeiro (fotos, vídeos ou outros registros contendo imagens de menores de 18 anos em cenas pornográficas), promove o simulacro necessário, alterando cenas, por meio de programas específicos, com o fim de criar imagens dissimuladas.

B) CORRETA - A conduta se amolda no art. 241- C do Estatuto da Criança e Adolescente: Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual. O crime em comento pune a prática de simulações representando criança ou adolescente em atitudes de sexo aberto ou figuras pornográficas, adulterando fotos, montando ou alterando fotos e imagens de vídeo ou qualquer manifestação ilícita

C) ERRADA - A simulação também é punida pela ECA, não sendo necessário, para a consumação do crime, a divulgação pública do filme, que constitui crime autônomo (Art. 241-A do ECA)

D) ERRADA - As condutas possíveis, do crime de simulação, são as seguintes: (1) simular a participação do menor, adulterando (falsificar, modificar); (2) simular a participação do menor, montando (reunir peças ou elementos para constituir um todo); (3) simular a participação do menor, modificando (alterar, transformar). As ações de adulterar e modificar são similares, constituindo a primeira uma espécie de falsificação, logo, a conduta narrada pela questão se constitui ilícito penal.

Referências

NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da criança e do adolescente comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2018.

8. (XXXI Exame OAB - 2020.1) Maria chega à maternidade já em trabalho de parto, sendo atendida emergencialmente. Felizmente, o parto ocorre sem problemas e Maria dá à luz, Fernanda.

No mesmo dia do parto, a enfermeira Cláudia escuta a conversa entre Maria e uma amiga que a visitava, na qual Maria oferecia Fernanda a essa amiga em adoção, por não se sentir preparada para a maternidade.

Preocupada com a conversa, Cláudia a relata ao médico obstetra de plantão, Paulo, o qual, por sua vez, noticia o ocorrido a Carlos, diretor-geral do hospital.

Naquela noite, já recuperada, Maria e a mesma amiga vão embora da maternidade, sem que nada tenha ocorrido e nenhuma providência tenha sido tomada por qualquer dos personagens envolvidos ? Cláudia, Paulo ou Carlos. Diante dos fatos acima, assinale a afirmativa correta.

- A. Não foi cometida qualquer infração, porque a adoção irregular não se consumou no âmbito da maternidade.
- B. Carlos cometeu infração administrativa, consubstanciada no não encaminhamento do caso à autoridade judiciária, porque somente o diretor do hospital pode fazê-lo.
- C. Carlos e Paulo não cometeram infração administrativa ao não encaminharem o caso à autoridade judiciária, porque não cabe ao corpo médico tal atribuição.
- D. Carlos, Paulo e Cláudia cometeram infração administrativa por não encaminharem o caso de que tinham conhecimento para a autoridade judiciária.

A) ERRADA - A infração se consuma com a conduta omissiva do direito do hospital, do médico, do enfermeiro e do funcionário de programa oficial ou comunitário destinado à garantia do direito à convivência familiar de deixar de comunicar o caso a autoridade judiciária.

B) ERRADA - Não só diretor do hospital, mas também o médico e o enfermeiro tem a obrigação de dar conhecimento às autoridades judiciárias (Art. 258-B do ECA). Incorre, ainda, na mesma pena o funcionário de programa oficial ou comunitário destinado à garantia do direito à convivência familiar que deixa de efetuar a comunicação referida (Art. 258-B, p.º., do ECA).

C) ERRADA - É dever do médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de efetuar imediato encaminhamento à autoridade judiciária de caso de que tenha conhecimento de mãe, ou gestante interessada em entregar seu filho para adoção, sob pena de responsabilidade administrativa (Art. 258-B do ECA).

D) CORRETA - O caso narrado pela questão se trata de uma infração omissiva, que consiste em deixar de encaminhar (não conduzir algo ou alguém a algum lugar) o caso de seu conhecimento, ao juiz, relativo à gestante ou mãe que deseje entregar seu filho para adoção (Art. 258-B do ECA). Essa infração foi introduzida pela Lei 12.010/09, que vedou a adoção dirigida (entrega do filho pelos pais diretamente a uma pessoa de sua confiança, para adoção), pretendendo que o Estado interfira nessa situação com duas finalidades: a) evitar a qualquer custo a adoção, convencendo a mãe a permanecer com o filho, mesmo que ela não queira; essa é a política instituída pela referida Lei; b) se não conseguir evitar a entrega do filho, quer-se manter o critério obtuso da fila da adoção, ou seja, consumir o direito do adotante de ter um filho – e não o contrário.

9. (XXXIV Exame OAB - 2022.1) Joana, com 10 anos, viajou de ônibus com a mãe, Marcela, do Espírito Santo para Mato Grosso do Sul, sem que a empresa de transporte verificasse, em nenhum momento, a documentação de comprovação do vínculo parental entre ela e a mãe.

Em uma parada, um agente da autoridade fiscalizatória adentrou no coletivo e, indagando a Marcela sobre a comprovação documental, recebeu desta a informação de que não havia sido requerida tal prova em nenhum momento. Dada a situação acima, assinale a afirmativa correta.

- A. Ainda que o vínculo parental efetivamente exista e seja posteriormente comprovado, a empresa de ônibus cometeu infração administrativa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente ao não exigir tal prova antes de iniciar a viagem.
- B. A prova do vínculo de parentesco pode ser feita posteriormente, afastando a consumação da infração administrativa por parte da empresa de ônibus.
- C. A prova do vínculo de parentesco não é exigência legal para viagens interestaduais com crianças, bastando a autoidentificação pela suposta mãe.
- D. A infração administrativa não está consumada senão quando da efetiva ausência do vínculo de parentesco, o que não aconteceu no caso presente.

A) CORRETA - O fato narrado pelo enunciado da questão se refere a um dos tipos de infração administrativa tipificadas no ECA. Nas palavras de Nucci, o objetivo das **infrações administrativas** é “assegurar a regularidade de algum campo sob tutela do poder público, no interesse da sociedade ou do Estado”. Nos termos do **Art. 251 do ECA**, constitui infração administrativa: “transportar criança ou adolescente, por qualquer meio, com inobservância do disposto nos arts. 83, 84 e 85 desta Lei”.

B) ERRADA - Ao contrário do que se afirma, o STJ já decidiu que: “diferentemente do sistema penal, a **responsabilização nas sanções administrativas não busca reprimir o indivíduo em sua subjetividade, mas liga-se, no Estatuto da Criança e do Adolescente, à responsabilidade social que advém do Princípio da Proteção Integral**. A infração administrativa constante no art. 251 do ECA prescinde de certidões de nascimento ou documentos equivalentes. Com base no conteúdo fático inscrito aos autos pelo Tribunal a quo, forçoso concluir que a permissão do ingresso de ‘R. da S. B. e D. da S. B.’, sem autorização judicial, e sem documentação que comprovasse o parentesco com as pessoas que as acompanhavam é **suficiente para a aplicação de multa sancionatória**”.

C) ERRADA - A empresa de ônibus que transporta criança acompanhada de ascendente **sem a prova documental do parentesco** – ainda que comprovado o vínculo materno após o desembarque ou na instrução do processo –, **comete o ilícito administrativo previsto no art. 251 do ECA**. Trata-se de descumprimento do **Art. 83 do ECA**: “nenhuma criança ou adolescente menor de 16 (dezesseis) anos poderá viajar para fora da comarca onde reside **desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial**”.

D) ERRADA - Independe do vínculo parentesco, a função aqui é prevenir descumprimento às normas do ECA. Nesse ponto, o STJ já fixou a seguinte tese: “a empresa de ônibus que transporta criança acompanhada de ascendente sem a prova documental do parentesco, valendo-se apenas de comprovante de vacinação – documento não elencado na norma especial –, comete o ilícito administrativo previsto no art. 251 do ECA, **porque consumada a infração com o transporte**”.

da criança, por qualquer meio, sem observância das prescrições dos arts. 83, 84 e 85 do ECA" (REsp 969.976/RJ, 2.^a T., rel. Castro Meira, 23.10.2007, v.u.)"

10. (XXXII Exame OAB - 2021.1) A proteção da estrutura familiar da criança e do adolescente e o fomento ao convívio familiar em condições salutaras à pessoa em desenvolvimento fizeram com que o legislador, na concepção do Estatuto da Criança e do Adolescente, previsse medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis em casos de problemas familiares envolvendo crianças e adolescentes. Diante do exposto, assinale a afirmativa correta.

- A. As medidas de inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, de orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, e de encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico podem ser aplicadas direta e autonomamente pelos Conselhos Tutelares.
- B. As medidas de encaminhamento a cursos ou programas de orientação e de matricular obrigatoriamente o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e seu aproveitamento escolar somente podem ser aplicadas pela autoridade judiciária.
- C. As medidas de encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família e de obrigação de encaminhar a criança ou o adolescente a tratamento especializado não podem ser aplicadas diretamente pelos Conselhos Tutelares.
- D. As medidas de encaminhamento a tratamento psiquiátrico, de perda da guarda, de destituição da tutela ou de suspensão ou destituição do poder familiar somente podem ser aplicadas pela autoridade judiciária.

Nota Prévia

O enunciado da questão trata do tema "Medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis". Essas medidas surgem no contexto de descumprimento dos deveres em relação à criança ou ao adolescente, pelos pais ou responsáveis.

O fundamento de aplicação dessas medidas é o instituto do "Poder Familiar", deveres de guarda, sustento e educação, bem como o de cumprir ou fazer cumprir determinações judiciais, conforme reza o art. 22 do Estatuto e o art. 1.634 do Código Civil.

Destaca-se que o descumprimento dos deveres decorrentes do exercício do poder familiar pode implicar, além das medidas pertinentes do art. 129, a configuração da infração administrativa do art. 249, ambos do Estatuto.

A) CORRETA - A alternativa está de acordo com o que preceitua o art. 136, II, do ECA: são atribuições do Conselho Tutelar: atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII do ECA. Uma dica importante!!! Ao invés de decorar as atribuições do Conselho Tutelar (de aplicação das medidas previstas no art. 129, I a VII, do ECA), é melhor saber quais são aquelas que o Conselho não pode aplicar, que são apenas três: a) perda da guarda; b) destituição da tutela; c) suspensão ou destituição do poder familiar.

B) ERRADA - Todas essas medidas podem ser aplicadas pelo Conselho Tutelar, vide art. 136, II, do ECA. A essência do Conselho Tutelar é o zelo pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, particularmente através da aplicação de medidas especiais de proteção a crianças e adolescentes com direitos ameaçados ou violados e através da aplicação de medidas especiais a pais ou responsáveis.

C) ERRADA - As medidas especiais aos pais ou responsáveis, que podem ser aplicadas pelo Conselho Tutelar, encontram-se previstas nos incisos I a VII do art. 129 do ECA. Portanto, as medidas de: a) encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família (art. 129, I, do ECA); b) obrigação de encaminhar a criança ou o adolescente a tratamento especializado (art. 129, VI, do ECA) podem ser determinadas pelo Conselho Tutelar.

D) ERRADA - O encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico pode ser determinado pelo **Conselho Tutelar** (art. 129, III, do ECA c/c art. 136, II, do ECA). Já as medidas de perda da guarda, destituição da tutela e suspensão ou destituição do poder familiar só podem ser determinadas pela autoridade judiciária.

Direito Tributário: Imposto estadual

1. (XV Exame OAB - 2014.3) Em dezembro de 2006, foi publicada a Lei Complementar nº 123, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, e criou novo regime de tributação simplificada, abrangendo, além dos impostos e contribuições federais, o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), bem como o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta.

- A. A referida lei é inconstitucional, pois é vedada à União instituir benefício fiscal de tributo de competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- B. O regime de tributação simplificada é obrigatório a todos os contribuintes que cumpram os requisitos previstos na referida lei complementar.
- C. A referida lei é inconstitucional, no que se refere ao ICMS, pois institui benefício fiscal do imposto sem a competente autorização por meio de convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária ? CONFAZ.
- D. Segundo a Constituição Federal, a fiscalização do cumprimento das obrigações principais e acessórias do regime único de arrecadação poderá ser compartilhada pelos entes da Federação.

A) ERRADA - A lei não é inconstitucional. Segundo estabelece o art. 146, parágrafo único da CF é permitido que a União institua regime jurídico único de arrecadação de impostos e contribuições da União, dos Estados, DF e Municípios.

B) ERRADA - O regime de tributação simplificada é facultativo e não obrigatório (vide art. 146, parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal).

C) ERRADA - O parágrafo único do art. 146 da Constituição Federal autoriza a União a instituir regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do DF e Municípios.

D) CORRETA - O art. 146, inciso IV, da Constituição Federal, afirma que a arrecadação, fiscalização e cobrança poderão ser

compartilhadas pelos entes federados, usando cadastro nacional único de contribuintes.

2. (OAB-BR 2013.2) Com relação ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), assinale a afirmativa correta.

- A. É instituído pela União e repartido com o Estado em que tenha sido licenciado o veículo.
- B. É instituído pelo Estado e repartido com o Município em que tenha sido licenciado o veículo.
- C. É instituído pelo Estado em que tenha sido licenciado o veículo, que ficará com a integralidade do produto da arrecadação.
- D. É instituído pelo Município em que tenha sido licenciado o veículo, que ficará com a integralidade do produto da arrecadação.

- A) **ERRADA** - Tal afirmação contraria o que estabelece o art. 158, III, da CF, pois tal tributo é instituído pelo Estado e será repartido com o Município em que tenha sido licenciado o veículo.
- B) **CORRETA** - Segundo estabelece o art. 158, III, da CF, o IPVA é instituído pelo Estado e será repartido com o Município em que tenha sido licenciado o veículo.
- C) **ERRADA** - Conforme estabelece o art. 158, III, da CF, o Estado instituirá o imposto e terá que dividir com o Município em que tenha sido licenciado o veículo.
- D) **ERRADA** - Caberá ao Estado instituir o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), e o Município não poderá ficar com a integralidade do produto arrecadado, apenas com 50% (vide art. 158, III, da CF).

3. (XXI Exame OAB - 2016.3) João, advogado tributarista, é procurado para orientar a empresa L a respeito do comportamento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre matéria tributária. Como assistente de João, assinale a opção que veicula enunciado com efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

- A. Na entrada de mercadoria importada do exterior é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro.
- B. Ainda quando alugado a terceiros, o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo Art. 150, inciso VI, alínea c, da CRFB/88, permanece imune ao IPTU, não importando a finalidade a que os aluguéis se destinem.
- C. A norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária está sujeita ao princípio da anterioridade.
- D. A exigência de depósito prévio, como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário, é constitucional.

- A) **CORRETA** - A Súmula Vinculante nº 48 do STF determina que na entrada de mercadoria importada do exterior é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. Portanto, considerando a sua perfeita consonância com a disposição da súmula ora referida, esta alternativa é o gabarito da questão.
- B) **ERRADA** - Esta redação trata-se da Súmula Vinculante nº 52. Todavia, a assertiva está incorreta também pelo fato de dizer que não importa a finalidade em que sejam aplicados os aluguéis recebidos. Uma vez que o comando da súmula e precedentes do STF consideram que a finalidade em que serão aplicados os aluguéis recebidos, mesmo que alugado para terceiro, possui sim relevância para incidência da referida imunidade.
- C) **ERRADA** - Esta alternativa reproduz, na verdade, os termos da Súmula Vinculante nº 50, porém em seu sentido exatamente o contrário: norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade.
- D) **ERRADA** - O texto sugerido pela alternativa tem por base o sentido inverso proposto pela Súmula Vinculante nº 28, a qual dispõe que é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.

4. (OAB-BR 2013.2) Determinada editora de livros, revistas e outras publicações foi autuada pela fiscalização de certo Estado, onde mantém a sede da sua indústria gráfica, pela falta de recolhimento de ICMS incidente sobre álbum de figurinhas.

Nessa linha, à luz do entendimento do STF sobre a matéria em pauta, tal cobrança é

- A. inconstitucional, por força da aplicação da isenção tributária.
- B. inconstitucional, por força da aplicação da imunidade tributária.
- C. constitucional, por força da inaplicabilidade da imunidade tributária.
- D. inconstitucional, por estar o referido tributo adstrito à competência tributária da União Federal.

- A) **ERRADA** - Na situação tratada no caso em tela, não se trata de isenção tributária (art. 175 do CTN), mas sim de imunidade tributária (vide art. 150, inciso VI, alínea "d", da CF). Sua validade está garantida na Constituição Federal e não na Lei.
- B) **CORRETA** - Segundo estabelece o art. 150, inciso VI, alínea "d", da CF, existe imunidade tributária para livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão.
- C) **ERRADA** - O álbum de figurinha possui imunidade tributária prevista no art. 150, da CF. Isto posto, a União, os Estados, DF, Municípios não poderão instituir ICMS sobre o álbum de figurinhas.
- D) **ERRADA** - Segundo estabelece o art. 155, II, da CF, tal imposto é de competência dos Estados e do Distrito Federal.

#FICADICA

Em complemento para a resposta, deve-se observar a Súmula 657 do STF: A imunidade prevista no art 150, VI, "d", da CF, abrange os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos.

5. (OAB-BR 2012.3) O procurador do município Gama decide contestar judicialmente a cobrança do ICMS discriminada na fatura da conta de luz do imóvel onde funciona a sede da prefeitura, alegando a condição de ente político para livrar-se da exação.

A demanda da municipalidade deverá ser

- A. acolhida, em razão da imunidade recíproca, que impede que os entes da federação institua impostos sobre bens e serviços uns dos outros.
- B. rejeitada, pois na situação apresentada o município se apresenta na condição de contribuinte de direito do ICMS.
- C. acolhida, pois a empresa concessionária prestadora do serviço de fornecimento de energia não tem competência para cobrar ICMS.

D. rejeitada, pois o município não goza de imunidade com relação a imposto que incide apenas indiretamente sobre seus bens e serviços.

A) ERRADA – É importante que o candidato saiba que de fato os Entes da Federação possuem imunidade recíproca, que essa imunidade se refere apenas a impostos e é considerada cláusula pétrea ([ADI 939-7](#)), conforme disposto no art. 150, inciso VI da CF/88. Ademais, deve o candidato saber que o ICMS é um tributo indireto e, conforme já decidiu o STF no [RExt 690.382](#), nesses casos não faz jus a imunidade o ente que, na condição de consumidor final, ocupa a condição de contribuinte de fato¹, e o contribuinte de direito¹ é uma pessoa não imune, como no caso concreto. Sendo, não deverá ser acolhida a tese do Procurador do município Gama, já que o município é contribuinte de fato e não de direito ao pagar a conta de energia elétrica.

B) ERRADA – Contribuinte de direito, nos termos do art. 121, parágrafo único, inciso I, CTN, é o sujeito passivo da obrigação principal quando houver relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. De fato, a pretensão do procurador do município Gama deve ser rejeitada, todavia, o erro desse item está em afirmar que o município é contribuinte de direito, quando, por ser consumidor da energia elétrica, ele é mero contribuinte de fato. O contribuinte de direito é a Concessionária, prestadora do serviço de fornecimento de energia elétrica.

C) ERRADA – Esse item tenta confundir o candidato. De fato a competência para cobrar o ICMS é do Estado, conforme previsto no art. 155 da CF/88. Tal cobrança deve ser feita ao contribuinte de direito, que no caso concreto é a concessionária de energia elétrica. Essa poderá incluir no preço do serviço ou mercadoria que oferta o preço ao consumidor, que neste caso é o Município Gama e será chamado de contribuinte de fato.

D) CORRETA – Esse é o gabarito da questão! A demanda da municipalidade deve ser rejeitada, uma vez que a imunidade recíproca, prevista no art. 150, inciso VI da CF/88, abrange apenas os impostos dos quais o Município seja contribuinte de direito, ou seja, o sujeito passivo a quem a lei atribui o ônus de pagar o tributo, conforme previsto no art. 121 do CTN. O Município, nesse caso concreto, é mero contribuinte de fato e por isso não goza de imunidade com relação ao ICMS discriminado na fatura de luz do imóvel da prefeitura, visto que o imposto incide apenas indiretamente sobre seus bens e serviços, conforme já decidiu o STF no [RExt 690.382](#)

¹Contribuinte de direito: aquele a quem a legislação atribui o dever de pagar o tributo, nesse caso concreto é a concessionária de energia; Contribuinte de fato: aquele que efetivamente suporta o ônus da carga tributária, na casuística concreta é o Município Gama.

6. (XXXI Exame OAB - 2020.1) A sociedade empresária ABC, concessionária de serviço de transporte público coletivo de passageiros, opera a linha de ônibus 123, que inicia seu trajeto no Município X e completa seu percurso no Município Y, ambos localizados no Estado Z.

Sobre a prestação onerosa desse serviço de transporte, deve incidir

- A. o ISS, a ser recolhido para o Município X.
- B. o ISS, a ser recolhido para o Município Y.
- C. o ICMS, a ser cobrado de forma conjunta pelo Município X e o Município Y.
- D. o ICMS, a ser recolhido para o Estado em que se localizam o Município X e o Município Y.

A) ERRADA - A alternativa está errada na medida em que, tanto o transporte interestadual, quanto o transporte intermunicipal são tributados mediante o ICMS, de acordo com o art. 155, II, da CF/88.

B) ERRADA - A alternativa está errada porque somente o transporte intramunicipal é que pode ser tributado através do ISS, na forma do art. 156, III, da CF/88.

C) ERRADA - A alternativa está errada porque o ICMS é tributo de competência estadual, nos termos do art. 155, da CF/88.

D) CORRETA - Tanto o transporte interestadual, quanto o transporte intermunicipal são tributados mediante o ICMS, de acordo com o art. 155, II, da CF/88, de competência dos Estados.

7. (XIX Exame OAB - 2016.1) A pessoa jurídica Verdes Campos Ltda. realiza transporte de cargas entre os estados X e Y por meio de sua frota de 30 caminhões. Sobre a referida prestação de serviço de transporte, assinale a opção correta.

- A. Incide o ISS, de competência dos Municípios.
- B. Não incide qualquer imposto.
- C. Incide o ICMS, de competência dos Estados.
- D. Incide o IPVA, de competência dos Estados.

A) ERRADA - Conforme dispõe o art. 156, inciso III, da CF/88, o ISS apenas incidirá sobre serviços de qualquer natureza que não estejam compreendidos no art. 155, II, da CF/88 e na lista anexa da Lei Complementar 116/03. Sendo ele competência dos municípios e do Distrito Federal.

B) ERRADA - Conforme previsão do art. 155, inciso II da CF/88, incidirá o ICMS sobre a operação.

C) CORRETA - De acordo com o art. 155, II, da CF/88, compete aos Estados e DF instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior – ICMS.

D) ERRADA - O IPVA e o ICMS possuem fatos geradores distintos. Enquanto o primeiro, na forma do art. 155, inciso III, da CF/88, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor de qualquer natureza, o segundo, conforme determina o art. 155, inciso II, da CF/88, se configura nas operações interestaduais, entre contribuintes, com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis.

8. (XXXII Exame OAB - 2021.1) Maria Silva, que, durante sua vida, foi domiciliada no Distrito Federal, faleceu deixando um apartamento no Rio de Janeiro e um automóvel que, embora registrado no DETRAN do Amazonas, atualmente está em uso por um de seus herdeiros no Ceará. O inventário está em curso no Distrito Federal. Quanto ao Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação ? ITCMD devido, assinale a afirmativa correta.

- A. O ITCMD referente ao apartamento compete ao Distrito Federal, local onde o inventário está sendo processado.

- B. O ITCMD referente ao automóvel compete ao Ceará, local onde o bem está sendo usado.
- C. O ITCMD referente ao automóvel compete ao Distrito Federal, local onde o inventário está sendo processado.
- D. O ITCMD referente ao automóvel compete ao Amazonas, local onde o bem está registrado.

A) ERRADA - Para bens imóveis, a competência do ITCMD é o do Estado do local do bem, ou seja, o estado do Rio de Janeiro, na forma do art. 155, §1º, da CF.

B) ERRADA - Referente ao automóvel, o ITCMD é de competência do Distrito Federal, local onde se processa o inventário, na forma do art. 155, §1º, da CF, o que torna o item equivocado.

C) CORRETA - Referente ao automóvel, o ITCMD é de competência do Distrito Federal, local onde se processa o inventário, na forma do art. 155, §1º, da CF.

D) ERRADA - Referente ao automóvel, o ITCMD é de competência do Distrito Federal, local onde se processa o inventário, na forma do art. 155, §1º, da CF, o que torna o item equivocado.

9. (OAB-BR 2011.2) A respeito do ICMS, é correto afirmar que

- A. É não cumulativo, significando que, em qualquer hipótese, deverá ser assegurado o crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes.
- B. Incide sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, assim como sobre o valor total da operação, quando as mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência impositiva municipal.
- C. Sendo de competência tributária do Estado-Membro, somente a legislação estadual pode excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e produtos determinados.
- D. Tem as suas alíquotas estabelecidas pelo Senado Federal, aplicáveis às operações e prestações internas, interestaduais e de exportação.

A) ERRADA - O erro da alternativa está em generalizar a regra da cumulatividade. Existem casos excepcionais em que não haverá o direito ao creditamento do valor já pago. A título de exemplo tem-se o artigo 155, §2º, inciso II, alíneas a e b da CF/88 que relativiza a regra da compensação.

B) CORRETA - Esse é o gabarito da questão! De acordo com o art. 155, inciso IX, alínea "b" da CF/88, incide ICMS sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios. Já o art. II desse mesmo artigo estatui que incidirá ICMS na prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

C) ERRADA - Basta que o candidato saiba que a própria CF/88, em seu art. 155, inciso II, §2º, inciso X, alínea "a", imuniza da incidência do ICMS sobre operações que destinem mercadorias para o exterior. Sendo assim, não compete aos estados isentar tal operação, uma vez que a própria Constituição já a imuniza, não havendo qualquer discricionariedade desses entes em que pese seja competência dos estados e do DF instituir tal tributo.

D) ERRADA - O erro desse item está em generalizar a atuação do Senado na definição das alíquotas do ICMS, uma que conforme disposto no art. 155, §2º, incisos IV e V, da CF/88, o Senado Federal não estabelece todas as alíquotas do ICMS, mas apenas as relativas às operações interestaduais, sendo facultativa a definição das alíquotas mínimas e máximas para as operações internas.

10. (OAB-BR 2011.1) O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação tem seus princípios delineados na Constituição, que é complementada pela Lei Complementar 87/1996, com as alterações posteriores.

A respeito desse imposto é correto afirmar que

- A. é autorizada a sua cobrança sobre bens importados do exterior por pessoa física que tenha intuito de comercializá-los, mas é vedada a sua incidência quando esses bens, importados do exterior, são destinados ao consumo próprio da pessoa natural.
- B. ele tem função precipuamente fiscal, podendo ser seletivo em função da essencialidade, incide sobre o valor agregado, em obediência ao princípio da não cumulatividade, mas não incide sobre o ouro, quando definido em lei como ativo financeiro.
- C. ele incide sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica, assim como nas prestações de serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita.
- D. suas alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação são estabelecidas por meio de resolução do Senado Federal, por iniciativa do seu Presidente ou de um terço dos Senadores da casa, com aprovação dada pela maioria absoluta de seus membros.

A) ERRADA - Mesmo que realizadas por não contribuintes habituais do imposto, o ICMS incide sobre as importações, independente da finalidade das mercadorias, consoante ao art. 155, §2º, alínea "a", da CF/88

B) CORRETA - O ICMS possui função arrecadatória, embora possua alíquotas seletivas em sua essencialidade de mercadoria ou serviço, consoante o art. 155, §2º, inciso III, da CF/88. A característica da não cumulatividade, muito embora seu cálculo seja meramente contábil, implica na cobrança do imposto descrita sobre o valor agregado. Ademais, a imunidade relativa ao ouro, ativo financeiro ou instrumento cambial, está prevista no art. 155, §2º, inciso X, alínea "c", da CF/88.

C) ERRADA - A alternativa está incorreta, pois há imunidades sobre essas operações, conforme previsão expressa do art. 155, §2º, inciso X, alínea "b" e "d", da CF/88.

D) ERRADA - A Resolução se dá por meio de iniciativa do Presidente da República, ou ainda por um terço dos Senadores, consoante art. 155, §2º, inciso IV, da CF/88. Ressalta-se que, atualmente, todas as exportações são imunes ao ICMS, impossibilitando o Senado de fixar alíquotas relativas a esta operação (art. 155, §2º, inciso X, alínea "a", da CF/88. De acordo com a EC 87/15, todas as operações interestaduais, bem como para consumidores finais não contribuintes do ICMS, sujeitam-se à alíquota interestadual, menor que a interna, nos termos do art. 155, §2º, inciso VII, da CF/88 e art. 99 do ADCT.

Direito Tributário: Legislação tributária

1. (XXIX Exame OAB - 2019.2) A União, diante de grave desastre natural que atingiu todos os estados da Região Norte, e considerando ainda a severa crise econômica e financeira do país, edita Medida Provisória, que institui Empréstimo Compulsório, para que as medidas cabíveis e necessárias à reorganização das localidades atingidas sejam adotadas. Sobre a constitucionalidade da referida tributação, assinale a afirmativa correta.

- A. O Empréstimo Compulsório não pode ser instituído para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública.
- B. O Empréstimo Compulsório deve ser instituído por meio de Lei Complementar, sendo vedado pela CRFB/88 que Medida Provisória trate desse assunto.
- C. Nenhum tributo pode ser instituído por meio de Medida Provisória.
- D. A União pode instituir Empréstimo Compulsório para atender às despesas decorrentes de calamidade pública, sendo possível, diante da situação de relevância e urgência, a edição de Medida Provisória com esse propósito.

A) ERRADA – Ao contrário do previsto neste item, o art. 148, inciso I, da CF/88 prevê que é possível que a União institua empréstimo compulsório para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública.

B) CORRETA – Este é o item correto! Conforme disposto no caput do art. 148 da CF/88, o empréstimo compulsório deve ser instituído por lei complementar. O candidato deve se atentar que o art. 62, §1º, inciso III, da CF/88 veda que se edite medida provisória acerca de matérias reservadas à lei complementar.

C) ERRADA - O erro deste item está em generalizar que nenhum tributo possa ser instituído por meio de medida provisória, uma vez que tal vedação não existe no ordenamento jurídico brasileiro.

D) ERRADA – O erro deste item está em afirmar que tal tributo poderá ser instituído por meio de medida provisória, uma vez que o caput do art. 148 da CF/88 prevê expressamente a necessidade de Lei Complementar para sua instituição.

2. (XXVIII Exame OAB - 2019.1) A União, por meio de lei ordinária, instituiu nova contribuição social (nova fonte de custeio) para financiamento da seguridade social. Para tanto, adotou, além da não cumulatividade, fato gerador e base de cálculo distintos dos discriminados na Constituição da República.

A referida lei foi publicada em 1º de outubro de 2018, com entrada em vigor em 1º de fevereiro de 2019, determinando, como data de vencimento da contribuição, o dia 1º de março de 2019.

A pessoa jurídica XYZ não realizou o pagamento, razão pela qual, em 10 de março de 2019, foi aconselhada, por seu(sua) advogado(a), a propor uma ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, em face da União.

Assinale a opção que indica o fundamento que poderá ser alegado para contestar a nova contribuição.

- A. Ela somente poderia ser instituída por meio de Lei Complementar.
- B. Ela violou o princípio da anterioridade anual.
- C. Ela violou o princípio da anterioridade nonagesimal.
- D. Ela somente poderia ser instituída por Emenda Constitucional.

A) CORRETA - Esta é a alternativa correta. Compete exclusivamente à União instituir novas contribuições residuais para a seguridade social (art. 195, § 4º, da CF/88). Para tal instituição, são exigidos 02 (dois) requisitos, quais sejam, deverá se dar mediante lei complementar* e a nova contribuição deverá ser não-cumulativa.

B) ERRADA – Tal princípio encontra-se previsto na CF/88, art. 150, inciso III, alínea “b”, sendo vedada a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Todavia, no caso das contribuições de seguridade social, essas obedecem apenas ao princípio da noventena, ou seja, não se sujeitam ao princípio da anterioridade anual por expressa previsão constitucional (art. 195, § 6º, da CF/88).

C) ERRADA – O princípio da anterioridade nonagesimal ou também conhecido como princípio da noventena consiste na vedação de cobrança de tributos antes de decorridos 90 (noventa) dias da publicação da lei que os instituiu ou aumentou. Tal princípio encontra-se previsto no § 6º do art. 195 da CF/88. No caso concreto houve respeito ao princípio da noventena, veja: a publicação da lei que instituiu a nova contribuição para a seguridade social se deu no dia 01/10/2018, só tendo entrado em vigor na data de 01/02/2019, portanto mais de 90 (noventa) dias após a publicação.

D) ERRADA – Não existe tal previsão no texto constitucional. Ao criar nova contribuição para seguridade social, essa deverá ser instituída mediante lei complementar, respeitando os princípios da não cumulatividade e da noventena ou anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6º, da CF/88).

#SELIGA: Assunto recorrente e utilizado como pegadinha em questões pela FGV é saber quando na matéria de Direito Tributário exige-se o uso de lei complementar. São apenas 04 (quatro) situações: 01- Empréstimos Compulsórios (art. 148, da CF/88); 02- Instituição do imposto sobre grandes fortunas- IGF (art. 153, inciso VII, da CF/88); 03- Normas gerais em matéria de legislação tributária, incluído o conflito de competência e a regulamentação das limitações constitucionais ao poder de tributar (CF art. 149); 04- Exercício da competência residual da União na instituição de novos impostos (art. 154, I, CF/88) e novas contribuições residuais para a seguridade social (art. 195, § 4º, da CF/88), caso concreto dessa questão.

***Um pouco de doutrina:** O princípio da vedação a não surpresa visa trazer ao contribuinte o mínimo de previsibilidade ao futuro próximo, ao lhe conceder um período, ainda que curto, para que diante do aumento ou criação de novos tributos possa se reorganizar financeiramente. Tal princípio advém do princípio da segurança jurídica e se subdivide nos princípios da anterioridade anual e anterioridade nonagesimal, já explicitados nos comentários.

3. (II Exame OAB - 2010.2) De acordo com o Código Tributário Nacional, aplica-se retroativamente a lei tributária na hipótese de:

- A. analogia, quando esta favorecer o contribuinte
- B. extinção do tributo, ainda não definitivamente constituído.
- C. graduação quanto à natureza de tributo aplicável, desde que não seja hipótese de crime.
- D. ato não definitivamente julgado, quando a lei nova lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.

A) **ERRADA** - O CTN, em seu art. 106, elencou situações nas quais a lei será aplicada retroativamente; entretanto, conforme o disposto no art. 108, inciso I, do CTN, a analogia será utilizada pela autoridade competente na ausência de disposição expressa sobre como deve ser interpretada determinada legislação tributária e não quando favorecer o contribuinte.

B) **ERRADA** - Determina o art. 111, inciso I, do CTN, que a legislação tributária a qual disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário interpreta-se de maneira literal, não havendo previsão de aplicação retroativa.

C) **ERRADA** - O art. 106 do CTN não prevê a aplicação retroativa da lei tributária na graduação quanto à natureza de tributo aplicável, quando não se tratar de hipótese de crime. Observando-se também o disposto no art. 112, IV, CTN, evidencia-se como a lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, é interpretada da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

D) **CORRETA** - Conforme prevê o art. 106, inciso II, "c", do CTN, a legislação tributária aplica-se a ato ou fato pretérito, não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

4. (II Exame OAB - 2010.2) O emprego da analogia, em matéria tributária, resultará na

- A. majoração de tributo.
- B. instituição de tributo.
- C. exclusão do crédito tributário.
- D. impossibilidade de exigência de tributo não previsto em lei.

A) **ERRADA** - O art. 108, §1º, do CTN afirma que não caberá emprego de analogia na exigência de tributo não previsto em lei. Vale ressaltar que a majoração de tributo sempre deverá obedecer ao princípio da legalidade, expresso no art. 150, inciso I, da CF/88, seu texto esclarece que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, exigir ou aumentar tributo sem Lei que estabeleça.

B) **ERRADA** - Tanto a majoração quanto a instituição de tributos deverá ocorrer através de lei. Nesses casos, não poderá haver o emprego de analogia, pois o art. 150, inciso I, da CF/88, veda a exigência ou aumento de tributo sem lei que estabeleça.

C) **ERRADA** - A exclusão do crédito tributário deverá ocorrer através de lei e não por analogia, segundo esclarece o art. 97, inciso I, do CTN, ou ainda, pelo disposto no art. 175, incisos I e II, que discorre sobre a exclusão de crédito tributário acontecer apenas pela isenção ou anistia, afastando a possibilidade de exclusão por analogia pelo ainda aludido no art. 150, § 6º da CF/88.

D) **CORRETA** - O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei, como determina o art. 108, §1º, do CTN.

5. (XV Exame OAB - 2014.3) Em dezembro de 2006, foi publicada a Lei Complementar nº 123, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, e criou novo regime de tributação simplificada, abrangendo, além dos impostos e contribuições federais, o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), bem como o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta.

- A. A referida lei é inconstitucional, pois é vedada à União instituir benefício fiscal de tributo de competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- B. O regime de tributação simplificada é obrigatório a todos os contribuintes que cumpram os requisitos previstos na referida lei complementar.
- C. A referida lei é inconstitucional, no que se refere ao ICMS, pois institui benefício fiscal do imposto sem a competente autorização por meio de convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária ? CONFAZ.
- D. Segundo a Constituição Federal, a fiscalização do cumprimento das obrigações principais e acessórias do regime único de arrecadação poderá ser compartilhada pelos entes da Federação.

A) **ERRADA** - A lei não é inconstitucional. Segundo estabelece o art. 146, parágrafo único da CF é permitido que a União institua regime jurídico único de arrecadação de impostos e contribuições da União, dos Estados, DF e Municípios.

B) **ERRADA** - O regime de tributação simplificada é facultativo e não obrigatório (vide art. 146, parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal).

C) **ERRADA** - O parágrafo único do art. 146 da Constituição Federal autoriza a União a instituir regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do DF e Municípios.

D) **CORRETA** - O art. 146, inciso IV, da Constituição Federal, afirma que a arrecadação, fiscalização e cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, usando cadastro nacional único de contribuintes.

6. (XV Exame OAB - 2014.3) O Art. 146, III, a, da Constituição Federal estabelece que lei complementar deve trazer a definição dos fatos geradores, da base de cálculo e dos contribuintes dos impostos previstos na Constituição.

Caso não exista lei complementar prevendo tais definições relativamente aos impostos estaduais, os estados

- A. não podem instituir e cobrar seus impostos, sob pena de violação do Art. 146 da Constituição.
- B. podem instituir e cobrar seus impostos, desde que celebrem convênio para estabelecer normas gerais.
- C. podem instituir e cobrar seus impostos, pois possuem competência legislativa plena até que a lei complementar venha a ser editada.
- D. podem instituir e cobrar seus impostos, desde que seja publicada Medida Provisória autorizando.

A) **ERRADA** - O art. 24, §2º da Constituição Federal afirma que a competência da União para legislar não irá excluir a competência suplementar dos Estados.

B) **ERRADA** - A presente possibilidade não está prevista no art. 24 da Constituição Federal.

C) CORRETA - A afirmação está correta, em virtude do art. 24, §2º da Constituição Federal afirmar que o Estado poderá ter competência suplementar em relação à competência da União. Deve-se observar ainda o disposto no §3º do art. 24 da CF/88, o qual determina que: "Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades".

D) ERRADA - Não compete à Medida Provisória autorizar os Estados a instituir e cobrar seus impostos, pois o inciso III, §2º, do art. 62, da CF/88, veda a edição de MP sobre matéria reservada à lei complementar (vide art. 146, III, "a", da Constituição Federal).

7. (II Exame OAB - 2010.2) Caso determinado município venha a atualizar o valor monetário da base de cálculo do IPTU, tal hipótese:

- A. deve vir regulada por lei.
- B. deve vir regulada por lei complementar.
- C. enquadra-se como majoração de tributo.
- D. poderá ser disciplinada mediante decreto.

A) ERRADA - Segundo estabelece o art. 97, §2º, do CTN, a base de cálculo do IPTU poderá ser atualizada por decreto, uma vez que a atualização não constitui majoração de tributo, não dependendo de lei.

B) ERRADA - O IPTU poderá ser atualizado por decreto, não sendo necessário a implementação de Lei Complementar ou Lei Ordinária (vide art. 97 do CTN).

C) ERRADA - Conforme estabelece o art. 97, §2º, do CTN, a atualização do tributo não se enquadra como majoração de tributo.

D) CORRETA - De acordo com o art. 97, §2º, do CTN, não constitui majoração de tributo a atualização da base do tributo.

Nota1: Sobre a jurisprudência do RE 648245, é importante destacar que se trata de processo de 2011 que foi julgado em 2014. Neste caso, o ministro Gilmar Mendes relatou que "o reajuste do valor venal dos imóveis para fim de cálculo do IPTU não dispensa a edição de lei, a não ser no caso de correção monetária". É que no caso concreto do RE, o valor venal foi aumentado em 50%, valor muito superior ao da inflação. Neste caso, realmente, haveria a necessidade de lei por se tratar de efetiva majoração de tributo. Mas para atualizar a base de cálculo do IPTU, **respeitando a correção monetária**, será possível que tal atualização seja implementada **mediante decreto**.

Nota2: Vale ressaltar que a alíquota do IPTU só poderá ser aumentada mediante Lei, já a atualização da Base de Cálculo do IPTU pode ser alterada via decreto, no entanto, segundo dispõe a súmula 160 do STJ "é defeso (proibido), ao município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária."

8. (XXVI Exame OAB - 2018.2) Em março de 2016, o Município X publicou lei instituindo novos critérios de apuração e ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas. Com base nessa nova orientação, em outubro do mesmo ano, o fisco municipal verificou a ausência de declaração e recolhimento de valores do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN devidos pela pessoa jurídica Y, referentes ao ano-calendário 2014; diante dessa constatação, lavrou auto de infração para cobrança dos valores inadimplidos.

No que tange à possibilidade de aplicação da nova legislação ao presente caso, assinale a afirmativa correta.

- A. É inaplicável, pois não respeitou o princípio da anterioridade anual.
- B. É inaplicável, pois o fisco somente poderia lavrar o auto de infração com base nos critérios de apuração previstos em lei vigente no momento da ocorrência do fato gerador.
- C. É aplicável, pois a legislação que institui novos critérios de apuração e amplia poderes de investigação das autoridades administrativas aplica-se aos lançamentos referentes a fatos geradores ocorridos antes de sua vigência.
- D. É aplicável, pois foi observado o princípio da anterioridade nonagesimal.

a) ERRADA – O princípio da irretroatividade tributária (art. 150, III, "a", da CF/88) encontra uma exceção nos casos de lei interpretativa e a retroatividade benigna (penalidade tributária). O § 1º do art. 144 do CTN disciplina acerca da norma formal, informando que a legislação tributária se aplica no momento em que entra em vigor, podendo o fisco utilizar seus ditames, ainda que a modificação tenha ocorrido após o fato gerador.

b) ERRADA – Conforme se depreende da leitura do *caput* do art. 144 do CTN, o lançamento reportar-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação, sendo regido pela lei então vigente. Todavia, o §1º do mesmo dispositivo legal excepciona a aplicação de legislação posterior ao fato que ensejou o fato gerador caso tenha sido instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização.

c) CORRETA – Eis o gabarito da questão. O §1º do art. 144 do CTN traz exceção à regra de que a legislação aplicável deve ser a da época do fato gerador. Isso, pois, diz respeito a regra formal, que instituiu novos critérios de apuração e processos de fiscalização, sendo que estes podem ser utilizados mesmo em relação aos lançamentos anteriores à vigência da nova lei.

d) ERRADA – No caso em comento não estamos diante de um caso de respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, o qual está previsto no art. 150, inciso III, alínea "c" da CF/88. Mas, sim, da aplicação do §1º do art. 144 do CTN, o qual determina a aplicação ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização.

9. (II Exame OAB - 2010.2) Em Direito Tributário, cumpre à lei ordinária:

- A. estabelecer a cominação ou dispensa de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos.
- B. estabelecer a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos em matéria de ISS.
- C. estabelecer normas gerais em matéria tributária, especialmente sobre adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas.
- D. estabelecer normas gerais em matéria tributária, especialmente sobre a definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte.

A) CORRETA - Conforme prevê o art. 97, V, e VI do CTN: "somente a lei pode estabelecer a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas, bem como as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou de redução de penalidades".

B) ERRADA - De acordo com a previsão do art. 156, §3º, III, da CF, cabe à Lei Complementar estabelecer a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos em matéria de imposto sobre serviço de qualquer natureza. Ademais, o art. 88, inciso II do ADCT, esclarece que enquanto lei complementar não disciplinar o disposto no art. 156, § 3º, inciso I e III da CF/88, o imposto a que se

o inciso III do mesmo artigo, não será objeto de concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais.

C) ERRADA - Segundo estabelece o art. 146, III, "c", da CF, tal assunto deverá ser tratado por Lei Complementar.

D) ERRADA - Conforme estabelece o art. 146, III, "d", da CF, esta matéria deverá ser tratada por Lei Complementar.

10. (III Exame OAB - 2010.3) Conforme a Constituição Federal, o veículo legislativo adequado para dispor sobre conflitos de competência entre os entes políticos em matéria tributária é a

- A. medida provisória.
- B. lei complementar.
- C. emenda constitucional.
- D. lei ordinária.

A) ERRADA - A competência sobre a disposição de competências conflitantes entre os entes Federativos, caberá à Lei Complementar, conforme entendimento dado pelo art. 146, inciso I, da CF/88.

B) CORRETA - Conforme ampara a CF/88, em seu art. 146, inciso I, esclarecendo que é cabe à Lei Complementar, dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre os Entes Federativos,

C) ERRADA - O dispositivo encontrado no art. 146, inciso I, da CF/88, determina que Lei Complementar, disporá sobre competência conflitantes entre os entes Federativos.

D) ERRADA - Caberá à Lei Complementar, e não à Lei Ordinária, conforme texto expresso na CF/88 em seu art. 146, inciso I.

Direito Tributária: Suspensão do Crédito Tributária

1. (XXX Exame OAB - 2019.3) No final do ano de 2018, o Município X foi gravemente afetado por fortes chuvas que causaram grandes estragos na localidade. Em razão disso, a Assembleia Legislativa do Estado Y, em que está localizado o Município X, aprovou lei estadual ordinária concedendo moratória quanto ao pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do ano subsequente, em favor de todos os contribuintes desse imposto situados no Município X. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta.

- A. Lei ordinária não é espécie normativa adequada para concessão de moratória.
- B. Lei estadual pode conceder moratória de IPTU, em situação de calamidade pública ou de guerra externa ou sua iminência.
- C. Lei estadual não pode, em nenhuma hipótese, conceder moratória de IPTU.
- D. A referida moratória somente poderia ser concedida mediante despacho da autoridade administrativa em caráter individual.

A) ERRADA - É necessária lei ordinária específica para a concessão de isenção, de acordo com o art. 150, §6º, da CF/88.

B) ERRADA - Atualmente, calamidade pública ou guerra externa é motivação para o Empréstimo compulsório, de acordo com o art. 148, da CF/88. Além disso, não custa nada lembrar que a competência tributária não pode ser transferida, nem por renúncia.

C) CORRETA - Alternativa correta. A competência tributária não é transferível, do Estados para os Municípios. É o que se extrai do art. 6º, do CTN.

D) ERRADA - Também não é possível que a moratória seja concedida em caráter geral, somente. (Art. 151 a 153 do CTN).

2. (XXXI Exame OAB - 2020.1) Uma sociedade empresária em recuperação judicial requereu, perante a Secretaria Estadual de Fazenda do Estado X, o parcelamento de suas dívidas tributárias estaduais. O Estado X dispunha de uma lei geral de parcelamento tributário, mas não de uma lei específica para parcelamento de débitos tributários de devedor em recuperação judicial.

Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta.

- A. O parcelamento não pode ser concedido caso inexistir lei específica estadual que disponha sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial.
- B. O prazo de parcelamento a ser concedido ao devedor em recuperação judicial quanto a tais débitos para com o Estado X não pode ser inferior ao concedido por lei federal específica de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial.
- C. O parcelamento do crédito tributário exclui a incidência de juros, em regra, no caso de devedor em recuperação judicial.
- D. O parcelamento do crédito tributário exclui a incidência de multas, em regra, no caso de devedor em recuperação judicial.

A) ERRADA - Inexistindo lei específica para o parcelamento de créditos tributários do devedor em recuperação judicial, dever-se-á aplicar as leis gerais de parcelamento tributário, na forma do art. 155-A, §4º, do CTN.

B) CORRETA - Utilizando-se das normas gerais de parcelamento, o prazo não pode ser inferior ao estabelecido em lei federal específica, de acordo com o que ensina o art. 155-A, §4º, do CTN.

C) ERRADA - A não ser que haja legislação expressa em sentido contrário, o parcelamento não exclui a incidência de juros, de acordo com o art. 155-A, §1º, do CTN.

D) ERRADA - Quando não há legislação tratando a respeito do tema, o parcelamento não exclui a incidência de multas, tal como estabelece o art. 155-A, §1º, do CTN.

3. (XXI Exame OAB - 2016.3) A Pessoa Jurídica ABC verificou que possuía débitos de Imposto sobre a Renda (?IRPJ?) e decidiu aderir ao parcelamento por necessitar de certidão de regularidade fiscal para participar de licitação. Após regular adesão ao parcelamento e diante da inexistência de quaisquer outros débitos, a contribuinte apresentou requerimento para emissão da certidão.

Com base nessas informações, o Fisco deverá

- A. deferir o pedido, já que o parcelamento é causa de extinção do crédito tributário.
- B. (indeferir o pedido, pois a certidão somente poderá ser emitida após o pagamento integral do tributo em atraso.
- C. deferir o pedido, já que o parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
- D. deferir o pedido, já que o parcelamento é causa de exclusão do crédito tributário.

A) **ERRADA** - Conforme dispõe o art. 206, do CTN, produzirá os mesmos efeitos da certidão negativa aquela em que conste débito com exigibilidade suspensa. Ou seja, o pedido deve ser deferido porquanto o parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade, na forma do art. 151, VI, do CTN, e não de exclusão.

B) **ERRADA** - O pedido deverá ser deferido por força do art. 206, do CTN, que dispõe que a certidão em que conste o débito com exigibilidade suspensa terá os mesmos efeitos da certidão negativa de débito. Para verificar quais são as demais hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, além do parcelamento, ver o art. 151 do CTN.

C) **CORRETA** - Nos termos do art. 206, do CTN, os efeitos da certidão negativa de débito serão os mesmos caso haja débito em parcelamento – ou seja, com a exigibilidade do crédito tributário suspensa –, na forma do art. 151, VI, do CTN.

D) **ERRADA** - Conforme aduz o art. 151, VI, do CTN, o parcelamento é uma das causas de suspensão do crédito tributário e não de exclusão. Desta forma, considerando a previsão do art. 206, do CTN, o pedido deverá ser deferido.

MNEMÔNICO DAS CAUSAS DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO: **MODERECOPA**

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

- I - **moratória**;
- II - o **depósito** do seu montante integral;
- III - as **reclamações** e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
- IV - a **concessão** de medida liminar em mandado de segurança.
- V - a **concessão** de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
- VI - o **parcelamento**.

4. (XVII Exame OAB - 2015.2) Após ser intimada da lavratura de um auto de infração visando à cobrança da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) dos últimos cinco anos, a pessoa jurídica XYZ Participações Ltda. verificou que o tributo não era devido e ofereceu impugnação ao auto de infração. Como irá participar de uma licitação, a pessoa jurídica em questão irá precisar de certidão de regularidade fiscal ? no caso, Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa (CPD-EN). Na hipótese, considerando que o contribuinte não possui outros débitos, assinale a afirmativa correta.

- A. A impugnação ao auto de infração exclui o crédito tributário, sendo possível a emissão da CPD-EN.
- B. A impugnação ao auto de infração, sem o pagamento do crédito, impede a emissão da CPD-EN.
- C. A pessoa jurídica XYZ Participações Ltda. somente terá direito à CPD-EN caso realize o depósito do montante integral.
- D. A impugnação ao auto de infração suspende a exigibilidade do crédito, sendo possível a emissão da CPD-EN.

A) **ERRADA** - Segundo o artigo 175 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei 5.172/66), somente a isenção e a anistia excluem o crédito tributário.

B) **ERRADA** - Conforme dispõe o inciso III, do artigo 151, do CTN, a impugnação ao auto de infração, sem o pagamento do crédito, suspende a exigibilidade do crédito tributário. Com a suspensão da exigibilidade do crédito, poderá ser emitida a CPD-EN.

C) **ERRADA** - Conforme dispõe o artigo 151 do CTN, o depósito do montante integral da dívida tributária é uma das hipóteses, entre as seis elencadas no artigo, que tem o poder de suspender a exigibilidade do crédito, possibilitando à pessoa jurídica XYZ Participações Ltda. direito à CPN-EN.

D) **CORRETA** - O Recurso Administrativo (impugnação ao Auto de Infração) tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito, sendo possível a emissão do CPN-EN.

5. (OAB-BR 2011.1) José dos Anjos ajuíza ação anulatória de débito fiscal após realizar depósito do montante integral do crédito que busca a anulação. Nesse sentido, é correto afirmar que

- A. o depósito prévio do montante integral é requisito de admissibilidade da ação ajuizada por José dos Anjos.
- B. o depósito do montante objeto de discussão judicial poderá ser levantado caso José dos Santos tenha seu pedido julgado procedente perante o juízo de primeiro grau.
- C. o depósito prévio do montante integral produz os efeitos de impedir a propositura da execução fiscal, bem como evita a fluência dos juros e a imposição de multa.
- D. caso o contribuinte saia vencido, caberá à Fazenda promover execução fiscal para fins de receber o crédito que lhe é devido.

A) **ERRADA** - Uma vez que entendimento pacífico, diz que o depósito judicial não é pressuposto para admissibilidade de ação ações, conforme a Súmula Vinculante nº 28 do STF, a qual dispõe que “*é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário*”.

B) **ERRADA** - Caso o contribuinte vença a demanda em última instância, poderá ser levantado o depósito por este, tendo a decisão do mérito a seu favor, conforme jurisprudência [REsp 227.835/SP - STJ](#).

C) **CORRETA** - A alternativa foi julgada correta pela banca examinadora, no entanto é imprecisa, visto que o depositante não irá responder pelos juros de fato, no período que seu depósito estava à disposição do juízo, destarte, não pagará pelos juros. Ademais, o depósito antecipado, não é requisito para admissibilidade de ação judicial a ser discutida a exigibilidade de crédito, conforme assim dispõe a Súmula Vinculante nº 28, do STF.

D) ERRADA - A Súmula Vinculante nº 28, não se faz exigível o depósito para a seguridade de admissibilidade da ação judicial, ademais, caso o contribuinte saia vencido, não precisará ser executado pela Fazenda Pública, pois o depósito é convertido em renda pública.

6. (OAB-BR 2011.3) Determinado contribuinte, devedor de tributo, obtém o seu parcelamento e vem efetuando o pagamento conforme deferido. Apesar disso, sofre processo de execução fiscal para a cobrança do referido tributo.

Nos embargos de devedor, o contribuinte poderá alegar

- A.** a carência da execução fiscal, em face da novação da dívida, que teria perdido a sua natureza tributária pelo seu parcelamento.
- B.** a improcedência da execução fiscal, por iliquidez do título exequendo, pelo fato de que parte da dívida já foi paga.
- C.** o reconhecimento do direito apenas parcial à execução fiscal, por parte do Fisco, em face da existência de saldo devedor do parcelamento.
- D.** a carência da execução fiscal em face da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A) ERRADA - A natureza do crédito tributário continuará a mesma ainda que realizado parcelamento da dívida. A obrigação e o crédito são os mesmos, de modo que apenas a exigibilidade do crédito poderá ser suspensão, de acordo com o art. 151, inciso VI, do CTN.

B) ERRADA - A inviabilidade da execução fiscal se dá em razão da suspensão tributária resultante do parcelamento da totalidade do montante devido, e não em razão do pagamento parcial, de acordo com o art. 151, inciso VI, do CTN.

C) ERRADA - Não havendo exigibilidade do crédito, não há também a condição para a execução. Isso ocorre pelo fato de que, quando ocorre a suspensão da exigibilidade do crédito, ocorre também a interrupção da cobrança do tributo gerado. Sendo assim, não pode haver a cobrança parcial do crédito. (art. 151, inciso VI, do CTN).

D) CORRETA - Eis o gabarito da questão. Pois, de acordo com o art. 151, inciso VI, do CTN, quando houver o parcelamento, ocorrerá a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da ação de execução fiscal.

7. (XV Exame OAB - 2014.3) O Fisco do estado X lavrou auto de infração contra a pessoa jurídica Y para cobrar ICMS sobre a remessa de mercadorias entre a matriz e a filial dessa empresa, ambas localizadas no referido estado. A empresa Y impetrou, então, mandado de segurança objetivando ver reconhecido seu direito líquido e certo ao não recolhimento do ICMS naquela operação. Pleiteou também medida liminar.

Assinale a opção que pode, validamente, ser objeto do pedido de liminar formulado pela pessoa jurídica Y.

- A.** Extinção do crédito tributário.
- B.** Exclusão de crédito tributário.
- C.** Constituição do crédito tributário.
- D.** Suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A) ERRADA - O art. 156 do CTN prevê as causas de extinção do crédito tributário. O caso apresentado na presente questão se enquadra como suspensão da exigibilidade do crédito.

B) ERRADA - As causas da exclusão do crédito tributário estão previstas no art. 175 do CTN, sendo elas a Anistia e a Isenção. O caso em questão não se enquadra como exclusão do crédito.

C) ERRADA - O art. 142 do CTN afirma que a Constituição do Crédito Tributário ocorre quando houver o lançamento, entretanto, com base nos fatos narrados na questão, observa-se que não houve o devido lançamento tributário.

D) CORRETA - O art. 151, IV, do CTN afirma que a concessão de medida liminar em mandado de segurança suspende a exigibilidade do crédito tributário.

Princípios do Direito Tributário

1. (XXIX Exame OAB - 2019.2) O Município X, na tentativa de fazer com que os cofres municipais pudessem receber determinado tributo com mais celeridade, publicou, em maio de 2017, uma lei que alterava a data de recolhimento daquela exação. A lei dispunha que os efeitos das suas determinações seriam imediatos.

Nesse sentido, assinale a afirmativa correta.

- A.** Segundo a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), a lei é válida, mas apenas poderia entrar em vigor 45 (quarenta e cinco) dias após a sua publicação.
- B.** A lei é inconstitucional, uma vez que não respeitou o princípio da anterioridade.
- C.** A lei é constitucional, uma vez que, nessa hipótese, não se sujeita ao princípio da anterioridade.
- D.** A lei é válida, mas só poderia vigorar 90 (noventa) dias após a sua publicação.

A) ERRADA - De fato a LINDB, em seu art. 1º traz que salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada.. Todavia, no caso em análise, observa-se que a lei expressamente determinou a vigência imediata da lei.

B) ERRADA - Essa é a regra geral, todavia, o STF editou a Súmula vinculante nº 50 esclarecendo que por se tratar de mera mudança de prazo, tal alteração não se submete a princípio da anterioridade.

C) CORRETA - Este é o gabarito da questão! De fato, conforme entendimento sumulado do STF, por se tratar de mera alteração de prazo não é necessário que tal lei se submeta ao princípio da anterioridade.

D) ERRADA - No caso em análise, por se tratar de mera alteração de prazo para pagamento, a lei não se submeterá aos princípios da anterioridade e da novação, conforme prevê a Súmula vinculante nº 50 do STF.

2. (XIV Exame OAB - 2014.2) Visando a proteger a indústria de tecnologia da informação, o governo federal baixou medida, mediante decreto, em que majora de 15% para 20% a alíquota do Imposto sobre a Importação de Produtos Estrangeiros para monitores de

vídeo procedentes do exterior, limites esses que foram previstos em lei.

A respeito da modificação de alíquota do Imposto de Importação, assinale a afirmativa correta.

- A. Deve observar a reserva de lei complementar.
- B. Deve ser promovida por lei ordinária.
- C. Deve observar o princípio da irretroatividade.
- D. Deve observar o princípio da anterioridade.

A) ERRADA - O §1º do art. 153, da CF, faculta ao Poder Executivo a alteração da alíquota do Imposto de Importação, contanto que sejam observadas as condições e os limites estabelecidos em lei.

B) ERRADA - A alteração da alíquota do Imposto de Importação, conforme menciona o §1º do art. 153, da CF, pode ocorrer por decreto do Poder Executivo.

C) CORRETA - A alternativa está correta, pois é necessário observar o princípio da irretroatividade. Este princípio está contido no art. 150, III, "a", da CF. Cabe mencionar que as situações consideradas exceções ao princípio da irretroatividade estão elencadas no art. 106 do Código Tributário Nacional.

D) ERRADA - O imposto de importação trata-se de uma exceção ao princípio da anterioridade, pois pode ter efeito imediato (vide art. 150, §1º, CF).

3. (I Exame OAB - 2010.1) Caso ocorra a fusão de duas grandes indústrias alimentícias brasileiras que, juntas, detenham mais de 60% do mercado nacional de certo item de alimentação, de acordo com o que dispõe a CF, para prevenir os desequilíbrios da concorrência causados pela citada fusão

- A. a União, os estados, o DF e os municípios poderão estabelecer critérios especiais de tributação, além de outras normas com os mesmos objetivos.
- B. somente a União poderá estabelecer critérios especiais de tributação, podendo os estados, o DF e os municípios estabelecer outras normas com os mesmos objetivos.
- C. a União, os estados, o DF e os municípios poderão estabelecer critérios especiais de tributação, todavia apenas a União detém competência para estabelecer outras normas com os mesmos
- D. somente a União poderá estabelecer critérios especiais de tributação, além de outras normas com os mesmos objetivos.

A) ERRADA - A alternativa está errada porque os Estados, o DF e os Municípios não têm competência para estabelecer critérios especiais de tributação, nem tão pouco para estabelecer outras normas com o mesmo objetivo. É o que se extrai do art. 146-A, da CF/88.

B) ERRADA - Nos termos do art. 146-A, da CF/88, de fato, somente a União poderá, mediante Lei Complementar, estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir os desequilíbrios da concorrência; porém, a competência de, por lei, estabelecer normas de igual objetivo, não é dos Estados, do DF ou dos Municípios.

C) ERRADA - De acordo com o art. 146-A, da CF/88, esta alternativa está errada porque os Estados, o DF e os Municípios não têm competência para estabelecer critérios especiais de tributação.

D) CORRETA - A competência tanto para, mediante lei complementar, estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, quanto para, por lei, estabelecer normas de igual objetivo, nos termos do art. 146-A, da CF/88.

4. (OAB-BR 2011.2) No exercício de 1995, um contribuinte deixou de recolher determinado tributo. Na ocasião, a lei impunha a multa moratória de 30% do valor do débito. Em 1997, houve alteração legislativa, que reduziu a multa moratória para 20%. O contribuinte recebeu, em 1998, notificação para pagamento do débito, acrescido da multa moratória de 30%. A exigência está

- A. Correta, pois aplica-se a lei vigente à época de ocorrência do fato gerador.
- B. Errada, pois aplica-se retroativamente a lei que defina penalidade menos severa ao contribuinte.
- C. Correta, pois o princípio da irretroatividade veda a aplicação retroagente da lei tributária.
- D. Errada, pois a aplicação retroativa da lei é regra geral no direito tributário.

A) ERRADA - De início, é importante que o candidato se atente que a questão trata de multa moratória, penalidade tributária, ou seja, trata de uma das exceções previstas no art. 106 do CTN, mais especificamente em seu inciso II, alínea c, que permite a retroatividade da lei mais benéfica que aplique penalidade menos severa (20%) que a que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática (30%).

B) CORRETA - Esse é o gabarito da questão! Por se tratar de multa moratória, deve ser aplicada a lei que defina penalidade menos severa ao contribuinte, permitida assim a retroatividade benéfica, nos termos do disposto no art. 106, inciso II, alínea c, do CTN. Consequentemente, uma vez que quando surge a legislação mais benéfica (1997) ainda não havia sido definitivamente julgada a multa, deve o contribuinte pagar o tributo, acrescido 20% do valor a título de multa moratória.

C) ERRADA - A questão tenta confundir o candidato. Atente-se que o caso em análise trata de uma penalidade aplicada ao contribuinte pelo não adimplemento do tributo devido. Sendo assim, incidirá a exceção prevista no art. 106, inciso II, alínea c, do CTN, que prevê expressamente a retroatividade da lei mais benéfica ao contribuinte caso nova lei, antes da pena ser definitivamente julgada, lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo do fato gerador da multa.

D) ERRADA - O erro desse item está em afirmar que a retroatividade é regra geral no Direito Tributário. A lei só retroagirá quando houver previsão expressa em norma Tributária. O candidato deve se atentar que o caso em análise, trata-se de exceção prevista expressamente no art. 106, inciso II, alínea c, do CTN e por isso, sendo benéfica a lei, poderá retroagir.

5. (I Exame OAB - 2010.1) Consoante o princípio tributário da reserva legal, é vedado à União, aos estados, ao DF e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Todavia, admite-se, constitucionalmente, que

- A. a União e os estados criem ou aumentem tributo por meio de decreto.
- B. a União aumente determinados tributos por meio de decreto.
- C. a União crie ou aumente tributo por meio de decreto.
- D. os estados aumentem tributo por meio de decreto.

O princípio da legalidade tributária, insculpido no art. 150, I, da CF/88, estabelece que não é possível exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Dentro desse íterim, o art. 97, do CTN, define a reserva legal tributária, ou seja, os assuntos pertinentes à tributação que necessitam de previsão legal. O seu inciso IV prescreve a fixação da alíquota como sujeita à reserva legal. Porém, a CF/88, no seu art. 153, §1º, excepciona da reserva de lei impostos caracterizados como extrafiscais, definindo que no caso do II, do IE, do IPI e do IOF, é possível que, por Decreto, sejam alteradas as alíquotas de tais impostos.

- A) **ERRADA** - Alternativa incorreta, na medida em que os Estados não podem alterar alíquotas por decreto, sendo a criação de tributo matéria de reserva legal, na forma do art. 153, da CF/88.
- B) **CORRETA** - É o que dispõe o art. 153, §3º, da CF/88. Com efeito, para os chamados impostos extrafiscais, que tem o propósito de regular a economia, pode o Poder Executivo Federal alterar suas alíquotas por decreto.
- C) **ERRADA** - Alternativa incorreta, na medida em que a criação de tributo é matéria reservada à lei tributária, não podendo ser instituídos por decreto.
- D) **ERRADA** - Para os Estados, tanto a criação quanto o aumento de tributos depende de lei, não podendo ocorrerem baseados em atos infr legais.

6. (OAB-BR 2013.3) A respeito dos Princípios Tributários Expressos e Implícitos, à luz da Constituição da República de 1988, assinale a opção.

- A. É vedado à União instituir isenções de tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
- B. O princípio da irretroatividade veda a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado.
- C. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.
- D. Pelo princípio da anterioridade, para que os tributos possam ser cobrados a cada exercício, é necessária a prévia autorização na lei orçamentária.

- A) **CORRETA** - O art. 151, III, da Constituição Federal afirma que é vedado à União instituir tributos de competências dos Estados, do Distrito Federal.
- B) **CORRETA** - O art. 150, III, "a", da Constituição Federal afirma que é vedado à União cobrar tributos sobre fatos gerados ocorridos antes do início da vigência da lei que os tenha instituído ou aumentado.
- C) **CORRETA** - O art. 152 da Constituição Federal afirma que é vedado aos Estados, Distrito Federal e Municípios estabelecer alíquotas diferenciadas entre bens e serviços.
- D) **INCORRETA** - Os tributos não podem ser cobrados no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou (vide art. 150, III, da Constituição Federal).

7. (XXI Exame OAB - 2016.3) Determinado Estado da Federação publicou, em julho de 2015, a Lei nº 123/2015, que majorou o valor das multas e das alíquotas de ICMS. Em fevereiro de 2016, em procedimento de fiscalização, aquele Estado constatou que determinado contribuinte, em operações realizadas em outubro de 2014, não recolheu o ICMS devido. Por conta disso, foi efetuado o lançamento tributário contra o contribuinte, exigindo-lhe o ICMS não pago e a multa decorrente do inadimplemento. O lançamento em questão só estará correto se

- A. as multas e alíquotas forem as previstas na Lei nº 123/2015.
- B. as alíquotas forem as previstas na Lei nº 123/2015 e as multas forem aquelas previstas na lei vigente ao tempo do fato gerador.
- C. as multas e as alíquotas forem as previstas na lei vigente ao tempo do fato gerador.
- D. as multas forem as previstas na Lei nº 123/2015 e as alíquotas forem aquelas previstas na lei vigente ao tempo do fato gerador.

- A) **ERRADA** - Conforme determina o art. 144, do CTN, o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Ou seja, em relação ao fato gerador ocorrido em 2014, será utilizada pela fiscalização a alíquota e a multa vigentes nesta data, ainda que outra norma tenha modificado a referida norma. Não obstante, ainda sobre a multa, considerando que a lei de 2015 majorou a multa, não é possível a incidência da exceção do art. 106, II, alínea "c" do CTN.
- B) **ERRADA** - Em relação as multas, por força do art. 106, II, alínea "c" do CTN, elas somente seriam regidas pela nova lei se esta houvesse reduzido a penalidade, o que não foi o caso. Portanto, conforme dispõe o art. 144, do CTN, aplicar-se-á a lei vigente à época do fato gerador em relação a alíquota e a multa.
- C) **CORRETA** - Nos termos do art. 144, do CTN, tanto a alíquota quanto a multa observarão a lei vigente à época do fato gerador (2014), uma vez que a exceção do art. 106, II, alínea "c", do CTN não é aplicável em razão da nova lei ter aumentado o valor da multa e não diminuído.
- D) **ERRADA** - No tocante a multa, conforme dispõe o art. 106, II, alínea "c", do CTN, considerando que a nova lei majorou o seu valor, deverá ser aplicação da lei vigente à época do fato gerador (que é mais benéfica). Em relação a alíquota, conforme determina o art. 144, do CTN, seguirá sob a égide da lei vigente à época do fato.

8. (XXXIII Exame OAB - 2021.2) Em 10/11/2020, foi publicada lei ordinária federal que majorava a alíquota de contribuição previdenciária a ser cobrada do empregador, incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício.

Diante desse cenário, a nova alíquota poderá ser aplicada

- A. a partir da data da publicação da lei.
- B. noventa dias a contar da data da publicação da lei.
- C. a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte.
- D. a partir de noventa dias contados do primeiro dia do exercício financeiro seguinte.

A) ERRADA - Ao contrário do que afirma este item, conforme prevê o art. 150, inciso III, alínea c da CF/88, a contribuição social prevista no enunciado só poderá ser cobrada decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que majorou a contribuição previdenciária.

B) CORRETA - Esse é o item correto! A questão exige do candidato conhecimento sobre as limitações ao poder de tributar, previstas no art. 150, inciso III, da CF/88. O art. 150, inciso III, alínea c, da CF/88, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar tributos, aqui incluídas as contribuições sociais, antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.

C) ERRADA - Pegadinha a cara da FGV ! Via de regra, os tributos, com base no art. 150, inciso III, alínea b, só são exigíveis no exercício financeiro seguinte ao que houver sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Todavia, o §1º do art. 150 da CF/88 excepciona as contribuições previdenciárias do cumprimento dessa regra. Sendo assim, leve para sua prova que as contribuições previdenciárias sujeitam-se APENAS ao princípio da noventena, não sendo submetidas à observância do princípio da anterioridade anual.

D) ERRADA - Essa alternativa tenta confundir o candidato ao misturar os princípios da noventena, com o princípio da anterioridade anual e condicionando o início daquele à ocorrência deste. Todavia, para nenhum tributo o cálculo se dá dessa forma. A regra geral é que a contagem é simultânea, são exigíveis 90 dias após a sua instituição ou majoração e que tal majoração só seja cobrada do contribuinte no exercício seguinte.

#EXEMPLIFICANDO:

A alíquota do imposto x foi majorada em 1/11/2021 e esse imposto segue a regra geral, ou seja, sujeita-se aos princípios da anterioridade anual e da noventena.

Logo, esse imposto só será exigível em 2022 (exercício financeiro seguinte) e a partir de 01/02/2022 (passados 90 dias do aumento da sua alíquota).

9. (OAB-BR 2013.1) Suponha que determinada Medida Provisória editada pela Presidenta da República, em 29/09/2012, estabeleça, entre outras providências, o aumento para as diversas faixas de alíquotas previstas na legislação aplicável ao imposto de renda das pessoas físicas.

Nesse caso, com base no sistema tributário nacional, tal Medida Provisória:

- A. não violaria o princípio da legalidade e produzirá efeitos a partir da data de sua publicação.
- B. violaria o princípio da legalidade, por ser incompatível com o processo legislativo previsto na Constituição Federal/88.
- C. não violaria o princípio da legalidade e produzirá efeitos a partir de 90 (noventa) dias contados a partir da data de sua publicação.
- D. não violaria o princípio da legalidade e só produzirá efeitos a partir do primeiro dia do exercício financeiro subsequente à data de sua conversão em lei.

A) ERRADA - De fato, por força do §2º do artigo 62, da CF/88, a Medida Provisória não violaria o Princípio da Legalidade. Todavia, o erro desse item está em prever que essa Medida Provisória produzirá efeitos imediatos, dado que só produzirá efeitos no exercício seguinte ao da sua edição, por respeito ao princípio da anterioridade, previsto no art. 150, inciso III, da CF/88, e sob a condição de que seja convertida em lei até o último dia do exercício em que foi editada.

B) ERRADA - Deve o candidato se atentar que a questão trata do Imposto de Renda. Sendo assim, a Medida Provisória não violaria o princípio da legalidade, dado que, conforme disposto no §2º do art. 62 da CF/88 pode-se editar Medida Provisória que implique instituição ou majoração deste imposto, mas esta MP só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte e se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada.

C) ERRADA - O erro desta alternativa está em afirmar que o início da produção de efeitos se dará após 90 dias da data de publicação, tanto porque o Imposto de Renda não se sujeita ao princípio da noventena, quanto porque os requisitos para que a Medida Provisória produza efeitos neste caso concreto estão disposto no §2º do art. 62, da CF/88, quais sejam, só produzirá efeitos no exercício seguinte ao que fora editada e se até o último dia do exercício em que foi editada seja convertida em lei.

D) CORRETA - Este é o item correto! De fato não houve violação ao princípio da legalidade, dado que o art. 62, §2º, da CF/88 permite que seja utilizada Medida Provisória para tratar de majoração de alíquota do Imposto de Renda. Ademais, o Imposto de Renda se sujeita ao princípio da anterioridade, conforme disposto no art. 150, §1º da CF/88, só produzindo efeitos no exercício seguinte ao que fora instituído ou majorado. Ademais por ter a majoração da alíquota sido feita através de Medida Provisória, a produção de efeitos está ainda condicionada a sua conversão em lei até o último dia do exercício financeiro em que foi editada.

10. (II Exame OAB - 2010.2) Considere a seguinte situação hipotética: lei federal ?xou alíquotas aplicáveis ao ITR e estabeleceu que a alíquota relativa aos imóveis rurais situados no Rio de Janeiro seria de 5% e a relativa aos demais Estados do Sudeste de 7%. Tal enunciado normativo viola o princípio constitucional

- A. da uniformidade geográfica da tributação
- B. da legalidade tributária.
- C. da liberdade de tráfego.
- D. da não diferenciação tributária entre a procedência e o destino do produto.

A) CORRETA - Segundo o art. 151, I, da CF, os tributos de competência da União deverão ser uniformes em todo o território nacional, sendo admitida a concessão de incentivos fiscais para que haja o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País.

B) ERRADA - O caso em tela viola o princípio da uniformidade geográfica.

C) ERRADA - O enunciado normativo mencionado na questão não discute o direito de ir e vir (princípio da liberdade de tráfego, disposto no art. 150, V, CF), mas sim a uniformidade geográfica da tributação.

D) ERRADA - O princípio da uniformidade geográfica, não se aplica às demais pessoas da Federação, pois, segundo dispõe o art. 152, da CF/88, sobre o princípio da não diferenciação tributária entre a procedência e o destino do produto "é vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou

Obs: É importante destacar que, ao considerar a alternativa “A” como correta, ocorre a eliminação das demais, isso porque, o ITR, de competência da União, é criado por lei federal e ordinária segundo esclarece o art. 153, inciso VI, da CF/88. Assim, o ITR é o Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural que tem como fato gerador ao contribuinte a titularidade da propriedade rural.

Doutrina: Paulo Barros de Carvalho “chama a norma do art. 151, inciso I da CF/88, de Princípio de uniformidade geográfica, vendo nele uma confirmação do postulado federativo.” Já Hamilton Dias de Souza “pressupõe uma política de fomento” visto que “o dispositivo não permite o estabelecimento de regimes tributários diversos entre as várias regiões. Consente apenas que para algumas delas, em virtude de suas características, possa haver incentivos. Note-se que tal figura supõe uma política de fomento, em que se exigem de seu destinatário certas ações. Diferenças tributárias sem que se verifique o fomento, mesmo que referidas a regiões menos favorecidas, são inconstitucionais.”

Administração tributária

1. (XXIX Exame OAB - 2019.2) A União lavrou auto de infração para a cobrança de créditos de Imposto sobre a Renda, devidos pela pessoa jurídica PJ. A cobrança foi baseada no exame, considerado indispensável por parte da autoridade administrativa, de documentos, livros e registros de instituições financeiras, incluindo os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras de titularidade da pessoa jurídica PJ, após a regular instauração de processo administrativo. Não houve, neste caso, qualquer autorização do Poder Judiciário.

Sobre a possibilidade do exame de documentos, livros e registros de instituições financeiras pelos agentes fiscais tributários, assinale a afirmativa correta.

- A. Não é possível, em vista da ausência de previsão legal.
- B. É expressamente prevista em lei, sendo indispensável a existência de processo administrativo instaurado.
- C. É expressamente prevista em lei, sendo, no entanto, dispensável a existência de processo administrativo instaurado.
- D. É prevista em lei, mas deve ser autorizada pelo Poder Judiciário, conforme exigido por lei.

A) ERRADA – Ao contrário do que dispõe este item, o art. 6º, da Lei Complementar nº 105/01 prevê que as autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, desde que exista processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.

B) CORRETA - Esse é o gabarito da questão! O art. 6º da Lei Complementar nº 105/01 prevê a condição de que existência de processo administrativo instaurado para que o acesso a tais documentos e informações ocorra.

C) ERRADA – O erro deste item está em afirmar que é dispensável a existência de processo administrativo instaurado, uma vez que o art. 6º da LC nº 105/01 condiciona expressamente o acesso a tais informações e documentos a prévia existência de procedimento administrativo ou procedimento fiscal em curso.

D) ERRADA – Não existe tal exigência em lei. Ademais, o STF ao analisar tal matéria, considerou que cumpridas as condicionantes previstas no art. 6º da LC nº 105/01 não é necessária prévia autorização judicial, uma vez que não há quebra de sigilo fiscal ou bancária mera transferência deste para o Fisco.

2. (OAB-BR 2011.3) A empresa ABC ingressou com medida judicial destinada a questionar a incidência da contribuição social sobre o lucro. Em sede de exame liminar, o juiz concedeu a medida liminar para que a empresa não recolhesse a contribuição. Durante a vigência da medida judicial, a Receita Federal iniciou procedimento de fiscalização visando à cobrança da contribuição social sobre o lucro não recolhida naquele período.

Com base no relatado acima, assinale a alternativa correta.

- A. A Receita Federal não pode lavrar auto de infração, em virtude da liminar concedida na medida judicial em questão.
- B. A Receita Federal pode lavrar auto de infração, mas somente com a exigibilidade suspensa para prevenir a decadência.
- C. A empresa ABC, diante da abertura do procedimento de fiscalização, pode solicitar ao juiz nova medida liminar, a fim de que determine o encerramento de tal procedimento.
- D. A Receita Federal pode lavrar auto de infração, já que a medida liminar possui caráter provisório.

A) ERRADA - A Receita Federal poderá sim lavrar auto de infração, propositando a prevenção da decadência, de acordo com o art. 63, da Lei nº 9.430/96. Deste modo, a liminar concedida na medida judicial em questão apenas interrompe ou suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não evita a sua formação (lançamento). Na hipótese em comento, o crédito já nasce com a exigibilidade suspensa, tornando a cobrança inviável, ainda que o princípio **actio nata** neste caso suspenda o prazo prescricional para a execução.

B) CORRETA - Eis o gabarito da questão. De acordo com o art. 151, incisos IV e V, do CTN, a exigibilidade do crédito tributário será suspensa quando houver a concessão de medida liminar em mandado de segurança ou tutela antecipada, ou, ainda, em outras espécies de ação judicial. Desta forma, a Receita Federal poderá lavrar o auto de infração e realizar o lançamento visando a prevenção da decadência, mas não poderá exigir o débito.

C) ERRADA - O encerramento do procedimento que constitui o crédito não é cabível. Isso porque, as decisões judiciais capazes de suspender a exigibilidade do crédito tributário não impedem o lançamento do crédito, apenas a cobrança, conforme determina o art. 151, incisos IV e V, do CTN.

D) ERRADA - O caráter provisório da medida liminar não é o que dá sustentação à possibilidade da lavração do auto de infração, mas, sim em razão da prevenção da decadência, nos termos do art. 63, da Lei nº 9.430/96.

3. (XXVI Exame OAB - 2018.2) João, empresário, inconformado com a notificação de que a Administração Pública Fazendária teria acesso às informações de sua movimentação bancária para instruir processo administrativo fiscal, decidiu procurar o Escritório Alfa

de advocacia para uma consulta a respeito do caso. João busca saber se a medida configura quebra de sigilo fiscal e se o procedimento da Administração Pública está correto.

Com base na hipótese apresentada, assinale a opção que indica a orientação a ser dada pelo Escritório Alfa, considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca do acesso a dados bancários sigilosos pela Administração Pública Fazendária.

- A. Não se trata de quebra de sigilo, mas de transferência de sigilo para finalidades de natureza eminentemente fiscal, pois a legislação aplicável garante a preservação da confidencialidade dos dados, vedado seu repasse a terceiros estranhos ao próprio Estado, sob pena de responsabilização dos agentes que eventualmente pratiquem essa infração.
- B. A imediata notificação do contribuinte é mera liberalidade da Administração Fazendária, sendo ao contribuinte facultada, tão somente, a extração da decisão final da Administração Fazendária.
- C. Tal uso de dados ofende o direito ao sigilo bancário, porque macula o princípio da igualdade e o princípio da capacidade contributiva.
- D. É inconstitucional a quebra de sigilo, pois a legislação aplicável garante a preservação da confidencialidade dos dados, vedado seu repasse a terceiros, inclusive aos integrantes da Administração Pública Fazendária.
- a) **CORRETA** – O art. 1º da Lei Complementar 104/2001, no ponto em que insere o § 1º, inciso II, e o § 2º ao art. 198 do CTN, não determina quebra de sigilo, mas transferência de informações sigilosas no âmbito da Administração Pública. Este é o gabarito da questão.
- b) **ERRADA** – Com base no princípio da publicidade dos atos praticados pela administração pública e da ampla defesa, a notificação não tratar-se-ia de mera liberalidade da Administração Fazendária, mas, sim, de procedimento a ser observado.
- c) **ERRADA** – No caso em comento não estamos diante de quebra de sigilo, mas, sim, conforme elucida a análise do art. 1º da Lei Complementar 104/2001, no ponto em que insere o §1º, inciso II, e o §2º ao art. 198 do CTN, de hipótese que autoriza a transferência de informações sigilosas no âmbito da Administração Pública.
- d) **ERRADA** – A legislação aplicável no tocante ao Direito ao Sigilo Bancário realmente veda o repasse a terceiros dos dados, no entanto, o art. 1º da Lei Complementar 104/2001, no ponto em que insere o § 1º, inciso II, e o § 2º ao art. 198 do CTN, autoriza a transferência de informações sigilosas no âmbito da Administração Pública.

4. (XXXII Exame OAB - 2021.1) José está sendo executado por dívida tributária municipal não paga. Na Certidão de Dívida Ativa (CDA) que instrui a execução fiscal, constam o nome do devedor e seu domicílio; a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora; a origem e natureza do crédito, com menção do decreto municipal em que está fundado; e a data em que foi inscrito. José oferece embargos à execução, atacando a CDA, que reputa incorreta. Diante desse cenário, José

- A. tem razão, pois cabe à Fazenda Pública o ônus da prova de que a CDA cumpre todos os requisitos obrigatoriamente exigidos por lei.
- B. tem razão, pois a CDA deve mencionar dispositivo de lei em que o crédito tributário está fundado.
- C. não tem razão, pois esta CDA goza de presunção iuris et de iure (absoluta) de certeza e liquidez.
- D. não tem razão, pois esta CDA contém todos os requisitos obrigatoriamente exigidos por lei.
- a) **CORRETA** – O art. 1º da Lei Complementar 104/2001, no ponto em que insere o § 1º, inciso II, e o § 2º ao art. 198 do CTN, não determina quebra de sigilo, mas transferência de informações sigilosas no âmbito da Administração Pública. Este é o gabarito da questão.
- b) **ERRADA** – Com base no princípio da publicidade dos atos praticados pela administração pública e da ampla defesa, a notificação não tratar-se-ia de mera liberalidade da Administração Fazendária, mas, sim, de procedimento a ser observado.
- c) **ERRADA** – No caso em comento não estamos diante de quebra de sigilo, mas, sim, conforme elucida a análise do art. 1º da Lei Complementar 104/2001, no ponto em que insere o §1º, inciso II, e o §2º ao art. 198 do CTN, de hipótese que autoriza a transferência de informações sigilosas no âmbito da Administração Pública.
- d) **ERRADA** – A legislação aplicável no tocante ao Direito ao Sigilo Bancário realmente veda o repasse a terceiros dos dados, no entanto, o art. 1º da Lei Complementar 104/2001, no ponto em que insere o § 1º, inciso II, e o § 2º ao art. 198 do CTN, autoriza a transferência de informações sigilosas no âmbito da Administração Pública.

Direito Tributário: Impostos municipais

1. (XX Exame OAB - 2016.2) Fulano de Tal prometeu adquirir de uma autarquia federal um imóvel residencial urbano. O sinal e parte substancial do preço são pagos no momento da lavratura da escritura pública de promessa de compra e venda, que é prontamente registrada no Registro Geral de Imóveis (RGI) competente. O saldo do preço será pago em várias parcelas.

Após o registro da promessa de compra e venda

- A. passa a incidir o IPTU, a ser pago pela autarquia.
- B. continua a não incidir o IPTU, por força da imunidade da autarquia (cujo nome continua vinculado ao imóvel no RGI, ainda que agora a autarquia figure como promitente vendedora).
- C. passa a incidir o IPTU, a ser pago solidariamente pela autarquia e por Fulano de Tal.
- D. passa a incidir o IPTU, a ser pago por Fulano de Tal, uma vez que registrada no RGI a promessa de compra e venda do imóvel.
- A) **ERRADA** - O art. 150 da CF/88 determina que é vedado à União, bem como aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros, se estendendo tal previsão, também, às autarquias, conforme se depreende do seu §2º. No entanto, o §3º do mesmo artigo ressalva que essa vedação não exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Não obstante, a Súmula 583 do STF prevê que o Promitente-Comprador de imóvel residencial transcrito em nome de autarquia é contribuinte do imposto predial territorial urbano (IPTU).
- B) **ERRADA** - A questão trata da figura da "Imunidade Tributária Recíproca", prevista no art. 150 da CF/88, que consiste em não incidência tributária entre pessoas políticas (União, Estados, DF e Municípios). E o §2º do mesmo artigo dispõe que esta imunidade também se estende às autarquias. Razão pela qual, portanto, não incidirá o IPTU sobre o imóvel.
- C) **ERRADA** - O IPTU não se aplica ao imóvel em questão, uma vez que o art. 150, §2º da CF/88, prevê que é vedado às pessoas políticas instituir impostos sobre o patrimônio uns dos outros. Portanto, a autarquia é imune a incidência deste tributo. Não obstante, por força

da Súmula 583 do STF, o Promitente-Comprador do imóvel residencial que estiver transcrito em nome de autarquia será o contribuinte do imposto predial territorial urbano.

- D) CORRETA** - Apesar da "Imunidade Tributária Recíproca", prevista no art. 150, §2º da CF/88, que determina não incidir imposto predial territorial urbano sobre o imóvel das autarquias, não se pode deixar de notar que a questão trata de uma promessa de compra e venda de um imóvel de uma autarquia e, nessa linha, ensina a Súmula 583, do STF: "Promitente-comprador de imóvel residencial transcrito em nome de autarquia é contribuinte do imposto predial territorial urbano".

2. (XXXI Exame OAB - 2020.1) Maria dos Santos, querendo constituir hipoteca sobre imóvel de sua propriedade em garantia de empréstimo bancário a ser por ela contraído, vai a um tabelionato para lavrar a escritura pública da referida garantia real. Ali, é informada que o Município Z, onde se situa o bem, cobra o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre a constituição de direitos reais de garantia.

Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta.

- A.** É possível tal cobrança, pois a constituição de direito real de garantia sobre bens imóveis, por ato inter vivos, é uma das hipóteses de incidência do ITBI.
B. O contribuinte do ITBI, nesse caso, não seria Maria dos Santos, mas sim a instituição bancária em favor de quem a garantia real será constituída.
C. O tabelião atua como responsável por substituição tributária, recolhendo, no lugar do contribuinte, o ITBI devido em favor do Município Z nessa constituição de direitos reais de garantia.
D. Não é possível exigir ITBI sobre direitos reais de garantia sobre imóveis.

A) ERRADA - Não é possível tal cobrança, na medida em que existe uma imunidade específica de ITBI para os direitos reais de garantia, na forma do art. 156, II, da CF/88.

B) ERRADA - Se fosse possível tal tributação, caberia à legislação do Município Z indicar quem seria o contribuinte, de acordo com o art. 42, do CTN.

C) ERRADA - Se fosse possível tal tributação, haveria responsabilidade solidária entre o tabelião e o contribuinte, de acordo com o art. 134, VI, do CTN.

D) CORRETA - A Constituição Federal expressamente afasta a possibilidade de os direitos reais de garantia serem tributados com o ITBI, conforme o art. 156, II, da CF/88.

3. (XXXIV Exame OAB - 2022.1) O Município X, desejando fomentar os pequenos negócios de tinturaria e lavanderia na cidade (item 14.10 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003), editou, em 2018, Lei Ordinária que fixou a alíquota do Imposto sobre Serviços (ISS) em 1,5% sobre o preço desses serviços.

Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta.

- A.** A referida alíquota de ISS não poderia ser fixada por lei ordinária, mas sim por lei complementar municipal.
B. A referida alíquota de ISS foi fixada sobre base de cálculo equivocada, pois não deveria incidir sobre o preço do serviço.
C. A referida alíquota de ISS não viola a alíquota mínima geral de ISS estabelecida em lei complementar federal, pois os serviços de tinturaria e lavanderia constituem uma das hipóteses de exceção à regra geral de alíquota mínima.
D. A referida alíquota de ISS viola a alíquota mínima geral de ISS estabelecida em lei complementar federal.

A) ERRADA - O art. 156, III, § 3º da CF prevê que cabe à lei complementar fixar as suas alíquotas máximas e mínimas, porém não há reserva de lei complementar municipal.

B) ERRADA - Conforme previsto no art. 7º da LC 116/2003 a base de cálculo do imposto é o preço do serviço. Portanto a cobrança levando em consideração o preço do serviço como base de cálculo está correta. O que está errado é a alíquota de 1,5%, que é menor do que a alíquota mínima de 2% fixada pela LC 116/2003.

C) ERRADA - Não há que se falar em exceção da alíquota mínima, uma vez que a delimitação de alíquotas mínimas e máximas do ISS é regra geral aplicável a todos os serviços previstos na lista anexa da LC 116/2003. Portanto a alíquota mínima de ISS de 2%, prevista no art. 8-A da LC 116/2003 se aplica aos serviços de tinturaria e lavanderia.

D) CORRETA - Conforme disposto no art. 8-A da Lei Complementar 116/2003, a alíquota mínima do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza é de 2%. Desta forma, a alíquota de 1,5% fixada em Lei Ordinária pelo Município X violou a determinação de alíquota mínima do ISS estabelecida em lei complementar federal.

4. (XXVI Exame OAB - 2018.2) Admita que, em 2016, foi criado um Território Federal no Brasil, dividido em municípios. Joaquim reside nesse Território e recebeu da União, no presente ano, uma guia para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) do seu imóvel. Na semana seguinte, recebeu também uma guia do município em que mora. Levando em conta a situação descrita, assinale a afirmativa correta.

- A.** Apenas a União é competente para, no caso, exigir o IPTU.
B. Apenas o Município onde Joaquim reside é competente para exigir o IPTU.
C. Tanto o Estado, onde se localiza o Território, quanto o Município seriam competentes para exigir o IPTU.
D. Tanto a União quanto o Município em que Joaquim reside seriam competentes para exigir o IPTU.

a) ERRADA – A presente questão busca a compreensão do examinando em relação a competência tributária para o recolhimento do IPTU. Quando há um Território Federal, compete à União os impostos estaduais respectivos, bem como os municipais. Todavia, considerando que o Território está dividido em municípios, o recolhimento do IPTU competirá ao próprio município - art. 147 da CF/88. Sobre o IPTU, consultar art. 32 do CTN.

b) CORRETA – O imposto municipal IPTU, neste caso, ficará a cargo do próprio município que integra o Território Federal em questão, conforme determina o art. 147 da CF/88.

c) ERRADA – Não há disposição legal que autorize ao Estado o recolhimento do IPTU devido no caso do Território Federal. Quando há um

Território Federal, tanto impostos municipais quanto estaduais são devidos à União, salvo se houver divisão em municípios, hipótese em que o recolhimento do IPTU ficará a cargo do próprio município - art. 147 da CF/88.

d) ERRADA – Como o Território Federal está dividido em Municípios, ficará a cargo do município o recolhimento dos impostos respectivos, inclusive do IPTU. Ficaria a cargo da União caso não houvesse a divisão de municípios - art. 147 da CF/88.

5. (XXIX Exame OAB - 2019.2) O Chefe do Executivo do Município X editou o Decreto 123, em que corrige o valor venal dos imóveis para efeito de cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), de acordo com os índices inflacionários anuais de correção monetária.

No caso narrado, a medida

- A. fere o princípio da legalidade, pois a majoração da base de cálculo somente pode ser realizada por meio de lei em sentido formal.
- B. está de acordo com o princípio da legalidade, pois a majoração da base de cálculo do IPTU dispensa a edição de lei em sentido formal.
- C. está de acordo com o princípio da legalidade, pois a atualização monetária da base de cálculo do IPTU pode ser realizada por meio de decreto.
- D. fere o princípio da legalidade, pois a atualização monetária da base de cálculo do IPTU não dispensa a edição de lei em sentido formal.

A) ERRADA – O candidato deve ser atento que o enunciado da questão deixou claro que o aumento fora restrito a atualização monetária do valor dos imóveis, sendo assim, conforme dispõe a Súmula nº 160 do STJ, tal atualização pode ocorrer por decreto do Chefe do Executivo .

B) ERRADA – Ao contrário do disposto neste item, a majoração da base de cálculo do IPTU deve ser feita por lei, todavia, no caso concreto em análise não houve majoração mas apenas atualização monetário, podendo esta ser feita por decreto expedido pelo Prefeito do Município X.

C) CORRETA - Este é o gabarito da questão! Conforme prevê a Súmula nº 160 do STJ, quando for realizada apenas a atualização monetária da base de cálculo do IPTU, esta poderá ser feita por decreto.

D) ERRADA – No caso concreto em análise, por se tratar de mera atualização monetária da base de cálculo do IPTU, nos termos da Súmula nº 160 do STJ, sua realização por decreto não fere o princípio da legalidade.

6. (XXV Exame OAB - 2018.1) Em 2015, o Município X estabeleceu, por meio da Lei nº 123, alíquotas progressivas do Imposto sobre propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), tendo em conta o valor do imóvel.

Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta.

- A. A lei é inconstitucional, pois a Constituição da República admite alíquotas progressivas do IPTU apenas se destinadas a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana, o que não é a hipótese.
- B. A lei é inconstitucional, pois viola o Princípio da Isonomia.
- C. A lei está de acordo com a Constituição da República, e a fixação de alíquotas progressivas poderia até mesmo ser estabelecida por Decreto.
- D. A lei está de acordo com a Constituição da República, que estabelece a possibilidade de o IPTU ser progressivo em razão do valor do imóvel.

A) ERRADA - A CF/88, em seus arts. 156, §1º e 182, §4º, demonstram que é admitida tanto a progressividade extrafiscal ou no tempo, em relação ao cumprimento da função social da propriedade, como, também, com caráter arrecadatório.

B) ERRADA - Não há como referido dispositivo legal violar o princípio da isonomia, uma vez que esta é exatamente uma forma de implementação deste princípio - art. 150, II da CF/88.

C) ERRADA - A fixação de alíquotas do IPTU não poderão ser estabelecidas por decreto, uma vez que isso violaria o Princípio da Estrita Legalidade Tributária - art. 150, I da CF/88.

D) CORRETA - Conforme estabelece o art. 156, §1º, inciso I, da CF/88, é autorizada expressamente a possibilidade de progressividade do IPTU em razão do valor do imóvel.

7. (OAB-BR 2011.3) Fulano de Araújo, proprietário de um único imóvel em que reside com sua esposa, no Município do Rio de Janeiro, é réu em ação de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública Municipal por falta de pagamento do IPTU.

Tendo em vista as disposições gerais contidas no Código Tributário Nacional acerca do crédito tributário, assinale a alternativa correta.

- A. O imóvel residencial próprio do casal é impenhorável, não devendo responder por qualquer tipo de dívida.
- B. Os bens e rendas do sujeito passivo respondem pelo pagamento de todo crédito de natureza tributária, sem comportar exceções.
- C. Bens gravados por ônus real ou por cláusulas de inalienabilidade não podem ser alcançados para saldar dívidas tributárias.
- D. A impenhorabilidade do bem de família não é oponível em face da cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano.

A) ERRADA - Bens de família são impenhoráveis. No entanto, o art. 3º, inciso IV, da Lei 8.009/90, comporta uma exceção, dispondo que serão passíveis de penhora em qualquer processos de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista, salvo se movido para cobranças de impostos, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar.

B) ERRADA - O sujeito passivo responde pelo pagamento do crédito tributário na totalidade dos bens e rendas, de qualquer origem ou natureza, mas não serão prejudicados os privilégios especiais sobre determinados bens previstos em lei, de acordo com o art. 184, do CTN.

C) ERRADA - É inoponível contra o fisco, o ônus real ou a cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, de acordo com a segunda parte do art. 184, do CTN, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis.

D) CORRETA - Ainda que os bens (absolutamente impenhoráveis por força de lei) não respondam à título de Crédito Tributário (art. 184, do CTN), o único bem de família poderá ser penhorado para garantir a liquidação dos tributos relacionados ao próprio bem, como, por exemplo, o IPTU (art. 3º, inciso IV, da Lei 8.009/90).

8. (OAB-BR 2012.2) A respeito dos impostos, assinale a afirmativa correta.

- A. O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) de quaisquer bens e direitos terá suas alíquotas máximas fixadas pelos Estados competentes para a sua instituição.
- B. As alíquotas máximas e mínimas do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) deverão ser fixados por lei complementar nacional.
- C. O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) incidirá sobre as operações que destinem mercadorias e serviços ao exterior.
- D. A União Federal deverá instituir, mediante lei complementar, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação.

A) ERRADA - A partir do disposto no art. 155, § 1º, inciso IV, da CF/88, o Imposto de Transmissão *Causa Mortis* e Doação (ITCMD) de quaisquer bens e direitos terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal (em 8%), e não pelos Estados.

B) CORRETA - As alíquotas máximas e mínimas do ISS, deverão ser fixados por lei complementar nacional, devendo ser aplicadas à todos os Municípios brasileiros, além do Distrito Federal conforme determina o art. 156, § 3º, inciso I, da CF/88. Vale ressaltar que a alíquota máxima é de 5% (atualmente), conforme dispõe o art. 8º, inciso II, da LC 116/03, de modo que não fixando a mesma lei a alíquota mínima, e de acordo com art. 88, inciso I, do ADCT, continua valendo a fixação de 2%, excepcionando os serviços de construção civil previsto no mesmo dispositivo de lei.

C) ERRADA - O ICMS não incidirá sobre as operações que destinem mercadorias e serviços ao exterior, segundo dispõe o art. 155, § 2º, inciso X, da CF/88. Ver também, o art. 153, §3º, inciso III, da CF/88.

D) ERRADA - No caso de guerra externa, pode a União instituir, mediante lei ordinária (e não lei complementar), impostos extraordinários, segundo determina o art. 154, inciso II, da CF/88, bem como o art. 76 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66). Ressalta-se que a competência tributária é facultativa, podendo a União instituir o imposto extraordinário, de modo que é incorreto utilizar o termo “deverá”.

9. (OAB-BR 2013.3) Pedro adquire imóvel de João, que o alugava anteriormente a uma sociedade empresária. Sobre esse imóvel estavam pendentes de pagamento os seguintes tributos: o IPTU, a Contribuição de Melhoria, a Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo e a Taxa de Inspeção Sanitária devida pelo exercício do poder de polícia, em função da atividade ali desenvolvida. Com relação à responsabilidade tributária, assinale a afirmativa correta.

- A. Pedro só se torna responsável tributário do IPTU, da Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo e da Contribuição de Melhoria, permanecendo João como sujeito passivo da Taxa de Inspeção Sanitária.
- B. Pedro só se torna responsável tributário do IPTU e da Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo, permanecendo João como sujeito passivo da Taxa de Inspeção Sanitária e da Contribuição de Melhoria.
- C. Pedro é o responsável tributário de todos os tributos, devido à sucessão imobiliária.
- D. João continua sendo o sujeito passivo de todos os tributos, muito embora o imóvel tenha sido adquirido por Pedro.

A) CORRETA - O art. 130 do CTN afirma que o adquirente fica responsável pelos créditos tributários dos bens imóveis. Pedro será responsável pelo IPTU, taxa de Coleta Domiciliar de Lixo e Contribuição de Melhoria.

B) ERRADA - Pedro apenas será responsável pelos tributos que recaiam sobre o imóvel na época em que foi adquirido. Não será responsável pela Taxa de Inspeção Sanitária, pois não é uma obrigação ligada ao bem.

C) ERRADA - O art. 130 do CTN trata da sucessão tributária. No caso em tela, o único tributo pelo qual João não será responsável será a Taxa de Inspeção Sanitária.

D) ERRADA - Conforme estabelece o art. 130 do CTN, João não é devedor da Taxa de Inspeção Sanitária.

10. (XXVII Exame OAB - 2018.3) Em dezembro de 2017, João adquiriu o domínio útil de um terreno de marinha. No ano de 2018, foi surpreendido com a chegada de duas notificações: uma da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), para pagamento do foro anual à União; outra do Município, contendo a cobrança do IPTU do imóvel.

Acerca desse cenário, assinale a afirmativa correta.

- A. A cobrança do IPTU é devida, pois o titular do domínio útil também é contribuinte do IPTU.
- B. A dupla cobrança é indevida, pois, tratando-se do mesmo imóvel, a base de cálculo e o fato gerador do foro anual e do IPTU seriam idênticos, configurando um *bis in idem* vedado em matéria tributária.
- C. A cobrança do IPTU é indevida, pois, sendo o imóvel de propriedade da União, goza da imunidade recíproca.
- D. Como ambos os tributos (foro anual e IPTU) destinam-se a entes federados distintos, é admissível a dupla cobrança.

a) CORRETA – O domínio útil localizado na zona urbana do município também é fato gerador do IPTU, conforme estabelece o art. 32, do CTN.

b) ERRADA – Cada um dos tributos cobrados possui um fato gerador distinto e, dessa forma, não se trata de *bis in idem*. O domínio útil, por força do art. 32 do CTN, é fato gerador do IPTU.

c) ERRADA – O domínio útil é fato gerador do IPTU, de modo que a cobrança é devida legalmente, em concordância com o art. 32, do CTN. Ademais, ressalta-se que a competência é do Município e não da União para cobrança do IPTU.

d) ERRADA – A cobrança é devida pelo fato de o domínio útil ser fato gerador do IPTU, e não por conta de seus destinos à entes federados distintos. Ademais, a cobrança deste tributo respalda-se no art. 32, do CTN.

11. (OAB-BR 2012.1) A Lei X, promulgada em 20 de outubro de 2008, determinou a majoração do ISS. Já a Lei Y, promulgada em 16 de novembro de 2009, reduziu o ICMS de serviços de telecomunicação. Por fim, o Decreto Z, de 8 de dezembro de 2007, elevou o IOF para compras no exterior. Diante dessas hipóteses, é correto afirmar que:

- A. o ISS poderá ser cobrado somente quando decorridos 90 dias da publicação da Lei X, ao passo que os novos valores do ICMS e do IOF poderão ser cobrados a partir da publicação dos diplomas legais que os implementaram.

- B.** todos os impostos mencionados no enunciado somente poderão ser cobrados no exercício financeiro seguinte à publicação do diploma legal que os alterou por força do princípio da anterioridade.
- C.** na hipótese do enunciado, tanto o ISS como o ICMS estão sujeitos ao princípio da anterioridade nonagesimal, considerada garantia individual do contribuinte cuja violação causa o vício da inconstitucionalidade.
- D.** o IOF, imposto de cunho nitidamente extrafiscal, em relação ao princípio da anterioridade, está sujeito apenas à anterioridade nonagesimal, o que significa que bastam 90 dias da publicação do decreto que alterou sua alíquota para que possa ser cobrado.
- A) CORRETA** - Este é o item correto! A questão exige que o candidato se atente que o IOF não obedece aos princípios da anterioridade e noventena, na medida em que é um imposto extrafiscal¹. Ademais, note-se que o ICMS fora reduzido, ou seja, o contribuinte foi beneficiado, por isso a redução será aplicada imediatamente. Já no que pertine ao ISS, por ter sido majorado deve observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, com base no art. 150, inciso III "a" e "b", da CF/88.
- B) ERRADA** - O erro deste item está em afirmar que todos os impostos citados na questão obedecem ao princípio da anterioridade. O IOF não se submete a tal princípio, por ser um imposto extrafiscal. Já o ICMS, neste caso concreto, por ter sido reduzido em benefício do contribuinte, terá aplicação imediata.
- C) ERRADA** - Este item tenta confundir o candidato, na medida em que, via de regra, tais impostos se submetem ao princípio da anterioridade nonagesimal. Todavia, no caso em análise, deve o candidato se atentar que o ICMS fora reduzido, não havendo que se falar em aplicação do princípio da noventena, uma vez que seu objetivo é proteger o contribuinte e tal redução é benéfica para ele.
- D) ERRADA** - O IOF, por ser um imposto extrafiscal, é exceção dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, conforme dispõe os arts. 150, §1º e 153, inciso V, ambos da CF/88, sendo assim a alteração produzirá efeitos imediatos.

#CONCEITUANDO: Tributos extrafiscais são aqueles que possuem como objetivo primário regular a economia e, apenas de forma secundária, arrecadar receita para os cofres públicos.

Política, instrumentos e sistema nacional do meio ambiente

1. (XIV Exame OAB - 2014.2) Kellen, empreendedora individual, obtém, junto ao órgão municipal, licença de instalação de uma fábrica de calçados.

A respeito da hipótese formulada, assinale a afirmativa correta.

- A.** A licença não é válida, uma vez que os municípios têm competência para a análise de estudos de impacto ambiental, mas não para a concessão de licença ambiental.
- B.** Com a licença de instalação obtida, a fábrica de calçados poderá iniciar suas atividades de produção, gerando direito adquirido pelo prazo mencionado na licença expedida pelo município.
- C.** A licença é válida, porém não há impedimento que um Estado e a União expeçam licenças relativas ao mesmo empreendimento, caso entendam que haja impacto de âmbito regional e nacional, respectivamente.
- D.** Para o início da produção de calçados, é imprescindível a obtenção de licença de operação, sendo concedida após a verificação do cumprimento dos requisitos previstos nas licenças anteriores.
- A) ERRADA** - O art. 9º, XIV, da Lei Complementar 140/2011, afirma que é competência dos Municípios, desde que respeitadas as atribuições dos demais entes federativos previstos em Lei Complementar, conceder o Licenciamento Ambiental de atividades e empreendimentos.
- B) ERRADA** - A jurisprudência e a doutrina majoritária entendem que não se pode falar em direito adquirido contra o Meio Ambiente.
- C) ERRADA** - O art. 13 da Lei Complementar 140/2011 determina que os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um único ente federativo, em conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos da mencionada Lei Complementar.
- D) CORRETA** - A alternativa está correta, com base no art. 9º, XIV, da Lei Complementar 140/2011 e no inciso III, art. 8º, da Resolução do Conama 237/97. Vale ressaltar que a Licença de Operação é a última licença concedida pelo ente federativo, ou seja, tal licença apenas será concedida se houver a verificação do cumprimento dos requisitos previstos nas licenças anteriores.

2. (III Exame OAB - 2010.3) A Lei 9.985/2001, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, previu que as unidades de conservação devem dispor de uma zona de amortecimento definida no plano de manejo. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- A.** Os parques, como unidades de conservação de uso sustentado, não têm zona de amortecimento. **B.** As Áreas de Proteção Ambiental - APAs não precisam demarcar sua zona de amortecimento.
- C.** Tanto as unidades de conservação de proteção integral como as de uso sustentado devem elaborar plano de manejo, delimitando suas zonas de amortecimento.
- D.** As Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN são obrigadas a elaborar plano de manejo delimitando suas zonas de amortecimento, por conta própria e orientação técnica particular.

A) ERRADA - De acordo com a exceção trazida pelo art. 25, *caput*, da Lei 9.985/00, as únicas unidades de conservação que não ensejam de zona de amortecimento, são as Áreas de Proteção Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural.

B) CORRETA - Conforme disposto no art. 25, da Lei 9.985/00, esclarecendo que as unidades de conservação, devem possuir uma zona de amortecimento, bem como corredores ecológicos quando convenientes, em exceção a Área de Proteção Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural.

C) ERRADA - O art. 27, *caput*, da Lei 9.985/00, exige que apenas as unidades de conservação dispunha sobre um Plano de Manejo.

D) ERRADA - Consoante no art. 25, *caput*, as Reservas Particulares do Patrimônio Natural, assim como às Áreas de Proteção Ambiental, não precisam de demarcação de sua zona de amortecimento.

3. (OAB-BR 2014.1) Bruno é proprietário de pousada que está em regular funcionamento há seis anos e explora o ecoturismo. Na área em que a pousada está localizada, o estado da federação pretende instituir estação ecológica com o objetivo de promover a proteção da flora e da fauna locais.

A partir do caso apresentado, assinale a afirmativa correta.

- A.** Não é possível o estado instituir a estação ecológica, pois fere o princípio da segurança jurídica, tendo em vista que a pousada funcionava regularmente há mais de cinco anos.
- B.** É possível a instituição da estação ecológica pelo estado da federação, não impedindo o funcionamento da pousada, visto que Bruno tem direito adquirido ao exercício da atividade econômica.
- C.** É possível a instituição da estação ecológica com a cessação da atividade econômica da pousada, desde que o Poder Público Estadual indenize Bruno pelos prejuízos que a instituição da unidade de conservação causar à sua atividade.
- D.** É possível a instituição da estação ecológica com a cessação da atividade econômica da pousada, não cabendo ao Poder Público qualquer forma de indenização, tendo em vista a supremacia do interesse coletivo sobre os interesses individualmente considerados.

A) ERRADA - Conforme elucida o §1º do art. 9º da Lei 9.985/00, o fato de ser uma propriedade particular não impede a criação da Estação Ecológica, que se dará por ato do poder público, na forma do art. 22 do mesmo diploma legal.

B) ERRADA - O art. 9º, §1º, da Lei 9.985/00, afirma que o Estado, além de criar a estação ecológica, também poderá impedir o exercício da atividade econômica de Bruno, pois a estação ecológica é considerada de domínio público e as áreas particulares incluídas nesses limites devem ser desapropriadas.

C) CORRETA - A alternativa está correta, com base no art. 9º, §1º da Lei 9.985/00. O Poder Público, ao instituir a estação ecológica nas áreas particulares, terá que indenizar o particular que exerça atividade econômica nessas áreas.

D) ERRADA - Conforme mencionado no art. 9º, §1º da Lei 9.985/00, o Poder Público será obrigado a indenizar o proprietário da pousada que estava no terreno onde será implantada a estação ecológica.

4. (XXI Exame OAB - 2016.3) A sociedade empresária Xique-Xique S.A. pretende instalar uma unidade industrial metalúrgica de grande porte em uma determinada cidade. Ela possui outras unidades industriais do mesmo porte em outras localidades. Sobre o licenciamento ambiental dessa iniciativa, assinale a afirmativa correta.

- A.** Como a sociedade empresária já possui outras unidades industriais do mesmo porte e da mesma natureza, não será necessário outro licenciamento ambiental para a nova atividade utilizadora de recursos ambientais, se efetiva ou potencialmente poluidora.
- B.** Para uma nova atividade industrial utilizadora de recursos ambientais, se efetiva ou potencialmente poluidora, é necessária a obtenção da licença ambiental, por meio do procedimento administrativo denominado licenciamento ambiental.
- C.** Se a sociedade empresária já possui outras unidades industriais do mesmo porte, poderá ser exigido outro licenciamento ambiental para a nova atividade utilizadora de recursos ambientais, se efetiva ou potencialmente poluidora, mas será dispensada a realização de qualquer estudo ambiental, inclusive o de impacto ambiental, no processo de licenciamento.
- D.** A sociedade empresária só necessitará do alvará da prefeitura municipal autorizando seu funcionamento, sendo incabível a exigência de licenciamento ambiental para atividades de metalurgia.

A) ERRADA - Segundo o conceito de Licenciamento Ambiental, que pode ser encontrado tanto na LC 140/11, art. 2º, inciso I, como na Resolução CONAMA 237/97, há sim a necessidade de novo licenciamento ambiental para o empreendimento em questão, uma vez que a nova unidade industrial é de grande porte e, com certeza, traz potencial lesivo ao meio ambiente. Não obstante, a Resolução CONAMA 001/86, em seu art.º 2º, IX, determina que dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como a extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de Mineração; (recursos minerais).

B) CORRETA - Conforme aduz a Lei nº 698/81, Resoluções Conama 001/86 e 237/97, bem como a Lei Complementar 140/11, quando uma atividade possui potencialidade poluidora, deverá ser providenciado através do procedimento administrativo denominado licenciamento ambiental.

C) ERRADA - Conforme determina o art. 2º, IX da Resolução CONAMA 001/86, dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente.

D) ERRADA - Conforme se extrai da Lei nº 698/81, Resoluções Conama 001/86, 237/97 e Lei Complementar 140/11, além do processo de licenciamento ambiental, haverá a necessidade de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente.

5. (XXIII Exame OAB) O Município de Fernandópolis, que já possui aterro sanitário, passa por uma grave crise econômica. Diante disso, o prefeito solicita auxílio financeiro do Governo Federal para implantar a coleta seletiva de resíduos sólidos, que contará com a participação de associação de catadores de materiais recicláveis.

Sobre o auxílio financeiro tratado, assinale a afirmativa correta.

- A.** Não será possível o auxílio financeiro, sob pena de violação ao princípio da isonomia com relação aos demais entes da Federação.
- B.** Não será possível o auxílio financeiro, uma vez que a coleta seletiva de resíduos sólidos do Município de Fernandópolis está sendo realizada parcialmente por associação privada.

- C. O auxílio financeiro é possível, desde que o Município possua até 20 mil habitantes ou seja integrante de área de especial interesse turístico.
- D. O auxílio financeiro é possível, desde que o Município elabore plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos.
- A) **ERRADA** - Não há impeditivo acerca do auxílio financeiro ao ente que decide implementar um plano municipal de gestão integrada de resíduos. Sendo este o requisito, condição, para que tais incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento sejam possíveis – art. 18 da Lei 12.305/10.
- B) **ERRADA** - O art. 1º da Lei 12.305/10 determina que tanto as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos. Ou seja, não é óbice haver a participação de entidade privada para que o apoio ou fomento de crédito para o desenvolvimento da gestão de resíduos.
- C) **ERRADA** - A Lei 12.305/10 não impõe como requisito para implementação de gestão integrada de resíduos sólidos um número X de habitantes. No entanto, em seu art. 19, XIX, §2º do referido diploma legal, está disposto que nos municípios com menos de 20.000 (vinte mil) habitantes, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos terá conteúdo simplificado, na forma do regulamento.
- D) **CORRETA** - A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, nos termos previstos pelo art. 18 da Lei 12.305/10, é condição para o Distrito Federal e os Municípios terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade.

6. (OAB-BR 2013.3) Com relação aos ecossistemas Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal matogrossense e Zona Costeira, assinale a afirmativa correta.

- A. Tais ecossistemas são considerados pela CRFB/1988 patrimônio difuso, logo todos os empreendimentos nessas áreas devem ser precedidos de licenciamento e estudo prévio de impacto ambiental.
- B. Tais ecossistemas são considerados patrimônio nacional, devendo a lei infraconstitucional disciplinar as condições de utilização e de uso dos recursos naturais, de modo a garantir a preservação do meio ambiente.
- C. Tais ecossistemas são considerados bens públicos, pertencentes à União, devendo a lei infraconstitucional disciplinar suas condições de utilização, o uso dos recursos naturais e as formas de preservação.
- D. Tais ecossistemas possuem terras devolutas que são, a partir da edição da Lei n. 9985/2000, consideradas unidades de conservação de uso sustentável, devendo a lei especificar as regras de ocupação humana nessas áreas.
- A) **ERRADA** - O art. 225, §4º da Constituição Federal afirma que as áreas trazidas na questão são consideradas como patrimônio nacional.
- B) **CORRETA** - Tal afirmação está correta, pois é cópia literal do art. 225, §4º da Constituição Federal.
- C) **ERRADA** - O art. 225 da Constituição Federal não afirma que as áreas consideradas como patrimônio nacional sejam pertencentes à União. O art. 20 da Constituição Federal, por sua vez, traz um rol taxativo dos bens que pertencem à União, sem mencionar qualquer dos ecossistemas citados na questão.
- D) **ERRADA** - O art. 14 da Lei 9.985/00 regulamenta as unidades de conservação permanente e nada menciona sobre a ocupação humana nessas áreas específicas.

7. (XXVIII Exame OAB - 2019.1) O Ministro do Meio Ambiente recomenda ao Presidente da República a criação de uma Unidade de Conservação em área que possui relevante ecossistema aquático e grande diversidade biológica. Porém, em razão da grave crise financeira, o Presidente pretende que a União não seja compelida a pagar indenização aos proprietários dos imóveis inseridos na área da Unidade de Conservação a ser criada. Considerando o caso, assinale a opção que indica a Unidade de Conservação que deverá ser criada.

- A. Estação Ecológica.
- B. Reserva Biológica.
- C. Parque Nacional.
- D. Área de Proteção Ambiental.
- A) **ERRADA** – O candidato deve se atentar a exigência de que não seja necessário indenizar o proprietário quando a Unidade de Conservação seja criada. A estação ecológica é uma Unidade de Conservação da categoria proteção integral, sendo permitidas apenas atividades educativas e científicas, autorizadas, e que se enquadrem no plano de manejo. Está prevista no art. 9º da Lei nº 9.985/00. Todavia, não será o meio adequado de conservar a área prevista nesta questão, uma que o art. 9º, §1º desta lei garante que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, ou seja, caso ela fosse utilizada, a União seria obrigada a pagar justa e prévia indenização ao particular, no moldes do art. 5º, inc. XXIV da CF/88.
- B) **ERRADA** — Esse meio de proteção ambiental também não será apropriado. A reserva biológica está prevista no art. 10 da Lei nº 9985/00, tendo como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais. No § 1º do art. 10 dessa lei há previsão de que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, ou seja, caso ela fosse utilizada a União seria obrigada a pagar justa e prévia indenização ao particular, no moldes do art. 5º, inc. XXIV da CF/88.
- C) **ERRADA** – O Parque Nacional também está previsto na Lei nº 9.985/00, mais especificamente, em seu art. 11. Todavia, também não será o meio ambiental adequado por prevê em seu §1º que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, ou seja, caso ele fosse utilizado a União seria obrigada a pagar justa e prévia indenização ao particular, no moldes do art. 5º, inc. XXIV da CF/88.

D) CORRETA – A Área de Proteção Ambiental - APA, também está prevista na Lei nº 8.985/00, mais especificamente em seu art. 15. Todavia, ao contrário dos demais meios de preservação previstos nesta questão, não há obrigatoriedade de indenização após sua instituição, uma vez que essas podem ser públicas ou particulares, não havendo que se falar em necessidade de desapropriação.

8. (OAB-BR 2013.2) Em determinado Estado da federação é proposta emenda à Constituição, no sentido de submeter todos os Relatórios de Impacto Ambiental à comissão permanente da Assembleia Legislativa. Com relação ao caso proposto, assinale a afirmativa correta.

- A. Os Relatórios e os Estudos de Impacto Ambiental são realizados exclusivamente pela União, de modo que a Assembleia Legislativa não é competente para analisar os Relatórios.
 - B. A análise e a aprovação de atividade potencialmente causadora de risco ambiental são consubstanciadas no poder de polícia, não sendo possível a análise do Relatório de Impacto Ambiental pelo Poder Legislativo.
 - C. A emenda é constitucional, desde que de iniciativa parlamentar, uma vez que incumbe ao Poder Legislativo a direção superior da Administração Pública, incluindo a análise e a aprovação de atividades potencialmente poluidoras.
 - D. A emenda é constitucional, desde que seja de iniciativa do Governador do Estado, que detém competência privativa para iniciativa de emendas sobre organização administrativa, judiciária, tributária e ambiental do Estado.
- A) ERRADA** - Os estudos ambientais e a emissão de relatórios não são apenas de competência da União. Tais atividades são típicas administrativas e se outra entidade o fizer, haverá a violação do princípio da independência dos Poderes.
- B) CORRETA** - Pelo fato do Poder Legislativo não exercer o Poder de Polícia, ele também não detém competência para realizar a análise dos relatórios ambientais.
- C) ERRADA** - A análise de determinados poluentes não poderá ser realizada pelo Poder Legislativo, pois este não detém essa competência específica. Tal atividade é função administrativa e não legislativa.
- D) ERRADA** - O Poder Legislativo não possui competência para as atribuições trazidas na questão.

9. (XXII Exame OAB - 2017.1) A sociedade empresária Asfalto Joia S/A, vencedora de licitação realizada pela União, irá construir uma rodovia com quatro pistas de rolamento, ligando cinco estados da Federação.

Sobre o licenciamento ambiental e o estudo de impacto ambiental dessa obra, assinale a afirmativa correta.

- A. Em caso de instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, é exigível a realização de Estudo prévio de Impacto Ambiental (EIA), sem o qual não é possível se licenciar nesta hipótese.
 - B. O licenciamento ambiental dessa obra é facultativo, podendo ser realizado com outros estudos ambientais diferentes do Estudo prévio de Impacto Ambiental (EIA), visto que ela se realiza em mais de uma unidade da Federação.
 - C. O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), gerado no âmbito do Estudo prévio de Impacto Ambiental (EIA), deve ser apresentado com rigor científico e linguagem técnica, a fim de permitir, quando da sua divulgação, a informação adequada para o público externo.
 - D. Qualquer atividade ou obra, para ser instalada, dependerá da realização de Estudo prévio de Impacto Ambiental (EIA), ainda que não seja potencialmente causadora de significativa degradação ambiental.
- A) CORRETA** - Conforme determina o artigo 225, §1º, VI, da CF/88, incumbe ao Poder Público exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade.
- B) ERRADA** - Como se trata de uma obra potencialmente causadora de degradação ambiental é OBRIGATÓRIO o estudo de impacto ambiental (EIA), na forma do art. 225, §1º, VI, da CF/88.
- C) ERRADA** - O RIMA é de acesso público, portanto deve ter linguagem didática e instruído por mapas, quadros, gráficos e tantas outras técnicas quantas forem necessárias ao entendimento claro das consequências ambientais do projeto para que o público compreenda o projeto. Diferente do EIA que possui linguagem técnica, conforme determina a Resolução CONAMA nº 001/86.
- D) ERRADA** - O art. 225, §1º, VI, da CF/88 prevê que o Estudo Prévio de Impacto Ambiental deverá ser realizado sempre que a atividade ou obra apresentar-se potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente.

10. (OAB-BR 2011.1) Assinale a alternativa correta quanto ao licenciamento ambiental e ao acesso aos dados e informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sisnama.

- A. Caso a área que sofrerá o impacto ambiental seja considerada estratégica para o zoneamento Portal industrial nacional de petróleo e gás e em áreas do pré-sal, o órgão ambiental poderá elaborar estudo prévio de impacto ambiental sigiloso.
- B. Um cidadão brasileiro pode solicitar informações sobre a qualidade do meio ambiente em um município aos órgãos integrantes do Sisnama, mediante a apresentação de título de eleitor e comprovação de domicílio eleitoral no local.
- C. A exigência de Estudo Prévio de Impacto Ambiental para aterros sanitários depende de decisão discricionária do órgão ambiental, que avaliará no caso concreto o potencial ofensivo da obra.
- D. Uma pessoa jurídica com sede na França poderá solicitar, aos órgãos integrantes do Sisnama, mediante requerimento escrito, mesmo sem comprovação de interesse específico, informações sobre resultados de monitoramento e auditoria nos sistemas de controle de poluição e de atividades potencialmente poluidoras das empresas brasileiras.

A) ERRADA - O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), deverá ser realizado pelo empreendedor e não pelo órgão público, não podendo, via de regra, ser sigiloso, pois o mesmo só será admitido em caso de sigilo industrial, mediante devida justificativa, conforme dispõe o art. 11 da Resolução CONAMA nº 1/86.

B) ERRADA - Segundo esclarece o art. 2º, §1º, da Lei 10.650/03, qualquer indivíduo possui legitimidade para requerer informações sobre a qualidade do meio ambiente, não sendo necessário que se trate de um cidadão com direitos políticos em dia.

C) ERRADA - O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), são obrigatórios em caso de aterro sanitário,

conforme disposição do art. 2º, inciso X, da Resolução CONAMA nº 1/86

D) CORRETA - O Princípio da Informação é um dos norteadores do Direito Ambiental, no entanto, a Lei 10.650/03, estabelece que apenas o "indivíduo" terá direito às informações no tocante ao licenciamento ambiental e acesso aos dados e informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sisnama, de modo que pessoa jurídica estrangeira, não é detentora de legitimidade para tal solicitação, o que torna esta questão polêmica.

Dano Ambiental

1. (XXIX Exame OAB - 2019.2) Em decorrência de grave dano ambiental em uma Unidade de Conservação, devido ao rompimento de barragem de contenção de sedimentos minerais, a Defensoria Pública estadual ingressa com Ação Civil Pública em face do causador do dano.

Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta.

- A. A Ação Civil Pública não deve prosseguir, uma vez que a Defensoria Pública não é legitimada a propor a referida ação judicial.
- B. A Defensoria Pública pode pedir a recomposição do meio ambiente cumulativamente ao pedido de indenizar, sem que isso configure bis in idem.
- C. Tendo em vista que a conduta configura crime ambiental, a ação penal deve anteceder a Ação Civil Pública, vinculando o resultado desta.
- D. A Ação Civil Pública não deve prosseguir, uma vez que apenas o IBAMA possui competência para propor Ação Civil Pública quando o dano ambiental é causado em Unidade de Conservação.

A) ERRADA – Ao contrário do que dispõe este item, conforme disposto no inciso II do art. 5º da Lei nº 7.347/85, a Defensoria Pública é legitimada para propor Ação Civil Pública.¹

B) CORRETA – Este é o gabarito da questão! Conforme dispõe a súmula nº 629 do STJ é possível que causador do dano ambiental seja condenado à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar, sem que isso configure bis in idem.

C) ERRADA – Não existe tal exigência, ao contrário, as instâncias civil e penal são independentes, só estando a primeira vinculada a segunda em caso de negativa de autoria ou inexistência de materialidade, conforme dispõe o art. 64 do CPP.

D) ERRADA – Ao contrário do que prevê este item, não existe tal restrição, podendo qualquer dos legitimados previstos no art. 5º da Lei nº 7.347/85 ingressar com tal ação em juízo.

2. (XXXI Exame OAB - 2020.1) Seguindo plano de expansão de seu parque industrial para a produção de bebidas, o conselho de administração da sociedade empresária Frescor S/A autoriza a destruição de parte de floresta inserida em Área de Preservação Permanente, medida que se consuma na implantação de nova fábrica.

Sobre responsabilidade ambiental, tendo como referência a hipótese narrada, assinale a afirmativa correta.

- A. Frescor S/A responde civil e administrativamente, sendo excluída a responsabilidade penal por ter a decisão sido tomada por órgão colegiado da sociedade.
- B. Frescor S/A responde civil e administrativamente, uma vez que não há tipificação criminal para casos de destruição de Área de Preservação Permanente, mas apenas de Unidades de Conservação.
- C. Frescor S/A responde civil, administrativa e penalmente, sendo a ação penal pública, condicionada à prévia apuração pela autoridade ambiental competente.
- D. Frescor S/A responde civil, administrativa e penalmente, sendo agravante da pena a intenção de obtenção de vantagem pecuniária.

A) ERRADA - O erro deste item está em excluir a responsabilidade penal, tendo em vista que a Lei nº 9.605/98, que dispõe acerca das sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente esclarece, em seu art. 3º que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.

B) ERRADA - Ao contrário do que afirma este item, o art. 38 da Lei nº 9.605/98, prevê que é crime contra a flora destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção.

C) ERRADA - O caso narrado no enunciado desta questão corresponde ao crime contra a flora previsto no art. 38 da Lei nº 9.605/98. O erro deste item está em afirmar que a ação penal é pública condicionada à representação, uma vez que o art. 26 da Lei nº 9.605/98 dispõe que os crimes previstos nela são de ação pública incondicionada.

D) CORRETA - Este é o gabarito da questão! Conforme já esclarecido, a empresa Frescor S/A responde civil, administrativa e penalmente, conforme consta no art. 3º da Lei nº 9.605/98. Ademais, o inc. II, "a", do art. 15, desta mesma lei esclarece que o fato do agente cometido a infração para obter vantagem pecuniária, é uma circunstância que agrava a pena.

3. (XXXIV Exame OAB - 2022.1) A Constituição da República dispõe que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam.

Do ponto de vista histórico e cultural, percebe-se que a comunidade indígena está intimamente ligada ao meio ambiente, inclusive colaborando em sua defesa e preservação.

Nesse contexto, de acordo com o texto constitucional, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas

- A. só podem ser efetivadas com autorização de todos os órgãos que integram o SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente), na forma da lei.
- B. só podem ser efetivadas com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.

C. não podem ser efetivadas em qualquer hipótese, eis que são terras inalienáveis e indisponíveis, e devem ser exploradas nos



limites de atividades de subsistência para os índios.

- D. não podem ser efetivadas em qualquer hipótese, diante de expressa vedação constitucional, para não descaracterizar a área de relevante interesse social.

A) ERRADA - Não são os órgãos do SISNAMA que têm a competência para autorizar a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, e sim o Congresso Nacional, conforme art. 231, § 3º da CF.

B) CORRETA - O art. 49, XVI da CF/88 determina que o Congresso Nacional tem competência exclusiva do Congresso Nacional para autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. Dessa forma, O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei, conforme previsto no art. 231, § 3º da CF.

C) ERRADA - As terras indígenas são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis, conforme previsão do Art. 231, § 4º da CF. Porém, é possível sim a pesquisa e a lavra de riquezas minerais, com a autorização do Congresso Nacional conforme o art. 231, § 3º da CF.

D) ERRADA - É possível a pesquisa e a lavra de riquezas minerais, mediante a autorização do Congresso Nacional conforme disposto no art. 231, § 3º da CF.

4. (XXV Exame OAB - 2018.1) Os Municípios ABC e XYZ estabeleceram uma solução consorciada intermunicipal para a gestão de resíduos sólidos. Nesse sentido, celebraram um consórcio para estabelecer as obrigações e os procedimentos operacionais relativos aos resíduos sólidos de serviços de saúde, gerados por ambos os municípios.

Sobre a validade do plano intermunicipal de resíduos sólidos, assinale a afirmativa correta.

- A. Não é válido, uma vez que os resíduos de serviços de saúde não fazem parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos, sendo disciplinados por lei específica.
- B. É válido, sendo que os Municípios ABC e XYZ terão prioridade em financiamentos de entidades federais de crédito para o manejo dos resíduos sólidos.
- C. É válido, devendo o consórcio ser formalizado por meio de sociedade de propósito específico com a forma de sociedade anônima.
- D. É válido, tendo como conteúdo mínimo a aplicação de 1% (um por cento) da receita corrente líquida de cada município consorciado.

A) ERRADA - Os resíduos de saúde, nos termos da Lei 12.305/10, não são excluídos da definição de resíduos sólidos. Mas, sim, determina que sejam observadas as normas do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

B) CORRETA - Com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de serviços públicos que envolvam resíduos sólidos, os Consórcios Públicos Constituídos em conformidade com a Lei 11.107/05, têm prioridade na obtenção dos incentivos instituídos pelo Governo Federal - na forma do art. 45 da Lei nº 12.305/10.

C) ERRADA - A Lei dos Consórcios Públicos (Lei 11.107/05) estabelece em seu art. 1º, §1º, que podem constituir associação pública ou pessoa jurídica de direito privado.

D) ERRADA - A Lei 11.107/05 não traz esta disposição. Ou seja, tal aplicação é inexistente no ordenamento jurídico.

5. (OAB-BR 2013.3) Com relação aos ecossistemas Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal matogrossense e Zona Costeira, assinale a afirmativa correta.

- A. Tais ecossistemas são considerados pela CRFB/1988 patrimônio difuso, logo todos os empreendimentos nessas áreas devem ser precedidos de licenciamento e estudo prévio de impacto ambiental.
- B. Tais ecossistemas são considerados patrimônio nacional, devendo a lei infraconstitucional disciplinar as condições de utilização e de uso dos recursos naturais, de modo a garantir a preservação do meio ambiente.
- C. Tais ecossistemas são considerados bens públicos, pertencentes à União, devendo a lei infraconstitucional disciplinar suas condições de utilização, o uso dos recursos naturais e as formas de preservação.
- D. Tais ecossistemas possuem terras devolutas que são, a partir da edição da Lei n. 9985/2000, consideradas unidades de conservação de uso sustentável, devendo a lei especificar as regras de ocupação humana nessas áreas.

A) ERRADA - O art. 225, §4º da Constituição Federal afirma que as áreas trazidas na questão são consideradas como patrimônio nacional.

B) CORRETA - Tal afirmação está correta, pois é cópia literal do art. 225, §4º da Constituição Federal.

C) ERRADA - O art. 225 da Constituição Federal não afirma que as áreas consideradas como patrimônio nacional sejam pertencentes à União. O art. 20 da Constituição Federal, por sua vez, traz um rol taxativo dos bens que pertencem à União, sem mencionar qualquer dos ecossistemas citados na questão.

D) ERRADA - O art. 14 da Lei 9.985/00 regulamenta as unidades de conservação permanente e nada menciona sobre a ocupação humana nessas áreas específicas.

6. (XXIV Exame OAB) Bolão Ltda., sociedade empresária, pretende iniciar atividade de distribuição de pneus no mercado brasileiro. Para isso, contrata uma consultoria para, dentre outros elementos, avaliar sua responsabilidade pela destinação final dos pneus que pretende comercializar.

Sobre o caso, assinale a afirmativa correta.

- A. A destinação final dos pneus será de responsabilidade do consumidor final, no âmbito do serviço de regular limpeza urbana.
- B. A sociedade empresária será responsável pelo retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana.
- C. A destinação final dos pneus, de responsabilidade solidária do distribuidor e do consumidor final, se dará no âmbito do serviço

público de limpeza urbana.

- D. Previamente à distribuição de pneus, a sociedade empresária deve celebrar convênio com o produtor, para estabelecer, proporcionalmente, as responsabilidades na destinação final dos pneus.
- A) **ERRADA** - De acordo com o art. 33, inciso III da Lei 12.305/10, os comerciantes de pneus são obrigados a estabelecer e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, independentemente do serviço público de limpeza urbana e do manejo dos resíduos sólidos.
- B) **CORRETA** - Na hipótese em análise, Bolão Ltda., que pretende comercializar pneus, é obrigada a implementar sistemas de logística reversa (ou seja, que o produto retorne ao distribuidor após o uso pelo consumidor), de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos - por força do art. 33, inciso III, da Lei 12.305/10.
- C) **ERRADA** - A responsabilidade pela destinação final dos pneus, por força do art. 33, inciso III, da Lei 12.305/10, é apenas da Bolão Ltda.
- D) **ERRADA** - De acordo com a legislação vigente, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, vide art. 33, inciso III, da Lei 12.305/10.

Direito Tributário - Responsabilidade pelo fato do produto e do serviço

1. (OAB-BR 2013.2) Carla ajuizou ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos em face do dentista Pedro, lastreada em prova pericial que constatou falha, durante um tratamento de canal, na prestação do serviço odontológico. O referido laudo comprovou a inadequação da terapia dentária adotada, o que resultou na necessidade de extração de três dentes da paciente, sendo que na execução da extração ocorreu fratura da mandíbula de Carla, o que gerou redução óssea e sequelas permanentes, que incluíram assimetria facial.

Com base no caso concreto, à luz do Código de Defesa do Consumidor, assinale a afirmativa correta.

- A. O dentista Pedro responderá objetivamente pelos danos causados à paciente Carla, em razão do comprovado fato do serviço, no prazo prescricional de cinco anos.
- B. Haverá responsabilidade de Pedro, independentemente de dolo ou culpa, diante da constatação do vício do serviço, no prazo decadencial de noventa dias.
- C. A obrigação de indenizar por parte de Pedro é subjetiva e fica condicionada à comprovação de dolo ou culpa.
- D. Inexiste relação de consumo no caso em questão, pois é uma relação privada, que encerra obrigação de meio pelo profissional liberal, aplicando-se o Código Civil.
- A) **ERRADA** - No caso em tela, existe a caracterização da relação de consumo (vide arts. 2º e 3º do CDC). Todavia, quando ocorrer o fato de serviço de profissional liberal, a responsabilidade deste necessitará de comprovação de sua culpa (vide art. 14, §4º do CDC).
- B) **ERRADA** - Devido ao fato de Pedro ser profissional liberal, sua culpa deverá ser comprovada para que o dentista seja responsabilizado. Diante da constatação de danos causados por fato do serviço prestado por Pedro, prescreve em 5 anos a pretensão de Carla à reparação dos mesmos, conforme determina o art. 27 do CDC.
- C) **CORRETA** - Conforme estabelece o art. 14, §4º do CDC, no caso em tela não será aplicada a responsabilidade objetiva e sim subjetiva por se tratar de profissional liberal.
- D) **ERRADA** - Segundo estabelecem os arts. 2º e 3º do CDC, o caso em tela se enquadra como relação de consumo.

2. (OAB-BR 2013.2) O Mercado A comercializa o produto desinfetante W, fabricado por ?W.Industrial?. O proprietário do Mercado B, que adquiriu tal produto para uso na higienização das partes comuns das suas instalações, verifica que o volume contido no frasco está em desacordo com as informações do rótulo do produto. Em razão disso, o Mercado B propõe ação judicial em face do Mercado A, invocando a Lei n. 8.078/90 (CDC), arguindo vícios decorrentes de tal disparidade. O Mercado A, em defesa, apontou que se tratava de responsabilidade do fabricante e requereu a extinção do processo.

A respeito do caso sugerido, assinale a alternativa correta.

- A. O processo merece ser extinto por ilegitimidade passiva.
- B. O caso versa sobre fato do produto, logo a responsabilidade do réu é subsidiária.
- C. O processo deve ser extinto, pois o autor não se enquadra na condição de consumidor. D. Trata-se de vício do produto, logo o réu e o fabricante são solidariamente responsáveis.
- A) **ERRADA** - Segundo estabelece o art. 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o Mercado A poderia se enquadrar como fornecedor, pois comercializa produto com vício, causando lesão a alguém. Neste caso, o Mercado A poderia se enquadrar no pólo passivo de uma ação aonde se discute a violação de direitos do consumidor.
- B) **ERRADA** - A questão em tela trata de vício do produto, conforme estabelece o art. 18 e seguintes do CDC.
- C) **ERRADA** - Segundo estabelece o art. 2º do CDC, o Mercado B poderá se caracterizar como consumidor, pois consumidor será toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto como destinatário final. O art. 19 do CDC, por sua vez, determina que os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente.
- D) **CORRETA** - Conforme estabelece o art. 19 do CDC, os fornecedores irão responder de forma solidária pelos vícios que se referem à quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações que devam decorrer de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes no recipiente, cabendo ao consumidor

escolher entre: o abatimento proporcional do preço do produto; a complementação do peso ou medida; a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios; ou a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

3. (XXVI Exame OAB - 2018.2) Dora levou seu cavalo de raça para banho, escovação e cuidados específicos nos cascos, a ser realizado pelos profissionais da Hípica X. Algumas horas depois de o animal ter sido deixado no local, a fornecedora do serviço entrou em contato com Dora para informá-la que, durante o tratamento, o cavalo apresentou sinais de doença cardíaca. Já era sabido por Dora que os equipamentos utilizados poderiam causar estresse no animal. Foi chamado o médico veterinário da própria Hípica X, mas o cavalo faleceu no dia seguinte.

Dora, que conhecia a pré-existência da doença do animal, ingressou com ação judicial em face da Hípica X pleiteando reparação pelos danos morais suportados, em decorrência do ocorrido durante o tratamento de higiene.

Nesse caso, à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é correto afirmar que a Hípica X

- A.** não poderá ser responsabilizada se provar que a conduta no procedimento de higiene foi adequada, seguindo padrões fixados pelos órgãos competentes, e que a doença do animal que o levou a óbito era pré-existente ao procedimento de higienização do animal.
- B.** poderá ser responsabilizada em razão de o evento deflagrador da identificação da doença do animal ter ocorrido durante a sua higienização, ainda que se comprove ser pré-existente a doença e que tenham sido seguidos os padrões fixados por órgãos competentes para o procedimento de higienização, pois o nexo causal resta presumido na hipótese.
- C.** não poderá ser responsabilizada somente se provar que prestou os primeiros socorros, pois a pré-existência da doença não inibiria a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores do serviço; somente a conduta de chamar atendimento médico foi capaz de desconstruir o nexo causal entre o procedimento de higiene e o evento do óbito.
- D.** poderá ser responsabilizada em solidariedade com o profissional veterinário, pois os serviços foram prestados por ambos os fornecedores, em responsabilidade objetiva, mesmo que Dora comprove que o procedimento de higienização do cavalo tenha potencializado o evento que levou ao óbito do animal, ainda que seguidos os padrões estipulados pelos órgãos competentes.

a) CORRETA – Neste caso, se restar comprovada a falta de nexo causal entre a morte do animal e a prestação de serviço de higienização do animal, não poderá a Hípica X ser responsabilizada - art. 14, §3º, inciso II do CDC.

b) ERRADA – Com base nas informações trazidas pelo enunciado, verifica-se que havia conhecimento prévio da doença do animal e dos riscos que ele corria. Dessa forma, aplicar-se-á o disposto no art. 14, §3º, inciso II do CDC, excluindo a responsabilidade da Hípica X, caso não reste comprovado que não houve nenhuma irregularidade no procedimento de higienização do animal.

c) ERRADA – Dora tinha conhecimento prévio dos problemas de saúde do animal, bem como tinha orientação de profissional veterinário que lhe alertou dos riscos envolvidos na utilização de equipamentos que pudessem estressar o animal. Assim, basta que a Hípica X comprove a regularidade do procedimento de higienização para que reste afastada a responsabilidade pela morte do animal - art. 14, §3º, inciso II do CDC.

d) ERRADA – Caso a Hípica comprove a regularidade do procedimento de higienização, considerando o conhecimento prévio acerca dos problemas de saúde do animal e dos riscos que Dora aceitou, mesmo após alerta de profissional veterinário, ao expor o animal aos equipamentos que poderiam causar-lhe estresse, não poderá ser responsabilizada - art. 14, §3º, inciso II do CDC.

4. (OAB-BR 2014.1) Mauro adquiriu um veículo zero quilômetro da fabricante brasileira Surreal, na concessionária Possante Ltda., revendedora de automóveis que comercializa habitualmente diversas marcas nacionais e estrangeiras. Na época em que Mauro efetuou a compra, o modelo adquirido ainda não era produzido com o opcional de freio ABS, o que só veio a ocorrer seis meses após a aquisição feita por Mauro. Tal sistema de frenagem (travagem) evita que a roda do veículo bloqueie quando o pedal do freio é pisado fortemente, impedindo com isso o descontrole e a derrapagem do veículo. Mauro, inconformado, aciona a concessionária postulando a substituição do seu veículo, pelo novo modelo com freio ABS.

Diante do caso narrado e das regras atinentes ao Direito do Consumidor, assinale a afirmativa correta.

- A.** Mauro tem direito à substituição, pois o fato de o novo modelo ter sido oferecido com o opcional do freio ABS, de melhor qualidade, configura defeito do modelo anterior por ele adquirido.
- B.** Se o veículo adquirido por Mauro apresentar futuro defeito no freio dentro do prazo de garantia, a concessionária Possante Ltda. é obrigada a assegurar a oferta de peças de reposição originais enquanto não cessar a fabricação do veículo.
- C.** Somente quando cessada a produção no país do veículo adquirido por Mauro, a fabricante Surreal ficará exonerada do dever legal de assegurar o oferecimento de componentes e peças de reposição para o automóvel.
- D.** Havendo necessidade de reposição de peças ou componentes no veículo de Mauro, a fabricante Surreal deverá, ainda que cessada a fabricação no país, efetuar o reparo com peças originais por um período razoável de tempo, fixado por lei. A reposição com peças usadas só é admitida pelo Código do Consumidor quando houver autorização do consumidor.

A) ERRADA - O art. 12, §2º do CDC entende que o produto não se caracteriza como defeituoso pelo simples fato de outro produto com melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Isto posto, Mauro não terá direito à reclamação.

B) ERRADA - Se o veículo de Mauro apresentar futuro defeito, considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante (vide art. 21 do CDC); não se limitando ao período de fabricação do veículo, mas prolongando-se por um prazo razoável após a cessação da fabricação (vide art. 32, parágrafo único, do CDC).

C) ERRADA - Quando cessar a fabricação do veículo no Brasil, a concessionária deverá assegurar a reposição de peças para o produto por período razoável de tempo, na forma da lei (vide art. 32, parágrafo único, do CDC).

D) CORRETA - O art. 32 do CDC afirma que o fabricante ou importador deverá assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto a fabricação do produto não estiver cessada. Quanto à utilização de peças usadas, o art. 21, do

acerca do fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto, considerando implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo, quanto a estes últimos, autorização em contrário do consumidor.

5. (OAB-BR 2013.1) Elisabeth e Marcos, desejando passar a lua-de-mel em Paris, adquiriram junto à Operadora de Viagens e Turismo ?X? um pacote de viagem, composto de passagens aéreas de ida e volta, hospedagem por sete noites, e seguro saúde e acidentes pessoais, este último prestado pela seguradora ?Y?. Após chegar à cidade, Elisabeth sofreu os efeitos de uma gastrite severa e Marcos entrou em contato com a operadora de viagens a fim de que o seguro fosse acionado, sendo informado que não havia médico credenciado naquela localidade. O casal procurou um hospital, que manteve Elisabeth internada por 24 horas, e retornou ao Brasil no terceiro dia de estada em Paris, tudo às suas expensas. Partindo da hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta.

- A. O casal poderá acionar judicialmente a operadora de turismo, mesmo que a falha do serviço tenha sido da seguradora, em razão da responsabilidade solidária aplicável ao caso.
- B. O casal somente poderá acionar judicialmente a seguradora Y, já que a operadora de turismo responderia por falhas na organização da viagem, e não pelo seguro porque esse foi realizado por outra empresa.
- C. O casal terá que acionar judicialmente a operadora de turismo e a seguradora simultaneamente por se tratar da hipótese de litisconsórcio necessário e unitário, sob pena de insurgir em carência da ação.
- D. O casal não poderá acionar judicialmente a operadora de turismo já que havia liberdade de contratar o seguro saúde viagem com outra seguradora e, portanto, não se tratando de venda casada, não há responsabilidade solidária na hipótese.

A) **CORRETA** - Conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços (no caso, a Operadora de Viagens e Turismo "X") responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

B) **ERRADA** - A responsabilidade é solidária entre a seguradora e a operadora, conforme aduz o § 1º do artigo 25 do CDC: "Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação [...]".

C) **ERRADA** - No caso apresentado no enunciado não há litisconsórcio necessário e unitário, pois se assim fosse, a presença tanto da seguradora quanto da operadora no polo passivo da demanda seria obrigatória, sendo-lhes aplicada a mesma decisão pelo magistrado. Na hipótese narrada, é cabível a solidariedade, em conformidade com o artigo 264 do CC/02: "Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda".

D) **ERRADA** - O CDC, no seu artigo 39, inciso I, dispõe que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Portanto, a venda casada é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, não sendo empecilho a contratação de serviços com operadores diferentes.

6. (XXVIII Exame OAB - 2019.1) Mara adquiriu, diretamente pelo site da fabricante, o creme depilatório Belle et Belle, da empresa Bela Cosméticos Ltda. Antes de iniciar o uso, Mara leu atentamente o rótulo e as instruções, essas unicamente voltadas para a forma de aplicação do produto.

Assim que iniciou a aplicação, Mara sentiu queimação na pele e removeu imediatamente o produto, mas, ainda assim, sofreu lesões nos locais de aplicação. A adquirente entrou em contato com a central de atendimento da fornecedora, que lhe explicou ter sido a reação alérgica provocada por uma característica do organismo da consumidora, o que poderia acontecer pela própria natureza química do produto.

Não se dando por satisfeita, Mara procurou você, como advogado(a), a fim de saber se é possível buscar a compensação pelos danos sofridos.

Nesse caso de clara relação de consumo, assinale a opção que apresenta a orientação a ser dada a Mara.

- A. Poderá ser afastada a responsabilidade civil da fabricante, se esta comprovar que o dano decorreu exclusivamente de reação alérgica da consumidora, fator característico daquela destinatária final, não havendo, assim, qualquer ilícito praticado pela ré.
 - B. Existe a hipótese de culpa exclusiva da vítima, na medida em que o CDC descreve que os produtos não colocam em risco a saúde e a segurança do consumidor, excetuando aqueles de cuja natureza e fruição sejam extraídas a previsibilidade e a possibilidade de riscos perceptíveis pelo homem médio.
 - C. O fornecedor está obrigado, necessariamente, a retirá-lo de circulação, por estar presente defeito no produto, sob pena de prática de crime contra o consumidor.
 - D. Cuida-se da hipótese de violação ao dever de oferecer informações claras ao consumidor, na medida em que a periculosidade do uso de produto químico, quando composto por substâncias com potenciais alergênicos, deve ser apresentada em destaque ao consumidor.
- A) **ERRADA** – A ausência ou imprecisão das informações ou sobre os riscos do produto ou serviço à saúde, caracteriza violação direta aos direitos do consumidor, mais precisamente ao disposto no art. 31, do CDC. Dessa forma, não há como afastar a responsabilidade do fornecedor neste caso.
- B) **ERRADA** – Mesmo nos casos em que, por sua natureza, os produtos notoriamente oferecem riscos, não exclui a responsabilidade do fornecedor em fornecer todas informações adequadas - art. 8º e 31 do CDC.
- C) **ERRADA** - O fornecedor não está obrigado a retirar o produto de circulação. Neste caso, bastava prestar as informações devidas, observando o disposto no art. 31 do CDC.
- D) **CORRETA** - Eis o gabarito da questão. Na forma do art. 31 do CDC, é dever do fornecedor prestar informações claras e ostensivas sobre a periculosidade do uso do produto. No tocante às substâncias alergênicas, deveria constar em destaque.

7. (XV Exame OAB - 2014.3) Carmen adquiriu veículo zero quilômetro com dispositivo de segurança denominado airbag do motorista, apenas para o caso de colisões frontais. Cerca de dois meses após a aquisição do bem, o veículo de Carmen sofreu colisão traseira, e a motorista teve seu rosto arremessado contra o volante, causando-lhe escoriações leves. A consumidora ingressou com medida judicial em face do fabricante, buscando a reparação pelos danos materiais e morais que sofrera, alegando ser o produto defeituoso, já que o airbag não foi acionado quando da ocorrência da colisão. A perícia constatou colisão traseira e em velocidade inferior à necessária para o acionamento do dispositivo de segurança. Carmen invocou a inversão do ônus da prova contra o fabricante, o que foi indeferido pelo juiz.

Analise o caso à luz da Lei nº 8.078/90 e assinale a afirmativa correta.

- A. Cabe inversão do ônus da prova em favor da consumidora, por expressa determinação legal, não podendo, em qualquer hipótese, o julgador negar tal pleito.
 - B. Falta legitimação, merecendo a extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez que o responsável civil pela reparação é o comerciante, no caso, a concessionária de veículos.
 - C. A responsabilidade civil do fabricante é objetiva e independe de culpa; por isso, será cabível indenização à vítima consumidora, mesmo que esta não tenha conseguido comprovar a colisão dianteira.
 - D. O produto não poderá ser caracterizado como defeituoso, inexistindo obrigação do fabricante de indenizar a consumidora, já que, nos autos, há apenas provas de colisão traseira.
- A) **ERRADA** - Segundo estabelece o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova poderá ocorrer a critério do juiz, se houver verossimilhança das alegações, ou caso o consumidor seja hipossuficiente.
- B) **ERRADA** - Não existe falta de legitimação, conforme previsto nos arts. 12 e 13 do Código de Defesa do Consumidor.
- C) **ERRADA** - O CDC adota a teoria objetiva, porém, o consumidor terá que provar o nexo de causalidade e extensão do dano (vide art. 12 do CDC).
- D) **CORRETA** - No presente caso, o automóvel não apresentou defeito, uma vez que o airbag foi instalado com a finalidade de proteger o consumidor das colisões frontais.

8. (XXX Exame OAB - 2019.3) O Ministério Público ajuizou ação coletiva em face de Vaquinha Laticínios, em função do descumprimento de normas para o transporte de alimentos lácteos.

A sentença condenou a ré ao pagamento de indenização a ser revertida em favor de um fundo específico, bem como a indenizar os consumidores genericamente considerados, além de determinar a publicação da parte dispositiva da sentença em jornais de grande circulação, a fim de que os consumidores tomassem ciência do ato judicial. João, leitor de um dos jornais, procurou você como advogado(a) para saber de seus direitos, uma vez que era consumidor daqueles produtos.

Nesse caso, à luz do Código do Consumidor, trata-se de hipótese

- A. de interesse difuso; por esse motivo, as indenizações pelos prejuízos individuais de João perderão preferência no concurso de crédito frente às condenações decorrentes das ações civis públicas derivadas do mesmo evento danoso.
 - B. de interesses individuais homogêneos; nesses casos, tem-se, por inviável, a liquidação e execução individual, devendo João aguardar que o Ministério Público, autor da ação, receba a verba indenizatória genérica para, então, habilitar-se como interessado junto ao referido órgão.
 - C. de interesses coletivos; em razão disso, João poderá liquidar e executar a sentença individualmente, mas o mesmo direito não poderia ser exercido por seus sucessores, sendo inviável a sucessão processual na hipótese.
 - D. de interesses individuais homogêneos; João pode, em legitimidade originária ou por seus sucessores, por meio de processo de liquidação, provar a existência do seu dano pessoal e do nexo causal, a fim de quantificá-lo e promover a execução.
- A) **ERRADA** - O interesse difuso é aquele em que não é possível estabelecer com clareza quem faz parte do grupo atingido, como, por exemplo, no caso da poluição do ar. O que não se verifica no presente caso, uma vez que é possível determinar os consumidores do produto e pertencentes ao grupo que sofreu o dano. Quanto a preferência de créditos individuais em relação aos coletivos nas ações cíveis públicas derivadas do mesmo evento danoso, está correta a afirmação, conforme preconiza o art. 99, do CDC.
- B) **ERRADA** - De fato, trata-se de hipótese de interesses individuais homogêneos, uma vez que todos foram atingidos em decorrência de uma origem comum (art. 81, inciso III, do CDC) e é possível aferir a condição de consumidor caso a caso. Todavia, é possível sim a liquidação e execução individual, conforme dispõe o art. 97 do CDC.
- C) **ERRADA** - Os interesses coletivos possuem natureza indivisível, o que não é o caso (art. 81, inciso II, do CDC). Não obstante, os sucessores, conforme preconiza o art. 97, do CDC, são legitimados para promover a liquidação e a execução de sentença.
- D) **CORRETA** - Eis o gabarito da questão. Os interesses individuais homogêneos são aqueles que possuem origem comum (art. 81, inciso III, do CDC) e em que é possível aferir quem são os indivíduos que pertencem ao grupo atingido. Além disso, o art. 97, do CDC, estabelece que os sucessores são legitimados para promover a liquidação de sentença, bem como a execução.

9. (XIV Exame OAB - 2014.2) Um homem foi submetido a cirurgia para remoção de cálculos renais em hospital privado. A intervenção foi realizada por equipe médica não integrante dos quadros de funcionários do referido hospital, apesar de ter sido indicada por esse mesmo hospital.

Durante o procedimento, houve perfuração do fígado do paciente, verificada somente três dias após a cirurgia, motivo pelo qual o homem teve que se submeter a novo procedimento cirúrgico, que lhe deixou uma grande cicatriz na região abdominal. O paciente ingressou com ação judicial em face do hospital, visando a indenização por danos morais e estéticos.

Partindo dessa narrativa, assinale a opção correta.

- A. O hospital responde objetivamente pelos danos morais e estéticos decorrentes do erro médico, tendo em vista que ele indicou a equipe médica.
- B. O hospital responderá pelos danos, mas de forma alternativa, não se acumulando os danos morais e estéticos, sob pena de enriquecimento ilícito do autor.
- C. O hospital não responderá pelos danos, uma vez que se trata de responsabilidade objetiva da equipe médica, sendo o hospital parte ilegítima na ação porque apenas prestou serviço de instalações e hospedagem do paciente.
- D. O hospital não responderá pelos danos, tendo em vista que não se aplica a norma consumerista à relação entre médico e

paciente, mas, sim, o Código Civil, embora a responsabilidade civil dos profissionais liberais seja objetiva.

- A) **CORRETA** - A situação narrada se caracteriza como Responsabilidade pelo Fato do Serviço. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que toda vez que houver responsabilidade pelo fato do serviço, o fornecedor irá responder de forma objetiva, independente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço.
- B) **ERRADA** - O hospital responderá de forma objetiva pelos danos causados (art. 14 do CDC), ou seja, responderá pelos danos causados ao paciente, independente da existência de culpa.
- C) **ERRADA** - O hospital é parte legítima na ação, respondendo pelos danos, uma vez que o contrato de serviços é estabelecido entre o paciente e a instituição hospitalar, observado o disposto no art. 14 do CDC. A responsabilidade pessoal (subjetiva) dos membros da equipe médica será apurada mediante a verificação de culpa, nos termos do §4º art. 14, do CDC.
- D) **ERRADA** - A alternativa está incorreta tanto no que diz respeito à responsabilidade do hospital, que é objetiva, devendo o prestador de serviço arcar com os danos causados (art. 14 do CDC); bem como em termos da responsabilidade civil dos profissionais liberais, que é subjetiva, nos termos do art. 14, §4º, do CDC.

10. (XIX Exame OAB - 2016.1) Antônio desenvolve há mais de 40 anos atividade de comércio no ramo de hortifrúti. Seus clientes chegam cedo para adquirir verduras frescas entregues pelos produtores rurais da região. Antônio também vende no varejo, com pesagem na hora, grãos e cereais adquiridos em sacas de 30 quilos, de uma marca muito conhecida e respeitada no mercado. Determinado dia, a cliente Maria desconfiou da pesagem e fez a conferência na sua balança caseira, que apontou suposta divergência de peso. Procedeu com a imediata denúncia junto ao Órgão Oficial de Fiscalização, que confirmou que o instrumento de medição do comerciante estava com problemas de calibragem e que não estava aferido segundo padrões oficiais, gerando prejuízo aos consumidores. A cliente denunciante buscou ser ressarcida pelo vício de quantidade dos produtos.

Com base na hipótese sugerida, assinale a afirmativa correta.

- A. Trata-se de responsabilidade civil solidária, podendo Maria acionar tanto o comerciante quanto os produtores.
- B. Trata-se de responsabilidade civil subsidiária, pois o comerciante só responde se os demais fornecedores não forem identificados.
- C. Trata-se de responsabilidade civil exclusiva do comerciante, na qualidade de fornecedor imediato.
- D. Trata-se de responsabilidade civil objetiva, motivo pelo qual inexistem excludentes de responsabilidade.

- A) **ERRADA** - Conforme preceitua o artigo 19, §2º do CDC, esta é hipótese de responsabilidade civil exclusiva de Antônio, comerciante, que é o fornecedor imediato e responsável pela pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais.
- B) **ERRADA** - É hipótese de responsabilidade civil exclusiva de Antônio que é o fornecedor imediato e responsável pela pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais, na forma do artigo 19, §2º do CDC.
- C) **CORRETA** - Trata-se de responsabilidade civil exclusiva do comerciante, na qualidade de fornecedor imediato (Antônio), sendo responsável pela pesagem e pelo instrumento utilizado que não estava aferido segundo padrões oficiais, conforme dispõe o artigo 19, §2º do CDC.
- D) **ERRADA** - É incorreto afirmar que não existem excludentes de responsabilidade civil objetiva, elas estão previstas no artigo 12, §3º e 14, §3º, ambos do CD

Direito societário

1. (XXIX Exame OAB - 2019.2) Luzia Betim pretende iniciar uma sociedade empresária em nome próprio. Para tanto, procura assessoria jurídica quanto à necessidade de inscrição no Registro Empresarial para regularidade de exercício da empresa.

Na condição de consultor(a), você responderá que a inscrição do empresário individual é

- A. dispensada até o primeiro ano de início da atividade, sendo obrigatória a partir de então. B. obrigatória antes do início da atividade.
 - C. dispensada, caso haja opção pelo enquadramento como microempreendedor individual.
 - D. obrigatória, se não houver enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.
- A) **ERRADA** – Não há previsão legal para a dispensa pelo lapso temporal descrito na assertiva, porquanto, de conformidade com o art. 967 do CC, a inscrição precisa ser anterior ao início da atividade.
 - B) **CORRETA** – A assertiva transcreve os exatos termos do art. 967 do CC: “É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade”.
 - C) **ERRADA** – O registro como microempreendedor, embora seja simplificado, nos termos do artigo 968, §§ 4º e 5º, do CC, não isenta da prévia inscrição o empresário individual.
 - D) **ERRADA** – Não devemos confundir as sociedades elencadas no art. 966 do CC, que são pessoas jurídicas de acordo com o inciso II do art. 44 do CC, com as nomenclaturas tributárias utilizadas pela LC n. 123/2006, a qual em seu art 3º lecionada que para os efeitos legais consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que dentro dos limites de receita bruta previstos na legislação.

2. (XXVII Exame OAB - 2018.3) Dirce Reis trabalha como advogada e presta apoio jurídico aos empreendedores da cidade de São Francisco interessados na constituição de sociedades cooperativas. Um grupo de prestadores de serviços procurou a consultora para receber informações sobre o funcionamento de uma cooperativa.

Sobre as regras básicas de funcionamento de uma cooperativa, assinale a afirmativa correta.

- A. O estatuto da cooperativa deve ser aprovado previamente pela Junta Comercial do Estado da Federação onde estiver a sede, sendo arquivado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas.
 - B. Na sociedade cooperativa, cada sócio tem direito a um só voto nas deliberações sociais, tenha ou não capital a sociedade, e qualquer que seja o valor de sua participação.
 - C. A responsabilidade dos sócios de uma cooperativa é sempre limitada ao valor do capital social, mas todos respondem solidária e ilimitadamente pela sua integralização.
 - D. Sob pena de nulidade, o capital social da cooperativa deverá ser igual ou superior a 100 salários mínimos, que também será variável durante toda sua existência.
- a) **ERRADA** – Segundo estabelece o art. 18, § 6º da Lei 5.764/71, os atos constitutivos da cooperativa devem ser arquivados na Junta Comercial.
- b) **CORRETA** – Tendo ou não capital na sociedade, cada sócio terá um só voto nas deliberações, qualquer que seja o valor de sua participação, conforme estabelece o art. 1.094, VI do CC.
- c) **ERRADA** – Na modalidade de sociedade cooperativa, a responsabilidade dos sócios pode ser limitada ou ilimitada, na forma do art. 1.095 do CC.
- d) **ERRADA** – Uma das características das sociedades cooperativas elencadas pelo art. 1.094 é a possibilidade de dispensa do capital social. Portanto, está incorreta a afirmação de que o capital da cooperativa deverá ser igual ou superior a 100 salários mínimos.

3. (XXXII Exame OAB - 2021.1) Andropoulos Inc. é uma sociedade constituída na Grécia, com sede em Atenas e sócios de nacionalidade grega, exceto a sócia Querência, brasileira nata, que detém participação de 80% do capital, dividido em quotas. Se essa sociedade quiser atuar no Brasil por meio de uma sucursal em São Paulo/SP, será necessário

- A. ter, permanentemente, representante no Brasil, com poderes para resolver quaisquer questões, exceto receber citação judicial pela sociedade.
 - B. transferir sua sede para o Brasil, na hipótese de nacionalizar-se, mediante deliberação unânime de seus sócios, independentemente de autorização do Poder Executivo.
 - C. obter autorização do Poder Executivo e, em até seis meses do início de sua atividade, realizar sua inscrição na Junta Comercial do Estado de São Paulo, lugar em que deve se estabelecer.
 - D. sujeitar-se às leis e aos tribunais brasileiros quanto às operações praticadas no Brasil, e qualquer modificação no contrato dependerá da aprovação do Poder Executivo para produzir efeitos no país.
- A) **ERRADA** - O representante no Brasil deve ter poderes para receber citação judicial, na forma do art. 1.138, do CC.
- B) **ERRADA** - Faz-se necessária a autorização do Poder Executivo para a nacionalização de sociedades estrangeiras, de acordo com o art. 1.141, do CC.
- C) **ERRADA** - Não há o prazo de seis meses contados do início de sua atividade no Brasil para obter o registro na Junta Comercial. Tal registro deve se dar antes do início da sua atividade (art. 1.136, CC).
- D) **CORRETA** - Apesar da nacionalidade grega, por vir atuar no Brasil, deve-se submeter ao ordenamento jurídico e ao Poder Judiciário brasileiros, precisando da autorização do Executivo para realizar aditivos válidos no país. Tudo, na forma dos arts. 1.137 e 1.139, do CC.

4. (OAB-BR 2011.1) Em relação à modificação do capital social das sociedades limitadas, assinale a alternativa correta.

- A. Há direito de preferência do sócio no caso de aumento do capital social, exercendo, primeiro, esse direito o sócio majoritário, que poderá adquirir todas as quotas ou quantas lhe interessarem. Após exercido esse direito, caso restem quotas a serem adquiridas, terá preferência sobre os demais quem tiver maior número de quotas, e assim sucessivamente.
 - B. Para que haja aumento do capital social, não há necessidade de os sócios terem integralizado totalmente suas quotas.
 - C. Uma das hipóteses para que haja diminuição do capital social é que a sociedade tenha tido prejuízos que não serão mais recuperados, devendo-se, nesse caso, haver diminuição proporcional do valor das quotas, tornando-se efetiva essa diminuição a partir do momento em que for feita a averbação no cartório competente da ata da assembleia que a aprovou.
 - D. A diminuição do valor do capital social é direito da sociedade, não podendo haver objeção por parte dos credores.
- A) **ERRADA** - A preferência dos sócios em particular do aumento do capital restringe-se à proporção das quotas de que sejam titulares, consoante o art. 1.081, §1º, do CC, deste modo, o sócio majoritário não poderá adquirir todas as novas cotas deixando os demais em desvantagem.
- B) **ERRADA** - “Ressalvado o disposto em lei especial, integralizadas as quotas, pode ser o capital aumentado, com a correspondente modificação do contrato”, sendo esta a letra da lei, disposta no art. 1.081, *caput*, do CC. Ou seja, caso o capital seja aumentado, desde que integralizadas as quotas, deve haver modificação do contrato.
- C) **CORRETA** - Conforme previsão expressa do art. 1.083, *caput*, do CC, depois de integralizado, e havendo perdas irreparáveis, “a redução do capital será realizada com a diminuição proporcional do valor nominal das quotas, tornando-se efetiva a partir da averbação, no Registro Público de Empresas Mercantis, da ata da assembleia que a tenha aprovado”.
- D) **ERRADA** - Conforme disposição do art. 1.084, §1º, do CC, “quando houver redução de capital mediante excesso em relação ao objeto da sociedade, no prazo de noventa dias, contado da data da publicação da ata da assembleia que aprovar a redução, o credor quirografário, por título líquido anterior a essa data, poderá opor-se ao deliberado”.

5. (OAB-BR 2012.3) Leia o trecho a seguir.

Companhia cuja totalidade das ações em que se divide o capital pertence a uma sociedade brasileira.

Essa definição refere-se à

- A. subsidiária integral.
- B. sociedade em conta de participação.
- C. sociedade limitada.
- D. sociedade de propósito específico.

A) **CORRETA** - Conforme dispõe o art. 251 da Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações ou Lei das S.A.), “a companhia pode ser constituída, mediante escritura pública, tendo como único acionista sociedade brasileira”.

B) **ERRADA** - Sociedade em Conta de Participação, prevista no CC/02, nos artigos 991 a 996 é aquela em que a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes.

C) **ERRADA** - Sociedade Limitada é aquela formada por duas ou mais pessoas que se responsabilizam solidariamente de forma limitada ao valor de suas quotas pela integralização do capital social, com previsão no CC/02, artigos 1.052 a 1.087. É importante no entanto afirmar que, com o advento da Lei de Liberdade Econômica, a sociedade limitada poderá ser constituída de maneira unipessoal.

D) **ERRADA** - Sociedade de Propósito Específico (SPE) é um modelo de organização empresarial pelo qual se constitui uma nova empresa limitada ou sociedade anônima com um objetivo específico. Esse instituto foi introduzido de forma literal em nosso ordenamento jurídico por meio da Lei nº 11.079/2004 (vide art. 9º), que estabeleceu o regime das Parcerias Público-Privadas (PPPs).

6. (XXIV Exame OAB) Miguel e Paulo pretendem constituir uma sociedade do tipo limitada porque não pretendem responder subsidiariamente pelas obrigações sociais.

Na consulta a um advogado previamente à elaboração do contrato, foram informados de que, nesse tipo societário, todos os sócios respondem

- A. solidariamente pela integralização do capital social.
- B. até o valor da quota de cada um, sem solidariedade entre si e em relação à sociedade.
- C. até o valor da quota de cada um, após cinco anos da data do arquivamento do contrato.
- D. solidariamente pelas obrigações sociais.

A) **CORRETA** - Na modalidade limitada de sociedade, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social - art. 1.052 do CC.

B) **ERRADA** - Conforme estabelece o art. 1.052 do CC, na modalidade limitada os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais, mas, sim, possuem responsabilidade restrita de cada sócio no tocante ao valor de suas quotas, sendo solidariamente responsáveis pela integralização do capital social.

C) **ERRADA** - A modalidade pretendida por Miguel e Paulo, sociedade limitada, está restrita ao valor de suas quotas, possuindo responsabilidade solidária em relação a integralização do capital social - art. 1.052 do CC.

D) **ERRADA** - Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio se restringe ao valor das quotas de cada sócio, respondendo solidariamente apenas pela integralização do capital social - art. 1.052 do CC.

7. (XXII Exame OAB - 2017.1) A instauração do incidente de desconconsideração da personalidade jurídica foi requerida em um processo de execução por título extrajudicial. O advogado do executado manifestou-se contrariamente ao pedido, sob a alegação de cerceamento de defesa de seu cliente, somente cabendo a desconconsideração se requerida em ação de conhecimento ajuizada especificamente contra o sócio da sociedade empresária devedora.

Sobre a argumentação acima, assinale a afirmativa correta.

- A. Procede, porque o pressuposto para a aplicação da desconconsideração da personalidade jurídica é sempre a conduta ilícita do sócio perpetrada por meio da personalidade da pessoa jurídica; portanto, é imprescindível a demonstração cabal da culpa em ação de conhecimento.
- B. Procede, porque o requerimento de instauração do incidente de desconconsideração deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos, dentre eles o desvio de finalidade da pessoa jurídica, que só pode ser feito em ação de conhecimento, onde estarão preservados o contraditório e a ampla defesa.
- C. Não procede, porque, ao contrário do afirmado pelo advogado, o incidente de desconconsideração só é cabível no cumprimento de sentença e na execução de título executivo extrajudicial, pois, no processo de conhecimento, a desconconsideração só pode ser decretada na sentença de mérito.
- D. Não procede, porque o incidente de desconconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

A) **ERRADA** - Diante do caso narrado, a manifestação do advogado do executado é equivocada, na medida em que o incidente de desconconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, conforme determina o art. 134 do CPC/2015.

B) **ERRADA** - Apesar do fato de que o requerimento deva contemplar os pressupostos legais, a manifestação do advogado de defesa não procede, pois, o incidente de desconconsideração da personalidade jurídica pode ser requerido em todas as fases do processo de conhecimento, bem como no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial – na forma dos arts. 133, §1º e 134 do CPC/2015.

C) **ERRADA** - O incidente de desconconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento e não somente nele como, também, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial – conforme se extrai do art. 134 do CPC/2015.

D) **CORRETA** - Conforme se depreende da leitura do art. 134 do CPC/2015, o incidente de desconconsideração pode ser requerido

em todas as fases do processo de conhecimento, bem como no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Para tanto, o pedido de desconsideração deverá observar os pressupostos previstos em lei – art. 133,

§1º do CPC/2015.

8. (XXXI Exame OAB - 2020.1) Anadia e Deodoro são condôminos de uma quota de sociedade limitada no valor de R\$ 13.000,00 (treze mil reais). Nem a quota nem o capital da sociedade ? fixado em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ? se encontram integralizados.

Você é consultado(a), como advogado(a), sobre a possibilidade de a sociedade demandar os condôminos para que integralizem a referida quota. Assinale a opção que apresenta a resposta correta.

- A. Eles são obrigados à integralização apenas a partir da decretação de falência da sociedade. B. Eles não são obrigados à integralização, pelo fato de serem condôminos de quota indivisa.
C. Eles são obrigados à integralização, porque todos os sócios, mesmo os condôminos, devem integralizar o capital.
D. Eles não são obrigados à integralização, porque o capital da sociedade é inferior a 100 salários mínimos.
- A) **ERRADA** - A alternativa está errada porque existe a obrigação de integralização, independente do decreto de quebra, na forma do que dispõe o art. 1.056, §2º, do CC.

B) **ERRADA** - Independente de a quota ser indivisa, existe a obrigação de integralizar o capital, consoante dispõe o art. 1.056, §2º, do CC.

C) **CORRETA** - Na sociedade limitada, pouco importa a situação jurídica dos sócios, todos são responsáveis solidariamente pela integralização do capital, na forma do art. 1.052, do CC, até mesmo para o condômino de quota indivisa, na forma do que dispõe o art. 1.056, §2º, do CC.

D) **ERRADA** - Independente do montante do capital social, todos os sócios são solidariamente responsáveis pela sua integralização, na forma do art. 1.052 do CC.

9. (XXIII Exame OAB) Em 11 de setembro de 2016, ocorreu o falecimento de Pedro, sócio de uma sociedade simples. Nessa situação, o contrato prevê a resolução da sociedade em relação a um sócio. Na alteração contratual ficou estabelecida a redução do capital no valor das quotas titularizadas pelo ex-sócio, sendo o documento arquivado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, em 22 de outubro de 2016.

Diante da narrativa, os herdeiros de Pedro são responsáveis pelas obrigações sociais anteriores à data do falecimento, até dois anos após

- A. a data da resolução da sociedade e pelas posteriores e em igual prazo, a partir de 11 de setembro de 2016.
B. a data do arquivamento da resolução da sociedade (22 de outubro de 2016).
C. a data da resolução da sociedade em relação ao sócio Pedro (11 de setembro de 2016).
D. a data do arquivamento da resolução da sociedade e pelas posteriores e em igual prazo, a partir de 22 de outubro de 2016.

A) **ERRADA** - O prazo para contar a responsabilidade dos herdeiros em razão das obrigações do sócio falecido é contado da data do arquivamento da resolução da sociedade e não da data do falecimento do sócio, na forma do art. 1.032, do Código Civil.

B) **CORRETA** - A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores. Nem nos dois primeiros casos (retirada e exclusão) pelas obrigações posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação – art. 1.028 e 1.032 do CC/02.

C) **ERRADA** - A data de resolução da sociedade em relação ao sócio Pedro terá como marco a averbação da respectiva alteração junto ao Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Ou seja, 22 de outubro de 2016 (art. 1.032 do CC/02).

D) **ERRADA** - Não existe possibilidade legal de os herdeiros do sócio falecido assumir as responsabilidades de sócio por obrigações posteriores ao arquivamento da resolução da sociedade, vale dizer, ao aditivo em que serão liquidadas as quotas do sócio falecido.

10. (XIV Exame OAB - 2014.2) Mariana, Januária e Cristina decidiram constituir uma sociedade em conta de participação, sendo a primeira sócia ostensiva e as demais sócias participantes.

Sobre o caso apresentado, de acordo com as disposições do Código Civil, assinale a opção correta.

- A. É vedada a participação de mais de um sócio ostensivo na sociedade em conta de participação; logo, as demais sócias não poderão ter a qualidade de sócio ostensivo.
B. As sócias participantes Januária e Cristina poderão fiscalizar a gestão dos negócios sociais pela sócia ostensiva Mariana.
C. A sociedade em conta de participação deverá adotar como nome empresarial firma social, da qual deverá fazer parte a sócia ostensiva.
D. A sociedade somente poderá existir se o contrato não estiver inscrito em qualquer registro, pois é uma sociedade não personificada.

A) **ERRADA** - A afirmação está incorreta, pois poderá haver mais de um sócio ostensivo, conforme estabelece o art. 996, parágrafo único, do Código Civil.

B) **CORRETA** - A alternativa está correta, visto que observa o disposto no parágrafo único do art. 993 do Código Civil. As sócias participantes, mesmo não aparecendo perante terceiros, poderão fiscalizar a gestão dos negócios sociais realizados pela sócia ostensiva.

C) **ERRADA** - A alternativa está incorreta, uma vez que o art. 991, do Código Civil, determina que na sociedade em conta de participação, a atividade apenas será exercida pelo sócio ostensivo, em seu nome individual.

D) **ERRADA** - Não está correta a afirmação, visto que o art. 993, caput, do Código Civil, dispõe que o contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade.

Direito Empresarial: Direito societário

1. (XXIX Exame OAB - 2019.2) Luzia Betim pretende iniciar uma sociedade empresária em nome próprio. Para tanto, procura assessoria jurídica quanto à necessidade de inscrição no Registro Empresarial para regularidade de exercício da empresa.

Na condição de consultor(a), você responderá que a inscrição do empresário individual é

- A. dispensada até o primeiro ano de início da atividade, sendo obrigatória a partir de então.
- B. obrigatória antes do início da atividade.
- C. dispensada, caso haja opção pelo enquadramento como microempreendedor individual.
- D. obrigatória, se não houver enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.

A) ERRADA – Não há previsão legal para a dispensa pelo lapso temporal descrito na assertiva, porquanto, de conformidade com o art. 967 do CC, a inscrição precisa ser anterior ao início da atividade.

B) CORRETA – A assertiva transcreve os exatos termos do art. 967 do CC: “É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade”.

C) ERRADA – O registro como microempreendedor, embora seja simplificado, nos termos do artigo 968, §§ 4º e 5º, do CC, não isenta da prévia inscrição o empresário individual.

D) ERRADA – Não devemos confundir as sociedades elencadas no art. 966 do CC, que são pessoas jurídicas de acordo com o inciso II do art. 44 do CC, com as nomenclaturas tributárias utilizadas pela LC n. 123/2006, a qual em seu art 3º leciona que para os efeitos legais consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que dentro dos limites de receita bruta previstos na legislação.

2. (XXVII Exame OAB - 2018.3) Dirce Reis trabalha como advogada e presta apoio jurídico aos empreendedores da cidade de São Francisco interessados na constituição de sociedades cooperativas. Um grupo de prestadores de serviços procurou a consultora para receber informações sobre o funcionamento de uma cooperativa.

Sobre as regras básicas de funcionamento de uma cooperativa, assinale a afirmativa correta.

- A. O estatuto da cooperativa deve ser aprovado previamente pela Junta Comercial do Estado da Federação onde estiver a sede, sendo arquivado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas.
- B. Na sociedade cooperativa, cada sócio tem direito a um só voto nas deliberações sociais, tenha ou não capital a sociedade, e qualquer que seja o valor de sua participação.
- C. A responsabilidade dos sócios de uma cooperativa é sempre limitada ao valor do capital social, mas todos respondem solidária e ilimitadamente pela sua integralização.
- D. Sob pena de nulidade, o capital social da cooperativa deverá ser igual ou superior a 100 salários mínimos, que também será variável durante toda sua existência.

a) ERRADA – Segundo estabelece o art. 18, § 6º da Lei 5.764/71, os atos constitutivos da cooperativa devem ser arquivados na Junta Comercial.

b) CORRETA – Tendo ou não capital na sociedade, cada sócio terá um só voto nas deliberações, qualquer que seja o valor de sua participação, conforme estabelece o art. 1.094, VI do CC.

c) ERRADA – Na modalidade de sociedade cooperativa, a responsabilidade dos sócios pode ser limitada ou ilimitada, na forma do art. 1.095 do CC.

d) ERRADA – Uma das características das sociedades cooperativas elencadas pelo art. 1.094 é a possibilidade de dispensa do capital social. Portanto, está incorreta a afirmação de que o capital da cooperativa deverá ser igual ou superior a 100 salários mínimos.

3. (XXXII Exame OAB - 2021.1) Andropoulos Inc. é uma sociedade constituída na Grécia, com sede em Atenas e sócios de nacionalidade grega, exceto a sócia Querência, brasileira nata, que detém participação de 80% do capital, dividido em quotas. Se essa sociedade quiser atuar no Brasil por meio de uma sucursal em São Paulo/SP, será necessário

- A. ter, permanentemente, representante no Brasil, com poderes para resolver quaisquer questões, exceto receber citação judicial pela sociedade.
- B. transferir sua sede para o Brasil, na hipótese de nacionalizar-se, mediante deliberação unânime de seus sócios, independentemente de autorização do Poder Executivo.
- C. obter autorização do Poder Executivo e, em até seis meses do início de sua atividade, realizar sua inscrição na Junta Comercial do Estado de São Paulo, lugar em que deve se estabelecer.
- D. sujeitar-se às leis e aos tribunais brasileiros quanto às operações praticadas no Brasil, e qualquer modificação no contrato dependerá da aprovação do Poder Executivo para produzir efeitos no país.

A) ERRADA - O representante no Brasil deve ter poderes para receber citação judicial, na forma do art. 1.138, do CC.

B) ERRADA - Faz-se necessária a autorização do Poder Executivo para a nacionalização de sociedades estrangeiras, de acordo com o art. 1.141, do CC.

C) ERRADA - Não há o prazo de seis meses contados do início de sua atividade no Brasil para obter o registro na Junta Comercial. Tal registro deve se dar antes do início da sua atividade (art. 1.136, CC).

D) CORRETA - Apesar da nacionalidade grega, por vir atuar no Brasil, deve-se submeter ao ordenamento jurídico e ao Poder Judiciário brasileiros, precisando da autorização do Executivo para realizar aditivos válidos no país. Tudo, na forma dos arts. 1.137 e 1.139, do CC.

4. (OAB-BR 2011.1) Em relação à modificação do capital social das sociedades limitadas, assinale a alternativa correta.

- A. Há direito de preferência do sócio no caso de aumento do capital social, exercendo, primeiro, esse direito o sócio majoritário, que poderá adquirir todas as quotas ou quantas lhe interessarem. Após exercido esse direito, caso restem quotas a serem adquiridas, terá preferência sobre os demais quem tiver maior número de quotas, e assim sucessivamente.
- B. Para que haja aumento do capital social, não há necessidade de os sócios terem integralizado totalmente suas quotas.
- C. Uma das hipóteses para que haja diminuição do capital social é que a sociedade tenha tido prejuízos que não serão mais recuperados, devendo-se, nesse caso, haver diminuição proporcional do valor das quotas, tornando-se efetiva essa diminuição a partir do momento em que for feita a averbação no cartório competente da ata da assembleia que a aprovou.
- D. A diminuição do valor do capital social é direito da sociedade, não podendo haver objeção por parte dos credores.
- A) ERRADA** - A preferência dos sócios em particular do aumento do capital restringe-se à proporção das quotas de que sejam titulares, consoante o art. 1.081, §1º, do CC, deste modo, o sócio majoritário não poderá adquirir todas as novas cotas deixando os demais em desvantagem.
- B) ERRADA** - “Ressalvado o disposto em lei especial, integralizadas as quotas, pode ser o capital aumentado, com a correspondente modificação do contrato”, sendo esta a letra da lei, disposta no art. 1.081, caput, do CC. Ou seja, caso o capital seja aumentado, desde que integralizadas as quotas, deve haver modificação do contrato.
- C) CORRETA** - Conforme previsão expressa do art. 1.083, caput, do CC, depois de integralizado, e havendo perdas irreparáveis, “a redução do capital será realizada com a diminuição proporcional do valor nominal das quotas, tornando-se efetiva a partir da averbação, no Registro Público de Empresas Mercantis, da ata da assembleia que a tenha aprovado”.
- D) ERRADA** - Conforme disposição do art. 1.084, §1º, do CC, “quando houver redução de capital mediante excesso em relação ao objeto da sociedade, no prazo de noventa dias, contado da data da publicação da ata da assembleia que aprovar a redução, o credor quirografário, por título líquido anterior a essa data, poderá opor-se ao deliberado”.

5. (OAB-BR 2012.3) Leia o trecho a seguir.

Companhia cuja totalidade das ações em que se divide o capital pertence a uma sociedade brasileira.

Essa definição refere-se à

- A. subsidiária integral.
- B. sociedade em conta de participação.
- C. sociedade limitada.
- D. sociedade de propósito específico.
- A) CORRETA** - Conforme dispõe o art. 251 da Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações ou Lei das S.A.), “a companhia pode ser constituída, mediante escritura pública, tendo como único acionista sociedade brasileira”.
- B) ERRADA** - Sociedade em Conta de Participação, prevista no CC/02, nos artigos 991 a 996 é aquela em que a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes.
- C) ERRADA** - Sociedade Limitada é aquela formada por duas ou mais pessoas que se responsabilizam solidariamente de forma limitada ao valor de suas quotas pela integralização do capital social, com previsão no CC/02, artigos 1.052 a 1.087. É importante no entanto afirmar que, com o advento da Lei de Liberdade Econômica, a sociedade limitada poderá ser constituída de maneira unipessoal.
- D) ERRADA** - Sociedade de Propósito Específico (SPE) é um modelo de organização empresarial pelo qual se constitui uma nova empresa limitada ou sociedade anônima com um objetivo específico. Esse instituto foi introduzido de forma literal em nosso ordenamento jurídico por meio da Lei nº 11.079/2004 (vide art. 9º), que estabeleceu o regime das Parcerias Público-Privadas (PPPs).

6. (XXIV Exame OAB) Miguel e Paulo pretendem constituir uma sociedade do tipo limitada porque não pretendem responder subsidiariamente pelas obrigações sociais.

Na consulta a um advogado previamente à elaboração do contrato, foram informados de que, nesse tipo societário, todos os sócios respondem

- A. solidariamente pela integralização do capital social.
- B. até o valor da quota de cada um, sem solidariedade entre si e em relação à sociedade.
- C. até o valor da quota de cada um, após cinco anos da data do arquivamento do contrato.
- D. solidariamente pelas obrigações sociais.
- A) CORRETA** - Na modalidade limitada de sociedade, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social - art. 1.052 do CC.
- B) ERRADA** - Conforme estabelece o art. 1.052 do CC, na modalidade limitada os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais, mas, sim, possuem responsabilidade restrita de cada sócio no tocante ao valor de suas quotas, sendo solidariamente responsáveis pela integralização do capital social.
- C) ERRADA** - A modalidade pretendida por Miguel e Paulo, sociedade limitada, está restrita ao valor de suas quotas, possuindo responsabilidade solidária em relação a integralização do capital social - art. 1.052 do CC.
- D) ERRADA** - Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio se restringe ao valor das quotas de cada sócio, respondendo solidariamente apenas pela integralização do capital social - art. 1.052 do CC.

7. (XXII Exame OAB - 2017.1) A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi requerida em um processo de execução por título extrajudicial. O advogado do executado manifestou-se contrariamente ao pedido, sob a alegação de cerceamento de defesa de seu cliente, somente cabendo a desconsideração se requerida em ação de conhecimento ajuizada especificamente contra o sócio da sociedade empresária devedora.

Sobre a argumentação acima, assinale a afirmativa correta.

- A. Procede, porque o pressuposto para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica é sempre a conduta ilícita do sócio perpetrada por meio da personalidade da pessoa jurídica; portanto, é imprescindível a demonstração cabal da culpa em ação de conhecimento.
- B. Procede, porque o requerimento de instauração do incidente de desconsideração deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos, dentre eles o desvio de finalidade da pessoa jurídica, que só pode ser feito em ação de conhecimento, onde estarão preservados o contraditório e a ampla defesa.
- C. Não procede, porque, ao contrário do afirmado pelo advogado, o incidente de desconsideração só é cabível no cumprimento de sentença e na execução de título executivo extrajudicial, pois, no processo de conhecimento, a desconsideração só pode ser decretada na sentença de mérito.
- D. Não procede, porque o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

A) **ERRADA** - Diante do caso narrado, a manifestação do advogado do executado é equivocada, na medida em que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, conforme determina o art. 134 do CPC/2015.

B) **ERRADA** - Apesar do fato de que o requerimento deva contemplar os pressupostos legais, a manifestação do advogado de defesa não procede, pois, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser requerido em todas as fases do processo de conhecimento, bem como no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial – na forma dos arts. 133, §1º e 134 do CPC/2015.

C) **ERRADA** - O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento e não somente nele como, também, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial – conforme se extrai do art. 134 do CPC/2015.

D) **CORRETA** - Conforme se depreende da leitura do art. 134 do CPC/2015, o incidente de desconsideração pode ser requerido em todas as fases do processo de conhecimento, bem como no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Para tanto, o pedido de desconsideração deverá observar os pressupostos previstos em lei – art. 133, §1º do CPC/2015.

8. (XXXI Exame OAB - 2020.1) Anadia e Deodoro são condôminos de uma quota de sociedade limitada no valor de R\$ 13.000,00 (treze mil reais). Nem a quota nem o capital da sociedade ? fixado em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ? se encontram integralizados.

Você é consultado(a), como advogado(a), sobre a possibilidade de a sociedade demandar os condôminos para que integralizem a referida quota. Assinale a opção que apresenta a resposta correta.

- A. Eles são obrigados à integralização apenas a partir da decretação de falência da sociedade.
 - B. Eles não são obrigados à integralização, pelo fato de serem condôminos de quota indivisa.
 - C. Eles são obrigados à integralização, porque todos os sócios, mesmo os condôminos, devem integralizar o capital.
 - D. Eles não são obrigados à integralização, porque o capital da sociedade é inferior a 100 salários mínimos.
- A) **ERRADA** - A alternativa está errada porque existe a obrigação de integralização, independente do decreto de quebra, na forma do que dispõe o art. 1.056, §2º, do CC.

B) **ERRADA** - Independente de a quota ser indivisa, existe a obrigação de integralizar o capital, consoante dispõe o art. 1.056, §2º, do CC.

C) **CORRETA** - Na sociedade limitada, pouco importa a situação jurídica dos sócios, todos são responsáveis solidariamente pela integralização do capital, na forma do art. 1.052, do CC, até mesmo para o condômino de quota indivisa, na forma do que dispõe o art. 1.056, §2º, do CC.

D) **ERRADA** - Independente do montante do capital social, todos os sócios são solidariamente responsáveis pela sua integralização, na forma do art. 1.052 do CC.

9. (XXIII Exame OAB) Em 11 de setembro de 2016, ocorreu o falecimento de Pedro, sócio de uma sociedade simples. Nessa situação, o contrato prevê a resolução da sociedade em relação a um sócio. Na alteração contratual ficou estabelecida a redução do capital no valor das quotas titularizadas pelo ex-sócio, sendo o documento arquivado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, em 22 de outubro de 2016.

Diante da narrativa, os herdeiros de Pedro são responsáveis pelas obrigações sociais anteriores à data do falecimento, até dois anos após

- A. a data da resolução da sociedade e pelas posteriores e em igual prazo, a partir de 11 de setembro de 2016.
- B. a data do arquivamento da resolução da sociedade (22 de outubro de 2016).
- C. a data da resolução da sociedade em relação ao sócio Pedro (11 de setembro de 2016).
- D. a data do arquivamento da resolução da sociedade e pelas posteriores e em igual prazo, a partir de 22 de outubro de 2016.

A) **ERRADA** - O prazo para contar a responsabilidade dos herdeiros em razão das obrigações do sócio falecido é contado da data do arquivamento da resolução da sociedade e não da data do falecimento do sócio, na forma do art. 1032, do Código Civil.

B) **CORRETA** - A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores. Nem nos dois primeiros casos (retirada e exclusão) pelas obrigações posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação – art. 1.028 e 1.032 do CC/02.

C) **ERRADA** - A data de resolução da sociedade em relação ao sócio Pedro terá como marco a averbação da respectiva alteração junto ao Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Ou seja, 22 de outubro de 2016 (art. 1.032 do CC/02).

D) **ERRADA** - Não existe possibilidade legal de os herdeiros do sócio falecido assumir as responsabilidades de sócio por obrigações posteriores ao arquivamento da resolução da sociedade, vale dizer, ao aditivo em que serão liquidadas as quotas do sócio falecido.

10. (XIV Exame OAB - 2014.2) Mariana, Januária e Cristina decidiram constituir uma sociedade em conta de participação, sendo a

primeira sócia ostensiva e as demais sócias participantes.

Sobre o caso apresentado, de acordo com as disposições do Código Civil, assinale a opção correta.

- A. É vedada a participação de mais de um sócio ostensivo na sociedade em conta de participação; logo, as demais sócias não poderão ter a qualidade de sócio ostensivo.
- B. As sócias participantes Januária e Cristina poderão fiscalizar a gestão dos negócios sociais pela sócia ostensiva Mariana.
- C. A sociedade em conta de participação deverá adotar como nome empresarial firma social, da qual deverá fazer parte a sócia ostensiva.
- D. A sociedade somente poderá existir se o contrato não estiver inscrito em qualquer registro, pois é uma sociedade não personificada.

A) **ERRADA** - A afirmação está incorreta, pois poderá haver mais de um sócio ostensivo, conforme estabelece o art. 996, parágrafo único, do Código Civil.

B) **CORRETA** - A alternativa está correta, visto que observa o disposto no parágrafo único do art. 993 do Código Civil. As sócias participantes, mesmo não aparecendo perante terceiros, poderão fiscalizar a gestão dos negócios sociais realizados pela sócia ostensiva.

C) **ERRADA** - A alternativa está incorreta, uma vez que o art. 991, do Código Civil, determina que na sociedade em conta de participação, a atividade apenas será exercida pelo sócio ostensivo, em seu nome individual.

D) **ERRADA** - Não está correta a afirmação, visto que o art. 993, caput, do Código Civil, dispõe que o contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade.

Direito falimentar e recuperacional

1. (OAB-BR 2012.3) A respeito do processo de falência, assinale a afirmativa correta.

- A. As restituições em dinheiro determinadas por sentença judicial poderão ser realizadas antes do pagamento de qualquer crédito.
- B. Os créditos ao serem classificados, os créditos com garantia real terão preferência sobre os créditos tributários, independentemente do valor do bem dado em garantia.
- C. Os créditos decorrentes das remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares serão pagos com preferência em relação aos credores concursais.
- D. Os credores remanescentes da recuperação deverão habilitar seus créditos na falência, em qualquer hipótese, quando da convalidação da recuperação judicial em falência.

A) **ERRADA** - O parágrafo único do artigo 86 da Lei de Falências determina que as restituições em dinheiro somente serão efetuadas após o pagamento dos créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 meses anteriores à decretação de falência, até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador, os quais serão pagos tão logo haja disponibilidade em caixa (vide art. 86 c/c o artigo 151 da Lei 11.101/05).

B) **ERRADA** - O inciso II do artigo 83 da Lei 11.101/05 (Lei de Falência) dispõe que os créditos com garantia real terão preferência sobre os créditos tributários, porém somente até o limite do valor do bem gravado.

C) **CORRETA** - Conforme o inciso I do artigo 84 da Lei 11.101/05, as remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares serão consideradas créditos extraconcursais e serão pagas com preferência em relação aos credores concursais.

D) **ERRADA** - Nos termos do art. 80 da Lei de Falência: *“considerar-se-ão habilitados os créditos remanescentes da recuperação judicial, quando definitivamente incluídos no quadro-geral de credores, tendo prosseguimento as habilitações que estejam em curso”*. Portanto, os credores remanescentes estão previstos somente na Falência, inexistindo na fase de Recuperação Judicial.

2. (XXXI Exame OAB - 2020.1) José da Silva, credor de sociedade empresária, consulta você, como advogado(a), para obter orientação quanto aos efeitos de uma provável convalidação de recuperação judicial em falência.

Em relação à hipótese apresentada, analise as afirmativas a seguir e assinale a única correta.

- A. Os créditos remanescentes da recuperação judicial serão considerados habilitados quando definitivamente incluídos no quadro-geral de credores, tendo prosseguimento as habilitações que estiverem em curso.
- B. As ações que devam ser propostas no juízo da falência estão sujeitas à distribuição por dependência, exceto a ação revocatória e a ação revisional de crédito admitido ao quadro geral de credores.
- C. A decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas do devedor quanto aos créditos excluídos dos efeitos da recuperação judicial; quanto aos créditos submetidos ao plano de recuperação, são mantidos os prazos nele estabelecidos e homologados pelo juiz.
- D. As ações intentadas pelo devedor durante a recuperação judicial serão encerradas, devendo ser intimado o administrador judicial da extinção dos feitos, sob pena de nulidade do processo.

A) **CORRETA** - De acordo com o art. 80, da Lei nº 11.101/05, ocorrendo a habilitação do credor perante a recuperação judicial, havendo a convalidação, o credor remanescente não precisará se habilitar novamente.

B) **ERRADA** - Mesmo a ação revocatória e a ação revisional de crédito devem ser distribuídas por dependência ao processo de falência.

C) **ERRADA** - Na forma do art. 77, da Lei nº 11.101/05, determina o vencimento antecipado de toda e qualquer dívida do devedor.

D) **ERRADA** - As ações promovidas pelo devedor terão prosseguimento com a decretação da falência, devendo o administrador judicial ser

intimado para representar a massa falida, de acordo com o art. 76, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05.

3. (XXV Exame OAB - 2018.1) Concessionária de Veículos Primeira Cruz Ltda. obteve concessão de sua recuperação judicial. Diante da necessidade de alienação de bens do ativo permanente, não relacionados previamente no plano de recuperação, foi convocada assembleia geral de credores.

A proposta de alienação foi aprovada em razão do voto decisivo da credora Dutra & Corda Representações Ltda., cujo sócio majoritário P. Dutra tem participação de 32% (trinta e dois por cento) no capital da sociedade recuperanda.

Com base nesses dados, é correto afirmar que

- A. a decisão é nula de pleno direito, pois a pretensão de alienação de bens do ativo permanente, não relacionados no plano, enseja a convalidação da recuperação judicial em falência.
- B. o voto da sociedade Dutra & Corda Representações Ltda. não poderia ter sido considerado para fins de verificação do quórum de instalação e de deliberação da assembleia geral.
- C. a decisão assemblear é anulável, pois a sociedade Dutra & Corda Representações Ltda., como credora, não poderia ter participado nem proferido voto na assembleia geral.
- D. a assembleia é nula, pois a autorização para a alienação de bens do ativo permanente, não relacionados no plano de recuperação judicial, é prerrogativa exclusiva do administrador judicial.

A) **ERRADA** - A decisão é nula, no entanto, porque o voto de credores com participação superior a 10% na empresa devedora não serão considerados para fins de deliberação, nos termos do art. 43 da Lei 11.101/05.

B) **CORRETA** - Considerando que a sociedade Dutra & Corda Representações Ltda., possui um sócio com participação superior a 10% no capital da sociedade recuperanda, seu voto não poderia ser considerado para fins de verificação do quórum de instalação, bem como para deliberação da assembleia geral - art. 43 da Lei 11.101/05.

C) **ERRADA** - A decisão é nula e não anulável, pois a sociedade Dutra & Corda Representações Ltda., na condição de credora com sócio que possui percentual superior a 10% de participação no capital social da devedora, não tem seus votos considerados para fins de verificação do quórum de instalação, bem como para deliberação da assembleia geral - conforme art. 43 da Lei 11.101/05.

D) **ERRADA** - A assembleia é nula, no entanto, porque o voto de credor que possui mais de 10% no capital do devedor, não pode ser considerado para fins de verificação de quórum de instalação e de deliberação - art. 43 da Lei 11.101/05.

4. (XXIV Exame OAB) O empresário individual Ives Diniz, em conluio com seus dois primos, realizou empréstimos simulados a fim de obter crédito para si; por esse e outros motivos, foi decretada sua falência. No curso do processo falimentar, o administrador judicial verificou a prática de outros atos praticados pelo devedor e seus primos, antes da falência; entre eles, a transferência de bens do estabelecimento a terceiros lastreados em pagamentos de dívidas fictícias, com nítido prejuízo à massa.

De acordo com o enunciado e as disposições da Lei de Falência e Recuperação de Empresas, o advogado contratado pelo administrador judicial para defender os direitos e interesses da massa deverá

- A. requerer, no juízo da falência, a instauração do incidente de desconconsideração da personalidade jurídica.
- B. ajuizar ação revocatória em nome da massa falida no juízo da falência.
- C. ajuizar ação pauliana em nome do administrador judicial no juízo cível.
- D. requerer, no juízo da falência, o sequestro dos bens dos primos do empresário como medida antecedente à ação de responsabilidade civil.

A) **ERRADA** - A medida mais adequada na hipótese em análise, é o ajuizamento de ação revocatória em nome da massa falida no juízo de falência, uma vez que, cristalinamente, foram praticados atos com a intenção de prejudicar credores, em conluio fraudulento entre devedores e terceiros - art. 130 e 132 da Lei 11.101/05.

B) **CORRETA** - Considerando os atos fraudulentos e em conluio, claramente com o objetivo de prejudicar a massa falida, a medida mais adequada, neste caso, é o ajuizamento de ação revocatória, com fulcro no art. 130 e 132 da Lei 11.101/05.

C) **ERRADA** - A ação pauliana consiste numa ação pessoal movida por credores com intenção de anular negócio jurídico feito por devedores insolventes com bens que seriam usados para pagamento da dívida numa ação de execução, o que não é o caso. Na presente questão, o mais adequado é o ajuizamento de ação revocatória, com fundamento no art. 130 e 132 da Lei 11.101/05.

D) **ERRADA** - Considerando que no caso narrado houve expressa vontade de corromper o processo falimentar, assim, podemos dizer que se encaixa perfeitamente na hipótese trazida pelo art. 130 da Lei 11.101/05, sendo cabível o ajuizamento de ação revocatória (art. 132 da Lei 11.101/05).

5. (III Exame OAB - 2010.3) A sociedade empresária denominada KLM Fábrica de Móveis Ltda. teve a sua falência decretada. No curso do processo, restou apurado que a sociedade, pouco antes do ajuizamento do requerimento que resultou na decretação de sua quebra, havia promovido a venda de seu estabelecimento, independentemente do pagamento de todos os credores ao tempo existentes, ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, e sem que lhe restassem bens suficientes para solver o seu passivo. Diante desse quadro, é correto afirmar que a alienação é

- A. revogável por iniciativa do administrador judicial.
- B. ineficaz em relação à massa falida.
- C. nula de pleno direito.
- D. anulável por iniciativa do administrador judicial.

A) **ERRADA** - Esta alternativa está incorreta, pois o art. 130, *caput*, da Lei 11.101/05 narra em seu texto que “são revogáveis os atos praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro que com ele contratar e o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida”. No entanto, a questão apresentada, dispõe expressamente sobre o texto trazido pelo art. 129, inciso VI desta lei.

B) **CORRETA** - Segundo esclarece o art. 129, inciso VI, da Lei 11.101/05, consideram-se ineficazes em relação à massa falida, a venda ou transferência de estabelecimento feita sem consentimento expresso, ou o pagamento de todos os credores, a esse tempo existente, não tendo o devedor bens suficientes para solver seu passivo.

C) **ERRADA** - A questão em tela trata sobre o *tespasse*, nos casos em que não restam, ao alienante do estabelecimento, bens suficientes para

solver o passivo, depende de concordância expressa ou tácita, de todos os credores, considerando-se ato de falência à ausência desta diligência. Assim, o trespasse não será nulo de pleno direito, mas é ineficaz em relação à massa falida consoante art. 129, inciso VI, da Lei 11.101/05.

D) ERRADA - O trespasse não é anulável, pois é ineficaz em relação à massa falida, conforme esclarece o art. 129, inciso VI, da Lei 11.101/05.

6. (XXIV Exame OAB) A sociedade empresária Pará de Minas Veículos Ltda. pretende requerer sua recuperação judicial. Ao analisar a minuta de petição inicial, o gerente administrativo listou os impedimentos ao pedido de recuperação. Assinale a opção que apresenta um desses impedimentos.

- A. O devedor ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial.
- B. O devedor possuir ativo que não corresponda a, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) do passivo quirografário.
- C. O devedor deixar de requerer sua autofalência nos 30 (trinta) dias seguintes ao vencimento de qualquer obrigação líquida.
- D. A sociedade ter como administrador pessoa condenada por crime contra o patrimônio ou contra a fé pública.

A) CORRETA - Para que o devedor possa requerer a recuperação judicial, deverá, no momento do pedido, ter completado mais de dois anos de atividade, bem como, não ter obtido a concessão de recuperação judicial há menos de cinco anos (art. 48 da Lei 11.101/05).

B) ERRADA - Possuir ativos ou não, não são impeditivos para que seja requerida a recuperação judicial, afinal de contas, a ausência de ativo é exatamente o que leva a esta requisição. Os requisitos para requisição de recuperação judicial estão previstos no art. 48 da Lei 11.101/05.

C) ERRADA - Esta possibilidade não se encontra na Lei 11.101/05. Para que seja possível requerer a recuperação judicial, além de exercer há mais de dois anos, cumulativamente: a) não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes; b) não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial; c) não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial da Lei de Falências; d) não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos na Lei 11.101/05 (Lei de Falências).

D) ERRADA - A condenação que não pode persistir para que possa ser requerida a recuperação judicial, são de crimes previstos na Lei de Falências (Lei 11.101/05) e não especificamente crimes contra o patrimônio ou contra a fé pública (Art. 48, inciso IV, da Lei 11.101/05).

7. (XXX Exame OAB - 2019.3) Além da impontualidade, a falência pode ser decretada pela prática de atos de falência por parte do devedor empresário individual ou dos administradores da sociedade empresária.

Assinale a opção que constitui um ato de falência por parte do devedor.

- A. Deixar de pagar, no vencimento, obrigação líquida materializada em título executivo protestado por falta de pagamento, cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos na data do pedido de falência.
- B. Transferir, durante a recuperação judicial, estabelecimento a terceiro sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu passivo, em cumprimento à disposição de plano de recuperação.
- C. Não pagar, depositar ou nomear à penhora, no prazo de 3 (três) dias, contados da citação, bens suficientes para garantir a execução.
- D. Deixar de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação judicial, após o cumprimento de todas as obrigações previstas no plano que vencerem até dois anos depois da concessão da recuperação judicial.

A) ERRADA - A alternativa está equivocada porque na realidade descreve o ato de impontualidade injustificada previsto no art. 94, I, da Lei nº 11.101/05.

B) ERRADA - O trespasse irregular é, em tese, um ato de falência, na forma do art. 94, III, c, da Lei nº 11.101/05. A exceção é quando ocorrer durante a recuperação judicial, conforme previsto na alternativa, o que a define como errada.

C) ERRADA - A alternativa está equivocada porque na realidade descreve o ato de execução frustrada previsto no art. 94, II, da Lei nº 11.101/05.

D) CORRETA - A alternativa está de acordo com o art. 94, III, g, da Lei nº 11.101/05. Cabe notar que se o descumprimento de obrigação prevista no plano de recuperação judicial tivesse ocorrido antes de dois anos, contados da concessão da recuperação judicial, será caso de convalidação da recuperação judicial em falência.

#DICADOZEROUM: A insolvência jurídica empresarial está regulamentada pelo art. 94, da Lei nº 11.101/05. Vale memorizar o nome de cada ato de insolvência jurídica:

8. (XVIII Exame OAB - 2015.3) Calçados Machadinho Ltda. requereu sua recuperação judicial e o pedido foi devidamente processado. O devedor não alterou, no plano de recuperação, o valor ou as condições originais de pagamento do crédito de Curtume Arroio do Sal Ltda. EPP, referentes ao contrato de fornecimento de couro sintético, no valor de R\$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais).

Com base nessas informações e nas disposições da Lei nº 11.101/2005, assinale a afirmativa correta.

- A. A credora não terá direito a voto nas assembleias de credores realizadas durante a recuperação judicial e o crédito não será considerado para fins de verificação de quórum de deliberação.
- B. O crédito será novado com a concessão da recuperação judicial, após a aprovação do plano pela assembleia de credores, como todos os demais créditos sujeitos à recuperação.
- C. A credora poderá votar nas assembleias de credores realizadas durante a recuperação, com base no valor de seu crédito, na classe dos credores microempresários e empresários de pequeno porte (Classe 4).

- D. A partir do processamento da recuperação judicial, é permitido à credora ajuizar ação de cobrança em face do devedor pela manutenção das condições originais de pagamento do crédito no plano de recuperação.
- A) **CORRETA** - Uma vez que Calçados Machadinho Ltda. (devedora) não alterou, no plano de recuperação judicial, o valor ou as condições originais do crédito de Curtume Arroio do Sal Ltda. EPP (credora), esta não terá direito a voto na assembleia de credores realizada durante a recuperação judicial, em consonância com o disposto no art. 45, § 3º, da Lei nº 11.101/05 (Lei de Recuperação de Empresas e Falência - LRF).
- B) **ERRADA** - O plano de recuperação judicial, segundo o art. 59, caput, da Lei 11.101/05, implica novação dos créditos anteriores ao pedido recuperatório. Contudo, os efeitos da novação são limitados, pois não se estendem aos credores elencados no art. 49, § 3º, da LRF.
- C) **ERRADA** - Mesmo que o artigo 41, IV, da LRF, estabeleça que a classe dos credores microempresários e de pequeno porte também deva aprovar a proposta de novo plano de recuperação judicial, a credora Curtume Arroio do Sal Ltda. EPP não terá direito a voto na assembleia de credores, pois não houve novo plano de recuperação por parte de Calçados Machadinho Ltda., permanecendo inalterados o valor e as condições originais de pagamento.
- D) **ERRADA** - Levando-se em conta que, no caso em tela, a credora não tem direito a voto no plano de recuperação judicial por não ter havido alteração nas condições de pagamento ou do valor do crédito, não é cabível o ajuizamento de ação de cobrança pela Curtume Arroio do Sal Ltda. EPP, uma vez que o art. 59, caput, da Lei nº 11.101/05, estabelece a novação dos créditos anteriores ao pedido recuperatório.

9. (XV Exame OAB - 2014.3) João Lima Artigos Esportivos Ltda. celebrou contrato de locação de imóvel comercial, localizado na Galeria Madureira, para a instalação do estabelecimento comercial da sociedade. Atingida por forte crise setorial, a sociedade acumulou dívidas vultosas e não conseguiu honrá-las.

Com a decretação da falência, o contrato de locação comercial firmado pelo locatário

- A. ficará extinto de pleno direito, sendo obrigado o locatário a entregar ao locador o imóvel onde se localiza o ponto.
- B. poderá ser mantido, desde que o locador interpele o administrador judicial no prazo de até 90 (noventa) dias.
- C. será mantido, mas poderá ser denunciado, a qualquer tempo, pelo administrador judicial da massa falida
- D. ficará extinto, salvo se o Comitê de Credores autorizar o administrador judicial da massa falida a mantê-lo.
- A) **ERRADA** - Segundo o art. 119, VII, da Lei 11.101/05, a falência do locador não é motivo para extinguir o contrato. Se a falência for do locatário, o administrador poderá denunciar o contrato.
- B) **ERRADA** - A lei estabelece que a falência do locador não resolve o contrato de locação, porém, na falência do locatário, o administrador judicial poderá denunciar o contrato. A lei não menciona prazo (vide art. 119, VII, da Lei 11.101/05).
- C) **CORRETA** - A alternativa está correta por ser cópia literal de dispositivo legal (vide art. 119, VII, da Lei 11.101/05).

D) **ERRADA** - Como prevê o art. 119, VII, da Lei 11.101/05 não haverá extinção do contrato.

10. (XXIII Exame OAB) Você participou da elaboração, apresentação e negociação do plano de recuperação extrajudicial de devedor sociedade empresária. Tendo sido o plano assinado por todos os credores por ele atingidos, seu cliente o contratou para requerer a homologação judicial.

Assinale a opção que indica o juízo em que deverá ser apresentado o pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial.

- A. O juízo da sede do devedor.
- B. O juízo do principal estabelecimento do devedor.
- C. O juízo da sede ou de qualquer filial do devedor.
- D. O juízo do principal estabelecimento ou da sede do devedor.
- A) **ERRADA** - O principal estabelecimento é aquele em que está concentrado o maior volume das operações empresariais. O que importa é o ponto de vista econômico, e não o jurídico. Assim, não necessariamente será o local da sede. Se for sociedade estrangeira, vale a mesma regra, deve-se buscar a filial economicamente mais importante, desta forma – art. 3º da Lei de Falência e Recuperação Judicial ou Extrajudicial.
- B) **CORRETA** - Interpretando a disposição do art. 3º da Lei de Falências e Recuperação Judicial ou Extrajudicial, resta verificado que o legislador cuidou para usar a expressão “o juízo do local principal estabelecimento do devedor”, sem referir, necessariamente, que seria o juízo da sua sede. Sendo, o local principal, aquele com o maior volume das operações empresariais daquela pessoa jurídica.
- C) **ERRADA** - O art. 3º da Lei de Falências e Recuperação Judicial ou Extrajudicial é enfático, o juízo competente será o do estabelecimento principal da pessoa jurídica, sendo considerado para estes fins aquele em que houver a maior concentração/volume de operações empresariais.
- D) **ERRADA** - Em análise ao disposto pelo art. 3º da Lei de Falências e Recuperação Judicial ou Extrajudicial, verifica-se que o juiz competente para analisar as demandas referentes ao processo de recuperação de extrajudicial é o do principal estabelecimento do devedor (aquele que concentra o maior volume de operações empresariais), não necessariamente a sua sede.

Direito Tributário: Contratos empresariais

1. (III Exame OAB - 2010.3) ?É a operação que consiste na tomada de uma posição no mercado futuro aproximadamente igual - mas em sentido contrário - àquela que se detém ou que se pretende vir a tomar no mercado à vista. É uma forma de o investidor se proteger contra os feitos da oscilação de preço.? O conceito acima, extraído do Vocabulário do Mercado de Capitais, expedido pela Comissão Nacional de Bolsas de Valores em 1990, corresponde a que tipo de contrato relacionado à compra e venda empresarial?

- A. Hedging ou hedge.
- B. Contrato estimatório.
- C. Venda com reserva de domínio.
- D. Preempção.

A) CORRETA - Hedge é uma operação que tem por finalidade proteger o valor de um ativo contra uma possível redução numa data futura ou, ainda, assegurar o preço de uma dívida a ser paga no futuro. Esse ativo poderá ser o dólar, uma commodity, um título do governo ou uma ação¹.

B) ERRADA - O contrato estimatório equivale-se à venda consignada. Nos termos do art. 534 do CC, pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada.

C) ERRADA - Na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade (reserva de domínio), até que o preço esteja integralmente pago, conforme preceitua o art. 521 do CC.

D) ERRADA - A preempção, ou preferência, impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender, ou dar em pagamento, para que este use de seu direito de prelação na compra, tanto por tanto, conforme estabelece o art. 513 do CC.

2. (XVI Exame OAB - 2015.1) A sociedade empresária Calçados Montalvânia Ltda. celebrou contrato de faturização com Miravânia Fomento Mercantil Ltda. para que a segunda antecipasse para a primeira créditos contidos em cheques, notas promissórias, duplicatas de venda e outros documentos de dívida, além da prestação de serviços de assessoria mercadológica, creditícia e de gestão de riscos.

Sobre este contrato, assinale a afirmativa correta.

- A. Na modalidade tradicional (ou convencional) da faturização, a faturizadora se obriga a efetuar o pagamento das faturas e de outros documentos referentes aos créditos cedidos apenas na data do vencimento, razão pela qual o contrato em questão não pode ser considerado faturização típica.
- B. As sociedades de fomento comercial estão obrigadas a arquivar seus contratos e suas alterações no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, uma vez que o objeto por elas exercido inclui a prestação de serviços ao faturizado, sendo essa atividade estranha ao objeto das sociedades empresárias.
- C. As sociedades faturizadoras dependem de autorização do Banco Central do Brasil para funcionamento, podendo realizar operações de crédito em favor dos faturizados, não estando tais operações sujeitas ao limite máximo de juros previsto no Código Civil.
- D. As sociedades que exercem as atividades de fomento comercial, mesmo não sendo consideradas instituições financeiras para efeitos legais, estão obrigadas a conservar sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados aos faturizados.

A) ERRADA - A operação de Factoring (ou faturização) é um mecanismo de fomento mercantil que possibilita à empresa fomentada vender seus créditos, gerados por suas vendas a prazo, a uma empresa de Factoring. O resultado disso é o recebimento imediato desses créditos futuros. Portanto, a faturização típica refere-se ao adiantamento do valor, antes do vencimento.

B) ERRADA - A atividade de faturização é típica empresarial e portanto deve ser registrada na Junta Comercial (vide arts. 982, 985 e 1.150 do Código Civil).

C) ERRADA - Conforme artigo 1º do Decreto-Lei 22.626/1933, é vedado estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal. O CC/02, no artigo 406, por sua vez, determina que quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem da determinação legal, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de imposto devido à Fazenda Nacional, ou seja, a Taxa SELIC.

D) CORRETA - Conforme dispõe o § 2º do artigo 1º da Lei Complementar 105/2001, as empresas de fomento comercial ou factoring, para os efeitos desta Lei Complementar, obedecerão às normas aplicáveis aos bancos de qualquer espécie; às distribuidoras de valores mobiliários; às corretoras de câmbio e de valores mobiliários; às sociedades de crédito, financiamento e investimentos; às sociedades de crédito imobiliário; às administradoras de cartões de crédito; às sociedades de arrendamento mercantil; às administradoras de mercado de balcão organizado; às cooperativas de crédito; associações de poupança e empréstimo; às bolsas de valores e de mercadorias e futuros; às entidades de liquidação e compensação; outras sociedades que, em razão da natureza de suas operações, assim venham a ser consideradas pelo Conselho Monetário Nacional. Isto quer dizer que estão obrigadas a conservar sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados aos faturizados. Inclusive o artigo 10 da Lei Complementar determina que a quebra de sigilo, fora das hipóteses autorizadas na Lei Complementar, constitui crime e sujeita os responsáveis à pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa, aplicando-se, no que couber, o Código Penal, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

3. (XXXIV Exame OAB - 2022.1) Em 2019 foram estabelecidas, inicialmente por medida provisória posteriormente convertida na Lei nº 13.874, normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador.

Em relação aos contratos empresariais, assinale a afirmativa correta.

- A. Os contratos empresariais são presumidos paritários e simétricos, exceto diante da presença na relação jurídica de um empresário individual ou empresa individual de responsabilidade limitada.
- B. As partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução.
- C. A alocação de riscos definida pelas partes deverá ser respeitada e observada, porém até o ponto em que o Estado julgue, discricionariamente, que deve intervir no exercício da atividade econômica.
- D. A revisão contratual ocorrerá de maneira excepcional e ilimitada sempre que uma das partes for vulnerável, sendo que, no caso de microempresas e empresas de pequeno porte, essa presunção é absoluta.

A) ERRADA - De acordo com o art. 421-A do CC/02, os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Observe que não há restrição quanto a empresário individual ou empresa individual de responsabilidade limitada.

B) CORRETA - Esse é o item correto! De acordo com o art. 421-A, inc. I, do CC/02, as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução.

C) ERRADA - O erro deste item está em afirmar que o Estado poderá julgar, discricionariamente, que deve intervir no exercício da atividade

econômica, tendo em vista que o art. 421-A, inc. II do CC/02 se limita afirmar que a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada, não trazendo tal prerrogativa de forma genérica e ampla ao Estado.

D) ERRADA - O erro deste item está em afirmar que no caso de microempresas e empresas de pequeno porte, há presunção absoluta de vulnerabilidade.

#SELIGA: No XXXIV Exame da Ordem 02 das 05 questões da disciplina de Direito Empresarial cobraram a literalidade de artigos do CC/02. Por isso, não deixe de fazer a leitura dos artigos deste diploma legal nos temas dessa disciplina.

#NOVIDADELEGISLATIVA: A FGV AMA novidades legislativas, o art. 421-A foi incluído pela Lei nº 13.874/19 e é a cara da banca!

4. (XXII Exame OAB - 2017.1) Mauriti & Cia Ltda. celebrou contrato de alienação fiduciária em garantia com a sociedade empresária Gama. Com a decretação de falência da fiduciante, o advogado da fiduciária pleiteou a restituição do bem alienado, sendo informado pelo administrador judicial que o bem se encontrava na posse do falido na época da decretação da falência, porém não foi encontrado para ser arrecadado.

Considerando os fatos narrados, o credor fiduciário terá direito à restituição em dinheiro do valor da avaliação do bem atualizado?

- A. Não, em razão de este não ter sido encontrado para arrecadação.
- B. Sim, devendo, para tanto, habilitar seu crédito na falência como quirografário.
- C. Sim, mesmo que o bem alienado não mais exista ao tempo do pedido de restituição ou que não tenha sido arrecadado.
- D. Não, por não ter a propriedade plena do bem alienado fiduciariamente, e sim resolúvel.

A) ERRADA - Conforme preceitua o art. 85 da Lei 11.101/05, o proprietário de bem que se encontre em poder do devedor quando da decretação da falência tem o direito de pedir a sua restituição. Na hipótese do bem não ser encontrado ou não existir quando realizado o pedido, a restituição se dará em dinheiro – na forma do art. 86 do mesmo diploma legal.

B) ERRADA - Na hipótese narrada pelo enunciado não há necessidade de habilitação do credor no crédito da falência como quirografário, bastando que faça o pedido de restituição em dinheiro da coisa em razão dela ter se perdido – conforme determinam os arts. 85 e 86 da Lei 11.101/05.

C) CORRETA - Considerando que a coisa se perdeu ao tempo do pedido de restituição, é possível a exigência de que ela seja feita em dinheiro, com seu valor atualizado – conforme dispõe os arts. 85 e 86 da Lei 11.101/05.

D) ERRADA - Independentemente de ter a propriedade plena do bem, é possível ao credor o pedido de restituição em dinheiro do valor do bem que se perdeu, atualizado, em face do devedor que decretou falência à época do pedido.

5. (XXXIII Exame OAB - 2021.2) Farmácias Mundo Novo Ltda. é locatária de um imóvel não residencial onde funciona uma de suas filiais. No curso da vigência do contrato, que se encontra sob a égide do direito à renovação, faleceu um dos sócios, Sr. Deodato. Diante deste acontecimento, os sócios remanescentes deliberaram dissolver a sociedade. A sócia Angélica, prima de Deodato, gostaria de continuar a locação, aproveitando a localização excelente do ponto e a manutenção do aviamento objetivo da empresa. Angélica consulta um advogado especializado para saber se teria direito à renovação, mesmo não sendo a locatária do imóvel. Assinale a afirmativa que apresenta a resposta dada.

- A. Angélica tem direito à renovação da locação como sub-rogatária da sociedade dissolvida, mas deve informar ao locador sua condição no prazo de 30 (trinta) dias do arquivamento da ata de encerramento da liquidação, sob pena de decadência.
- B. Angélica não tem direito à renovação da locação, pois somente a sociedade dissolvida poderia exercer tal direito, por ter sido a parte contratante, incidindo o princípio da relatividade dos contratos.
- C. Angélica tem direito à renovação da locação como sub-rogatária da sociedade dissolvida, mas deve continuar a explorar o mesmo ramo de atividade que a sociedade dissolvida.
- D. Angélica não tem direito à renovação da locação, pois tal direito somente é conferido ao(s) sócio(s) remanescente(s) quando a sociedade sofre resolução por morte de sócio, e não dissolução.

A) ERRADA - Ao contrário do que afirma este item, o direito a renovação da locação decairá para aquele que não propuser a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor nos termos do §5º do art. 51 da Lei nº 8.245/91.

B) ERRADA - A Lei de Locações, ao tratar das locações não residenciais, em seu §3º, do art. 51 garante que dissolvida a sociedade comercial por morte de um dos sócios, o sócio sobrevivente fica sub - rogado no direito à renovação, desde que continue no mesmo ramo.

C) CORRETA - **Esse é o item correto!** De acordo com o §3º do art. 51 da Lei nº 8.245/91, dissolvida a sociedade comercial por morte de um dos sócios, o sócio sobrevivente fica sub - rogado no direito à renovação, desde que continue no mesmo ramo. Como Angélica vai manter o mesmo aviamento objetivo da atividade empresarial já exercida, terá direito de renovar o contrato de locação, caso deseje.

D) ERRADA - O item tenta confundir o candidato ao restringir o direito à renovação da locação apenas em caso de resolução da sociedade em razão da morte de um dos sócios. O §3º do art. 51 da Lei nº 8.245/91 traz a dissolução e não a resolução como requisito para que o sócio remanescente possa exercer seu direito à renovação, desde que vá exercer o mesmo ramo de atividade empresarial.¹

¹ **#CONCEITUANDO:** A **resolução** ocorre quando há a retirada ou exclusão de um ou mais sócios, mas a pessoa jurídica continua existindo. Já na **dissolução**, ocorre quando há um fim daquela sociedade empresarial.

6. (XXV Exame OAB - 2018.1) Paulo precisa de um veículo automotor para entregar os produtos de seu estabelecimento aos clientes, mas não tem numerário para adquiri-lo. Ele foi aconselhado por sua advogada a celebrar um contrato de arrendamento mercantil.

Assinale a opção que indica as faculdades do arrendatário ao final desse contrato.

- A. Devolver o bem ao arrendador, renovar o contrato ou exercer opção de compra.
- B. Subarrendar o bem a terceiro ou exercer opção de compra.
- C. Subarrendar o bem a terceiro, renovar o contrato ou exercer opção de compra.

D. Devolver o bem ao arrendador ou renovar o contrato.

A) **CORRETA** - No Arrendamento Mercantil, popularmente conhecido como *Leasing*, conforme dispõe os arts. 5 e 6, da Lei nº 6.099/74, são pagas parcelas antecipadas do preço na forma de aluguéis, em que o contratante tem três opções: a) renovar a locação; b) encerrar o contrato, não mais renovando a locação; c) comprar o bem alugado, pagando-se o valor residual.

B) **ERRADA** - No contrato de arrendamento mercantil, o contratante possui três opções: a) renovar a locação; b) encerrar o contrato, não mais renovando a locação; c) comprar o bem alugado, pagando-se o valor residual - conforme determinam os arts. 5 e 6, da Lei nº 6.099/74.

C) **ERRADA** - O arrendatário possui três opções ao final do contrato de arrendamento mercantil: a) renovar a locação; b) encerrar o contrato, não mais renovando a locação; c) comprar o bem alugado, pagando-se o valor residual - nos termos dos arts. 5 e 6, da Lei nº 6.099/74.

D) **ERRADA** - As opções trazidas pela Lei nº 6.099/74 em seus arts. 5 e 6 são somente três: a) renovar a locação; b) encerrar o contrato, não mais renovando a locação; c) comprar o bem alugado, pagando-se o valor residual.

7. (OAB-BR 2012.3) Primavera do Leste Arrendamento Mercantil S.A. ajuizou ação de reintegração de posse de bem arrendado à sociedade empresária Vila Bela Distribuidora de Jornais e Revistas Ltda., em face do não pagamento das prestações nos vencimentos. O contrato de arrendamento mercantil prevê resolução de pleno direito em caso de qualquer inadimplemento da arrendatária.

O juiz extinguiu o processo sem resolução de mérito porque

- A. no contrato de arrendamento mercantil, ainda que haja cláusula resolutiva expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituir-lo em mora.
- B. nos contratos de arrendamento mercantil celebrados entre a arrendadora e as sociedades empresárias é vedada a aposição de cláusula resolutiva expressa.
- C. a ação cabível para a retomada do bem em poder do arrendatário pela arrendadora é a ação de depósito, com pedido de liminar de reintegração de posse.
- D. como no contrato de arrendamento mercantil há opção de compra pela arrendatária, a propriedade da arrendadora é resolúvel, sendo incabível ação possessória.

A) **CORRETA** - A assertiva traz o teor da Súmula 369 do STJ que determina que "no contrato de arrendamento mercantil (leasing), ainda que haja cláusula resolutiva expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituir-lo em mora".

B) **ERRADA** - A Lei n. 6.099/1974, que dispõe sobre o tratamento tributário das operações de arrendamento mercantil, é silente quanto à aposição de cláusula resolutiva expressa nos contratos de Arrendamento Mercantil.

C) **ERRADA** - O inadimplemento do contrato de arrendamento mercantil caracteriza esbulho, razão pela qual a ação cabível é a reintegração de posse, com base no art. 560 do CPC/15. Deve-se ter atenção também ao fato da ação de depósito não mais ter previsão legal no novo CPC.

D) **ERRADA** - O contrato de arrendamento mercantil possui características próprias, podendo ser considerado um contrato de locação com possibilidade de compra ao final e, por este motivo, a propriedade (não resolúvel) pertence à "Primavera do Leste Arrendamento Mercantil S.A.", cabendo a ação possessória para reaver o bem.

8. (OAB-BR 2011.1) Contrato oneroso, em que alguém assume, em caráter profissional e sem vínculo de dependência, a obrigação de promover, à conta de outrem, mediante retribuição, a efetivação de certos negócios, em determinado território ou zona de mercado.

A definição acima corresponde a que tipo de contrato empresarial?

(QUESTÃO ADAPTADA)

- A. Agência.
- B. Mandato.
- C. Comissão mercantil.
- D. Corretagem.

A) **CORRETA** - Consoante o art. 710, do CC, no contrato de agência "uma pessoa assume, em caráter não eventual e sem vínculos de dependência, a obrigação de promover, à conta de outra, mediante retribuição, a realização de certos negócios, em zona determinada, caracterizando-se a distribuição quando o agente possuir à sua disposição a coisa a ser negociada". Dessa forma, vê-se que agência é sinônimo de representação.

B) **ERRADA** - Mandato é o contrato pelo qual alguém (mandatário ou procurador) recebe de outrem (mandante) poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. Seus caracteres jurídicos são a contratualidade, a representatividade e a revogabilidade. Pode ser oneroso ou gratuito; singular (se o encargo for cometido a um procurador) e plural (se forem vários; se não puderem agir separadamente, será conjunto; se puderem, independente de nomeação, será solidário; se a ação estiver delimitada, será fracionário; se um puder agir na falta de outro, será substitutivo ou sucessivo); expresso ou tácito; verbal ou escrito; civil ou comercial; geral ou especial; em termos gerais ou com poderes especiais; extrajudicial (ad negotia) ou judicial (ad judicium). Ademais, seu amparo legal constitui-se no art. 653, *caput*, do CC, o qual estabelece que o mandato irá operar quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses..

C) **ERRADA** - Segundo dispõe o art. 693, *caput*, do CC, "o contrato de comissão tem por objeto a aquisição ou a venda de bens pelo comissário, em seu próprio nome, à conta do comitente". Assim, esta alternativa não é conceito do enunciado da questão a que trata sobre Agência. Ademais, Fran Martins ensina que "comissão mercantil é o contrato segundo o qual um comerciante se obriga a realizar atos ou negócios de natureza mercantil em favor e segundo instruções de outra pessoa, agindo, porém, em seu próprio nome e, por tal razão, obrigando-se para com terceiros com quem contrata"².

D) **ERRADA** - A definição de contrato é dada pelo art. 722, *caput*, do CC, o qual dispõe que "uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas."

9. (XXVI Exame OAB - 2018.2) Iguatu Têxtil S/A contratou o transporte de seus produtos do local de sua fábrica, em Iguatu/CE, até um dos polos de distribuição, em Fernão Dias/SP. Durante o trajeto, a carga será transportada, sucessivamente, pelas vias rodoviária,

aérea e ferroviária. Será celebrado um único contrato, desde a origem até o destino, sob a execução e a responsabilidade únicas de um Operador de Transportes.

A situação descrita revela que as partes celebraram um contrato de transporte

- A. multimodal.
- B. combinado.
- C. cumulativo.
- D. de fato.

- a) **CORRETA** – A hipótese narrada pelo enunciado ilustra hipótese de contrato de transporte multimodal, que é aquele regido por um único contrato mas que utiliza duas ou mais modalidades de transporte, desde a origem até o destino, e é executado sob a responsabilidade única de um operador de transporte multimodal - art. 2º da Lei 9.611/98.
- b) **ERRADA** – O transporte combinado é uma restrição da definição de transporte multimodal ao comboio e ao barco cujo percurso inicial ou final se termina na estrada - art. 2º da Lei 9.611/98.
- c) **ERRADA** – No transporte denominado cumulativo, cada transportador se obriga a cumprir o contrato relativamente ao percurso, respondendo pelos danos nele causado a pessoa e coisas - art. 733 do CC.
- d) **ERRADA** – A modalidade de transporte abarcada pelo enunciado é a multimodal, em que um único contrato de transporte utiliza duas ou mais modalidades de transporte, desde a origem até o destino, sendo executado sob a responsabilidade de um único operador de transporte - art. 2º da Lei 9.611/98.

10. (XIV Exame OAB - 2014.2) A alienação fiduciária, regulada pela Lei n. 9.514/1997, é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Sobre este tipo de contrato, assinale a afirmativa correta.

- A. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro do contrato que lhe serve de título no Registro de Imóveis competente.
- B. Somente poderá ser contratada por pessoa jurídica que integre o Sistema de Financiamento Imobiliária
- C. Não pode ter como objeto a propriedade superficiária do imóvel do fiduciante.
- D. O fiduciante poderá transmitir os direitos de que seja titular sobre o imóvel objeto da alienação fiduciária independentemente da anuência do fiduciário

- A) **CORRETA** - Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel quando ocorrer registro do contrato que lhe serve de título no Registro de Imóveis competente, conforme estabelece o art. 23 da Lei 9.514/97.
- B) **ERRADA** - A alienação fiduciária poderá ser feita por pessoas físicas ou jurídicas, conforme estabelece o art. 22, §1º, da Lei 9.514/97.
- C) **ERRADA** - A alternativa está incorreta e possui como base o art. 22, §1º, IV da Lei 9.514/97. O dispositivo mencionado afirma que poderá ser objeto da alienação fiduciária a propriedade superficiária do imóvel do fiduciante.
- D) **ERRADA** - Devido ao disposto no art. 29 da Lei 9.514/97, esta alternativa está incorreta. O fiduciante deverá ter anuência do fiduciário para transferir os direitos de que seja titular sobre o imóvel objeto da alienação fiduciária.

Direito Tributário: Teoria geral do direito empresarial

1. (XXV Exame OAB - 2018.1) O empresário individual José de Freitas alienou seu estabelecimento a outro empresário mediante os termos de um contrato escrito, averbado à margem de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, publicado na imprensa oficial, mas não lhe restaram bens suficientes para solver o seu passivo.

Em relação à alienação do estabelecimento empresarial nessas condições, sua eficácia depende

- A. da quitação prévia dos créditos trabalhistas e fiscais vencidos no ano anterior ao da alienação do estabelecimento.
 - B. do pagamento a todos os credores, ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em trinta dias a partir de sua notificação.
 - C. da quitação ou anuência prévia dos credores com garantia real e, quanto aos demais credores, da notificação da transferência com antecedência de, no mínimo, sessenta dias.
 - D. do consentimento expresso de todos os credores quirografários ou da consignação prévia das importâncias que lhes são devidas.
- A) **ERRADA** - Para que tenha eficácia a alienação do estabelecimento, o art. 1.145 do CC determina que todos os débitos com credores devem estar adimplidos, senão, que todos consintam, de modo expresso ou tácito, em trinta dias de sua notificação.
- B) **CORRETA** - Este é o gabarito da questão. Em consonância com a disposição do art. 1.145 do CC, para que tenha eficácia a alienação do estabelecimento, todos os credores devem estar pagos, ou que aceitem, de modo expresso ou tácito, em até trinta dias a partir de sua notificação.
- C) **ERRADA** - Carece da quitação dos credores OU do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, conforme determina o art. 1.145 do CC.
- D) **ERRADA** - Não havendo a quitação dos credores, é preciso a anuência expressa ou tácita destes para que tenha eficácia a alienação do estabelecimento, conforme dispõe o art. 1.145 do CC.

2. (XV Exame OAB - 2014.3) Almino José consultou seu advogado com o intuito de constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada ? EIRELI.

Com base na legislação aplicável à EIRELI, assinale a opção que apresenta a resposta correta dada pelo advogado.

- A. O administrador da EIRELI deverá ser nomeado no ato constitutivo e será apenas o sócio, seu cônjuge ou parente até o 3º grau dessas pessoas.
- B. O ato constitutivo da EIRELI deverá ser arquivado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, independentemente do objeto.
- C. As deliberações infringentes da lei que Almino José vier a tomar acarretarão sua responsabilidade ilimitada pelas obrigações da pessoa jurídica.

- D. Caso a receita bruta anual da EIRELI seja inferior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), será possível enquadrá-la como microempreendedor individual (MEI).
- A) **ERRADA** - A EIRELI, por ser uma empresa individual, não possui sócios (vide art. 980-A do Código Civil). O administrador poderá ser qualquer pessoa que não possua impedimento legal, sendo que as regras serão as mesmas implantadas para as empresas LTDA (art. 980-A, §6º, do CC e art. 1.061 do CC).
- B) **ERRADA** - O ato constitutivo da EIRELI deve ser arquivado na Junta Comercial quando se tratar de atividade empresarial (vide art. 966 do CC). A sociedade que tiver objeto civil deve realizar seu registro no Registro Civil de Pessoas Jurídicas (art. 982, do CC).
- C) **CORRETA** - O art. 980, "A", parágrafo sexto do CC e art. 1.080 do Código Civil afirmam que as deliberações infringentes da lei acarretarão a responsabilidade ilimitada pelas obrigações da pessoa jurídica.
- D) **ERRADA** - Conforme estabelece o art. 18-A da Lei Complementar 123/06, haverá possível enquadramento somente se a EIRELI auferir renda anual bruta de até R\$ 81.000,00.

3. (XXVI Exame OAB - 2018.2) Cruz Machado pretende iniciar o exercício individual de empresa e adotar como firma, exclusivamente, o nome pelo qual é conhecido pela população de sua cidade ? ?Monsenhor?.

De acordo com as informações acima e as regras legais de formação de nome empresarial para o empresário individual, assinale a afirmativa correta.

- A. A pretensão de Cruz Machado é possível, pois o empresário individual pode escolher livremente a formação de sua firma.
- B. A pretensão de Cruz Machado não é possível, pois o empresário individual deve adotar denominação indicativa do objeto social como espécie de nome empresarial.
- C. A pretensão de Cruz Machado não é possível, pois o empresário individual opera sob firma constituída por seu nome, completo ou abreviado.
- D. A pretensão de Cruz Machado é possível, pois o empresário individual pode substituir seu nome civil por uma designação mais precisa de sua pessoa.
- a) **ERRADA** – No caso do empresário individual, somente poderá ser adotada como firma o próprio nome, nos termos do art. 1156, do Código Civil.
- b) **ERRADA** – Não é possível a pretensão de Cruz Machado, uma vez que, nos termos do art. 1156, do Código Civil, o empresário individual deve utilizar como firma seu próprio nome, completo ou abreviado.
- c) **CORRETA** – Nos termos do art. 1156, do Código Civil, o empresário individual deverá adotar firma constituída por seu nome, completo ou abreviado.
- d) **ERRADA** – O empresário individual não pode substituir seu nome civil, mas, sim, utilizá-lo de forma completa ou abreviada, nos termos do art. 1156, do Código Civil.

4. (OAB-BR 2013.1) Lavanderias Roupas Limpas Ltda. (?Roupa Limpa?) alienou um de seus estabelecimentos comerciais, uma lavanderia no bairro do Jacintinho, na cidade de Maceió, para Caio da Silva, empresário individual. O contrato de trespasse foi omissivo quanto à possibilidade de restabelecimento da ?Roupa Limpa?, bem como nada dispôs a respeito da responsabilidade de Caio da Silva por débitos anteriores à transferência do estabelecimento. Nesse cenário, assinale a afirmativa correta.

- A. O contrato de trespasse será oponível a terceiros, independentemente de qualquer registro na Junta Comercial ou publicação.
- B. Caio da Silva não responderá por qualquer débito anterior à transferência, exceto os que não estiverem devidamente escriturados.
- C. Na omissão do contrato de trespasse, Roupa Limpa poderá se restabelecer no bairro do Jacintinho e fazer concorrência a Caio da Silva.
- D. Não havendo autorização expressa, ?Roupa Limpa? não poderá fazer concorrência a Caio da Silva, nos cinco anos subsequentes à transferência.
- A) **ERRADA** - O artigo 1.144 do CC/02 determina que o contrato de trespasse (venda do estabelecimento) só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis (Junta Comercial), e de publicado na imprensa oficial.
- B) **ERRADA** - Segundo o artigo 1.146 do CC/02, o adquirente do estabelecimento (Caio da Silva) responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.
- C) **ERRADA** - Na omissão do contrato de trespasse, vale a regra do artigo 1.147 do CC/02, o qual dispõe que não havendo autorização expressa, Roupa Limpa não poderá se restabelecer no bairro do Jacintinho e fazer concorrência a Caio da Silva, nos cinco anos seguintes à venda do estabelecimento.
- D) **CORRETA** - Conforme entendimento do artigo 1.147 do CC/02, não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento NÃO poderá fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subsequentes à transferência.

5. (XXXI Exame OAB - 2020.1) As sociedades empresárias Y e J celebraram contrato tendo por objeto a alienação do estabelecimento da primeira, situado em Antônio Dias/MG. Na data da assinatura do contrato, dentre outros débitos regularmente contabilizados, constava uma nota promissória vencida havia três meses no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). O contrato não tem nenhuma cláusula quanto à existência de solidariedade entre as partes, tanto pelos débitos vencidos quanto pelos vencidos.

Sabendo-se que, em 15/10/2018, após averbação na Junta Comercial competente, houve publicação do contrato na imprensa oficial e, tomando por base comparativa o dia 15/01/2020, o alienante

- A. responderá pelo débito vencido com o adquirente por não terem decorrido cinco anos da publicação do contrato na imprensa oficial.
- B. não responderá pelo débito vencido com o adquirente em razão de não ter sido estipulada tal solidariedade no contrato.

C. responderá pelo débito vencido com o adquirente até a ocorrência da prescrição relativa à cobrança da nota promissória.
D. não responderá pelo débito vencido com o adquirente diante do decurso de mais de 1 (um) ano da publicação do contrato na imprensa oficial.

A) ERRADA - A responsabilidade solidária alienante-adquirente é de 1 ano, contado da data da publicação do trespasse, nos termos do art. 1.146, do CC. Como, de acordo com a questão, a base comparativa é o dia 15/01/2020, ou seja, já ocorreu o decurso de mais de 1 ano, não haverá responsabilidade solidária.

B) ERRADA - O alienante, de fato, não responderá pelo débito vencido, mas o motivo é outro. Com efeito, não precisa estipulação de solidariedade por contrato, na medida em que estabelecida pela própria lei, nos termos do art. 1.146 do CC. O motivo real da não responsabilidade é o decurso do prazo de responsabilidade solidária prevista em lei.

C) ERRADA - A responsabilidade do alienante-adquirente será solidária pelo prazo de 1 ano, contado da publicação do trespasse, na forma do art. 1.146, do CC. Como, no caso concreto, já decorreu mais de 1 ano da publicação do trespasse, não haverá mais responsabilidade do alienante.

D) CORRETA - Se houvesse um decurso de prazo de menos de 1 ano, da publicação do trespasse, haveria responsabilidade solidária entre o alienante e o adquirente, de acordo com o art. 1.146, do CC. Porém, como no caso concreto, já há mais de 1 ano, não haverá mais responsabilidade do alienante.

6. (XXVII Exame OAB - 2018.3) Roberto desligou-se de seu emprego e decidiu investir na construção de uma hospedagem do tipo pousada no terreno que possuía em Matinhos. Roberto contratou um arquiteto para mobiliar a pousada, fez cursos de hotelaria e, com os ensinamentos recebidos, contratou empregados e os treinou. Ele também contratou um desenvolvedor de sites de Internet e um profissional de marketing para divulgar sua pousada. Desde então, Roberto dedica-se exclusivamente à pousada, e os resultados são promissores. A pousada está sempre cheia de hóspedes, renovando suas estratégias de fidelização; em breve, será ampliada em sua capacidade.

Considerando a descrição da atividade econômica explorada por Roberto, assinale a afirmativa correta.

- A. A atividade não pode ser considerada empresa em razão da falta tanto de profissionalismo de seu titular quanto de produção de bens.
B. A atividade não pode ser considerada empresa em razão de a prestação de serviços não ser um ato de empresa.
C. A atividade pode ser considerada empresa, mas seu titular somente será empresário a partir do registro na Junta Comercial.
D. A atividade pode ser considerada empresa e seu titular, empresário, independentemente de registro na Junta Comercial.
- a) ERRADA** – Embora seja obrigatório o registro da empresa para que exerça regularmente suas atividades (art. 967 do CC), o art. 966 do Código Civil elucida que é considerado empresário todo aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços, mesmo que não possua registro. Neste caso, a empresa estará em situação irregular, mas não deixa de ser empresa.
- b) ERRADA** – Se há atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços, embora não possua registro, a atividade pode ser considerada empresa - art. 966 do CC.
- c) ERRADA** – Em que pese o registro seja obrigatório, sem ele o indivíduo que exercer como profissão atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou de serviços será considerado empresário, na forma do art. 966 do CC.
- d) CORRETA** – O Código Civil, mais precisamente em seus arts. 966 e 967 do CC, respondem a esta questão. A atividade empresarial está dissociada do registro efetivamente. Caso a empresa ou indivíduo exerçam atividade compatível com o conceito trazido pelos referidos artigos, empresa e empresário será, mesmo que em situação irregular aos olhos da lei.

7. (OAB-BR 2013.2) Vanderlei de Assis pretende iniciar uma atividade empresarial na cidade de Novo Repartimento. Consulta um advogado para receber esclarecimentos sobre o registro de empresário e os efeitos dele decorrentes, informando que a receita bruta anual prevista para a futura atividade será inferior a R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais). As informações prestadas abaixo estão corretas, à exceção de uma. Assinale-a.

- A. Se no curso da atividade empresarial Vanderlei de Assis vier a admitir algum sócio, poderá solicitar ao Registro Público de Empresas Mercantis a transformação de seu registro de empresário para registro de sociedade empresária.
B. Em razão de sua receita bruta anual prevista, Vanderlei poderá solicitar seu enquadramento como microempreendedor individual ? MEI, devendo indicar no requerimento a firma individual com a assinatura autografa.
C. A inscrição de empresário no Registro Público de Empresas Mercantis, embora obrigatória, não é constitutiva para fins de sua caracterização, mas permite usufruir das prerrogativas legais concedidas aos empresários regulares.
D. A inscrição do empresário obedecerá ao número de ordem contínuo para todos os empresários inscritos e quaisquer modificações nela ocorrentes serão averbadas à margem, com as mesmas formalidades.
- A) CORRETA** - Qualquer atividade que seja individual poderá se transformar em sociedade. Vale ressaltar que o contrário também poderá ocorrer, ou seja, qualquer sociedade poderá se tornar uma atividade individual, na forma do art. 968, §3º do CC.
- B) INCORRETA** - Segundo estabelece o art. 18-A da Lei Complementar nº 123/06 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), a Microempresa Individual poderá ser utilizada para faturamentos anuais que sejam superiores a R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais). Não obstante, não será necessária assinatura autógrafa, já que a Resolução 16/2009 mantém procedimento totalmente digital.
- C) CORRETA** - Segundo estabelece o art. 966 do CC, para que uma empresa se caracterize, é necessário que preencha todos os requisitos estabelecidos em tal dispositivo e realize inscrição obrigatória como empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade.
- D) CORRETA** - O empresário, ao se inscrever, irá receber um número de registro (NIRE). Tal número será de uso contínuo, sendo que qualquer alteração deverá ser averbada neste registro (vide art. 968, §§ 1º e 2º do CC)
- 8. (OAB-BR 2013.3) No contrato de alienação do estabelecimento da sociedade empresária Chaves & Cia Ltda., com sede em Theobroma, ficou pactuado que não haveria sub-rogação do adquirente nos contratos celebrados pelo alienante, em vigor na data da**

transferência, relativos ao fornecimento de matéria-prima para o exercício da empresa. Um dos sócios da sociedade empresária consulta sua advogada para saber se a estipulação é válida. Consoante as disposições legais sobre o estabelecimento, assinale a afirmativa correta.

- A. A estipulação é nula, pois o contrato de alienação do estabelecimento não pode afastar a sub-rogação do adquirente nos contratos celebrados anteriormente para sua exploração.
- B. A estipulação é válida, pois o contrato de alienação do estabelecimento pode afastar a sub-rogação do adquirente nos contratos celebrados anteriormente para sua exploração.
- C. A estipulação é anulável, podendo os terceiros rescindir seus contratos com a sociedade empresária em até 90 (noventa) dias a contar da publicação da transferência.
- D. A estipulação é considerada não escrita, por desrespeitar norma de ordem pública que impõe a solidariedade entre alienante e adquirente pelas obrigações referentes ao estabelecimento.

A) **ERRADA** - Segundo estabelece o art. 1.148 do Código Civil, a sub-rogação ocorrerá desde que não haja disposição contratual em contrário.

B) **CORRETA** - Tal cláusula é válida, pois o art. 1.148 do Código Civil afirma que contrato de alienação de estabelecimento pode afastar a sub-rogação do adquirente nos contratos.

C) **ERRADA** - Conforme estabelecido no art. 1.148 do Código Civil, poderão os terceiros rescindir o contrato em noventa dias, a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa.

D) **ERRADA** - A estipulação em contrato é considerada válida, conforme estabelece o art. 1.148 do Código Civil.

9. (OAB-BR 2014.1) Olímpio Noronha é servidor público militar ativo e, concomitantemente, exerce pessoalmente atividade econômica organizada sem ter sua firma inscrita na Junta Comercial.

Em relação às obrigações assumidas por Olímpio Noronha, assinale a alternativa correta.

- A. São válidas tanto as obrigações assumidas no exercício da empresa quanto estranhas a essa atividade e por elas Olímpio Noronha responderá ilimitadamente.
- B. São nulas todas as obrigações assumidas, porque Olímpio Noronha não pode ser empresário concomitantemente com o serviço público militar.
- C. São válidas apenas as obrigações estranhas ao exercício da empresa, pelas quais Olímpio Noronha responderá ilimitadamente; as demais são nulas.
- D. São válidas apenas as obrigações relacionadas ao exercício da empresa e por elas Olímpio Noronha responderá limitadamente; as demais são anuláveis.

A) **CORRETA** - Olímpio, por ser servidor público militar, é legalmente impedido de exercer a atividade de empresário (vide art. 29 da Lei 6.880/80 – Estatuto dos Militares) e, quando o fizer, responderá pelas obrigações contraídas de forma ilimitada (vide art. 973 do CC).

B) **ERRADA** - As obrigações assumidas por Olímpio serão válidas, pois a lei informa que quando uma pessoa legalmente impedida de exercer a atividade empresária o fizer, terá que responder pelas obrigações assumidas. Para responder tal afirmação é necessário observar o art. 973 do Código Civil.

C) **ERRADA** - A responsabilidade de Olímpio é válida tanto para as obrigações assumidas no exercício da empresa quanto às estranhas a essa atividade e por elas responderá de forma ilimitada, e não limitada como prevê a questão (vide art. 973 do Código Civil).

D) **ERRADA** - Olímpio responderá de forma ilimitada pelas obrigações que foram assumidas, pois elas são válidas (vide art. 973 do Código Civil).

10. (XVII Exame OAB - 2015.2) Assinale a alternativa correta em relação aos conceitos de empresa e empresário no Direito Empresarial.

- A. Empresa é a sociedade com ou sem personalidade jurídica; empresário é o sócio da empresa, pessoa natural ou jurídica com responsabilidade limitada ao valor das quotas integralizadas.
- B. Empresa é qualquer atividade econômica destinada à produção de bens; empresário é a pessoa natural que exerce profissionalmente a empresa e tenha receita bruta anual de até R\$ 100.000,00 (cem mil reais).
- C. Empresa é a atividade econômica organizada para a produção e/ou a circulação de bens e de serviços; empresário é o titular da empresa, quem a exerce em caráter profissional.
- D. Empresa é a repetição profissional dos atos de comércio ou mercancia; empresário é a pessoa natural ou jurídica que pratica de modo habitual tais atos de comércio.

A) **ERRADA** - Empresa é atividade econômica, não é sociedade, nem pessoa jurídica. Empresário, por sua vez, é a pessoa (jurídica ou física) que exerce a atividade empresarial em determinado estabelecimento. O art. 1.142 do CC/02 considera estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária.

B) **ERRADA** - Levando em consideração o disposto no artigo 966, caput, do CC/02, empresa é a atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, enquanto empresário é aquele que exerce profissionalmente a mencionada atividade, mas sem uma receita bruta anual delimitada. A Lei Complementar 139/2011 definiu limites de receita bruta anual em cada ano calendário para enquadramento nos casos de microempresa, empresa de pequeno porte e pequeno empresário.

C) **CORRETA** - O artigo 966 do CC/02 aduz que se considera empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

D) **ERRADA** - Em virtude da adoção da Teoria da Empresa pelo ordenamento jurídico brasileiro, o empresário (definido no art. 966 do CC/02) não pode mais ser chamado de comerciante (aquele que praticava ato de mercancia), visto que tal denominação estava atrelada à Teoria dos Atos de Comércio disciplinada, pelo Código Comercial de 1850

Direito Tributário: Títulos de crédito

1. (III Exame OAB - 2010.3) Em relação aos Títulos de Crédito, é correto afirmar que, quando

- A. presente na letra de câmbio, a cláusula "não à ordem" impede a circulação do crédito.
 - B. insuficientes os fundos disponíveis, o portador de um cheque pode requerer a responsabilidade cambiária do banco sacado pelo seu não pagamento.
 - C. firmado em branco, o aval na nota promissória é entendido como dado em favor do sacador.
 - D. não aceita a duplicata, o protesto do título é a providência suficiente para o ajuizamento da ação de execução contra o sacado.
- A) **ERRADA** - "Não à ordem", é cláusula impeditiva apenas para para a circulação do título cambial, não obstando sua a transmissão através de cessão civil de crédito, como assim dispõe o art. 11 da Lei da Uniformidade de Genebra (promulgada pelo Decreto 57.663/66).
- B) **ERRADA** - O banco não assume nenhuma responsabilidade cambiária, mesmo figurando como sacado, pois a emissão do cheque sem fundo não implica responsabilidade do banco sacado em nenhuma hipótese (art. 47 e seguintes da Lei 7.357/85).
- C) **CORRETA** - Vale lembrar que o aval em branco sempre se presume dado ao sacador, com exceção da duplicata (pois sacador é o próprio beneficiário do título), nos termos do art. 31 do Decreto nº 57.663/66.
- D) **ERRADA** - A alternativa está incorreta, pois a cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, quando se tratar de duplicata não aceita, contanto que esteja cumulativamente acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria, conforme esclarece o art. 15, inciso II, alínea "b", da Lei 5.474/68.

2. (XXI Exame OAB - 2016.3) Humaitá Comércio e Distribuição de Defensivos Agrícolas Ltda. sacou 4 (quatro) duplicatas de compra e venda em face de Cooperativa dos Produtores Rurais de Coari Ltda., em razão da venda de insumos para as plantações dos cooperados.

Com base nestas informações, assinale a afirmativa correta.

- A. É facultado ao sacador inserir cláusula não à ordem no momento do saque, caso em que a forma de transferência dos títulos se dará por meio de cessão civil de crédito.
 - B. Por se tratar de sacado cooperativa, sociedade simples independentemente de seu objeto, é proibido o saque de duplicatas em face dessa espécie de sociedade.
 - C. Lançada eventualmente a cláusula mandato no endosso das duplicatas, o endossatário poderá exercer todos os direitos emergentes dos títulos, inclusive efetuar endosso próprio a terceiro.
 - D. Sendo o pagamento das duplicatas garantido por aval, o avalista é equiparado àquele cujo nome indicar; na falta da indicação, àquele abaixo de cuja firma lançar a sua; fora desses casos, ao sacado.
- A) **ERRADA** - De acordo com a Lei 5.474/68 (Lei das Duplicatas), art. 2º, §1º, VII, a duplicata conterá a cláusula à ordem.
- B) **ERRADA** - Não há qualquer óbice na Lei 5.474/68 (Lei das Duplicatas) ou no restante do ordenamento jurídico, para que sejam sacadas duplicatas em face das sociedades cooperativas.
- C) **ERRADA** - Por meio do endosso impróprio, lança-se na cambial um ato que torna legítima a posse do endossatário sobre o documento, sem que ele se torne credor. A transferência da titularidade do crédito não acontece. Existem duas modalidades: o endosso-mandato e o endosso-caução.
- D) **CORRETA** - Na forma do art. 12 da Lei 5.474/68 (Lei das Duplicatas), O pagamento da duplicata poderá ser assegurado por aval, sendo o avalista equiparado àquele cujo nome indicar; na falta da indicação, àquele abaixo de cuja firma lançar a sua; fora desses casos, ao comprador [que no problema apresentado trata-se da Cooperativa dos Produtores Rurais de Coari Ltda.

3. (XVIII Exame OAB - 2015.3) Feijó recebeu de Moura um cheque com cruzamento especial no valor de R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

Acerca das disposições legais que disciplinam tal espécie de cheque, assinale a afirmativa correta.

- A. O cheque com cruzamento especial pode ser pago em dinheiro no estabelecimento contra o qual foi sacado ou mediante apresentação a uma câmara de compensação.
 - B. O cruzamento especial não pode ser convertido em geral e a inutilização do cruzamento ou a do nome do banco é reputada como não existente.
 - C. A aposição de vários cruzamentos especiais invalida o cheque, exceto se o portador, no primeiro cruzamento, indicar o mesmo banco que o sacado.
 - D. O cheque com cruzamento especial obriga o sacado a debitar a quantia indicada no título da conta do emitente e a reservá-la em benefício do portador legitimado, durante o prazo de apresentação.
- A) **ERRADA** - O artigo 45 da Lei 7.357/85 (Lei do Cheque) determina que o cheque com cruzamento especial só pode ser pago pelo sacado ao banco indicado, ou, se este for o sacado, a cliente seu, mediante crédito em conta. Pode, entretanto, o banco designado incumbir outro da cobrança.
- B) **CORRETA** - A alternativa corresponde ao disposto no § 2º e § 3º do artigo 44 da Lei 7.357/85
- C) **ERRADA** - § 2º do artigo 45 da Lei 7.357/85 dispõe que o cheque com vários cruzamentos especiais só pode ser pago pelo sacado no

caso de dois cruzamentos, um dos quais para cobrança por câmara de compensação.

D) ERRADA - O artigo 45 da Lei 7.357/85 prescreve que o cheque com cruzamento especial só pode ser pago pelo sacado a banco ou a cliente do sacado, mediante crédito em conta.

4. (OAB-BR 2013.1) Laurentino recebeu um cheque nominal sacado na praça de ?Z? no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) e pagável na praça de ?A?. Vinte dias após a emissão e antes da apresentação ao sacado foram furtados vários documentos da residência do tomador, dentre eles o referido cheque. Com base nestas informações, assinale a afirmativa correta.

- A.** A medida judicial cabível para impedir o pagamento do cheque pelo sacado é a contra-ordem ou oposição, que produz efeito durante o prazo de apresentação.
- B.** A medida extrajudicial cabível para impedir o pagamento do cheque pelo sacado é a sustação ou oposição, que depende da prova da existência de fundos disponíveis.
- C.** A medida judicial cabível para impedir o pagamento do cheque pelo sacado é a sustação ou oposição, que produz efeito apenas após o prazo de apresentação.
- D.** A medida extrajudicial cabível para impedir o pagamento do cheque pelo sacado é a sustação ou oposição, que está fundada em relevante razão de direito.

A) ERRADA - O parágrafo único do artigo 35 da Lei 7.357/85 (Lei do Cheque) diz que a revogação ou contraordem só produz efeito depois de expirado o prazo de apresentação e, não sendo promovida, pode o sacado pagar o cheque até que decorra o prazo de prescrição.

B) ERRADA - A Lei 7.357/85, no artigo 36, autoriza a sustação fundada em relevante razão de direito, não condicionando a medida à prova da existência de fundos disponíveis.

C) ERRADA - Segundo o artigo 36 da Lei 7.357/05, a sustação produz efeitos também durante o prazo de apresentação.

D) CORRETA - Mesmo durante o prazo de apresentação, o emitente e o portador legitimado podem fazer sustar o pagamento, manifestando ao sacado, por escrito, oposição fundada em relevante razão de direito (vide art. 36, caput, da Lei 7.357/05).

5. (XXIX Exame OAB - 2019.2) André de Barros foi desapossado de nota promissória com vencimento à vista no valor de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), pagável em Lagoa Vermelha/RS, que lhe foi endossada em branco pela sociedade empresária Arvorezinha Materiais de Limpeza Ltda.

Em relação aos direitos cambiários decorrentes da nota promissória, assinale a afirmativa correta.

- A.** A sociedade empresária endossante ficará desonerada se o título não for restituído a André de Barros no prazo de 30 (trinta) dias da data do desapossamento.
- B.** André de Barros poderá obter a anulação do título desapossado e um novo título em juízo, bem como impedir que seu valor seja pago a outrem.
- C.** A sociedade empresária endossante não poderá opor ao portador atual exceção fundada em direito pessoal ou em nulidade de sua obrigação.
- D.** O subscritor da nota promissória ficará desonerado perante o portador atual se provar que o título foi desapossado de André de Barros involuntariamente.

A) ERRADA – A sociedade empresária endossante não responde pelo cumprimento da prestação constante no título, de conformidade com o disposto no art. 914 do CC, salvo cláusula expressa em contrário.

B) CORRETA – Assertiva indicada pela banca como correta, na qual foi exigido o conhecimento do art. 909 do CC que afirma que o proprietário do título pode obter em juízo um novo título, bem como impedir o pagamento a outrem.

C) ERRADA – Nesta alternativa temos dois erros, o primeiro é que a sociedade empresária endossante não responde pelo cumprimento da prestação constante no título, de conformidade com o disposto no art. 914 do CC, salvo cláusula expressa em contrário e, o segundo, é que o devedor (emitente do título) pode, além, de opor ao atual portador exceção fundada em direito pessoal, alegar a nulidade de sua obrigação relativamente à forma do título e ao seu conteúdo literal, à falsidade da própria assinatura, a defeito de capacidade ou de representação no momento da subscrição, e à falta de requisito necessário ao exercício da ação (art. 915 do CC).

D) ERRADA – A alternativa afirma que o devedor fica desonerado do dever de pagar a nota, pois o desapossamento de André foi involuntário. O artigo 16 da LUG (Decreto nº 57.663/66) ao prever a questão do desapossamento determina a devolução da cártula ao portador anterior caso o atual detentor a adquira de má-fé ou cometa falta grave, assim, na falta de elementos a indicar de que forma se deu o desapossamento de André, tem-se que a alternativa está incorreta.

6. (OAB-BR 2012.1) Com relação ao instituto do aval, é correto afirmar que:

- A.** é necessário o protesto para a cobrança dos avalistas do emitente e dos endossantes de notas promissórias.
- B.** o avalista, quando executado, pode exigir que o credor execute primeiro o avalizado. **C.** o aval pode ser lançado em documento separado do título de crédito.
- D.** a obrigação do avalista se mantém, mesmo no caso de a obrigação que ele garantiu ser nula, exceto se essa nulidade for decorrente de vício de forma.

A) ERRADA - O emitente é devedor principal. Essa condição também se estende ao avalista. Desse modo, o protesto para a cobrança de título é indispensável, conforme disposição do art. 899, do CC.

B) ERRADA - O aval é uma garantia pessoal, plena e solidária em que não há benefício de ordem. Ademais, o aval é prestada por um terceiro no próprio título de crédito. Entretanto, de acordo com o Art. 899, §1º, do CC, tendo pago o título, o avalista tem direito à ação de regresso contra o seu avalizado.

C) ERRADA - De acordo com o princípio da literalidade (significa, conforme a doutrina, dizer que só valerá no título o que nele estiver escrito), e com o art. 898, do CC, para que assim seja considerado, o aval deverá dar-se no verso ou no anverso do título. Não há falar, pois, aval fora do título.

D) CORRETA - Em consagração ao princípio da autonomia das relações cambiais, e de acordo com o art. 899, §2º, do CC, subsistirá a responsabilidade do avalista, mesmo quando for nula a obrigação a quem se se equipara, salvo se a nulidade decorre de vício. Vale ressaltar que o avalista que tiver pago o título terá direito à ação de regresso em desfavor de quem deveria ter pago o título, conforme dispõe o art. 899, §1º, do CC.

7. (XXV Exame OAB - 2018.1) Borba Eletrônicos Ltda. celebrou contrato de abertura de crédito em conta corrente com o Banco Humaitá S/A, lastreado em nota promissória emitida em garantia da dívida.

Sobre a nota promissória e o contrato de abertura de crédito em conta corrente, diante do inadimplemento do mutuário, assinale a afirmativa correta.

- A. O contrato, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente e assinado por duas testemunhas, não é título executivo extrajudicial, e a nota promissória a ele vinculada não goza de autonomia, em razão da iliquidez do título que a originou.
- B. O contrato, desde que acompanhado de extrato da conta corrente e assinado por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, porém a nota promissória a ele vinculada não goza de autonomia, em razão da abusividade da cláusula de mandato.
- C. O contrato, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente e assinado por duas testemunhas, não é título executivo extrajudicial, porém a nota promissória a ele vinculada goza de autonomia, em razão de sua independência.
- D. O contrato, mesmo não acompanhado de extrato da conta corrente ou assinado por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, e a nota promissória a ele vinculada goza de executividade autônoma.

A) CORRETA - Conforme entendimento sacramentado pelas Súmulas 247 e 258 do STJ, embora a nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goze de autonomia, fruto da iliquidez do título que a originou, o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

B) ERRADA - A nota promissória vinculada ao título executivo extrajudicial não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou - nos termos da Súmula 258 do STJ.

C) ERRADA - O contrato é título executivo extrajudicial quando acompanhado de demonstrativo de débito, todavia não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou - Súmulas 247 e 258 do STJ.

D) ERRADA - O contrato de abertura de crédito em conta-corrente constitui título hábil ao ajuizamento de ação monitória quando acompanhado do demonstrativo de débito. E a nota promissória a ele vinculada não goza de executividade autônoma em razão da iliquidez do título que lhe deu origem - conforme Súmulas 247 e 258 do STJ.

8. (XXIII Exame OAB) Pedrinho emitiu quatro cheques em 26 de março de 2017, mas esqueceu de depositar um deles. Tendo um débito a honrar com Kennedy e sendo beneficiário desse quarto cheque, Pedrinho o endossou em preto, datando no verso ?dia 20 de maio de 2017?. Sabe-se que o lugar de emissão do quarto cheque é o mesmo do de pagamento. Sobre esse endosso, assinale a afirmativa correta.

- A. O endosso produz seus efeitos legais porque a transmissão do cheque se deu dentro do prazo de apresentação.
- B. No endosso em preto, o endossatário fica dispensado da apresentação em tempo hábil do cheque ao sacado.
- C. O endosso do cheque tem efeito de cessão de crédito por ter sido realizado após o decurso do prazo de apresentação.
- D. Pedrinho ficou exonerado de responsabilidade pelo pagamento do cheque em razão do caráter póstumo do endosso.

A) ERRADA - Como o endosso foi feito após o último dia da data de apresentação para pagamento (26/04/17), mais de 30 dias do fato, a transmissão foi considerada póstuma, ou seja, expirada sua validade - art. 33 da Lei 7.357/85 (Lei do Cheque).

B) ERRADA - Conforme estabelece o art. 47, §3º da Lei 7.357/85 (Lei do Cheque), não apresentar o cheque em tempo hábil ou não comprovar a recusa de pagamento na forma acima, perderá o direito de execução contra o emitente, caso se comprove que este tinha fundos disponíveis durante o prazo de apresentação e os deixou de ter, em razão de fato que não lhe seja imputável.

C) CORRETA - O endosso posterior ao protesto, ou declaração equivalente, ou à expiração do prazo de apresentação produz apenas os efeitos de cessão, conforme determina o art. 27 da Lei 7.357/85 (Lei do Cheque).

D) ERRADA - Endosso póstumo, conhecido como endosso após o vencimento do título, produzirá efeitos tal como tivesse sido feito antes do vencimento, salvo se feito após o protesto por falta de pagamento ou após a expiração do prazo para protestar - art. 20 do Decreto nº 57.663/66.

Dica: Endosso posterior ao protesto ou expiração do prazo de apresentação = Efeito de Cessão Civil. Endosso sem data: considerado feito antes do protesto ou da expiração de data de apresentação, salvo prova em contrário = Efeito de Endosso.

9. (XXVIII Exame OAB - 2019.1) Inocência adquiriu um aparelho de jantar para sua nova residência em uma loja de artigos domésticos. A vendedora, sociedade limitada empresária, recebeu um cheque cruzado emitido pela compradora e, se comprometeu, a não o apresentar ao sacado antes de 10 de janeiro de 2019.

Em 13 de dezembro de 2018, exatamente uma semana após a compra, Inocência verificou, no extrato de sua conta-corrente bancária, que o cheque em referência havia sido apresentado a pagamento e devolvido por insuficiência de fundos, em decorrência da apresentação antecipada ao sacado.

Sobre a apresentação de cheque pós-datado antes da data indicada como sendo a de emissão, com base na jurisprudência pacificada, assinale a afirmativa correta.

- A. Caracteriza dano moral.
- B. Não pode ensejar qualquer indenização ao emitente.
- C. Pode ensejar apenas dano material.
- D. Pode ensejar indenização apenas se o cheque não estiver cruzado.

A) CORRETA - Esta questão exigiu conhecimento do teor da Súmula nº 370 do STJ, que fixou entendimento de que a apresentação antecipada de cheque pré-datado, enseja dano moral.

B) ERRADA - O cheque, segundo o art. 32 da Lei 7.357/85, é considerado uma ordem de pagamento à vista. Mesmo que datado para data posterior, quando apresentado para saque, a instituição bancária é obrigada a pagá-la. Todavia, aquele que antecipa a apresentação de

título de crédito, na forma do entendimento fixado através da Súmula nº 370 do STJ, viola a boa-fé objetiva do contrato e enseja dano moral presumido.

- C) ERRADA** – É possível que ocorra dano material decorrente da apresentação antecipada do cheque, uma vez que há possibilidade de cobranças de juros, taxas de devolução de cheque e outras despesas que possam resultar do fato. Todavia, não apenas ele. A apresentação antecipada do cheque enseja dano moral presumido, na forma da Súmula nº 370 do STJ.
- D) ERRADA** – O ato de cruzar o cheque indica que você está determinando que a única forma possível de fazer este pagamento será por depósito em conta corrente. É uma medida que tem por objetivo a segurança do título, diminuindo os riscos de roubo do dinheiro. Feitas estas colocações, não há previsão legal no sentido de restringir aos cheques cruzados a possibilidade de indenização pela apresentação antecipada do título - Súmula nº 370 do STJ.

10. (I Exame OAB - 2010.1) Acerca da disciplina normativa do cheque, assinale a opção correta.

- A.** A lei admite a emissão de cheque contra banco, instituição financeira ou cooperativa de crédito. **B.** Assim como os demais títulos de crédito, o cheque deve ser apresentado para aceite.
- C.** A lei permite ao banco sacado a prestação de aval para garantir o pagamento do cheque.
- D.** Admite-se, excepcionalmente, a estipulação de cláusula de juros inserida no cheque.
- A) CORRETA** - A alternativa está de acordo com o art. 3º, da Lei nº 7.357/85. É oportuno saber que as cooperativas de crédito são entidades legalmente equiparadas aos bancos.
- B) ERRADA** - Alternativa errada porque não se admite o aceite no cheque, conforme se vê no art. 6º, Lei nº 7.357/85. Ademais, os títulos de crédito que se consubstanciam em promessas de pagamento, como a nota promissória e a cédula de crédito bancário, por exemplo, também, não admitem aceite.
- C) ERRADA** - Alternativa errada de acordo com o art. 29, da Lei nº 7.357/85. Quando a lei estabelece que o pagamento do cheque pode ser garantido, no todo ou em parte, por aval prestado a terceiro, exceto o sacado, ela está justamente vedando a possibilidade de o banco sacado prestar aval.
- D) ERRADA** - Alternativa errada porque não se admite, de nenhuma forma, sob nenhuma exceção, a inserção de cláusula de juros no cheque, de acordo com o art. 10, da Lei nº 7.357/85.

#SELIGA: A lei do cheque não admite o banco sacado se obrigue cambialmente por um cheque emitido pelo seu correntista. Desta forma, não pode, o banco sacado, manifestar aceite (art. 6º, da Lei do Cheque), realizar endosso (art. 17, da Lei do Cheque) ou prestar aval (art. 29, da Lei do Cheque) em cheque de cujo emitente mantenha contrato de conta-corrente e/ou de abertura de crédito (cheque especial, por exemplo).

#APROFUNDANDO: Cheque marcado é o nome que se dá ao cheque que recebeu o aceite, vedado na atual lei do cheque.

DIREITO DO TRABALHO Contratos de Trabalhos

1. (XXXI Exame OAB - 2020.1) Renato é um empregado doméstico que atua como caseiro no sítio de lazer do seu empregador. Contudo, a CTPS de Renato foi assinada como sendo operador de máquinas da empresa de titularidade do seu empregador. Renato tem receio de que, no futuro, não possa comprovar experiência na função de empregado doméstico e, por isso, intenciona ajuizar reclamação trabalhista para regularizar a situação.

Considerando a situação narrada e o entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta.

- A.** Caso comprove que, de fato, é doméstico, Renato conseguirá a retificação na CTPS, pois as anotações nela lançadas têm presunção relativa.
- B.** Somente o salário poderia ser objeto de demanda judicial para se comprovar que o empregado recebia valor superior ao anotado, sendo que a alteração na função não é prevista, e a demanda não terá sucesso.
- C.** Caso Renato comprove que é doméstico, o pedido será julgado procedente, mas a alteração será feita com modulação de efeitos, com retificação da data da sentença em diante.
- D.** Renato não terá sucesso na sua reclamação trabalhista, porque a anotação feita na carteira profissional tem presunção absoluta.
- A) CORRETA** - Nos termos da Súmula 12 do TST, as anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do empregado não geram presunção "juris et de jure", mas apenas "juris tantum". Logo, Renato poderá pedir a retificação da sua CTPS, nos termos do art. 29 da CLT.
- B) ERRADA** - Por força do art. 29 da CLT, o empregador terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para anotar na CTPS, em relação aos trabalhadores que admitir, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, nessas incluindo as alterações de função.
- C) ERRADA** - Não, os efeitos da decisão judicial retroagem ao início da atividade reconhecida em sentença transitada em julgado.
- D) ERRADA** - Não, a anotação feita na carteira profissional tem presunção relativa, nos termos da Súmula 12 do TST.

2. (OAB-BR 2011.2) (QUESTÃO ADAPTADA) Para equiparação salarial, é necessário que

- A.** Haja identidade de funções, trabalho de igual valor para o mesmo empregador, na mesma localidade, com contemporaneidade na prestação dos serviços na mesma função e a qualquer tempo, inexistindo quadro de carreira organizado.
- B.** Haja identidade de funções, trabalho com a mesma produtividade e perfeição técnica, para o mesmo empregador, na mesma região metropolitana, com contemporaneidade na prestação de serviços na mesma função e a qualquer tempo, e quadro de carreira homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
- C.** Haja identidade de funções, trabalho de igual valor para o mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, sendo a prestação de serviços entre o empregado e o modelo contemporânea na mesma função, mas com diferença de tempo de serviço

para o mesmo empregador não superior a quatro anos e a diferença de tempo na função não superior a dois anos, inexistindo quadro de carreira organizado.

- D. Os empregados comparados tenham a mesma função, pois todo trabalho deve ser igualmente remunerado de acordo com o princípio da isonomia consagrado constitucionalmente.

A) ERRADA - Além de ter identidade de função, trabalho de igual valor para o mesmo empregador, tem que preencher o requisito de prestar o serviço no mesmo estabelecimento empresarial, bem com ter diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não superior a quatro anos e a diferença de tempo na função não superior a dois anos, nos termos do art. 461 da CLT.

B) ERRADA - Para haver equiparação salarial, é preciso ter idêntica função, trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, desde que não haja quadro de carreira organizado, conforme nos diz o § 2º do art. 461 da CLT.

C) CORRETA - Quando idêntica a função, tendo o trabalho o mesmo valor, tendo sido prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, terão os funcionários as mesmas remunerações, sem discriminações. Sendo assim a determinação do art. 461 da CLT.

D) ERRADA - O art. 461 dispõe sobre as modalidades da equiparação salarial, trazendo também suas vedações.

3. (OAB-BR 2012.2) Um determinado empregador paga os salários dos seus empregados no primeiro dia útil do mês seguinte ao vencido. Encontrando-se em situação financeira delicada, pretende passar a honrar esta obrigação no 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, como normalmente fazem os seus concorrentes.

A partir da hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta.

- A. A alteração contratual, por ser lesiva à classe trabalhadora, é inválida diante do princípio da proteção.
B. A alteração é válida, pois a nova data pretendida encontra-se no limite legal.
C. A alteração somente pode ser realizada se houver previsão em acordo coletivo.
D. A alteração de data somente prevalecerá para os admitidos posteriormente à mudança pretendida.

A) ERRADA - De acordo com o art. 459, §1º, da CLT, a alteração da data do pagamento do salário para o 5º dia útil do mês será válida, não ferindo instrumento normativo. Além disso deve-se observar o instituto disposto na OJ nº 159 do TST, da SDI-1.

B) CORRETA - O § 1º do art. 459 da CLT permite, como prazo máximo, que o empregador pague os salários de seus funcionários até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido.

C) ERRADA - A alteração não poderia ser realizada se houvesse previsão no acordo coletivo determinando data específica para o pagamento dos salários de acordo com a OJ nº 159 da SDI-1, não podendo ser considerada ilícita pois dispõe sobre o texto do art. 459, §1º, da CLT, estando protegido ainda pelo *jus variandi* do empregador.

D) ERRADA - Uma vez que a alteração do pagamento para o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido é válida estando em conformidade com o §1º, do art. 459, da CLT, esta será aplicada a todos os empregados.

4. (XX Exame OAB - 2016.2) Flávio trabalhou na sociedade empresária Sul Minas Ltda., e recebia R\$ 1.500,00 mensais. Além disso, desfrutava de plano de saúde custeado integralmente pela empregadora, no valor de R\$ 500,00. Em sede de ação trabalhista, Flávio pede a integração do valor à sua remuneração.

Com base na hipótese apresentada, na qualidade de advogado da sociedade empresária, assinale a afirmativa correta.

- A. A contestação deverá aduzir apenas que o plano de saúde não tem caráter de contraprestação, sendo concedido como ferramenta de trabalho, por isso não integra a remuneração.
B. A contestação deverá sustentar a inexistência de caráter remuneratório do benefício, o que está expressamente previsto em lei.
C. A contestação deverá alegar que as verbas rescisórias foram pagas observando o reflexo do valor do plano de saúde.
D. A contestação deverá alegar apenas que a possibilidade de o empregado continuar com o plano de saúde após a ruptura do contrato retira do mesmo o caráter remuneratório.

A) ERRADA - O plano de saúde é uma utilidade concedida pelo empregador e não uma ferramenta de trabalho. Bem como não integra a remuneração do empregado, conforme estabelece o §2º, IV, do art. 458 da CLT.

B) CORRETA - À luz do art. 458, §2º, IV, da CLT, não integram o salário as utilidades concedidas pelo empregador referentes à assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde. Desta forma, não possui natureza salarial ou remuneratória a pretensão do autor.

C) ERRADA - Não incidirá reflexo do valor pago do plano de saúde sobre as verbas rescisórias, uma vez que, conforme determina o art. 458, §2º, IV, da CLT, essa utilidade não pode ser considerada salário nem integrar a remuneração.

D) ERRADA - Não há caráter remuneratório sobre os valores pagos pelo empregador a título de assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente OU mediante seguro-saúde, conforme determina o art. 458 §2º, IV, da CLT.

5. (XV Exame OAB - 2014.3) Luiz Henrique é professor de Direito Constitucional e, durante o período letivo, precisará se afastar por dois meses para submeter-se a uma delicada cirurgia de emergência. Em razão disso, a faculdade contratou um professor substituto por esse período, valendo-se de uma empresa de contrato temporário.

Diante da situação apresentada, considerando a jurisprudência consolidada do TST, assinale a afirmativa correta.

- A. Caso se admitisse a validade dessa contratação, o professor contratado a título temporário não teria assegurado direito ao mesmo valor da hora-aula do professor afastado.
B. A contratação é válida, pois, por exceção, o contrato temporário pode ser usado para substituição de pessoal relacionado à atividade-fim.
C. A contratação somente seria válida se o professor afastado concordasse com ela, de forma expressa, sob pena de ser maléfica a

alteração contratual.

D. Inválida a contratação, pois a faculdade não poderia terceirizar sua atividade-fim, como é o caso da educação.

A) ERRADA - O art. 2º da Lei 6.019/74 conceitua o trabalho temporário como aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços, para atender à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou à demanda complementar de serviços. O contratado temporário teria assegurado o direito ao mesmo valor da hora-aula do professor afastado (vide art. 12, alínea "a", da Lei 6.019/74).

B) CORRETA - O contrato de trabalho temporário pode versar sobre o desenvolvimento de atividades-meio e atividades-fim a serem executadas na empresa tomadora de serviços. (vide art. 2º da Lei 6.019/74).

C) ERRADA - Não é necessário que o professor afastado concordasse com a contratação, pois a contratação temporária é feita para atender à necessidade transitória de substituição de pessoal (vide art. 2º da Lei 6.019/74).

D) ERRADA - A contratação é válida, pois o § 3º do art. 9º da Lei 6.019/74 afirma que o contrato de trabalho temporário pode versar sobre o desenvolvimento de atividades-meio e atividades-fim a serem executadas na empresa tomadora de serviços.

6. (XXVI Exame OAB - 2018.2) Paulo é policial militar da ativa da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Como policial militar, trabalha em regime de escala 24h x 72h. Nos dias em que não tem plantão no quartel, atua como segurança em uma joalheria de um shopping center, onde tem que trabalhar três dias por semana, não pode se fazer substituir por ninguém, recebe remuneração fixa mensal e tem que cumprir uma rotina de 8 horas a cada dia laborado. Os comandos do trabalho lhe são repassados pelo gerente-geral da loja, sendo que ainda ajuda nas arrumações de estoque, na conferência de mercadorias e em algumas outras funções internas. Paulo não teve a CTPS anotada pela joalheria.

Diante dessa situação, à luz das normas da CLT e da jurisprudência consolidada do TST, assinale a afirmativa correta.

- A. Estão preenchidos os requisitos da relação de emprego, razão pela qual Paulo tem vínculo empregatício com a joalheria, independentemente do fato de ser policial militar da ativa, e de sofrer eventual punição disciplinar administrativa prevista no estatuto do Policial Militar.
- B. Estão preenchidos os requisitos da relação de emprego, mas Paulo não poderá ter vínculo empregatício com a joalheria, em razão da punição disciplinar administrativa prevista no estatuto do Policial Militar.
- C. Não estão presentes os requisitos da relação de emprego, uma vez que Paulo poderá ser requisitado pela Brigada Militar e não poderá trabalhar nesse dia para a joalheria.
- D. Estão preenchidos os requisitos da relação de emprego, sendo indiferente à relação de emprego uma eventual punição disciplinar administrativa prevista no estatuto do Policial Militar, mas Paulo não pode ter vínculo empregatício com a joalheria tendo em vista que a função pública exige dedicação exclusiva.

a) CORRETA – Quando preenchidos os requisitos da relação de trabalho estabelecidos pelo art. 3º da CLT, conforme entendimento exarado na Súmula 386 do TST, é legítimo o reconhecimento da relação trabalhista entre policial militar e empresa privada, a despeito de qualquer eventual penalidade disciplinar que possa ser aplicada.

b) ERRADA – Apesar da possibilidade de eventualmente ser punido administrativamente no âmbito do Estatuto do Policial Militar, preenchidos os devidos requisitos, nada obsta o reconhecimento da relação empregatícia - Súmula 386 do TST.

c) ERRADA – Com base nos fatos narrados pelo enunciado, verifica-se a presença dos requisitos estabelecidos pelo art. 3º da CLT para caracterização da relação de emprego. Neste diapasão, conforme dispõe a Súmula 386 do TST, há possibilidade de reconhecimento da relação de emprego a despeito de qualquer eventual penalidade administrativa que possa ser imposta a Paulo.

d) ERRADA – Conforme estabelece a Súmula 386 do TST, embora exerça função pública, é legítimo o reconhecimento do vínculo empregatício quando preenchidos os requisitos da lei.

7. (OAB-BR 2013.2) Bernardo é contratado a título de experiência para exercer a função de auxiliar de almoxarife, com prazo de 60 dias. Em seu contrato consta uma cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão. Quarenta dias depois do início do contrato, a empresa manifesta desejo de não mais permanecer com Bernardo em seus quadros. Diante disso, e considerando a legislação de regência, assinale a afirmativa correta.

- A. Bernardo não terá direito a qualquer indenização por tratar-se de contrato de experiência, de modo que sabia que a qualquer momento poderia ter o pacto rompido.
- B. Bernardo terá direito de receber aviso prévio e sua integração para todos os fins, além dos proporcionais de 13º salário, férias acrescidas de 1/3, saque do FGTS e indenização de 40% sobre o FGTS.
- C. Bernardo receberá como indenização metade dos dias que faltavam para o término do contrato ? 20 dias -, além dos proporcionais de 13º salário e férias acrescidas de 1/3. Poderá ainda sacar o FGTS, mas sem direito à indenização de 40%.
- D. A empresa será obrigada a ressarcir Bernardo dos prejuízos que a este deu causa, além de ser obrigada a pagar, pela metade, todos os direitos como se fosse uma dispensa sem justa causa ? aviso prévio, 13º proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3 e 20% sobre o FGTS.

A) ERRADA - Nos contratos por prazo determinado, em que existe a cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antes do termo previsto, causa o direito de indenização por qualquer uma das partes (vide art. 481 da CLT), pois vigoram nesta relação os princípios dos contratos de trabalho por tempo indeterminado.

B) CORRETA - Conforme estabelece o art. 481 da CLT, Bernardo terá direito a todas as verbas trabalhistas, inclusive aviso prévio.

C) ERRADA - Como no caso em tela existe a cláusula assecuratória de rescisão antecipada, será aplicado o art. 479 da CLT. Tal dispositivo menciona que o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização, e por metade, a remuneração a que teria direito até o termo do contrato. Caso contrário, haverá o pagamento de todas as verbas devidas em prazo da rescisão do contrato por prazo indeterminado.

D) ERRADA - A indenização paga pelo empregador deverá ser realizada de forma integral e não pela metade, conforme estabelece no contrato de cláusula assecuratória.

8. (OAB-BR 2012.1) Carlos Manoel Pereira Nunes foi chamado pelo seu chefe Renato de Almeida para substituí-lo durante as suas férias. Satisfeito, Carlos aceitou o convite e, para sua surpresa, recebeu, ao final do mês de substituição, o salário no valor equivalente ao do seu chefe, no importe de R\$ 20.000,00. Pouco tempo depois, Renato teve que se ausentar do país por dois meses, a fim de representar a empresa numa feira de negócios. Nessa oportunidade, convidou Carlos mais uma vez para substituí-lo, o que foi prontamente aceito. Findo os dois meses, Carlos retornou à sua função habitual, mas o seu chefe Renato não mais retornou. No dia seguinte, o presidente da empresa chamou Carlos ao seu escritório e o convidou para assumir definitivamente a função de chefe, uma vez que Renato havia pedido demissão. Carlos imediatamente aceitou a oferta e já naquele instante iniciou sua nova atividade. Entretanto, ao final do mês, Carlos se viu surpreendido com o salário de R\$ 10.000,00, metade do que era pago ao chefe anterior. Inconformado, foi ao presidente reclamar, mas não foi atendido. Sentindo-se lesado no seu direito, Carlos decidiu ajuizar ação trabalhista, postulando equiparação salarial com o chefe anterior, a fim de que passasse a receber salário igual ao que Renato percebia.

Com base na situação acima descrita, é correto afirmar que Carlos:

- A. faz jus à equiparação salarial com Renato, uma vez que passou a exercer as mesmas tarefas e na mesma função de chefia que o seu antecessor.
- B. faz jus à equiparação salarial, uma vez que, quando substituiu Renato nas suas férias e durante sua viagem a trabalho, recebeu salário igual ao seu, devendo a mesma regra ser observada na hipótese de substituição definitiva.
- C. não faz jus à equiparação salarial com Renato, uma vez que a substituição definitiva não gera direito a salário igual ao do antecessor, além de ser impossível a equiparação salarial que não se relacione a situação pretérita.
- D. não faz jus à equiparação, uma vez que substituiu Renato apenas eventualmente, não se caracterizando a substituição definitiva geradora do direito ao igual salário para igual tarefa.

A) ERRADA - Não faz jus à equiparação salarial, pois assumiu o cargo de Renato em caráter definitivo, de modo que, ainda que tivesse percebido valores iguais ao dele nas ocasiões mencionadas na questão, a Súmula 159 do TST, dispõe que quando se assume o cargo em definitivo, este não gera o direito de equiparação salarial.

B) ERRADA - Não faz jus à equiparação salarial, pois a sua substituição se deu em caráter definitivo, de modo que em concordância com a Súmula 159 do TST, não gera direito a salário igual ao antecessor.

C) CORRETA - Eis o gabarito da questão. De acordo com a Súmula 159 do TST, inciso II, que dispõe que ao vagar o cargo definitivamente o ocupante deste não terá direito à percepção de igual salário ao do antecessor.

D) ERRADA - A substituição teve caráter definitivo ao final, por isso não fará jus à igual percepção salarial que o antecessor, conforme Súmula 159 do TST.

9. (XXXI Exame OAB - 2020.1) Gervásia é empregada na Lanchonete Pará desde fevereiro de 2018, exercendo a função de atendente e recebendo o valor correspondente a um salário mínimo por mês. Acerca da cláusula compromissória de arbitragem que o empregador pretende inserir no contrato da empregada, de acordo com a CLT, assinale a afirmativa correta.

- A. A inserção não é possível, porque, no Direito do Trabalho, não cabe arbitragem em lides individuais.
- B. A cláusula compromissória de arbitragem não poderá ser inserida no contrato citado, em razão do salário recebido pela empregada.
- C. Não há mais óbice à inserção de cláusula compromissória de arbitragem nos contratos de trabalho, inclusive no de Gervásia.
- D. A cláusula de arbitragem pode ser inserida em todos os contratos de trabalho, sendo admitida de forma expressa ou tácita.

A) ERRADA - No Direito do Trabalho cabe arbitragem, por força do art. 507-A da CLT, desde que a remuneração do empregado seja superior a duas vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, podendo ser instituída por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa.

B) CORRETA - Conforme dispõe o art. 507-A da CLT, a cláusula de arbitragem no contrato individual de trabalho é permitida, desde que o salário do empregado seja superior a duas vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

C) ERRADA - Em que pese ser possível a inserção de cláusula de arbitragem no contrato individual de trabalho, por força do art. 507-A da CLT, inserido pela lei 13.467/2017, no caso de Gervásia não é possível, pois seu salário é inferior a duas vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Para ter validade, Gervásia deveria receber acima desse limite.

D) ERRADA - Não são todos os contratos de trabalho que a lei permite a inserção de cláusula de arbitragem, pois o empregado deverá receber salário superior a duas vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A segunda parte da alternativa também está errada pelo fato de que não poderá ser instituída cláusula de arbitragem de forma tácita, e sim apenas expressa, conforme determina o art. 507-A da CLT.

10. (II Exame OAB - 2010.2) Marcos foi contratado para o cargo de escriturário de um banco privado. Iniciada sua atividade, Marcos percebeu que o gerente lhe estava repassando tarefas alheias à sua função. A rigor, conforme constava do quadro de carreira da empresa devidamente registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, as atribuições que lhe estavam sendo exigidas deveriam ser destinadas ao cargo de tesoureiro, cujo nível e cuja remuneração eram bem superiores. Esta situação perdurou por dois anos, ao fim dos quais Marcos decidiu ajuizar uma ação trabalhista em face do seu empregador. Nela, postulou uma obrigação de fazer - o seu reenquadramento para a função de tesoureiro - e o pagamento das diferenças salariais do período. Diante desta situação jurídica, é correto afirmar que:

- A. o pedido está inepto, uma vez que este é um caso típico de equiparação salarial e não houve indicação de paradigma.
- B. o pedido deve ser julgado improcedente, uma vez que a determinação das atividades, para as quais o empregado está obrigado, encontra-se dentro do jus variandi do empregador.
- C. o pedido deve ser julgado procedente, se for demonstrado, pelo empregado, que as suas atividades correspondiam, de fato, àquelas previstas abstratamente na norma interna da empresa para o cargo de tesoureiro.
- D. o pedido deve ser julgado procedente em parte, uma vez que só a partir da decisão judicial que determine o reenquadramento é que o empregado fará jus ao aumento salarial.

A) ERRADA - Segundo estabelece o art. 461 da CLT, a situação não se enquadra como equiparação salarial (vide art. 7º, XXX, da CF), pois existe quadro de carreira na empresa com as atribuições exercidas por Marcos, sendo estas diversas daquelas inerentes à função para a qual foi contratado. Não há necessidade de se indicar o paradigma neste caso, visto que se trata de desvio de função. O desvio de função ocorre quando o empregado exerce outra função, sem que haja o pagamento do salário respectivo.

B) ERRADA - No caso em tela, deve-se considerar que as atribuições exigidas a Marcos constavam do quadro de carreira de tesoureiro da empresa, devidamente registrado no Ministério do Trabalho e Emprego. Assim sendo, o empregador não possuía a faculdade de modificar as atribuições contratuais de seu empregado (*jus variandi*), prevalecendo o princípio da primazia da realidade. Marcos ainda poderá considerar rescindido o contrato e pleitear devida indenização por desempenhar obrigações legais, incompatíveis com a continuidade do serviço amparado pelo art. 483, § 1º, da CLT.

C) CORRETA - Marcos foi contratado para uma função, mas exercia outra, portanto, o pedido deve ser julgado procedente, se for demonstrado, pelo empregado, que as atividades que exercia correspondiam, de fato, àquelas previstas abstratamente na norma interna da empresa para o cargo de tesoureiro. Neste entendimento, o art. 460 da CLT dispõe sobre o direito de o empregado perceber salário igual ao daquele que, na mesma empresa fizer serviço semelhante. O art. 7º, incisos XXX, XXXII da CF/88 proíbem qualquer diferença de salários, de exercício de funções e de distinção entre os profissionais respectivos.

D) ERRADA - Segundo a doutrina de Sérgio Pinto Martins, o desvio de função do empregado gera o direito ao pagamento das diferenças salariais enquanto houver o exercício da função, mas não implica em reclassificação ou reenquadramento do funcionário. Ver também o disposto na Súmula 275 do TST e seus incisos, que discorre sobre o desvio de funcional e reenquadramento do funcionário

DIREITO DO TRABALHO Salário e Remuneração

1. (OAB-BR 2013.2) Paulo, motorista de ônibus, mantém contrato de trabalho com a empresa Transporte Seguro S/A, no qual há estipulação escrita de que o motorista envolvido em acidente de trânsito será descontado pelas avarias e prejuízos causados. Em um dia comum, Paulo ultrapassou o sinal vermelho e colidiu com veículo que vinha do outro lado do cruzamento. Não houve vítimas, mas os veículos ficaram impedidos de trafegar em razão das avarias e o coletivo foi multado por avanço de sinal. A empresa entendeu por bem descontar do salário de Paulo o conserto do ônibus, bem como as despesas com o conserto do veículo de passeio.

Diante disso, assinale a afirmativa correta.

- A. A empresa agiu de forma incorreta, pois não poderia descontar nada de Paulo, dado o princípio da intangibilidade salarial.
- B. A empresa agiu de forma incorreta, pois só poderia descontar um dos danos, pois todos os descontos acarretaram bis in idem.
- C. A empresa agiu corretamente, pois Paulo agiu com culpa e havia previsão contratual para tanto.
- D. A empresa agiu de forma incorreta, pois não houve dolo por parte do empregado e é dela o risco do negócio. Logo, o desconto é descabido.

A) ERRADA - Segundo estabelece o art. 462 da CLT, prevalece sobre a remuneração o princípio da intangibilidade salarial, ou seja, ao empregador será ilícito efetuar descontos na remuneração do trabalhador, salvo exceções previstas no §1º da CLT.

B) ERRADA - O §1º do art. 462 da CLT não estipula qualquer limite de desconto e afirma que este poderá ocorrer empregado sobre os danos causados ao empregador.

C) CORRETA - Segundo estabelece o §1º do art. 462 da CLT: *"Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde de que esta possibilidade tenha sido acordada (...)".*

D) ERRADA - No caso em tela, o empregado teve dolo (ou, no mínimo, culpa grave) ao cometer tal dano, afastando a hipótese de risco de negócio ao empregador, conforme esta previsto no §1º do art. 462 da CLT.

2. (XXIV Exame OAB) Solange é comissária de bordo em uma grande empresa de transporte aéreo e ajuizou reclamação trabalhista postulando adicional de periculosidade, alegando que permanecia em área de risco durante o abastecimento das aeronaves porque ele era feito com a tripulação a bordo. Iracema, vizinha de Solange, trabalha em uma unidade fabril recebendo adicional de insalubridade, mas, após cinco anos, sua atividade foi retirada da lista de atividades insalubres, por ato da autoridade competente. Sobre as duas situações, segundo a norma de regência e o entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta.

- A. Solange não tem direito ao adicional de periculosidade e Iracema perderá o direito ao adicional de insalubridade.
- B. Solange tem direito ao adicional de periculosidade e Iracema manterá o adicional de insalubridade por ter direito adquirido.
- C. Solange não tem direito ao adicional de periculosidade e Iracema manterá o direito ao adicional de insalubridade.
- D. Solange tem direito ao adicional de periculosidade e Iracema perderá o direito ao adicional de insalubridade.

A) CORRETA - De acordo com a Súmula 447 do TST, os tripulantes e demais empregados que permanecem a bordo durante o abastecimento da aeronave, não têm direito ao adicional de periculosidade, desta forma, Solange não possui direito ao acréscimo. No tocante à Iracema, seguindo orientação da Súmula 248 do TST, quando por ato de autoridade competente, é reclassificada ou descaracterizada a insalubridade determinada atividade, não há ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial, perdendo, portanto, o direito ao adicional.

B) ERRADA - Não há ofensa a direito adquirido, quando, por ato de autoridade competente, há reclassificação ou descaracterização da insalubridade, conforme dispõe a Súmula 248 do TST. O que leva Iracema, no caso em análise, a perda do direito ao adicional em total legalidade. Em relação a Solange, por força da Súmula 447 do TST.

C) ERRADA - Conforme orientação da Súmula 447 do TST, Solange não possui direito ao adicional de periculosidade por permanecer na aeronave enquanto ela está sendo abastecida. E, Iracema, perderá o direito ao adicional de insalubridade, uma vez que a Súmula 248 do TST estabelece que quando alguma atividade sofre reclassificação ou descaracterização da insalubridade, por ato de

autoridade competente, não há violação legal.

- D) ERRADA** - Solange, por força de disposição da Súmula 447, apesar de permanecer dentro da aeronave durante o seu abastecimento, não possui direito a percepção do adicional de periculosidade. Em relação a Iracema, ela perderá o direito ao adicional, pois, conforme dispõe a Súmula 248 do TST, sendo a reclassificação ou descaracterização da insalubridade praticada por ato de autoridade competente, não fere direito adquirido nem o princípio da irredutibilidade salarial.

3. (XXIX Exame OAB - 2019.2) Plínio foi contratado, em 30/11/2017, como auxiliar administrativo de uma fábrica de motores. Graças ao seu ótimo desempenho, foi promovido, passando a gerente de operações, cargo dispensado do registro de horário, com padrão salarial cinco vezes mais elevado que o cargo efetivo imediatamente abaixo. Plínio era o responsável pela empresa, apenas enviando relatório mensal à diretoria. Em razão da nova função, Plínio passou a receber uma gratificação equivalente a 50% do salário básico recebido na função anteriormente exercida.

O rendimento de Plínio, oito meses após a promoção, deixou de ser satisfatório, por questões pessoais. Em decorrência disso, a empresa retirou de Plínio a função gerencial e ele voltou à função que exercia antes, deixando de receber a gratificação de função.

Diante disso, assinale a afirmativa correta.

- A. O cargo que Plínio passou a ocupar não era de confiança, razão pela qual a alteração contratual equivale a rebaixamento, sendo, portanto, ilícita.
- B. O cargo que Plínio passou a ocupar era de confiança, porém não poderia haver o retorno ao cargo anterior com a perda da gratificação de função, razão pela qual a alteração contratual equivale a rebaixamento, sendo, portanto, ilícita.
- C. O cargo que Plínio passou a ocupar era de confiança, e a reversão ao cargo efetivo foi lícita, mas não a perda da remuneração, pois equivale a diminuição salarial, o que é constitucionalmente vedado.
- D. O cargo que Plínio passou a ocupar era de confiança, razão pela qual se admite a reversão ao cargo anterior, sendo lícita a perda da gratificação de função.

A) ERRADA - Plínio era dispensado do registro de horário, com padrão salarial cinco vezes mais elevado que o cargo efetivo imediatamente abaixo, além de ser o responsável pela empresa, estando apenas abaixo da diretoria, bem como reebia uma gratificação equivalente a 50% do salário básico recebido na função anteriormente exercida. Dessa forma, Plínio cumpria todas as condições do art. 62, II, da CLT, exercendo, portanto, cargo de confiança.

B) ERRADA - Nos termos do § 1º do art. 468 da CLT, não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança, bem como não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação recebida, que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função.

C) ERRADA - Não se trata de diminuição salarial, pois nos termos do § 2º do art. 468 da CLT, o retorno do empregado ao cargo de origem não lhe assegura o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função.

- D) CORRETA** - Resposta correta conforme preleciona os parágrafos 1º e 2º do art. 468 da CLT, pois a reversão ao cargo anterior não caracteriza alteração ilícita ao contrato de trabalho, bem como pelo fato de que, independentemente do tempo na função de confiança, quando do retorno ao cargo de origem, o empregado perderá a gratificação de função.

4. (XIV Exame OAB - 2014.2) Jefferson é balconista numa loja e, por determinação do empregador e necessidade do serviço, precisou trabalhar 8 horas em um domingo. Agora Jefferson fará, na mesma semana, a compensação dessas horas. Sobre essa situação, assinale a opção correta.

(QUESTÃO ADAPTADA)

- A. Uma vez que as horas foram prestadas no dia de domingo, a compensação deverá ser feita em dobro, ou seja, em 16 horas.
- B. Por imposição legal, as horas devidas devem ser compensadas e pagas ao trabalhador, com acréscimo de 100%, em função do seu sacrifício.
- C. O empregado terá os seguintes direitos não cumulativos: o pagamento das horas trabalhadas em dobro ou o dia de atividade compensado como descanso em um outro momento.
- D. A empresa poderia criar um banco de horas e lançar nelas as horas extraordinárias, desde que esse banco de horas seja pactuado, obrigatoriamente, com o sindicato da categoria dos empregados.

A) ERRADA - A compensação do dia trabalhado em outro dia por folga deverá ser feita de forma simples (8 horas) e o empregado receberá o pagamento normal do dia trabalhado, nos termos do § 2º do art. 59 da CLT e Súmula 146 do TST.

B) ERRADA - São assegurados aos funcionários os seguintes direitos, não cumulativos: o pagamento das horas trabalhadas em dobro ou o dia de atividade compensado como descanso em um outro momento. Portanto, não pode haver a compensação por folga e ainda o pagamento em dobro do dia trabalhado, nos termos da Súmula 146 do TST.

C) CORRETA - Jefferson teve seu dia de trabalho compensado mediante uma folga durante a semana, não cabendo o pagamento do dia trabalhado em dobro.

D) ERRADA - O banco de horas poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de seis meses, nos termos do § 5º do art. 59 da CLT.

5. (XXI Exame OAB - 2016.3) O restaurante Prato Cheio Ltda. resolveu contratar Gustavo para atuar como garçom. Gustavo receberá, como contraprestação, o valor de dois salários mínimos e as gorjetas cobradas na nota dos clientes que atender. Em relação à carteira profissional de Gustavo, de acordo com a CLT, assinale a afirmativa correta.

(QUESTÃO ADAPTADA)

- A. O empregador deverá anotar a CTPS em 24 horas, não havendo necessidade de anotar as gorjetas, mesmo porque elas variam a cada mês.
- B. A CTPS do empregado deverá ser anotada em 5 dias úteis e nela deverá ser anotado o salário e a estimativa das gorjetas.
- C. O empregador tem 30 dias para anotar a carteira profissional e, na hipótese, deve anotar apenas a parte fixa da remuneração.

D. A CTPS, na ausência de prazo legal, deve ser anotada em 5 dias com o valor da média das gorjetas.

A) ERRADA - Conforme estabelece o art. 29 da CLT, o empregador terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para anotar na CTPS, em relação aos trabalhadores que admitir, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia.

B) CORRETA - O art. 29, §1º da CLT determina que o empregador tem 5 dias úteis para anotar a CTPS do empregado e informar o seu salário e a estimativa das gorjetas. Além disso, o art. 457 da CLT é cristalino ao indicar que as gorjetas, para todos os efeitos legais, além de outras verbas salariais, compõem a remuneração do empregado, sendo considerada como tal também àquela que for cobrada pela empresa ao cliente diretamente nas notas.

C) ERRADA - Além da remuneração fixa do empregado, o empregador deve anotar, em até 5 dias úteis, na CTPS do empregado, também, a estimativa da gorjeta, conforme estabelece o art. 29, §1º da CLT.

D) ERRADA - Não há ausência de prazo legal para anotação da CTPS por parte do empregador. O art. 29 da CLT é claro ao determinar que esta deverá ser feita em até 5 dias úteis da contratação do empregado.

6. (XXII Exame OAB - 2017.1) Na convenção coletiva de determinada categoria, ficou estipulado que o adicional de periculosidade seria pago na razão de 15% sobre o salário-base, pois, comprovadamente, os trabalhadores permaneciam em situação de risco durante metade da jornada cumprida.

Sobre a cláusula em questão, assinale a afirmativa correta.

(QUESTÃO ADAPTADA)

A. A cláusula não é válida, pois se trata de norma de ordem pública.

B. A validade da cláusula depende de homologação judicial.

C. A cláusula é válida, porque a Constituição da República garante eficácia aos acordos e às convenções coletivas.

D. A legalidade da cláusula será avaliada pelo juiz, porque a Lei e o TST são silentes a respeito.

A) CORRETA - Referida cláusula não é válida, pois fixa o adicional de periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei, sendo que tal medida constitui questão de higiene, saúde e segurança do trabalho, que é considerada norma de ordem pública – na forma do 7º, XXII e XXIII, da CF, art. 611-B, XVIII da CLT, bem como pela Súmula nº 364 do TST.

B) ERRADA - A cláusula em análise, independentemente de homologação judicial, fere o entendimento da Súmula nº 364 do TST, a qual estabelece a violação questão de ordem pública a fixação do adicional de periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei, uma vez que se trata de medida de higiene, saúde e segurança do trabalho. Mais recentemente, com o advento da Reforma Trabalhista, o art. 611-B da CLT, estabeleceu que constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos.

C) ERRADA - Embora a CF dê força para acordos e convenções coletivas, o art. 611-B da CLT excepciona algumas disposições que constituem objeto ilícito, dentre elas a supressão de adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas.

D) ERRADA - Nem a Lei, nem tampouco o TST, são silentes em relação ao tema. A Súmula nº 364 do TST e o art. 611-B, XVIII da CLT, deixam claro que fixação ou supressão do adicional de periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei fere norma de ordem pública.

7. (XXX Exame OAB - 2019.3) Edmilson é vigia noturno em um condomínio residencial de apartamentos. Paulo é vigilante armado de uma agência bancária. Leticia é motociclista de entregas de uma empresa de logística.

Avalie os três casos apresentados e, observadas as regras da CLT, assinale a afirmativa correta.

A. Paulo e Leticia exercem atividade perigosa e fazem jus ao adicional de periculosidade. A atividade de Edmilson não é considerada perigosa, e, por isso, ele não deve receber adicional.

B. Considerando que os três empregados não lidam com explosivos e inflamáveis, salvo por disposição em norma coletiva, nenhum deles terá direito ao recebimento de adicional de periculosidade.

C. Os três empregados fazem jus ao adicional de periculosidade, pois as profissões de Edmilson e Paulo estão sujeitas ao risco de violência física e, a de Leticia, a risco de vida.

D. Apenas Paulo e Edmilson têm direito ao adicional de periculosidade por conta do risco de violência física.

A) CORRETA - Conforme dispõe o art. 193, inciso II, e § 4º, da CLT, atividades que exponham o trabalhador a riscos de roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, bem como atividades de trabalhador em motocicleta são consideradas perigosas. Já a segurança de condomínio não está classificada como perigoso nos termos da legislação em vigor.

B) ERRADA - Não é apenas explosivos e inflamáveis que ensejam o recebimento de adicional de periculosidade, atividades que exponham o trabalhador a riscos de roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, bem como atividades de trabalhador em motocicleta também são consideradas perigosas, nos termos do art. 193 inciso II e § 4º da CLT.

C) ERRADA - A profissão de Edmilson não está classificada como perigoso nos termos da legislação em vigor (art. 193, da CLT).

D) ERRADA - Paulo tem direito a receber adicional de periculosidade, pois sua atividades o expõe a riscos de roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, nos termos do inciso II, do art. 193, da CLT. Já Edmilson não tem direito a receber adicional de periculosidade, pois sua atividade não está classificada como perigoso nos termos da legislação em vigor (art. 193, da CLT).

8. (XXVIII Exame OAB - 2019.1) Você, como advogado(a), foi procurado por Pedro para ajuizar ação trabalhista em face da ex-empregadora deste.

Pedro lhe disse que após encerrar o expediente e registrar o efetivo horário de saída do trabalho, ficava na empresa em razão de eventuais tiroteios que ocorriam na região. Nos meses de verão, ocasionalmente, permanecia na empresa para esperar o escoamento da água decorrente das fortes chuvas. Diariamente, após o expediente, havia culto ecumênico de participação voluntária e, dada sua atividade em setor de contaminação radioativa, era obrigado a trocar de uniforme na empresa, o que levava cerca de 20 minutos.

Considerando o labor de Pedro, de 10/12/2017 a 20/09/2018, e a atual legislação em vigor, assinale a afirmativa correta.

- A. Apenas o período de troca de uniforme deve ser requerido como horário extraordinário.
- B. Todo o tempo que Pedro ficava na empresa gera hora extraordinária, devendo ser pleiteado como tal em sede de ação trabalhista.
- C. Nenhuma das hipóteses gera labor extraordinário.
- D. Como apenas a questão religiosa era voluntária, somente essa não gera horário extraordinário.

A) CORRETA - Com a reforma trabalhista, a troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa, não será computada (o tempo de troca) na jornada de trabalho. No caso de Pedro, por questões de saúde, ele era obrigado a trocar no local de trabalho, conforme determina o art. 4º, § 2º, VIII, da CLT. Logo, esse tempo deverá ser computado na jornada dele.

B) ERRADA - Apenas o tempo de troca de roupa deve ser computado na jornada de trabalho de Pedro, pois ele era obrigado a trocar de roupa na empresa por questões de saúde. Agora, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, esse tempo não será computado na jornada de trabalho, nos termos do art. 4º, § 2º, da CLT.

C) ERRADA - O tempo de troca de roupa deve ser computado na jornada de trabalho de Pedro, pois ele era obrigado a trocar de roupa na empresa por questões de saúde, conforme determina o art. 4º, § 2º, VIII, da CLT.

D) ERRADA - A prática religiosa nas dependências da empresa não será computada como período extraordinário o que exceder a jornada normal, pois o art. 4º, § 2º, I, da CLT, assim estabelece.

9. (XXVII Exame OAB - 2018.3) Em determinada localidade, existe a seguinte situação: a convenção coletiva da categoria para o período 2018/2019 prevê o pagamento de adicional de 70% sobre as horas extras realizadas de segunda-feira a sábado. Ocorre que a sociedade empresária Beta havia assinado um acordo coletivo para o mesmo período, porém alguns dias antes, prevendo o pagamento dessas horas extras com adicional de 60%. De acordo com a CLT, assinale a opção que indica o adicional que deverá prevalecer.

- A. Prevalecerá o adicional de 70%, por ser mais benéfico aos empregados.
 - B. Diante da controvérsia, valerá o adicional de 50% previsto na Constituição Federal.
 - C. Deverá ser respeitada a média entre os adicionais previstos em ambas as normas coletivas, ou seja,
 - D. Valerá o adicional de 60% previsto em acordo coletivo, que prevalece sobre a convenção.
- a) **ERRADA** – Nos casos como o da questão em comento, a lei regula a preferência aos acordos coletivos de trabalho e *não ao que mais beneficia o empregado*, conforme determina o art. 620, da CLT
- b) **ERRADA** – A CLT, em seu art. 620, da CLT, estabelece que os acordos coletivos de trabalho sempre prevalecerão sobre as convenções coletivas de trabalho.
- c) **ERRADA** – Impossível o estabelecimento de novo acordo, quando já estava acordado e assinado em acordo coletivo sobre o valor de 60% para os respectivos adicionais
- d) **CORRETA** – Conforme dispõe o art. 620, da CLT, sempre prevalecerão condições estabelecidas em acordos coletivos de trabalho em relação às convenções.

10. (XVI Exame OAB - 2015.1) João trabalha na área de vendas em uma empresa de cigarros. Recebe do empregador, em razão do seu cargo, moradia e pagamento da conta de luz do apartamento, além de ter veículo cedido com combustível. Tal se dá em razão da necessidade do trabalho, dado que João trabalha em local distante de grande centro, sendo responsável pela distribuição e venda dos produtos na região. Além disso, João recebe uma quota mensal de 10 pacotes de cigarro por mês, independentemente de sua remuneração, não sendo necessário prestar contas do que faz com os cigarros. A partir do caso narrado, assinale a afirmativa correta.

- A) ERRADA** - O que o empregado recebe como contraprestação em razão do trabalho feito se configura como remuneração, entretanto, aquilo que recebe de necessário para realizar o trabalho, não. A Súmula 367 do TST determina que a habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, não têm natureza salarial. A mesma súmula também desconsidera o cigarro como salário utilidade em face de sua nocividade à saúde.
- B) ERRADA** - A habitação, a energia elétrica e o veículo fornecidos pelo empregador de João não integram a remuneração do empregado no caso narrado, pois, como visto anteriormente, são indispensáveis para a realização de seu trabalho como responsável pela distribuição e venda dos produtos na região.
- C) CORRETA** - Nenhum dos valores da utilidade integram a remuneração de João, conforme observado na Súmula 367 do TST.
- D) ERRADA** - Face à nocividade do cigarro, este não pode ser considerado como salário utilidade (in natura). Os demais valores (habitação, energia e veículo) também não são considerados remuneração, visto que não possuem natureza salarial, sendo dados a João como parte indispensável do seu trabalho.

- A. Os valores relativos à habitação, à energia elétrica e ao veículo integram a remuneração de João, por serem salário-utilidade, mas não o cigarro, por ser nocivo à saúde.
- B. Os valores de habitação e veículo integram a remuneração de João. A energia elétrica e o combustível, não, pois já incorporados, respectivamente, na habitação e no veículo. O valor do cigarro não é integrado, face à nocividade à saúde.
- C. Nenhum dos valores da utilidade integram a remuneração de João.
- D. Tratando-se de salário in natura, todos os valores integram a remuneração de João, pois são dados com a ideia de contraprestação aos serviços.

DIREITO DO TRABALHO Interrupção e suspensão do contratos de Trabalho

1. (XXVIII Exame OAB - 2019.1) A sociedade empresária Beta Ltda. está passando por grave crise econômica e financeira e, em razão disso, resolveu reduzir drasticamente suas atividades, encerrando unidades e terceirizando grande parte dos seus serviços. Por conta disso, a empresa, que possuía 500 empregados, dispensou 450 deles no dia 23 de janeiro de 2018. Diante do caso apresentado e dos preceitos da CLT, assinale a afirmativa correta.

- A. Trata-se de dispensa em massa, sendo nula porque não autorizada em norma coletiva.
- B. Equivocou-se a empresa, porque para realizar a dispensa coletiva ela é obrigada a oferecer antes adesão ao Programa de Demissão Voluntária (PDV).
- C. A ordem de antiguidade obrigatoriamente deve ser respeitada, pelo que os 50 empregados mais antigos não poderão ser dispensados.
- D. A dispensa ocorreu validamente, pois a dispensa coletiva é equiparada à dispensa individual.

A) ERRADA - Com a Reforma Trabalhista, nos termos do art. 477-A da CLT, as dispensas coletivas (em massa) não precisam de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua validade.

B) ERRADA - O Plano de Demissão Voluntária ou Incentivada é um instituto de incentivo ao pedido de demissão do empregado, mediante indenização razoável, a fim de ensejar quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes (art. 477-B da CLT). A implantação do PDV é facultativa e não obrigatória.

C) ERRADA - Não existe na legislação trabalhista previsão como essa, sendo que os empregados podem ser dispensados pelo empregador independentemente da idade.

D) CORRETA - As dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação, nos termos do art. 477-A da CLT.

2. (XXI Exame OAB - 2016.3) Plínio é empregado da empresa Vigilância e Segurança Ltda., a qual não lhe paga salário há dois meses e não lhe fornece vale transporte há cinco meses. Plínio não tem mais condições de ir ao trabalho e não consegue prover seu sustento e de sua família.

Na qualidade de advogado(a) de Plínio, de acordo com a CLT, assinale a opção que melhor atende aos interesses do seu cliente. (QUESTÃO ADAPTADA)

- A. Propor uma ação trabalhista pedindo a rescisão indireta em razão do descumprimento do contrato por não concessão do vale transporte e pela mora salarial, podendo permanecer, ou não, no serviço até decisão do processo.
- B. Propor uma ação trabalhista pedindo a rescisão indireta em razão do descumprimento do contrato por mora salarial, mas deverá, obrigatoriamente, continuar trabalhando até a data da sentença.
- C. Propor uma ação trabalhista pedindo a rescisão indireta em razão do descumprimento do contrato por não concessão do vale transporte, mas deverá continuar trabalhando até a data da sentença.
- D. Propor uma ação trabalhista pedindo as parcelas decorrentes da ruptura contratual por pedido de demissão, além do vale transporte e salários atrasados e indenização por dano moral, mas seu cliente deve pedir demissão.

A) CORRETA - Neste caso, o art. 483 da CLT, alínea 'd', diz que comete falta grave o empregador que não cumpre com as obrigações do contrato, devendo esta ser reconhecida como tal pela Justiça do Trabalho através da proposição, pelo empregado, de reclamação trabalhista. Não obstante, na forma do §3º do mesmo diploma legal, além do empregado poder pleitear a rescisão de seu contrato de trabalho, lhe é facultada a sua permanência no serviço até a final decisão do processo.

B) ERRADA - Nesse caso, o empregado não é obrigado a continuar trabalhando. Nos termos do §3º do art. 483 da CLT, o empregado PODERÁ ou NÃO continuar trabalhando. Por isso a questão está errada.

C) ERRADA - Conforme se depreende do §3º do art. 483 da CLT, é facultado ao empregado, após a proposição da ação trabalhista que intenta a rescisão indireta em razão do descumprimento do contrato de trabalho, permanecer ou não no trabalho até a data da sentença.

D) ERRADA - O procedimento correto a ser adotado pelo empregado no caso em tela é a proposição de reclamação trabalhista objetivando o reconhecimento da falta grave do empregador pelo descumprimento do contrato de trabalho e consequente rescisão indireta, tal como dispõe o art. 483, alínea 'd', da CLT. Sendo-lhe facultado, na forma do §3º do mesmo diploma legal, permanecer ou não no trabalho até a data da sentença.

3. (XXV Exame OAB - 2018.1) Em março de 2015, Livia foi contratada por um estabelecimento comercial para exercer a função de caixa, cumprindo jornada de segunda-feira a sábado das 8h às 18h, com intervalo de 30 minutos para refeição. Em 10 de março de 2017, Livia foi dispensada sem justa causa, com aviso prévio indenizado, afastando-se de imediato. Em 30 de março de 2017, Livia registrou sua candidatura a dirigente sindical e, em 8 de abril de 2017, foi eleita vice-presidente do sindicato dos comerciários da sua região.

Diante desse fato, Livia ponderou com a direção da empresa que não seria possível a sua dispensa, mas o empregador insistiu na manutenção da dispensa afirmando que o aviso prévio não poderia ser considerado para fins de garantia no emprego.

Sobre a hipótese narrada, de acordo com a CLT e com o entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta.

- A. O período do aviso prévio é integrado ao contrato para todos os fins, daí porque Livia, que foi eleita enquanto o pacto laboral estava em vigor, não poderá ser dispensada sem justa causa.
- B. Não se computa o aviso prévio para fins de tempo de serviço nem anotação na CTPS do empregado e, em razão disso, Livia não terá direito à estabilidade oriunda da eleição para dirigente sindical.
- C. O aviso prévio é computado para todos os fins, mas, como a candidatura da empregada ocorreu no decorrer do aviso prévio, Livia não terá garantia no emprego.
- D. A Lei e a jurisprudência não tratam dessa situação especial, razão pela qual caberá ao magistrado, no caso concreto, decidir se o aviso prévio será computado ao contrato.

A) ERRADA - Mesmo em período de aviso prévio, inclusive se indenizado, segundo jurisprudência sumulada do TST, sob o nº 369, o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical não assegurará a estabilidade, uma vez que, nesse caso, é inaplicável a regra do §3º do art. 543 da CLT.

B) ERRADA - Embora o aviso prévio seja considerado para todos os fins, o que inviabiliza a estabilidade de Lívya, nesse caso, é jurisprudência sumulada do TST, sob o nº 369, que destaca a inaplicabilidade do disposto no §3º do art. 543 da CLT para casos como este.

C) CORRETA - Nesses casos, embora o aviso prévio continue sendo computado para todos os fins, o TST já sumulou entendimento no sentido de ser inaplicável a regra da estabilidade do dirigente sindical prevista no §3º do art. 543 da CLT. - Súmula 369 do TST.

D) ERRADA - A jurisprudência cuida dessa hipótese. O TST fixou entendimento, por meio da edição da Súmula nº 369, no sentido de que o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade, visto que inaplicável a regra do § 3º do art. 543 da CLT.

4. (OAB-BR 2012.1) O trabalhador José foi dispensado, sem justa causa, em 01/06/2011, quando percebia o salário mensal de R\$ 800,00 - (oitocentos reais). Quando da homologação de sua rescisão, o sindicato de sua categoria profissional determinou à empresa o refazimento do termo de quitação, sob o fundamento de que o empregador compensou a maior, no pagamento que pretendia efetuar, a quantia de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), correspondente a um empréstimo concedido pela empresa ao trabalhador no mês anterior.

Diante do exposto, assinale a alternativa correta.

- A.** O sindicato agiu corretamente. A compensação não pode ser feita no valor fixado, devendo se limitar ao valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais), o que importa na necessidade de refazimento do termo de quitação, para o ajuste.
- B.** O sindicato agiu corretamente. A compensação não pode ser feita no valor fixado, devendo se limitar ao equivalente a 50% (cinquenta por cento) de um mês de remuneração do empregado, devendo o termo ser refeito para o ajuste.
- C.** O sindicato agiu incorretamente. A compensação pode ser feita no valor fixado.
- D.** O sindicato agiu incorretamente. A compensação pode ser feita em qualquer valor, inexistindo limite legalmente fixado.

A) CORRETA - De acordo com a redação do art. 477, §5º, da CLT, as compensações não poderão exceder o equivalente a um mês de remuneração do empregado.

B) ERRADA - A limitação atingirá o valor do salário do empregado, que no caso em comento é de R\$ 800,00, de modo que o termo de fato deverá ser refeito para o ajuste, observando-se a disposição do art. 477, §5º, da CLT.

C) ERRADA - O sindicato agiu incorretamente, além disso a compensação não pode ser feita no valor fixado, devendo observar-se o disposto no art. 477, §5º, da CLT.

D) ERRADA - O sindicato não agiu corretamente, pois a compensação deverá se limitar ao valor de R\$ 800,00, para o caso em comento, devendo ainda ser refeito o termo de quitação, observando o art. 477, §5º, da CLT.

5. (XXIX Exame OAB - 2019.2) A sociedade empresária Ômega Ltda. deseja reduzir em 20% o seu quadro de pessoal, motivo pelo qual realizou um acordo coletivo com o sindicato de classe dos seus empregados, prevendo um Programa de Demissão Incentivada (PDI), com vantagens econômicas para aqueles que a ele aderissem.

Gilberto, empregado da empresa havia 15 anos, aderiu ao referido Programa em 12/10/2018, recebeu a indenização prometida sem fazer qualquer ressalva e, três meses depois, ajuizou reclamação trabalhista contra o exempregador. Diante da situação apresentada e dos termos da CLT, assinale a afirmativa correta.

- A.** A adesão ao Programa de Demissão Incentivada (PDI) não impede a busca, com sucesso, por direitos lesados.
- B.** A quitação plena e irrevogável pela adesão ao Programa de Demissão Incentivada (PDI) somente ocorreria se isso fosse acertado em convenção coletiva, mas não em acordo coletivo.
- C.** O empregado não terá sucesso na ação, pois conferiu quitação plena.
- D.** A demanda não terá sucesso, exceto se Gilberto previamente devolver em juízo o valor recebido pela adesão ao Programa de Demissão Incentivada (PDI).

A) ERRADA - A busca pelos direitos trabalhistas sempre poderão ser realizados perante a Justiça do Trabalho. Todavia, quando a alternativa coloca "com sucesso", ela se torna errada, pois nesse caso específico o empregado deu quitação ampla, pois não fez nenhuma ressalva quanto às verbas recebidas, bem como pelo fato do sindicato dos empregados ter participado da negociação ([Recurso Extraordinário nº 590415 - STF](#)). Assim, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alternativa está errada.

B) ERRADA - Errado, pois o Programa de Demissão Incentivada (PDI) pode ser pactuado por meio de Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho, ensejando quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes, nos termos do art. 477-B da CLT.

C) CORRETA - Nos termos do art. 477-B da CLT, o Plano de Demissão Voluntária ou Incentivada previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. Sendo assim, o empregado não terá sucesso na ação.

D) ERRADA - Não há essa possibilidade legal. Uma vez recebido o valor, desde que o Programa de Demissão Incentivada (PDI) seja pactuado por meio de Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho, enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes, nos termos do art. 477-B da CLT.

6. (XX Exame OAB - 2016.2) Ramiro e João trabalharam para a sociedade empresária Braço Forte Ltda. Ramiro foi dispensado e cumpriu o aviso prévio trabalhando. João pediu demissão e a sociedade empresária o dispensou do cumprimento do aviso prévio. Sobre o prazo de pagamento das verbas rescisórias, a partir do caso descrito, assinale a afirmativa correta. (QUESTÃO ADAPTADA)

- A.** Em ambos os casos, as verbas rescisórias deverão ser pagas em até dez dias contados do término dos respectivos contratos.
- B.** No caso de Ramiro, as verbas deverão ser pagas até dez dias após o término do contrato; e, no caso de João, até dez dias após a projeção do aviso prévio.

- C. No caso de Ramiro, as verbas deverão ser pagas no primeiro dia útil seguinte ao término do contrato; e, no caso de João, até dez dias após a projeção do aviso prévio, mesmo dispensado de seu cumprimento.
- D. Em ambos os casos, as verbas rescisórias deverão ser pagas no primeiro dia útil seguinte ao término dos respectivos contratos.

A) CORRETA - Aplicar-se-á o disposto pelo §6º do artigo 477 da CLT, ou seja, tanto para Ramiro, quanto para João, as verbas rescisórias deverão ser pagas até 10 dias contados a partir do término do contrato.

B) ERRADA - O marco para contagem do prazo de dez dias para o pagamento das verbas rescisórias é o mesmo em ambos os casos, o término do contrato, nos termos do §6º do art. 477 da CLT.

C) ERRADA - Não há diferença no prazo para que o empregador pague as verbas rescisórias, sendo ele de 10 dias em ambos os casos, tal como estabelece o §6º do art. 477 da CLT.

D) ERRADA - O empregador tem até dez dias para o pagamento das verbas rescisórias, sem diferença entre aquele contrato que se extinguiu com ou sem cumprimento do aviso prévio, conforme §6º do art. 477 da CLT.

7. (II Exame OAB - 2010.2) O empregado João foi contratado para trabalhar como caixa de um supermercado. No ato de admissão, foi-lhe entregue o regulamento da empresa, onde constava a obrigatoriedade do uso do uniforme para o exercício do trabalho.

Entretanto, cerca de cinco meses após a contratação, João compareceu para trabalhar sem o uniforme e, por isso, foi advertido. Um mês depois, o fato se repetiu e João foi suspenso por 3 dias. Passados mais 2 meses, João compareceu novamente sem uniforme, tendo sido suspenso por 30 dias. Ao retornar da suspensão foi encaminhado ao departamento de pessoal, onde tomou ciência da sua dispensa por justa causa (indisciplina - art. 482, h da CLT). Diante deste caso concreto

- A. está correta a aplicação da justa causa, uma vez que João descumpriu reiteradamente as ordens genéricas do empregador contidas no regulamento geral.
- B. está incorreta a aplicação da justa causa, uma vez que João cometeu ato de insubordinação e não de indisciplina.
- C. está incorreta a aplicação da justa causa, uma vez que João cometeu mau procedimento.
- D. está incorreta a aplicação da justa causa, uma vez que o empregador praticou *bis in idem*, ao punir João duas vezes pelo mesmo fato.

A) ERRADA - Está incorreta a aplicação da justa causa, apesar de João ter descumprido reiteradamente as ordens genéricas do empregador contidas no regulamento geral. A resposta desta alternativa estaria certa se não fosse pelo detalhe de que o João já havia sido punido com suspensão de 30 dias quando compareceu sem uniforme pela terceira vez, não cabendo, portanto, aplicar-lhe nova penalidade pelo mesmo fato.

B) ERRADA - Apesar de incorreta a aplicação de justa causa no caso em tela, o descumprimento injustificado de ordem genérica do empregador, como aquela constante de instruções, circulares ou regulamentos, é classificado como ato de indisciplina. Já o descumprimento de ordem específica dirigida ao empregado pelo empregador ou seu preposto é considerado ato de insubordinação.

C) ERRADA - O mau procedimento é entendido como a conduta anômala ou desleal do empregado dentro (ou em razão) do ambiente de trabalho. Como abordado anteriormente, João cometeu ato de indisciplina.

D) CORRETA - Como João já havia sido punido com a suspensão por 30 dias (na terceira vez em que compareceu ao trabalho sem uniforme), não é permitida a sua demissão por justa causa, visto que o empregador está aplicando nova penalidade pelo mesmo fato. Tal conduta caracteriza o *bis in idem*, ou seja, a dupla punição em torno de um mesmo evento. Esta prática é vedada no ordenamento jurídico brasileiro como um todo, não apenas no direito trabalhista. O que poderia ser feito neste caso seria a aplicação do disposto no art. 482, alínea "h", da CLT, pois caracterizaria justa causa para rescisão do contrato de trabalho.

8. (OAB-BR 2012.3) Sobre a homologação da rescisão contratual do empregado, após o advento da lei 13.467/2017, assinale a afirmativa correta. (QUESTÃO ADAPTADA)

- A. A assistência na rescisão contratual firmada por empregado com mais de (1) um ano de serviço deverá ser realizada pelo sindicato representativo da categoria do empregado.
- B. Não havendo na localidade sindicato representativo da categoria, a assistência deverá ser prestada pela Justiça do Trabalho.
- C. As rescisões contratuais dos empregados não necessitam ser homologadas pelo sindicato da categoria ou qualquer outro órgão, não havendo, portanto, essa obrigação legal. A única exceção seria uma previsão em acordo ou convenção coletiva dispondo sobre a obrigatoriedade do ato de homologação sindical.
- D. A assistência na rescisão contratual firmada por empregado com mais de (1) um ano de serviço deverá ser realizada pelo sindicato representativo da categoria do empregado ou, na ausência deste, pela Justiça do Trabalho.

A) ERRADA - A lei 13.467/2017 (reforma trabalhista) revogou o § 1º do artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452/43), afastando a obrigatoriedade de homologação das rescisões contratuais perante o respectivo Sindicato da categoria.

B) ERRADA - A lei 13.467/2017 revogou os §§ 1º e 3º do artigo 477 da CLT. Dessa forma, não se tem mais a obrigatoriedade de homologação da rescisão contratual do empregado perante o sindicato ou qualquer outro órgão. Somente haverá obrigação caso essa exigência esteja prevista em acordo ou convenção coletiva.

C) CORRETA - A reforma trabalhista eliminou a obrigatoriedade (revogou o § 1º do artigo 477 da CLT) de homologação da rescisão contratual do empregado perante o sindicato, seja qual for a forma do término do contrato. Portanto, este é o gabarito correto da questão.

D) ERRADA - A assistência na rescisão contratual não deverá ser realizada nem pelo sindicato e nem pela Justiça do Trabalho. A lei 13.467/2017 revogou os §§ 1º e 3º do artigo 477 da CLT, eliminando tal obrigatoriedade. Todavia, ressalta-se que haverá obrigação caso essa exigência esteja prevista em acordo ou convenção coletiva.

9. (XVII Exame OAB - 2015.2) Josué e Marcos são funcionários da sociedade empresária Empreendimento Seguro Ltda., especializada em consultoria em segurança do trabalho e prevenção de acidentes. No ambiente de trabalho de ambos, também ficam outros 10 funcionários, havendo placas de proibição de fumar, o que era frisado na contratação de cada empregado. O superior hierárquico de todos esses funcionários dividiu as atribuições de cada um, cabendo a Marcos a elaboração da estatística de acidentes ocorridos nos últimos dois anos, tarefa a ser executada em quatro dias. Ao final do prazo, ao entrar na sala, o chefe viu Josué fumando um cigarro. Em seguida, ao questionar Marcos sobre a

tarefa, teve como resposta que ele não a tinha executado porque não gostava de fazer estatísticas. Diante do caso, assinale a afirmativa correta.

- A. Josué e Marcos são passíveis de ser dispensados por justa causa, respectivamente por atos de indisciplina e insubordinação.
- B. Ambos praticaram ato de indisciplina.
- C. Ambos praticaram ato de insubordinação.
- D. A conduta de ambos não encontra tipificação legal passível de dispensa por justa causa.

A) CORRETA - Josué e Marcos são passíveis de ser dispensados por justa causa, respectivamente por atos de indisciplina e insubordinação, conforme dispõe a alínea "h", do art. 482, da CLT. Lembrando que a indisciplina, como hipótese de justa causa, é caracterizada pelo descumprimento de ordens gerais; enquanto a insubordinação é a recusa a cumprir uma ordem legítima, diretamente a ele transmitida, de seu superior.

B) ERRADA - Apenas Josué praticou ato de indisciplina.

C) ERRADA - Apenas Marcos praticou ato de insubordinação.

D) ERRADA - Tanto a indisciplina quanto a insubordinação constituem hipóteses de dispensa por justa causa, previstas no art. 482, "h", da CLT.

10. (OAB-BR 2013.2) Bernardo é contratado a título de experiência para exercer a função de auxiliar de almoxarife, com prazo de 60 dias. Em seu contrato consta uma cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão. Quarenta dias depois do início do contrato, a empresa manifesta desejo de não mais permanecer com Bernardo em seus quadros. Diante disso, e considerando a legislação de regência, assinale a afirmativa correta.

- A. Bernardo não terá direito a qualquer indenização por tratar-se de contrato de experiência, de modo que sabia que a qualquer momento poderia ter o pacto rompido.
- B. Bernardo terá direito de receber aviso prévio e sua integração para todos os fins, além dos proporcionais de 13º salário, férias acrescidas de 1/3, saque do FGTS e indenização de 40% sobre o FGTS.
- C. Bernardo receberá como indenização metade dos dias que faltavam para o término do contrato ? 20 dias -, além dos proporcionais de 13º salário e férias acrescidas de 1/3. Poderá ainda sacar o FGTS, mas sem direito à indenização de 40%.
- D. A empresa será obrigada a ressarcir Bernardo dos prejuízos que a este deu causa, além de ser obrigada a pagar, pela metade, todos os direitos como se fosse uma dispensa sem justa causa ? aviso prévio, 13º proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3 e 20% sobre o FGTS.

A) ERRADA - Nos contratos por prazo determinado, em que existe a cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antes do termo previsto, causa o direito de indenização por qualquer uma das partes (vide art. 481 da CLT), pois vigoram nesta relação os princípios dos contratos de trabalho por tempo indeterminado.

B) CORRETA - Conforme estabelece o art. 481 da CLT, Bernardo terá direito a todas as verbas trabalhistas, inclusive aviso prévio.

C) ERRADA - Como no caso em tela existe a cláusula assecuratória de rescisão antecipada, será aplicado o art. 479 da CLT. Tal dispositivo menciona que o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização, e por metade, a remuneração a que teria direito até o termo do contrato. Caso contrário, haverá o pagamento de todas as verbas devidas em prazo da rescisão do contrato por prazo indeterminado.

D) ERRADA - A indenização paga pelo empregador deverá ser realizada de forma integral e não pela metade, conforme estabelece no contrato de cláusula assecuratória.

DIREITO DO TRABALHO Estabilidade e garantia de emprego

1. (OAB-BR 2011.3) Após 23 anos de trabalho numa empresa, Renato é dispensado sem justa causa, no dia 31 de janeiro de 2012. Na hipótese, ele fará jus ao aviso prévio de

- A. 90 dias.
- B. 30 dias.
- C. 96 dias.
- D. 99 dias.

A) CORRETA - Renato fará jus ao aviso prévio de 90 dias. Pois, conforme estabelece o art. 1º, da Lei nº 12.506/11, o aviso prévio será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que tiverem até um ano de serviço na mesma empresa. No caso em comento, diante previsão expressa no mesmo dispositivo, em seu parágrafo único, Renato terá acrescido em seu aviso prévio, 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, não ultrapassando o máximo de 60 dias, perfazendo, desta forma, um total de 90 dias.

B) ERRADA - O prazo de 30 dias é para o empregado que trabalhou **um ano** na mesma empresa. No caso em tela, Renato trabalhou 23 anos em única empresa, fazendo jus ao tempo de 90 dias de aviso prévio, conforme estabelece o art. 1º, da Lei nº 12.506/11.

C) ERRADA - Esta alternativa contraria o dispositivo de lei, art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 12.506/11, o qual estabelece o teto de 90 dias de aviso-prévio.

D) ERRADA - O art. 1º, da Lei nº 12.506/11, estabelece a concessão do aviso prévio na proporção de 30 dias, aos empregados que tiverem um ano de serviço na mesma empresa. Prevê, ainda, em seu parágrafo único, o acréscimo de 3 dias a cada ano trabalhado, não podendo exceder o limite máximo de 90 dias. Ao indicar o prazo de 99 dias, esta alternativa viola a disposição legal.

2. (OAB-BR 2013.1) Os direitos constitucionais relacionados a seguir já foram regulamentados por Lei, à exceção de um. Assinale-o.

- A. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço.
- B. Participação nos lucros ou resultados.
- C. Adicional por atividade penosa.
- D. Licença-paternidade.

A) ERRADA - O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, previsto no art. 7º, inciso XXI, da Constituição Federal, foi regulamentado pela Lei n. 12.506/2011.

B) ERRADA - Segundo consta no art. 7º, XI da CF/88, é direito dos trabalhadores a participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme regulamentação da Lei 10.101/2000.

C) CORRETA - O adicional por atividade penosa é apenas mencionado no art. 7º, XXIII, da CF/88, não dispondo de legislação regulamentadora.

D) ERRADA - Apesar de não haver lei que regule a licença-paternidade, disposta no art. 7º, XIX, da Constituição, o §1º do art. 10 do ADCT determina o prazo de 5 dias para o trabalhador usufruir deste direito constitucional.

3. (OAB-BR 2011.2) O sindicato dos empregados de empresa de transporte e o sindicato das empresas de transporte firmaram convenção coletiva, na qual foi estipulado aviso prévio de 60 dias por tempo de serviço, no caso de dispensa sem justa causa. Dois meses depois de esse instrumento normativo estar em vigor, o motorista Sílvia de Albuquerque foi despedida imotivadamente pela Transportadora Carga Pesada Ltda. Em virtude de não ter a CTPS assinada e de não terem sido pagas suas verbas rescisórias, Sílvia ajuizou ação trabalhista, pleiteando o reconhecimento do vínculo de emprego, assim como o pagamento das verbas rescisórias, observando-se o aviso prévio de 60 dias, bem como a projeção de 2/12 nas suas férias proporcionais, 13º proporcional e FGTS, além da contagem desse período no registro do termo final do contrato em sua CTPS. Em contestação, a transportadora impugnou a pretensão de Sílvia, sob o argumento de que ele era autônomo e, ainda que não o fosse, o instituto do aviso prévio, tal como previsto no art. 7º, XXI, da CRFB, é de trinta dias, inexistindo lei que o regule. Argumentou, ainda, que convenção coletiva não é lei em sentido

formal e que, portanto, seria inválida a regulamentação da Constituição por meio da autonomia coletiva sindical. Com base na situação acima descrita, é correto afirmar que Sílvia:

- A. Não faz jus ao aviso prévio de 60 dias, uma vez que o art. 7º, XXI, da CRFB é norma de eficácia limitada, inexistindo lei que a regule.
- B. Faz jus ao aviso prévio de 60 dias, uma vez que o art. 7º, XXI, da CRFB não é empecilho para a ampliação do período de 30 dias por meio de norma coletiva.
- C. Não faz jus ao aviso prévio de 60 dias, uma vez que não teve a CTPS assinada.
- D. Faz jus ao aviso prévio de 60 dias, uma vez que era trabalhador autônomo.

A) ERRADA - O art. 7º, inciso XXI, da CF/88, apenas dispõe sobre o prazo mínimo constado em lei para o cumprimento do aviso prévio, no entanto, permite que Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho aumente o tempo de aviso prévio.

B) CORRETA - Esta alternativa está em concordância com o art. 7º, inciso XXI, da CF/88, o qual dispõe sobre o tempo mínimo como sendo 30 dias, mas nada menciona sobre a impossibilidade de majoração desse limite, assim, entende-se que é passível de aumento. Ademais, a Lei nº 12.506/2011, dispõe em seu art. 1º, parágrafo único, esclarecendo que dado o prazo mínimo de 30 dias, para cada ano trabalhados na mesma empresa, serão acrescidos 3 dias de aviso, sendo até o máximo em 60 dias, perfazendo-se um total de 90 dias de aviso.

C) ERRADA - O fato de não ter sido assinada sua CTPS não retira seu direito de empregado, visto que podendo comprovar o vínculo trabalhista, deixa de ser autônomo, passando a ter os mesmos direitos que o empregado com registro na CTPS.

D) ERRADA - Faz jus ao aviso prévio de 60 dias, não pelo fato de ser autônomo, mas pelo fato de o art. 7º, inciso XXI, não dispor de tempo máximo, apenas do limite de 30 dias.

4. (OAB-BR 2011.2) (ADAPTADA)

A respeito do pagamento das verbas rescisórias, assinale a alternativa correta.

- A. No caso de pedido de demissão em contrato por prazo indeterminado, o prazo para pagamento das verbas rescisórias é de 10 dias contados da data da comunicação da extinção contratual, independentemente de aviso prévio ou não dado pelo empregador.
- B. O empregador que descumprir o prazo de pagamento das verbas rescisórias deverá pagá-las posteriormente acrescidas de 50% de multa, nos termos do artigo 467 da Consolidação das Leis do Trabalho.
- C. O pagamento das verbas rescisórias ocorrerá no primeiro dia útil imediato ao término do contrato de trabalho quando o empregador indenizar o aviso prévio.
- D. Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado não está obrigado a pagar-lhe nada, a título de indenização.

A) CORRETA - Conforme a disposição do art. 477, §6º, da CLT, a entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados até dez dias contados a partir do término do contrato.

B) ERRADA - O empregador que descumprir o prazo previsto no § 6º da CLT arcará com uma multa equivalente ao salário do empregado, nos termos do § 8º do art. 477 da CLT. A multa de 50% mencionada no enunciado diz respeito a outra situação: quando o empregador não paga as verbas rescisórias do empregado e este propõe uma reclamação trabalhista para cobrá-las, e havendo verbas rescisórias incontroversas, o empregador deverá pagá-las com um acréscimo de 50%, nos termos do art. 467 da CLT.

C) ERRADA - Conforme a disposição do art. 477, §6º, da CLT, independentemente de a dispensa do empregado for a pedido do empregado ou por iniciativa do empregador, o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados até dez dias contados a partir do término do contrato.

D) ERRADA - Nos termos do art. 479 da CLT, nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização, e por metade, a remuneração a que teria direito até o termo do contrato.

5. (I Exame OAB - 2010.1) Considerando o disposto na CLT a respeito do aviso prévio, assinale a opção correta.

- A. O valor das horas extraordinárias habituais integra o aviso prévio indenizado.
- B. Na despedida indireta, é incabível o aviso prévio.
- C. O aviso prévio é exigido somente do empregado, pois o empregador pode rescindir o contrato livremente, arguindo a subordinação existente na relação de emprego.
- D. O período de aviso prévio não integra o tempo de serviço para os devidos efeitos legais.

A) CORRETA - As horas extras habituais integram o cálculo do aviso prévio, nos termos do art. 487, § 5º, da CLT.

B) ERRADA - nos casos de despedida indireta, ou seja, quando o empregador comete uma falta grave, como por exemplo deixar de pagar o FGTS do empregado, é possível pleitear a rescisão do contrato de trabalho de forma indireta, como se o empregado estivesse sendo desligado da empresa. Por essa razão, o aviso prévio é devido normalmente, por força do § 5º do art. 487 da CLT.

C) ERRADA - o aviso prévio é exigível para empregado e empregador. No caso do empregador, nos termos do § 1º do art. 487 da CLT, a falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço.

D) ERRADA - o prazo de aviso prévio integra o contrato de trabalho para todos os efeitos legais, nos termos do § 6º do art. 487 da CLT.

6. (XV Exame OAB - 2014.3) Paulo, empregado de uma empresa siderúrgica, é portador do vírus HIV. Tomando conhecimento dessa notícia, o empregador o dispensou imotivadamente e pagou todas as verbas rescisórias. No momento da dispensa, o chefe de Paulo afirmou que a dispensa somente ocorreu em razão de sua doença, apesar de ser um excelente profissional. Paulo inconformado, ajuizou ação trabalhista para resguardar o seu direito.

No caso, se o pedido for julgado procedente, Paulo tem direito a

- A. ser reintegrado.
- C. receber apenas os salários do período de afastamento.
- D. receber apenas indenização por dano moral.

A) CORRETA - A súmula 443 do TST afirma que é considerada discriminatória a demissão do empregado portador de HIV. Caso ocorra, este empregado deverá ser reintegrado ou, se for o caso, o juiz poderá determinar a conversão da reintegração em indenização substitutiva.

B) ERRADA - Conforme estabelece a Súmula 443 do TST, quando ocorrer a situação narrada na questão, deverá o empregado ser reintegrado e não readmitido. Não há lógica ou possibilidade jurídica de contratação, haja vista que o correto seria reintegração, mantendo todos as condições anteriormente existentes no contrato de trabalho.

C) ERRADA - O empregado, na situação em questão, terá que ser reintegrado, não tendo que receber apenas os salários do período de afastamento (vide Súmula 443 do TST). Todavia, se for o caso, o juiz poderá determinar a conversão da reintegração em indenização substitutiva. Mas nesse caso haveria uma reclamatória trabalhista com tal pedido, o que não é o caso da questão. Logo, de forma objetiva, a resposta correta para essa questão é o direito à reintegração e não recebimento direto dos salários atrasados.

D) ERRADA - Fica evidente que houve demissão discriminatória, portanto, se o pedido for julgado procedente, Paulo tem o direito de ser reintegrado. Há o cabimento de indenização por dano moral, porém a alternativa enfatiza que Paulo APENAS receberá indenização por dano moral, tornando-a incorreta.

Nota do Professor: Alguns alunos perguntaram a respeito da aplicação da lei 9.029/95, mas ela trata especificamente da exigência de atestados de gravidez e esterilização, e outras práticas discriminatórias de forma geral, não especificando os casos de dispensa por HIV.

7. (XXI Exame OAB - 2016.3) O empregado Júlio foi vítima de um assalto, fora do local de trabalho, sem qualquer relação com a prestação das suas atividades, sendo baleado e vindo a falecer logo após. O empregado deixou viúva e quatro filhos, sendo dois menores impúberes e dois maiores e capazes. Dos direitos abaixo listados, indique aquele que não é devido pela empresa e, de acordo com a lei de regência, a quem a empresa deve pagar os valores devidos ao falecido.

- A. A indenização de 40% sobre o FGTS não é devida e os valores devidos ao falecido serão pagos aos dependentes habilitados perante a Previdência Social.
- B. As férias proporcionais não são devidas e os valores devidos ao falecido serão pagos aos herdeiros.
- C. O aviso prévio não é devido e os valores devidos ao falecido serão pagos aos herdeiros.
- D. O 13º salário proporcional não é devido e os valores devidos ao falecido serão pagos aos dependentes habilitados perante a Previdência Social.

A) CORRETA - Ocorrendo hipótese de extinção do contrato de trabalho por morte do empregado, serão devidas as mesmas verbas da despedida sem justa causa, salvo aviso prévio e multa de 40% do FGTS. O aviso prévio por razões lógicas, já que é fato imprevisível, e a multa sobre o FGTS porque ela é aplicada como penalidade ao empregador pela dispensa do empregado fora das hipóteses do art. 482 da CLT. As demais garantias previstas no art. 477 da CLT e art. 7º da CF/88, devem ser observadas e pagas aos seus dependentes habilitados perante a Previdência Social, na forma do art. 20, IV da Lei 8.036/90.

B) ERRADA - De fato, conforme se extrai da leitura do art. 20, IV da Lei 8.036/90, os valores devidos ao falecido deverão ser pagos aos dependentes habilitados. Todavia, as férias proporcionais deverão SIM serem pagas, conforme prevê a Súmula nº 261 do TST.

C) ERRADA - Em razão da natureza do instituto Aviso Prévio, por uma razão lógica, ele não é devido pelo empregador. Todavia, as demais garantias do art. 477 da CLT e art. 7º da CF/88, com exceção da multa de 40% do FGTS e do seguro-desemprego, deverão ser pagos, na forma do art. 20, IV da Lei 8.036/90, aos dependentes habilitados.

- D) **ERRADA** - Os valores devidos pelo empregador em razão da extinção do contrato de trabalho resultante do falecimento do empregado, são os mesmos da demissão sem justa causa, com exceção da multa de 40% do FGTS, do seguro-desemprego e do Aviso Prévio, devendo as demais garantias do art. 477 da CLT e art. 7º da CF, inclusive o 13º salário proporcional. Ocasão em que serão pagos aos dependentes habilitados na Previdência Social, conforme estabelece o art. 20, IV da Lei 8.036/90.

8. (II Exame OAB - 2010.2) O empregado João foi contratado para trabalhar como caixa de um supermercado. No ato de admissão, foi-lhe entregue o regulamento da empresa, onde constava a obrigatoriedade do uso do uniforme para o exercício do trabalho. Entretanto, cerca de cinco meses após a contratação, João compareceu para trabalhar sem o uniforme e, por isso, foi advertido. Um mês depois, o fato se repetiu e João foi suspenso por 3 dias. Passados mais 2 meses, João compareceu novamente sem uniforme, tendo sido suspenso por 30 dias. Ao retornar da suspensão foi encaminhado ao departamento de pessoal, onde tomou ciência da sua dispensa por justa causa (indisciplina - art. 482, h da CLT). Diante deste caso concreto

- A. está correta a aplicação da justa causa, uma vez que João descumpriu reiteradamente as ordens genéricas do empregador contidas no regulamento geral.
 B. está incorreta a aplicação da justa causa, uma vez que João cometeu ato de insubordinação e não de indisciplina.
 C. está incorreta a aplicação da justa causa, uma vez que João cometeu mau procedimento.
 D. está incorreta a aplicação da justa causa, uma vez que o empregador praticou bis in idem, ao punir João duas vezes pelo mesmo fato.
- A) **ERRADA** - Está incorreta a aplicação da justa causa, apesar de João ter descumprido reiteradamente as ordens genéricas do empregador contidas no regulamento geral. A resposta desta alternativa estaria certa se não fosse pelo detalhe de que o João já havia sido punido com suspensão de 30 dias quando compareceu sem uniforme pela terceira vez, não cabendo, portanto, aplicar-lhe nova penalidade pelo mesmo fato.
- B) **ERRADA** - Apesar de incorreta a aplicação de justa causa no caso em tela, o descumprimento injustificado de ordem genérica do empregador, como aquela constante de instruções, circulares ou regulamentos, é classificado como ato de indisciplina. Já o descumprimento de ordem específica dirigida ao empregado pelo empregador ou seu preposto é considerado ato de insubordinação.
- C) **ERRADA** - O mau procedimento é entendido como a conduta anômala ou desleal do empregado dentro (ou em razão) do ambiente de trabalho. Como abordado anteriormente, João cometeu ato de indisciplina.
- D) **CORRETA** - Como João já havia sido punido com a suspensão por 30 dias (na terceira vez em que compareceu ao trabalho sem uniforme), não é permitida a sua demissão por justa causa, visto que o empregador está aplicando nova penalidade pelo mesmo fato. Tal conduta caracteriza o *bis in idem*, ou seja, a dupla punição em torno de um mesmo evento. Esta prática é vedada no ordenamento jurídico brasileiro como um todo, não apenas no direito trabalhista. O que poderia ser feito neste caso seria a aplicação do disposto no art. 482, alínea "h", da CLT, pois caracterizaria justa causa para rescisão do contrato de trabalho.

9. (XVI Exame OAB - 2015.1) Patrícia recebeu a comunicação de sua dispensa em 05/05/2013, e na carta constava que o aviso prévio seria trabalhado. Após 15 (quinze) dias do curso do aviso prévio, Patrícia adoeceu gravemente, entrando em gozo de benefício previdenciário de auxílio-doença por 60 (sessenta) dias. Entretanto, ao que seria o prazo final do aviso prévio, Patrícia foi dispensada e a empresa consignou as verbas rescisórias, não pagando o reajuste da data-base da categoria, ocorrida no curso do aviso prévio.

Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa correta.

- A. Os efeitos da dispensa, no caso de concessão de auxílio doença no curso do aviso prévio, só se concretizam depois de expirado o benefício previdenciário. Portanto, a empresa só poderia dispensar Patrícia depois disso devendo pagar a diferença salarial decorrente do reajuste da data-base, com reflexos nas verbas rescisórias.
 B. A empresa errou apenas com relação a não pagar as diferenças salariais do reajuste da data-base, pois ocorreu no curso do contrato de emprego, dada a projeção do aviso prévio. No mais, não há efeitos, já que o auxílio-doença não tem o condão de prorrogar o contrato de trabalho já terminado.
 C. A empresa está correta, já que a manifestação de vontade da dispensa se deu antes do auxílio-doença e antes da data-base da categoria, logo configurado ato jurídico perfeito.
 D. A dispensa fica prorrogada, mas não há alteração pecuniária, pois a comunicação da dispensa já havia ocorrido e a projeção do aviso prévio é mera ficção jurídica.

- A) **CORRETA** - Os efeitos da dispensa, no caso de concessão de auxílio doença no curso do aviso prévio, só se concretizam depois de expirado o benefício previdenciário, como prevê a parte final da Súmula 371 do TST, in verbis:
 Súmula nº 371 do TST

AVISO PRÉVIO INDENIZADO. EFEITOS. SUPERVENIÊNCIA DE AUXÍLIO-DOENÇA NO CURSO DESTES.

A projeção do contrato de trabalho para o futuro, pela concessão do aviso prévio indenizado, tem efeitos limitados às vantagens econômicas obtidas no período de pré-aviso, ou seja, salários, reflexos e verbas rescisórias. No caso de concessão de auxílio-doença no curso do aviso prévio, todavia, só se concretizam os efeitos da dispensa depois de expirado o benefício previdenciário. Assim sendo, a empresa só poderia dispensar Patrícia ao final do prazo concedido para o auxílio-doença, devendo o empregador pagar a diferença salarial decorrente do reajuste da data-base, com reflexos nas verbas rescisórias.

- B) **ERRADA** - A Súmula 371 do TST determina que os efeitos da dispensa só se concretizam depois de expirado o benefício previdenciário.
 C) **ERRADA** - No caso de auxílio previdenciário, os efeitos da rescisão só ocorrem após expirado o benefício, independente da manifestação de vontade.
 D) **ERRADA** - Mesmo que a comunicação da dispensa tenha ocorrido antes da concessão do benefício previdenciário, o aviso prévio, da mesma forma que conta como tempo de serviço, é tempo trabalhado, então, havendo reajuste, deve haver o pagamento das diferenças a Patrícia.

10. (OAB-BR 2011.1) João da Silva ajuizou reclamação trabalhista em face da empresa Alfa Empreendimentos Ltda., alegando ter sido dispensado sem justa causa. Postulou a condenação da reclamada no pagamento de aviso prévio, décimo terceiro salário, férias

proporcionais acrescidas do terço constitucional e indenização compensatória de 40% (quarenta por cento) sobre os depósitos do FGTS, bem como na obrigação de fornecimento das guias para levantamento dos depósitos do FGTS e obtenção do benefício do seguro-desemprego. Na peça de defesa, a empresa afirma que o reclamante foi dispensado motivadamente, por desídia no desempenho de suas funções (artigo 482, alínea 7º, da CLT), e que, por essa razão, não efetuou o pagamento das verbas postuladas e não forneceu as guias para a movimentação dos depósitos do FGTS e percepção do seguro-desemprego.

Considerando que, após a instrução processual, o juiz se convenceu da configuração de culpa recíproca, assinale a alternativa correta.

- A. A culpa recíproca é modalidade de rescisão unilateral do contrato de trabalho.
- B. O reclamante tem direito a 50% do valor do aviso prévio, do décimo terceiro salário e das férias proporcionais.
- C. O reclamante não poderá movimentar a conta vinculada do FGTS.
- D. O reclamante não tem direito ao pagamento de indenização compensatória sobre os depósitos do FGTS.
- A) **CORRETA** - Os efeitos da dispensa, no caso de concessão de auxílio doença no curso do aviso prévio, só se concretizam depois de expirado o benefício previdenciário, como prevê a parte final da Súmula 371 do TST, in verbis: Súmula nº 371 do TST AVISO PRÉVIO INDENIZADO. EFEITOS. SUPERVENIÊNCIA DE AUXÍLIO-DOENÇA NO CURSO DESTA.

A projeção do contrato de trabalho para o futuro, pela concessão do aviso prévio indenizado, tem efeitos limitados às vantagens econômicas obtidas no período de pré-aviso, ou seja, salários, reflexos e verbas rescisórias. No caso de concessão de auxílio-doença no curso do aviso prévio, todavia, só se concretizam os efeitos da dispensa depois de expirado o benefício previdenciário. Assim sendo, a empresa só poderia dispensar Patrícia ao final do prazo concedido para o auxílio-doença, devendo o empregador pagar a diferença salarial decorrente do reajuste da data-base, com reflexos nas verbas rescisórias.

- B) **ERRADA** - A Súmula 371 do TST determina que os efeitos da dispensa só se concretizam depois de expirado o benefício previdenciário.
- C) **ERRADA** - No caso de auxílio previdenciário, os efeitos da rescisão só ocorrem após expirado o benefício, independente da manifestação de vontade.
- D) **ERRADA** - Mesmo que a comunicação da dispensa tenha ocorrido antes da concessão do benefício previdenciário, o aviso prévio, da mesma forma que conta como tempo de serviço, é tempo trabalhado, então, havendo reajuste, deve haver o pagamento das diferenças a Patrícia.

DIREITO DO TRABALHO Direitos coletivos

1. (III Exame OAB - 2010.3) Com relação às estabilidade e às garantias provisórias de emprego, é correto afirmar que (QUESTÃO ADAPTADA)

- A. o servidor público celetista da administração direta, autárquica ou fundacional não é beneficiário da estabilidade prevista na Constituição da República de 1988, que se restringe ao ocupante de cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- B. a empregada gestante não tem direito à estabilidade provisória na hipótese de admissão mediante contrato de experiência, uma vez que se visa à proteção do instituto da maternidade para empregados efetivos e não temporários.
- C. os membros do Conselho Curador do FGTS representantes dos trabalhadores, efetivos e suplentes, têm direito à estabilidade no emprego, da nomeação até um ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser dispensados por motivo de falta grave, regularmente comprovada por processo sindical.
- D. o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio não obsta a estabilidade sindical, porque ainda vigente o contrato de trabalho.

A) **ERRADA** - Pelo contrário, o servidor público celetista da administração direta, autárquica ou fundacional é sim beneficiário da estabilidade prevista no art. 41 da CF/88, conforme preceitua a Súmula 390 do TST.

B) **ERRADA** - De acordo com a Súmula 244 do TST, item III, a empregada gestante tem sim direito à estabilidade provisória prevista no ADCT, mesmo na hipótese de contrato por prazo determinado.

C) **CORRETA** - Esta questão cobrou conhecimento de lei específica, qual seja, da Lei 8.036/90 (Lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), que prevê, em seu art. 3º, §9º, que os membros do Conselho Curador do FGTS, enquanto representantes dos trabalhadores, efetivos e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até um ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada através de **processo sindical**. Sendo este, portanto, o gabarito da questão em comento.

D) **ERRADA** - O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade, conforme estabelece o item V da Súmula 369 do TST.

Observação: Sobre o “processo sindical” mencionado na alternativa “C”, esta é uma previsão exclusiva do texto desta lei, pois, no restante do ordenamento jurídico (vide Súmula 379 do TST e art. 543, §3º da CLT) a exigência de falta grave comprovada mediante inquérito judicial.

2. (XXXI Exame OAB - 2020.1) Rafaela trabalha em uma empresa de calçados. Apesar de sua formação como estoquista, foi preterida em uma vaga para tal por ser mulher, o que seria uma promoção e geraria aumento salarial. Um mês depois, a empresa exigiu que todas as funcionárias do sexo feminino apresentassem atestado médico de gravidez. Rafaela, 4 meses após esse fato, engravidou e, após apresentação de atestado médico, teve a jornada reduzida em duas horas, por se tratar de uma gestação delicada, o que acarretou a redução salarial proporcional. Sete meses após o parto, Rafaela foi dispensada. Como advogado(a) de Rafaela, de acordo com a legislação trabalhista em vigor, assinale a opção que contém todas as violações aos direitos trabalhistas de Rafaela.

- A. Recusa, fundamentada no sexo, da promoção para a função de estoquista.

- B. Recusa, fundamentada no sexo, da promoção para a função de estoquista, exigência de atestado de gravidez e redução salarial.
- C. Recusa, fundamentada no sexo, da promoção para a função de estoquista, exigência de atestado de gravidez, redução salarial e dispensa dentro do período de estabilidade gestante.
- D. Dispensa dentro do período de estabilidade gestante.

A) ERRADA - Além da recusa da promoção por ser mulher, o que constitui prática discriminatória no trabalho, por força do art. 1º da Lei 9.029/95, o empregador violou expressamente o art. 2º, I, da Lei 9.029/95 (exigir atestado médico de gravidez) e redução salarial pela redução da jornada de trabalho.

B) CORRETA - A recusa da promoção por motivos de sexo está contemplada no art. 1º da Lei 9.029/95. Exigir atestado médico de gravidez constitui crime praticado pelo empregador, por força do art. 2º, I, da lei 9.029/95. E por fim, a redução salarial por conta da redução da jornada de trabalho, por se tratar de gravidez de risco, mediante atestado médico, também constitui ato ilícito do empregador. Portanto, essa é a alternativa correta/completa.

C) ERRADA - A recusa da promoção por motivos de sexo está contemplada no art. 1º da lei 9.029/95. Exigir atestado médico de gravidez constitui crime praticado pelo empregador, por força do art. 2º, I, da Lei 9.029/95. E por fim, a redução salarial por conta da redução da jornada de trabalho, por se tratar de gravidez de risco, mediante atestado médico, também constitui ato ilícito do empregador. Por outro lado, a dispensa ocorreu corretamente, pois a estabilidade da gestante vai desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto (art. 10, II, b, do ADCT).

D) ERRADA - A estabilidade da gestante vai desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto (art. 10, II, b, do ADCT). Como a empregada foi dispensada 7 meses após o parto, o empregado não cometeu ato ilícito.

3. (OAB-BR 2012.2) A respeito da estabilidade, assinale a afirmativa correta.

- A. A estabilidade da gestante dura de 28 dias antes até 92 dias após o parto.
- B. A estabilidade do membro da CIPA dura da eleição até 1 ano após o término do mandato, servindo para os representantes dos empregados, inclusive suplentes.
- C. A estabilidade do dirigente sindical dura do registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato, servindo para os representantes dos empregados eleitos e seus suplentes, estando limitada ao número de 7 dirigentes sindicais.
- D. De acordo com o entendimento uniformizado do Tribunal Superior do Trabalho, o empregado poderá adquirir a estabilidade no curso do aviso prévio, pois este integra o contrato de trabalho para todos os efeitos, inclusive pecuniários.

A) ERRADA - A estabilidade da empregada gestante dura 5 meses após o parto, de acordo com a previsão do art. 10, inciso II, alínea "b", do ADCT.

B) ERRADA - O membro da CIPA, segundo o art. 10, inciso II, alínea "a", do ADCT, tem estabilidade **desde o registro de sua candidatura** até 1 ano após o término do mandato.

C) CORRETA - A alternativa está correta, pois de acordo com o item II, da SÚM 369, do TST, bem como a disposição do art. 543, §3º, da CLT, e no art. 8º, inciso VIII, da CF/88. Todos os dispositivos mencionados, vedam a dispensa do empregado sindicalizado a partir da candidatura a cargo de direção ou representação sindical, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, a menos que cometa falta grave.

D) ERRADA - As Súmulas 348 e 369, item V, ambas do TST, consideram a garantia de emprego e o aviso prévio institutos incompatíveis, não sendo permitida a sua acumulação. Ver o art. 543, §3º, da CLT.

Complemento: Em relação à alternativa "D": É importante consignar que, de acordo com o art. 392, da CLT, a empregada gestante pode contrair a estabilidade provisória durante o prazo do Aviso-Prévio, mesmo que indenizado, se houver confirmação de gravidez durante esse período.

Como o comando da questão pediu o entendimento jurisprudencial, e não disposição legal, não interfere cabalmente na questão.

4. (OAB-BR 2013.2) Rodrigo foi admitido pela empresa Dona Confecções, a título de experiência, por 45 dias. No 35º dia após a admissão, Rodrigo foi vítima de um acidente do trabalho de média proporção, que o obrigou ao afastamento por 18 dias. De acordo com o entendimento do TST:

- A. Rodrigo não poderá ser dispensado pois, em razão do acidente do trabalho, possui garantia no emprego, mesmo no caso de contrato a termo.
- B. O contrato poderá ser rompido porque foi realizado por prazo determinado, de forma que nenhum fator, por mais relevante que seja, poderá elathecê-lo.
- C. Rodrigo poderá ser desligado porque a natureza jurídica da ruptura não será rescisão unilateral, mas caducidade contratual, que é outra modalidade de rompimento.
- D. Rodrigo não pode ter o contrato rompido no termo final, pois em razão do acidente do trabalho sofrido, terá garantia no emprego até 5 meses após o retorno, conforme Lei previdenciária.

A) CORRETA - A Súmula 378, inciso III, do TST, afirma que o empregado submetido a contrato de experiência poderá ter estabilidade se sofrer acidente de trabalho.

B) ERRADA - Segundo estabelece a Súmula 378, III, do TST, o empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho, mesmo que tal acidente ocorra durante contrato de experiência.

C) ERRADA - A afirmação em análise está expressamente contrária ao que prevê a súmula 378 do TST.

D) ERRADA - Segundo estabelece o art. 118 da Lei 8.213/91, a estabilidade concedida ao empregado é de 12 meses após a alta médica.

5. (XIX Exame OAB - 2016.1) Os empregados da sociedade empresária ABC Ltda. criaram uma sociedade cooperativa de crédito que busca dar acesso a empréstimos com juros bastante reduzidos para os próprios empregados da empresa ABC. Renata, que trabalha na empresa em questão, foi eleita diretora suplente dessa sociedade cooperativa de crédito e, dois meses depois, foi dispensada sem justa causa.

Com base na hipótese apresentada, de acordo com o entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta.

- A. Renata é estável por ter sido eleita, razão pela qual deverá ser reintegrada.
- B. Não se cogitará de reintegração, seja do titular ou do suplente, porque esse caso não é previsto na lei como gerador de estabilidade.
- C. A condição legal para que Renata seja estável é que contraia ao menos um empréstimo junto à cooperativa.
- D. Renata não terá garantia no emprego por ser suplente, e a estabilidade alcança apenas o titular.

A) **ERRADA** - Considerando que Renata fora eleita para o cargo de diretora suplente, ela não é abrangida pela garantia de emprego oferecida pelo artigo 55 da Lei nº 5.764/71, conforme preceitua a OJ 253 da SDI-1 do TST.

B) **ERRADA** - A reintegração é assegurada ao titular eleito, mas não ao suplente, na forma do artigo 55 da Lei nº 5.764/71, referendado pelo entendimento sedimentado através da OJ 253 da SDI-1 do TST.

C) **ERRADA** - Considerando a previsão do artigo 55 da Lei nº 5.764/71 e o entendimento sobre este artigo exarado através da OJ 253 da SDI-1 do TST, para que Renata fosse estável esta teria que ter sido eleita diretamente e não como suplente, não havendo condição que permita através da contração de empréstimo junto à cooperativa que substitua esta condição.

D) **CORRETA** - Conforme dispõe o entendimento fixado através da OJ 253 da SDI-1, a garantia de emprego exarada pelo artigo 55 da Lei nº 5.764/71 não alcança aquele que fora eleito na condição de suplente. Por essa razão, a assertiva esta correta.

6. (XV Exame OAB - 2014.3) Rogéria, balconista na empresa Bolsas e Acessórios Divinos Ltda., candidatou-se em uma chapa para a direção do sindicato dos comerciários do seu Município, sendo eleita posteriormente. Contudo, o sindicato não comunicou o registro da candidatura, eleição e posse da empregada ao empregador. Durante o mandato de Rogéria, o empregador a dispensou sem justa causa e com cumprimento do aviso prévio. Rogéria, então, enviou um e-mail para o empregador, dando-lhe ciência dos fatos, mediante prova documental. Apesar das provas, a empresa não aceitou suas razões e ratificou o desejo de romper o contrato de trabalho.

Sobre o caso narrado, de acordo com a jurisprudência do TST, assinale a afirmativa correta.

- A. Rogéria tem garantia no emprego, já que a comunicação, apesar de fora do prazo legal, foi feita na vigência do contrato.
- B. O sindicato não observou o prazo legal para comunicação, motivo pelo qual a dispensa não pode ser considerada ilícita nem discriminatória, prevalecendo a ruptura.
- C. A jurisprudência é omissa, razão pela qual facultou-se ao empregador aceitar ou não a comunicação.
- D. É irrelevante que a comunicação da eleição tenha sido feita, já que a responsabilidade do empregador é objetiva.

A) **CORRETA** - A alternativa está correta, pois é exatamente a redação do item I da Súmula 369 do TST, que estabelece: "I – É assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo previsto no art. 543, § 5º, da CLT, desde que a ciência ao empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de trabalho."

B) **ERRADA** - A ruptura não será lícita, uma vez que, não importa se a comunicação não foi elaborada dentro do prazo legal, o empregado terá garantia de emprego, vide item I da Súmula 369.

C) **ERRADA** - A presente alternativa está completamente equivocada. A jurisprudência não é omissa. O empregador deve, obrigatoriamente, aceitar a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse, mesmo que realizada fora do prazo, conforme estabelece a Súmula 369, I, do TST.

D) **ERRADA** - Não se trata de responsabilidade objetiva ou subjetiva, mas sim da exigência de formalidade na comunicação (vide súmula 369 do TST).

7. (II Exame OAB - 2010.2) Joana foi contratada para trabalhar de segunda a sábado na residência do Sr. Demétrius, de 70 anos, como sua acompanhante, recebendo salário mensal. Ao exato término do terceiro mês de prestação de serviços, o Sr. Demétrius descobre que a Sra. Joana está grávida, rescindindo a prestação de serviços. Joana, inconformada, ajuíza ação trabalhista para que lhe seja reconhecida a condição de empregada doméstica e garantido o seu emprego mediante reconhecimento da estabilidade provisória pela gestação. Levando-se em consideração a situação de Joana, assinale a alternativa correta.

- A. A função de acompanhante é incompatível com o reconhecimento de vínculo de emprego doméstico.
- B. Joana faz jus ao reconhecimento de vínculo de emprego como empregada doméstica.
- C. Joana não fará jus à estabilidade gestacional, pois este não é um direito garantido à categoria dos empregados domésticos.
- D. Joana não fará jus à estabilidade gestacional, pois o contrato de três meses é automaticamente considerado de experiência para o Direito do Trabalho e pode ser rescindido ao atingir o seu termo ?nal.

A) **ERRADA** - Segundo estabelece o art. 1º da Lei Complementar 150/15, o empregado doméstico é todo aquele que presta serviço sem fins lucrativo, de forma contínua, à pessoa ou à família no âmbito residencial destas. Visto que Joana preencheu os três requisitos, de prestação de serviço para pessoa, em âmbito residencial e sem fins lucrativos, deve ter seu vínculo empregatício de trabalhadora doméstica reconhecido.

B) **CORRETA** - Joana faz jus ao reconhecimento de vínculo de emprego como empregada doméstica, pois preenche os requisitos estabelecidos no art. 1º da Lei Complementar 150/15. No entendimento de que Joana preencheu os requisitos e enquadra-se como empregada doméstica, o art. 25, da mesma lei, alude sobre os direitos da empregada doméstica gestante. Para melhor compreensão sobre os direitos da empregada doméstica gestante, ver art. 10, inciso II, alínea "b" da ADCT e Súmula 244 do TST.

C) **ERRADA** - Conforme estabelece o art. 10, inciso II alínea "b" da ADCT, é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada doméstica gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto.

D) **ERRADA** - O contrato de experiência não pode ser presumido e terá prazo de 90 dias corridos (art. 445, parágrafo único, da CLT). Porém, mesmo que Joana não tivesse superado as expectativas do empregador, a menos que por justa causa, este não poderá dispensá-la pelo disposto no já citado art. 10, inciso II, alínea "b" da ADCT.

8. (XXIX Exame OAB - 2019.2) Em uma grande empresa que atua na prestação de serviços de telemarketing e possui 250 funcionários, trabalham as empregadas listadas a seguir:

Alice, que foi contratada a título de experiência, e, um pouco antes do término do seu contrato, engravidou; Sofia, que foi contratada a título temporário, e, pouco antes do termo final de seu contrato, sofreu um acidente do trabalho; Larissa, que foi indicada pelo empregador para compor a CIPA da empresa; Maria Eduarda, que foi eleita para a comissão de representantes dos empregados, na forma da CLT alterada pela Lei nº 13.467/17 (reforma trabalhista).

(QUESTÃO ADAPTADA)

Diante das normas vigentes e do entendimento consolidado do TST, assinale a opção que indica as empregadas que terão garantia no emprego.

- A. Sofia e Larissa, somente.
- B. Maria Eduarda, somente.
- C. Alice e Maria Eduarda, somente.
- D. Alice, Sofia, Larissa e Maria Eduarda.

A) ERRADA - Sofia não possui garantia no emprego, pois foi contratada a título temporário, o que significa dizer que ela foi contratada por uma empresa e colocar à disposição de outro, o que não se confunde com o trabalho por prazo determinado previsto no item III da Súmula 244 do TST. Inclusive, o Pleno do TST, no processo nº [5639-31.2013.5.12.0051](#), firmou esse entendimento. Por sua vez, Larissa também não tem estabilidade, pois somente os membros da CIPA representantes dos empregados que possuem a estabilidade prevista no art. 165 da CLT.

B) CORRETA - Maria Eduarda, eleita para a comissão dos empregados, possui garantia no emprego nos termos do § 3º do art. 510-D, da CLT.

C) ERRADA - Alice não possui garantia no emprego, visto que a Súmula 244, III, do TST, foi superada. Conforme recente entendimento do TST, exarado em sede do Recurso de Revista nº 1001175-75.2016.5.02.0032, reconhecendo o efeito *erga omnes* de decisão do STF: "A discussão quanto ao direito à estabilidade provisória à gestante contratada por prazo determinado, na modalidade de contrato de aprendizagem, encontra-se superada em virtude da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 629.053/SP (...)"

D) ERRADA - Conforme alternativa acima, Alice e Maria Eduarda possuem garantia no emprego. Já Larissa não tem estabilidade, pois somente os membros da CIPA representantes dos empregados que possuem a estabilidade prevista no art. 165 da CLT, e no caso de Sofia, que foi contratada a título temporário, também não tem estabilidade, conforme recente tese firmada pelo Pleno do TST, no processo nº 5639-31.2013.5.12.0051

9. (OAB-BR 2013.3) Para que a garantia no emprego em razão da candidatura do empregado a dirigente sindical se consolide, a CLT dispõe no Art. 543, § 5º que: ?Para os fins deste artigo, a entidade sindical comunicará por escrito à empresa, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o dia e a hora do registro da candidatura do seu empregado e, em igual prazo, sua eleição e posse, fornecendo, outrossim, a este comprovante no mesmo sentido?. Gislene registrou sua candidatura a dirigente sindical, na condição de

Vice-presidente na chapa, mas o sindicato não comunicou tal fato ao seu empregador que, ignorando a situação, concedeu aviso prévio à empregada 10 dias depois. Nessa hipótese, de acordo com o entendimento do TST, assinale a afirmativa correta.

- A. O empregador, a seu critério, aceitará ou não a justificativa tardia da empregada que se candidatou a dirigente sindical e mantém seu contrato de trabalho.
- B. O empregador fica obrigado a respeitar a garantia no emprego, mesmo que seja informado deste fato após a ruptura da interlocução social, devendo readmiti-la.
- C. O empregador tem de respeitar a garantia, ainda que seja comunicado posteriormente da candidatura da empregada, desde que isso ocorra enquanto o pacto laboral estiver em vigor.
- D. A empresa não precisa respeitar a garantia no emprego porque o prazo legal não foi observado, de modo que isso não a vincula. Ademais, ignorando a garantia da empregada, a empresa não teria agido de má-fé.

A) ERRADA - Existe a garantia do emprego do dirigente sindical, mesmo quando houver a comunicação tardia ao empregador (vide Súmula 369, I, do TST).

B) ERRADA - Conforme estabelece a Súmula 369, I, do TST, a comunicação da candidatura somente tem efeitos de estabilidade para o empregado que realizar a comunicação durante a vigência do contrato laboral.

C) CORRETA - O empregador deverá respeitar a garantia de emprego do dirigente sindical, mesmo que comunicado posteriormente da candidatura (vide Súmula 369, I, do TST).

D) ERRADA - Segundo estabelece a Súmula 369, I, do TST, a empresa precisa respeitar a garantia de emprego ao dirigente sindical, mesmo que a comunicação tenha sido realizada fora do prazo.

10. (XXI Exame OAB - 2016.3) As irmãs Rita e Tereza trabalham para o mesmo empregador. Quando Rita engravida, Tereza, que não pode ter filhos naturais, resolve adotar uma criança. Assim, logo após o nascimento da filha de Rita, Tereza adota uma criança de 6 meses de idade.

Considerando a situação posta e de acordo com as leis vigentes, assinale a afirmativa correta.

(QUESTÃO ADAPTADA)

- A. Ambas terão estabilidade de até 5 meses, sendo que, para Rita, o período será contado do parto e, para Tereza, do momento da adoção.
- B. Ambas sairão em licença maternidade, mas Tereza, por ser mãe adotiva, terá período um pouco menor, de 60 dias.
- C. Rita terá garantia no emprego até 5 meses após o parto, enquanto Tereza não.
- D. Ambas terão o salário pago diretamente pelo empregador, enquanto durar a licença maternidade

A) CORRETA - A estabilidade de emprego da gestante, conferida pelo art. 10 da CF, ADCT, que se efetiva desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, é assegurada pelo art. 391-A da CLT e, por força do parágrafo único do mesmo diploma legal, é estendida à empregada adotante.

B) ERRADA - O art. 392-A da CLT é claro ao afirmar que à empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente será concedida licença-maternidade nos termos do art. 392 da CLT.

C) ERRADA - Conforme previsão da CF, ADCT, art. 10, fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa (garantia de

emprego), da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Valendo a mesma regra à empregada adotante, conforme estabelece o parágrafo único do art. 391-A da CLT.

D) ERRADA - Conforme determina o art. 71-A, da Lei 8.213/91 (que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências), o salário-maternidade será pago diretamente pela Previdência Social quando a empregada for adotante e, por sua vez, o art. 72, 1º, do mesmo diploma legal, estabelece que caberá à empresa pagar o salário-maternidade devido à empregada gestante, com compensações em contribuições tributárias futuras.

Nota 1 - Tanto a gestante quanto a adotante têm direito à estabilidade provisória no emprego.

Nota 2 - Para os que ficaram em dúvida sobre a estabilidade desde a confirmação da gravidez, em relação à alternativa "A", o caso narrado deixa claro que a gravidez já transcorreu. Portanto, o objeto de questionamento é sobre a estabilidade após o parto.

Execução na Justiça do Trabalho

1. (OAB-BR 2012.1) Relativamente à execução trabalhista, assinale a afirmativa correta.

- A. Pode ser por título judicial ou extrajudicial. São títulos extrajudiciais os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho, os termos de conciliação firmado perante as Comissões de Conciliação Prévia e os cheques sem fundo passados pelo empregador ao empregado.
- B. Pode ser por título judicial ou extrajudicial. São títulos judiciais unicamente as decisões passadas em julgado com efeito suspensivo e são títulos extrajudiciais os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho e os termos de conciliação firmado perante as Comissões de Conciliação Prévia.
- C. Dependem de prévia liquidação, pelo que só podem ser executados a sentença e o acordo não cumpridos.
- D. Pode ser por título judicial, caso do acordo descumprido, e por título extrajudicial, caso do termo de ajuste de conduta firmado perante o Ministério Público do Trabalho.

A) ERRADA - Nos termos do art. 876 da CLT, pode-se executar: a) as decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo; b) os acordos, quando não cumpridos; c) os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho e os termos de conciliação firmados perante as Comissões de Conciliação Prévia; não sendo possível executar os cheques sem fundo passados pelo empregador ao empregado.

B) ERRADA - São títulos executivos judiciais as decisões passadas em julgado ou decisões que não tenham efeitos suspensivo, nos termos do art. 876, da CLT.

C) ERRADA - Nos termos do art. 879 da CLT, sendo ilíquida a sentença exequenda, será previamente, determinado a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. Porém, não são apenas as sentenças e os acordos não cumpridos que podem ser executados, mas também os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho e os termos de conciliação firmados perante as Comissões de Conciliação Prévia, conforme prevê o art. 876 da CLT.

D) CORRETA - De acordo com o *caput* do art. 876, da CLT, as decisões transitada em julgado serão executadas nas condições estabelecidas.

2. (XXXIV Exame OAB - 2022.1) Ramon conseguiu, em uma reclamação trabalhista, a sentença de procedência parcial dos seus pedidos, sendo condenado o empregador a pagar vários direitos, mediante condenação subsidiária da União como tomadora dos serviços. A sentença transitou em julgado nestes termos, houve liquidação regular e foi homologado o valor da dívida em R\$15.000,00 (quinze mil reais), conforme cálculos apresentados pelo exequente. Ramon tentou executar por várias formas o ex-empregador, sem sucesso, e então requereu ao juiz o direcionamento da execução em face da União, que foi citada, mas discordou dos cálculos apresentados, reputando-os majorados.

Diante da situação apresentada e dos termos da legislação em vigor, assinale a afirmativa correta.

- A. Caberá à União depositar o valor da dívida e, então, no prazo legal, ajuizar embargos à execução.
- B. Se a União não depositar voluntariamente a quantia, terá bens penhorados no valor da dívida e, após, poderá ajuizar embargos à execução.
- C. A Lei prevê que sendo o ente público o devedor, ainda que subsidiário, bastará depositar metade do valor homologado para ajuizar embargos à execução.
- D. É desnecessária a garantia do juízo para a União ajuizar embargos à execução.

A) ERRADA - A exigência de garantia do juízo para apresentar embargos à execução não se aplica à União Federal, Estados, Distrito Federal, Municípios e autarquias ou fundações de direito público federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica, pois todas estas são isentas de qualquer depósito para interposição de recursos no processo do trabalho, nos termos do art. 1º, IV, do Decreto 779/1969.

B) ERRADA - Errada porque o art. 1º, IV, do Decreto 779/1969 dispensa a União Federal, Estados, Distrito Federal, Municípios e autarquias ou fundações de direito público federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica da obrigação de efetuar depósitos para recorrer no processo do trabalho.

C) ERRADA - O ente público, no caso a União Federal, está dispensada de efetuar depósito para recorrer no processo do trabalho, por força do art. 1º, IV, do Decreto 779/1969.

D) CORRETA - A União Federal, Estados, Distrito Federal, Municípios e autarquias ou fundações de direito público federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica, estão dispensados de depósito judicial para recorrer no processo do trabalho, por força do art. 1º, IV, do Decreto 779/1969, o que inclui a garantia do juízo nos casos de embargos à execução.

3. (XXXII Exame OAB - 2021.1) Após ser alvo de um inquérito civil junto ao Ministério Público do Trabalho ? MPT, tendo sido investigada pela prática de suposta irregularidade, a sociedade empresária Vida Global assinou um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com o MPT para sanar o problema e evitar a judicialização daquela situação, o que poderia abalar sua credibilidade perante os investidores

nacionais e estrangeiros. Ocorre que a sociedade empresária não cumpriu o que foi estipulado no TAC, seja no tocante à obrigação de fazer, seja no pagamento de multa pelo dano moral coletivo. Diante dessa situação, e de acordo com os termos da CLT, assinale a afirmativa correta.

- A. O parquet deverá propor execução de título judicial.
- B. O MPT deverá ajuizar execução de título extrajudicial.
- C. A ação própria para a cobrança será o inquérito judicial.
- D. O MPT deverá propor reclamação trabalhista pelo rito ordinário.

A) ERRADA - Termo de Ajuste de Conduta não é um título judicial, mas sim um título executivo extrajudicial, nos termos do § 6º do art. 5º da lei 7.347/85.

B) CORRETA - Correta a alternativa, primeiro porque o Termo de Ajuste de Conduta é um título executivo extrajudicial, nos termos do § 6º do art. 5º da lei 7.347/85. Segundo, o art. 876 da CLT permite o ajuizamento da execução do título perante a Justiça do Trabalho.

C) ERRADA - O inquérito judicial serve para apurar falta grave contra empregado garantido com estabilidade, nos termos do art. 853 da CLT. A ação correta é a execução de título extrajudicial, nos termos do § 6º do art. 5º da lei 7.347/85 e art. 876 da CLT.

D) ERRADA - Na mesma linha da alternativa anterior, a ação correta é a execução de título extrajudicial, nos termos do § 6º do art. 5º da lei 7.347/85 e art. 876 da CLT, e não ação trabalhista.

4. (III Exame OAB - 2010.3) Em relação aos embargos de terceiro na execução por carta precatória, é correto afirmar que (QUESTÃO ADAPTADA)

- A. devem ser oferecidos no juízo deprecante, exceto quando se tratar de vício ou irregularidade de penhora, avaliação ou alienação dos bens, praticados pelo juízo deprecante.
- B. devem ser oferecidos no juízo deprecado, que possui competência por delegação para a execução em outra localidade.
- C. devem ser oferecidos no juízo deprecante, pois a carta precatória se presta apenas para que se pratiquem atos em outra localidade, mantida a competência para atos decisórios no juízo principal da execução.
- D. nos casos de ato de constrição realizado por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta.

A) ERRADA - De acordo com disposição do parágrafo único do art. 676 do CPC/15, em concordância com a Súmula 419 do TST, os embargos de terceiros, neste caso, deverão ser oferecidos no juízo deprecado.

B) ERRADA - A competência não decorre de delegação, mas, sim, de disposição legal constante no parágrafo único do art. 676 do CPC/15, combinado com a Súmula 419 do TST.

C) ERRADA - Segundo esclarece o parágrafo único do art. 676 do CPC, nos casos de ato de constrição realizada por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta.

D) CORRETA - Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartados. Nos casos de ato de constrição realizado por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta. Esta é a letra do art. 676, parágrafo único do CPC/15, a que traz o mesmo entendimento da Súmula 419, do TST.

5. (XXI Exame OAB - 2016.3) Em determinada reclamação trabalhista, o empregador foi condenado ao pagamento de diversas parcelas, havendo ainda condenação subsidiária da União na condição de tomadora dos serviços. Na execução, depois de homologado o cálculo e citado o empregador para pagamento, as tentativas de recebimento junto ao devedor principal fracassaram, daí porque a execução foi direcionada contra a União, que agora pretende questionar o valor da dívida.

Diante da situação apresentada, assinale a afirmativa correta.

- A. A União pode embargar a execução no prazo legal, após a garantia do juízo.
- B. A CLT não permite que a União, por ser devedora subsidiária, ajuíze embargos de devedor.
- C. A garantia do juízo para ajuizar embargos de devedor é desnecessária, por se tratar de ente público.
- D. A União, por se tratar de recurso, terá o prazo em dobro para embargar a execução.

A) ERRADA - A União, no caso em tela, pode apresentar embargos à execução, nos termos do art. 884 da CLT, para demonstrar eventual ilegalidade no processo de execução. Todavia, ela não precisará garantir o juízo, uma vez que o art. 910 do CPC dispensa tal requisito diante da impenhorabilidade dos bens públicos.

B) ERRADA - Em relação à Fazenda Pública, a MP 2.180-35, de 24.08.2001, acrescentou à Lei 9.494/1997 o art. 1º-B, alterando o prazo previsto nos arts. 730 do CPC/1973 e 884 da CLT, para 30 dias. Depois, o atual Código de Processo Civil (2015) também assegurou o prazo de 30 dias para a Fazenda embargar, conforme dispõe o art. 910 do CPC.

C) CORRETA - A Fazenda Pública (União, Estados, Distrito Federal e Municípios, Autarquias e Fundações Públicas de direito público) goza da prerrogativa da impenhorabilidade dos bens públicos. Desta forma, não sendo possível haver penhora de bens da Fazenda Pública, não há que se falar em garantia do juízo, conforme aduz o art. 910 do CPC.

D) ERRADA - O art. 884 da CLT aduz que a garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 (cinco) dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação. Todavia, a MP 2.180-35, de 24.08.2001, acrescentou à Lei 9.494/1997 o art. 1º-B, que alterou este prazo para 30 dias, o que foi confirmado pelo Novo CPC em seu art. 910. Portanto, não há que se falar em prazo em dobro, ele será de 30 dias para que a Fazenda ofereça embargos à execução.

6. (OAB-BR 2012.3) A liquidação tem por objetivo a apuração do quantum debeatur nas sentenças proferidas de forma ilíquida e que tenham deferido, ao menos em parte, a pretensão deduzida. De acordo com a CLT, assinale a alternativa que indica as formas possíveis de liquidação da sentença nas obrigações de dar (pagar) e, após o juiz conceder prazo às partes para manifestação, o número de dias para a impugnação.

(QUESTÃO ADAPTADA)

- A. Artigos, cálculo ou arbitramento. Prazo de 10 dias.
- B. Cálculo, Artigos ou arbitramento. Prazo de 08 dias.
- C. Artigos ou arbitramento. Prazo de 15 dias.
- D. Cálculo ou arbitramento. Prazo de 5 dias.

A) ERRADA - Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos, de acordo com o previsto no artigo 879, caput, da CLT. Todavia, após o juiz conceder prazo às partes para manifestação, o número de dias para a impugnação, segundo o § 2º do art. 879 da CLT, é de 8 (oito) dias, e não 10 (dez), conforme modificação inserida na CLT pela reforma trabalhista.

B) CORRETA - De acordo com o art. 879 da CLT, a liquidação será feita por cálculo, arbitramento ou por artigos, sendo o prazo para impugnação de oito dias, conforme o § 2º do mesmo artigo celetista.

C) ERRADA - A alternativa não está de acordo com o disposto no art. 879 da CLT, pois não menciona a liquidação por cálculo, e o prazo a ser concedido pelo Juiz seria de 8 (oito) dias em vez de 15 (quinze).

D) ERRADA - Dentre as possibilidades de liquidação apresentadas na assertiva está faltando a liquidação por artigos (vide art. 879, caput, da CLT). O prazo indicado também não está correto, pois o § 2º, art. 879, da CLT, institui que o Juiz deverá abrir às partes prazo comum de 8 (oito) dias para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão.

7. (XXXII Exame OAB - 2021.1) A sociedade empresária de transportes Mundo Pequeno Ltda. foi condenada ao pagamento de horas extras e diferença salarial na ação movida por Mauro Duarte, seu ex-empregado. Após o trânsito em julgado e apuração do valor devido, a executada foi citada para efetuar o pagamento de R\$ 120.000,00. Ocorre que a sociedade empresária pretende apresentar embargos à execução, pois entende que o valor homologado é superior ao devido, mas não tem o dinheiro disponível para depositar nos autos. Sobre o caso relatado, de acordo com o que está previsto na CLT, assinale a afirmativa correta.

- A. Na Justiça do Trabalho não é necessário garantir o juízo para ajuizar embargos à execução.
- B. A sociedade empresária poderá apresentar seguro-garantia judicial para então apresentar embargos à execução.
- C. A sociedade empresária poderá assinar uma nota promissória judicial e, com isso, ter direito a ajuizar embargos de devedor.
- D. Se for comprovada a situação de necessidade, a sociedade empresária, depositando 50% do valor da dívida, poderá embargar.

A) ERRADA - Errada porque o art. 884 da CLT exige que o embargante garanta a execução ou sofra alguma penhora para então poder opor embargos à execução.

B) CORRETA - Correta, pois a lei 13.467/2017 alterou o art. 882 da CLT, permitindo com que o executado garanta a execução mediante apresentação de seguro garantia.

C) ERRADA - Nos termos do art. 882 da CLT, o executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante apresentação de seguro-garantia judicial ou nomeação de bens à penhora, não prevendo a utilização de nota promissória judicial para tal fim.

D) ERRADA - Errada por total ausência de previsão legal. A sociedade empresária tem três opções segundo o art. 882 da CLT: 1) garantir a execução mediante depósito da quantia correspondente, 2) apresentação de seguro-garantia judicial ou 3) nomeação de bens à penhora, observando a ordem estabelecida pelo art. 835 do CPC.

8. (XX Exame OAB - 2016.2) Um determinado empregado é vigilante e, por meio do seu empregador, sempre prestou serviços terceirizados a uma instituição bancária privada. Após ser dispensado, o ex-empregado ajuizou ação contra o seu antigo empregador e a instituição bancária, reclamando horas extras, diferença por acúmulo de funções e indenização por dano moral. Sobre a situação apresentada, assinale a afirmativa correta.

- A. Caso haja sucesso na demanda, a instituição bancária não poderá ser condenada em qualquer nível porque não foi o empregador.
- B. A instituição bancária poderá ser condenada de forma solidária pelos créditos porventura deferidos porque terceirizou atividade-fim.
- C. O banco poderia ser condenado de forma mista, ou seja, pagaria todos os direitos devidos exceto dano moral.
- D. A instituição bancária será condenada de forma subsidiária por todos os créditos porventura deferidos.

A) ERRADA - Conforme aduz o inciso IV da Súmula 331 do TST, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.

B) ERRADA - A instituição bancária possui responsabilidade subsidiária enquanto tomador de serviço sobre todas as verbas decorrentes da condenação referente ao período da prestação, conforme estabelece o inciso IV da Súmula 331 do TST.

C) ERRADA - O inciso IV da Súmula 331 do TST não diferencia a natureza das verbas decorrentes de condenação que estariam sobre a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço, afirmando que todas as verbas decorrentes da condenação oriundas do período da prestação.

D) CORRETA - A responsabilidade de todos os créditos que porventura forem deferidos em favor do reclamante, recairão de forma subsidiária sobre a instituição bancária, conforme estabelece o inciso IV da Súmula 331 do TST.

9. (II Exame OAB - 2010.2) Com relação à execução trabalhista, assinale a afirmativa correta.

- A. A execução deve ser impulsionada pela parte interessada, sendo vedado ao juiz promovê-la de ofício.
- B. O termo de compromisso de ajustamento de conduta firmado perante o Ministério Público do Trabalho, para que possa ser executado no processo do trabalho, depende de prévia homologação pelo juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria.
- C. Conforme disposição expressa na Consolidação das Leis do Trabalho, considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis.

com a Constituição Federal.

- D. Garantida a execução ou penhorados os bens, é de 10 (dez) dias o prazo para o executado apresentar embargos à execução, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação.

A) **ERRADA** - Segundo estabelece o art. 878, caput, da CLT, poderá ser promovida por qualquer interessado, ou de ofício pelo próprio Juiz ou Presidente ou Tribunal competente, apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogados.

B) **ERRADA** - O termo de ajuste de conduta são títulos executivos extrajudiciais, firmado perante o Ministério Público do Trabalho, para que possa ser executado no processo do trabalho, como título executivo, deverá observar o disposto no art. 876 da CLT e art. 5º, § 6º da Lei 7.347/85.

C) **CORRETA** - O art. 884, §5º, da CLT, assim dispõe: “Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal”. Ver esclarecimentos da OJ do Tribunal Pleno do TST, que trata sobre a incompetência funcional do Presidente do TRT para declarar a inexigibilidade do título exequendo.

D) **ERRADA** - Segundo estabelece o art. 884, caput, da CLT, é de 5 dias o prazo para o executado apresentar embargos à execução, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação.

10. (XXX Exame OAB - 2019.3) O juiz, em sede de execução trabalhista, intimou a parte para cumprir despacho, determinando que o exequente desse seguimento à execução, indicando os meios de prosseguimento na execução, já que não foram encontrados bens no patrimônio do réu.

Com fundamento na legislação vigente, assinale a afirmativa correta.

A. O processo ficará parado aguardando a manifestação do exequente por período indefinido de tempo. B. A declaração de prescrição somente poderá ocorrer por requerimento da parte contrária.

C. A prescrição intercorrente ocorrerá após dois anos, se a parte não cumprir com o comando judicial.

D. O juiz deverá intimar novamente a parte, a fim de dar início ao curso do prazo prescricional.

A) **ERRADA** - Não, com base no art. 11-A da CLT, ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de dois anos, começando a contar o referido prazo quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução (§ 1º, do art. 11-A, da CLT).

B) **ERRADA** - Não, tanto a parte quanto o juiz, de ofício, pode declarar a prescrição intercorrente, nos termos do § 2º, do art. 11, da CLT.

C) **CORRETA** - Conforme determina o art. 11-A, da CLT, ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de dois anos, começando a contar o referido prazo quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução (§ 1º do art. 11-A, da CLT).

D) **ERRADA** - Não há na CLT ou na legislação trabalhista processual que determine que o juiz deverá intimar novamente a parte, podendo, de plano, aplicar prescrição intercorrente, começando a contar o referido prazo quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução, conforme aduz o art. 11-A, caput, e § 1º, da CLT.

Da audiência Trabalhista

1. (XXXI Exame OAB - 2020.1) Você foi contratado(a) para atuar nas seguintes ações trabalhistas: (i) uma ação de cumprimento, como advogado da parte autora; (ii) uma reclamação plúrima, também como advogado da parte autora; (iii) uma reclamação trabalhista movida por João, ex-empregado de uma empresa, autor da ação; (iv) uma reclamação trabalhista, por uma sociedade empresária, ré na ação.

Sobre essas ações, de acordo com a legislação trabalhista em vigor, assinale a afirmativa correta.

A. Tanto na ação de cumprimento como na ação plúrima, todos os empregados autores deverão obrigatoriamente estar presentes. O mesmo deve ocorrer com João. Já a sociedade empresária poderá se fazer representar por preposto não empregado da ré.

B. O sindicato de classe da categoria poderá representar os empregados nas ações plúrima e de cumprimento. João deverá estar presente, em qualquer hipótese, de forma obrigatória. A sociedade empresária tem que se fazer representar por preposto, que não

precisa ser empregado da ré.

C. Nas ações plúrima e de cumprimento, a parte autora poderá se fazer representar pelo Sindicato da categoria. João deverá estar presente, mas, por doença ou motivo ponderoso comprovado, poderá se fazer representar por empregado da mesma profissão ou pelo seu sindicato. Na ação em face da sociedade empresária, o preposto não precisará ser empregado da ré.

D. O sindicato da categoria poderá representar os empregados nas ações plúrima e de cumprimento. João deverá estar presente, mas, por doença ou motivo ponderoso comprovado, poderá se fazer representar por empregado da mesma profissão ou pelo seu sindicato. Na ação em face da sociedade empresária, o preposto deverá, obrigatoriamente, ser empregado da ré.

A) **ERRADA** - Tanto na ação de cumprimento como na ação plúrima, o Sindicato da categoria poderá representar os empregados, nos termos do art. 843 da CLT. João deverá comparecer pessoalmente (art. 843, caput, da CLT), mas se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível a João comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma profissão, ou pelo seu sindicato (§ 2º do art. 843 da CLT). A última parte da alternativa está correta (§§ 1º e 3º do art. 843 da CLT).

B) **ERRADA** - A alternativa está correta apenas na primeira e na última informação: em relação às ações plúrima e de cumprimento (art. 843, caput, da CLT) e no tocante ao preposto da sociedade empresária (§§ 1º e 3º do art. 843 da CLT). Todavia, no que diz respeito ao empregado João, este deverá comparecer pessoalmente (art. 843, caput, da CLT), mas se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível a João comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma profissão, ou pelo seu sindicato (§ 2º do art. 843 da CLT).

C) **CORRETA** - O sindicato de classe da categoria poderá representar os empregados nas ações plúrima e de cumprimento, nos termos



do art. 843 da CLT. João, por doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma profissão, ou pelo seu sindicato, conforme prevê o § 2º do art. 843 da CLT. Por fim, quanto à sociedade empresária, esta poderá ser substituída pelo gerente, ou qualquer outro preposto que tenha

conhecimento do fato, e cujas declarações obrigarão o proponente, sendo que esse preposto não precisa ser empregado da empresa, nos exatos termos dos §§ 1º e 3º do art. 843 da CLT.

D) ERRADA - A alternativa está correta em relação à ação de cumprimento como na ação plúrima (art. 843, caput, da CLT) e no tocante a João (§ 2º do art. 843 da CLT). Já em relação à sociedade empresária a alternativa está errada, pois os §§ 1º e 3º do art. 843 da CLT permitem que a empresa seja substituída por preposto, sendo que este não precisa ser empregado da empresa, devendo apenas ter conhecimento dos fatos.

2. (XVIII Exame OAB - 2015.3) Em sede de reclamação trabalhista sob o rito sumaríssimo, as testemunhas do autor não compareceram à audiência, apesar de convidadas verbalmente por ele. Na audiência, nada foi comprovado acerca da alegação do convite às testemunhas.

Diante disso, assinale a afirmativa correta.

- A. A audiência deverá prosseguir, pois não cabe a intimação das testemunhas, uma vez que não foi comprovado o convite a elas.
- B. As testemunhas deverão ser intimadas porque a busca da verdade real é um princípio que deve sempre prevalecer.
- C. As testemunhas deverão ser conduzidas coercitivamente, porque não se admite que descumpram seu dever de cidadania.
- D. O feito deverá ser adiado para novo comparecimento espontâneo das testemunhas.

A) CORRETA - No procedimento sumaríssimo da Justiça do Trabalho, conforme estabelece o art. 852-H, § 3º, da CLT, somente as testemunhas comprovadamente convidadas pelas partes serão intimadas, caso não compareçam à audiência de instrução. Assim, no caso em tela, deve o juiz prosseguir a audiência, pois o autor não apresentou comprovação de que convidou as suas testemunhas à instrução.

B) ERRADA - O princípio da busca da verdade real no Processo Trabalhista encontra respaldo no princípio da primazia da realidade, o qual rege o Direito Material do Trabalho. Embora os Juízos e Tribunais do Trabalho tenham ampla liberdade no processo e possam determinar quaisquer diligências necessárias para o seu esclarecimento (art. 765 da CLT), o art. 852-H, § 3º, da CLT, estabelece que, no procedimento sumaríssimo, não sejam intimadas as testemunhas que não forem comprovadamente convidadas.

C) ERRADA - Apenas as testemunhas intimadas poderão ser conduzidas coercitivamente à audiência, segundo informa o art. 852-H, § 3º, in fine, da CLT.

D) ERRADA - No rito sumaríssimo, se não comparecerem as testemunhas que não foram comprovadamente convidadas, o juiz prosseguirá com o feito.

3. (OAB-BR 2013.2) Após trabalhar como empregado durante 6 meses, Paulo ajuizou reclamação trabalhista em face de sua ex-empregadora, a empresa Alfa Beta Ltda., pretendendo horas extras, nulidade do pedido de demissão por coação, além de adicional de insalubridade. Na primeira audiência o feito foi contestado, negando a ré o trabalho extraordinário, a coação e a atividade insalubre. Foram juntados controles de ponto e carta de próprio punho de Paulo pedindo demissão, documentos estes que foram impugnados pelo autor. Não foi produzida a prova técnica (perícia). Para a audiência de prosseguimento, as partes estavam intimadas pessoalmente para depoimentos pessoais, sob pena de confissão, mas não compareceram, estando presentes apenas os advogados. Declarando as partes que não têm outras provas a produzir, o Juiz encerrou a fase de instrução, seguindo o processo concluso para sentença.

Com base nestas considerações, analise a distribuição do ônus da prova e assinale a afirmativa correta.

- A. A ausência das partes gera a confissão ficta recíproca, devendo ser aplicada a regra de que para os fatos constitutivos cabe o ônus da prova ao autor, e para os extintivos, modificativos e impeditivos, o ônus será do réu. Assim, todos os pedidos deverão ser julgados improcedentes.
- B. Não há confissão em razão da presença dos advogados. Mas não havendo outras provas, os pedidos deverão ser julgados improcedentes.
- C. Em razão da confissão, presumem-se verdadeiros os fatos alegados. Tal aliado ao princípio da proteção ao hipossuficiente leva à presunção de que Paulo foi coagido a pedir demissão, trabalhava extraordinariamente e faz jus ao adicional de insalubridade. Logo, os pedidos procedem.
- D. Em razão da confissão, os pedidos de horas extras e nulidade do pedido de demissão procedem. Porém, improcede o de adicional de insalubridade, pois necessária a prova pericial para configurar o grau de insalubridade. Logo, este pleito improcede.

A) CORRETA - No caso em tela observa-se a Súmula 74 do TST, a qual afirma que será aplicada a confissão à parte que fora devidamente intimada e não compareceu à audiência em prosseguimento.

B) ERRADA - Conforme estabelece o art. 843 da CLT, na audiência de julgamento deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, independentemente do comparecimento de seus representantes. O não-comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação, e o não-comparecimento do reclamado importa revelia, além de confissão quanto à matéria de fato (vide art. 844, caput, CLT).

C) ERRADA - A prova ficará obrigada àquele que alegar (art. 818, CLT), e o reclamante não fez prova sobre o que alegou.

D) ERRADA - De acordo com o art. 818 da CLT, o ônus da prova é incumbência da parte que a fizer (no caso em questão, é do empregado). Entretanto, Paulo não fez qualquer prova de seus pedidos. No caso em tela, haverá a aplicação da confissão ficta. qualquer digitalização. Sendo o processo eletrônico, isso faz parte do procedimento - art. 847, da CLT.

4. (XXVII Exame OAB - 2018.3) Seu escritório foi contratado pela empresa Alumínio Brilhante Ltda. para assisti-la juridicamente em uma audiência. Você foi designado(a) para a audiência. Forneceram-lhe cópia da defesa e dos documentos, e afirmaram que tudo já havia sido juntado aos autos do processo eletrônico. Na hora da audiência, tendo sido aberta esta, bem como os autos eletrônicos do processo, o juiz constatou que a defesa não estava nos autos, mas apenas os documentos.

Diante disso, o juiz facultou-lhe a opção de apresentar defesa. Nos exatos termos previstos na CLT, você deverá

- A. entregar a cópia escrita que está em sua posse.
- B. aduzir defesa oral em 20 minutos.
- C. requerer o adiamento da audiência para posterior entrega da defesa.

D. requerer a digitalização da sua defesa para a juntada no processo.

A) ERRADA – O art. 847, da CLT, dispõe em seu texto que a defesa oral deverá ser apresentada em vinte minutos em audiência, mas o réu poderá apresentar de forma escrita, pelo sistema eletrônico, não sendo permitido entregar em papel ao juiz no momento da audiência.

B) CORRETA – Como o processo é eletrônico, o réu não poderá apresentar cópia da defesa que está em sua posse, pois nos termos do parágrafo único do art. 847 da CLT, a parte poderá apresentar defesa escrita **pelo sistema** de processo judicial eletrônico até a audiência. Como não procedeu com a defesa escrita pelo sistema do processo eletrônico, deverá apresentar defesa oral em até 20 minutos.

C) ERRADA – Não há que falar em adiamento, pois o art. 847, da CLT dispõe que a defesa oral deverá ser apresentada em vinte minutos.

D) ERRADA – A defesa poderá ser feita na forma oral ou escrita, em até 20 minutos, sem necessidade de ser requerida qualquer digitalização. Sendo o processo eletrônico, isso faz parte do procedimento - art. 847, da CLT.

5. (OAB-BR 2014.1) Paulo ajuizou reclamação trabalhista em face de sua ex-empregadora, empresa Ouropuro Ltda.. No dia da audiência, a ré apresentou exceção de incompetência em razão do lugar, aduzindo fatos que eram desconhecidos até então pelo advogado de Paulo.

De modo a possibilitar a melhor defesa de Paulo e para evitar o possível acolhimento da exceção, de acordo com a legislação trabalhista, assinale a opção que indica o procedimento correto a ser adotado.
(QUESTÃO ADAPTADA)

- A. Deverá ser requerido prazo de 10 dias para manifestação com o consequente adiamento da audiência.
- B. Deverá o Juiz conceder o prazo de 5 dias a Paulo para manifestação. Após a decisão sobre a exceção de incompetência territorial, será designada audiência.
- C. O Juiz deverá adiar a audiência para a decisão, não sendo cabível a concessão de prazo à parte **contrária**, para manifestação.
- D. O Juiz apreciará imediatamente a arguição de exceção de incompetência, não havendo previsão de concessão de prazo a Paulo, já que as audiências são unas.

A) ERRADA - Segundo §2º do art. 800 da CLT, o prazo para manifestação em face da exceção arguida será de cinco dias e não de dez.

B) CORRETA - Após alterações trazidas pela Reforma Trabalhista, o art. 800 da CLT recebeu, além de alteração no *caput*, o acréscimo de alguns parágrafos. E, no §2º, ficou estabelecido o prazo comum de cinco dias para manifestação dos litisconsortes em face da exceção de incompetência protocolada.

C) ERRADA - De fato, a audiência será designada apenas após a decisão sobre a exceção arguida, conforme §4º do art. 800 da CLT. No entanto, será concedido prazo comum aos litisconsortes, de 05 dias, para manifestação.

D) ERRADA - O procedimento do art. 800 da CLT, estabelece, em seu §2º, a concessão do prazo comum de 05 dias para que os litisconsortes manifestem-se sobre a exceção. Após, o juiz decidirá sobre a exceção e designará a audiência.

6. (XXXIV Exame OAB - 2022.1) Em 7 de fevereiro de 2022 (uma segunda-feira), Carlos ajuizou reclamação trabalhista pelo rito ordinário contra a Sociedade Empresária Calçados Ícaro Ltda., postulando vários direitos que afirma terem sido lesados ao longo dos 3 (três) anos nos quais trabalhou na empresa.

A Vara para a qual o processo foi sorteado é extremamente organizada, tendo comprovadamente ocorrido a citação em 9 de fevereiro (quarta-feira) e designada a audiência uma para o dia 11 de fevereiro (sexta-feira). Todos os dias da referida semana são úteis. Diante dos fatos e do que dispõe a CLT, assinale a afirmativa correta.

- A. A audiência deve ser remarcada, se houver pedido do reclamado, porque não se observou prazo **mínimo de 5 (cinco) dias úteis** contados da citação.
- B. A Justiça do Trabalho deve primar pela celeridade, daí porque a designação de audiência breve é válida, pois respeitado o prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas.
- C. **Inválida a data marcada para a audiência porque a Lei determina um interregno mínimo de 8 (oito) dias úteis contados da citação.**
- D. Se a audiência fosse na modalidade presencial não seria válida pelo curto espaço para deslocamento, mas se fosse telepresencial seria válida.

A) CORRETA - Correta alternativa, pois entre a data da notificação/citação do réu e a realização da audiência, tem que haver um intervalo de 5 dias, nos termos do art. 841 da CLT.

B) ERRADA - O prazo de 48 horas é o prazo que o secretário ou escrivão têm para expedir a notificação do réu, não para marcar audiência. Entre a data da notificação/citação do réu e a realização da audiência, tem que haver um intervalo de 5 dias, nos termos do art. 841 da CLT.

C) ERRADA - Não, a lei trabalhista prevê um intervalo de 5 dias entre a citação/notificação e a audiência designada (art. 841 da CLT).

D) ERRADA - A regra do intervalo de 5 dias entre a citação/notificação e a audiência designada (art. 841 da CLT) se aplica tanto para audiências presenciais quanto para audiências telepresenciais.

7. (OAB-BR 2013.3) Em 10/04/2013 a empresa AlfaBeta Ltda. recebeu cópia da petição inicial de ação em face dela ajuizada, com notificação citatória para audiência no dia 14/04/2013. Nesta data, compareceu apenas o preposto da ré, munido da respectiva carta e carteira de trabalho, sem portar defesa, requerendo oralmente o adiamento da audiência. A partir do caso apresentado, assinale a afirmativa correta.

- A. O juiz deverá manter a audiência e aplicar a revelia por ausência de defesa.
- B. O juiz deverá adiar a audiência pela exiguidade de tempo entre a citação e a realização da audiência.
- C. **O juiz deverá manter a audiência, podendo o preposto apresentar defesa oral no prazo legal de 20 minutos, já que vigora o jus postulandi.**
- D. Face aos princípios da celeridade e economia processual, o juiz deverá manter a audiência, mas em razão da presença da ré, evidente o ânimo de defesa, não aplicará a revelia.

- A) **ERRADA** - É possível verificar, no enunciado da questão, que a empresa recebeu a notificação no dia 10/04/2013 e deveria comparecer à audiência no dia 14/04/2013. No caso em tela, o magistrado não poderá aplicar a revelia, pois, segundo estabelece o art. 841 da CLT, é concedido o prazo de cinco dias para que a parte contrária prepare sua defesa.
- B) **CORRETA** - Segundo estabelece o art. 841 da CLT, o magistrado deverá receber a reclamação e avisar ao reclamado que compareça à audiência a ser realizada no prazo de cinco dias.
- C) **ERRADA** - Não existe previsão legal para tal situação. No entanto, o preposto poderá fazê-lo.
- D) **ERRADA** - A audiência deverá ser remarcada conforme estabelece o art. 841 da CLT, uma vez que, não há previsão legal quanto ao dever do magistrado em manter a audiência.

8. (XV Exame OAB - 2014.3) Jorge, que presta serviços a uma companhia aérea na China, é autor de um processo em face da Viação Brasil S/A, sua ex - empregadora. Na data da audiência, Jorge estará, comprovadamente, trabalhando na China.

Considerando que Jorge tem interesse no desfecho rápido de seu processo, deverá

- A. requerer o adiamento para data próxima
- B. dar procuração com poderes específicos ao seu advogado para que este o represente. C. fazer-se representar por outro empregado da mesma profissão ou pelo seu sindicato. D. deixar arquivar a demanda e ajuizar uma nova.
- A) **ERRADA** - O art. 843, §2º da CLT afirma que o empregado poderá se fazer representar por preposto, desde que por doença grave ou outro motivo poderoso.
- B) **ERRADA** - O empregado apenas poderá se fazer representado por preposto no caso específico que estabelece o art. 843, §2º da CLT.
- C) **CORRETA** - O empregado poderá se fazer representar por outro empregado da mesma profissão ou pelo sindicato conforme estabelece o art. 843, §2º, da CLT.
- D) **ERRADA** - No caso em questão é possível que o empregado se faça representar por colega de profissão ou pelo sindicato, conforme estabelece o art. 843, §2º, da CLT.

9. (OAB-BR 2013.3) Paulo ajuizou reclamação trabalhista pelo rito sumaríssimo em face da sua empregadora Carregada Ltda.. Arrolou suas testemunhas na petição inicial e pediu a notificação das mesmas, solicitação que foi indeferida. Na audiência, o advogado de Paulo requereu o adiamento pela ausência das testemunhas, dizendo que protestava pelo indeferimento da notificação e por isso não convidou espontaneamente as testemunhas. O requerimento foi indeferido pelo juiz, que prosseguiu com a audiência.

Sobre a decisão do juiz, a partir da hipótese apresentada, assinale a opção correta

- A. A decisão foi equivocada, devendo ser deferido o adiamento, pois o prosseguimento do feito poderia gerar a nulidade por cerceamento de defesa.
- B. A decisão foi correta, já que o procedimento sumaríssimo não contempla a oitiva de testemunhas.
- C. A decisão foi correta, pois o procedimento sumaríssimo não admite a intimação de testemunhas.
- D. A decisão foi correta, pois no procedimento sumaríssimo as testemunhas deverão comparecer à audiência independentemente de intimação. Em caso de ausência e mediante comprovação de convite, as testemunhas serão intimadas.
- A) **ERRADA** - De acordo com o que dispõem os arts. 852 - A até 852 - I da CLT, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois esta deixou de cumprir os requisitos necessários.
- B) **ERRADA** - Segundo estabelece o art. 852 - H, §§2º e 3º da CLT, o procedimento sumaríssimo contempla a oitiva de testemunhas.
- C) **ERRADA** - Segundo estabelece o art. 852 - H, § 3º da CLT, admite o procedimento sumaríssimo a hipótese de intimação da testemunha quando essa não comparecer no momento em que deveria ser ouvida.
- D) **CORRETA** - Segundo estabelece o art. 852 - H da CLT, todas as provas deverão ser realizadas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente.

10. (XXII Exame OAB - 2017.1) A sociedade empresária Sanear Conservação e Limpeza Ltda. ajuizou ação de consignação em pagamento em face do ex-empregado Pedro Braga, afirmando que ele se negava a receber as verbas resilitórias a que faria jus. Citado, Pedro Braga apresentou resposta sob a forma de contestação e reconvenção, postulando diversos direitos alegadamente lesados e incluindo no polo passivo a sociedade empresária Réptil Imobiliária, tomadora dos serviços terceirizados do empregado, requerendo dela a responsabilidade subsidiária.

Diante da situação retratada e da norma de regência, assinale a afirmativa correta.

- A. Não é possível, em sede de reconvenção, ajuizar ação contra quem não é parte na lide principal.
- B. A pretensão de Pedro somente se viabilizará se a sociedade empresária Réptil Imobiliária concordar em figurar na reconvenção.
- C. Não há óbice a se incluir na reconvenção pessoa que não figure na lide original.
- D. A Lei processual é omissa a respeito; assim ficará a critério do juiz aceitar a inclusão da sociedade empresária Réptil Imobiliária.
- A) **ERRADA** - Conforme estabelece o art. 343, §3º do CPC/2015, é lícito ao réu propor reconvenção contra autor e terceiro a fim de manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.
- B) **ERRADA** - O art. 343, §3º do CPC/2015 autoriza a proposição de reconvenção em face do autor e de terceiro com o objetivo de manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.
- C) **CORRETA** - É lícito propor reconvenção em face de terceiro, conforme determina o art. 343, §3º do CPC/2015, mesmo que a

peessoa não figurando na lide original.

- D) ERRADA** - A lei processual não é omissa, sendo plenamente viável a proposição de reconvenção em face de terceiros a fim de manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa – na forma do art. 343, §3º do CPC/201

Sentença e coisa julgada

1. (XXVIII Exame OAB - 209.1) Uma sociedade empresária consultou você, como advogado(a), para encontrar uma maneira de, periodicamente, firmar com seus empregados uma quitação de direitos, de modo a prevenir conflitos trabalhistas. Diante disso, na qualidade de advogado(a) da empresa, assinale a opção que indica a solução proposta.

- A.** Poderá ser firmado termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, perante o sindicato da categoria dos empregados.
B. Os termos de quitação firmados entre empregados e empregadores nada valem, apenas sendo válidos os acordos judiciais; logo, a empresa nada pode fazer.
C. Poderá ser firmado termo anual de quitação de obrigações trabalhistas no sindicato profissional ou no sindicato patronal.
D. Basta firmar termo de quitação anual das obrigações trabalhistas por mútuo consentimento.

A) CORRETA - O art. 507-B da CLT, incluído pela lei 13.467/2017 (reforma trabalhista), aduz que é facultado a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, firmar o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, perante o sindicato dos empregados da categoria.

B) ERRADA - Com a entrada em vigor da lei 13.467/2017 (reforma trabalhista), o termo de quitação do contrato de trabalho, quando firmado perante o sindicato do empregado, tem validade e confere quitação ao contrato de trabalho quanto às verbas inseridas no termo.

C) ERRADA - O art. 507-B da CLT é claro ao afirmar que o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas deve ser firmado perante o sindicato dos empregados da categoria, e não do sindicato patronal.

D) ERRADA - Além do mútuo consentimento, necessário se faz a participação do sindicato dos empregados no ato da assinatura do termo de quitação do contrato de trabalho, sob pena de nulidade, nos termos do art. 507-B da CLT.

2. (I Exame OAB - 2010.1) Assinale a opção correta no que diz respeito às decisões na justiça do trabalho.

- A.** A sentença deverá conter o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão.
B. Não há necessidade de menção das custas que devam ser pagas pela parte vencida na sentença, pois o seu valor será apurado na fase de liquidação.
C. Erros evidentes de datilografia ou de cálculo existentes na sentença somente poderão ser corrigidos a requerimento da parte e antes de iniciada a execução.
D. A União não será intimada das decisões homologatórias de acordos que contenham parcela indenizatória, cabendo sempre a execução de ofício.

A) CORRETA - A alternativa é exatamente o que aduz o art. 832 da CLT: a decisão deverá constar o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão.

B) ERRADA - Nos termos do § 2º, do art. 832 da CLT, a decisão mencionará sempre as custas que devam ser pagas pela parte vencida, calculadas no percentual de 2% sobre a condenação ou valor da causa atualizado.

C) ERRADA - Existindo na decisão evidentes erros ou enganos de escrita, de datilografia ou de cálculo, poderão os mesmos, antes da execução, ser corrigidos, ex officio, ou a requerimento dos interessados, nos termos do art. 833 da CLT.

D) ERRADA - O art. 832, § 4º, da CLT determina que a União será intimada das decisões homologatórias de acordos que contenham parcela indenizatória, facultada a interposição de recurso relativo aos tributos que lhe forem devidos.

3. (XXIII Exame OAB) Cristóvão trabalhava na sociedade empresária Solventes Químicos S/A como motorista de empilhadeira. Ocorre que, em uma viagem de lazer feita nas férias, Cristóvão sofreu um acidente automobilístico e veio a óbito. Cristóvão deixou viúva, com quem era casado há 28 anos pelo regime da comunhão parcial de bens, e cinco filhos, sendo três deles maiores de 21 anos e capazes, e dois menores de 21 anos.

Diante da tragédia ocorrida, a sociedade empresária calculou as verbas devidas em razão da extinção contratual decorrente da morte e pretende efetuar o pagamento a quem de direito.

De acordo com a legislação de regência, assinale a opção que contempla os beneficiários dessa verba.

- A.** Somente a esposa e os filhos menores, por serem dependentes previdenciários passíveis de habilitação junto ao INSS, dividirão igualmente a verba decorrente do contrato de trabalho.
B. A viúva e todos os filhos são sucessores, motivo pelo qual a verba deverá ser rateada igualmente entre todos, conferindo-se isonomia.
C. A viúva, por ser herdeira e meeira, ficará com 50% da indenização pela ruptura do contrato de trabalho, dividindo-se o restante, igualmente, entre os filhos.
D. A Lei não é clara sobre quem deve receber a indenização, razão pela qual caberá ao juiz, no caso concreto e verificando a necessidade de cada herdeiro, fazer a divisão justa e equânime.

A) CORRETA - No caso em apreço, os dependentes elencados no art. 16 da lei 8.213/91 estão habilitados a receber as verbas previdenciárias. Desta forma, tem direito ao benefício previdenciário somente a esposa e os filhos menores de 21 anos, por serem dependentes previdenciários passíveis de habilitação junto ao INSS, e, conforme o art. 1º da lei 6.858/80, os parentes anteriormente mencionados dividirão igualmente a verba decorrente do contrato de trabalho.

B) ERRADA - Não basta estar na linha de sucessão, é preciso estar na condição de dependente do segurado. E, segundo o art. 16, I, da Lei 8.213/91, o rol de pessoas que podem elencar está condição são: o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; os pais; e, o irmão de qualquer condição menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, nos termos do regulamento. E mais, o art. 17 do mesmo diploma legal condiciona ao dependente a obrigação de realizar a sua inscrição quando do requerimento do benefício que estiver habilitado.

C) ERRADA - Conforme o art. 1º da lei 6.858/80, os dependentes do art. 16, I, da Lei 8.213/91, dividirão igualmente a verba decorrente do contrato de trabalho.

D) ERRADA - Não cabe ao juiz deliberar sobre quem deve receber a indenização, uma vez que há disposição legal que estabelece o rol de pessoas que podem figurar na condição de dependentes do segurado, qual seja, todos os mencionados no art. 16 da Lei 8.213/91.

4. (XXXI Exame OAB - 2020.1) José da Silva, que trabalhou em determinada sociedade empresária de 20/11/2018 a 30/04/2019, recebeu, apenas parcialmente, as verbas rescisórias, não tendo recebido algumas horas extras e reflexos. A sociedade empresária pretende pagar ao ex-empregado o que entende devido, mas também quer evitar uma possível ação trabalhista.

Sobre a hipótese, na qualidade de advogado(a) da sociedade empresária, assinale a afirmativa correta.

- A.** Deverá ser indicado e custeado um advogado para o empregado, a fim de que seja ajuizada uma ação para, então, comparecerem para um acordo, que já estará previamente entabulado no valor pretendido pela empresa.
- B.** Deverá ser instaurado um processo de homologação de acordo extrajudicial, proposto em petição conjunta, mas com cada parte representada obrigatoriamente por advogado diferente.
- C.** Deverá ser instaurado um processo de homologação de acordo extrajudicial, proposto em petição conjunta, mas cada parte poderá ser representada por advogado, ou não, já que, na Justiça do Trabalho, vigora o *jus postulandi*.
- D.** Deverá ser instaurado um processo de homologação de acordo extrajudicial, proposto em petição conjunta, mas com advogado único representando ambas as partes, por se tratar de acordo extrajudicial.

A) ERRADA - O correto seria ajuizar um pedido de homologação de acordo extrajudicial, nos termos do art. 855-B e seguintes da CLT.

B) CORRETA - Exatamente o que determina o art. 855-B da CLT, o qual aduz que o processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado.

C) ERRADA - O *jus postulandi* nesse caso não se aplica, pois o art. 855-B da CLT exige, como condição de validade, a representação das partes por advogados separados, sendo proibida a representação conjunta.

D) ERRADA - O art. 855-B da CLT proíbe expressamente que as partes estejam representadas pelo mesmo advogado(a), devendo cada uma delas estarem representadas por advogados diferentes.

5. (XXIX Exame OAB - 2019.2) Augusto foi empregado de uma lavanderia por 2 anos, tendo sido desligado em setembro de 2018. Após receber as verbas da ruptura, procurou um advogado com a intenção de ajuizar reclamação trabalhista para postular horas extras não recebidas durante o pacto laboral.

Após a entrevista e colheita de todas as informações, o advogado de Augusto entrou em contato com a ex-empregadora na tentativa de formular um acordo, que, após debatido e negociado, teve sucesso e foi reduzido a termo. Então, as partes ajuizaram uma homologação de acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho, em petição conjunta assinada pelo advogado de cada requerente, mas que não foi homologado pelo juiz, por este entender que o valor da conciliação era desfavorável ao trabalhador. Desse modo, o magistrado extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Diante da situação e dos termos da CLT, assinale a afirmativa correta.

- A.** Agiu corretamente o juiz, porque não há previsão desse tipo de demanda na Justiça do Trabalho.
- B.** As partes poderão interpor recurso ordinário da decisão que negou a homologação desejada.
- C.** Augusto e seu ex-empregador deverão propor novamente a ação, que deverá ser levada à livre distribuição para outro juízo.
- D.** Nada poderá ser feito na ação proposta, porque o juiz não é obrigado a homologar acordo.

A) ERRADA - Completamente errada a alternativa, pois o art. 652, alínea "f", da CLT, aduz que compete ao juiz decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial em matéria de competência da Justiça do Trabalho. Além disso, tal possibilidade está prevista nos artigos 855-B e seguintes da CLT.

B) CORRETA - Da decisão que negou a homologação cabe recurso ordinário ao Tribunal Regional, nos termos do art. 895, I, da CLT. Isso porque, a decisão que deixa de homologar acordo é terminativa, e não meramente interlocutória, ensejando, por isso, recurso ordinário à instância superior, na forma do art. 895, I, da CLT.

C) ERRADA - Não, Augusto poderá interpor recurso ordinário nos termos do art. 895, I, da CLT.

D) ERRADA - O juiz poderá, se assim entender, não homologar o acordo. Porém, a ação é cabível nos termos dos artigos 855-B e seguintes da CLT e as partes poderão recorrer por meio de recurso ordinário (art. 895, I, da CLT), por se tratar de uma decisão terminativa do feito

Rito sumário e Sumaríssimo no processo do trabalho

1. (OAB-BR 2011.2) A respeito da prova testemunhal no processo do trabalho, é correto afirmar que

- A. Em se tratando de ação trabalhista pelo rito ordinário ou sumaríssimo, as partes poderão ouvir no máximo três testemunhas cada; sendo inquérito, o número é elevado para seis.
- B. Apenas as testemunhas arroladas previamente poderão comparecer à audiência a fim de serem ouvidas.
- C. No processo do trabalho sumaríssimo, a simples ausência da testemunha na audiência enseja a sua condução coercitiva.
- D. As testemunhas comparecerão à audiência independentemente de intimação e, no caso de não comparecimento, serão intimadas ex officio ou a requerimento da parte.

A) ERRADA - No Procedimento Ordinário cada parte poderá levar até 3 testemunhas, enquanto no inquérito para falta grave, o número de testemunha eleva-se para 6 para cada parte, pelo disposto no art. 821, da CLT, assim, o número de testemunhas no procedimento sumaríssimo, o número de testemunhas é diminuído para 2 testemunhas para cada parte, em determinação do art. 852-H, §2º, também da CLT.

B) ERRADA - Não há necessidade de arrolar as testemunhas, pois poderão comparecer em juízo independentemente de notificação ou intimação, pois esta é a determinação do art. 825, da CLT.

C) ERRADA - Conforme determinação do art. 852-H, em seu §3º, da CLT, no procedimento sumaríssimo, a intimação de testemunha só será deferida quando comprovadamente demonstrar ter sido convidada. Assim, ocorrendo a sua falta, o juiz poderá determinar de imediato sua condução coercitiva.

D) CORRETA - O art. 825, da CLT dispõe sobre o comparecimento das testemunhas independente de notificação ou intimação, ademais o parágrafo único aclara que, as testemunhas que não comparecerem serão intimadas, ex officio ou a requerimento da parte, estando sujeitas à condução coercitiva.

2. (I Exame OAB - 2010.1) Assinale a opção correta no que diz respeito às decisões na justiça do trabalho.

- A. A sentença deverá conter o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão.
- B. Não há necessidade de menção das custas que devam ser pagas pela parte vencida na sentença, pois o seu valor será apurado na fase de liquidação.
- C. Erros evidentes de datilografia ou de cálculo existentes na sentença somente poderão ser corrigidos a requerimento da parte e antes de iniciada a execução.
- D. A União não será intimada das decisões homologatórias de acordos que contenham parcela indenizatória, cabendo sempre a execução de ofício.

A) CORRETA - A alternativa é exatamente o que aduz o art. 832 da CLT: a decisão deverá constar o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão.

B) ERRADA - Nos termos do § 2º, do art. 832 da CLT, a decisão mencionará sempre as custas que devam ser pagas pela parte vencida, calculadas no percentual de 2% sobre a condenação ou valor da causa atualizado.

C) ERRADA - Existindo na decisão evidentes erros ou enganos de escrita, de datilografia ou de cálculo, poderão os mesmos, antes da execução, ser corrigidos, ex officio, ou a requerimento dos interessados, nos termos do art. 833 da CLT.

D) ERRADA - O art. 832, § 4º, da CLT determina que a União será intimada das decisões homologatórias de acordos que contenham parcela indenizatória, facultada a interposição de recurso relativo aos tributos que lhe forem devidos.

3. (OAB-BR 2011.2) A respeito das nulidades no processo do trabalho, é correto afirmar que

- A. Declarada a nulidade, por qualquer fundamento, todos os atos processuais posteriores serão nulos.
- B. As partes poderão alegar nulidade enquanto estiver aberta a instrução, mesmo que já tenham tido oportunidade de manifestação nos autos.
- C. É desnecessária a provocação da parte para a declaração de nulidade.
- D. Só serão considerados nulos os atos que comprovadamente causarem manifesto prejuízo às partes litigantes.

A) ERRADA - Somente os atos decisórios serão declarados nulos quando da declaração de incompetência foro, pelo disposto no art. 795, §1º, da CLT. Ademais o Tribunal que pronunciar a nulidade declarará os atos a ele estendidos, assim é a determinação do art. 797, da CLT.

B) ERRADA - A disposição do art. 795, da CLT esclarece que as partes deverão arguir as nulidades na primeira vez em que tiverem que falar em audiência ou nos autos.

C) ERRADA - As nulidades só serão declaradas mediante provocação das partes, que deverão argui-las na primeira vez que tiverem que falar em audiência ou nos autos, assim é a disposição do art. 795, da CLT.

D) CORRETA - Conforme dispositivo de lei, os processos que serão apreciados pela Justiça do Trabalho, haverá nulidades apenas quando os atos prejudicarem os litigantes, assim dispõe o art. 794, CLT.

Recursos no Processo do Trabalho

1. (XIX Exame OAB - 2016.1) João foi empregado da sociedade empresária Girassol Terceirização Ltda. e trabalhou como vigilante terceirizado na sociedade empresária Passo Fundo Ltda. durante todo o seu contrato. João foi dispensado e não recebeu nenhuma verba da extinção contratual, motivando-o a ajuizar ação contra ambas as sociedades empresárias. Em audiência, a sociedade empresária Girassol Terceirização Ltda. comprovou documentalmente ter sido decretada a sua falência, ao passo que a sociedade empresária Passo Fundo Ltda. comprovou, nas mesmas condições, ter conseguido a recuperação judicial. As partes estiveram regularmente representadas e assistidas, nenhuma delas requereu a sua exclusão da lide e o pedido foi julgado procedente em parte, com condenação principal da sociedade empresária Girassol e responsabilidade subsidiária da sociedade empresária Passo Fundo.

Diante da situação retratada, da previsão legal e do entendimento do TST, considerando que as sociedades empresárias recorrerão, assinale a afirmativa correta.

(QUESTÃO ADAPTADA)

- A. Diante da situação jurídica das sociedades empresárias, elas ficam dispensadas depósito recursal.
- B. A sociedade empresária Girassol precisará efetuar depósito recursal, mas a sociedade empresária Passo Fundo, não.
- C. Ambas as sociedades empresárias precisarão realizar o depósito recursal integralmente.
- D. A sociedade empresária Girassol não precisará realizar preparo, mas a sociedade empresária Passo Fundo, sim.

A) CORRETA - A situação jurídica das sociedades empresárias ora em análise lhes dispensa do preparo, conforme dispõe a Súmula nº 86 do TST em relação à massa falida (situação da empresa GIRASSOL) e conforme dispõe o art. 899, § 10º, da CLT, em relação à empresa em recuperação judicial (situação da Passo Fundo Ltda.).

B) ERRADA - Ambas as empresas serão dispensadas do depósito recursal. A sociedade empresária GIRASSOL por força da Súmula nº 86 do TST, e a sociedade empresária PASSO FUNDO nos termos do art. 899, § 10º, da CLT.

C) ERRADA - A empresa que se encontra em situação de falência fica excluída da obrigação do recolhimento de custas, conforme dispõe o entendimento firmado pela Súmula nº 86 do TST. De igual forma, as empresas em recuperação judicial também gozam desse privilégio, por força do art. 899, § 10º, da CLT.

D) ERRADA - A Súmula nº 86 do TST firmou entendimento de que não ocorrerá a deserção de recurso da massa falida (situação jurídica em que se encontra a sociedade empresária GIRASSOL) por falta de pagamento de custas ou de depósito do valor da condenação. Esclarecendo, ainda, que este privilégio também se aplica à empresa em recuperação judicial (situação jurídica em que se encontra a sociedade empresária PASSO FUNDO), nos termos do art. 899, § 10º, da CLT.

2. (XXXII Exame OAB - 2021.1) Helena ajuizou reclamação trabalhista, na qual requereu o pagamento do 13º salário integral do último ano trabalhado, no valor de R\$ 1.300,00, indicando o referido valor à causa. A sociedade empresária alegou, em defesa, a quitação regular de tal verba, mas não fez prova documental ou testemunhal desse fato. Em razão disso, o pedido foi julgado procedente, tendo o juiz proferido sentença líquida cujo valor, já incluídos juros e correção monetária, passou a ser de R\$ 1.345,00. Sobre esse caso, de acordo com as leis de regência, assinale a afirmativa correta.

- A. A sociedade empresária poderá interpor recurso de apelação no prazo de 15 dias. B. O recurso não será admitido, haja vista o valor da condenação e a matéria tratada.
- C. O juiz deverá submeter a decisão ao duplo grau de jurisdição obrigatório, uma vez que a condenação é inferior a 5 salários mínimos.
- D. A sociedade empresária poderá interpor recurso ordinário contra a sentença, mas deverá comprovar o recolhimento de custas e o depósito recursal.

A) ERRADA - Não existe, no processo do trabalho, recurso de apelação. No processo do trabalho os recursos cabíveis estão previstos no art. 893 da CLT. O recurso correto contra uma sentença trabalhista, pelo rito ordinário, é o recurso ordinário previsto no art. 895, I, da CLT, no prazo de 8 dias úteis.

B) CORRETA - Por ser um valor inferior a 2 salários mínimos, bem como por não ser matéria constitucional, dessa decisão não caberá nenhum recurso, uma vez que estamos diante do rito sumário previsto no art. 2º da lei 5.584/70. Só caberia recurso se a matéria fosse constitucional, nos termos do § 4º do art. 2º da lei 5.584/70.

C) ERRADA - Não há no processo do trabalho essa obrigatoriedade. Nesse caso não caberá nenhum recurso, pois a demanda é inferior a 2 salário mínimo e a matéria não é constitucional (§ 4º do art. 2º da lei 5.584/70).

D) ERRADA - Não caberá recurso algum dessa decisão, nos termos do § 4º do art. 2º da lei 5.584/70, por se tratar de demanda que tramita pelo rito sumário. Recurso ordinário é cabível apenas nos ritos sumaríssimo e ordinário.

3. (OAB-BR 2012.1) (QUESTÃO ADAPTADA)

Com relação aos recursos no direito processual do trabalho, é correto afirmar que

- A. cabe a interposição de recurso de revista em face de acórdão regional proferido em agravo de instrumento.
- B. o recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho e cabe, no prazo de 8 (oito) dias, nas hipóteses de interposição de recurso ordinário, de agravo de petição, de revista e de embargos, sendo necessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária.
- C. caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no prazo de cinco dias, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso.
- D. na Justiça do Trabalho todas as decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato.

A) ERRADA - De acordo com a Súmula 218 do TST, "é incabível recurso de revista interposto de acórdão regional prolatado em agravo de instrumento".

B) ERRADA - O erro desta questão está na afirmativa de que há necessidade de relação entre a matéria veiculada com a do recurso interposto pela parte contrária, quando a Súmula 283, do TST, dispensa a necessidade de relação entre elas.

C) CORRETA - Nos termos do art. 897-A da CLT, cabe embargos de declaração da sentença ou acórdão, no prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente a sua apresentação, registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso.

D) ERRADA - As decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, por via de regra, no entanto a Súmula 214, do TST, traz a exceção para as hipóteses de decisões de TRT contrária à Súmula ou OJ do TST, e demais alíneas apresentadas na Súmula em comento, combinada com o art. 893, §1º, da CLT.

4. (OAB-BR 2014.1) Em outubro de 2013, Gilberto ajuizou ação contra a empresa CSC Computadores Ltda., na qual ainda trabalha, postulando o pagamento de vale-transporte de 2 meses e o ticket refeição de 3 meses. O juiz julgou procedente o pedido e, para tanto, valeu-se da Lei nº 7.418/85 (Lei do Vale-transporte) e da análise da norma coletiva da categoria do autor, que, na cláusula 8ª, garante o benefício da alimentação. A sentença foi prolatada de forma líquida, no valor total de R\$ 657,00, mesmo valor de alçada arbitrado na audiência.

Diante do que prevê a Lei, assinale a afirmativa correta.

- A. Desta sentença não caberá recurso, tendo em vista a matéria discutida, bem como por se tratar de causa de alçada exclusiva da Vara.
- B. Caberá recurso de apelação, já que a Constituição Federal garante o duplo grau de jurisdição.
- C. Caberá recurso ordinário, no prazo de 8 dias, por qualquer dos litigantes.
- D. Por envolver análise de Lei Federal, a sentença deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

A) CORRETA - O rito sumário no processo de Direito do Trabalho é utilizado para ações cujo valor da causa não exceda a 2 salários mínimos, conforme determina o art. 2º, §§ 3º e 4º da Lei 5.584/70. Este procedimento é também chamado de "rito de alçada", tendo como principal característica a celeridade, razão pela qual nenhum recurso será admitido, salvo quando se tratar de matéria constitucional. É possível, entretanto, opor embargos de declaração, se presente uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/15 e 897-A da CLT.

B) ERRADA - É necessário mencionar que o recurso de apelação não possui previsão no âmbito trabalhista (vide art. 2º, §4º da Lei 5.584/70).

C) ERRADA - O recurso ordinário está previsto no art. 895 da CLT, o qual pode ser utilizado, inclusive, no procedimento sumaríssimo (art. 895, §1º da CLT). Todavia, a narração versa acerca do procedimento sumário, devendo-se observar o disposto no art. 2º da Lei 5.584/70, cujo texto determina que nenhum recurso caberá das sentenças proferidas nos dissídios da alçada, exceto no caso de matéria constitucional.

D) ERRADA - Apenas nos casos em que houver ofensa à matéria constitucional caberia algum recurso, conforme dispõe o art. 2º, §4º da Lei 5.584/70.

5. (XXIII Exame OAB) Rita é engenheira e trabalhou na empresa Irmãos Construtores Ltda. por 3 anos. Ao ser dispensada, ajuizou ação trabalhista em face da ex-empregadora. Como tinha experiência na área de recursos humanos de empregos anteriores, decidiu ela própria fazer sua defesa jurídica, não buscando, portanto, a assistência de advogado ou sindicato.

Elaborou a petição inicial, compareceu à audiência e formulou perguntas para testemunhas e Ao término da instrução o juiz prolatou sentença de improcedência do petitório de Rita, a qual, inconformada, interpôs recurso ordinário, que teve provimento negado, sendo mantida a sentença de primeiro grau. Ainda inconformada, adotando o mesmo sistema, entendendo ter havido violação literal de dispositivo constitucional tanto na sentença de primeiro grau como no acórdão, Rita, da mesma forma e desacompanhada de advogado, interpõe o competente recurso de revista para o TST.

Com base na jurisprudência consolidada do TST acerca da postulação em causa própria, assinale a afirmativa correta.

- A. O recurso deverá ser conhecido e provido.
- B. O recurso deveria ser endereçado ao STF, em razão da alegada violação constitucional.
- C. Não cabe mais recurso do julgado.
- D. O recurso deverá ter o seguimento negado por irregularidade de representação.

A) ERRADA - O recurso não deverá ser reconhecido e provido, uma vez que Rita não estava regularmente representada para a sua apresentação. Conforme estabelece a Súmula 425 do TST, o *jus postulandi* estabelecido no art. 791 da CLT, não alcança a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho.

B) ERRADA - O recurso de revista, na forma do art. 896 da CLT, está corretamente endereçado. A falha de Rita foi que para interposição do referido recurso, estava irregularmente representada, conforme dispõe a Súmula 425 do TST.

C) ERRADA - O recurso cabível em face do julgado é o Recurso de Revista, na forma do art. 896 da CLT, endereçado ao TST.

D) CORRETA - O *jus postulandi* estabelecido no art. 791 da CLT, não alcança a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Dessa forma, para que Rita pudesse interpor recurso de revista, deveria ter contratado profissional habilitado (advogado) para tanto – Súmula 425 do TST.

Macete:

Súmula 425 do TST: O *jus postulandi* na justiça do trabalho **NÃO** é MARA!

M: mandado de segurança

A: ação

rescisória **R:**

recursos TST **A:**

ação cautelar

6. (XV Exame OAB - 2014.3) A Lei nº 5.010/1966, Art. 62, inciso I, considera ?feriados na Justiça Federal, inclusive nos Tribunais Superiores? os dias compreendidos entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, inclusive. Na ótica do Tribunal Superior do Trabalho, o prazo para apresentação de recurso de revista, que se inicia três dias antes do início do recesso forense, deve ser contado do seguinte modo:

- A.** O prazo recomeça sua contagem, desde o início, no primeiro dia útil após o fim do recesso. **B.** o prazo retoma sua contagem de onde parou, no primeiro dia útil após o fim do recesso.
C. o prazo continua a ser contado, prorrogando-se apenas o seu termo final para o primeiro dia útil após o fim do recesso.
D. o prazo se encerra ao atingir seu termo final, em razão da possibilidade de se cumprir o prazo por peticionamento eletrônico.

- A) ERRADA** - Segundo estabelece a Súmula 262, II, do TST, feriado na Justiça do Trabalho é causa de suspensão do prazo e não interrupção, devendo retomar no primeiro dia útil após o fim do recesso.
- B) CORRETA** - Segundo estabelece a Súmula 262, II, do TST, o prazo processual será suspenso nas férias forenses, sendo que a contagem será retomada de onde parou, no primeiro dia útil após o recesso.
- C) ERRADA** - O prazo não será contado no tempo do recesso forense. O prazo será suspenso e retomado no primeiro dia útil após o fim do recesso.
- D) ERRADA** - O prazo será suspenso, conforme estabelece a Súmula 262, II, do TST.

7. (I Exame OAB - 2010.1) Em reclamação trabalhista, o advogado do reclamante interpôs recurso ordinário contra a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido de condenação em horas extras formulado pelo reclamante e indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas, por entender que o depoimento do reclamante era suficiente para o julgamento da demanda. Argumentando a tese do cerceamento de defesa, o advogado formulou pedido de anulação dos atos processuais, sem requerer expressamente a análise, pelo tribunal, das horas extras negadas. Ao se julgar o recurso ordinário no TRT, foi reconhecido o cerceamento de defesa e condenada a empresa a pagar ao reclamante as horas extras pleiteadas. Em face dessa situação hipotética, assinale a opção correta a respeito da decisão do TRT.

- A.** O recurso ordinário devolve toda a matéria para a análise do TRT, logo, reconhecido o cerceamento de defesa, deve o tribunal analisar a questão das horas extras.
- B.** Não cabe ao TRT fazer nova análise de prova em sede de recurso ordinário, portanto o tribunal não poderia ter estabelecido condenação em horas extras.
- C.** Não tendo o advogado requerido análise das horas extras, o julgamento deve limitar-se ao que foi expressamente pedido, logo, não poderia o TRT estabelecer condenação em horas extras.
- D.** O TRT agiu equivocadamente, visto que, reconhecido o cerceamento de defesa, deveria ter designado data para a oitiva de testemunhas, e, só então, analisar o pedido de condenação em horas extras.
- A) ERRADA** - O recurso ordinário realmente devolve a matéria analisada pelo juiz de 1.º grau ao TRT. Contudo, deve o tribunal se ater ao que for limitado expressamente nas razões do recurso. O recurso devolve ao tribunal a matéria contestada, mas o julgamento deve limitar-se ao que foi expressamente solicitado. Entendimento da SDI 2 do TST, ROAR - [12814/2006-000-02-00.0](#).
- B) ERRADA** - A análise de fatos e provas compete ao juízo de primeiro grau e ao TRT. O TST é que não pode analisar fatos e provas, nos termos da Súmula 126 do TST. Portanto, poderia o TRT fazer a análise das provas dos autos.
- C) CORRETA** - O entendimento expresso na assertiva foi pacificado no TST, ao julgar o ROAR [12814/2006-000-02-00.0](#). O recurso devolve ao tribunal a matéria contestada, mas o julgamento deve limitar-se ao que foi expressamente solicitado, ademais fora declarada a nulidade do julgado com o retorno dos autos ao juízo de origem para realização da prova testemunhal e novo pronunciamento jurisdicional.
- D) ERRADA** - Não cabe ao TRT designar data para oitiva de testemunha, caso entenda ter havido o cerceamento de defesa. Deve anular a sentença de primeiro grau, retornar o processo ao juiz, para que este designe data para a oitiva de testemunhas, e análise, em nova sentença, a prova produzida.

8. (OAB-BR 2011.1) Lavrado auto de infração contra uma empresa por alegada violação às normas da CLT, o valor da multa importa em R\$ 5.000,00. Pretendendo recorrer administrativamente da multa, a empresa

- A.** deverá recolher o valor da multa, que ficará retida até o julgamento do recurso administrativo. **B.** não precisará recolher qualquer multa para ter apreciado o seu recurso administrativo.
- C.** para ser isenta do depósito da multa, deverá valer-se de ação própria requerendo judicialmente a isenção até o julgamento do recurso administrativo.
- D.** não precisará depositar a multa, pois isso somente será obrigatório se desejar ajuizar ação anulatória perante a Justiça do Trabalho.
- A) ERRADA** - O art. 636, §1, da CLT dispõe sobre o depósito desta multa, no entanto, o art. 5, inciso LV, da CF/88, dispõe sobre o princípio do contraditório da ampla defesa, a qual editou a Súmula 424, do TST, a qual alega sobre o pressuposto de admissibilidade não ter sido recepcionado pela CF/88, de modo que se tornam pressupostos incompatíveis.
- B) CORRETA** - Em concordância com a Súmula 424, do TST a qual dispõe sobre o não acolhimento pela CF/88 do depósito da multa para admissibilidade do recurso, assim, o depósito não poderá ser exigido, pelo princípio do contraditório da ampla defesa, defendido na CF/88, em seu art. 5, inciso LV.
- C) ERRADA** - Pelo dispositivo da Súmula 424, do TST, não será exigido o depósito recursal, para que não fira o princípio do contraditório da ampla defesa, amparado pela CF/88, em seu art. 5, inciso LV.
- D) ERRADA** - Não precisará ser realizado o depósito de multa, pois a CF/88, no art. 5, inciso LV, não acolheu o pressuposto de admissibilidade de recurso administrativo, segundo esclarecimentos da Súmula 424, do TST.

Complemento: Para fins de estudo, também vale ressaltar o disposto na OJ nº 409, SDI-1, do TST, a qual estabelece que a multa aplicada em razão de litigância de má-fé, não é pressuposto objetivo para interposição de recursos de natureza administrativa. Frisa-se, no entanto, que a questão em comento trata de um recurso administrativo.

9. (XXXIV Exame OAB - 2022.1) Beatriz foi empregada de uma entidade filantrópica por 2 (dois) anos e 3 (três) meses. Terminada a relação de emprego no final de 2021, Beatriz ajuizou reclamação trabalhista 1 (um) mês após, pelo procedimento sumaríssimo,

postulando diversos direitos supostamente lesados, além de honorários advocatícios. Regularmente contestado e instruído, o pedido foi julgado procedente em parte, sendo que a ex-empregadora recorreu da sentença no prazo legal juntando o recolhimento das custas. Sobre essa hipótese, de acordo com o que dispõe a CLT, assinale a afirmativa correta.

- A. O recurso terá o seguimento negado de plano, já que a ex-empregadora não efetuou o depósito recursal.
- B. O juiz deverá conceder prazo para que a recorrente sane o vício e efetue o recolhimento do depósito recursal, sob pena de deserção.
- C. O recurso terá seguimento normal e será apreciado desde que a recorrente recolha metade do depósito recursal até a apreciação do recurso pelo Relator.
- D. O recurso está com o preparo adequado porque, diante da natureza jurídica da ex-empregadora, ela é isenta do depósito recursal.

A) ERRADA - As entidades filantrópicas estão isentas do depósito judicial, nos termos do § 10 do art. 899 da CLT.

B) ERRADA - O Juiz deverá conhecer do recurso, pois a entidade filantrópica está isenta do depósito judicial, nos termos do § 10 do art. 899 da CLT.

C) ERRADA - Entidades filantrópicas não efetuam depósito judicial, em nenhum valor (§ 10 do art. 899 da CLT). Quem faz depósito recursal pela metade são as entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte (§ 9º do art. 899 da CLT).

D) CORRETA - Correta alternativa, pois o § 10 do art. 899 da CLT prevê exatamente isso: são isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial.

10. (XVI Exame OAB - 2015.1) O Desembargador Relator de um recurso ordinário, ao verificar que a matéria posta em debate já era sumulada pelo TRT do qual é integrante, resolveu julgar, monocraticamente, o recurso.

Diante do caso e da jurisprudência consolidada do TST, assinale a afirmativa correta. (QUESTÃO ADAPTADA)

- A. A atitude está equivocada, pois, na Justiça do Trabalho, não cabe julgamento monocrático pelo TRT.
- B. O julgamento monocrático não está correto, pois somente estaria correto se a matéria posta em debate estivesse em confronto com súmula do Supremo Tribunal Federal, mas nunca do próprio tribunal.
- C. É possível o uso subsidiário do Art. 932 do CPC, de modo que a decisão monocrática é válida na hipótese.
- D. A única possibilidade de julgamento monocrático válido é aquele feito pelo TST.

A) ERRADA - A Súmula 435 do TST confere a possibilidade de se aplicar subsidiariamente ao processo do trabalho o art. 932 do CPC/15, sendo então cabível o julgamento monocrático na Justiça do Trabalho.

B) ERRADA - Observados o art. 932 do CPC/15, verifica-se que o relator poderá negar provimento a recurso que for contrário à súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

C) CORRETA - Assim como determina a Súmula 435 do TST, é possível a aplicação subsidiária do art. 932 do CPC/15 ao processo do trabalho, de modo que a decisão monocrática é válida na hipótese apresentada na questão.

D) ERRADA - Em razão da aplicação subsidiária do art. 932 do CPC/15, há possibilidade de decisão monocrática válida no Tribunal Regional do Trabalho.

DIREITO HUMANOS: Papel dos Juízes, promotores e advogados na proteção dos direitos humanos

1. (XXX Exame OAB - 2019.3) Um rapaz, que era pessoa em situação de rua, acabou de sair da prisão. Ele fora condenado pelo crime de latrocínio e, posteriormente, a defensoria pública ajuizou, a seu favor, uma ação de revisão criminal, na qual ele foi absolvido por ausência de provas, caracterizando, assim, um erro judiciário. Nesse período, ele ficou cinco anos preso. Agora a família indaga se existe um direito de indenização em função de condenação por erro judiciário.

Assinale a opção que apresenta a informação que você, na condição de advogado(a) especializado(a) em Direitos Humanos, deve prestar à família, com base na Convenção Americana Sobre Direitos Humanos.

- A. O direito à indenização está previsto na Convenção Americana Sobre Direitos Humanos de forma geral, mas não há previsão expressa de indenização por erro judiciário; portanto, essa é uma construção argumentativa que deve ser produzida no caso concreto.
- B. A indenização por erro judiciário não é uma matéria própria do campo dos Direitos Humanos, por isso não existe tal previsão nem na Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, nem em nenhum outro tratado de Direitos Humanos de que o Brasil seja signatário.
- C. A Convenção Americana Sobre Direitos Humanos assegura o direito à indenização por erro judiciário, mas o restringe aos erros que resultam em condenação na esfera civil, excluindo eventuais erros que ocorram na jurisdição penal.
- D. A Convenção Americana Sobre Direitos Humanos dispõe que toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, no caso de haver sido condenada em sentença transitada em julgado por erro judiciário.

Nota Prévia

Nas palavras de Flávia Piovesan, o suposto direito automático à indenização foi atenuado pela expressão “conforme a lei” e foi acrescentada ao texto a oração “condenada em sentença transitada em julgado”, em um claro intuito de delimitação do escopo do direito.

No Brasil, o direito de indenização por erro judiciário está previsto no art. 5º, LXXV, da Constituição Federal: “O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”. Conforme explicitado pelo Supremo Tribunal Federal, o erro judiciário, causado em razão de falhas na administração da justiça, acarreta a responsabilidade civil objetiva do Estado.

Na esfera criminal, a vítima de erro judiciário pode ingressar com uma ação civil própria ou pode requerer a justa indenização em uma ação de

revisão (regulada pelo art. 621 do Código de Processo Penal). Não se requer, no direito brasileiro, que o erro tenha ocorrido em sentença condenatória transitada em julgado e quaisquer excessos, seja na interpretação ou na aplicação da lei, dão ensejo ao direito à indenização por danos morais e materiais.

A) ERRADA - A Convenção Americana de Direitos Humanos faz a menção expressa no art. 10. Assim sendo, caberá a indenização, conforme a lei local, de indenização por erro judiciário.

B) ERRADA - O direito à indenização possui previsão no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (art. 146) e na Convenção Europeia de Direitos Humanos (art. 3º do Protocolo nº 7), os quais possuem determinações bastante específicas sobre este direito à indenização.

C) ERRADA - A única restrição que a CADH faz é no sentido de que a sentença tenha transitado em julgado.

D) CORRETA - O art. 10 da CADH dispõe que: Toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, no caso de haver sido condenada em sentença passada em julgado, por erro judiciário.

2. (XX Exame OAB - 2016.2) Alguns jovens relataram um caso em que um outro jovem, de origem vietnamita, foi preso sob a alegação de tráfico de drogas. O acusado não conhece ninguém no Brasil e o processo penal já se iniciou, mas ele não compreende o que se passa no processo por não saber o idioma e pela grande dificuldade de comunicação entre ele e seu defensor.

A partir da hipótese apresentada, de acordo com o Pacto de São José da Costa Rica, assinale a afirmativa correta.

A. O acusado tem direito de ser assistido gratuitamente por tradutor ou intérprete, se não compreender ou não falar o idioma do juízo ou tribunal.

B. O acusado tem que garantir por seus próprios meios a assistência de tradutor ou intérprete, mas tem o direito de que os atos processuais sejam suspensos até que seja providenciado o intérprete.

C. A investigação e o processo penal somente poderão acontecer quando o acusado tiver assistência consular de seu país de origem.

D. O Pacto de São José da Costa Rica não dá ao acusado o direito de ser assistido por um intérprete providenciado pelo Estado signatário ou de ter algum rito especial no processo.

A) CORRETA - Conforme estabelece o art. 8º do Pacto de São José da Costa Rica, sobre as Garantias Judiciais, em seu item "2", alínea "a", o acusado deve ser assistido gratuitamente por um tradutor ou intérprete, caso não compreenda ou fale a língua do juízo ou tribunal.

B) ERRADA - A assistência por tradutor à acusado que não compreenda ou fale a língua do juízo ou tribunal, conforme determina o art. 8º do Pacto de São José da Costa Rica, deve ser gratuita.

C) ERRADA - A investigação e o processo penal não podem ser obstados, sendo totalmente descabida a sua vinculação à condição de haver assistência consular do país de origem do acusado no Estado em que foi praticado o crime. Isso é o que se extrai da leitura do Pacto de São José da Costa Rica.

D) ERRADA - Diante de expressa previsão do art. 8º, item "2", alínea "a", do Pacto de São José da Costa Rica, o acusado que não compreenda ou não fale a língua do juízo ou tribunal que lhe processa, tem o direito de ser assistido gratuitamente por um tradutor ou intérprete.

3. (OAB-BR 2013.1) Sobre as denúncias e o sistema de responsabilização por violação de Direitos Humanos, perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, assinale a afirmativa correta.

A. A Comissão poderá responsabilizar tanto o Estado como as pessoas naturais e jurídicas, de direito público ou privado, que cometeram a violação, solidariamente.

B. A Comissão não possui competência para responsabilizar a pessoas naturais, podendo apenas determinar a responsabilidade das pessoas jurídicas, de direito público ou privado, que cometeram a violação.

C. A Comissão poderá responsabilizar tanto o Estado como as pessoas naturais e jurídicas, de direito público ou privado, que cometeram a violação. Neste caso a responsabilidade do Estado será subsidiária.

D. A Comissão não possui competência para atribuir responsabilidades individuais, podendo apenas determinar a responsabilidade internacional de um Estado membro da OEA.

A) ERRADA - A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (também conhecida como "Pacto de São José da Costa Rica"), promulgada pelo Decreto n.º 678/92, tem a função principal de promover a observância e a defesa dos direitos humanos, conforme disposto no caput de seu artigo 41. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um dos órgãos competentes para conhecer de assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-partes na Convenção (vide artigo 33 do Pacto de São José da Costa Rica). A partir da leitura dos artigos 44 a 51 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, é possível dizer que a Comissão não poderá responsabilizar as pessoas naturais e jurídicas que cometeram violação.

B) ERRADA - Dentre as competências da Comissão Interamericana de Direitos Humanos não está mencionada a responsabilização das pessoas jurídicas, seja de direito público ou privado, que cometeram a violação. O artigo 44 do Pacto de São José da Costa Rica dispõe acerca da possibilidade de se apresentar, à Comissão, petições que contenham denúncias ou queixas de violação da Convenção por um Estado-parte, conferindo-lhe, portanto, responsabilidade internacional.

C) ERRADA - Não haverá responsabilidade subsidiária do Estado-membro, pois caso a Comissão verifique a violação do Pacto de São José da Costa Rica, fará as recomendações pertinentes e fixará um prazo dentro do qual o Estado deve tomar as medidas que lhe competir para remediar a situação examinada, nos termos do artigo 51, inciso 2.

D) CORRETA - A Comissão não possui competência para atribuir responsabilidades individuais, mas pode formular recomendações aos governos dos Estados-membros, quando considerar conveniente, no sentido de que adotem medidas progressivas em prol dos direitos humanos no âmbito de suas leis internas e seus preceitos constitucionais, bem como disposições apropriadas para promover o devido respeito a esses direitos (vide artigo 41, alínea "b", do Pacto de São José da Costa Rica).

4. (XXIX Exame OAB - 2019.2) Uma Organização de Direitos Humanos afirma estar tramitando, no Congresso Nacional, um Projeto de Lei propondo que o trabalhador tenha direito a férias, mas que seja possível que o empregador determine a não remuneração dessas férias. No mesmo Projeto de Lei, fica estipulado que, nos feriados nacionais, não haverá remuneração. A Organização procura você, como advogado(a), para redigir um parecer quanto a um eventual controle de convencionalidade, caso esse projeto seja transformado em lei.

Assim, com base no Protocolo Adicional à Convenção Americana Sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais ? Protocolo de San Salvador ?, assinale a opção que apresenta seu parecer sobre o fato apresentado.

- A. O Brasil, embora tenha ratificado a Convenção Americana de Direitos Humanos, não é signatário do Protocolo Adicional à Convenção Americana Sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais ? Protocolo de San Salvador. Portanto, independentemente do que disponha esse Protocolo, ele não configura uma base jurídica que permita fazer um controle de convencionalidade.
- B. Tanto o direito a férias remuneradas quanto o direito à remuneração nos feriados nacionais estão presentes no Protocolo de San Salvador. Considerando que o Brasil é signatário desse Protocolo, caso o Projeto de Lei venha a ser convertido em Lei pelo Congresso Nacional, é possível submetê-lo ao controle de convencionalidade, com base no Protocolo de San Salvador.
- C. A despeito de as férias remuneradas e a remuneração nos feriados nacionais estarem previstos no Protocolo de San Salvador, não é possível fazer o controle de convencionalidade caso o Projeto de Lei seja aprovado, porque se trata apenas de um Protocolo, e, como tal, não possui força de Convenção como é o caso da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos.
- D. Se o Projeto de Lei for aprovado, não será possível submetê-lo a um controle de convencionalidade com base no Protocolo de San Salvador, porque os direitos em questão não estão previstos no referido Protocolo, que sequer trata de condições justas, equitativas e satisfatórias de trabalho.

Nota prévia:

A questão aborda conhecimentos relativos a observância dos tratados internacionais de direitos humanos e ao controle de convencionalidade. De acordo com Eduardo Ferrer Mac-Gregor, juiz da Corte Interamericana de direitos humanos, o controle de convencionalidade consiste na verificação da compatibilidade entre “los actos y normas nacionales, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), sus Protocolos adicionales, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)” e qualquer ato violação (em sentido lato).

A competência para proceder com o controle de convencionalidade é um dever inerente a qualquer juiz (modalidade difusa de controle), respeitados os limites legais de sua competência. Ao Superior Tribunal de Justiça cabe o exercer o controle de convencionalidade de forma concentrada (Art. 105, III, “a”, da CRFB).

A) ERRADA – O Brasil ratificou o Protocolo Adicional à Convenção Americana Sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – Protocolo de San Salvador. Ademais, o bloco de convencionalidade é formado pela **Convenção Americana de Direitos Humanos**, os seus **Protocolos adicionais** (v.g., o Protocolo de San Salvador) e a **jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos**.

B) CORRETA – Os Estados Partes neste Protocolo reconhecem que o direito ao trabalho, a que se refere o artigo anterior, pressupõe que toda pessoa goze do mesmo em condições justas, equitativas e satisfatórias, para o que esses Estados garantirão em suas legislações, de maneira particular: [...] Repouso, gozo do tempo livre, férias remuneradas, bem como remuneração nos feriados nacionais (Artigo 7 do Protocolo de San Salvador).

C) ERRADA – Conforme relatado anteriormente, o bloco de convencionalidade se resume a: (1) Convenção Americana de Direitos Humanos; (2) os seus Protocolos adicionais e (3) a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

D) ERRADA – O Artigo 7 do protocolo trata das condições justas, equitativas e satisfatórias de trabalho, devendo os Estados garantir em suas legislações, de maneira particular: [...] férias remuneradas, bem como remuneração nos feriados nacionais.

5. (OAB-BR 2011.3) A Convenção Interamericana de Direitos Humanos dispõe que toda pessoa tem direito à vida, que deve ser protegida por lei, e que ninguém dela poderá ser privado arbitrariamente. A respeito da pena de morte, o documento afirma que

- A. é inadmissível a aplicação da pena de morte em qualquer circunstância, já que o direito à vida deve ser protegido por lei desde a concepção.
- B. não se pode aplicar pena de morte aos delitos políticos, exceto se forem conexos a delitos comuns sujeitos a tal pena.
- C. a pena de morte não pode ser imposta àquele que, no momento da perpetração do delito, for menor de dezoito anos, nem aplicada à mulher em estado gestacional.
- D. não se admite que Estados promulguem pena de morte, exceto se já a tiverem aplicado e a tenham abolido, hipótese em que a tal pena poderá ser restabelecida.

A) ERRADA - Em regra, o artigo 4º, §1º, do Pacto de São José da Costa Rica, dispõe que o direito à vida deve ser protegido desde sua concepção, pois ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. No entanto, o §2º, do mesmo artigo e Convenção, dispõe que os estados que ainda não tiverem a pena de morte abolida, poderão aplicar nos casos mais graves, para cumprimento de sentença final de tribunal competente em conformidade com a lei que tenha assim o estabelecido.

B) ERRADA - Esta alternativa contraria o disposto no art. 4º da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o qual determina que “em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delitos políticos, nem por delitos comuns conexos com delitos políticos”.

C) CORRETA - Conforme esclarece o art. 4º, §5º, do Pacto de São José da Costa Rica, no momento da sentencição, a pena de morte não deverá ser imposta à menor de dezoito anos, maiores de setenta e a mulheres no período gestacional. Eis o gabarito da questão, que reproduz praticamente o texto do mencionado dispositivo legal.

D) ERRADA - O art. 4º, §2º, do Pacto de São José da Costa Rica, estabelece que os Estados que hajam abolido a pena de morte não podem restabelecer.

6. (OAB-BR 2012.1) A população do Quilombo da Cachoeira e da Pedreira é surpreendida com o lançamento do ?Centro de Lançamento de Foguetes da Cachoeira e da Pedreira? e pelo consequente processo de desapropriação do local de moradia das populações tradicionais. Os quilombolas procuram o Governo Federal, que se recusa em conferir os títulos de propriedade definitiva para a comunidade. Segundo o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, é correto afirmar:

- A. Como a questão versa sobre propriedade privada, questão não abordada pelo Pacto de São José da Costa Rica, a população do Quilombo da Cachoeira e da Pedreira terá sua petição inadmitida pela falta de cumprimento do requisito previsto na

Convenção Americana de Direitos Humanos.

- B. Como o caso em tela versa sobre o direito do Estado sobre o seu território, a Soberania do Estado prevalece, e a população do Quilombo da Cachoeira e da Pedreira terá sua petição inadmitida pela falta de cumprimento do requisito previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos.
- C. Como o caso versa sobre discriminação racial, a população do Quilombo da Cachoeira e da Pedreira deverá estar representada por uma entidade não - governamental que seja reconhecida em um ou mais Estados-membros da Organização dos Estados Americanos, e que inclua em suas finalidades institucionais o combate ao racismo, para apresentar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos a petição que contém denúncia ou queixa de violação da Convenção Americana de Direitos Humanos por um Estado-parte.
- D. Como a questão versa, também, sobre a proteção da família, a população do Quilombo da Cachoeira e da Pedreira poderá protocolar, diretamente por seus indivíduos ou representada por uma entidade não - governamental que seja reconhecida em um ou mais Estados-membros da Organização dos Estados Americanos, a petição que contém denúncia ou queixa de violação da Convenção Americana de Direitos Humanos por um Estado-parte à Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
- A) **ERRADA** - O erro da assertiva está na afirmativa de que o Pacto de São José da Costa Rica, NÃO trata sobre a propriedade privada, quando na verdade, o Pacto dispõe sobre o assunto em seu art. 21.
- B) **ERRADA** - O caso em comento NÃO está versando o direito do Estado sobre seu território, mas, sim, sobre o direito da população quilombola às suas terras ancestrais. Para entender esta alternativa, é importante a leitura do art. 47, da Convenção Americana de Direitos Humanos.
- C) **ERRADA** - A questão em comento não versa sobre discriminação racial. Além disso, o art. 44, do Pacto de São José da Costa Rica, estabelece a competência para a apresentação de petições que contenham denúncias ou queixas de violação da Convenção por um Estado parte, como sendo de qualquer pessoa, ou entidade não-governamental legalmente reconhecida em Estados membros da Organização.
- D) **CORRETA** - A questão trata sobre a proteção à família e, por isso, este é o gabarito da questão. Nada obstante, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem competência para o recebimento de petições apresentadas pelo indivíduo lesionado, de terceira pessoa ou de organizações não governamentais legalmente reconhecidas em um ou mais Estados-membros, obedecendo as competências para o ato, do art. 44, do Pacto de São José da Costa Rica. No entanto, a competência que trata o referido artigo, só poderá ser exercida caso o estado violador tiver aderido à Convenção Americana de Direitos Humanos, e quando restar esgotados todos os recursos internos disponíveis, bem como obedecidos o prazo de seis meses para apresentação da petição, a partir da data em que o lesionado tenha sido notificado da decisão definitiva exarada no sistema protetivo nacional, conforme artigos 17 e 46, do Pacto de São José da Costa Rica.

7. (OAB-BR 2013.1) A Assembleia Constituinte de 1988 reservou texto expresso para elevar os Direitos Humanos ao patamar de princípio fundamental não só no território nacional, como também nas relações internacionais. Além de valorizar a independência do país no cenário internacional, consagrou a proteção dos interesses do ser humano. Considerando o texto constitucional do

Estado-parte e a Convenção Americana de Direitos Humanos, as afirmativas a estão corretas, à exceção de uma. Assinale-a.

- A. Proibição de propaganda a favor da guerra e repúdio ao terrorismo e ao racismo.
- B. Proteção judicial mesmo quando a violação de direitos fundamentais for cometida por pessoa atuando em função oficial.
- C. Direito de retificação ou de resposta, que eximirão das outras responsabilidades legais.
- D. Concessão de asilo político em delitos políticos ou comuns, conexos com delitos políticos.

A) **CORRETA** - A alternativa está correta, pois vai ao encontro do disposto no artigo 13, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). O referido artigo também expressa a proibição de toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitamento à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. O repúdio ao terrorismo e ao racismo, por sua vez, encontra-se positivado no inciso VIII do artigo 4º da Constituição Federal de 1988, o qual foi elevado ao nível de princípio fundamental e basilar das relações internacionais brasileiras.

B) **CORRETA** - A questão da proteção judicial é tratada no artigo 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Segundo o item 1 do mencionado artigo, toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela lei ou pela referida Convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de suas funções oficiais. Da mesma forma, a CF/88 assegura, em seu art. 5º (incisos XXXV e LIV, respectivamente), que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, e que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.

C) **INCORRETA** - Segundo o art. 5º, V, da CF/88, é assegurado a todos o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, promulgada pelo Decreto n.º 678/92, assim como a Constituição, reconhece, em seu art. 14, o direito de retificação ou resposta mencionada na alternativa. De acordo com o item 1 do mesmo art. 14 da Convenção Americana, toda pessoa atingida por informações inexatas ou ofensivas emitidas em seu prejuízo por meios de difusão legalmente regulamentados e que se dirijam ao público em geral, tem direito a fazer, pelo mesmo órgão de difusão, sua retificação ou resposta, nas condições que estabeleça a lei. Entretanto, o item 2 do art. 14 determina que em nenhum caso a retificação ou a resposta eximirão das outras responsabilidades legais em que se houver incorrido.

D) **CORRETA** - A assertiva está correta, pois o artigo 22 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em seu item 7, expressamente dispõe que toda pessoa tem o direito de buscar e receber asilo em território estrangeiro, em caso de perseguição por delitos políticos ou comuns conexos com delitos políticos, de acordo com a legislação de cada Estado e com as Convenções internacionais. A Constituição Federal apresenta, em seu art. 4º, X, a concessão de asilo político como um dos princípios fundamentais que regem as suas relações internacionais.

8. (OAB-BR 2012.1) Joana, funcionária de um hospital, decide adotar um recém - nascido. Porém seu pedido de licença-maternidade é negado, por falta de previsão legal. Informada Joana ingressa na Justiça Trabalhista, onde recebe decisões favoráveis à luz dos princípios constitucionais, inclusive do Tribunal Superior do Trabalho. Porém, em última análise do caso, o Supremo Tribunal Federal decide pela denegação do pedido de licença maternidade, operando-se o trânsito em julgado da decisão. Segundo o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, qual será a alternativa correta:

A. Como a questão já transitou em julgado no Poder Judiciário do país acusado, Joana terá sua petição inadmitida pela falta de



cumprimento do requisito previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos.

- B. Como a proteção da família não está garantida pelo Pacto de São José da Costa Rica, Joana terá sua petição inadmitida pela falta de cumprimento do requisito previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos.
- C. Joana poderá ter sua petição admitida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que poderá continuar a analisar o mérito do assunto mesmo que o Brasil tenha alterado a legislação sobre o tema após a decisão do caso de Joana pelo STF, passando a beneficiar mães adotivas, em face da impossibilidade de retroatividade da norma para atingir coisa julgada.
- D. Joana não poderá ter sua petição admitida, em razão de ser requisito indispensável que estivesse representada por um Estado-membro da Organização dos Estados Americanos, para apresentar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos a petição que contém denúncia ou queixa de violação da Convenção Americana de Direitos Humanos por um outro Estado-parte do qual é nacional.

A) ERRADA - Ao contrário do que aduz a assertiva, o trânsito em julgado da decisão no país do acusado, é um dos requisitos de admissibilidade da petição. Ou seja, que tenham sido interpostos e findos os recursos da jurisdição interna para que uma petição seja admitida pela Comissão, na forma do art. 46, alínea "a", da Convenção Americana de Direitos Humanos.

B) ERRADA - Equivoca-se a assertiva, uma vez que o art. 17, do Pacto de São José da Costa Rica, cuida da Proteção da Família.

C) CORRETA - A petição de Joana pode ser admitida e seu mérito analisado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, já que cabe a ela, independentemente de haver previsão na legislação nacional, a análise de violações de Direitos Humanos previstos na Convenção Interamericana.

D) ERRADA - Conforme estabelece o art. 44, da Convenção Americana de Direitos Humanos, qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não-governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-membros da Organização, pode apresentar à Comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação desta Convenção por Estado-parte.

9. (XVIII Exame OAB - 2015.3) No Caso Damião Ximenes (primeiro caso do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos), o Brasil foi condenado a investigar e sancionar os responsáveis pela morte de Damião Ximenes, a desenvolver um programa de formação e capacitação para as pessoas vinculadas ao atendimento de saúde mental e a reparação pecuniária da família. Damião Ximenes foi morto, sob tortura, em uma clínica psiquiátrica particular na cidade de Sobral, no Ceará. A condenação recaiu sobre a Federação (União) e não sobre o estado do Ceará ou sobre o município de Sobral, embora ambos tenham algum tipo de responsabilidade sobre o funcionamento da clínica.

A responsabilização do governo federal (e não do estadual ou do municipal) aconteceu porque

- A. estado e município não possuem capacidade jurídica para responder pela violação de direitos humanos praticados por seus agentes.
- B. o Brasil é um estado federativo e, nesses casos, cabe ao governo nacional cumprir todas as disposições da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, relacionadas com as matérias sobre as quais exerce competência legislativa e judicial.
- C. o falecimento de Damião Ximenes aconteceu em uma clínica particular e cabe ao SUS, que é federal, a regulamentação e supervisão do funcionamento de todas as casas de saúde.
- D. a Corte Interamericana de Direitos Humanos possui jurisdição internacional e para que a condenação recaísse sobre um estado ou um município seria necessária a homologação da decisão da Corte pelo Tribunal de Justiça do Ceará.

A) ERRADA - O Estado brasileiro comprometeu-se internacionalmente a respeitar os direitos e liberdades contidos na Convenção Americana (art. 1º), portanto, mesmo que haja responsabilidade dos entes da federação em respeitar os direitos humanos, compete ao Governo Federal fiscalizar se os governos estaduais e municipais, bem como seus agentes, estão observando o disposto na citada Convenção.

B) CORRETA - A partir do disposto na chamada "cláusula federal", art. 28 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), promulgada através do Decreto nº 678/1992, e tendo em vista o fato de o Brasil ser um estado federativo integrante da mencionada Convenção, a responsabilidade no tocante às matérias sobre as quais o governo nacional exerce competência legislativa e judicial recai sobre o ente de Direito Público Internacional, não sobre o Estado ou sobre o Município.

C) ERRADA - A Casa de Repouso Guararapes, onde faleceu Damião Ximenes Lopes, era um hospital privado de saúde contratado pelo Estado para prestar serviços de atendimento psiquiátrico sob a direção do Sistema Único de Saúde e atuava como unidade pública de saúde em nome e por conta do Estado. Contudo, o motivo para a responsabilização do governo federal, e não do governo municipal ou estadual, apresentado na própria sentença do caso em tela, baseia-se no artigo 28 da Convenção Americana, segundo o qual todo Estado é internacionalmente responsável por atos ou omissões de quaisquer de seus poderes ou órgãos em violação dos direitos internacionalmente consagrados.

D) ERRADA - Dois pontos devem ser destacados nesta alternativa: primeiro, a homologação de sentença estrangeira é proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 105, inciso I, alínea "I", da CF/88); segundo, em virtude do disposto no art. 28 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, compete ao Governo Federal verificar e fiscalizar a atuação das entidades componentes da federação no que diz respeito ao cumprimento dos direitos e liberdades reconhecidos na mencionada Convenção.

10. (XXV Exame OAB - 2018.1) Você foi procurado, como advogado(a), por representantes de um Centro de Defesa dos Direitos Humanos, que lhe informaram que o governador do estado, juntamente com o ministro da justiça do país, estavam articulando a expulsão coletiva de um grupo de haitianos, que vive legalmente na sua cidade.

Na iminência de tal situação e sabendo que o Brasil é signatário da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, assinale a opção que indica, em conformidade com essa convenção, o argumento jurídico a ser usado.

- A. Um decreto do governador combinado a uma portaria do ministro da justiça constituem fundamento jurídico suficiente para a expulsão coletiva, segundo a Convenção acima citada. Portanto, a única solução é política, ou seja, fazer manifestações para demover as autoridades desse propósito.
- B. A Convenção Americana sobre os Direitos Humanos é omissa quanto a esse ponto. Portanto, a única alternativa é buscar apoio em outros tratados internacionais, como a Convenção das Nações Unidas, relativa ao Estatuto dos Refugiados, também conhecida como Convenção de Genebra, de 1951.
- C. A expulsão coletiva de estrangeiros é permitida, segundo a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, apenas no caso

daqueles que tenham tido condenação penal com trânsito em julgado, o que não foi o caso dos haitianos visados pelos propósitos

do governador e do ministro, uma vez que eles vivem legalmente na cidade.

- D. A pessoa que se ache legalmente no território de um Estado tem direito de circular nele e de nele residir em conformidade com as disposições legais. Além disso, é proibida a expulsão coletiva de estrangeiros.

A) **ERRADA** - Sendo o Brasil signatário da Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica -, esta possui status de lei ordinária e, conseqüentemente, não poderia ser sobreposta por uma portaria de ministro ou decreto de Governador - art. 5º, §3º da CF/88.

B) **ERRADA** - A Convenção Americana sobre Direitos Humanos não é omissa em relação ao tema trazido pelo enunciado, conforme verifica-se da leitura do art. 22 de seu texto, que trata do Direito de Circulação e de residência, dispondo que toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado tem direito de circular nele e de nele residir em conformidade com as disposições legais, sendo proibida a expulsão coletiva de estrangeiros.

C) **ERRADA** - Sob nenhuma hipótese a Convenção Americana sobre Direitos Humanos autoriza a expulsão coletiva de estrangeiros. Pelo contrário, em seu art. 22, inciso 9, é categórica ao dispor que é proibida a expulsão coletiva de estrangeiros.

D) **CORRETA** - Praticamente a letra da lei do que dispõe o art. 22 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), este é o gabarito da questão. Desde que o indivíduo se encontre legalmente no território de um Estado, nele possui direito a residir e circular, sendo proibida a expulsão coletiva de estrangeiros.

DIREITO HUMANOS: Pacto de san José da Costa Rica

1. (XXXIII Exame OAB - 2021.2) Você, como advogada(o) atuante na defesa dos Direitos Humanos, foi convidada(o) para participar de um programa de debate na rádio local sobre a questão da pena de morte. Um dos debatedores, em certo ponto do programa, afirmou que, caso fosse aprovada uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) suprimindo a vedação da pena de morte presente na Constituição, o Brasil poderia adotar esse tipo de pena.

Na opinião desse debatedor, tratar-se-ia apenas de vontade política e não de questão jurídica. Diante disso, cabe a você esclarecer que

- A. essa PEC poderia ser aprovada pelo Congresso Nacional e surtir seus efeitos jurídicos mas, por se tratar de uma questão política, o ideal seria que essa decisão fosse precedida de amplo debate popular.
- B. essa PEC poderia ser aprovada pelo Congresso Nacional mas, de acordo com a Constituição da República, uma decisão nesse sentido somente poderia ser implementada após aprovação em referendo popular.
- C. essa PEC não é juridicamente adequada, porque tal vedação é cláusula pétrea da Constituição e porque o Brasil promulgou o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos referente à abolição da pena de morte.
- D. de acordo com a Constituição da República e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, apenas o Supremo Tribunal Federal poderia admitir a pena de morte, porque possui competência para relativizar a proteção a um direito fundamental, desde que para proteger outro direito fundamental.

A) **ERRADA** - A proposta de Emenda à Constituição possui três limites constitucionais específicos: a) **limites circunstanciais**; b) **limites formais**; c) **limites materiais**. Os *limites circunstanciais* significam que a Constituição não pode ser emendada em Estado de Sítio, Defesa e no período de intervenção federal (Art. 60, § 1º, da CF/88). Os *limites formais ou procedimentais* estão relacionados ao quórum qualificado de votação (3/5 dos parlamentares) e dois turnos de votação em cada casa legislativa. Já os limites materiais, caso narrado pelo enunciado do item, refere-se que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: a) a forma federativa de Estado; b) voto direto, secreto, universal e periódico; c) a separação dos Poderes; d) os direitos e garantias individuais.

B) **ERRADA** - Não existe nenhuma disposição, nesse sentido, prevista na Constituição de 1988. Ademais, o direito de não ser submetido a pena de morte (salvo em caso de guerra) é um direito fundamental, cláusula pétrea, não passível de revogação por Emenda à Constituição.

C) **CORRETA** - Além da vedação constitucional (da proibição da pena de morte, salvo em casos de guerra declarada), o Brasil ratificou, no âmbito da proteção internacional dos direitos humanos, o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos referente à abolição da pena de morte. Sobre este protocolo, é importante destacar que no momento da ratificação o Brasil fez a reserva de aplicar a pena de morte em caso de guerra declarada.

D) **ERRADA** - Uma das características dos direitos fundamentais/humanos é a sua oponibilidade erga omnes. Portanto, todos os indivíduos, empresas e órgão públicos (inclusive aqueles dotados de jurisdição) devem obediência e respeito aos direitos humanos consagrados na prática internacional ou no ordenamento jurídico doméstico.

2. (XXXII Exame OAB - 2021.1) Maria, sua cliente, é mulher transexual e professora servidora pública lotada no Colégio de Aplicação de uma universidade federal. Na ocasião do concurso que prestou, Maria ainda era reconhecida como homem em sua identidade de gênero. Contudo, após a cirurgia de transgenitalização, pretende ser reconhecida como mulher. Ela procurou você porque tentou adotar o nome social ? Maria ? na Administração Pública, mas foi informada que, por trabalhar com adolescentes no ensino médio, isso não seria possível. Assim, com base na norma que regulamenta o assunto, cabe a você esclarecer à administração da universidade que

- A. os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, em seus atos e procedimentos, deverão adotar o nome social da pessoa travesti ou transexual, de acordo com seu requerimento.
- B. a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, determina que os Estados Partes assegurem a utilização do nome social de travestis e transexuais, tanto no âmbito da vida privada quanto da vida pública.
- C. após decisão do Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça já regulamentou que pessoas transexuais e travestis podem adotar o nome social nos contratos de trabalho, contratos civis e na relação com a administração pública.
- D. embora seja ato discricionário da administração pública acolher, ou não, o requerimento de travestis e transexuais para utilização do nome social, o requerimento deve ser acolhido, pois os alunos de Maria já a reconhecem como mulher desde a transgenitalização.

A) **CORRETA** - O enunciado da questão trata sobre o Decreto 8.727/2016, o qual versa sobre o uso do nome social e o reconhecimento da

identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Nos termos do art. 2º do Decreto 8.727/2016: “Os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, em seus atos e procedimentos, deverão adotar o nome social da pessoa travesti ou transexual, de acordo com seu requerimento e com o disposto neste Decreto”.

B) ERRADA - O direito ao nome é tratado no art. 18 da CADH: Toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de seus pais ou ao de um destes. A lei deve regular a forma de assegurar a todos esse direito, mediante nomes fictícios, se for necessário. Percebe-se que a CADH nada dispõe sobre o “nome social”.

C) ERRADA - O Conselho Nacional de Justiça regulamentou sobre o uso do nome social pelas pessoas trans, travestis e transexuais usuárias dos serviços judiciários, membros, servidores, estagiários e trabalhadores terceirizados dos tribunais brasileiros, e não da Administração Pública ([Resolução 270/2018 do CNJ](#)).

D) ERRADA - Primeiro é importante saber o que é um ato discricionário e o que é um ato vinculado: a) Ato Vinculado - é aquele que impõe um dever de agir de tal ou qual forma. Por isso mesmo se diz que, diante de um poder vinculado, o particular tem um direito subjetivo de exigir da autoridade a edição de determinado ato, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se à correção judicial; b) Ato Discricionário - é aquele que permite a adoção de uma ou outra solução é feita segundo critérios de oportunidade, conveniência, justiça, equidade, próprios da autoridade, porque não definidos pelo legislador. Diante da hipótese trazida no enunciado da questão, o ato administrativo é vinculado, e não discricionário.

3. (OAB-BR 2012.3) A Resolução 96 (I), de 11 de dezembro de 1946, da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas declarou que o genocídio é um crime contra o Direito Internacional.

Nesse passo, a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio afirmou que

- A. as partes contratantes da Convenção confirmam que o genocídio configura crime contra o Direito Internacional, exceto se cometido em tempo de guerra.
- B. o genocídio é entendido como o assassinato de membros de um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, com a intenção de destruí-lo no todo, não se entendendo como tal, dano grave à saúde do grupo.
 - C. os atos tentados ou consumados, bem como a cumplicidade para cometer genocídio, serão punidos, mas a incitação ao cometimento de genocídio, ainda que direta e pública, não será punida.
- D. a transferência forçada de menores de um grupo religioso para outro grupo religioso, cometida com a intenção de destruir aquele, considera-se genocídio.

A) ERRADA - O artigo 1º da Resolução 96/46 diz que: “As Partes Contratantes confirmam que o genocídio, seja cometido em tempo de paz ou em tempo de guerra, é um crime do direito dos povos, que desde já se comprometem a prevenir e a punir.

B) ERRADA - Conforme o artigo 2º da Resolução 96/46, entende-se por genocídio os atos a seguir indicados, cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, tais como: assassinato de membros do grupo; atentado grave à integridade física e mental de membros do grupo; submissão deliberada do grupo a condições de existência que acarretarão a sua destruição física, total ou parcial; medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo; e transferência forçada das crianças do grupo para outro grupo.

C) ERRADA - Segundo o artigo 3º da Resolução 96/46, serão punidos os seguintes atos: o genocídio; o acordo com vista a cometer genocídio; o incitamento, direto e público, ao genocídio; a tentativa de genocídio; e a cumplicidade no genocídio.

D) CORRETA - Conforme preconiza o artigo 2º da Resolução 96/46, a transferência forçada de menores de um grupo religioso para outro grupo religioso, cometida com a intenção de destruir aquele, considera-se genocídio.

4. (XXVI Exame OAB - 2018.2) No estado em que você reside há cerca de quinze anos, cinco homens foram assassinados por tiros disparados por pessoas encapuzadas. Houve uma alteração da cena do crime, sugerindo a mesma forma de atuação de outros assassinatos que vinham sendo praticados por um grupo de extermínio que contaria com a participação de policiais. Na época, a Polícia Civil instaurou inquérito para apurar os fatos, mas concluiu pela ausência de elementos suficientes de autoria, encaminhando os autos ao Ministério Público, que pediu o arquivamento do caso. A Justiça acolheu o pedido e alegou não haver informações sobre autoria, motivação ou envolvimento de policiais.

Segundo opinião de especialistas, a apuração policial do caso foi prematuramente interrompida. A Polícia Civil teria deixado de realizar diligências imprescindíveis à elucidação da autoria do episódio. Manter o arquivamento do inquérito, sem a investigação adequada, significaria ratificar a atuação institucionalmente violenta de agentes de segurança pública e, consequentemente, referendar grave violação de direitos humanos.

Para a hipótese narrada, como advogado de uma instituição de direitos humanos, assinala a opção processual prevista pela Constituição da República.

- A. O MPF deve ingressar com ação diretamente no Supremo Tribunal Federal para assegurar o direito de acesso à justiça.
- B. O advogado deve apresentar pedido de advocatária no Superior Tribunal de Justiça, a fim de que se garanta a continuidade das investigações.
- C. O Procurador Geral da República deve suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal.
- D. O advogado deve ajuizar ação competente junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos.

a) ERRADA – Neste caso, há hipótese de deslocamento de competência para justiça federal, prevista no art. 109, §5º da CF/88. Quem deve suscitar é o PGR, que poderá fazê-lo em qualquer fase da persecução penal nos casos em que se verifique grave violação de direitos humanos.

b) ERRADA – Estamos diante de hipótese de deslocamento de competência, que deve ser suscitada pelo PGR, na forma do art. 109, §5º da CF/88.

c) CORRETA – Este é o gabarito da questão. Conforme dispõe o art. 109, §5º da CF/88, o deslocamento de competência, em caso de verificação de grave violação de direitos humanos, deve ser realizado pelo PGR perante o STJ. Vale destacar, ainda, que este requerimento poderá ser

realizado em qualquer fase da persecução criminal.

d) **ERRADA** – O órgão competente para analisar o pedido, neste caso, é o STJ. Além disso, a competência para tanto fica restrita ao PGR - art. 109, §5º da CF/88.

5. (OAB-BR 2014.1) O sistema global de Direitos Humanos foi pensado para proteger as vítimas de violações ou ameaças de violações dos direitos humanos. Daí os variados mecanismos que buscam proteção ou reparações em face de diferentes violências. Contudo, dentro do sistema global há um tratado internacional que instituiu um órgão de caráter permanente e independente voltado especificamente para o julgamento e a punição de indivíduos agressores e não diretamente para a proteção das vítimas. Assinale a opção que indica esse órgão.

- A. Corte Internacional de Justiça ? Corte de Haia ? instituída pela Carta das Nações Unidas.
- B. Conselho de Segurança da ONU, instituído pela Carta das Nações Unidas.
- C. Tribunal Penal Internacional, instituído pelo Estatuto de Roma.
- D. Corte Europeia dos Direitos dos Homens, instituída pela Convenção Europeia dos Direitos do Homem.

- A) **ERRADA** - A Corte Internacional de Justiça foi instituída com dois propósitos: primeiro, tomar decisões com base nas leis internacionais acerca de disputas nas quais se envolvem os Estados signatários (ou organizações internacionais); segundo, atuar como corte consultiva para com os órgãos da ONU.
- B) **ERRADA** - O Conselho de Segurança da ONU é um órgão que possui como função responsabilizar-se pela segurança e paz do mundo, não exercendo função jurisdicional.
- C) **CORRETA** - O Tribunal Penal Internacional possui como competência julgar os crimes de natureza mais grave, que possam afetar a esfera internacional.
- D) **ERRADA** - A Corte Europeia dos Direitos dos Homens tem como objetivo a proteção das vítimas que sofram com violações dos direitos previstos na Convenção Europeia dos Direitos do Homem.

ÉTICA Órgãos da OAB

1. (OAB-BR 2012.2) João, advogado inscrito há muitos anos na OAB, decide candidatar-se, pelo quinto constitucional, ao cargo de Juiz do Tribunal Regional Federal. Em razão dessa iniciativa, é submetido a exame curricular e sabatina perante o Conselho Federal da OAB. Após longo processo avaliatório, vem a ser escolhido para integrar a lista sêxtupla a ser remetida ao Tribunal Regional Federal.

Diante dessa narrativa, à luz da legislação aplicável aos advogados, assinale a afirmativa correta.

- A. O advogado, ao ser incluído em lista sêxtupla para integrar os quadros de tribunal, deve requerer licença para tratamento de questões particulares.
 - B. O advogado que integra lista sêxtupla ou tríplice para ingresso pelo quinto constitucional pode continuar exercendo livremente suas atividades.
 - C. O advogado que integra lista sêxtupla ou tríplice passa a ser considerado incompatibilizado para o exercício da advocacia.
 - D. O advogado que pretende ingressar na magistratura pelo quinto constitucional passa a ser considerado impedido ao compor lista sêxtupla.
- A) **ERRADA** - O advogado, ao ser incluído em lista sêxtupla para integrar os quadros do tribunal, não é obrigado a requerer licença para tratamento de questões particulares, visto não ser hipótese prevista no art. 12, do EAOAB. Vale ressaltar, ainda, que apenas fazer parte de lista sêxtupla gera mera expectativa de integrar os quadros do tribunal, de modo que ficará impedido de atuar como advogado apenas se assumir.
- B) **CORRETA** - O advogado que integra lista sêxtupla ou tríplice para ingresso pelo quinto constitucional pode continuar exercendo livremente suas atividades, pois a incompatibilidade surge apenas quando assume o cargo de juiz ou desembargador, nos termos do art. 28, IV, do EAOAB.
- C) **ERRADA** - Não é considerada incompatibilidade, para fins de exercício da advocacia, o mero fato de o nome do advogado constar em lista sêxtupla ou tríplice para preenchimento do quinto constitucional previsto no art. 94 da CF/88.
- D) **ERRADA** - A mera inscrição em lista sêxtupla não impede o advogado de exercer a advocacia, mas, se pretende ingressar na magistratura pelo quinto constitucional, precisa observar os requisitos de inscrição do respectivo processo seletivo, disciplinado em Provimento do Conselho Federal da OAB, disposto no art. 51 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia da OAB).

2. (I Exame OAB - 2010.1) Ao conselho da subseção compete

- A. representar a OAB no Conselho de Segurança do MERCOSUL.
 - B. fiscalizar as funções e atribuições do conselho seccional.
 - C. instaurar e instruir processos disciplinares, para julgamento pelo Conselho Federal.
 - D. receber pedido de inscrição nos quadros de advogado e estagiário, instruindo e emitindo parecer prévio, para decisão do conselho seccional.
- A) **ERRADA** - O regimento referente às subseções pode ser encontrado nos artigos 60 e Estatuto da EAOAB. Dentre elas, não se encontra a representação perante o Conselho de Segurança do MERCOSUL.
- B) **ERRADA** - Não cabe ao Conselho da Subseção, por uma questão inclusive de ordem da estrutura da OAB, fiscalizar as funções e atribuições do Conselho Seccional. Todavia, ao conselho da subseção compete, na forma do parágrafo único do art. 61 do EAOAB, o exercício das funções e atribuições do Conselho Seccional.
- C) **ERRADA** - Ao conselho da subseção compete instaurar e instruir processos disciplinares, para julgamento pelo **Tribunal de Ética e Disciplina**, e não pelo Conselho Federal, conforme parágrafo único, alínea "c", do art. 61 do EAOAB.

D) CORRETA - Eis o gabarito da questão. Compete ao Conselho da Subseção receber o pedido de inscrição nos quadros de advogado e estagiário, instruindo e emitindo parecer prévio, que será encaminhado para decisão do Conselho Seccional, conforme parágrafo único, alínea "d", do art. 61 do EAOAB.

3. (XXIX Exame OAB - 2019.2) A conduta de um juiz em certa comarca implicou violação a prerrogativas de advogados previstas na Lei nº 8.906/94, demandando representação administrativo-disciplinar em face do magistrado. Considerando a hipótese narrada, de acordo com o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta.

- A.** É competência dos presidentes do Conselho Federal, do Conselho Seccional ou da Subseção formularem a representação administrativa cabível. Em razão da natureza da autoridade e da providência, o ato não pode ser delegado a outro advogado.
- B.** É competência apenas dos presidentes do Conselho Federal ou do Conselho Seccional formularem a representação administrativa cabível. Todavia, pode ser designado outro advogado, investido de poderes bastantes, para o ato.
- C.** É competência apenas do presidente do Conselho Seccional formular a representação administrativa cabível. Em razão da natureza da autoridade e da providência, o ato não pode ser delegado a outro advogado.
- D.** É competência dos presidentes do Conselho Federal, do Conselho Seccional ou da Subseção formularem a representação administrativa cabível. Todavia, pode ser designado outro advogado, investido de poderes bastantes, para o ato.
- A) ERRADA** – Conforme estabelece o parágrafo único do parágrafo único do art. 15 do RGOAB, o Presidente pode sim designar advogado, investido dos respectivos poderes, para adotar as providências judiciais e extrajudiciais cabíveis para prevenir ou restaurar o império do Estatuto da OAB, inclusive mediante representação administrativa.
- B) ERRADA** – O erro da alternativa em comento está na afirmação restrita de competência dos presidentes do Conselho Federal ou do Conselho Seccional para formularem a representação administrativa cabível, quando, na verdade, o art. 15 do RGOAB, estabelece que os presidentes das Subseções também possuem tal competência.
- C) ERRADA** – São dois equívocos essenciais nesta assertiva: 1) A competência não é apenas do presidente do Conselho Seccional, mas também do presidente do Conselho Federal e das Subseções; e, 2) É possível a designação de advogado para que pratique os atos necessários - art. 15 *caput* e parágrafo único, do RGOAB -.

D) CORRETA – Em consonância com o disposto pelo art. 15, *caput* e parágrafo único, do RGOAB, este é o gabarito da questão. É de competência dos presidentes do Conselho Federal, do Conselho Seccional ou da Subseção formularem a representação administrativa cabível, bem como pode ser designado outro advogado, investido de poderes bastantes, para prática do ato.

4. (XVI Exame OAB - 2015.1) Compete ao Conselho Seccional ajuizar, após deliberação,

- A.** ação direta de inconstitucionalidade em face de leis ou atos normativos federais.
- B.** queixa-crime contra quem tenha ofendido os advogados inscritos na respectiva Seccional.
- C.** mandado de segurança individual em favor dos advogados inscritos na respectiva Seccional, independentemente de vinculação com o exercício da profissão.
- D.** mandado de segurança coletivo, em defesa de seus inscritos, independentemente de autorização pessoal dos interessados.

- A) ERRADA** - O art. 105, inciso V, alínea "a", do Regulamento Geral da OAB, confere ao Conselho Seccional a competência de ajuizar, após deliberação, ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e municipais, em face da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Distrito Federal.
- B) ERRADA** - Não está previsto entre as competências do Conselho Seccional o ajuizamento de queixa-crime contra quem tenha ofendido os inscritos na respectiva Seccional.
- C) ERRADA** - O art. 105, inciso V, alínea "c", do Regulamento Geral da OAB não menciona a possibilidade de ajuizamento de mandado de segurança individual em favor dos advogados inscritos na respectiva Seccional, apenas coletivo, independentemente de vinculação com o exercício da profissão.
- D) CORRETA** - Compete ao Conselho Seccional ajuizar, após deliberação, "mandado de segurança coletivo, em defesa de seus inscritos, independentemente de autorização pessoal dos interessados" (vide art. 105, inciso V, alínea "c", do Regulamento Geral da OAB).

5. (XV Exame OAB - 2014.3) Messias é advogado com mais de trinta anos de atuação profissional e deseja colaborar para o aperfeiçoamento da advocacia. O Presidente da Seccional onde possui inscrição principal sugere que ele participe da política associativa e lance sua candidatura a Conselheiro Federal.

Observadas as regras do Estatuto da OAB, assinale a afirmativa correta.

- A.** A eleição de Conselheiro Federal da OAB é indireta e secreta.
- B.** O Conselheiro Federal da OAB integra uma das chapas concorrentes para as eleições seccionais.
- C.** A indicação para o Conselho Federal é realizada pelo Colégio de Presidentes da OAB.
- D.** O Conselheiro Federal é indicado livremente pelas Seccionais da OAB.

- A) ERRADA** - O art. 63, *caput*, do Estatuto da OAB afirma que a eleição de todos os órgãos da OAB é realizada mediante cédula única e votação direta.
- B) CORRETA** - O art. 131 do Regulamento Geral afirma que as Chapas que concorrem para as eleições seccionais devem ser completas, ou seja, Conselheiro Federal já deverá estar indicado na Chapa Concorrente para eleições. No mesmo sentido, o §1º do art. 64 do Estatuto da OAB determina que a chapa para o Conselho Seccional deve ser composta dos candidatos ao conselho e à sua diretoria e, ainda, à delegação ao Conselho Federal e à Diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados para eleição conjunta.
- C) ERRADA** - O Conselheiro Federal não poderá ser indicado pelo Colégio de Presidentes da OAB, pelo fato de art. 131 do Regulamento Geral afirmar que o Conselheiro Federal já deverá estar indicado na Chapa Concorrente para eleições.
- D) ERRADA** - O Conselheiro Federal não poderá ser indicado livremente pelas Seccionais da OAB, pelo fato de já

constar nas Chapas Concorrentes para Eleição (vide art. 131 do Regulamento Geral da OAB).



assertiva não fala sobre a falta de motivos, nem que as reuniões são consecutivas.

6. (XXX Exame OAB - 2019.3) Beatriz, advogada regularmente inscrita na OAB, deseja organizar uma chapa para concorrer à diretoria de Subseção.

Ao estudar os pressupostos para a formação da chapa, a realização das eleições e o futuro exercício do cargo, Beatriz concluiu corretamente que

- A. a chapa deverá ser integrada por advogados em situação regular junto à OAB, que exerçam cargos em comissão, desde que atuem, efetivamente, na profissão há mais de cinco anos.
- B. a eleição será realizada na segunda quinzena do mês de novembro, do último ano do mandato, sendo o comparecimento obrigatório para todos os advogados inscritos na OAB.
- C. o mandato é de três anos, iniciando-se em primeiro de fevereiro do ano seguinte ao da eleição.
- D. o mandato extingue-se automaticamente, antes do seu término, sempre que o titular faltar, sem motivo justificado, a mais de três reuniões ordinárias.

A) ERRADA - O erro desta alternativa está em estabelecer que a chapa deve ser composta por advogados que exerçam cargos em comissão (tal exigência inexiste), e que tenham mais de cinco anos de exercício efetivo da profissão, quando, conforme o §2º, do art. 63, do EAOAB, esse prazo é de mais de 03 anos nas eleições para os cargos de Conselheiro Seccional e das Subseções, quando houver, e há mais de 5 (cinco) anos, nas eleições para os demais cargos.

B) CORRETA - Eis o gabarito da questão. Nos termos do *caput* do art. 63, a eleição dos membros de **todos os órgãos da OAB** será realizada na segunda quinzena do mês de novembro, do último ano do mandato, sendo, conforme §1º do mesmo dispositivo, obrigatório o comparecimento para todos os advogados inscritos na OAB, sob pena de multa.

C) ERRADA - O mandato, de fato, é de três anos, mas seu início acontece no dia 1 de janeiro do ano seguinte ao da eleição, salvo o Conselho Federal, conforme preconiza o art. 65, do EAOAB.

D) ERRADA - O erro desta assertiva é sutil. Conforme leciona o inciso III, do art. 66, do EAOAB, o mandato extingue-se automaticamente, antes de seu término, quando o titular faltar, **sem motivo justificado**, a mais de três reuniões ordinárias **consecutivas**. No caso, a assertiva não fala sobre a falta de motivos, nem que as reuniões são consecutivas.

7. (XIX Exame OAB - 2016.1) As Subseções X e Y da OAB, ambas criadas pelo Conselho Seccional Z, reivindicam a competência para desempenhar certa atribuição. Não obstante, o Conselho Seccional Z defende que tal atribuição é de sua competência. Caso instaurado um conflito de competência envolvendo as Subseções X e Y e outro envolvendo a Subseção X e o Conselho Seccional Z, assinale a opção que relaciona, respectivamente, os órgãos competentes para decidir os conflitos.

- A. O conflito de competência entre as subseções deve ser decidido pelo Conselho Seccional Z, cabendo recurso ao Conselho Federal da OAB. Do mesmo modo, o conflito entre a Subseção X e o Conselho Seccional Z será decidido pelo Conselho Seccional Z, cabendo recurso ao Conselho Federal da OAB.
- B. O conflito de competência entre as subseções deve ser decidido pelo Conselho Seccional Z, cabendo recurso ao Conselho Federal da OAB. Já o conflito entre a Subseção X e o Conselho Seccional Z será decidido, em única instância, pelo Conselho Federal da OAB.
- C. Ambos os conflitos de competência serão decididos, em única instância, pelo Conselho Federal da OAB.
- D. O conflito de competência entre as subseções deve ser decidido, em única instância, pelo Conselho Seccional Z. O conflito entre a Subseção X e o Conselho Seccional Z será decidido, em única instância, pelo Conselho Federal da OAB.

A) CORRETA - Conforme estabelece o art. 119 do Regulamento Geral do Estatuto da OAB, o conflito entre subseções será sempre decidido pelo Conselho Seccional com possibilidade de recurso para o Conselho Federal da OAB. E o conflito entre subseções e seccionais, por sua vez, será decidido pelo Conselho Seccional da mesma localidade, sendo cabível recurso ao Conselho Federal da OAB.

B) ERRADA - Diante da previsão exarada no art. 119 do Regulamento Geral do Estatuto da OAB, o conflito entre subseções e seccionais será resolvido pelo Conselho Seccional respectivo, cabendo recurso ao Conselho Federal da OAB e não, portanto, em única instância pelo Conselho Federal da OAB.

C) ERRADA - Os conflitos entre subseções ou entre subseções e seccionais não são decididos em única instância, conforme prevê o art. 119 do Regulamento Geral do Estatuto da OAB.

D) ERRADA - Ao considerarmos a previsão do artigo 119 do Regulamento Geral do Estatuto da OAB, verifica-se que os conflitos entre subseções ou entre subseções e seccionais não são decididos em única instância, cabendo recurso ao Conselho Federal da OAB.

8. (OAB-BR 2012.3) Assinale a afirmativa que indica como ocorrerá, em havendo necessidade, a criação de novos Conselhos Seccionais, de acordo com as normas do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB.

- A. Por meio de Lei aprovada pelo Congresso Nacional.
- B. Por meio de Medida Provisória Federal.
- C. Por Provimento do Conselho Federal.
- D. Por meio de Resolução do Conselho Federal.

A) CORRETA - Conforme estabelece o art. 119 do Regulamento Geral do Estatuto da OAB, o conflito entre subseções será sempre decidido pelo Conselho Seccional com possibilidade de recurso para o Conselho Federal da OAB. E o conflito entre subseções e seccionais, por sua vez, será decidido pelo Conselho Seccional da mesma localidade, sendo cabível recurso ao Conselho Federal da OAB.

B) ERRADA - Diante da previsão exarada no art. 119 do Regulamento Geral do Estatuto da OAB, o conflito entre subseções e seccionais será resolvido pelo Conselho Seccional respectivo, cabendo recurso ao Conselho Federal da OAB e não, portanto, em única instância pelo Conselho Federal da OAB.

C) ERRADA - Os conflitos entre subseções ou entre subseções e seccionais não são decididos em única instância, conforme prevê o art. 119

do Regulamento Geral do Estatuto da OAB.

D) ERRADA - Ao considerarmos a previsão do artigo 119 do Regulamento Geral do Estatuto da OAB, verifica-se que os conflitos entre subseções ou entre subseções e seccionais não são decididos em única instância, cabendo recurso ao Conselho Federal da OAB.

9. (XXI Exame OAB - 2016.3) O advogado Roni foi presidente do Conselho Federal da OAB em mandato exercido por certo triênio, na década entre 2000 e 2010. Sobre a participação de Roni, na condição de ex-presidente do Conselho Federal, nas sessões do referido Conselho, assinale a afirmativa correta.

- A. Não integra a atual composição do Conselho Federal da OAB. Logo, apenas pode participar das sessões na condição de ouvinte, não lhe sendo facultado direito a voto ou direito a voz.
- B. Integra a atual composição do Conselho Federal da OAB, na qualidade de membro honorário vitalício, sendo-lhe conferido direito a voto e direito a voz nas sessões.
- C. Não integra a atual composição do Conselho Federal da OAB. Logo, apenas pode participar das sessões na condição de convidado honorário, não lhe sendo facultado direito a voto, mas, sim, direito a voz.
- D. Integra a atual composição do Conselho Federal da OAB, na qualidade de membro honorário vitalício, sendo-lhe conferido apenas direito a voz nas sessões e não direito a voto.

A) ERRADA - Conforme determina o art. 51, §2º da Lei 8.906/94 e art. 62, §1º do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, além de compor o Conselho Federal, os ex-presidentes têm direito apenas a voz nas sessões do Conselhos. Sendo garantido o direito a voto, apenas aos ex-presidentes que exerceram mandato antes de 05/07/1994 ou em seu exercício encontravam naquela data.

B) ERRADA - Os ex-presidentes do Conselho Federal da OAB integram a composição do mesmo na qualidade de membros honorários vitalícios, sendo-lhes garantido, a partir de 05 de julho de 1994, apenas direito a voz nas sessões, conforme dispõe o art. 51, §2º da Lei 8.906/94 e art. 62, §1º do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB.

C) ERRADA - O art. 51, II, da Lei 8.906/94 e o art. 62, caput, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, estabelecem que o Conselho Federal é composto posto por seus ex-presidentes, que terão qualidade de membros honorários vitalícios.

D) CORRETA - Roni, ex-presidente do Conselho Federal, integra a composição atual do Conselho Federal da OAB, na qualidade de membro honorário vitalício, sendo-lhe garantido apenas direito a voz nas sessões, uma vez que o direito a voto é assegurado apenas aos ex-presidentes que exerceram mandato antes de 05 de julho de 1994 ou em seu exercício se encontravam naquela data. Conforme determina o art. 51, §2º da Lei 8.906/94 e art. 62, §1º do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB.

10. (XXV Exame OAB - 2018.1) Em determinada sessão do Conselho Seccional da OAB do Estado da Bahia, compareceram Arthur, Presidente do Conselho Federal da OAB; Daniel, Conselheiro Federal da OAB, integrante da delegação da Bahia, e Carlos, ex-Presidente do Conselho Seccional da OAB do Estado da Bahia.

De acordo com o Estatuto da OAB, para as deliberações nessa sessão,

- A. Arthur tem direito a voz e voto. Daniel e Carlos têm direito somente a voz.
- B. Daniel tem direito a voz e voto. Arthur e Carlos têm direito somente a voz.
- C. Daniel e Carlos têm direito a voz e voto. Arthur tem direito somente a voz.
- D. Arthur, Daniel e Carlos têm direito somente a voz.

A) ERRADA - Arthur é Presidente do Conselho Federal da OAB, desta forma, conforme disposição do art. 56, §3º do EAOAB, tem direito apenas a voz nas sessões.

B) ERRADA - Daniel é Conselheiro Federal da OAB e, consoante previsão do art. 56, §3º do EAOAB, tem direito apenas a voz nas sessões.

C) ERRADA - Carlos, ex-presidente do Conselho Seccional da OAB, tem apenas direito a voz, na forma do art. 51, §2º do EAOAB (conferir "Observação"). Daniel, por sua vez, sendo Conselheiro Federal da OAB, conforme estabelece o art. 56, §3º do EAOAB, também tem direito apenas a voz nas sessões.

D) CORRETA - Tanto Arthur, como Daniel e Carlos, devido às suas posições institucionais, têm direito somente a voz, conforme estabelecem os arts. 51, §2º e 56, §3º do EAOAB (conferir observação).

Observação: Os ex presidentes da Seccional, eleitos a partir de julho de 1994 são membros vitalícios do Conselho Seccional, mas apenas com direito a voz durante as sessões. Os ex Presidentes da Seccional eleitos sob o regime da Lei 4.215/63, antes de 1994, permanecem com direito de voto, eis que a nova lei não poderia suprimir direitos já adquiridos pela lei anterior. A questão não trouxe a informação sobre a época do mandato de Carlos, deixando certa dúvida. Todavia, a banca atribuiu como correta a alternativa "D", presumindo-se, portanto, que Carlos foi eleito após julho de 1994.

ÉTICA: Procuração e subestabelecimento

1. (XXIII Exame OAB) O advogado Ramiro foi procurado por Hugo, inventariante, para atuar no processo de inventário do genitor deste. Em momento posterior, os irmãos de Hugo, José e Luiz, outros herdeiros do de cujus, conferiram procuração a Ramiro, a fim de

ele também representá-los na demanda. Todavia, no curso do feito, os irmãos, até então concordantes, passam a divergir sobre os termos da partilha. Ramiro, então, marca reuniões, em busca de harmonização dos interesses dos três, porém não obtém sucesso.

Diante do caso narrado, por determinação do Código de Ética e Disciplina da OAB, Ramiro deverá

- A. renunciar aos três mandatos, afastando-se do feito.
- B. manter-se no patrocínio dos três irmãos, desde que informe o conflito nos autos e atue de forma imparcial, observando-se a disciplina legal.
- C. escolher, de acordo com seus critérios de prudência, apenas um dos mandatos, renunciando aos demais.
- D. manter-se no patrocínio daquele que primeiro lhe conferiu o mandato, isto é, o inventariante, renunciando aos demais.

A) **ERRADA** - Não há necessidade de renunciar aos três mandatos e afastar-se do feito, pois o art. 20 do CED dispõe que, sobrevivendo conflito de interesses entre os seus constituintes, o advogado, usando de prudência e discricção, poderá optar por um dos mandatos, renunciado aos demais.

B) **ERRADA** - A atuação concomitante em favor dos três irmãos não é viável, na medida em que há conflito claro de interesses entre eles em se tratando de uma ação de inventário. Dessa forma, conforme dispõe o art. 20 do CED, nesse caso o advogado, usando de prudência e discricção, poderá optar por um dos mandatos, renunciado aos demais, resguardando sempre o sigilo profissional.

C) **CORRETA** - Considerando a existência clara de conflito de interesses entre os constituintes do profissional, usando de prudência e discricção, este poderá optar por um dos mandatos, renunciado aos demais, resguardando sempre o sigilo profissional – na forma do art. 20 do CED.

D) **ERRADA** - O patrocínio do primeiro que lhe conferiu o mandato, em detrimento dos demais, não é, necessariamente, obrigatório. O advogado, segundo informa o art. 20 do CED, possui a autonomia para, usando de prudência e discricção, poderá optar por um dos mandatos, renunciado aos demais, resguardando sempre o sigilo profissional.

2. (XV Exame OAB - 2014.3) O advogado Caio atuava representando os interesses do autor em determinada ação indenizatória há alguns anos. Antes da prolação da sentença, substabeleceu, com reserva, os poderes que lhe haviam sido outorgados pelo cliente, ao advogado Tício. Ao final, o pedido foi julgado procedente e o cliente de Caio e Tício recebeu a indenização pleiteada, mas não repassou aos advogados os honorários de êxito contratados, estipulados em 30%. Caio, para evitar desgaste, preferiu não cobrar judicialmente os valores devidos pelo cliente. Tício, não concordando com a opção de Caio, decidiu, à revelia deste último, ingressar com a ação cabível, valendo ?se, para tanto, do contrato de honorários celebrado entre Caio e o cliente.

A partir do caso apresentado, assinale a afirmativa correta.

- A. Tício pode ajuizar tal ação, pois, embora não tivesse celebrado o contrato com o cliente, recebeu poderes de Caio para atuar na causa.
- B. Tício pode ajuizar tal ação, pois ingressou na causa antes da prolação da sentença, sendo, assim, igualmente responsável pelo êxito.
- C. Tício não pode ajuizar tal ação porque, como Caio e Tício não requereram o destaque dos honorários contratuais, ele não tem mais direito a recebê-los.
- D. Tício não pode ajuizar tal ação porque o advogado substabelecido com reserva de poderes não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento.

A) **ERRADA** - O art. 26 do Estatuto da OAB afirma que o advogado substabelecido, com reserva de poderes, não poderá cobrar honorários sem que haja a intervenção daquele que conferiu o substabelecimento.

B) **ERRADA** - A proibição de cobrança de honorários sem a intervenção do substabelecido prevalece, mesmo se o advogado substabelecido ingressar na causa antes da prolação da sentença.

C) **ERRADA** - Os advogados possuem direito referente aos seus honorários, independente se estes forem requeridos em destaque.

D) **CORRETA** - O art. 26 do Estatuto da OAB afirma que o advogado substabelecido poderá apenas cobrar seus honorários com intervenção daquele que lhe conferiu poderes.

3. (XIV Exame OAB - 2014.2) Matheus é estagiário vinculado ao escritório Renato e Associados. No exercício de sua atividade, por ordem do advogado supervisor, o estagiário acompanha o cliente diretor da sociedade Tamoai S/A. Por motivos alheios à vontade do estagiário, que se disse inocente de qualquer deslize, o diretor veio a se desentender com Matheus, e, por força desse evento, o escritório resolve renunciar ao mandato conferido pela pessoa jurídica.

Nos termos do Estatuto da Advocacia, sobre o caso descrito, assinale a afirmativa correta.

- A. O advogado pode afastar-se do processo em que atua sem comunicação ao cliente.
- B. A renúncia deve ser notificada ao cliente pelos advogados mandatários.
- C. A renúncia aos poderes conferidos no mandato dependerá do cliente do escritório.
- D. A renúncia ao mandato, sem respeitar o prazo legal, implica abandono da causa.

A) **ERRADA** - A afirmação está incorreta, pois, conforme estabelece o art. 5º, §3º da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), o advogado apenas poderá se afastar do processo após a notificação da renúncia, tendo que representar o mandante pelos 10 dias subsequentes à comunicação.

B) **CORRETA** - O art. 5º, §3º do Estatuto da OAB afirma que caberá ao advogado mandatário notificar seu cliente, quando quiser realizar renúncia dos poderes a ele conferidos.

C) **ERRADA** - Esta afirmação está incorreta com base no art. 16 do Código de Ética e Disciplina da Advocacia. Quando ao cliente não for mais interessante que determinado advogado o represente, este deverá realizar a revogação do instrumento de representação por ele conferido, não a renúncia, como dispõe a alternativa. A renúncia é feita pelo mandatário, aquele que recebe os poderes; entretanto, a

revogação origina-se do mandante, aquele que outorgou os poderes.

D) ERRADA - Esta informação está incorreta, pois o art. 34, XI, do Estatuto da OAB afirma que tal situação caracteriza infração disciplinar, não mencionando tratar-se de abandono de causa.

4. (I Exame OAB - 2010.1) Referentemente à cobrança de honorários advocatícios, assinale a opção correta.

- A. A ação de cobrança de honorários prescreve em cinco anos, sendo o prazo contado, necessariamente, a partir do vencimento do contrato, cuja juntada é imprescindível
- B. O prazo prescricional da ação de cobrança de honorários depende do tipo de trabalho profissional contratado e é contado a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixar.
- C. O advogado substabelecido com reserva de poderes pode cobrar honorários proporcionais ao trabalho realizado, sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento.
- D. A decisão judicial que arbitrar honorários e o contrato escrito que o estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência e na liquidação extrajudicial, entre outras situações.

A) ERRADA – Qualquer tipo de cobrança, incluindo a de honorários, segue a regra geral constante no art. 206, § 5º, II, do Código Civil, no que se refere aos profissionais liberais, possui prazo prescricional. Com isso, o prazo prescricional para os advogados cobrarem seus honorários é de cinco anos, contados a partir das cinco hipóteses (marco inicial) elencadas no art. 25 do EAOAB, quais sejam: I – do vencimento do contrato, se houver; II – do trânsito em julgado da decisão que os fixar; III – da última prestação de serviço extrajudicial; IV – da desistência ou transação; e, V – da renúncia ou revogação do mandato. Com isso, a assertiva está errada pois elenca apenas uma das hipóteses para a contagem do prazo.

B) ERRADA – A assertiva está errada porque o prazo prescricional independe do tipo de trabalho profissional contratado. Além disso, pode ser contado em quaisquer das cinco hipóteses elencadas no art. 25, do EAOAB e não apenas do trânsito em julgado da decisão que os fixar.

C) ERRADA – Assertiva errada. O art. 26, do EAOAB veda ao advogado substabelecido com reserva de poderes, a cobrança de honorários sem a intervenção do advogado substabelecido.

D) CORRETA - Assertiva correta amparada pelo art. 24 do EAOAB. Ressalte-se ainda que tanto o STF quanto o CPC (art. 85, § 14) consideram os honorários advocatícios de natureza alimentícia, ganhando assim tratamento diferenciado em situações como a falência, recuperação judicial, concurso de credores e liquidação judicial, por exemplo, conferindo-lhes característica de crédito privilegiado, a exemplo dos oriundos da legislação trabalhista, quando do momento de seu recebimento.

#SELIGA: Não há obrigatoriedade da subscrição das duas testemunhas instrumentárias para conferir poder executivo ao contrato de honorários advocatícios.

Jurisprudência: “Embargos à execução. Contrato escrito de honorários advocatícios. Desnecessária a subscrição por duas testemunhas. Montante devido não expressamente estipulado no contrato, mas certo que houve prestação de serviços, constando concordância da empresa com valor menor. Dá-se parcial provimento ao apelo do advogado/embargado, com sucumbência recíproca.” (APL 992020320212 SP. 27ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Rel. Des. Campos Petroni. Julgado em 13/04/2010)

5. (XVI Exame OAB - 2015.1) O advogado Felício é contatado pelo seu cliente Paulo que pretende promover ação de responsabilidade civil em face de Rosa, por danos causados à sua honra e ao seu patrimônio material. Nas tratativas, o cliente científica o advogado que presenciara diversos atos criminosos praticados por Rosa e por seus familiares Marta e Fábio. Contratado para realizar os seus serviços profissionais, apresenta diversas ações contra o réu Rosa em que descreve seus crimes e os praticados por Marta e Fábio, seus filhos. A petição é subscrita somente pelo advogado e a procuração tem os poderes gerais para o foro.

Nos termos do Estatuto da Advocacia,

- A. é inerente à atividade postulatória a menção a crimes praticados pelas partes ou terceiros.
- B. é decorrente do processo a indicação dos fatos essenciais ao deslinde da causa, inclusive os criminosos, que somente demandam ciência do advogado.
- C. é essencial a autorização escrita para imputação a terceiro de fato definido como crime.
- D. é possível a descrição de fatos criminosos atribuídos a partes ou a terceiros por autorização verbal.

A) ERRADA - Não é inerente à atividade postulatória a menção a crimes praticados pelas partes ou terceiros, constituindo infração disciplinar punível com a aplicação de censura (art. 36, inciso I, do Estatuto da OAB).

B) ERRADA - É decorrente do processo a indicação dos fatos essenciais ao deslinde da causa, mas não os criminosos, os quais demandam a autorização do constituinte (art. 34, inciso XV, EAOAB).

C) CORRETA - O art. 34, inciso XV, EAOAB, dispõe que constitui infração disciplinar o advogado que fizer, em nome do constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a terceiro de fato definido como crime. O enunciado da questão analisada explica que a petição apresentada por Felício é subscrita somente pelo advogado e a procuração tem os poderes gerais para o foro. O art. 105 do Código de Processo Civil dispõe que “a procuração geral para o foro, conferida por instrumento público, ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, salvo para receber citação inicial, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber, dar quitação e firmar compromisso”. Tendo em vista a narrativa da questão, a qual determina que sejam observados os termos do Estatuto da Advocacia, a alternativa “C” é a CORRETA.

D) ERRADA - Nos termos do Estatuto da Advocacia da OAB, não é possível a descrição de fatos criminosos atribuídos a partes ou a terceiros por autorização verbal. O art. 34, inciso XV, do referido diploma legal exige a autorização escrita do constituinte para que seja feita imputação de fato criminoso em seu nome.

#COMPLEMENTO:

Atualmente o CPC/15, em seu art. 105, estabelece que a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação,

receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de



6. (OAB-BR 2011.2) Crésio é procurado por cliente que já possui advogado constituído nos autos. Prontamente recusa a atuação até que seu cliente apresente a quitação dos honorários acordados e proceda à revogação dos poderes que foram conferidos para o exercício do mandato. Após cumpridas essas formalidades, comprovadas documentalmente, Crésio apresenta sua procuração nos autos e requer o prosseguimento do processo.

À luz das normas aplicáveis, é correto afirmar que

- A. A revogação do mandato exime o cliente do pagamento de honorários acordados.
B. Permite-se o ingresso do advogado no processo mesmo que atuando outro, sem sua ciência. C. O advogado deve, antes de assumir mandato, procurar a ciência e autorização do antecessor. D. A verba de sucumbência deixa de ser devida após a revogação do mandato pelo cliente.

A) **ERRADA** - A revogação do mandato é considerada uma das causas de extinção (bem como a renúncia e o substabelecimento com reserva de poderes) pois, segundo o art. 17, do CED, "a revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, assim como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado"

B) **ERRADA** - Consoante o art. 14, do CED, "o advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento deste, salvo por motivo plenamente justificável ou para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis".

C) **CORRETA** - Conforme dispõe o art. 17, do CED, a revogação do mandato configura uma das causas de extinção, no entanto, não desobriga o cliente do pagamento das verbas honorárias contratadas, não retirando do advogado o direito de receber o que lhe é devido, calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado.

D) **ERRADA** - Conforme disposição do art. 17, do CED, o advogado não perde seu direito de eventual verba honorária de sucumbência, a ser calculada proporcionalmente aos serviços já prestados.

7. (OAB-BR 2014.1) O advogado Carlos pretende substabelecer os poderes que lhe foram conferidos pelo seu cliente Eduardo, sem reserva de poderes, pois pretende realizar uma longa viagem, sem saber a data do retorno, não pretendendo manter compromissos profissionais.

Nos termos das normas do Código de Ética, tal ato deve

- A. prescindir do conhecimento do cliente por ser ato privativo.
B. ser comunicado ao cliente de modo inequívoco.
C. ser realizado por tempo determinado.
D. implicar na devolução dos honorários pagos antecipadamente pelo cliente.

A) **ERRADA** - O art. 26, §1º do Código de Ética e Disciplina afirma que é necessária a prévia comunicação ao cliente no caso de substabelecimento de mandato sem reservas de poderes.

B) **CORRETA** - Para que haja o substabelecimento do mandato sem reservas de poderes, será necessário o prévio e inequívoco conhecimento do cliente, conforme estabelece o art. 26, §1º do Código de Ética e Disciplina.

C) **ERRADA** - A alternativa está incorreta por não haver previsão legal impondo qualquer determinação de tempo para essa modalidade de substabelecimento.

D) **ERRADA** - O advogado que realizou o substabelecimento terá direito ao recebimento proporcional dos honorários profissionais, conforme elucida o §2º do art. 26 do Código de Ética e Disciplina.

8. (XXXII Exame OAB - 2021.1) O advogado Júnior foi procurado pela família de João, preso em razão da decretação de prisão temporária em certo estabelecimento prisional. Dirigindo-se ao local, Júnior foi informado que João é considerado um preso de alta periculosidade pelo sistema prisional, tendo em vista o cometimento de diversos crimes violentos, inclusive contra um advogado, integração a organização criminosa e descobrimento de um plano de fuga a ser executado pelo mesmo grupo. Diante de tais circunstâncias, o diretor do estabelecimento conduziu Júnior a uma sala especial, onde poderia conversar com João na presença de um agente prisional destinado a garantir a segurança do próprio Júnior e dos demais. Além disso, foi exigida a apresentação de procuração pelo advogado antes de deixar o estabelecimento prisional. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta.

- A. É exigível a apresentação de procuração. Quanto às condições exigidas para a realização da entrevista, por serem devidamente justificadas, não indicam violação de direitos.
B. Não é exigível a apresentação de procuração. Já as condições exigidas para a realização da entrevista violam direitos e implicam o cometimento de fato penalmente típico pelo diretor do estabelecimento.
C. É exigível a apresentação de procuração. Já as condições exigidas para a realização da entrevista indicam violação de direitos, devendo ser combatidas por meio das medidas judiciais cabíveis, tais como a impetração de habeas corpus
D. Não é exigível a apresentação de procuração. Já as condições exigidas para a realização da entrevista indicam violação de direitos, devendo ser combatidas por meio das medidas judiciais cabíveis, tais como a impetração de habeas corpus, não se tratando de fato tipificado penalmente.

A) **ERRADA** - A apresentação de procuração é inexigível quando o advogado tiver de se comunicar com seu cliente preso, detido ou recolhido, podendo apresentá-la depois. Ademais, a presença de agente durante a comunicação do advogado com o cliente atenta contra os direitos do advogado estabelecidos no art. 7º, III, do EAOAB, que dispõe que a comunicação é pessoal e reservada.

B) **CORRETA** - A assertiva está correta, pois não é exigível a apresentação de procuração para a comunicação de advogado e cliente. Além disso, as condições exigidas para a realização desse ato de comunicação violam o disposto no art. 7º, III, do EAOAB, e constitui fato ilícito do diretor do estabelecimento.

C) **ERRADA** - Não se pode exigir a apresentação de procuração para o advogado se entrevistar com o cliente, além de que todo ato que dificulte ou limite essa comunicação constitui fato penalmente típico por desobediência ao art. 7º, III, do EAOAB.

D) ERRADA – A apresentação de procuração é inexigível e o embaraço e as condições exigidas pela realização da entrevista configuram violação aos direitos do advogado, sendo a conduta do diretor do estabelecimento considerada penalmente típica conforme art. 20 da Lei nº 13.869/19, Lei de Abuso de Autoridade.

9. (XXX Exame OAB - 2019.3) O advogado Geraldo foi regularmente constituído por certo cliente para defendê-lo em um processo judicial no qual esse cliente é réu. Geraldo ofereceu contestação, e o processo segue atualmente seu trâmite regular, não tendo sido, por ora, designada audiência de instrução e julgamento.

Todavia, por razões insuperáveis que o impedem de continuar exercendo o mandato, Geraldo resolve renunciar. Em 12/02/2019, Geraldo fez a notificação válida da renúncia. Três dias depois da notificação, o mandante constituiu novo advogado, substituindo-o. Todo o ocorrido foi informado nos autos.

Considerando o caso narrado, de acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta.

- A. Geraldo continuará a representar o mandante durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia.
- B. O dever de Geraldo de representar o mandante cessa diante da substituição do advogado, independentemente do decurso de prazo.
- C. Geraldo continuará a representar o mandante até que seja proferida e publicada sentença nos autos, ainda que recorrível.
- D. Geraldo continuará a representar o mandante até o término da audiência de instrução e julgamento.

A) ERRADA - A presente alternativa equivoca-se ao afirmar que Geraldo continuará a representar o mandante durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia, uma vez que, passados três dias, o mandante já havia constituído um novo advogado, e, na forma do art. 5º, §3º do EAOAB, o dever de representá-lo cessa quando for substituído antes dos dez dias.

B) CORRETA - Está correta a afirmação. Quando o advogado é substituído antes do término do prazo de dez dias contados da notificação da renúncia, acaba a obrigação de representar os interesses do mandante, conforme o art. 5º, §3º do EAOAB.

C) ERRADA - Totalmente equivocada a informação desta alternativa. Geraldo, após a notificação da renúncia, permaneceria obrigado a representar os interesses do mandante durante os 10 dias seguintes, mas como houve designação de novo advogado antes do término desse prazo, cessa essa obrigação, nos termos do art. 5º, §3º do EAOAB.

D) ERRADA - Não há previsão legal que sustente a obrigação de o Advogado continuar representando os interesses do cliente até o término da audiência de instrução e julgamento. Sua obrigação persiste durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia, salvo se for substituído (tal como é o caso) antes do término desse prazo, conforme esclarece o art. 5º, §3º, do EAOAB.

10. (XXVI Exame OAB - 2018.2) O advogado José Maria celebrou contrato de mandato, há muitos anos, com o cliente Antônio para defendê-lo extrajudicialmente em certa questão. O instrumento não previu, de forma expressa, o prazo de duração do mandato. Considerando a hipótese descrita, assinale a afirmativa correta.

- A. Ausente previsão de prazo no instrumento, o contrato de mandato extrajudicial é válido e será extinto pelo decurso do prazo de 15 anos, salvo renovação expressa.
- B. Ausente previsão de prazo no instrumento, o mandato extrajudicial é válido e não será extinto pelo decurso de qualquer prazo.
- C. Ausente previsão de prazo no instrumento, o mandato extrajudicial é anulável e não será extinto pelo decurso de qualquer prazo, mas a anulabilidade pode ser pronunciada por decisão judicial, mediante alegação dos interessados.
- D. Ausente previsão de prazo no instrumento, o mandato extrajudicial é válido e será extinto pelo decurso do prazo de 20 anos, salvo renovação expressa.

a) ERRADA – Conforme estabelece o art. 18 do CED, qualquer espécie de mandato (judicial ou extrajudicial), não se extingue pelo decurso de tempo, salvo disposição expressa em contrário, constante no próprio instrumento.

b) CORRETA – O CED dispõe que na falta de cláusula em contrário expressa no instrumento de mandato, seja ele judicial ou extrajudicial, não se extingue pelo decurso do tempo - art. 18 do CED.

c) ERRADA – O mandato não será anulável pela ausência de previsão de prazo no instrumento. Enquanto existir confiança entre cliente e advogado, considerando que uma causa pode levar muitos anos até sua resolução, salvo disposição em contrário no instrumento respectivo, ele não se extingue pelo decurso do tempo - art. 18 do CED.

d) ERRADA – Não há previsão de tempo pré-estabelecida para validade de mandatos em caso de ausência de previsão no próprio instrumento. Fato é que, de acordo com o disposto no art. 18 do CED, o mandato, de qualquer espécie, salvo composição em sentido contrário, não se extinguirá pelo decurso do tempo.